Agenda Legislativa Tech Perú 2026-2031

100 propuestas de ley en tecnología listas para debate en comisiones, alineadas al Plan Perú 2050.

Versión 2026-10-22 · https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/

Índice

Inteligencia artificial y datos

IA-01 — Ley que crea el Registro Nacional de Algoritmos Públicos y dispone la publicidad de las evaluaciones de impacto de los sistemas de inteligencia artificial del Estado

IA-02 — Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para regular la actuación administrativa automatizada y garantizar el derecho a la explicación y a la revisión humana

IA-03 — Ley que establece el régimen del entorno controlado de pruebas regulatorias para sistemas de inteligencia artificial y la coordinación entre autoridades sectoriales

IA-04 — Ley que establece la apertura de datos públicos por defecto, el estándar nacional de datos aptos para inteligencia artificial y la obligación de interfaces de programación públicas

IA-05 — Ley que establece la Red Nacional de Cómputo Avanzado para la Investigación en Inteligencia Artificial

IA-06 — Ley que promueve las tecnologías del lenguaje y los modelos de inteligencia artificial en lenguas indígenas u originarias y establece la gobernanza de sus datos lingüísticos

IA-07 — Ley que regula el uso de contenido sintético generado con inteligencia artificial en la propaganda y los procesos electorales

IA-08 — Ley que establece la validación clínica y la vigilancia posterior a la implementación de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la atención de salud

IA-09 — Ley que establece garantías para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial y el Ministerio Público y modifica sus leyes orgánicas

IA-10 — Ley que regula los datos sintéticos, los entornos seguros de acceso a datos públicos y la reidentificación para la investigación y la inteligencia artificial

IA-11 — Ley que modifica el artículo 32 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, para fortalecer la autonomía técnica y funcional de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

IA-12 — Ley que eleva a rango legal el derecho a la portabilidad de los datos personales y establece obligaciones de interoperabilidad segura para los servicios digitales

IA-13 — Ley que garantiza la transparencia de la gestión algorítmica en las relaciones laborales y promueve la reconversión de trabajadores afectados por la automatización

IA-14 — Ley que incorpora cláusulas obligatorias de auditoría, transparencia, portabilidad y seguridad en la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial

Ciberseguridad e identidad digital

CIB-01 — Ley Marco de Ciberseguridad que fortalece el Centro Nacional de Seguridad Digital y organiza el Sistema Nacional de Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital

CIB-02 — Ley que establece el contenido mínimo, la verificación y el régimen sancionador de las obligaciones de ciberseguridad de los operadores de servicios esenciales

CIB-03 — Ley que establece la ventanilla única y los plazos armonizados para la notificación obligatoria de incidentes de seguridad digital

CIB-04 — Ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal para tipificar la extorsión informática, comprender el material sintético en el chantaje sexual y sancionar la toma fraudulenta de líneas móviles

CIB-05 — Ley que establece el régimen de responsabilidad compartida y reembolso a víctimas de fraude digital entre entidades financieras y empresas de telecomunicaciones

CIB-06 — Ley contra la suplantación de identificadores telefónicos y mensajes fraudulentos

CIB-07 — Ley que establece requisitos mínimos de ciberseguridad para dispositivos conectados de consumo

CIB-08 — Ley que eleva a rango de ley el DNI digital, regula la billetera de identidad digital y establece garantías de mínima divulgación, modificando la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

CIB-09 — Ley que otorga rango legal a la firma digital remota, promueve su gratuidad progresiva para personas naturales y modifica la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

CIB-10 — Ley que establece el deber de diligencia de los servicios digitales para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales

CIB-11 — Ley que regula la divulgación coordinada de vulnerabilidades y protege a los investigadores de seguridad de buena fe

CIB-12 — Ley que establece la subfamilia de puestos de ciberseguridad en el servicio civil y eleva a rango de ley la obligación de designar al oficial de seguridad y confianza digital en las entidades públicas

CIB-13 — Ley orgánica que fortalece la ciberseguridad de los sistemas informáticos electorales mediante auditorías independientes, pruebas públicas de seguridad y un equipo de respuesta electoral, y modifica las Leyes 26487, 26486 y 26497

CIB-14 — Ley que promueve la ciberresiliencia de las mipymes, regula la transparencia de los seguros de riesgo cibernético y establece el reporte obligatorio de pagos por extorsión informática

Gobierno digital y transparencia

GOB-01 — Ley que fortalece la interoperabilidad obligatoria, garantiza el principio de solo una vez en la Administración Pública y modifica el Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa

GOB-02 — Ley que establece la casilla única electrónica nacional y el expediente electrónico universal en la Administración Pública y modifica la Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica

GOB-03 — Ley que establece el software público y el código abierto por defecto en el software a medida de las entidades públicas y modifica la Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública

GOB-04 — Ley que fortalece la compra pública de innovación, crea los retos de innovación tecnológica pública y modifica la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas

GOB-05 — Ley que establece la transparencia en tiempo real del gasto público, las contrataciones y las planillas en formato abierto y modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

GOB-06 — Resolución Legislativa del Congreso que modifica el Reglamento del Congreso de la República para establecer el Congreso abierto, la publicación en datos abiertos de las votaciones nominales y la trazabilidad de las iniciativas legislativas

GOB-07 — Ley que fortalece el catastro digital multipropósito interoperable, promueve los gemelos digitales urbanos y modifica el Decreto Legislativo 1365 y la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios

GOB-08 — Ley que establece los servicios digitales compartidos para los gobiernos regionales y locales y el Índice de Madurez Digital Subnacional

GOB-09 — Ley que garantiza el acceso a servicios públicos digitales por canales móviles y de mensajería con salvaguardas de protección de datos, accesibilidad y pertinencia lingüística

GOB-10 — Ley que fortalece la preservación digital en el Sistema Nacional de Archivos, implementa el Repositorio Nacional de Preservación Digital y modifica la Ley 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos

GOB-11 — Ley que establece la obligación de publicar datos abiertos en tiempo real del transporte público urbano e interurbano

GOB-12 — Ley que fortalece la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, garantiza la trazabilidad de las denuncias administrativas y modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

GOB-13 — Ley que establece el marco de nube del Estado, la consolidación de centros de datos públicos y la soberanía y portabilidad de los datos públicos

GOB-14 — Ley que profesionaliza la conducción de la transformación digital en las entidades públicas y establece la familia de puestos de talento digital en el Servicio Civil

Conectividad, telecom y espacio

CON-01 — Ley que desarrolla el artículo 14-A de la Constitución, califica el acceso a internet de banda ancha como servicio público esencial y establece el estándar de conectividad significativa, incorporando el artículo 2-A a la Ley 29904

CON-02 — Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 28900 para asegurar la operación y el mantenimiento de las redes de acceso y servicio universal y fortalece la gestión por resultados del Programa Nacional de Telecomunicaciones

CON-03 — Ley que modifica el artículo 9 e incorpora los artículos 9-A y 9-B en la Ley 29904 para integrar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y las redes regionales en una red mayorista nacional de acceso abierto

CON-04 — Ley que incorpora el literal e. en el párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 para la instalación de ductos y cámaras para fibra óptica en obras públicas subnacionales y urbanas, y crea el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva

CON-05 — Ley que modifica la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, para otorgar carácter permanente a su régimen, crear la ventanilla única digital y fijar topes a los derechos de tramitación

CON-06 — Ley que incorpora los artículos 61-A, 61-B y 61-C en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones para la gestión eficiente del espectro radioeléctrico, con obligaciones de cobertura rural y seguridad de las redes móviles

CON-07 — Ley que promueve las redes comunitarias e indígenas de telecomunicaciones e incorpora el artículo 47-A en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones

CON-08 — Ley de Actividades Espaciales, que regula la autorización, el registro de objetos espaciales y la responsabilidad, y fortalece a la CONIDA como Agencia Espacial del Perú

CON-09 — Ley que establece reglas especiales de datos abiertos de observación de la Tierra y de acceso a la información satelital para la gestión del territorio, y modifica el artículo 7 del Decreto Ley 20643

CON-10 — Ley que promueve la inversión en centros de datos privados sostenibles con energía renovable, uso responsable del agua y resiliencia, y crea el Registro Nacional de Centros de Datos Privados

CON-11 — Ley que promueve la diversificación de cables submarinos, la protección y reparación expedita de su infraestructura y los puntos de intercambio de tráfico de internet regionales

CON-12 — Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 29904 y el artículo 4 de la Ley 31207 para actualizar la neutralidad de red y garantizar la medición independiente y abierta de la calidad del servicio de internet

CON-13 — Ley que promueve la conectividad de banda ancha de las instituciones educativas y establecimientos de salud públicos mediante la Red Nacional del Estado

CON-14 — Ley de resiliencia y continuidad de las redes de telecomunicaciones ante desastres e incidentes de gran impacto, que incorpora el artículo 9-A en la Ley 29664

Economía digital, startups y CTI

ECO-01 — Ley que promueve las empresas emergentes de base tecnológica y establece un régimen societario y de incorporación de talento simplificado

ECO-02 — Ley que modifica el Decreto de Urgencia 013-2020 para dar continuidad y fortalecer el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores

ECO-03 — Ley que modifica la Ley 30309 para facilitar el acceso de las pequeñas empresas y empresas emergentes al incentivo tributario a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y condicionar su continuidad a una evaluación previa

ECO-04 — Ley que establece metas multianuales indicativas de inversión en ciencia, tecnología e innovación hacia el uno por ciento del producto bruto interno

ECO-05 — Ley que regula la titularidad y transferencia de los resultados de investigación financiados con fondos públicos y promueve la creación de empresas derivadas universitarias

ECO-06 — Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para establecer el Sistema de Finanzas Abiertas y el derecho a la portabilidad de los datos financieros

ECO-07 — Ley que modifica la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, para incorporar el servicio de iniciación de pagos, reforzar la prevención del fraude y la transparencia de comisiones a comercios en los pagos minoristas

ECO-08 — Ley que establece el régimen de registro, conducta, custodia y protección del usuario aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales y modifica la Ley 26702

ECO-09 — Ley que fortalece el financiamiento participativo financiero de empresas emergentes y MIPYME y complementa el Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020

ECO-10 — Ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor para regular el derecho de desistimiento en el comercio electrónico, prohibir los patrones oscuros y garantizar la cancelación sencilla de suscripciones

ECO-11 — Ley que establece un piso de protección social, seguridad y transparencia para las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales de reparto y movilidad

ECO-12 — Ley que facilita la exportación de servicios digitales y de software mediante la simplificación de requisitos del Impuesto General a las Ventas y la devolución oportuna del saldo a favor del exportador

ECO-13 — Ley de promoción de la economía del conocimiento y de los parques científicos y tecnológicos

ECO-14 — Ley que fortalece el pago oportuno a la MYPE mediante la conformidad electrónica de facturas y el financiamiento con factura negociable

Talento, educación y tech sectorial

TAL-01 — Ley que incorpora el pensamiento computacional, la programación y la alfabetización en inteligencia artificial en la Educación Básica y fortalece la formación docente en competencias digitales

TAL-02 — Ley que promueve la alfabetización digital de las personas adultas mayores y de los conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa

TAL-03 — Ley que establece la línea prioritaria de becas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del PRONABEC y un régimen de retorno de talento científico y tecnológico

TAL-04 — Ley que regula los programas de formación tecnológica de corta duración, su acreditación modular voluntaria y su convalidación en la educación superior tecnológica

TAL-05 — Ley que promueve la participación de niñas, adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

TAL-06 — Ley que modifica la Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, para fortalecer la historia clínica electrónica interoperable, segura y con acceso del paciente

TAL-07 — Ley que establece la receta electrónica interoperable y prioriza la telesalud en el primer nivel de atención rural

TAL-08 — Ley que promueve la agricultura de precisión y declara de acceso abierto los datos agroclimáticos e hidrometeorológicos producidos por el Estado

TAL-09 — Ley que promueve la minería 4.0 con monitoreo ambiental en tiempo real, datos abiertos y trazabilidad digital de minerales

TAL-10 — Ley que fortalece la Red Nacional de Alerta Temprana como red multiamenaza del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con emisión automática para peligros súbitos, tecnologías digitales y datos abiertos

TAL-11 — Ley que establece estándares abiertos e interoperables para el pasaje electrónico y la información al usuario del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao

TAL-12 — Ley que promueve la economía circular de los aparatos eléctricos y electrónicos y reconoce el derecho a la reparación

TAL-13 — Ley que garantiza la accesibilidad digital de las personas con discapacidad en los servicios públicos y en los servicios digitales de interés general

TAL-14 — Ley que promueve el bienestar digital y la ciudadanía digital de niñas, niños y adolescentes en la Educación Básica, complementando la Ley 32385

Soberanía tecnológica e industria 4.0

SOB-01 — Ley que establece el marco para la identificación de los minerales críticos y estratégicos y promueve la investigación metalúrgica y el valor agregado tecnológico de sus cadenas productivas

SOB-02 — Ley que modifica la Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), para establecer criterios de valor agregado tecnológico, desarrollo de proveedores y evaluación de resultados en la manufactura electrónica

SOB-03 — Ley que modifica la Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), para habilitar las operaciones de emergencia y de aplicación agrícola, la identificación remota, la gestión digital del tránsito y la protección frente a aeronaves no autorizadas

SOB-04 — Ley que establece la interoperabilidad, la transparencia de precios y el acceso abierto a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y reconoce el derecho a instalar puntos de carga en edificaciones

SOB-05 — Ley que regula los biobancos y el tratamiento de muestras biológicas y datos genéticos humanos con fines de investigación y salud pública

SOB-06 — Ley que establece la transición de las entidades públicas a la criptografía resistente a la computación cuántica y promueve la investigación en tecnologías cuánticas

SOB-07 — Ley que promueve la adopción de automatización, robótica y manufactura avanzada en la micro, pequeña y mediana empresa manufacturera a través de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

SOB-08 — Ley que promueve el desarrollo de proveedores nacionales de tecnología en la contratación pública mediante la transparencia de la demanda tecnológica del Estado y modifica los artículos 47 y 50 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, con sujeción a los acuerdos comerciales

Justicia y derechos digitales

DER-01 — Ley que establece garantías para las audiencias judiciales por medios tecnológicos y el acceso al expediente judicial electrónico, modificando el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

DER-02 — Ley que establece reglas de autoría, una excepción de minería de textos y datos para la investigación y obligaciones de transparencia sobre las obras utilizadas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, modificando el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor

DER-03 — Ley que establece obligaciones de transparencia y debido proceso de las plataformas digitales de gran alcance sobre moderación de contenidos, sistemas de recomendación y publicidad, y un punto único de contacto, con garantía de la prohibición de censura previa

DER-04 — Ley que regula la desindexación de datos personales en motores de búsqueda y el destino de los datos, cuentas y contenidos digitales de las personas fallecidas, modificando el Código Civil

DER-05 — Ley que regula la vigilancia y el monitoreo digital de las personas trabajadoras y garantiza su intimidad y su desconexión digital, modificando la Ley 31572, Ley del Teletrabajo

DER-06 — Ley que promueve la resolución de disputas de consumo en línea y habilita el arbitraje de consumo íntegramente electrónico, modificando el Código de Protección y Defensa del Consumidor

DER-07 — Ley que fortalece la protección frente a la violencia facilitada por las tecnologías digitales contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, complementando la Ley 30364

DER-08 — Ley orgánica que habilita la adhesión digital en los mecanismos de participación y control ciudadanos y establece condiciones para la ampliación del voto digital, modificando la Ley 26300, la Ley 26859, la Ley 26487 y la Ley 26497

IA-01 · Inteligencia artificial y datos

Ley que crea el Registro Nacional de Algoritmos Públicos y dispone la publicidad de las evaluaciones de impacto de los sistemas de inteligencia artificial del Estado

Obliga a las entidades públicas a inscribir en un registro abierto, antes de su puesta en producción, los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y los sistemas de decisión automatizada que utilizan, y a publicar el resumen de su evaluación de impacto algorítmico, con reserva de la información cuya divulgación permita eludir funciones de control o comprometa la seguridad digital.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Ética

I. Exposición de motivos

La Ley 31814 designa a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), como autoridad técnico-normativa en IA (art. 4), y su Reglamento (D.S. 115-2025-PCM) exige a las entidades una evaluación de impacto previa para sistemas de riesgo alto (art. 30) y la explicación de resultados a las personas afectadas (art. 25.3). Sin embargo, ninguna de esas normas crea un catálogo centralizado y público de los sistemas que el Estado ya utiliza: el Reglamento solo prevé su inclusión en el Plan de Gobierno Digital de cada entidad (art. 28.10), un registro interno para el sector privado (art. 31.1) y la publicación de código financiado con fondos públicos (art. 28.8). En consecuencia, la ciudadanía, la prensa, la Contraloría y el propio Congreso no pueden saber qué algoritmos intervienen en la focalización de programas sociales, la selección para fiscalización, la selección de personal o la priorización de servicios, supuestos que el Reglamento califica como de riesgo alto (art. 24.1). Países Bajos (Algoritmeregister), Reino Unido (ATRS) y Canadá (Directiva sobre decisiones automatizadas) operan registros o estándares estatales de transparencia algorítmica; en Chile existe un repositorio de iniciativa académica. La transparencia debe, no obstante, ser compatible con la eficacia de los sistemas de fiscalización y con la seguridad digital, por lo que el registro necesita un régimen de reserva específico.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE ALGORITMOS PÚBLICOS Y DISPONE LA PUBLICIDAD DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL ESTADO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto crear el Registro Nacional de Algoritmos Públicos y establecer la obligación de las entidades públicas de inscribir en él los sistemas basados en inteligencia artificial de riesgo alto y los sistemas de decisión automatizada que utilizan, así como de publicar el resumen de su evaluación de impacto algorítmico, en desarrollo de los principios de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1. La presente ley se aplica a las entidades comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, y a las empresas del Estado de los tres niveles de gobierno.
2.2. El Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos cumplen las obligaciones de inscripción y publicidad previstas en la presente ley conforme a su autonomía; pueden aprobar su propio modelo de evaluación de impacto algorítmico, que contiene como mínimo la información del artículo 5. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros les presta asistencia técnica a solicitud y el modelo previsto en el numeral 7.2 les es referencial.
2.3. La aplicación de las excepciones previstas en los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS, y en el numeral 5.2 de la presente ley se motiva en la ficha de inscripción, sin que ello exima de inscribir la existencia del sistema.

Artículo 3. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por:
a) Sistema basado en inteligencia artificial: sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de la información que recibe cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales, con distintos niveles de autonomía.
b) Sistema de decisión automatizada: sistema basado en inteligencia artificial o en reglas programadas que adopta o propone el contenido de un acto o decisión administrativa que produce efectos jurídicos sobre personas naturales o jurídicas o las afecta significativamente, sin que medie una valoración humana sustantiva del caso concreto.
c) Sistema de riesgo alto: sistema basado en inteligencia artificial que el Poder Ejecutivo clasifica como tal en el marco de la Ley 31814 y, en todo caso, el que interviene en el acceso a programas y prestaciones sociales, en la selección para acciones de fiscalización o control, en la selección o evaluación de personal o en la priorización del acceso a servicios públicos esenciales.
d) Evaluación de impacto algorítmico: análisis documentado, previo a la puesta en producción y actualizado periódicamente, de los riesgos del sistema para los derechos fundamentales, la igualdad y la no discriminación, la protección de datos personales y la seguridad digital, y de las medidas de mitigación adoptadas.
e) Ficha de inscripción: formato estandarizado que contiene la información prevista en el artículo 5.

Artículo 4. Creación y administración del Registro

4.1. Se crea el Registro Nacional de Algoritmos Públicos, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, como plataforma digital de acceso libre y gratuito, en formato abierto y legible por máquina. La creación del Registro no implica la creación de órganos ni unidades orgánicas.
4.2. El Registro se integra a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos e interopera con los catálogos de modelos y datos que administra la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
4.3. La inscripción en el Registro de la información del sistema y de su evaluación de impacto sustituye cualquier otro reporte de la misma información que la entidad deba remitir a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Las normas que regulan la contratación pública, la actuación administrativa automatizada o el uso de sistemas de inteligencia artificial en la función jurisdiccional remiten a este Registro.

Artículo 5. Contenido de la ficha de inscripción y reserva de información sensible

5.1. La ficha de inscripción contiene, como mínimo: a) entidad responsable y unidad orgánica usuaria; b) finalidad y procedimiento administrativo en que interviene el sistema; c) nivel de riesgo; d) categorías de datos utilizados y su origen; e) descripción comprensible de la lógica general de funcionamiento y de los factores que considera; f) modalidad de adquisición o desarrollo; g) mecanismo de supervisión humana; h) métricas de desempeño y de sesgo evaluadas, en términos agregados; i) resumen de la evaluación de impacto algorítmico; j) canal para solicitar explicación o revisión; y k) fecha de puesta en producción y de última actualización.
5.2. No se publican en el Registro, aun cuando el sistema esté inscrito: a) la arquitectura técnica, los componentes de software y sus versiones, las configuraciones, direcciones o puntos de acceso; b) los umbrales, pesos exactos o reglas de selección de los sistemas de fiscalización, control, detección de fraude, prevención del lavado de activos, seguridad o persecución del delito cuya divulgación permita eludirlos; y c) los conjuntos de datos de entrenamiento que contengan datos personales.
5.3. Para los sistemas comprendidos en el literal b) del numeral 5.2, la ficha pública es de detalle reducido e indica la finalidad, el nivel de riesgo, los factores generales considerados, el mecanismo de supervisión humana y el canal de revisión.
5.4. La información omitida conforme a los numerales 5.2 y 5.3 se entrega íntegramente, bajo deber de reserva, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y al Centro Nacional de Seguridad Digital cuando la requieran en ejercicio de sus funciones.

Artículo 6. Sistemas obligados y oportunidad de la inscripción

6.1. La inscripción es obligatoria para los sistemas de riesgo alto y para los sistemas de decisión automatizada, y es previa a su puesta en producción. Ninguno de estos sistemas puede ser utilizado para adoptar decisiones sobre personas sin contar con inscripción vigente. La inscripción de los demás sistemas basados en inteligencia artificial es facultativa. No se inscriben las herramientas de uso interno que no producen efectos sobre derechos ni sobre la prestación de servicios a las personas.
6.2. Las entidades actualizan la ficha ante cualquier cambio sustancial del sistema y, en todo caso, una vez al año.
6.3. La baja o el retiro de un sistema se registra, conservándose el historial de fichas.
6.4. Los sistemas comprendidos en el numeral 6.1 que se encuentren en producción a la fecha de vigencia del reglamento pueden seguir operando hasta el vencimiento del plazo de adecuación aplicable a la entidad conforme a la Disposición Complementaria Transitoria Única.

Artículo 7. Evaluación de impacto algorítmico y su publicidad

7.1. El resumen de la evaluación de impacto algorítmico de los sistemas de riesgo alto se publica íntegramente en el Registro, con las reservas del artículo 5. El documento completo lo conserva la entidad y lo pone a disposición de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuando lo requieran.
7.2. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba el modelo de evaluación de impacto algorítmico, tomando como referencia las normas técnicas peruanas que apruebe el Instituto Nacional de Calidad y los estándares internacionales vigentes sobre evaluación de impacto y gestión de riesgos de sistemas de inteligencia artificial. El modelo se integra con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales prevista en el reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, de modo que la entidad elabore un único documento.
7.3. El modelo incluye un componente de seguridad digital que evalúa, como mínimo, la integridad de los datos de entrenamiento, la resistencia a la manipulación de entradas, la protección del modelo y de los datos frente a extracción o filtración, el control de accesos y el registro de eventos, conforme a los lineamientos del Centro Nacional de Seguridad Digital.

Artículo 8. Observaciones técnicas ciudadanas y académicas

8.1. Las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona pueden presentar, a través del Registro, observaciones técnicas sobre los sistemas inscritos. La entidad responsable da respuesta motivada en un plazo no mayor de treinta días hábiles, la que también se publica.
8.2. Las observaciones se formulan sobre la información publicada o la obtenida mediante acceso a la información pública. La realización de pruebas técnicas sobre los sistemas en producción requiere autorización previa de la entidad y se rige por las reglas de divulgación coordinada de vulnerabilidades que apruebe el Centro Nacional de Seguridad Digital.

Artículo 9. Responsabilidad administrativa

9.1. Constituyen faltas disciplinarias, en los términos del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, las siguientes conductas del servidor responsable de la unidad orgánica usuaria: a) poner en producción o mantener en uso un sistema de riesgo alto o de decisión automatizada sin inscripción vigente, vencido el plazo de adecuación; b) omitir la publicación del resumen de la evaluación de impacto algorítmico; c) no actualizar la ficha dentro del plazo del numeral 6.2; y d) no responder las observaciones dentro del plazo del numeral 8.1.
9.2. En las entidades con régimen disciplinario propio y en las empresas del Estado, estas conductas se procesan conforme a su respectivo régimen, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Las obligaciones previstas en los artículos 5 a 8 son exigibles desde la vigencia de su reglamento o, en defecto de este, a los ciento ochenta días hábiles de la publicación de la ley.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de sistemas en producción. Las entidades inscriben los sistemas comprendidos en el numeral 6.1 que se encuentren en producción a la fecha de vigencia del reglamento en los siguientes plazos, computados desde dicha fecha: a) Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y empresas del Estado: doce meses; b) gobiernos regionales, EsSalud y universidades públicas: dieciocho meses; c) gobiernos locales: veinticuatro meses, pudiendo efectuar la inscripción con la asistencia técnica de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del artículo 5 de la Ley 31814. Se modifica el artículo 5 de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, en los términos siguientes:
«Artículo 5. Informe al Congreso de la República
La Autoridad Nacional remite un informe anual al Congreso de la República sobre los avances en la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El informe incluye un capítulo sobre el estado del Registro Nacional de Algoritmos Públicos, con el número de sistemas inscritos por nivel de riesgo y la relación de entidades que incumplen su inscripción.
En el caso de que se identifique amenazas graves o vulneración de ciberseguridad nacional, la Autoridad Nacional informa inmediatamente a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.»

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea órganos ni pliegos: el Registro se monta sobre la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ya existente y la evaluación de impacto de los sistemas de riesgo alto ya es obligatoria por el art. 30 del Reglamento de la Ley 31814; la ley agrega su inscripción, publicidad con reservas y control ciudadano. El costo marginal estimado (ver campo impacto, confianza baja) recae en el desarrollo del módulo del Registro en la SGTD y en horas de personal de las entidades para completar fichas; al acotar el universo a sistemas de riesgo alto y de decisión automatizada se evitan miles de fichas sin valor. Los beneficios son la detección temprana de sesgos y errores antes de que generen litigios o afectaciones masivas, mejores condiciones para el control gubernamental y la confianza ciudadana necesaria para escalar la IA en el Estado. Conforme al art. 79 de la Constitución y a la STC 00018-2023-PI/TC, la ley no impone gasto adicional: se financia con el presupuesto institucional de los pliegos; por tratarse de un costo no nulo, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen. Vinculación con el Acuerdo Nacional: Políticas de Estado 24 (Estado eficiente, transparente y descentralizado) y 35 (Sociedad de la información y sociedad del conocimiento).

Normas que modifica

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, art. 5 — *modifica*

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, arts. 24, 28.10 y 30 — *complementa*

• TUO de la Ley 27806 (D.S. 021-2019-JUS), arts. 15, 16 y 17 — *complementa*

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, art. 85 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD** (rectora): Administra el Registro (art. 4), aprueba el modelo de evaluación de impacto (art. 7.2), presta asistencia técnica a OCA y gobiernos locales (art. 2.2 y DCT Única) e informa anualmente al Congreso (DCM Única).

• **CNSD** (consultiva): Fija lineamientos del componente de seguridad de la evaluación (art. 7.3), reglas de divulgación coordinada (art. 8.2) y accede a la información reservada (art. 5.4).

• **CGR** (supervisora): Accede a fichas completas y evaluaciones íntegras para el control gubernamental (arts. 5.4 y 7.1).

• **DP** (supervisora): Accede a la información reservada y a las evaluaciones completas para supervisar derechos (arts. 5.4 y 7.1).

• **ANPD** (supervisora): Accede a la evaluación completa y coordina su integración con la evaluación de impacto en protección de datos (arts. 5.4 y 7.2).

• **INACAL** (consultiva): Aprueba las normas técnicas peruanas de referencia para el modelo de evaluación (art. 7.2).

• **Entidades públicas y empresas del Estado** (regulada): Inscriben sus sistemas de riesgo alto y de decisión automatizada, publican el resumen de la evaluación y responden observaciones (arts. 5 a 8).

• **SERVIR** (sancionadora): Rectora del régimen disciplinario aplicable a las faltas tipificadas en el art. 9, procesadas por las secretarías técnicas de cada entidad.

Sujetos obligados: Entidades del art. I del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444, empresas del Estado, Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos (estos conforme a su autonomía), respecto de sistemas de IA de riesgo alto y sistemas de decisión automatizada.

Beneficiarios: Personas sujetas a decisiones administrativas apoyadas en algoritmos (usuarios de programas sociales, contribuyentes, postulantes a empleo público), periodistas, academia y órganos de control. No se dispone de cifra oficial del número de sistemas en uso.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 0.8–2.0 millones (2027-2028) y S/ 0.3–0.6 millones/año desde 2029 (estimación referencial)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del pliego PCM y de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por tratarse de un costo no nulo, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Desarrollo del módulo del Registro en la SGTD sobre la Plataforma Nacional de Datos Abiertos: equipo de 4 a 6 profesionales durante 12 meses, a una remuneración referencial de S/ 10 000–14 000 mensuales por especialista (escala CAS de perfiles TI, supuesto propio), más hospedaje; operación posterior con 2 a 3 profesionales. Costo en entidades: 2 a 5 días-persona por sistema de riesgo alto para ficha y componente de seguridad (supuesto del revisor de seguridad), número de sistemas desconocido. Cifras sin base oficial: confianza baja.

Beneficio para el Estado: Evita duplicidad de reportes a la SGTD (art. 4.3), reduce el riesgo de litigios y de errores masivos en programas sociales y fiscalización por detección temprana de sesgos, y facilita el control gubernamental. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Derecho a conocer qué algoritmos intervienen en decisiones que les afectan y canal para observaciones técnicas; mayor confianza en la adopción de IA en el Estado. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Proveedores de sistemas de IA al Estado deben entregar a las entidades la información necesaria para la ficha y la evaluación; costo marginal no cuantificado.

Riesgos: Subregistro por entidades que califiquen sus sistemas como de riesgo bajo; uso extensivo de la ficha de detalle reducido; publicación indebida de información sensible si no se aplica el art. 5.2; falta de capacidad técnica en gobiernos locales.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Propuesta compatible en lo sustancial con la Constitución: desarrolla el principio de publicidad (art. 2.5) y el control del poder. Debe ajustarse su aplicación a los organismos constitucionalmente autónomos, que no pueden quedar sujetos a modelos aprobados por un órgano de la PCM, y precisar el régimen de responsabilidad y la fecha de exigibilidad.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Propuesta bien estructurada (objeto, ámbito, definiciones, parte sustantiva, disposiciones), pero con una vigencia circular que deja sin plazo exigible la reglamentación, remisiones a normas de rango inferior y

una cláusula de responsabilidad genérica que no alcanza a todos los sujetos obligados.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Registro necesario y no duplicado por la Ley 31814 ni por el D.S. 115-2025-PCM (que solo exige registro interno al privado, art. 31.1, y evaluación de impacto sin publicidad, art. 30). Pero tiene una circularidad de vigencia que la hace inaplicable y una regla de adecuación atada a plazos reglamentarios ya vencidos; conviene insertarla en la Ley 31814 en vez de crear ley dispersa.

• **Seguridad** — Con observaciones: El registro es valioso para la rendición de cuentas, pero la ficha obliga a publicar en formato abierto información (lógica, variables de mayor peso, proveedor, métricas) que, en sistemas de fiscalización, detección de fraude o seguridad, facilita la elusión y los ataques dirigidos. Falta una excepción de publicidad por seguridad distinta de la reserva genérica de la Ley 27806 y un régimen de acceso reservado para supervisores.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta técnicamente sólida y bien anclada en el DS 115-2025-PCM (arts. 24.1, 25.3, 28.8, 30.1 verificados). Debe acotar el universo obligatorio (hoy abarca cualquier sistema 'de reglas programadas'), resolver la tensión con la gradualidad facultativa para gobiernos locales D-G, proteger sistemas antifraude frente a la publicación de variables y referir el estándar correcto de evaluación de impacto (ISO/IEC 42005, no 42001).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 5 de la Ley 31814 (informe anual al Congreso). Complementa la Ley 31814 y su Reglamento (D.S. 115-2025-PCM, arts. 24, 25, 28 y 30), el TUO de la Ley 27806 (D.S. 021-2019-JUS, arts. 15 a 17) y la Ley 30057 (art. 85). Se opta por una ley especial en lugar de incorporar artículos a la Ley 31814 porque el Registro tiene régimen propio de reservas, adecuación y responsabilidad. No deroga norma alguna. Requiere adecuar el Reglamento de la Ley 31814.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, 100% de las entidades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales con sus sistemas de riesgo alto inscritos y con resumen de evaluación de impacto publicado en formato abierto.

Normas relacionadas

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31814-TXM.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Resolución Ministerial 152-2026-PCM, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2511535-1

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

Antecedentes

Proyectos del periodo 2021-2026 identificados en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: PL 11459/2024-CR (supervisión y transparencia en el uso de la IA y tecnologías avanzadas); PL 14544/2025-CR (gobernanza, transparencia, control y responsabilidad en el uso de la IA); PL 13140/2025-CR (modifica la Ley 31814 para establecer el principio de trazabilidad); PL 13175/2025-CR (modifica la Ley 31814). Ninguno crea un registro público centralizado de algoritmos del Estado. Su estado procesal debe confirmarse en SPLEY al dictaminar.

Referencias internacionales

• Países Bajos: Algoritmeregister (Registro de algoritmos del Gobierno) — https://algoritmes.overheid.nl

• Reino Unido: Algorithmic Transparency Recording Standard (ATRS) — https://www.gov.uk/government/collections/algorithmic-transparency-recording-standard-hub

• Canadá: Directive on Automated Decision-Making (Algorithmic Impact Assessment) — https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592

• Chile: Repositorio de Algoritmos Públicos (iniciativa académica GobLab UAI, no vinculante) — https://algoritmospublicos.cl

Fuentes

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM), El Peruano — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Aprueban la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 (R.M. 152-2026-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2511535-1

• OCDE, Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial (OECD-LEGAL-0449) — https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-01.html

Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para regular la actuación administrativa automatizada y garantizar el derecho a la explicación y a la revisión humana

Incorpora en la Ley del Procedimiento Administrativo General reglas sobre actos administrativos automatizados o asistidos por IA, distingue los actos reglados deterministas (que pueden automatizarse) de las decisiones inferenciales que exigen firma humana, y reconoce al administrado el derecho a saber que interviene un algoritmo, a recibir una explicación comprensible y a obtener revisión por un servidor.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Reforma Del Estado, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

El TUO de la Ley 27444 (hoy aprobado por D.S. 006-2026-JUS) regula el acto administrativo, su motivación y los recursos, pero fue concebido para decisiones adoptadas por personas. El Decreto Legislativo 1412 y su Reglamento (D.S. 029-2021-PCM) regulan los medios electrónicos del procedimiento, no la decisión algorítmica. La Ley 29733 reconoce en su artículo 23 el derecho al tratamiento objetivo, desarrollado por el Reglamento aprobado por D.S. 016-2024-JUS, pero no establece un procedimiento ante la Administración ni efectos sobre la validez del acto. El Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) exige supervisión humana capaz de detener o invalidar decisiones (art. 28.11) y explicar resultados con impacto en derechos (art. 25.3), y el Reglamento del Marco de Confianza Digital (D.S. 126-2025-PCM, art. 40) prevé un canal frente a decisiones automatizadas; ninguno consagra un derecho subjetivo exigible a la revisión humana ni distingue qué actos pueden automatizarse. La distinción es crítica: las papeletas por captura electrónica o las multas por presentación tardía son actos reglados deterministas que deben poder automatizarse, mientras que la denegación de una prestación social a partir de un modelo predictivo exige valoración humana. Sin reglas claras, el administrado solo dispone de recursos genéricos, carga con la prueba del funcionamiento del sistema y la entidad puede ampararse en la opacidad del proveedor. España (Ley 40/2015, art. 41) y la Unión Europea (RGPD, art. 22; Reglamento de IA, arts. 14 y 86) ya regulan la actuación automatizada.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, PARA REGULAR LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA EXPLICACIÓN Y A LA REVISIÓN HUMANA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular la actuación administrativa automatizada o asistida por sistemas de inteligencia artificial y garantizar los derechos del administrado a ser informado, a la explicación y a la revisión humana de las decisiones que le afectan, mediante la modificación del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Artículo 2. Incorporación del artículo 6-A al Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se incorpora el artículo 6-A al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 6-A. Actuación administrativa automatizada
6-A.1. Se considera actuación administrativa automatizada aquella en la que un sistema informático determina o propone de manera determinante el contenido de un acto administrativo que produce efectos sobre administrados, sin valoración humana sustantiva del caso concreto.
6-A.2. La actuación automatizada requiere resolución previa del titular de la entidad que identifique el

procedimiento o servicio, el sistema empleado y el órgano responsable de su funcionamiento. Basta una resolución por procedimiento o servicio, no por versión del sistema. La resolución se publica en la sede digital de la entidad y, cuando exista, en el registro público de algoritmos que administra la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
6-A.3. La motivación del acto adoptado con intervención de un sistema automatizado indica expresamente dicha intervención y expone, en lenguaje claro, los factores principales que determinaron el resultado.
6-A.4. No pueden adoptarse exclusivamente mediante sistemas basados en inteligencia artificial u otros sistemas de carácter inferencial o probabilístico los actos que: a) impongan sanciones o medidas correctivas; b) denieguen, suspendan o extingan prestaciones sociales, de salud o previsionales; c) denieguen el acceso a la función pública; o d) dispongan la cancelación de inscripciones, licencias o autorizaciones. En estos casos el sistema solo propone o asiste, y el acto es suscrito por un servidor identificado que valora el caso concreto.
6-A.5. Los actos reglados cuyo contenido resulta de la aplicación determinista de reglas preestablecidas a hechos objetivamente verificados, incluidos los sancionadores por captura electrónica de infracciones o por incumplimiento de plazos, pueden automatizarse, siempre que se garantice la revisión humana prevista en el numeral 15 del artículo 66.
6-A.6. La entidad conserva, por el plazo de prescripción de la acción contencioso-administrativa, la versión del sistema o modelo, los datos de entrada y los registros de eventos que permitan reconstruir cada decisión automatizada. Cuando el administrado cuestione la decisión, corresponde a la entidad acreditar el correcto funcionamiento del sistema en el caso concreto; la falta de dichos registros genera presunción en contra de la entidad.»

Artículo 3. Modificación de los numerales 14 y 15 e incorporación del numeral 16 en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se modifican los numerales 14 y 15 y se incorpora el numeral 16 en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 66. Derechos de los administrados
Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes:
(…)
14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente;
15. A ser informado, de forma previa y comprensible, cuando un sistema automatizado o de inteligencia artificial intervenga en la decisión de su procedimiento; a obtener una explicación de los factores principales que determinaron el resultado; y a solicitar que la decisión sea revisada por un servidor público con competencia y capacidad para modificarla. En los actos de selección para fiscalización, de prevención del fraude o del lavado de activos y en los de seguridad, la explicación comprende la naturaleza de los factores considerados, sin revelar umbrales, pesos ni reglas cuya divulgación permita eludir el control, sin perjuicio del acceso íntegro del órgano revisor y de la autoridad judicial, y
16. Los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú o las leyes.»

Artículo 4. Incorporación del numeral 5 en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se incorpora el numeral 5 en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 10. Causales de nulidad
(…)
5. El acto adoptado exclusivamente mediante un sistema automatizado en los supuestos en que el numeral 6-A.4 del artículo 6-A exige decisión humana.»

Artículo 5. Incorporación del numeral 218.3 en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se incorpora el numeral 218.3 en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 218. Recursos administrativos
(…)

218.3. La solicitud de revisión humana prevista en el numeral 15 del artículo 66 interrumpe el plazo para interponer recursos, el cual se computa nuevamente desde el día siguiente de la notificación de lo resuelto en la revisión. La revisión humana no es requisito para interponer los recursos administrativos.»

Artículo 6. Procedimiento de revisión humana

6.1. La solicitud de revisión humana puede presentarse dentro del plazo para interponer recurso administrativo, sin formalidad especial y por canales digitales o presenciales.
6.2. La revisión es efectuada por un servidor distinto del responsable técnico del sistema, con competencia para modificar la decisión, quien resuelve en un plazo no mayor de quince días hábiles.
6.3. La revisión no impide la interposición posterior de los recursos administrativos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Artículo 7. Información de proveedores y acceso de los órganos de control

7.1. En los contratos que las entidades celebren, prorroguen o renueven a partir de la vigencia de la presente ley se incluye una cláusula que obliga al proveedor a entregar la información necesaria para explicar los factores principales de las decisiones y a dar acceso a los órganos de control a la documentación técnica, a los registros de funcionamiento y a los resultados de pruebas, bajo deber de reserva.
7.2. La protección de secretos empresariales no exime a la entidad del deber de explicación previsto en el numeral 15 del artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, el cual se cumple sin revelar el código fuente ni secretos empresariales, conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
7.3. La información técnica se entrega o inspecciona en entornos controlados de la entidad o por canales cifrados, con registro de accesos y deber de reserva de quienes accedan.

Artículo 8. Articulación con otros regímenes

8.1. Los derechos reconocidos en la presente ley se ejercen sin perjuicio del derecho al tratamiento objetivo previsto en el artículo 23 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento. La solicitud de revisión humana resuelta conforme al artículo 6 agota el requerimiento previo exigible para el procedimiento de tutela ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
8.2. La presente ley se aplica supletoriamente a los procedimientos regidos por leyes especiales sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en la función jurisdiccional y en las relaciones laborales.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, dicta las disposiciones reglamentarias en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, adecuando el artículo 40 del Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020, aprobado por Decreto Supremo 126-2025-PCM. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba lineamientos sobre explicaciones en lenguaje claro, incluida su traducción a lenguas originarias cuando corresponda, y sobre conservación de registros.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Actualización del Texto Único Ordenado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incorpora las modificaciones de la presente ley en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 en un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de su vigencia.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia a los ciento ochenta días calendario contados desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Contratos vigentes. Los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley se rigen por sus términos, conforme al artículo 62 de la Constitución Política del Perú. La entidad procura la adenda que permita cumplir lo dispuesto en el artículo 7; en su defecto, cumple el deber de explicación con la información de que disponga.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo: las entidades ya deben contar con supervisión humana para sistemas de riesgo alto (art. 28.11 del Reglamento de la Ley 31814); la ley ordena ese deber en un procedimiento con plazo y efectos claros. La distinción entre actos reglados deterministas y decisiones inferenciales (art. 6-A.4 y 6-A.5) evita el costo prohibitivo de reemplazar por firma humana millones de actos masivos de SUNAT, SAT, ATU y municipalidades. El costo real está en la conservación de registros (logs) y en la capacidad de revisión en procesos masivos; puede haber un incremento inicial de solicitudes de revisión, compensado por la reducción de recursos de apelación, procesos contencioso-administrativos y quejas por errores masivos. Conforme al art. 79 de la Constitución y la STC 00018-2023-PI/TC, no impone gasto adicional: se financia con el presupuesto institucional; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen. Vinculación con la Política de Estado 24 del Acuerdo Nacional (Estado eficiente, transparente y descentralizado). La exposición de motivos debe incluir el cuadro comparativo de los arts. 10, 66 y 218 del TUO.

Normas que modifica

• TUO de la Ley 27444 (D.S. 006-2026-JUS), art. 6-A — *incorpora*

• TUO de la Ley 27444 (D.S. 006-2026-JUS), art. 66, numerales 14, 15 y 16 — *modifica*

• TUO de la Ley 27444 (D.S. 006-2026-JUS), art. 10, numeral 5 — *incorpora*

• TUO de la Ley 27444 (D.S. 006-2026-JUS), art. 218, numeral 218.3 — *incorpora*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 23 — *complementa*

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, art. 40 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINJUSDH** (reglamentadora): Co-refrenda el reglamento (DCF Primera) y actualiza el TUO en 60 días hábiles (DCF Segunda).

• **PCM-SGTD** (rectora): Aprueba lineamientos de explicación en lenguaje claro y de conservación de registros; administra el registro de algoritmos donde se publica la resolución del art. 6-A.2.

• **Entidades de la Administración Pública (SUNAT, SAT, ATU, municipalidades, programas sociales del MIDIS, entre otras)** (regulada): Emiten la resolución del art. 6-A.2, motivan, conservan registros (6-A.6), atienden la revisión humana en 15 días hábiles (art. 6) e incluyen cláusulas en contratos nuevos (art. 7).

• **ANPD** (supervisora): Tutela del derecho al tratamiento objetivo, articulada con la revisión humana (art. 8.1).

• **CGR** (supervisora): Accede bajo reserva a documentación técnica y registros de funcionamiento (art. 7).

• **PJ** (supervisora): Control jurisdiccional de los actos automatizados y acceso íntegro a factores reservados (art. 66.15).

Sujetos obligados: Entidades de la Administración Pública que emiten actos administrativos con intervención de sistemas automatizados; proveedores de esos sistemas en contratos nuevos.

Beneficiarios: Administrados sujetos a decisiones automatizadas (contribuyentes, usuarios de programas sociales, postulantes, conductores). No se dispone de cifra oficial del volumen de actos automatizados.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución;

STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: El costo depende del volumen de actos automatizados y de la tasa de solicitudes de revisión, que no se publican. Componentes: almacenamiento de registros (logs) por el plazo de prescripción y horas de servidor para revisiones en 15 días hábiles. El art. 6-A.5 evita el escenario de alto costo (firma humana individual en actos masivos reglados).

Beneficio para el Estado: Reducción de recursos de apelación, procesos contencioso-administrativos y quejas por errores masivos; seguridad jurídica sobre qué actos pueden automatizarse. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Garantía de debido procedimiento frente a decisiones algorítmicas: información, explicación y revisión en plazo cierto. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Proveedores de sistemas al Estado deben entregar información explicativa y dar acceso reservado a documentación técnica en contratos nuevos; costo de cumplimiento menor.

Riesgos: Solicitudes masivas de revisión en procesos de gran escala; explicaciones genéricas que no cumplan su finalidad; interpretación extensiva del art. 6-A.5 para automatizar decisiones inferenciales.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Propuesta que desarrolla el debido procedimiento administrativo y el deber de motivación (art. 139.3 aplicable al procedimiento administrativo); es constitucionalmente valiosa. Requiere salvar la oponibilidad de cláusulas a contratos en curso (art. 62) y corregir la técnica de modificación del TUO.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Propuesta jurídicamente valiosa que ubica correctamente la regulación en la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero requiere ajustar la fórmula de incorporación, la articulación de la revisión humana con el régimen de recursos y la cláusula de inoponibilidad de secretos frente a la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Aporte valioso y no duplicado (el D.S. 115-2025-PCM arts. 25.3 y 28.11 no crea un derecho subjetivo exigible ni efectos de nulidad). Sin embargo, cita un TUO derogado y un numeral 66.23 que no existe: el art. 66 del TUO tiene numerales 1 a 15.

• **Seguridad** — Con observaciones: Garantía bien diseñada desde el debido proceso. Desde seguridad, el derecho a la explicación y la inoponibilidad de confidencialidad deben modularse para sistemas de detección de fraude y selección para fiscalización, y el acceso de órganos de control a información técnica debe hacerse bajo condiciones de seguridad.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Llena un vacío real del TUO de la Ley 27444, pero el art. 4.1 tal como está redactado prohibiría las fotopapeletas y multas automáticas por omisión (actos sancionadores reglados), y el art. 6.2 deja sin efecto cláusulas de contratos vigentes en contra del art. 62 de la Constitución y de la protección de secretos empresariales de la Decisión 486. Debe distinguir sistemas deterministas de sistemas inferenciales y articular con el art. 40.2 del DS 126-2025-PCM y el art. 87 del DS 016-2024-JUS.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el TUO de la Ley 27444 aprobado por D.S. 006-2026-JUS: incorpora el art. 6-A, modifica los numerales 14 y 15 e incorpora el numeral 16 del art. 66, incorpora el numeral 5 del art. 10 y el numeral 218.3 del art. 218 (numeración por verificar contra el TUO vigente al dictaminar). Complementa la Ley 29733 (art. 23) y sus reglamentos (D.S. 016-2024-JUS), el Reglamento de la Ley 31814 (arts. 25.3 y 28.11) y dispone adecuar el art. 40 del D.S. 126-2025-PCM. No deroga normas. Respeta los contratos vigentes (art. 62 de la Constitución).

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, todas las entidades que usan sistemas de riesgo alto publican en su portal el canal de revisión humana y reportan anualmente el número de revisiones solicitadas, resueltas y decisiones modificadas.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 006-2026-JUS, TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (art. 23, derecho al tratamiento objetivo) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

Antecedentes

Proyecto del periodo 2021-2026 identificado en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: PL 14601/2025-CR, que promueve la incorporación progresiva, ética y fiscalmente responsable de la IA y la automatización robótica de procesos en la gestión pública. No se identificó proyecto que modifique la Ley 27444 para regular decisiones automatizadas. Estado procesal por confirmar en SPLEY.

Referencias internacionales

• España: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 41 (actuación administrativa automatizada) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 22 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, arts. 14 y 86 (supervisión humana y derecho a explicación) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• Brasil: Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 20: derecho a solicitar revisión de decisiones automatizadas (la exigencia de revisión por persona natural fue vetada en la Lei 13.853/2019) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Fuentes

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM), El Peruano — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (texto original, Archivo del Congreso) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• UNESCO, Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial — https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-02.html

Ley que establece el régimen del entorno controlado de pruebas regulatorias para sistemas de inteligencia artificial y la coordinación entre autoridades sectoriales

Regula con rango de ley el entorno controlado de pruebas regulatorias para sistemas de IA previsto en el marco de la Ley 31814: habilita a las autoridades a exceptuar temporalmente requisitos reglamentarios de su competencia, fija límites indisponibles, salvaguardas proporcionales al riesgo, reglas de prelación frente a sandboxes sectoriales y publicidad del aprendizaje regulatorio.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Innovación, Mipymes

I. Exposición de motivos

El Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM, art. 17) prevé un entorno de experimentación y prueba a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), y la Estrategia Nacional de IA incluye el sandbox regulatorio en su eje de innovación. Sin embargo, al ser una norma reglamentaria, ese entorno no puede exceptuar exigencias de decretos supremos de otros sectores ni vincular a reguladores con autonomía (salud, telecomunicaciones, protección de datos, consumo), precisamente donde el Reglamento ubica los usos de riesgo alto (art. 24.1). Tampoco fija salvaguardas mínimas para las personas que participan, plazos máximos, criterios de salida, reglas sobre la potestad sancionadora durante la prueba ni la obligación de publicar aprendizajes. Además, coexiste con regímenes sectoriales —como el de pruebas de modelos novedosos de la SBS— sin regla de prelación, de modo que un mismo proyecto fintech con IA podría quedar sometido a dos sandboxes con criterios distintos. El resultado previsible es un entorno con baja demanda o de alcance declarativo. El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) proyecta que 30% de las empresas medianas y grandes usen IA en procesos centrales al 2030, meta que requiere canales seguros para probar soluciones sin incertidumbre jurídica. España (Real Decreto 817/2023) y el Reglamento europeo de IA (arts. 57 a 59) regulan estos espacios con rango normativo suficiente.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DEL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS REGULATORIAS PARA SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES SECTORIALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico del entorno controlado de pruebas regulatorias para sistemas de inteligencia artificial, en adelante el Entorno de Pruebas, previsto en el marco de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, a fin de promover la innovación responsable y generar evidencia para la mejora regulatoria.

Artículo 2. Autoridad conductora, autoridades participantes y prelación

2.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, conduce el Entorno de Pruebas.
2.2. Cuando el proyecto involucre materias sujetas a supervisión sectorial, participan la autoridad sectorial competente y, si hay tratamiento de datos personales, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual participa cuando el sistema se dirija a consumidores; en los sistemas de uso en salud participan la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y la Superintendencia Nacional de Salud; y el Centro Nacional de Seguridad Digital, cuando el proyecto use datos o sistemas de entidades públicas.
2.3. Los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos reguladores pueden participar mediante

convenio o mantener sus propios regímenes de pruebas, en cuyo caso coordinan con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital el intercambio de información sobre proyectos de inteligencia artificial.
2.4. Cuando el proyecto se encuentre en el ámbito de un régimen de pruebas aprobado por un organismo con autonomía constitucional o por un organismo regulador, se tramita en dicho régimen, que prevalece; el Entorno de Pruebas se aplica supletoriamente y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital emite opinión técnica sobre los aspectos de inteligencia artificial y actúa como ventanilla de derivación. Las autoridades pueden celebrar convenios para el reconocimiento mutuo de evaluaciones.

Artículo 3. Admisión

3.1. Pueden postular personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con representación en el país, y universidades, que acrediten: a) carácter innovador del sistema; b) beneficio potencial para usuarios o para el interés público; c) necesidad real de prueba en condiciones controladas; d) plan de gestión de riesgos y de salida; e) garantías proporcionales al nivel de riesgo del sistema y de la prueba, que pueden ser dispensadas cuando la prueba no involucre a personas, se realice con datos sintéticos o anonimizados o el riesgo sea calificado como bajo; y f) plan de seguridad de la información proporcional al riesgo, que incluya control de accesos con autenticación multifactor, cifrado de datos en tránsito y en reposo, registro de eventos y procedimiento de respuesta a incidentes.
3.2. La admisión se realiza mediante convocatoria pública y criterios objetivos de evaluación previamente publicados. La resolución de admisión es motivada y se publica. La excepción otorgada a un participante se extiende, en las mismas condiciones, a cualquier otro admitido que se encuentre en igual situación.
3.3. El acceso a datos o sistemas de entidades públicas durante la prueba se realiza en entornos segregados, con datos anonimizados o sintéticos, salvo autorización expresa de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Artículo 4. Excepciones temporales y límites

4.1. La presente ley habilita a las autoridades participantes a exceptuar temporal y motivadamente, o a modular, disposiciones reglamentarias o administrativas de su sector, incluidas las aprobadas por decreto supremo, únicamente para los participantes admitidos y durante el plazo de la prueba.
4.2. No son objeto de excepción: a) los derechos fundamentales; b) los usos de sistemas de inteligencia artificial que el ordenamiento prohíbe o califica como indebidos, incluidos los previstos en el reglamento de la Ley 31814; c) las obligaciones de seguridad de los datos personales y de seguridad digital previstas en el Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento, incluida la notificación de incidentes; d) los requisitos de ciberseguridad aplicables a la infraestructura crítica; e) las obligaciones tributarias, sustanciales o formales, y los derechos de tramitación; f) los derechos de los consumidores reconocidos en la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; g) los requisitos establecidos en normas con rango de ley; h) la responsabilidad civil por daños; ni i) las normas penales.
4.3. No constituye infracción administrativa la conducta del participante que se ajuste al plan de pruebas y a las excepciones otorgadas.
4.4. Las excepciones se aprueban mediante resolución de la autoridad competente en la materia exceptuada, previa opinión técnica de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y se publican en el portal institucional.

Artículo 5. Salvaguardas para las personas

5.1. Cuando la prueba involucre a personas naturales en condiciones reales, el participante del Entorno de Pruebas les informa previamente del carácter experimental del sistema y obtiene su consentimiento expreso y revocable, salvo que el reglamento establezca, por razones de interés público y con evaluación de impacto aprobada, otra forma de información.
5.2. El participante mantiene las garantías del literal e) del numeral 3.1 y un canal de atención de reclamos.
5.3. Las autoridades pueden suspender la prueba de inmediato ante un riesgo no previsto para la vida, la salud, la seguridad o los derechos de las personas.
5.4. El tratamiento de datos personales en la prueba se sujeta a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales; la admisión no sustituye la base legal del tratamiento. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales puede autorizar, en el marco de la prueba y bajo medidas de seudonimización y entornos seguros, el tratamiento ulterior de datos lícitamente recolectados por entidades públicas para fines de interés

público.

Artículo 6. Plazo y salida

6.1. La prueba tiene una duración máxima de doce meses, prorrogable por única vez hasta por seis meses.
6.2. Al finalizar, las autoridades emiten un informe de salida que determina si el sistema puede operar bajo el marco vigente, requiere autorización específica o no es viable. La participación no constituye autorización tácita para operar fuera del Entorno de Pruebas.

Artículo 7. Transparencia y aprendizaje regulatorio

7.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica la relación de proyectos admitidos, las excepciones otorgadas, los incidentes reportados y los informes de salida, protegiendo los secretos comerciales debidamente acreditados. Los incidentes de seguridad se publican en forma agregada y una vez mitigados.
7.2. Cada año, las autoridades participantes identifican las barreras normativas detectadas y proponen su modificación al órgano competente, en el marco del análisis de calidad regulatoria.

Artículo 8. Acceso preferente de MIPYME y universidades

La convocatoria reserva al menos la mitad de los cupos disponibles para micro y pequeñas empresas, emprendimientos innovadores y universidades, y establece procedimientos simplificados y sin costo para ellos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, adecúa el reglamento de la Ley 31814 a lo dispuesto en la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros y de las autoridades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Evaluación. A los tres años de vigencia, la Presidencia del Consejo de Ministros remite al Congreso de la República un informe de evaluación del Entorno de Pruebas.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: se reutiliza la estructura de la SGTD y de los reguladores existentes, y la carga principal es la evaluación de postulaciones y el seguimiento de pruebas. Los participantes asumen sus propios costos, con garantías proporcionales al riesgo que no excluyen a mipymes ni universidades públicas. El beneficio es doble: reduce la incertidumbre jurídica que frena inversiones en IA aplicada en sectores regulados y produce evidencia empírica para ajustar normas a riesgos reales. La regla de prelación (art. 2.4) evita duplicidad con el régimen de pruebas de la SBS y otros sectoriales. El riesgo de captura regulatoria se mitiga con convocatoria pública, criterios objetivos, extensión de excepciones a quienes estén en igual situación y la prohibición de exceptuar derechos fundamentales, tributos, normas de rango legal y seguridad digital. Conforme al art. 79 de la Constitución, no impone gasto adicional. Vinculación con las Políticas de Estado 20 (Desarrollo de la ciencia y la tecnología) y 35 (Sociedad de la información y sociedad del conocimiento) del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, art. 17 — *complementa*

• Ley 31814, integral — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, tratamiento ulterior en pruebas — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD** (rectora): Conduce el Entorno, convoca y admite (arts. 2.1 y 3), emite opinión técnica previa a excepciones (art. 4.4), deriva a regímenes sectoriales (art. 2.4) y publica resultados (art. 7).

• **Autoridades sectoriales y organismos reguladores (OSIPTEL, SUSALUD, DIGEMID, entre otros)** (supervisora): Aprueban por resolución las excepciones de su competencia (art. 4.4), pueden suspender pruebas (art. 5.3) y emiten el informe de salida (art. 6.2).

• **ANPD** (supervisora): Participa cuando hay datos personales y puede autorizar tratamiento ulterior seudonimizado (arts. 2.2, 3.3 y 5.4).

• **INDECOPI** (supervisora): Participa en pruebas dirigidas a consumidores (art. 2.2).

• **SBS / BCRP** (consultiva): Participación voluntaria por convenio; sus regímenes de pruebas prevalecen (arts. 2.3 y 2.4).

• **CNSD** (supervisora): Participa cuando el proyecto use datos o sistemas públicos (art. 2.2).

Sujetos obligados: Participantes admitidos (empresas, universidades, entidades públicas) durante la prueba; autoridades sectoriales que otorguen excepciones.

Beneficiarios: Mipymes, emprendimientos y universidades que desarrollan IA (al menos la mitad de cupos reservada, art. 8); usuarios de servicios regulados que acceden a innovaciones probadas.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 0.3–0.6 millones/año (estimación referencial)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM y de las autoridades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Equipo de 2 a 3 profesionales de la SGTD dedicados a convocatoria, evaluación y seguimiento de 8 a 15 proyectos por año, a una remuneración referencial de S/ 10 000–14 000 mensuales (supuesto propio basado en perfiles CAS especializados); las autoridades sectoriales usan personal existente. Sin base oficial: confianza baja.

Beneficio para el Estado: Evidencia para mejora regulatoria y reducción de normas obsoletas (art. 7.2). Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Menor incertidumbre jurídica para invertir en IA en sectores regulados; protección de participantes mediante consentimiento, garantías y suspensión. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Puede movilizar inversión en I+D aplicada en sectores regulados; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Plan de riesgos, plan de seguridad y garantías proporcionales al riesgo; dispensables en pruebas sin personas o de bajo riesgo.

Riesgos: Baja demanda si los reguladores no participan; captura regulatoria; daños a participantes en pruebas reales; uso del entorno como vía de acceso a sistemas públicos si no se segregan.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: El régimen de espacio de pruebas es constitucionalmente viable si la ley fija criterios objetivos de selección y límites claros a la flexibilización. Debe evitarse que la participación 'obligatoria' alcance a organismos autónomos y excluirse expresamente la materia tributaria.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Elevar a ley el entorno de pruebas es técnicamente correcto, pero la propuesta contradice su propio régimen de participación de reguladores autónomos, se remite al reglamento para los usos prohibidos, no regula el régimen sancionador durante la prueba y usa una denominación distinta de la del Reglamento de la Ley 31814.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Eleva a ley el sandbox del art. 17 del D.S. 115-2025-PCM (verificado) y resuelve su límite real: no vincula a reguladores autónomos. Debe evitar colisión con los sandboxes sectoriales ya vigentes (SBS) y con los mecanismos de ECO-01/ECO-06, y conviene insertarse en la Ley 31814.

• **Seguridad** — Con observaciones: El sandbox protege la seguridad de los datos personales, pero no declara indisponibles las obligaciones de seguridad digital ni de notificación de incidentes, no exige un plan de seguridad para admitir proyectos y no controla

el acceso a datos o infraestructura del Estado durante la prueba.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Elevar a ley el sandbox del art. 17 del DS 115-2025-PCM es correcto, porque solo una habilitación legal permite eximir reglamentos sectoriales. Debe articularse con los sandboxes ya existentes de la SBS y otros reguladores autónomos, hacer proporcionales las garantías (hoy son una barrera para mipymes y universidades) y precisar la base legal para el tratamiento de datos personales durante la prueba.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 31814 y dispone la adecuación del art. 17 del Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM). Habilita con rango de ley excepciones temporales a disposiciones reglamentarias sectoriales. Respeta, por prelación, los regímenes de pruebas de organismos autónomos y reguladores (p. ej., el de modelos novedosos de la SBS, Res. SBS 2429-2021, vigencia por verificar). Se opta por ley especial en lugar de incorporar artículos a la Ley 31814 por la extensión del régimen. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, al menos 40 proyectos concluidos en el Espacio de Pruebas, con informes de salida publicados y al menos cinco modificaciones normativas originadas en sus aprendizajes.

Normas relacionadas

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31814-TXM.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (art. 17) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Resolución Ministerial 152-2026-PCM, ENIA 2026-2030 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2511535-1

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

No se identificaron en SPLEY proyectos del periodo 2021-2026 con títulos sobre espacios controlados de prueba para IA (búsqueda de la revisión de concordancia normativa; por confirmar al dictaminar). Antecedente reglamentario: art. 17 del D.S. 115-2025-PCM.

Referencias internacionales

• España: Real Decreto 817/2023, entorno controlado de pruebas para sistemas de IA — https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22767

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, arts. 57 a 59 (espacios controlados de pruebas para la IA) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• Brasil: Proyecto de Ley 2338/2023 del Senado Federal (marco de IA, incluye sandbox) — https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233

Fuentes

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• El Peruano: Perú fija reglas para la IA en el sector público hasta 2030 — https://elperuano.pe/noticia/294752-peru-fija-reglas-para-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-publico-hasta-2030

• AESIA, Agencia Española de Supervisión de la IA — https://aesia.digital.gob.es

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-03.html

Ley que establece la apertura de datos públicos por defecto, el estándar nacional de datos aptos para inteligencia artificial y la obligación de interfaces de programación públicas

Dispone que los conjuntos de datos públicos no reservados se publiquen por defecto en formato abierto y mediante interfaces de programación (API) seguras, conforme a un estándar nacional apto para IA, con evaluación previa del riesgo de reidentificación, exclusión de datos sensibles de infraestructura crítica y tipificación de la reidentificación como infracción.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

El Decreto Legislativo 1412 y el Decreto de Urgencia 006-2020 establecen la gobernanza de datos y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos; el Decreto de Urgencia 007-2020 creó el Centro Nacional de Datos (art. 13); el Reglamento de la Ley 31814 obliga a poner a disposición datos de alto valor a través de dicho Centro (art. 28.7); y la Ley 27806 regula la transparencia activa. No obstante, la publicación sigue dependiendo de cada entidad, con formatos heterogéneos, sin metadatos uniformes ni API estables, y sin una regla legal de apertura por defecto. El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) reporta, citando el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, una madurez del Estado en gobierno de datos de 1,57 sobre 5 en una muestra de ocho entidades (dato de fuente secundaria, no verificado en el instrumento oficial), y fija como metas al 2030 contar con 50 entidades clave con datos aptos para IA vía API y con un estándar nacional aprobado. La apertura, sin embargo, entraña riesgos que el marco actual no gestiona: los microdatos de salud, educación o movilidad pueden reidentificarse por combinación de variables (efecto mosaico), los datos geoespaciales pueden exponer infraestructura crítica y las API sin controles pueden convertirse en vector de ataque. Sin datos públicos de calidad y seguros, la investigación, las startups y el propio Estado no pueden entrenar ni evaluar modelos con información peruana. La Directiva (UE) 2019/1024 y la Lei 14.129/2021 de Brasil ya obligan a publicar datos por defecto vía API.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA APERTURA DE DATOS PÚBLICOS POR DEFECTO, EL ESTÁNDAR NACIONAL DE DATOS APTOS PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA OBLIGACIÓN DE INTERFACES DE PROGRAMACIÓN PÚBLICAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer la apertura por defecto de los datos públicos, con salvaguardas de privacidad y seguridad, crear el Estándar Nacional de Datos Aptos para Inteligencia Artificial y disponer la publicación de conjuntos de datos de alto valor mediante interfaces de programación de aplicaciones de acceso público.

Artículo 2. Principio de apertura por defecto y salvaguardas

2.1. Los datos producidos, recolectados o custodiados por las entidades públicas son abiertos por defecto, salvo que: a) se encuentren comprendidos en las excepciones del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS; b) contengan datos personales que no hayan sido sometidos a un procedimiento de anonimización conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento; c) estén protegidos por el secreto estadístico o por derechos de propiedad intelectual de terceros; o d) se trate de datos lingüísticos, culturales o de conocimientos de pueblos indígenas u originarios, que se rigen por su normativa especial.

2.2. La reserva total o parcial de un conjunto de datos se motiva por escrito y se registra en la Plataforma

Nacional de Datos Abiertos, indicando la causal legal y su plazo.
2.3. Antes de publicar un conjunto que derive de datos personales, la entidad realiza y documenta una evaluación del riesgo de reidentificación, considerando el cruce con otros conjuntos disponibles, conforme a los lineamientos que aprueba la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Cuando el riesgo no pueda reducirse a un nivel aceptable, los datos se ponen a disposición mediante acceso controlado y no como datos abiertos.
2.4. Los datos de salud, de menores de edad y de localización de personas solo se publican agregados o con técnicas de privacidad que garanticen un riesgo residual aceptable, o se ponen a disposición en entornos seguros de acceso.

Artículo 3. Estándar Nacional de Datos Aptos para Inteligencia Artificial

3.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, aprueba el Estándar Nacional de Datos Aptos para Inteligencia Artificial, que comprende como mínimo: formatos abiertos legibles por máquina; diccionario de datos y metadatos; licencia abierta; identificadores persistentes; trazabilidad de origen; frecuencia de actualización; métricas de calidad y completitud; y documentación de sesgos conocidos y limitaciones.
3.2. El Estándar se actualiza al menos cada dos años, previa consulta pública.
3.3. Los organismos constitucionalmente autónomos aplican el Estándar como referencia técnica y aprueban su propia relación de conjuntos de datos de alto valor, que remiten a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para su publicación en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
3.4. Las leyes especiales sobre datos abiertos sectoriales se aplican conforme al Estándar.

Artículo 4. Conjuntos de datos de alto valor e infraestructura crítica

4.1. Son conjuntos de datos de alto valor, entre otros, los de carácter geoespacial, estadístico, meteorológico y ambiental, de movilidad, de compras públicas, presupuestales, registrales de personas jurídicas, y los educativos y de salud agregados o anonimizados conforme al artículo 2.
4.2. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de administradora del Centro Nacional de Datos creado por el artículo 13 del Decreto de Urgencia 007-2020, aprueba y actualiza la lista de conjuntos de datos de alto valor y de las entidades responsables, la que constituye la referencia para la puesta a disposición de datos de alto valor prevista en el reglamento de la Ley 31814.
4.3. Se excluyen de la publicación por defecto los datos que permitan identificar la ubicación precisa, los puntos vulnerables, la configuración o la capacidad de los activos críticos nacionales identificados conforme al régimen vigente de activos críticos nacionales, y de las instalaciones de la defensa nacional. La Presidencia del Consejo de Ministros, con opinión del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Seguridad Digital, aprueba los criterios de exclusión. Dichos datos pueden publicarse con una generalización que impida su localización precisa.

Artículo 5. Interfaces de programación públicas

5.1. Los conjuntos de datos de alto valor se publican mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) documentadas con especificación abierta, gratuitas, con emisión automática e inmediata de credenciales cuando se requieran para gestionar la carga, sin condicionar el acceso a la identificación de la finalidad, y con disponibilidad mínima y límites de uso razonables que fija el reglamento atendiendo a la capacidad técnica de la entidad.
5.2. Las API públicas: a) se sirven desde réplicas o repositorios separados de los sistemas transaccionales de la entidad; b) aplican limitación de tasa y medidas contra el abuso; c) son de solo lectura; d) usan conexiones cifradas y publican sumas de verificación o firmas que permitan comprobar la integridad de los datos; y e) cumplen los lineamientos de seguridad que aprueba la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital con el Centro Nacional de Seguridad Digital. La Secretaría puede poner a disposición de las entidades una pasarela de API compartida.
5.3. A partir de la vigencia de la presente ley, las entidades no pueden suscribir, prorrogar ni renovar contratos de exclusividad que restrinjan la reutilización de datos públicos.
5.4. Lo dispuesto en el numeral 5.1 no afecta las tasas por servicios de publicidad registral ni los derechos de tramitación aprobados conforme a ley; la gratuidad comprende los datos estructurados de acceso público que no constituyen certificación registral.

Artículo 6. Oficial de Gobierno de Datos

Las funciones de inventario, publicación, calidad y actualización de los datos abiertos de cada entidad se asignan al Oficial de Gobierno de Datos previsto en la normativa de gobierno digital. La presente ley no crea cargos ni plazas.

Artículo 7. Reutilización y atribución

La reutilización de datos abiertos, incluso con fines comerciales o para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, es libre bajo la licencia abierta que aprueba la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, sujeta a la atribución de la fuente y a la prohibición de reidentificar personas a partir de datos anonimizados. Se exceptúan los datos sujetos a derechos de propiedad intelectual de terceros debidamente identificados en el catálogo, los corpus lingüísticos de pueblos indígenas u originarios y los datos sujetos a condiciones especiales establecidas por ley.

Artículo 8. Infracciones y responsabilidad

8.1. Constituye infracción muy grave, sancionable por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales con multa conforme al artículo 39 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y al procedimiento sancionador de dicha ley, la reidentificación intencional de personas a partir de datos anonimizados publicados por las entidades públicas, así como la difusión de los datos reidentificados. No constituye infracción la reidentificación realizada como investigación de seguridad de buena fe que se comunica a la entidad y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sin divulgar los datos reidentificados.
8.2. Constituye falta disciplinaria, en los términos del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, o del régimen disciplinario propio de la entidad, que el servidor responsable: a) reserve un conjunto de datos sin la motivación y el registro del numeral 2.2; b) publique datos derivados de datos personales sin la evaluación del numeral 2.3; o c) incumpla, vencido el plazo de gradualidad, la obligación del numeral 5.1.
8.3. Es nula la cláusula de exclusividad pactada en contravención del numeral 5.3.

Artículo 9. Seguimiento

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica anualmente un índice de cumplimiento por entidad, que forma parte del informe previsto en el artículo 5 de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación. Dentro del mismo plazo, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba el Estándar Nacional y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales aprueba los lineamientos de evaluación del riesgo de reidentificación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad. La obligación de publicar API se aplica, contada desde la entrada en vigencia del reglamento: dentro del primer año, a los ministerios y organismos públicos del Poder Ejecutivo; dentro del segundo año, a los gobiernos regionales y a los organismos constitucionalmente autónomos; dentro del tercer año, a las municipalidades provinciales; y dentro del cuarto año, a las municipalidades distritales con población mayor a cincuenta mil habitantes.

III. Análisis costo-beneficio

Genera costos de adecuación (catalogación, limpieza, documentación, evaluación de reidentificación y exposición de API seguras), absorbibles progresivamente con la gradualidad de cuatro años y reducibles si la SGTD provee una pasarela de API compartida sobre la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y el Centro Nacional de Datos. No crea cargos: las funciones recaen en el Oficial de Gobierno de Datos existente. El costo de no hacerlo es mayor: duplicación de pedidos de acceso a la información, consultorías que reconstruyen datos existentes e imposibilidad de entrenar modelos con información nacional. La evaluación de reidentificación y la exclusión de infraestructura crítica evitan costos de brechas, sanciones e incidentes. La ley no afecta las tasas registrales (art. 5.4). Conforme al art. 79 de la Constitución y la STC 00018-2023-PI/TC, la implementación se programa dentro de los recursos de los pliegos y la comisión dictaminadora debe solicitar opinión al MEF sobre sostenibilidad fiscal. Vinculación con las Políticas de Estado 24, 29 (Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa) y 35 del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, régimen de gobierno de datos — *complementa*

• Decreto de Urgencia 007-2020, art. 13 — *complementa*

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, art. 28.7 — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 39 (multa aplicable a nueva infracción muy grave) — *complementa*

• TUO de la Ley 27806 (D.S. 021-2019-JUS), arts. 15 a 17 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD** (rectora): Aprueba el Estándar (art. 3), la lista de alto valor como administradora del Centro Nacional de Datos (art. 4.2), la licencia abierta (art. 7), lineamientos de seguridad de API y pasarela compartida (art. 5.2) y publica el índice anual (art. 9).

• **ANPD** (sancionadora): Aprueba lineamientos de riesgo de reidentificación (art. 2.3, DCF Primera) y sanciona la reidentificación (art. 8.1).

• **CNSD** (consultiva): Opina sobre criterios de exclusión de activos críticos (art. 4.3) y lineamientos de seguridad de API (art. 5.2).

• **MINDEF** (consultiva): Opina sobre exclusión de datos de instalaciones de la defensa nacional (art. 4.3).

• **INEI** (regulada): Publica microdatos con secreto estadístico y evaluación de reidentificación (arts. 2.1.c y 2.3).

• **SUNARP** (regulada): Publica datos estructurados de personas jurídicas vía API sin afectar sus tasas registrales (arts. 4.1 y 5.4).

• **Entidades públicas (vía su Oficial de Gobierno de Datos)** (ejecutora): Inventarían, publican, motivan reservas y exponen API conforme a la gradualidad (arts. 2, 5, 6 y DCT Única).

Sujetos obligados: Entidades públicas productoras o custodias de datos, de forma gradual (Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, OCA, municipalidades provinciales y distritales de más de 50 000 habitantes); reutilizadores (prohibición de reidentificar).

Beneficiarios: Investigadores, universidades, startups, periodistas y las propias entidades públicas como reutilizadoras de datos; ciudadanía por mayor transparencia. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1.0–2.6 millones/año durante 2027-2030 (estimación referencial)

Horizonte: 2027-2030

Financiamiento: Presupuesto institucional de cada pliego, de forma gradual, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Pasarela de API compartida en la SGTD: S/ 1–3 millones de inversión única (supuesto propio por analogía con proyectos de plataformas digitales del Estado; sin costo unitario oficial). Adecuación de 50 entidades clave (meta del Plan IA Perú 2050) a S/ 50 000–150 000 por entidad para catalogación, evaluación de reidentificación y API (supuesto del revisor de seguridad: 'decenas de miles de soles anuales' por entidad si se usa la plataforma central). Total S/ 3.5–10.5 millones en cuatro años. Confianza baja.

Beneficio para el Estado: Reducción de pedidos de acceso a la información y de consultorías que reconstruyen datos existentes; el Estado es el principal reutilizador de sus datos. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Insumos para investigación, innovación y modelos de IA con datos peruanos; mayor transparencia. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Puede movilizar desarrollo de productos basados en datos abiertos; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Reutilizadores deben respetar atribución, licencias y la prohibición de reidentificar; costo marginal.

Riesgos: Reidentificación por efecto mosaico si la evaluación es deficiente; exposición de infraestructura crítica; API como vector de ataque si no se separan de sistemas transaccionales; incumplimiento en municipalidades por baja capacidad.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla el derecho de acceso a la información pública (art. 2.5) y es compatible con la Constitución. Debe salvar los derechos de propiedad intelectual de terceros sobre datos que custodia el Estado, evitar la afectación de contratos vigentes y respetar la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Propuesta útil, pero dispersa el régimen de datos abiertos fuera del Decreto Legislativo 1412, no prevé consecuencias por incumplimiento, no armoniza la gratuidad de las API con las tasas registrales y deja conceptos indeterminados («volumen ordinario»).

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existen (D.L. 1412, D.U. 006-2020, TUO Ley 27806, Ley 29733). Hay duplicidad parcial con el 'Oficial de Gobierno de Datos' del D.S. 029-2021-PCM y con el art. 28.7 del D.S. 115-2025-PCM (datos de alto valor vía Centro Nacional de Datos); y conflicto directo con IA-06 sobre reutilización comercial de corpus.

• **Seguridad** — Observaciones graves: La apertura por defecto con API gratuitas y sin registro es un buen objetivo, pero la ley no fija un estándar verificable de anonimización ni una evaluación de riesgo de reidentificación antes de publicar, no excluye datos geoespaciales sobre infraestructura crítica y no exige controles mínimos de seguridad de las API. El riesgo de reidentificación de datos de salud y movilidad y de exposición de activos críticos es grave.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Bien orientada y alineada con la Directiva (UE) 2019/1024. Debe articularse con el Centro Nacional de Datos (DU 007-2020, art. 13) y el art. 28.7 del DS 115-2025-PCM (datos de alto valor ya obligatorios), exigir evaluación de riesgo de reidentificación con lineamientos de la ANPD antes de publicar microdatos, salvar derechos de terceros sobre datos licenciados y permitir control de abuso en las API.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el D.L. 1412 (gobierno de datos), el D.U. 006-2020, el D.U. 007-2020 (art. 13, Centro Nacional de Datos), el Reglamento de la Ley 31814 (art. 28.7), el TUO de la Ley 27806 y la Ley 29733 (tipifica en la propia ley una infracción muy grave sancionable conforme a su art. 39). Prevalece la normativa especial sobre datos de pueblos indígenas u originarios. Se opta por ley especial en lugar de incorporar artículos al D.L. 1412 para no alterar su numeración sin contar con su texto consolidado; puede reubicarse en el D.L. 1412 al dictaminar. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2030, 50 entidades clave publican sus conjuntos de datos de alto valor vía API conforme al Estándar Nacional (meta del Plan IA Perú 2050); al 2031, todo el Poder Ejecutivo.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Decreto de Urgencia 006-2020, crea el Sistema Nacional de Transformación Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/395320-006-2020

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital (art. 13, Centro Nacional de Datos) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 (art. 41, disociación y anonimización) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

Antecedentes

Proyecto del periodo 2021-2026 identificado en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: PL 05602/2022-CR, Ley de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública para fomentar un gobierno de datos abiertos (con dictamen, según dicha revisión). Estado procesal por confirmar al dictaminar.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

• Brasil: Lei 14.129/2021 (Lei do Governo Digital) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/868 de Gobernanza de Datos — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj

Fuentes

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe

• Plan Perú 2050 (CNPP/CIP), dashboard de comisiones temáticas — https://planperu2050.pe

• Global Data Barometer — https://globaldatabarometer.org

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-04.html

IA-05 · Inteligencia artificial y datos

Ley que establece la Red Nacional de Cómputo Avanzado para la Investigación en Inteligencia Artificial

Establece una red de articulación, sin personería jurídica, de los nodos de cómputo de alto rendimiento de universidades e institutos que se adhieran voluntariamente por convenio con el CONCYTEC, con acceso abierto por mérito, requisitos mínimos de seguridad y metas de despliegue indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Educación, Cultura y Deporte) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** largo

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Ciencia y Tecnología, Capital Del Conocimiento

I. Exposición de motivos

El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) califica el cómputo público para investigación con acceso universitario como «casi nulo» y fija como meta contar con un primer clúster nacional al 2030 y acceso en 25 regiones al 2040. El entrenamiento, ajuste y evaluación de modelos de IA requiere cómputo acelerado cuyo costo excede la capacidad individual de la mayoría de universidades, en particular las regionales, lo que concentra la investigación en pocas instituciones o la desplaza a proveedores extranjeros. Según el mismo Plan, citando a la UNESCO, el Perú invierte alrededor de 0,2% del PBI en I+D, frente a cerca de 2% en los países de ingreso alto. La Ley 31250, del SINACTI (modificada por el Decreto Legislativo 1727), asigna al CONCYTEC la rectoría de la ciencia, tecnología e innovación, pero no existe un mandato legal para articular infraestructura compartida de cómputo como bien público científico. El Reglamento de la Ley 31814 encarga al Centro Nacional de Innovación Digital e IA de la SGTD servicios para diseñar y entrenar sistemas de IA de la Administración Pública (art. 11.2.a) y prevé recursos de nube pública (art. 19), pero no atiende la investigación científica. Además, las compras aisladas de equipos que se deprecian en cuatro a cinco años, sin presupuesto de operación ni plan de renovación, generan inversiones hundidas. La Unión Europea (EuroHPC), España (Red Española de Supercomputación) y Estados Unidos (piloto NAIRR) muestran que las redes compartidas con acceso por mérito multiplican la productividad científica.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA RED NACIONAL DE CÓMPUTO AVANZADO PARA LA INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer la Red Nacional de Cómputo Avanzado para la Investigación en Inteligencia Artificial, en adelante la Red, como mecanismo de articulación de infraestructura científica compartida al servicio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Red no tiene personería jurídica ni constituye unidad ejecutora ni pliego presupuestal.

Artículo 2. Prioridades

El despliegue de la Red prioriza la descentralización territorial, el uso compartido de la capacidad existente antes que nuevas adquisiciones y el uso de energía de fuentes renovables.

Artículo 3. Conformación y deslinde

3.1. La Red está conformada por los nodos de cómputo de las universidades públicas, institutos públicos de investigación y entidades del Estado que se adhieran voluntariamente mediante convenio con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), así como por universidades privadas y empresas que aporten capacidad en condiciones de acceso abierto. Cada nodo conserva la titularidad de sus bienes.

3.2. El CONCYTEC, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, articula la Red y aprueba sus normas técnicas de interoperabilidad y acceso, que son obligatorias para los integrantes en

virtud del convenio de adhesión, respetando la autonomía universitaria.
3.3. La Red atiende prioritariamente necesidades de investigación científica; la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, atiende las de la Administración Pública. Ambas se interoperan. Las normas de seguridad digital aplicables a los nodos son las emitidas en el marco del Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 126-2025-PCM.

Artículo 4. Comité técnico de la Red

4.1. La Red cuenta con un comité técnico integrado por un representante del CONCYTEC, que lo preside; uno de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital; dos de las universidades públicas que operen nodos, uno de ellos de fuera de Lima y Callao; y uno de los colegios profesionales vinculados a la ingeniería y la computación.
4.2. Los integrantes ejercen el cargo ad honorem. El comité no constituye órgano de la estructura del CONCYTEC.

Artículo 5. Acceso abierto por mérito

5.1. El CONCYTEC, a través del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA) o el que haga sus veces, convoca y asigna el tiempo de cómputo mediante convocatorias públicas periódicas, con evaluación por pares, a investigadores de universidades e instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, y a empresas únicamente en proyectos colaborativos con la academia de carácter precompetitivo. El uso con fines comerciales directos se sujeta a tarifas de recuperación de costos aprobadas por el CONCYTEC.
5.2. Se reserva un porcentaje mínimo de la capacidad, establecido en el reglamento, para proyectos liderados desde regiones distintas de Lima Metropolitana y Callao, y para proyectos en lenguas originarias.
5.3. Los resultados obtenidos con acceso a la Red se publican preferentemente en acceso abierto, salvo protección de propiedad intelectual debidamente justificada.
5.4. La asignación requiere verificación de identidad del investigador responsable y declaración del uso previsto. Los proyectos que traten datos sensibles o tengan potencial de doble uso son evaluados previamente por el comité técnico.

Artículo 6. Tratamiento y localización de datos

6.1. Los datos personales se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento, incluido el régimen de flujo transfronterizo. Los datos sensibles se procesan en entornos seguros con control de acceso y registro de actividad.
6.2. La localización de los datos de entidades públicas procesados en la Red se rige por la normativa de clasificación y localización de datos públicos de gobierno digital; los clasificados como críticos o reservados se alojan en territorio nacional.

Artículo 7. Requisitos mínimos de seguridad de los nodos

Cada nodo cumple, como requisito de adhesión, controles mínimos: autenticación multifactor para todo acceso, segregación de proyectos y datos, cifrado en tránsito y en reposo, registro de eventos conservado por al menos un año, gestión de vulnerabilidades y notificación de incidentes al Centro Nacional de Seguridad Digital conforme al Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento. La Red designa, entre el personal de sus integrantes, un equipo de respuesta a incidentes que coordina con dicho Centro.

Artículo 8. Adquisiciones, eficiencia energética y cadena de suministro

Las adquisiciones que los integrantes decidan efectuar para la Red se rigen por la normativa de contrataciones públicas e incorporan criterios de eficiencia energética, de suministro con energía de fuentes renovables y de seguridad de la cadena de suministro, incluida la lista de componentes de software y el compromiso de soporte de actualizaciones de seguridad durante la vida útil. La presente ley no obliga a realizar adquisiciones.

Artículo 9. Formación de capacidades

Los nodos de la Red pueden ofrecer, conforme a los convenios de adhesión y a su autonomía, programas de formación en computación de alto rendimiento e inteligencia artificial para docentes e investigadores.

Artículo 10. Financiamiento

10.1. La implementación de la Red se financia exclusivamente con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades que voluntariamente se adhieran, a los fondos concursables existentes de PROCIENCIA, a la cooperación internacional y a aportes privados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
10.2. Las inversiones se formulan conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, regulado por el Decreto Legislativo 1252, y su ejecución está sujeta a su priorización en la programación multianual y en las leyes anuales de presupuesto.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Plan de despliegue. El CONCYTEC aprueba, en un plazo de un año contado desde la entrada en vigencia del reglamento, el plan de despliegue de la Red con metas indicativas al 2031, identificando los nodos existentes y las brechas por macrorregión. El plan incluye, para cada nodo, el costo total de propiedad a cinco años, la fuente de financiamiento de operación y mantenimiento, las métricas de uso mínimo y el plan de renovación tecnológica, y evalúa en cada caso la alternativa de contratar capacidad en la nube. No se incorporan a la Red nodos sin financiamiento de operación asegurado.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

III. Análisis costo-beneficio

Es la propuesta de mayor costo potencial del eje: la adquisición y operación de cómputo acelerado implica inversión de capital y gasto recurrente en energía, refrigeración, personal especializado y renovación cada cuatro a cinco años. Para respetar el art. 79 de la Constitución y la STC 00018-2023-PI/TC, la ley no crea entidad ni pliego, no obliga a realizar adquisiciones y formula el despliegue como meta indicativa: la Red articula primero la capacidad existente, ordena el acceso abierto y habilita fondos concursables, cooperación y aportes privados; toda inversión pasa por Invierte.pe y depende de su priorización presupuestal. Un primer clúster nacional se estima referencialmente en S/ 8–35 millones de inversión (ver campo impacto, confianza baja). El beneficio es evitar que cada universidad compre capacidad subutilizada, exigir costo total de propiedad para impedir inversiones hundidas, reducir la dependencia de nubes extranjeras para datos sensibles y habilitar investigación descentralizada en IA. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. Vinculación con la Política de Estado 20 (Desarrollo de la ciencia y la tecnología) del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• Ley 31250, Ley del SINACTI (modificada por D.Leg. 1727), funciones del CONCYTEC — *complementa*

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, arts. 11.2.a y 19 — *complementa*

• Decreto de Urgencia 007-2020 y D.S. 126-2025-PCM, seguridad digital y notificación de incidentes — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONCYTEC** (rectora): Suscribe convenios de adhesión, aprueba normas técnicas (art. 3), preside el comité (art. 4), aprueba tarifas de recuperación (art. 5.1) y el plan de despliegue con costo total de propiedad (DCF Segunda).

• **PROCIENCIA** (ejecutora): Convoca y asigna tiempo de cómputo (art. 5.1); fondos concursables (art. 10.1).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Integra el comité técnico (art. 4) e interopera su Centro Nacional de Innovación Digital e IA con la Red (art. 3.3).

• **CNSD** (supervisora): Recibe notificaciones de incidentes y coordina con el equipo de respuesta de la Red (art. 7).

• **Universidades públicas e institutos públicos de investigación** (ejecutora): Operan nodos bajo convenio voluntario, cumplen requisitos de seguridad (art. 7) y pueden ofrecer formación (art. 9).

• **MEF** (financiadora): Evalúa sostenibilidad fiscal y prioriza inversiones vía Invierte.pe y leyes anuales de presupuesto (art. 10.2).

Sujetos obligados: Integrantes que se adhieran voluntariamente por convenio (requisitos de seguridad y normas técnicas); investigadores beneficiarios (verificación de identidad y declaración de uso).

Beneficiarios: Investigadores y universidades, con reserva de capacidad para regiones fuera de Lima y Callao y proyectos en lenguas originarias. No se dispone de cifra oficial del número de investigadores en IA.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: inversion

Costo para el Estado: S/ 0 obligatorio por la ley; inversión referencial de S/ 8–35 millones por un primer clúster nacional y S/ 1.5–7 millones/año de operación, sujeta a priorización

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales de los integrantes adheridos, fondos concursables de PROCIENCIA, cooperación internacional y aportes privados; inversiones vía Invierte.pe (D.Leg. 1252) y priorización en leyes anuales de presupuesto. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Primer clúster de 32 a 64 aceleradores de gama alta a USD 30 000–40 000 por unidad (precio de mercado referencial, no oficial), más servidores, red, almacenamiento y adecuación eléctrica (factor 2x), tipo de cambio S/ 3,7 por USD. Operación anual (energía, refrigeración, personal, soporte) estimada en 15–20% del costo de inversión. Controles de seguridad 5–10% del costo operativo (supuesto del revisor de seguridad). La articulación de nodos existentes tiene costo marginal. Confianza baja.

Beneficio para el Estado: Evita compras duplicadas y subutilizadas por universidad; costo total de propiedad reduce inversiones hundidas. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Investigación en IA descentralizada y con datos sensibles procesados en entornos seguros; formación de capacidades. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Aportes de capacidad de universidades privadas y empresas, y cooperación internacional; no cuantificable.

Costo para privados: Integrantes privados asumen requisitos de seguridad y acceso abierto en la capacidad aportada; empresas pagan tarifas de recuperación en uso comercial.

Riesgos: Nodos obsoletos sin presupuesto de operación; competencia indebida con proveedores privados (art. 60) si no se aplican tarifas; uso de cómputo con fines ilícitos o de doble uso; ataques a un activo de alto valor.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La ley es de naturaleza promotora y no crea entidad, por lo que no exige ley orgánica. Sin embargo, por su costo 'medio' (equipamiento y energía) está en la zona de riesgo del art. 79 tras el cambio de criterio de la STC 00018-2023-PI/TC; debe reforzarse la cláusula de financiamiento y respetar la autonomía universitaria.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La propuesta respeta el artículo 79 de la Constitución y articula entidades existentes, pero no define la naturaleza jurídica de la Red ni quién convoca y asigna el tiempo de cómputo, y los plazos no tienen punto de inicio. Son observaciones de técnica legislativa, sin vicios de fondo.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: No duplica norma vigente (el art. 19 del D.S. 115-2025-PCM solo habilita nube pública). Usa denominación desactualizada del CONCYTEC, no considera la reforma de la Ley 31250 por el D.Leg. 1727 (feb-2026) y la declaración de interés nacional con costo medio debe ajustarse al art. 79 de la Constitución.

• **Seguridad** — Con observaciones: Una red de cómputo de alto rendimiento compartida es un activo de alto valor y un objetivo frecuente (robo de credenciales, minería ilícita, exfiltración de modelos y datos). La ley solo remite genéricamente al Marco de Confianza Digital; faltan requisitos mínimos de seguridad, verificación de usuarios y control de la cadena de suministro.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta pertinente y prudente en lo fiscal (no crea entidad). Debe articularse con el Centro Nacional de Innovación Digital e IA de la SGTD (art. 11.2.a del DS 115-2025-PCM), prever la renovación tecnológica de equipos que se deprecian en 4-5 años, cuidar el principio de subsidiariedad (art. 60 de la Constitución) cuando el cómputo se ofrezca a empresas, y verificar la coherencia con el DL 1727 que modificó la Ley 31250.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 31250 (SINACTI), modificada por el Decreto Legislativo 1727, los arts. 11 y 19 del Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM), el D.U. 007-2020 y su Reglamento (D.S. 126-2025-PCM), la Ley 29733 (flujo transfronterizo) y el D.Leg. 1252 (Invierte.pe). Se remite a la normativa de clasificación y localización de datos públicos. Puede evaluarse, al dictaminar, su incorporación como literal del artículo de funciones del CONCYTEC en la Ley 31250. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, Red operativa con nodos en al menos tres macrorregiones y convocatorias anuales que asignen cómputo a proyectos de universidades de al menos 15 regiones (hacia la meta 2040 del Plan IA Perú 2050 de acceso en 25 regiones).

Normas relacionadas

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1968664-1

• Decreto Legislativo 1727, que modifica la Ley 31250 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2486266-1

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (arts. 11 y 19) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del D.U. 007-2020 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

Antecedentes

No se identificaron en SPLEY proyectos del periodo 2021-2026 sobre infraestructura nacional de cómputo avanzado (búsqueda de la revisión de concordancia normativa; por confirmar al dictaminar). Relacionado: PL 14531/2025-CR (becas en IA y tecnologías emergentes).

Referencias internacionales

• Unión Europea: EuroHPC Joint Undertaking (red europea de supercomputación y AI Factories) — https://eurohpc-ju.europa.eu

• Estados Unidos: National AI Research Resource (NAIRR) Pilot — https://nairrpilot.org

• España: MareNostrum 5, Barcelona Supercomputing Center — https://www.bsc.es/marenostrum/marenostrum-5

Fuentes

• Plan Perú 2050 (CNPP/CIP), dashboard de comisiones temáticas — https://planperu2050.pe

• UNESCO, Evaluación del estadio de preparación de la IA del Perú (RAM) — https://www.unesco.org/es/articles/peru-evaluacion-del-estadio-de-preparacion-de-la-inteligencia-artificial

• Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA, CENIA) — https://indicelatam.cl

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-05.html

Ley que promueve las tecnologías del lenguaje y los modelos de inteligencia artificial en lenguas indígenas u originarias y establece la gobernanza de sus datos lingüísticos

Promueve corpus y modelos de lenguaje en quechua, aimara y lenguas amazónicas con participación de los pueblos hablantes, consentimiento individual de cada hablante, protección de las voces frente a la clonación, licencias que permiten beneficio compartido y prohibición de apropiación exclusiva. Por afectar derechos colectivos, se propone someter el texto a consulta previa antes del dictamen.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Cohesión Social, Capital Del Conocimiento

I. Exposición de motivos

Según los Censos Nacionales 2017 del INEI, 3 735 682 personas (13,9% de la población de 5 y más años) aprendieron a hablar en quechua, 444 389 (1,7%) en aimara y 210 017 (0,8%) en otra lengua nativa. El Ministerio de Cultura identifica 48 lenguas indígenas u originarias: 4 andinas y 44 amazónicas. La Ley 29735 garantiza el derecho a usar estas lenguas en el ámbito público, pero los grandes modelos de lenguaje comerciales tienen escaso o nulo desempeño en ellas, lo que traslada la brecha lingüística al mundo digital: servicios públicos con IA que solo funcionan en castellano excluyen a quienes más los necesitan. El Reglamento de la Ley 31814 no contiene disposiciones sobre lenguas originarias. A la vez, la recolección de grabaciones y textos por terceros sin reglas claras expone a los pueblos a la apropiación de su patrimonio lingüístico, y la publicación abierta de grabaciones de voz —datos que pueden ser biométricos— facilita la clonación de voz y la suplantación en comunidades con baja alfabetización digital. La Ley 27811 protege conocimientos colectivos solo vinculados a recursos biológicos, por lo que no cubre los datos lingüísticos. El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) identifica la IA multilingüe como palanca estratégica y fija como meta tres modelos peruanos en producción en español, quechua y aimara al 2030. Por regular aspectos que afectan directamente derechos colectivos, la medida debe ser consultada a los pueblos indígenas u originarios (Convenio 169 de la OIT, art. 6; STC 0022-2009-PI/TC).

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LAS TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE Y LOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y ESTABLECE LA GOBERNANZA DE SUS DATOS LINGÜÍSTICOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover las tecnologías del lenguaje y los sistemas de inteligencia artificial en lenguas indígenas u originarias, en desarrollo de la Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, y establecer la gobernanza de los datos lingüísticos de los pueblos indígenas u originarios.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley: a) Datos lingüísticos: grabaciones de voz, textos, transcripciones, traducciones, léxicos y anotaciones en lenguas indígenas u originarias; b) Corpus lingüístico público: colección de datos lingüísticos obtenida con fondos públicos o con participación de entidades públicas; c) Tecnologías del lenguaje: traductores automáticos, reconocimiento y síntesis de voz, correctores, modelos de lenguaje y aplicaciones similares.

Artículo 3. Línea de acción de tecnologías del lenguaje en lenguas originarias

3.1. El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, desarrolla, en el marco de sus competencias y de la política nacional de lenguas originarias, una línea de acción de tecnologías del lenguaje en lenguas originarias. La presente disposición no crea programas presupuestales, órganos ni unidades orgánicas.
3.2. La línea de acción prioriza la construcción de corpus lingüísticos públicos, el desarrollo de herramientas de traducción y voz para servicios públicos, y el apoyo a universidades e investigadores, en especial a los pertenecientes a pueblos indígenas u originarios.

Artículo 4. Participación, consentimiento y protección de la voz

4.1. La recolección de datos lingüísticos para corpus públicos requiere: a) el consentimiento expreso e informado de cada hablante, conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, otorgado por escrito cuando se trate de grabaciones de voz que permitan identificarlo; b) la cesión o licencia de sus derechos conexos como intérprete, conforme al Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor; y c) el acuerdo de las organizaciones representativas del pueblo cuya lengua se documenta, cuando el corpus tenga alcance colectivo o incluya conocimientos colectivos.
4.2. Los pueblos indígenas u originarios, a través de sus organizaciones representativas, pueden establecer condiciones de uso sobre corpus que contengan conocimientos tradicionales o contenidos de carácter sagrado o restringido.
4.3. Las grabaciones de voz se publican como datos abiertos solo cuando el hablante lo haya autorizado por escrito para ese fin, informado de su carácter irrevocable y de los riesgos de síntesis de voz. En los demás casos se ponen a disposición mediante acceso controlado para investigación y servicios públicos. Los corpus de voz se publican con medidas que impidan identificar al hablante cuando ello sea técnicamente posible sin afectar su utilidad; su licencia prohíbe expresamente su uso para identificación biométrica o para la reproducción sintética de la voz de un hablante concreto sin su consentimiento. Los datos que permitan identificar a los hablantes se conservan separados y bajo control de la entidad.
4.4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de la Ley 27811 y de la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 5. Licencias y beneficio compartido

5.1. Los corpus lingüísticos públicos se ponen a disposición bajo licencias públicas estandarizadas que aprueba el Ministerio de Cultura, que pueden ser abiertas o de uso no comercial, según lo acordado conforme al numeral 4.2, y que permiten en todo caso su uso en investigación, educación y servicios públicos.
5.2. El uso comercial de corpus con licencia no comercial para entrenar modelos requiere una licencia específica que contiene, como mínimo: a) la atribución a los pueblos hablantes; b) el acceso gratuito de las entidades públicas y de las organizaciones representativas a las herramientas derivadas, para fines no comerciales; y c) una contraprestación de beneficio compartido destinada al fortalecimiento de la lengua, conforme al reglamento.
5.3. Los corpus lingüísticos de pueblos indígenas u originarios se rigen por la presente ley y prevalecen sobre las reglas generales de reutilización libre de datos abiertos.

Artículo 6. Servicios públicos en lenguas originarias asistidos por IA

Las entidades públicas que implementen asistentes virtuales u otros sistemas de IA de atención a la ciudadanía en ámbitos donde predomine una lengua indígena u originaria, conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú, incorporan progresivamente dicha lengua, en concordancia con los estándares de pertinencia lingüística de los servicios públicos digitales y con validación por intérpretes o traductores inscritos en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura.

Artículo 7. Evaluación de calidad

Los sistemas de IA en lenguas originarias usados por el Estado se evalúan con métricas públicas de desempeño y con la participación de hablantes nativos antes de su puesta en producción, a fin de evitar errores que afecten derechos.

Artículo 8. Prohibición de apropiación indebida y licencia legal

8.1. Se prohíbe la apropiación de corpus lingüísticos públicos mediante derechos exclusivos que impidan su uso por los propios pueblos hablantes o por el Estado. Ningún derecho de propiedad intelectual adquirido o reclamado sobre obras, programas, bases de datos o modelos desarrollados con dichos corpus puede ejercerse para impedir el uso del corpus original por los pueblos hablantes o por el Estado; lo dispuesto prevalece sobre los derechos del fabricante de bases de datos previstos en el Decreto Legislativo 822 respecto de corpus lingüísticos públicos.
8.2. Quien entrene modelos con corpus lingüísticos públicos otorga, por mandato de la presente ley, una licencia gratuita, no exclusiva y perpetua a favor del Estado y de las organizaciones representativas de los pueblos hablantes para usos no comerciales, educativos y de servicio público de dichos modelos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Cultura y el ministro de Educación, reglamenta la presente ley en un plazo de doscientos cuarenta días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, previo proceso de consulta previa conforme a la Ley 29785 en lo que afecte directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, en particular las condiciones de uso, licencias y beneficio compartido.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Lineamientos sobre datos de voz. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales aprueba, en el plazo previsto en la disposición anterior, lineamientos sobre el tratamiento de grabaciones de voz en corpus lingüísticos.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación y del CONCYTEC, y con recursos de cooperación internacional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo a moderado y escalable: la construcción de corpus requiere trabajo de campo, traductores y anotadores, financiable con fondos concursables existentes y cooperación internacional. La ley no crea entidades ni programas presupuestales (art. 3.1), conforme al art. 79 de la Constitución y a la STC 00018-2023-PI/TC. El beneficio es alto en equidad: permite que servicios públicos digitales lleguen a millones de hablantes de lenguas originarias, mejora la pertinencia de la educación y la salud, y genera un activo científico en el que el país tiene ventaja única. La gobernanza reduce el riesgo de apropiación del patrimonio lingüístico y de clonación de voces. Consulta previa: por afectar directamente derechos colectivos, se recomienda que la comisión dictaminadora someta la fórmula legal a consulta previa antes de aprobar el dictamen (Convenio 169 de la OIT, art. 6; STC 0022-2009-PI/TC), y el reglamento se aprueba previa consulta conforme a la Ley 29785; ello añade meses al trámite pero reduce el riesgo de inconstitucionalidad por la forma. Vinculación con las Políticas de Estado 3 (Afirmación de la identidad nacional) y 35 del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

- Ley 29735, Ley de lenguas originarias, uso en el ámbito público — *complementa*
- Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, derechos del fabricante de bases de datos — *complementa*
- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, datos sensibles (voz) — *complementa*
- Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa, aplicación al reglamento — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **MINCUL** (rectora): Desarrolla la línea de acción (art. 3), aprueba licencias estandarizadas (art. 5.1), administra el Registro de Intérpretes (art. 6) y conduce la consulta previa del reglamento (DCF Primera).

• **MINEDU** (ejecutora): Coordina la línea de acción y co-refrenda el reglamento (art. 3, DCF Primera).

• **CONCYTEC** (financiadora): Apoya a investigadores con fondos concursables (art. 3.2).

• **ANPD** (reglamentadora): Aprueba lineamientos sobre grabaciones de voz (DCF Segunda) y supervisa el consentimiento (art. 4).

• **INDECOPI** (supervisora): Autoridad en derechos de autor y conocimientos colectivos aplicable a los arts. 4.1.b y 8.

• **Organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios** (consultiva): Acuerdan corpus colectivos, fijan condiciones de uso (art. 4) y participan en la consulta previa (DCF Primera).

• **Entidades públicas con asistentes de IA de atención ciudadana** (regulada): Incorporan progresivamente la lengua predominante y evalúan calidad (arts. 6 y 7).

Sujetos obligados: Entidades que recolecten corpus públicos o implementen asistentes de IA en zonas de lengua originaria predominante; desarrolladores públicos o privados que entrenen modelos con corpus lingüísticos públicos.

Beneficiarios: Hablantes de lenguas originarias: alrededor de 4,39 millones de personas de 5 y más años aprendieron a hablar en quechua, aimara u otra lengua nativa (INEI, Censos 2017).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del Ministerio de Cultura, MINEDU y CONCYTEC y cooperación internacional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: El costo depende del número de lenguas y horas de corpus priorizadas (trabajo de campo, traductores, anotadores) y del costo del proceso de consulta previa, que no se publica de forma estandarizada. La seudonimización de audios tiene costo marginal bajo (revisor de seguridad). La ley no obliga a montos: la línea de acción se ejecuta con presupuesto institucional y cooperación.

Beneficio para el Estado: Servicios públicos digitales con pertinencia lingüística; menor costo de intermediación en atención presencial. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Inclusión digital de hablantes de lenguas originarias; protección frente a apropiación y clonación de voz; beneficio compartido por uso comercial. Cualitativo.

Inversión privada: Posible inversión de desarrolladores en modelos multilingües bajo licencias con beneficio compartido; no cuantificable.

Costo para privados: Licencia específica y contraprestación de beneficio compartido para uso comercial de corpus no comerciales; licencia legal gratuita al Estado y pueblos.

Riesgos: Demora por consulta previa; licencias no comerciales ineficaces frente a desarrolladores extranjeros; recolección sin consentimiento adecuado; baja oferta de traductores certificados.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La propuesta regula de manera específica derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios (gobernanza de sus datos lingüísticos, condiciones de uso, beneficio compartido), por lo que es una medida legislativa de afectación directa que requiere consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia del TC. Sin consulta, corre riesgo de inconstitucionalidad por la forma.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: La finalidad es legítima y coherente con la Ley 29735, pero una ley que establece la gobernanza de los datos lingüísticos y conocimientos de los pueblos indígenas afecta directamente derechos colectivos y debería someterse a consulta previa. Además, limita derechos de propiedad intelectual sin articularlos con el régimen andino y deja al reglamento la definición del beneficio compartido.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas correctas (Ley 29735, Ley 31814, Ley 29733). Requiere precisar la consulta previa (Ley 29785) y armonizar con la protección de conocimientos colectivos (Ley 27811) y con la reutilización libre de

IA-04.

• **Seguridad** — Con observaciones: Propuesta de bajo riesgo de seguridad, pero los corpus de voz son datos potencialmente biométricos y permiten la clonación de voz de los hablantes, lo que no se aborda.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta valiosa y con cifras censales correctamente atribuidas. Tiene tres problemas técnico-jurídicos: confunde consentimiento individual (Ley 29733) con consentimiento colectivo y consulta previa (Ley 29785); trata las grabaciones de voz sin considerar que pueden ser datos biométricos sensibles y que una licencia abierta irrevocable choca con la revocabilidad del consentimiento; y llama 'licencias abiertas' a licencias con restricciones de uso comercial.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29735 (lenguas originarias) y su Reglamento (D.S. 004-2016-MC), la Ley 31814, la Ley 29733 (datos de voz), la Ley 27811 (conocimientos colectivos) y el D.Leg. 822 (establece una limitación legal a los derechos del fabricante de bases de datos respecto de corpus públicos y una licencia legal a favor del Estado y los pueblos). Prevalece sobre las reglas generales de reutilización de datos abiertos (coordinado con IA-04). Requiere consulta previa de la medida legislativa antes del dictamen y del reglamento conforme a la Ley 29785. Alternativamente, puede incorporarse como artículos de la Ley 29735 al dictaminar. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, corpus públicos abiertos y herramientas de traducción y voz evaluadas para quechua, aimara y al menos cinco lenguas amazónicas, y al menos tres modelos peruanos en producción en español, quechua y aimara (meta 2030 del Plan IA Perú 2050).

Normas relacionadas

• Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29735.pdf

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29785.pdf

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31814-TXM.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 27811, régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27811.pdf

Antecedentes

No se identificaron en SPLEY proyectos del periodo 2021-2026 sobre IA en lenguas originarias (búsqueda de la revisión de concordancia normativa; por confirmar al dictaminar).

Referencias internacionales

• Nueva Zelanda: Te Hiku Media: corpus y modelos de voz en te reo Mori bajo licencia de kaitiakitanga (gobernanza indígena de datos) — https://tehiku.nz

• Global: Global Indigenous Data Alliance, Principios CARE para la gobernanza de datos indígenas — https://www.gida-global.org/

• América Latina: LatamGPT, modelo de lenguaje regional abierto (CENIA, Chile) — https://www.latamgpt.org

• Global: UNESCO, Recomendación sobre la ética de la IA (diversidad lingüística y cultural) — https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence

Fuentes

• INEI, Perú: Perfil Sociodemográfico. Censos Nacionales 2017 — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf

• Ministerio de Cultura, Base de Datos de Pueblos Indígenas: lista de lenguas indígenas u originarias — https://bdpi.cultura.gob.pe/lenguas

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29785.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-06.html

Ley que regula el uso de contenido sintético generado con inteligencia artificial en la propaganda y los procesos electorales

Obliga a etiquetar la propaganda electoral con imágenes, audios o videos generados o alterados con IA, prohíbe la creación o difusión deliberada de contenidos sintéticos que suplanten a candidatos o a organismos electorales para inducir a error al elector, tipifica infracciones y sanciones y establece un procedimiento célere de retiro por URL ante los Jurados Electorales Especiales y el JNE. Requiere votación de ley orgánica.

Comisión (Cámara de Diputados): Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Institucionalidad, Ética

I. Exposición de motivos

La Ley 32314 modificó el Código Penal y la Ley 30096 para agravar delitos cometidos mediante IA, incluidos supuestos contra el honor y estafa. Sin embargo, la vía penal es posterior y lenta frente a la velocidad de un contenido viral durante una campaña: un video o audio falso difundido días antes de la votación puede producir efectos irreversibles antes de cualquier sentencia. La Ley 28094, de Organizaciones Políticas (arts. 42 y 42-A, este último incorporado por la Ley 31046, sobre conducta prohibida en propaganda y su procedimiento sancionador) y la Ley 26859, Orgánica de Elecciones, regulan la propaganda electoral, pero no contemplan contenidos sintéticos, obligaciones de etiquetado ni deberes de las plataformas. El Reglamento de la Ley 31814 solo establece un deber general de etiquetado (art. 25.2) y califica como uso indebido la IA destinada a influir de manera engañosa en decisiones (art. 23.1.a), sin reglas específicas para la contienda electoral ni autoridad competente para ordenar el retiro. Con las Elecciones Regionales y Municipales 2030 y las Elecciones Generales 2031 en el horizonte, es necesario contar con reglas claras con la anticipación que exige el art. 4 de la Ley 26859. Brasil (Resolución TSE 23.732/2024) y la Unión Europea (Reglamento 2024/1689, art. 50, y Reglamento 2024/900) ya exigen transparencia sobre contenido sintético en el ámbito político.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL USO DE CONTENIDO SINTÉTICO GENERADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PROPAGANDA Y LOS PROCESOS ELECTORALES

Artículo 1. Objeto y naturaleza

1.1. La presente ley tiene por objeto proteger la libre formación de la voluntad del elector frente al uso engañoso de contenido sintético generado o alterado mediante inteligencia artificial en la propaganda y los procesos electorales.

1.2. Las disposiciones de la presente ley que atribuyen competencias a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones y regulan procedimientos electorales se aprueban con la votación prevista en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú y complementan la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Artículo 2. Definición de contenido sintético

Para efectos de la presente ley, se entiende por contenido sintético la imagen, audio o video, o el texto que se atribuya falsamente a una persona identificable, generado o sustancialmente alterado mediante sistemas de inteligencia artificial, que represente de modo realista a personas, hechos o lugares que no existieron o no ocurrieron tal como se representan, de modo que pueda parecer auténtico a una persona razonable. No comprende las correcciones técnicas de color, sonido o encuadre ni el texto redactado con asistencia de herramientas digitales bajo responsabilidad editorial del emisor.

Artículo 3. Etiquetado de la propaganda con contenido sintético

La propaganda electoral que contenga contenido sintético incluye, de forma visible y audible según el formato, durante toda su difusión, la leyenda «Contenido generado o alterado con inteligencia artificial». Son responsables solidarios de su cumplimiento la organización política, el candidato y el tercero que contrate o difunda la propaganda por encargo de estos.

Artículo 4. Prohibiciones y autenticidad de comunicaciones oficiales

4.1. Desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados, se prohíbe la creación, contratación o difusión deliberada, con conocimiento de su carácter sintético, de contenido sintético que: a) atribuya a un candidato, organización política, autoridad u organismo electoral palabras o actos que no realizó, de modo apto para inducir a error al elector sobre su autenticidad; b) suplante la identidad de los organismos del sistema electoral; o c) difunda información falsa sobre la fecha, lugar o forma de votación.
4.2. Se exceptúan la sátira, la parodia y las expresiones artísticas claramente identificables como tales y etiquetadas conforme al artículo 3, así como el periodismo que analice o desmienta contenidos sintéticos.
4.3. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil difunden sus comunicaciones oficiales en canales verificados y con mecanismos de autenticación de origen, y publican la relación de sus canales oficiales.

Artículo 5. Procedimiento célere de retiro

5.1. Cualquier persona puede denunciar ante el Jurado Electoral Especial competente o, cuando no exista uno instalado, ante el Jurado Nacional de Elecciones, la difusión de contenido sintético en infracción de los artículos 3 o 4.
5.2. El Jurado Electoral Especial resuelve en un plazo máximo de setenta y dos horas, previo traslado al denunciado por veinticuatro horas, y puede ordenar el retiro o el etiquetado del contenido. La resolución identifica cada contenido mediante su localizador uniforme de recursos (URL), huella digital o identificador equivalente y no impone obligaciones generales de supervisión. Se notifica a los proveedores de plataformas digitales y medios de comunicación, quienes la ejecutan en un plazo no mayor de veinticuatro horas. Ante copias idénticas del contenido declarado infractor, el órgano puede ordenar su retiro mediante resolución complementaria sumaria.
5.3. Antes del retiro, el proveedor conserva el contenido y los datos de tráfico asociados por noventa días para su entrega al Ministerio Público previa orden conforme a ley.
5.4. La apelación se resuelve por el Jurado Nacional de Elecciones en un plazo máximo de tres días calendario y no suspende la ejecución. Si el Jurado Nacional de Elecciones revoca la orden, el contenido se repone en un plazo de veinticuatro horas y la resolución se publica.

Artículo 6. Obligaciones de las plataformas digitales

6.1. Los proveedores de servicios de intermediación en línea que difundan propaganda electoral pagada dirigida a usuarios en el Perú y superen el umbral de usuarios mensuales que fija el Jurado Nacional de Elecciones: a) exigen al anunciante declarar si el anuncio contiene contenido sintético; b) aplican la leyenda prevista en el artículo 3 con base en dicha declaración o cuando detecten metadatos de procedencia del contenido; c) mantienen un repositorio público de anuncios políticos pagados durante el proceso; d) designan un punto de contacto con facultades para recibir notificaciones con efectos jurídicos; y e) preservan los metadatos de procedencia y autenticidad del contenido conforme a estándares abiertos reconocidos internacionalmente, sin eliminarlos en su procesamiento.
6.2. Los proveedores no están obligados a supervisar de forma general los contenidos que alojan.

Artículo 7. Infracciones, sanciones y autoridad competente

7.1. Constituyen infracciones: a) Leve: difundir propaganda con contenido sintético sin la leyenda del artículo 3; b) Grave: incumplir las obligaciones de los literales a), c) o d) del numeral 6.1; c) Muy grave: crear, contratar o difundir contenido sintético prohibido por el numeral 4.1, o no ejecutar dentro del plazo la orden de retiro o etiquetado.
7.2. Las infracciones leves se sancionan con amonestación pública o multa de una a diez unidades impositivas tributarias; las graves, con multa de más de diez hasta cincuenta unidades impositivas tributarias; y las muy graves, con multa de más de cincuenta hasta cien unidades impositivas tributarias.
7.3. Son sujetos responsables la organización política, el candidato, el tercero contratante y el proveedor de

plataforma que incumpla sus obligaciones.
7.4. Son competentes para sancionar los Jurados Electorales Especiales en primera instancia y el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia, que gradúa la sanción conforme a los criterios del numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.
7.5. Lo dispuesto se aplica sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que corresponda, y de las acciones de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital frente a usos indebidos de sistemas de inteligencia artificial.

Artículo 8. Alfabetización mediática y alertas

El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales incluyen en sus programas de educación electoral contenidos sobre identificación de contenido sintético y verificación de información, y coordinan con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros mecanismos de alerta temprana durante los procesos electorales.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de su facultad normativa en materia electoral, aprueba las disposiciones reglamentarias del procedimiento, los criterios de graduación y el umbral del numeral 6.1 en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los organismos electorales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo: se apoya en los Jurados Electorales Especiales y el procedimiento sancionador existentes, con mayor carga durante los periodos de campaña; la autenticación de canales oficiales tiene costo marginal. Las plataformas que superen el umbral asumen costos de cumplimiento acotados (repositorio, punto de contacto, preservación) que ya enfrentan en otras jurisdicciones. El beneficio es la protección de la integridad electoral y de la reputación de candidatos de todas las tendencias frente a manipulaciones difíciles de revertir. Análisis de proporcionalidad frente a la libertad de expresión (art. 2.4 de la Constitución; art. 13 de la CADH): no hay censura previa; se sanciona solo contenido sintético realista creado o difundido deliberadamente, se protegen sátira y periodismo, las órdenes son específicas por URL sin monitoreo general, hay doble instancia y reposición si se revoca. Las multas (1 a 100 UIT) son referenciales y deben sustentarse en el dictamen. Conforme al art. 79 de la Constitución, no genera gasto adicional. Vinculación con la Política de Estado 1 (Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho) del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, Título VIII (propaganda) y art. 4 (vigencia) — *complementa*

• Ley 26486, Ley Orgánica del JNE, competencias del JNE y de los JEE — *complementa*

• Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, arts. 42 y 42-A — *complementa*

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, arts. 23.1.a y 25.2 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **JNE** (sancionadora): Resuelve apelaciones en tres días (art. 5.4), sanciona en segunda instancia (art. 7.4), reglamenta y fija el umbral de plataformas (art. 6.1, DCF Primera).

• **JEE** (sancionadora): Resuelven denuncias en 72 horas con órdenes por URL (art. 5.2) y sancionan en primera instancia (art. 7.4).

• **ONPE** (ejecutora): Autentica sus canales oficiales (art. 4.3) y realiza educación electoral (art. 8).

• **RENIEC** (ejecutora): Autentica sus canales oficiales (art. 4.3).

• **MP** (beneficiaria): Accede a contenido y datos preservados para la investigación penal (art. 5.3).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Coordina alertas tempranas con el JNE y la ONPE (art. 8).

• **Proveedores de plataformas digitales sobre el umbral** (regulada): Declaración, leyenda, repositorio, punto de contacto, preservación de metadatos y ejecución de órdenes (arts. 5 y 6).

Sujetos obligados: Organizaciones políticas, candidatos, terceros contratantes de propaganda, cualquier persona que cree o difunda deliberadamente contenido sintético prohibido, y plataformas que difundan propaganda pagada sobre el umbral del JNE.

Beneficiarios: Electorado nacional (padrón de las Elecciones Generales 2026 superior a 27 millones de electores según el JNE; cifra por confirmar con el padrón aprobado) y candidatos de todas las tendencias.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del JNE, la ONPE y el RENIEC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La carga adicional se concentra en los meses de campaña de las ERM 2030 y EG 2031 y depende del número de denuncias, que no puede estimarse. Los JEE ya tramitan procedimientos sancionadores de propaganda (arts. 42 y 42-A de la Ley 28094). La autenticación de canales oficiales tiene costo marginal (revisor de seguridad). Las multas pueden generar ingresos no estimables.

Beneficio para el Estado: Integridad del proceso electoral y menor litigiosidad posterior sobre resultados. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Protección de la libre formación de la voluntad del elector y de la reputación de candidatos; transparencia de anuncios pagados. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Plataformas sobre el umbral: repositorio de anuncios, punto de contacto, preservación por 90 días y ejecución de órdenes en 24 horas; anunciantes: declaración y leyenda.

Riesgos: Uso abusivo del procedimiento para silenciar contenido legítimo; dificultad de ejecutar órdenes frente a plataformas sin domicilio; sobre-remoción; detección técnica imperfecta del contenido sintético.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: El fin (proteger la libre formación de la voluntad del elector) es constitucionalmente legítimo y el diseño evita la censura previa. Pero atribuye nuevas competencias y un procedimiento al JNE y a los JEE, materia de ley orgánica (art. 106), y deja la escala de sanciones al reglamento, lo que viola la reserva de ley sancionadora (art. 2.24.d). Debe además acotar quiénes pueden ser sancionados y prever la reposición del contenido retirado indebidamente.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Es una regulación necesaria y su diseño protege la sátira y el periodismo, pero el régimen sancionador vulnera los principios de legalidad y tipicidad, porque remite al reglamento la escala de sanciones. Además, atribuye competencias al JNE que corresponden a leyes orgánicas y no se ajusta a la regla de vigencia diferida de las normas electorales (art. 4 de la Ley 26859).

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Ley 32314 (El Peruano, 29-abr-2025) verificada como antecedente penal. Pero el artículo 42-A de la Ley 28094 YA EXISTE (incorporado por la Ley 31046; el JNE lo aplica en su Reglamento aprobado por Res. 0845-2025-JNE): la incorporación propuesta colisiona con numeración vigente. Además modifica leyes orgánicas (Ley 28094 y Ley 26859), lo que exige votación calificada.

• **Seguridad** — Con observaciones: Aborda un riesgo real para la integridad electoral. Desde seguridad faltan medidas de autenticidad de las comunicaciones oficiales de los organismos electorales, preservación de evidencia digital y salvaguardas contra el uso abusivo del procedimiento de retiro (órdenes sobre URL específicas, sin monitoreo general).

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Bien diseñada (excepción de sátira, doble instancia, no aplicación a procesos convocados) y con derecho comparado correcto (TSE 23.732/2024, AI Act art. 50, Reglamento (UE) 2024/900). Debe acotar la

definición (hoy obliga a etiquetar textos redactados con apoyo de IA, inverificable), fijar órdenes de retiro por URL sin deber de monitoreo general, delimitar qué plataformas quedan obligadas y verificar si las nuevas competencias del JNE requieren votación de ley orgánica.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Por atribuir competencias a los Jurados Electorales Especiales y al JNE y regular procedimiento electoral, complementa leyes orgánicas (Ley 26486, Ley Orgánica del JNE; Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones) y requiere aprobación con la votación calificada del art. 106 de la Constitución en ambas cámaras. No usa el art. 42-A de la Ley 28094, ocupado por la Ley 31046; la regla de etiquetado se establece en la propia ley y puede reubicarse al dictaminar en el Título VIII de la Ley 26859 o como artículo de la Ley 28094 con numeración libre verificada en el texto consolidado. Rige conforme al art. 4 de la Ley 26859 (no se aplica a procesos dentro del año previo a la elección). Complementa la Ley 32314, la Ley 30096 y el Reglamento de la Ley 31814 (arts. 23.1.a y 25.2). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Ley y reglamento del JNE vigentes antes de la convocatoria de las Elecciones Regionales y Municipales 2030; denuncias por contenido sintético resueltas en primera instancia en 72 horas o menos en al menos 90% de los casos.

Normas relacionadas

• Ley 32314, Ley que modifica el Código Penal y la Ley 30096 para incluir el uso de la IA en la comisión de delitos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32314-TXM.pdf

• Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28094.pdf

• Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26859.pdf

• Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26486.pdf

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

Antecedentes

Ley 32314 (2025), que incorpora el uso de IA como agravante penal. Proyectos del periodo 2021-2026 identificados en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: PL 13075/2025-CR, que previene la desinformación electoral a través de la IA; PL 13065/2025-CR (mismo título, retirado por su autor); PL 13049/2025-CR, que dispone medidas para identificar el contenido audiovisual sintético creado con IA. Estado procesal por confirmar al dictaminar.

Referencias internacionales

• Brasil: Resolución TSE 23.732/2024 (uso de IA en propaganda electoral) — https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2024/resolucao-no-23-732-de-27-de-fevereiro-de-2024

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, art. 50 (transparencia de ultrasuplantaciones) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/900 sobre transparencia y segmentación de la publicidad política — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj

Fuentes

• Ley 32314, texto consolidado (Congreso de la República) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32314-TXM.pdf

• Allende & Brea: La inteligencia artificial llega al Código Penal peruano — https://allende.com/tecnologia/inteligencia-artificial/la-inteligencia-artificial-llega-al-codigo-penal-peruano-05-06-2025/

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-07.html

Ley que establece la validación clínica y la vigilancia posterior a la implementación de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la atención de salud

Complementa la Ley 29459, que ya incluye el aplicativo informático como dispositivo médico, con reglas para el software clínico basado en IA y con funciones adaptativas: validación con población peruana o vía de confianza regulatoria con vigilancia en el mundo real, documentación de ciberseguridad, plan de cambios predeterminado, régimen para desarrollos propios de establecimientos y vigilancia posterior con infracciones tipificadas.

Comisión (Cámara de Diputados): Salud (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Salud, Inteligencia Artificial

I. Exposición de motivos

El Reglamento de la Ley 31814 califica como de riesgo alto los sistemas de IA que condicionan el acceso a servicios de salud (art. 24.1) y exige evaluación de impacto a las entidades públicas, pero no regula la validez clínica de los algoritmos ni su seguimiento una vez en uso. La Ley 29459 incluye el aplicativo informático en la definición de dispositivo médico, pero no regula los programas que se actualizan o aprenden después de su autorización, ni la validación en población peruana, ni la ciberseguridad del software conectado, ni los algoritmos desarrollados por los propios establecimientos (EsSalud, MINSA, clínicas) para uso interno, que no tienen fabricante ni registro sanitario. La degradación de desempeño cuando un algoritmo se aplica a poblaciones distintas de las de entrenamiento es especialmente relevante en el Perú por su diversidad étnica, geográfica (altura) y epidemiológica: un algoritmo validado en otros países puede tener menor exactitud en pacientes peruanos sin que nadie lo detecte. A la vez, exigir estudios locales a todo producto podría retrasar el acceso a tecnologías ya autorizadas por autoridades de alta vigilancia sanitaria, dada la capacidad limitada de evaluación de software de la autoridad. La OMS, en su guía sobre ética y gobernanza de la IA para la salud (2021), recomienda validación en el contexto de uso, transparencia y vigilancia continua. Esta propuesta aborda solo la gobernanza de los algoritmos clínicos; la telesalud y la historia clínica electrónica corresponden a otro eje.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA VALIDACIÓN CLÍNICA Y LA VIGILANCIA POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad, eficacia y equidad de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la atención de salud, mediante su validación clínica, requisitos de ciberseguridad, gestión de cambios y vigilancia posterior a la implementación, en el marco de la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Artículo 2. Ámbito

2.1. La presente ley se aplica a los sistemas de inteligencia artificial destinados a fines de diagnóstico, prevención, triaje, seguimiento o monitoreo, pronóstico o tratamiento de pacientes, utilizados por establecimientos de salud públicos, privados o mixtos. No comprende los sistemas de uso exclusivamente administrativo.
2.2. Los sistemas desarrollados por un establecimiento de salud para uso exclusivo en sus propias instalaciones no requieren registro sanitario, siempre que cumplan los requisitos de validación y ciberseguridad del artículo 4, se notifiquen a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y a la Superintendencia Nacional de Salud, y se sujeten a la vigilancia del artículo 5. Para

estos efectos, el establecimiento tiene la condición de fabricante.

Artículo 3. Incorporación del artículo 4-A a la Ley 29459

Se incorpora el artículo 4-A a la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en los términos siguientes:
«Artículo 4-A. Aplicativos informáticos como dispositivos médicos basados en inteligencia artificial o con funciones adaptativas
Los aplicativos informáticos que constituyen dispositivos médicos, incluidos los basados en inteligencia artificial y los que se actualizan o aprenden después de su autorización, se sujetan además a: a) un plan de cambios predeterminado aprobado con el registro sanitario; b) la vigilancia de su desempeño en condiciones reales de uso; c) requisitos de ciberseguridad; y d) las reglas de clasificación de riesgo para software que apruebe el reglamento, conforme a los documentos técnicos internacionales sobre software como dispositivo médico.»

Artículo 4. Validación clínica y ciberseguridad

4.1. El registro sanitario de un sistema de IA de uso clínico requiere evidencia de validación clínica que incluya datos de desempeño desagregados por sexo, grupo etario y, cuando sea pertinente, por ámbito geográfico o condición de altitud.
4.2. Cuando el sistema cuente con autorización de una autoridad de alta vigilancia sanitaria, se otorga el registro por la vía de confianza regulatoria y la validación local se realiza como vigilancia de desempeño en condiciones reales de uso durante los primeros doce meses, salvo que la clase de riesgo o la evidencia de sesgo exijan un estudio previo. El uso supervisado puede realizarse en el entorno controlado de pruebas regulatorias para sistemas de inteligencia artificial, con participación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
4.3. El registro sanitario requiere, además, documentación de ciberseguridad que comprenda la lista de componentes de software, la evaluación de amenazas, los controles de autenticación y cifrado, el plan de gestión de vulnerabilidades y el periodo de soporte de actualizaciones de seguridad.

Artículo 5. Vigilancia posterior a la implementación

5.1. El titular del registro sanitario y el establecimiento usuario reportan a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios los incidentes adversos, los errores sistemáticos, la degradación significativa del desempeño del sistema y las vulnerabilidades e incidentes de seguridad que lo afecten; estos últimos se notifican también al Centro Nacional de Seguridad Digital.
5.2. Las actualizaciones del algoritmo que modifiquen su finalidad o su desempeño clínico se comunican antes de su despliegue, conforme al plan de cambios predeterminado. Las actualizaciones que corrigen exclusivamente vulnerabilidades de seguridad sin modificar la finalidad ni el desempeño clínico se aplican de inmediato y se comunican dentro de los quince días hábiles siguientes.
5.3. La validación clínica y el reporte de vigilancia sustituyen, para estos sistemas, la evaluación de impacto de riesgo alto prevista en el reglamento de la Ley 31814 en lo que se refiere a riesgos para la salud. La Superintendencia Nacional de Salud supervisa el cumplimiento por las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Artículo 6. Supervisión profesional e información al paciente

Las decisiones clínicas apoyadas por sistemas de IA son adoptadas bajo responsabilidad del profesional de la salud tratante, quien puede apartarse de la recomendación del sistema dejando constancia en la historia clínica. El paciente tiene derecho a ser informado del uso de dichos sistemas en su atención y de su finalidad, derecho que se integra a los reconocidos en el artículo 15 de la Ley 26842, Ley General de Salud.

Artículo 7. Registro público de sistemas autorizados

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios publica en formato abierto la relación de sistemas de IA de uso clínico con registro sanitario vigente o notificados conforme al numeral 2.2, su clase de riesgo, indicación aprobada y resumen de la evidencia de validación.

Artículo 8. Datos para validación

El Ministerio de Salud promueve conjuntos de datos clínicos de referencia con representatividad nacional, accesibles en entornos seguros de procesamiento con control de acceso, con datos seudonimizados o

anonimizados conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, para la validación independiente de sistemas de IA. Dichos conjuntos no se publican como datos abiertos.

Artículo 9. Infracciones

Constituyen infracciones, sancionables por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios conforme al régimen de sanciones de la Ley 29459: a) no reportar los incidentes, errores, degradación o vulnerabilidades a que se refiere el numeral 5.1; b) desplegar actualizaciones que modifiquen la finalidad o el desempeño clínico sin la comunicación previa del numeral 5.2; y c) usar en pacientes un sistema desarrollado internamente sin la notificación del numeral 2.2.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Salud, adecúa el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo 016-2011-SA, en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, tomando como referencia los documentos del International Medical Device Regulators Forum sobre software como dispositivo médico y su ciberseguridad.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud y con los derechos de tramitación que se aprueben en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la autoridad conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Las obligaciones de los artículos 4, 5, 7 y 9 son exigibles desde la entrada en vigencia de la adecuación reglamentaria prevista en la Primera Disposición Complementaria Final.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de sistemas en uso. Los sistemas en uso a la entrada en vigencia de la adecuación reglamentaria se adecúan a la presente ley en un plazo de dos años contados desde dicha fecha.

III. Análisis costo-beneficio

Genera costos para la autoridad sanitaria (capacidades de evaluación de software y de ciberseguridad) y para los fabricantes (estudios de validación y documentación de ciberseguridad ya exigida en mercados de referencia), parcialmente cubiertos por derechos de tramitación aprobados en el TUPA, que por sí solos no cubren la vigilancia posterior. La vía de confianza regulatoria para productos autorizados por autoridades de alta vigilancia y el régimen de notificación para desarrollos propios reducen costos y demoras sin renunciar a la validación local. El beneficio es la prevención de errores diagnósticos sistemáticos que afectan a muchos pacientes a la vez, la detección de sesgos contra grupos subrepresentados, la reducción del riesgo de ataques a software clínico y la confianza de profesionales y pacientes. Conforme al art. 79 de la Constitución, la ley no impone gasto adicional; por su costo no nulo, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen. Vinculación con la Política de Estado 13 (Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social) del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, art. 4-A — *incorpora*

• Ley 26842, Ley General de Salud, art. 15 — *complementa*

• Decreto Supremo 016-2011-SA, Reglamento de registro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, clasificación y vigilancia de software — *complementa*

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, arts. 24.1 y 30 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **DIGEMID** (sancionadora): Otorga registro con validación y ciberseguridad (art. 4), recibe reportes (art. 5), publica el registro abierto (art. 7) y sanciona (art. 9).

• **MINSA** (rectora): Refrenda la adecuación reglamentaria (DCF Primera) y promueve datos de referencia en entornos seguros (art. 8).

• **SUSALUD** (supervisora): Recibe notificaciones de desarrollos propios (art. 2.2) y supervisa a las IPRESS usuarias (art. 5.3) y el derecho de información (art. 6).

• **CNSD** (supervisora): Recibe notificaciones de vulnerabilidades e incidentes de seguridad (art. 5.1).

• **ANPD** (consultiva): Lineamientos de seudonimización y anonimización de datos clínicos (art. 8).

• **EsSalud y establecimientos de salud públicos y privados** (regulada): Notifican desarrollos propios, reportan incidentes y aseguran supervisión profesional e información al paciente (arts. 2.2, 5 y 6).

Sujetos obligados: Titulares de registro sanitario de software clínico con IA, establecimientos de salud usuarios o desarrolladores para uso propio, y profesionales tratantes.

Beneficiarios: Pacientes atendidos con apoyo de sistemas de IA clínica en establecimientos públicos y privados. No se dispone de cifra oficial de sistemas en uso.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 0.6–1.2 millones/año (estimación referencial)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MINSA y derechos de tramitación aprobados en el TUPA, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Fortalecimiento de la DIGEMID con 4 a 6 evaluadores especializados en software, IA y ciberseguridad a una remuneración referencial de S/ 10 000–14 000 mensuales (supuesto propio por perfiles CAS especializados), más capacitación. Parte se cubre con derechos de tramitación del TUPA. La vía de confianza regulatoria reduce la carga de evaluación. Sin base oficial: confianza baja.

Beneficio para el Estado: Menor costo de eventos adversos y litigios por errores diagnósticos sistemáticos en establecimientos públicos. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Seguridad y equidad en la atención de salud con IA; información al paciente. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica de forma directa; la vía de confianza regulatoria facilita la entrada de tecnologías ya autorizadas.

Costo para privados: Fabricantes: estudios o vigilancia de validación local y documentación de ciberseguridad (costo moderado, ya exigido en mercados de referencia). Establecimientos con desarrollos propios: validación y notificación.

Riesgos: Retraso en el acceso a tecnologías por baja capacidad de evaluación; subnotificación de incidentes; actualizaciones no comunicadas; reidentificación de datos clínicos.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Propuesta compatible con el derecho a la salud (art. 7) y con la competencia del Estado para determinar la política nacional de salud (art. 9); la exigencia de validación es una restricción proporcional a la libertad de empresa. Solo se observa la técnica de vigencia.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La técnica de calificar el software clínico como dispositivo médico mediante modificación de la Ley 29459 es correcta, pero hay incoherencias entre el ámbito y la definición incorporada, las obligaciones de reporte carecen de consecuencia jurídica y la vigencia depende de un reglamento cuyo plazo no tiene inicio.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La Ley 29459 ya define dispositivo médico incluyendo el 'aplicativo informático' (art. 4, numeral 3): el art. 4-A propuesto duplica parcialmente esa definición. Lo nuevo y valioso es la validación con población peruana y la vigilancia poscomercialización; conviene modificar la definición vigente y el reglamento de dispositivos médicos.

• **Seguridad** — Con observaciones: La validación clínica es necesaria, pero el software médico conectado es un vector de ataque reconocido; la ley no exige requisitos de ciberseguridad previos al registro ni gestión de vulnerabilidades posterior, y el 'plan de cambios' podría retrasar parches de seguridad urgentes.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Objetivo correcto (validación clínica local y vigilancia poscomercialización), pero parte de una premisa inexacta: la definición legal de dispositivo médico de la Ley 29459 ya incluye el 'aplicativo informático'. El valor agregado está en regular el software adaptativo, los desarrollos propios de hospitales y el uso de la vía de confianza regulatoria (reliance) para no bloquear el acceso; debe articularse con SUSALUD y el INS.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el art. 4-A a la Ley 29459 (numeración por verificar contra el texto consolidado al dictaminar), sin duplicar la definición de dispositivo médico que ya incluye el aplicativo informático. Complementa la Ley 26842 (art. 15, derechos del usuario), la Ley 31814 y su Reglamento (arts. 24.1 y 30), y la Ley 29733. Dispone la adecuación del D.S. 016-2011-SA. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, registro público de sistemas de IA de uso clínico operativo, con 100% de los sistemas usados en establecimientos públicos registrados y con reporte anual de vigilancia de desempeño.

Normas relacionadas

• Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29459.pdf

• Ley 26842, Ley General de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26842.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (art. 24.1, riesgo alto en salud) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Proyecto del periodo 2021-2026 identificado en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: PL 13044/2025-CR, que modifica el art. 3 de la Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, incorporando la IA. No se identificó proyecto sobre validación clínica de software con IA. Estado procesal por confirmar al dictaminar.

Referencias internacionales

• Global: OMS, Ethics and governance of artificial intelligence for health (2021) — https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, art. 6 y Anexo I (sistemas de alto riesgo que son productos sanitarios) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• OCDE: Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial — https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Fuentes

• OMS, Ethics and governance of AI for health — https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-08.html

Ley que establece garantías para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial y el Ministerio Público y modifica sus leyes orgánicas

Fija usos permitidos y prohibidos de la IA en la función jurisdiccional y fiscal, prohíbe que un sistema decida el fondo o sustituya la valoración de la prueba, obliga a revelar el uso sustantivo de IA generativa, exige verificar citas y autorizar institucionalmente los servicios de IA, y tipifica faltas graves en los regímenes de carrera judicial y fiscal. Modifica la LOPJ y la LOMP y requiere votación de ley orgánica.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Reforma Judicial, Inteligencia Artificial, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

La Ley 31814 declara de interés nacional el fomento de la IA en la justicia (art. 2), y la digitalización de expedientes y la carga procesal impulsan el uso de herramientas de IA para clasificar casos, transcribir audiencias, buscar jurisprudencia o redactar borradores. Sin embargo, no existe una norma con rango de ley que establezca garantías específicas para la función jurisdiccional y fiscal, donde está en juego el debido proceso, la motivación de resoluciones y la independencia judicial (art. 139 de la Constitución). El Reglamento de la Ley 31814 prohíbe la predicción de delitos basada en perfilado (art. 23.1), pero no regula el uso de IA generativa en la redacción de resoluciones, el deber de revelar su uso, la verificación de citas ni el ingreso de información reservada de las partes en servicios comerciales de IA. Las leyes de la carrera judicial (Ley 29277) y fiscal (Ley 30483) no tipifican faltas vinculadas a estos usos, por lo que hoy no podrían sancionarse sin vulnerar el principio de tipicidad. La experiencia comparada muestra riesgos concretos: la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-323 de 2024, analizó el uso de una herramienta de IA generativa por un juez y fijó criterios sobre transparencia y responsabilidad; el Reglamento europeo de IA califica como de alto riesgo los sistemas destinados a asistir a autoridades judiciales (Anexo III, punto 8). Por regular el funcionamiento de órganos constitucionales, la materia es de ley orgánica (art. 106 de la Constitución).

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE GARANTÍAS PARA EL USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO Y MODIFICA SUS LEYES ORGÁNICAS

Artículo 1. Objeto y naturaleza

1.1. La presente ley tiene por objeto establecer garantías para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal, a fin de preservar el debido proceso, la motivación de las resoluciones y la independencia de jueces y fiscales.
1.2. La presente ley se aprueba con la votación prevista en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú y modifica el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, y el Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 2. Ámbito

2.1. La presente ley se aplica al Poder Judicial y al Ministerio Público.
2.2. El Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia pueden adoptar las garantías de la presente ley mediante sus propios reglamentos, conforme a su autonomía.
2.3. Los tribunales administrativos se rigen por el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en materia de decisiones automatizadas.

Artículo 3. Usos permitidos

Pueden utilizarse sistemas de inteligencia artificial, bajo supervisión humana, en todo aquello que no esté prohibido por el artículo 4, entre otros, para: a) gestión, clasificación y reparto de expedientes conforme a criterios objetivos públicos; los sistemas de reparto conservan registros inalterables de cada asignación, de los parámetros aplicados y de los accesos administrativos, auditables por el órgano de control institucional y por las partes respecto de su caso; b) transcripción y traducción, incluida la traducción a lenguas originarias; c) búsqueda y sistematización de normas y jurisprudencia; d) anonimización de resoluciones para su publicación; y e) elaboración de borradores sujetos a revisión íntegra por el magistrado, fiscal o servidor responsable, con controles frente a la manipulación del sistema mediante el contenido de los documentos procesados.

Artículo 4. Usos prohibidos

Se prohíbe: a) que un sistema de inteligencia artificial decida el fondo de la controversia, la responsabilidad penal o la imposición de medidas coercitivas personales, o sustituya la valoración de la prueba que corresponde al juez o fiscal; b) el uso de sistemas que asignen puntuaciones de peligrosidad o reincidencia a personas basadas en perfilado; y c) el ingreso de información reservada o de datos personales de las partes en servicios de inteligencia artificial que no hayan sido previamente autorizados por la institución. La autorización exige evaluación de seguridad previa y verificación de que el contrato o las condiciones de servicio garantizan la no retención y no utilización de la información para entrenamiento, el cifrado en tránsito y en reposo, el registro de accesos y el cumplimiento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en materia de flujo transfronterizo. Se prohíbe el uso de cuentas personales o gratuitas de servicios de inteligencia artificial para estos fines.
Las pericias que empleen sistemas de inteligencia artificial identifican la herramienta, su tasa de error conocida y la metodología, y quedan sujetas a contradicción.

Artículo 5. Deber de transparencia

5.1. Cuando una resolución, dictamen o disposición fiscal incorpore contenido sustantivo generado por un sistema de inteligencia artificial generativa, se consigna dicha circunstancia, el tipo de herramienta y la finalidad. No se consideran sustantivos la corrección ortográfica, el formato ni la transcripción.
5.2. Las partes tienen derecho a conocer si un sistema de inteligencia artificial intervino en la gestión o reparto de su caso.

Artículo 6. Verificación de citas y responsabilidad

6.1. Toda cita normativa, jurisprudencial o doctrinaria obtenida mediante inteligencia artificial generativa es verificada por quien suscribe la resolución, dictamen, disposición fiscal o escrito.
6.2. Constituyen faltas graves de los jueces, sancionables conforme a la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, y de los fiscales, sancionables conforme a la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal: a) incorporar en una resolución, dictamen o disposición fiscal citas normativas o jurisprudenciales inexistentes obtenidas mediante inteligencia artificial generativa sin verificación; y b) ingresar información reservada o datos personales de las partes en servicios de inteligencia artificial no autorizados, en contravención del literal c) del artículo 4. Son competentes la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, según corresponda.
6.3. Cuando la inclusión de citas inexistentes se produzca en escritos de parte, el juez aplica al abogado que lo suscribe las medidas previstas en el artículo 292 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, y comunica el hecho al colegio profesional respectivo.

Artículo 7. Registro y evaluación de sistemas

El Poder Judicial y el Ministerio Público publican en su portal institucional la relación de los sistemas de inteligencia artificial que utilizan y su finalidad, y realizan una evaluación de impacto en derechos antes de su implementación, cuyo resumen se publica. Cuando exista un registro nacional de sistemas algorítmicos del Estado, la información se remite a este. No se publican la arquitectura técnica ni los parámetros cuya divulgación comprometa la seguridad de los sistemas o la integridad del reparto.

Artículo 8. Incorporación del artículo 184-A al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Se incorpora el artículo 184-A al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, en los términos siguientes:

«Artículo 184-A. Uso de sistemas de inteligencia artificial
Los magistrados y el personal jurisdiccional pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial como apoyo, bajo su supervisión y responsabilidad, con las garantías y prohibiciones establecidas por ley. Ningún sistema de inteligencia artificial decide el fondo de la controversia ni sustituye la valoración de la prueba. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprueba los lineamientos de uso y autoriza los servicios de inteligencia artificial que pueden emplearse.»

Artículo 9. Incorporación del artículo 5-A al Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público

Se incorpora el artículo 5-A al Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, en los términos siguientes:
«Artículo 5-A. Uso de sistemas de inteligencia artificial
Los fiscales pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial como apoyo, bajo su supervisión y responsabilidad, con las garantías y prohibiciones establecidas por ley. Ningún sistema de inteligencia artificial decide la formalización, acusación o archivo ni sustituye la valoración de la prueba. La Fiscalía de la Nación aprueba los lineamientos de uso y autoriza los servicios de inteligencia artificial que pueden emplearse.»

Artículo 10. Capacitación

La Academia de la Magistratura y la Escuela del Ministerio Público incorporan en sus programas formación sobre uso responsable de la inteligencia artificial, sus limitaciones y sesgos, conforme a su autonomía y con cargo a su presupuesto institucional.

Primera. Disposición Complementaria Final

Lineamientos. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación aprueban sus lineamientos internos de uso de inteligencia artificial y la relación de servicios autorizados en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los organismos comprendidos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Las faltas previstas en el numeral 6.2 son aplicables a las conductas posteriores a la aprobación de los lineamientos de la Primera Disposición Complementaria Final.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: la ley ordena usos y deberes, no adquiere sistemas. El costo relevante es contratar servicios de IA con garantías institucionales (no retención, no entrenamiento, cifrado) en lugar de cuentas gratuitas, y mantener registros inalterables del reparto; ambos reducen el riesgo de filtración de información reservada y de nulidades por manipulación. La capacitación se integra a programas existentes de la Academia de la Magistratura y la Escuela del Ministerio Público. El beneficio es permitir que la IA contribuya a reducir la carga procesal en tareas instrumentales con seguridad jurídica, mientras se protege el núcleo de la función jurisdiccional y fiscal. Conforme al art. 79 de la Constitución, no genera gasto adicional. Por regular el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, se recomienda recabar su opinión (art. 107 de la Constitución) y aprobar con la votación del art. 106. Vinculación con la Política de Estado 28 (Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial) del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. 017-93-JUS), art. 184-A — *incorpora*

• Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, art. 5-A — *incorpora*

• Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, régimen de faltas graves — *complementa*

• Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, régimen de faltas graves — *complementa*

• TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 292 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PJ** (rectora): Aprueba lineamientos y servicios autorizados (art. 8, DCF Primera), mantiene registros inalterables del reparto (art. 3.a) y publica sus sistemas (art. 7).

• **MP** (rectora): Aprueba lineamientos y servicios autorizados (art. 9, DCF Primera) y publica sus sistemas (art. 7).

• **ANC-PJ** (sancionadora): Procesa las faltas graves de jueces (art. 6.2).

• **ANC-MP** (sancionadora): Procesa las faltas graves de fiscales (art. 6.2).

• **AMAG** (ejecutora): Capacitación en uso responsable de IA (art. 10).

• **TC / JNJ** (consultiva): Pueden adoptar las garantías mediante sus reglamentos (art. 2.2).

Sujetos obligados: Jueces, fiscales y personal jurisdiccional y fiscal del Poder Judicial y del Ministerio Público; abogados de parte respecto de la verificación de citas (art. 6.3).

Beneficiarios: Justiciables y partes procesales, con garantías de debido proceso y protección de su información reservada. No se dispone de cifra consolidada de usuarios del sistema de justicia en este documento.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: El costo depende de si el PJ y el MP sustituyen usos informales por servicios institucionales con garantías, decisión de su gestión. Registros inalterables del reparto y evaluación de proveedores tienen costo bajo frente al riesgo de nulidades (revisores de seguridad y tecnológico). La capacitación se integra a programas existentes.

Beneficio para el Estado: Prevención de nulidades por motivación deficiente o citas falsas y de filtraciones de información reservada; reducción de carga en tareas instrumentales. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Debido proceso, transparencia del uso de IA e integridad del reparto. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Abogados: verificación de citas obtenidas con IA; proveedores de IA: garantías contractuales para ser autorizados.

Riesgos: Lineamientos tardíos o heterogéneos; uso informal persistente de cuentas personales; numeración de artículos incorporados por verificar.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La protección del núcleo de la función jurisdiccional es constitucionalmente valiosa (art. 139.3 y 139.5). Pero la ley regula el funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público, el TC y la JNJ, entidades previstas en la Constitución cuya estructura y funcionamiento son materia de ley orgánica (art. 106); además debe respetar su autonomía y precisar el régimen disciplinario aplicable a abogados.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: La materia es pertinente y los usos prohibidos están bien delimitados, pero la ley regula el funcionamiento de organismos constitucionales con ley ordinaria y crea una falta disciplinaria sin tipificación ni graduación, aplicable incluso a abogados y árbitros sometidos a regímenes distintos. Además, el título no coincide con el ámbito.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Materia necesaria, pero crea faltas disciplinarias para jueces y fiscales sin modificar sus leyes de carrera (principio de tipicidad), incluye en una ley de 'función jurisdiccional' a tribunales administrativos y árbitros ya regulados por otras leyes, y crea un tercer registro de algoritmos paralelo al de IA-01.

• **Seguridad** — Con observaciones: Buenas garantías. En seguridad, falta exigir integridad y trazabilidad del reparto automatizado de expedientes, controles frente a la manipulación de sistemas por contenido presentado por las partes y límites de publicidad técnica del registro.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Buen equilibrio entre usos instrumentales permitidos y núcleo jurisdiccional indelegable; las referencias comparadas (Corte Constitucional de Colombia T-323/2024, CEPEJ 2018, AI Act Anexo III.8) son correctas. Debe precisar la prohibición de 'valoración de la prueba' para no excluir pericias asistidas por IA, reemplazar la condición vaga de 'servicios que garanticen confidencialidad' por requisitos contractuales y técnicos verificables, diferenciar el régimen de las partes y abogados del de magistrados, y considerar la reserva de ley orgánica.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica leyes orgánicas: incorpora el art. 184-A al TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. 017-93-JUS) y el art. 5-A al D.Leg. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público (numeración por verificar contra los textos consolidados al dictaminar); requiere votación de ley orgánica en ambas cámaras (art. 106 de la Constitución, modificado por la Ley 31988). Complementa la Ley 29277 y la Ley 30483 (tipifica faltas graves sancionables conforme a sus regímenes), el art. 292 del TUO de la LOPJ, la Ley 31814 (art. 2) y el Reglamento de la Ley 31814 (art. 23.1). El TC y la JNJ pueden adoptar las garantías conforme a su autonomía (Ley 28301 y Ley 30916). No regula el arbitraje. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, Poder Judicial y Ministerio Público con lineamientos aprobados, relación pública de servicios de IA autorizados y de sistemas en uso; al 2031, 100% de magistrados y fiscales capacitados en uso responsable de IA.

Normas relacionadas

• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. 017-93-JUS) — https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=71

• Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00052.pdf

• Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29277.pdf

• Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1400746-3

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (art. 23, usos indebidos) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Antecedentes

Proyectos del periodo 2021-2026 identificados en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: PL 05959/2023-CR, que incorpora la IA en el expediente judicial electrónico; PL 05763/2023-CR, reforma constitucional que establece el uso de IA como principio de la administración de justicia; PL 05814/2023-CR, reforma constitucional sobre el uso de IA por el Ministerio Público. Estado procesal por confirmar al dictaminar.

Referencias internacionales

• Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-323 de 2024 (uso de IA generativa por un juez) — https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-323-24.htm

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, Anexo III, punto 8 (administración de justicia como alto riesgo) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• Consejo de Europa: CEPEJ, Carta Ética Europea sobre el uso de la IA en los sistemas judiciales (2018) — https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c

Fuentes

• Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-323/24 — https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-323-24.htm

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• UNESCO, Recomendación sobre la ética de la IA — https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-09.html

Ley que regula los datos sintéticos, los entornos seguros de acceso a datos públicos y la reidentificación para la investigación y la inteligencia artificial

Habilita entornos seguros de acceso para investigadores acreditados a datos públicos disociados, con excepción expresa al secreto estadístico; encarga a la ANPD un estándar de anonimización y datos sintéticos con presunción refutable; y tipifica la reidentificación como infracción muy grave, sin sancionar la investigación de seguridad de buena fe.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Ciencia y Tecnología, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

La investigación y el desarrollo de IA requieren datos detallados (microdatos de salud, educación, programas sociales, registros administrativos), pero su apertura choca legítimamente con la protección de datos personales. La Ley 29733 define la anonimización (irreversible) y la disociación (reversible) y exime de consentimiento el tratamiento de datos anonimizados o disociados (art. 14, numeral 8), y el Reglamento aprobado por D.S. 016-2024-JUS encarga a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales aprobar disposiciones complementarias u orientativas sobre disociación y anonimización (art. 41.3). Sin embargo, no existen reglas legales sobre datos sintéticos —que pueden memorizar y reproducir registros reales— ni sobre entornos seguros donde investigadores acreditados analicen datos disociados sin extraerlos, y el secreto estadístico del Decreto Legislativo 604 impide al INEI habilitar ese acceso sin norma de rango legal. Como consecuencia, muchas entidades optan por no compartir datos ante el riesgo de sanción, o los comparten sin garantías suficientes. Además, la reidentificación de personas a partir de datos supuestamente anónimos, técnicamente más sencilla con IA, no está tipificada como infracción imputable a cualquier persona, y una prohibición mal diseñada podría sancionar a investigadores que, de buena fe, detectan anonimizaciones defectuosas. El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) plantea los datos como activo nacional. Las guías de la ICO británica, el NIST (SP 800-188) y el Reglamento (UE) 2022/868 de gobernanza de datos ofrecen modelos verificables.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LOS DATOS SINTÉTICOS, LOS ENTORNOS SEGUROS DE ACCESO A DATOS PÚBLICOS Y LA REIDENTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto habilitar la reutilización segura de datos públicos para la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial, mediante reglas sobre datos sintéticos, entornos seguros de acceso y reidentificación, garantizando la protección de datos personales.

Artículo 2. Definiciones

2.1. Los términos anonimización y disociación tienen el significado que les atribuye el artículo 2 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

2.2. Para efectos de la presente ley se entiende por: a) Datos sintéticos: datos generados artificialmente a partir de modelos estadísticos o de inteligencia artificial que reproducen propiedades de un conjunto original sin corresponder a personas reales; b) Entorno seguro de acceso: infraestructura controlada donde investigadores acreditados analizan datos disociados sin poder extraer datos individuales.

Artículo 3. Estándar de anonimización y de datos sintéticos

3.1. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del

Consejo de Ministros, aprueba mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano el estándar técnico de anonimización y de generación y evaluación de datos sintéticos, que incluye pruebas de riesgo de reidentificación y de inferencia de pertenencia y métricas de utilidad. El estándar se revisa al menos cada dos años y es el estándar nacional de referencia para la anonimización de datos públicos.
3.2. Los datos anonimizados y los datos sintéticos que superen las pruebas del estándar se presumen no personales para efectos de la Ley 29733, salvo que se acredite que permiten identificar a una persona con medios razonablemente previsibles. El responsable conserva la documentación de las pruebas y repite la evaluación cuando cambien las técnicas disponibles. Si se comprueba que un conjunto permite identificar a personas, recupera la condición de dato personal y la entidad suspende su difusión y aplica nuevamente el procedimiento.

Artículo 4. Entornos seguros de acceso

4.1. El INEI y las entidades que custodien registros administrativos de alto valor pueden implementar entornos seguros de acceso para investigadores acreditados, preferentemente mediante un entorno centralizado con acceso remoto para varias entidades.
4.2. El acceso se otorga por proyecto, con finalidad de interés público o científico, compromiso de confidencialidad, registro de consultas y control de los resultados antes de su extracción para impedir la divulgación de casos individuales. La relación de proyectos autorizados se publica.
4.3. Los entornos seguros cumplen como mínimo: autenticación multifactor; ausencia de canales de salida de datos no autorizados; registro y conservación de las consultas y accesos; cifrado en reposo; y notificación de incidentes al Centro Nacional de Seguridad Digital y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales conforme a la normativa vigente.
4.4. El acceso a datos disociados en entornos seguros de acceso conforme a la presente ley no vulnera el secreto estadístico regulado en el artículo 97 del Decreto Legislativo 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, siempre que no se divulguen resultados que permitan identificar a los informantes. No comprende la información protegida por el secreto bancario ni por la reserva tributaria.

Artículo 5. Acreditación de investigadores y salvaguardas para datos sensibles

5.1. Pueden acreditarse investigadores de universidades, institutos de investigación y entidades públicas, y de empresas en proyectos colaborativos con estos, conforme a los requisitos del reglamento, que incluyen capacitación en protección de datos y la suscripción de un acuerdo de uso.
5.2. Tratándose de datos sensibles, el acceso requiere además: a) evaluación de impacto en protección de datos aprobada por la entidad custodia; b) aprobación del proyecto por un comité de ética de la investigación registrado; y c) que la finalidad no pueda alcanzarse con datos anonimizados o sintéticos.

Artículo 6. Modificación del numeral 8 del artículo 14 de la Ley 29733

Se modifica el numeral 8 del artículo 14 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en los términos siguientes:
«Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales
No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos de su tratamiento, en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación. El tratamiento de datos disociados de entidades públicas con fines de investigación científica o estadística de interés público, incluido el desarrollo y evaluación de sistemas de inteligencia artificial, se realiza preferentemente en un entorno seguro de acceso autorizado conforme a ley, sin adoptar decisiones sobre personas concretas; el reglamento establece los casos en que puede autorizarse su transferencia fuera de dichos entornos.
(…)»

Artículo 7. Reidentificación: prohibición, infracción y excepción de buena fe

7.1. Se prohíbe reidentificar a personas a partir de datos anonimizados, disociados o sintéticos fuera de los supuestos autorizados, así como utilizar, divulgar o comercializar datos reidentificados.
7.2. Constituye infracción muy grave, imputable a cualquier persona natural o jurídica y sancionable por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales con multa conforme al artículo 39 de la Ley 29733 y a

su procedimiento sancionador, la conducta prohibida en el numeral 7.1, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
7.3. No constituye infracción la prueba de reidentificación realizada por la entidad responsable como prueba de robustez, ni la realizada con fines de investigación o de verificación de la seguridad, siempre que: a) no se divulguen ni utilicen los datos de personas reidentificadas; b) se comunique el hallazgo a la entidad responsable y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dentro de los diez días hábiles siguientes; c) se destruyan los datos reidentificados; y d) la publicación de resultados se haga de forma agregada y una vez adoptadas las medidas correctivas o transcurridos noventa días desde la comunicación.

Artículo 8. Uso de datos sintéticos en el Estado

Las entidades públicas priorizan el uso de datos sintéticos que cumplan el estándar para pruebas de software, capacitación y entrenamiento inicial de sistemas de inteligencia artificial, cuando ello sea técnicamente viable.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, y adecúa los artículos 41 y 134 del Reglamento de la Ley 29733, aprobado por Decreto Supremo 016-2024-JUS.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Los artículos 4 y 5 son exigibles desde la vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo a moderado: el INEI ya administra microdatos y puede ampliar sus servicios de acceso; un entorno seguro centralizado con acceso remoto para varias entidades es más eficiente que entornos por entidad. El beneficio es destrabar el uso de datos públicos para investigación en políticas sociales, salud y educación, y para entrenar y evaluar modelos con información nacional, sin sacrificar la privacidad. La tipificación de la reidentificación disuade abusos, mientras la excepción de buena fe preserva la investigación que detecta anonimizaciones defectuosas. La presunción refutable sobre datos anonimizados y sintéticos evita dejar sin tutela a las personas si el avance técnico permite reidentificarlas. Conforme al art. 79 de la Constitución, la ley no impone gasto (los entornos son facultativos, art. 4.1); requiere opinión del MEF antes del dictamen.

Normas que modifica

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 14, numeral 8 — *modifica*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 39 (multa aplicable a nueva infracción muy grave) — *complementa*

• Decreto Legislativo 604, art. 97 (secreto estadístico) — *complementa*

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, arts. 41 y 134 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ANPD** (sancionadora): Aprueba y revisa el estándar (art. 3), recibe reportes de buena fe (art. 7.3) y sanciona la reidentificación (art. 7.2).

• **INEI** (ejecutora): Coordina el estándar y puede operar el entorno seguro centralizado con control de divulgación (arts. 3.1 y 4).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Coordina el estándar y la infraestructura (art. 3.1); co-refrenda el reglamento.

• **CNSD** (supervisora): Recibe notificaciones de incidentes en entornos seguros (art. 4.3).

• **Entidades custodias de registros administrativos (MINSA, MINEDU, MIDIS, RENIEC, entre otras)** (ejecutora): Pueden habilitar acceso en entornos seguros y aprueban evaluaciones de impacto para datos sensibles (arts. 4 y 5.2).

Sujetos obligados: Entidades que habiliten entornos seguros; investigadores acreditados; cualquier persona respecto de la prohibición de reidentificar.

Beneficiarios: Investigadores, universidades y entidades públicas que analizan datos para políticas; titulares de datos por mayor protección. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del INEI, la ANPD y las entidades custodias, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Los entornos seguros son facultativos (art. 4.1); su costo depende de si se implementa un entorno centralizado en el INEI (escritorio virtual sin salida de datos) y de la demanda de proyectos, sin costo unitario público verificable. El estándar se elabora con personal existente de la ANPD y el INEI.

Beneficio para el Estado: Mejores evaluaciones de políticas públicas con registros administrativos; menor riesgo de brechas por compartir datos sin garantías. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Investigación con datos nacionales y protección reforzada frente a la reidentificación. Cualitativo.

Inversión privada: Proyectos colaborativos empresa-academia con acceso a datos; no cuantificable.

Costo para privados: Investigadores: acreditación, acuerdos de uso y, para datos sensibles, comité de ética; costo bajo.

Riesgos: Exfiltración desde entornos seguros; datos sintéticos que memorizan registros reales; uso abusivo de la excepción de buena fe; baja adopción si no se habilita un entorno centralizado.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La excepción al consentimiento para investigación limita el derecho a la autodeterminación informativa (art. 2.6), pero puede superar el test de proporcionalidad si se refuerzan las salvaguardas para datos sensibles y la presunción de anonimización es refutable. Debe armonizarse con el secreto estadístico del INEI, previsto en norma con rango de ley.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La propuesta es técnicamente sólida y sí modifica la Ley 29733, pero debe armonizar el acceso a microdatos con el secreto estadístico y otros secretos legales, ubicar la excepción al consentimiento en el artículo 14 vigente y tipificar la reidentificación en la norma que contiene el régimen de infracciones, verificando además quiénes son los sujetos infractores.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La novedad real son los entornos seguros de acceso y el estándar de datos sintéticos. El art. 14-A propuesto duplica en gran parte el art. 14, numeral 8 de la Ley 29733 (no se requiere consentimiento cuando se aplica anonimización o disociación) y el art. 41 del D.S. 016-2024-JUS; y usa 'seudonimización', término ajeno al sistema peruano, que la denomina 'disociación' (art. 2 Ley 29733, reversible).

• **Seguridad** — Con observaciones: Propuesta sólida y necesaria; los entornos seguros son la respuesta correcta al riesgo de reidentificación. Debe fijar requisitos técnicos mínimos de los entornos, reconocer que los datos sintéticos pueden filtrar registros reales y, sobre todo, no sancionar la investigación de robustez de buena fe que detecta anonimizaciones defectuosas.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta necesaria y técnicamente bien orientada (entornos seguros, NIST SP 800-188, Reglamento (UE) 2022/868). Debe armonizar su terminología con la Ley 29733, que ya define anonimización (irreversible) y disociación (reversible, equivalente a seudonimización), evitar la presunción absoluta de que los datos sintéticos no son personales, articular con el secreto estadístico del INEI y modificar expresamente el régimen de infracciones.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el numeral 8 del art. 14 de la Ley 29733 (texto del numeral por verificar contra el texto vigente). Tipifica en la propia ley una infracción muy grave sancionable conforme al art. 39 de la Ley 29733 y dispone adecuar los arts. 41 y 134 del D.S. 016-2024-JUS. Establece una excepción expresa al secreto estadístico del art. 97 del D.Leg. 604 limitada a entornos seguros, sin afectar secreto bancario ni reserva tributaria. Complementa el D.L. 1412 y el D.U. 007-2020. Coordinado con IA-04 (apertura de datos) e IA-08 (datos clínicos), que remiten a este estándar. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, estándar de anonimización y datos sintéticos aprobado y al menos cinco entornos seguros de acceso operativos (INEI y cuatro registros administrativos de alto valor) con proyectos autorizados publicados.

Normas relacionadas

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Decreto Legislativo 604, Ley de Organización y Funciones del INEI — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00604.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

Antecedentes

No se identificaron en SPLEY proyectos del periodo 2021-2026 sobre anonimización o datos sintéticos (búsqueda de la revisión de concordancia normativa; por confirmar al dictaminar). Relacionado: PL 04708/2022-CR, que modifica la Ley 29733.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/868 de Gobernanza de Datos (reutilización de datos protegidos del sector público en entornos seguros) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj

• Estados Unidos: NIST SP 800-188, De-Identifying Government Datasets — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/188/final

• Reino Unido: ICO, guía sobre anonimización — https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/anonymisation/

Fuentes

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 (art. 41) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• NIST SP 800-188 — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/188/final

• Plan Perú 2050 (CNPP/CIP), dashboard de comisiones temáticas — https://planperu2050.pe

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-10.html

Ley que modifica el artículo 32 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, para fortalecer la autonomía técnica y funcional de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

Sin crear organismos ni pliegos, dota a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de autonomía técnica y funcional, titular designado por concurso público con mandato fijo y causales de remoción tasadas, prohibición de instrucciones en casos concretos y funciones de supervisión de tratamientos automatizados; y encarga al Poder Ejecutivo evaluar y, de ser el caso, proponer su conversión en organismo técnico especializado.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Institucionalidad, Inteligencia Artificial, Reforma Del Estado

I. Exposición de motivos

El artículo 32 de la Ley 29733 asigna la condición de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, función que hoy ejerce la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, órgano de línea que depende del Despacho Viceministerial de Justicia y que, conforme al Decreto Legislativo 1353, es también la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este diseño plantea dos problemas. Primero, la autoridad supervisa y sanciona a entidades públicas, incluidos otros ministerios, desde dentro del propio Poder Ejecutivo, sin garantías legales de autonomía técnica, de selección por mérito ni de estabilidad de su titular, lo que limita su independencia percibida y real. Segundo, la expansión de la IA multiplica los tratamientos masivos y automatizados de datos personales, y el Reglamento de la Ley 31814 remite al régimen de la Ley 29733 para las infracciones en protección de datos (art. 26.2) y designa a esta autoridad como canal de denuncias (art. 36.2), sin dotarla de capacidades técnicas. La creación de un organismo técnico especializado con pliego propio solo puede hacerse por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo (art. 28 de la Ley 29158) y supondría gasto vedado a la iniciativa parlamentaria (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC), por lo que esta propuesta fortalece la autoridad existente y encarga al Ejecutivo evaluar su conversión. Chile (Ley 21.719, 2024) creó una agencia autónoma; Brasil transformó su ANPD en autarquía especial (Lei 14.460/2022); la UE exige independencia (RGPD, art. 52). Mayor autonomía mejora las condiciones para una eventual adecuación en transferencias internacionales de datos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y FUNCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la autonomía técnica y funcional de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y sus capacidades de supervisión de los tratamientos automatizados de datos personales, incluidos los realizados mediante sistemas de inteligencia artificial, sin crear organismos, órganos ni pliegos presupuestales.

Artículo 2. Modificación del artículo 32 de la Ley 29733

Se modifica el artículo 32 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en los términos siguientes:

«Artículo 32. Órgano competente y régimen jurídico

32.1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del órgano de línea que determine su Reglamento de Organización y Funciones, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Para el adecuado

desempeño de sus funciones, puede crear oficinas en todo el país.
32.2. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce sus funciones de supervisión, fiscalización, instrucción y sanción con autonomía técnica y funcional. En el ejercicio de dichas funciones no recibe instrucciones de ninguna autoridad respecto de casos concretos. Sus resoluciones de última instancia agotan la vía administrativa y solo son impugnables en el proceso contencioso-administrativo.
32.3. El titular del órgano que ejerce la Autoridad es designado por resolución ministerial, previo concurso público de méritos conducido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, entre profesionales con experiencia acreditada no menor de diez años en derecho, tecnologías de la información o ciencia de datos, que no hayan ejercido cargos de dirección en organizaciones políticas en los cinco años previos. Ejerce el cargo por cinco años y solo puede ser removido por: a) condena firme por delito doloso; b) incapacidad permanente; c) incompatibilidad sobreviniente; o d) falta grave declarada en procedimiento administrativo con derecho de defensa. La remoción se dispone por resolución ministerial motivada.
32.4. Corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la presente ley y de su reglamento. Para tal efecto, goza de potestad sancionadora, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y de potestad coactiva, de conformidad con la normativa de ejecución coactiva.
32.5. En materia de tratamientos automatizados, la Autoridad ejerce además las funciones de: a) supervisar y auditar los tratamientos automatizados de datos personales, incluidos los realizados mediante sistemas de inteligencia artificial, y su seguridad; b) aprobar estándares de evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales; c) participar, conforme a la ley de la materia, en los entornos controlados de pruebas de sistemas de inteligencia artificial cuando haya tratamiento de datos personales; d) cooperar con autoridades extranjeras de protección de datos; e) emitir opinión sobre proyectos normativos que impliquen tratamiento de datos personales; y f) recibir las notificaciones de incidentes de seguridad que afecten datos personales a través de la ventanilla única de notificación de incidentes que administre el Centro Nacional de Seguridad Digital, cuando exista, con el que intercambia información bajo reserva y coordina la respuesta. La supervisión del cumplimiento de la Ley 31814 corresponde a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
32.6. La Autoridad publica sus resoluciones sancionadoras firmes, sus lineamientos y un informe anual de gestión, que presenta al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la comisión ordinaria competente del Congreso de la República.
32.7. Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de las funciones de Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que el mismo órgano ejerce conforme al Decreto Legislativo 1353.»

Artículo 3. Capacidades técnicas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asigna a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dentro de su estructura orgánica y con cargo a su presupuesto institucional, personal especializado en auditoría de tratamientos automatizados y de seguridad de la información, que coordina con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. La presente disposición no crea órganos ni unidades orgánicas.

Artículo 4. Asignación presupuestal diferenciada

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identifica en su presupuesto institucional, en una actividad o meta diferenciada, los recursos destinados a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 5. Coordinación interinstitucional

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales suscribe protocolos de coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el Centro Nacional de Seguridad Digital, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y los organismos reguladores sectoriales, a fin de intercambiar información, evitar la duplicidad de supervisiones y garantizar el principio de non bis in idem cuando un mismo hecho afecte materias de distintas autoridades.

Artículo 6. Indicadores de autonomía y desempeño

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales publica anualmente, como parte del informe previsto en el numeral 32.6 del artículo 32 de la Ley 29733, indicadores sobre plazos de resolución, procedimientos sancionadores iniciados contra entidades públicas y privadas, auditorías de tratamientos automatizados realizadas y ejecución de los recursos asignados en su actividad o meta presupuestal diferenciada.

Primera. Disposición Complementaria Final

Evaluación de la conversión en organismo técnico especializado. Se encarga al Poder Ejecutivo evaluar, en un plazo de un año contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, la conversión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en organismo técnico especializado y, de ser el caso, presentar la iniciativa legislativa correspondiente conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el plan inicial de actuación, el informe de sostenibilidad fiscal y el deslinde de las funciones de Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública previstas en el Decreto Legislativo 1353. El informe de evaluación se publica y se remite al Congreso de la República.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, adecúa el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Reglamento de la Ley 29733, aprobado por Decreto Supremo 016-2024-JUS, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Titular en funciones. El titular en funciones del órgano que ejerce la Autoridad continúa en el cargo hasta la designación de quien resulte ganador del primer concurso público previsto en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley 29733, que se convoca dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes a la adecuación reglamentaria.

III. Análisis costo-beneficio

La versión original creaba un organismo técnico especializado con pliego propio y consejo directivo, lo que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo (art. 28 de la Ley 29158) y supone gasto permanente vedado a la iniciativa parlamentaria (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC). La reformulación es de costo bajo: no crea órganos ni pliegos; otorga autonomía técnica y funcional, selección por mérito y estabilidad del titular, y exige identificar en el presupuesto del MINJUSDH los recursos de la Autoridad. El fortalecimiento con personal especializado en auditoría técnica (estimado de 5 a 10 especialistas) depende de la priorización del pliego. El beneficio es una autoridad con mayor independencia para supervisar al propio Estado y a grandes plataformas, capacidad técnica para auditar tratamientos con IA y mejores condiciones para una eventual adecuación internacional en transferencias de datos. La conversión en organismo autónomo queda para iniciativa del Ejecutivo, con plan de actuación e informe fiscal. Vinculación con las Políticas de Estado 24 y 35 del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 32 — *modifica*
- Decreto Legislativo 1353, art. 3 (Autoridad de Transparencia) — *complementa*
- Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, arts. 28 y 29 — *complementa*
- Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, adecuación — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ANPD** (supervisora): Ejerce con autonomía técnica y funcional la supervisión y sanción, audita tratamientos automatizados y publica su informe anual (art. 32 modificado).

• **MINJUSDH** (financiadora): Designa al titular previo concurso, asigna personal especializado y presupuesto diferenciado y adecúa su ROF (arts. 3, 4, DCF Segunda).

• **SERVIR** (ejecutora): Conduce el concurso público del titular (art. 32.3).

• **PCM / MEF** (consultiva): Evalúan y, de ser el caso, proponen la conversión en OTE con plan de actuación e informe fiscal (DCF Primera).

• **CNSD** (consultiva): Ventanilla única de incidentes e intercambio de información con la ANPD (art. 32.5.f).

Sujetos obligados: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Poder Ejecutivo; indirectamente, titulares y encargados de bancos de datos personales sujetos a supervisión.

Beneficiarios: Titulares de datos personales en el Perú y empresas que requieren transferencias internacionales de datos; no cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 obligatorio; fortalecimiento opcional referencial de S/ 0.8–1.6 millones/año dentro del pliego MINJUSDH

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MINJUSDH, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Cualquier conversión en organismo técnico especializado requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC; art. 28 Ley 29158).

Supuestos: La ley no crea órganos ni plazas; el concurso del titular usa la capacidad de SERVIR. El fortalecimiento con 5 a 10 especialistas en auditoría técnica (supuesto del revisor de seguridad) a una remuneración referencial de S/ 12 000–14 000 mensuales (supuesto propio, perfiles CAS especializados) depende de la priorización del pliego. La conversión en OTE no se costea aquí: corresponde al plan inicial de actuación del Ejecutivo.

Beneficio para el Estado: Mayor credibilidad de la supervisión sobre entidades públicas; mejor articulación con el CNSD en incidentes. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Protección más independiente de los datos personales frente al Estado y grandes plataformas; mejores condiciones para la adecuación internacional. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica de forma directa; una eventual adecuación internacional podría favorecer el comercio de servicios digitales (no cuantificable).

Costo para privados: Ninguno nuevo.

Riesgos: Autonomía limitada por la dependencia presupuestal y orgánica del MINJUSDH; tensión entre funciones de transparencia y datos personales en un mismo órgano; que el Ejecutivo no presente la iniciativa de conversión.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Crear la ANPD como organismo técnico especializado con pliego propio presenta dos vicios: la Ley 29158 (LOPE), ley orgánica que integra el parámetro de control, reserva la creación de organismos públicos a ley de iniciativa del Poder Ejecutivo; y la creación de un nuevo pliego con costo 'medio' incrementa el gasto, prohibido a la iniciativa parlamentaria (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC). Solo es viable con iniciativa o acuerdo del Ejecutivo, o reformulada sin crear entidad.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El diagnóstico sobre la falta de independencia de la autoridad es correcto, pero crear un organismo técnico especializado que además es pliego presupuestal es materia de iniciativa del Poder Ejecutivo (art. 28 de la Ley 29158) y supone gasto (art. 79 de la Constitución). Además, el nuevo artículo 32 no reproduce íntegramente el texto vigente, la remoción de los consejeros se deja al reglamento y el título no refleja el contenido.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Fin legítimo, pero la creación de un organismo técnico especializado por ley de iniciativa parlamentaria contraviene el art. 28 de la Ley 29158 (LOPE, ley orgánica): los organismos públicos especializados se

crean por ley 'a iniciativa del Poder Ejecutivo'. Además ignora que la misma dirección general del MINJUSDH ejerce la Autoridad Nacional de Transparencia (D.Leg. 1353), cuya separación debe regularse.

• **Seguridad** — Con observaciones: Fortalecer la autonomía de la ANPD mejora la supervisión de la seguridad de los datos personales, incluidos los del Estado. Falta articular su función de recepción de notificaciones de brechas con el Centro Nacional de Seguridad Digital y prever capacidad técnica forense.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: El objetivo (autoridad de datos independiente, condición para adecuación internacional) es correcto, pero la vía elegida choca con el art. 28 de la Ley 29158 (los organismos públicos se crean por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo) y con el art. 79 de la Constitución (crear un pliego es gasto). Además, omite que la dirección general que hoy es ANPD es también la Autoridad Nacional de Transparencia (DL 1353), y un OTE adscrito a la PCM no satisface por sí solo el estándar de 'independencia completa'.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 32 de la Ley 29733 (texto íntegro sustitutorio). Complementa el D.Leg. 1353 (el mismo órgano conserva las funciones de Autoridad de Transparencia), la Ley 29158 (arts. 28 y 29: la creación de un OTE queda a iniciativa del Ejecutivo) y el Reglamento de la Ley 31814 (arts. 26.2 y 36.2). Requiere adecuar el ROF del MINJUSDH y el Reglamento de la Ley 29733 (D.S. 016-2024-JUS). No crea organismos, órganos ni pliegos. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, titular de la ANPD designado por concurso público con mandato fijo y presupuesto diferenciado identificado; informe del Poder Ejecutivo sobre su conversión en OTE publicado; al 2031, al menos una auditoría anual publicada de tratamientos automatizados en el Estado.

Normas relacionadas

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (art. 32) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fortalece el régimen de protección de datos personales — https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3608369/Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%201353.pdf

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29158.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (arts. 26.2 y 36.2) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Antecedentes

No se identificaron en SPLEY proyectos del periodo 2021-2026 que creen la ANPD como organismo autónomo (búsqueda de la revisión de concordancia normativa; por confirmar al dictaminar). Relacionado: PL 04708/2022-CR, que modifica la Ley 29733.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales — https://www.bcn.cl/balance-legislativo/detalle/ficha_LEY_21719_2024-12-13

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), arts. 51 a 59 (autoridades de control independientes) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

• Brasil: Lei 14.460/2022, que transforma la ANPD en autarquía de naturaleza especial — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14460.htm

Fuentes

• Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (gob.pe) — https://www.gob.pe/anpd

• BCN, Balance legislativo de la Ley 21.719 (Chile) — https://www.bcn.cl/balance-legislativo/detalle/ficha_LEY_21719_2024-12-13

• OCDE, Recomendación del Consejo sobre IA — https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-11.html

Ley que eleva a rango legal el derecho a la portabilidad de los datos personales y establece obligaciones de interoperabilidad segura para los servicios digitales

Partiendo del art. 76 del Reglamento de la Ley 29733 (D.S. 016-2024-JUS), que ya reconoce la portabilidad como manifestación del derecho de acceso, le da rango legal, la extiende a los datos observados, fija gratuidad y plazo, obliga a los grandes servicios digitales a ofrecer interfaces seguras con autorización delegada y tipifica su incumplimiento.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, Competitividad, Inteligencia Artificial

I. Exposición de motivos

La Ley 29733 reconoce los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición y tratamiento objetivo. El artículo 76 de su Reglamento, aprobado por D.S. 016-2024-JUS, reconoce la portabilidad como manifestación del derecho de acceso: el titular puede solicitar los datos que haya facilitado en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y su transmisión directa a otro responsable cuando sea técnicamente posible y no imponga una carga financiera o técnica excesiva (76.1 y 76.2); los datos inferidos solo son portables si el responsable lo decide (76.4) y no se aplica a funciones públicas (76.6). Sin embargo, este régimen (i) carece de rango legal pese a limitar la libertad de empresa; (ii) solo comprende los datos facilitados, no los observados a partir del uso del servicio; (iii) admite una excepción amplia por carga excesiva y no obliga a disponer de interfaces para la transmisión directa; (iv) no fija plazo ni gratuidad específicos; y (v) su incumplimiento no tiene tipificación específica. En el plano económico, los datos acumulados por plataformas dominantes generan efectos de retención que reducen la competencia y dificultan la entrada de nuevas empresas, incluidas startups de IA. A la vez, la transmisión directa por interfaces es un vector conocido de fraude y extracción masiva si no se exigen autorización delegada, autenticación reforzada y trazabilidad. La portabilidad está reconocida en el RGPD (art. 20), la LGPD brasileña (art. 18) y la Ley chilena 21.719. La portabilidad financiera se rige por su ley especial.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ELEVA A RANGO LEGAL EL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y ESTABLECE OBLIGACIONES DE INTEROPERABILIDAD SEGURA PARA LOS SERVICIOS DIGITALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto elevar a rango legal el derecho a la portabilidad de los datos personales y establecer obligaciones de interoperabilidad segura que permitan su ejercicio efectivo.

Artículo 2. Ámbito

2.1. La presente ley se aplica a los titulares de bancos de datos personales y responsables del tratamiento del sector privado. No se aplica al tratamiento necesario para el cumplimiento de las competencias o funciones conferidas a las entidades públicas.
2.2. La portabilidad de datos en el sistema financiero se rige por su ley especial; en lo no previsto por esta, se aplica la presente ley.

Artículo 3. Incorporación del artículo 19-A a la Ley 29733

Se incorpora el artículo 19-A a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en los términos siguientes:
«Artículo 19-A. Derecho a la portabilidad
19-A.1. Como manifestación del derecho de acceso, el titular de datos personales tiene derecho a recibir del responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, los datos

personales que le conciernan, tanto los facilitados por él como los observados a partir del uso del servicio, excluidos los inferidos o derivados por el responsable, cuando el tratamiento se base en su consentimiento o en un contrato y se efectúe por medios automatizados.
19-A.2. El titular tiene derecho a que sus datos se transmitan directamente de un responsable a otro, cuando sea técnicamente posible.
19-A.3. El ejercicio de este derecho es gratuito y no afecta los derechos de terceros ni el derecho de cancelación. La portabilidad no comprende datos personales de terceros, salvo los estrictamente necesarios para la utilidad de los datos transmitidos, que el receptor trata bajo las mismas condiciones y no puede usar para fines propios.»

Artículo 4. Plazo de atención

El responsable atiende la solicitud de portabilidad en un plazo no mayor de veinte días hábiles, prorrogable por igual plazo cuando la complejidad lo justifique, informando al titular de la prórroga y sus motivos.

Artículo 5. Interfaces de programación y autorización delegada

5.1. Los responsables de tratamiento que presten servicios digitales a más de quinientos mil usuarios activos mensuales en el país, umbral que el reglamento puede reducir por sector, ponen a disposición interfaces de programación seguras para la transmisión directa de datos a solicitud del titular.
5.2. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprueba estándares mínimos de formatos y seguridad abiertos y tecnológicamente neutrales.
5.3. La transmisión directa se realiza mediante mecanismos de autorización delegada que no exijan al titular compartir sus credenciales con el receptor, con autorización específica en cuanto a receptor, categorías de datos y vigencia, revocable en cualquier momento. El receptor solo trata los datos para la finalidad informada.

Artículo 6. Excepciones

No procede la portabilidad respecto de: a) datos inferidos o derivados por el responsable mediante análisis propios, salvo que este decida incluirlos o que el reglamento disponga lo contrario para categorías específicas; y b) datos cuya entrega afecte secretos comerciales o derechos de terceros, debiendo entregarse en todo caso la información no afectada. La imposibilidad técnica de la transmisión directa debe ser acreditada por el responsable ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuando esta lo requiera; no es oponible por los responsables obligados conforme al numeral 5.1.

Artículo 7. Seguridad y verificación

7.1. El responsable verifica la identidad del solicitante con autenticación multifactor o con la identidad digital del Estado.
7.2. Las interfaces usan canales cifrados, autenticación mutua con el receptor y limitación de volumen.
7.3. El responsable notifica al titular cada transmisión por un canal distinto del usado para solicitarla y conserva registro de las transmisiones por dos años.
7.4. El responsable puede suspender una transmisión ante indicios razonables de fraude, informando al titular.
7.5. El responsable receptor trata los datos conforme a la Ley 29733.

Artículo 8. Infracciones

Constituyen infracciones graves, sancionables por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales con multa conforme al artículo 39 de la Ley 29733 y a su procedimiento sancionador: a) no atender, dentro del plazo legal y sin causa justificada, la solicitud de portabilidad; b) entregar los datos en un formato que no sea estructurado, de uso común y legible por máquina; c) no disponer de las interfaces del numeral 5.1, vencido el plazo de vigencia; y d) incumplir los requisitos de seguridad de los numerales 5.3, 7.1, 7.2 o 7.3.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, adecúa los artículos 76 y 133 del Reglamento de la Ley 29733, aprobado por Decreto Supremo 016-2024-JUS, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia a los doce meses de su publicación en el diario oficial El Peruano; la obligación del numeral 5.1 rige a los veinticuatro meses de dicha publicación.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público relevante: la supervisión se integra a las funciones existentes de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que ya tutela el art. 76 del Reglamento. Los costos de cumplimiento recaen en los responsables, proporcionales a su tamaño: solo los servicios con más de 500 000 usuarios activos mensuales (umbral referencial a sustentar en el dictamen) deben ofrecer interfaces con autenticación reforzada, autorización delegada, registro y notificación, un costo moderado para grandes plataformas; las mypes solo entregan datos en formato estructurado. El beneficio es doble: refuerza el control de las personas sobre sus datos (ahora también los observados) y reduce barreras de cambio de proveedor, favoreciendo la competencia y la entrada de nuevos servicios, incluidos los basados en IA. Los requisitos de seguridad previenen que la portabilidad se convierta en vía de fraude o extracción masiva. La exposición de motivos debe incluir un cuadro comparativo art. 76 del Reglamento / ley.

Normas que modifica

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 19-A — *incorpora*

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, arts. 76 y 133 — *eleva_rango*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 39 (multa aplicable) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ANPD** (sancionadora): Aprueba estándares de formatos y seguridad (art. 5.2), verifica la imposibilidad técnica alegada (art. 6) y sanciona las infracciones (art. 8).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Coordina estándares técnicos de interoperabilidad y autenticación (art. 5.2).

• **INDECOPI** (consultiva): Concurrente en efectos de competencia y consumo de los servicios digitales.

• **SBS** (regulada): Régimen especial de portabilidad financiera, con aplicación supletoria de esta ley (art. 2.2).

• **Responsables de tratamiento de servicios digitales** (regulada): Atienden solicitudes en 20 días hábiles, ofrecen API seguras si superan el umbral y cumplen requisitos de seguridad (arts. 4, 5 y 7).

Sujetos obligados: Titulares de bancos de datos y responsables del tratamiento del sector privado; obligación de API solo para servicios digitales con más de 500 000 usuarios activos mensuales en el país.

Beneficiarios: Usuarios de servicios digitales en el Perú y empresas entrantes, incluidas startups de IA; no cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MINJUSDH, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La ANPD ya tutela el derecho de portabilidad del art. 76 del Reglamento mediante el procedimiento trilateral existente; la ley agrega estándares y tipificación que se atienden con su personal actual. Un eventual aumento de reclamos no es cuantificable.

Beneficio para el Estado: Menor concentración de mercados digitales; recaudación eventual por multas (no estimable). Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Control de los titulares sobre sus datos y menores costos de cambio de proveedor. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Desarrollo de servicios que reutilizan datos portados con consentimiento; no cuantificable.

Costo para privados: Grandes plataformas: desarrollo de API con autorización delegada, autenticación reforzada, registro y notificación (costo moderado, no cuantificado públicamente); demás responsables: entrega en formato estructurado.

Riesgos: Fraude o extracción masiva mediante autorizaciones engañosas; transmisión de datos de terceros; incumplimiento de plataformas sin domicilio en el país; umbral inadecuado.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: La portabilidad desarrolla la autodeterminación informativa (art. 2.6) y promueve la libre competencia (art. 61); la carga sobre las empresas es proporcional por el umbral y la vigencia diferida. Observaciones menores de técnica sancionadora.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La elevación a rango legal del derecho a la portabilidad está bien planteada, pero la exposición de motivos no advierte que el Reglamento de la Ley 29733 ya lo reconoce sustantivamente (art. 76 del D.S. 016-2024-JUS). Además, la infracción se crea por remisión genérica y la ubicación sistemática debe ajustarse al derecho de acceso.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La portabilidad YA está reconocida en el art. 76 del Reglamento (D.S. 016-2024-JUS) como manifestación del derecho de acceso, con vigencia diferida de 6 meses; el problema lo describe como mera habilitación. La propuesta es útil para darle rango legal, pero debe reconocer y armonizar ese art. 76 (excepciones por carga excesiva, datos inferidos) y coordinar con ECO-06 (finanzas abiertas).

• **Seguridad** — Con observaciones: La portabilidad directa mediante API crea un canal de extracción masiva de datos personales: si la autorización o la verificación de identidad fallan, se facilita la toma de cuentas y la exfiltración. El art. 6 es correcto pero demasiado genérico; deben fijarse requisitos mínimos de autenticación, autorización acotada y trazabilidad.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: La portabilidad ya existe en el ordenamiento: el art. 76 del DS 016-2024-JUS la reconoce como manifestación del derecho de acceso, con transmisión directa, exclusión de datos inferidos y de funciones públicas, y entró en vigor seis meses después del reglamento. La propuesta tiene valor al darle rango legal, ampliar a datos observados y crear API obligatorias, pero su diagnóstico es inexacto y debe redactarse como modificación coherente con el art. 76, cuidando la seguridad de la transmisión directa.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el art. 19-A a la Ley 29733 (a continuación del derecho de acceso; numeración por verificar contra el texto vigente). Eleva a rango legal y modifica el contenido del art. 76 del D.S. 016-2024-JUS (amplía a datos observados, limita la excepción por imposibilidad técnica, fija plazo, gratuidad y API obligatorias) y dispone adecuar sus arts. 76 y 133. Tipifica infracciones graves sancionables conforme al art. 39 de la Ley 29733. La portabilidad financiera se rige por su ley especial, con aplicación supletoria de esta ley. Complementa el D.U. 007-2020 y la Ley 29571. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, estándar técnico de portabilidad aprobado, los servicios digitales que superen el umbral con API de portabilidad operativas y estadísticas anuales de solicitudes atendidas publicadas por la ANPD.

Normas relacionadas

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 (art. 76, portabilidad) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

Antecedentes

No se identificaron en SPLEY proyectos del periodo 2021-2026 sobre portabilidad de datos personales (búsqueda de la revisión de concordancia normativa; por confirmar al dictaminar). Relacionados: PL 04708/2022-CR (modifica la Ley 29733) y PL

14322/2025-CR (protección frente a recolección y comercialización indebida de datos en plataformas). Antecedente reglamentario: art. 76 del D.S. 016-2024-JUS.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 20 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/2854 de Datos (Data Act), acceso y portabilidad de datos de productos conectados — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

• Brasil: Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 18, V — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

• Chile: Ley 21.719 (derecho a la portabilidad) — https://www.bcn.cl/balance-legislativo/detalle/ficha_LEY_21719_2024-12-13

Fuentes

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 (art. 76) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales — https://www.gob.pe/anpd

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-12.html

Ley que garantiza la transparencia de la gestión algorítmica en las relaciones laborales y promueve la reconversión de trabajadores afectados por la automatización

Reconoce a trabajadores, postulantes y sus representantes el derecho a ser informados sobre los sistemas de IA que deciden o asisten en contratación, evaluación, asignación de tareas o despido; califica como arbitrario el despido sustentado exclusivamente en una decisión automatizada; prohíbe la inferencia de emociones salvo supuestos tasados; tipifica infracciones con autoridad competente según el régimen; y crea un observatorio y una línea de reconversión con la estructura existente del MTPE.

Comisión (Cámara de Diputados): Trabajo y Seguridad Social (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Desarrollo Humano e Industrialización, Cohesión Social

I. Exposición de motivos

El Reglamento de la Ley 31814 califica como de riesgo alto los sistemas de IA utilizados en el empleo (art. 24.1), pero para el sector privado la evaluación de impacto es voluntaria (art. 32.1), y la legislación laboral peruana no regula la gestión algorítmica: selección automatizada de personal, asignación de turnos, medición de productividad o propuestas de despido generadas por software. El trabajador no tiene derecho expreso a saber qué parámetros lo evalúan ni a que una persona revise la decisión, y el régimen de despido del TUO del Decreto Legislativo 728 no prevé consecuencia para el despido basado solo en una decisión automatizada. Las infracciones laborales se tipifican en el Reglamento de la Ley 28806 (D.S. 019-2006-TR), que no contempla estas conductas, y la SUNAFIL no tiene competencia sobre servidores del régimen del servicio civil ni sobre prestadores no laborales de plataformas. Al mismo tiempo, la OIT (Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, 2025) estima que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo está en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa, con mayor exposición en ocupaciones administrativas y en el empleo femenino; el resultado más probable es la transformación de los puestos más que su desaparición, lo que exige reconversión oportuna. España (Ley 12/2021) y la Unión Europea (Directiva 2024/2831) ya reconocen derechos de información sobre algoritmos en el trabajo.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN ALGORÍTMICA EN LAS RELACIONES LABORALES Y PROMUEVE LA RECONVERSIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS POR LA AUTOMATIZACIÓN

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar la transparencia y la supervisión humana en el uso de sistemas automatizados y de inteligencia artificial para la gestión de las relaciones laborales, y promover la reconversión de los trabajadores cuyas ocupaciones se transformen por la automatización.

Artículo 2. Ámbito

2.1. La presente ley se aplica a los empleadores del sector privado y a las entidades públicas respecto de sus trabajadores y servidores, así como a las plataformas digitales que organicen la prestación de servicios de personas, sin perjuicio de la calificación jurídica de dicha relación.

2.2. Respecto de las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales de reparto y movilidad, las obligaciones de transparencia algorítmica se rigen por su ley especial; la presente ley se aplica supletoriamente.

Artículo 3. Derecho de información

3.1. El empleador informa por escrito a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, sobre los sistemas automatizados o de IA utilizados para decidir o asistir en la selección, contratación, asignación de tareas, evaluación del desempeño, remuneración variable, sanciones o extinción del vínculo, indicando su finalidad, los principales parámetros y la forma en que inciden en las decisiones.
3.2. La información se actualiza ante cualquier cambio sustancial y se proporciona a los postulantes respecto de los sistemas usados en la selección.
3.3. Los proveedores de sistemas de IA utilizados en la gestión laboral entregan al empleador la información necesaria para cumplir el presente artículo. La información se presenta en términos comprensibles y no comprende el código fuente ni secretos empresariales. Respecto de los sistemas de seguridad de la información y de prevención del fraude interno, la información comprende su existencia, finalidad y datos tratados, sin revelar reglas o umbrales de detección.

Artículo 4. Revisión humana y prohibiciones

4.1. El despido, la no renovación contractual por desempeño y la imposición de sanciones disciplinarias no pueden sustentarse exclusivamente en una decisión automatizada; requieren la evaluación de una persona con facultades para modificarla.
4.2. El trabajador puede solicitar la explicación y la revisión humana de cualquier decisión automatizada que le afecte significativamente; el empleador responde en un plazo no mayor de quince días hábiles.
4.3. Se prohíbe el uso de sistemas que infieran emociones de los trabajadores en el lugar de trabajo, salvo por razones médicas o de seguridad física de las personas en actividades de riesgo, previa evaluación de impacto en protección de datos comunicada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y a los representantes de los trabajadores. En ningún caso sus resultados se usan para evaluar el desempeño o sancionar.
4.4. Se prohíbe el tratamiento de datos de geolocalización, actividad o comunicaciones del trabajador fuera de su jornada, salvo los estrictamente necesarios para la seguridad de los activos de información de la empresa, informados previamente conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y sin perjuicio del derecho a la desconexión digital.

Artículo 5. Evaluación de impacto obligatoria para grandes empleadores

Los empleadores con más de cien trabajadores que utilicen sistemas de IA de riesgo alto en el empleo realizan obligatoriamente una evaluación de impacto en derechos laborales con el contenido mínimo siguiente: finalidad del sistema, datos utilizados, riesgos de discriminación y de afectación de derechos, mecanismo de supervisión humana y medidas de mitigación. La evaluación se pone en conocimiento de los representantes de los trabajadores y de la autoridad fiscalizadora competente cuando lo requiera.

Artículo 6. Fiscalización, infracciones y autoridades competentes

6.1. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral fiscaliza el cumplimiento de la presente ley respecto de los empleadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incluidos los trabajadores de entidades públicas bajo dicho régimen. Constituyen infracciones graves en materia de relaciones laborales el incumplimiento de los artículos 3, 4.2, 4.4 y 5, y constituyen infracciones muy graves el incumplimiento de los numerales 4.1 y 4.3; se sancionan conforme a la escala de multas de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y su reglamento.
6.2. En las entidades públicas, respecto de los servidores no sujetos al régimen laboral de la actividad privada, la Autoridad Nacional del Servicio Civil emite lineamientos y supervisa el cumplimiento, y la inobservancia constituye falta disciplinaria del titular de la oficina de recursos humanos o del servidor responsable conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
6.3. Respecto de las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales sin relación laboral reconocida, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales supervisa el cumplimiento de los artículos 3 y 4, en el marco del derecho al tratamiento objetivo de la Ley 29733.

Artículo 7. Modificación del artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728

Se modifica el artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, en los términos siguientes:
«Artículo 31. El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del

trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.
Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador, el empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito.
Cuando la imputación de la falta o la evaluación de la capacidad se sustente en información producida por sistemas automatizados o de inteligencia artificial, el empleador indica tal circunstancia en la carta de preaviso y el trabajador puede solicitar la explicación de los factores determinantes. El despido sustentado exclusivamente en una decisión automatizada se considera arbitrario.
Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el artículo 32, debe observarse el principio de inmediatez.»

Artículo 8. Observatorio de Automatización y Empleo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa, dentro de su estructura existente y sin crear órganos ni unidades orgánicas, el Observatorio de Automatización y Empleo, que publica anualmente estimaciones de exposición de las ocupaciones a la automatización y a la IA en el Perú, con base en la Encuesta Nacional de Hogares del INEI y metodologías internacionales.

Artículo 9. Línea de reconversión laboral

Los programas de empleabilidad y capacitación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo incorporan, en el marco de su programación presupuestal y sujeto a disponibilidad, una línea de reconversión priorizada para trabajadores de ocupaciones con alta exposición, en coordinación con los institutos de educación superior tecnológica y la Autoridad Nacional del Servicio Civil para el caso de servidores públicos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, previa consulta al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y adecúa el Reglamento de la Ley 28806, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR, y el literal i) del numeral 24.1 y el artículo 32 del Reglamento de la Ley 31814, aprobado por Decreto Supremo 115-2025-PCM, a lo dispuesto en la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la SUNAFIL y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia a los seis meses de su publicación en el diario oficial El Peruano.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo: el observatorio y la línea de reconversión se implementan con la estructura y programas existentes del MTPE, sujetos a disponibilidad presupuestal, y la fiscalización se integra a las competencias de la SUNAFIL, SERVIR y la ANPD según el régimen. Para las empresas, el costo es principalmente documental; la evaluación de impacto obligatoria se limita a empleadores de más de cien trabajadores con sistemas de riesgo alto. El beneficio es prevenir despidos o sanciones arbitrarias basadas en sistemas opacos, reducir litigios laborales, dar certeza a empresas que usan IA de buena fe y anticipar la transformación de ocupaciones con información pública. Conforme al art. 79 de la Constitución, no genera gasto adicional. Vinculación con la Política de Estado 14 (Acceso al empleo pleno, digno y productivo) del Acuerdo Nacional.

Normas que modifica

• TUO del Decreto Legislativo 728 (D.S. 003-97-TR), art. 31 — *modifica*

• Ley 28806 y su Reglamento (D.S. 019-2006-TR), régimen de infracciones laborales — *complementa*

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, arts. 24.1.i y 32 — *complementa*

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, régimen disciplinario — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTPE** (rectora): Refrenda el reglamento previa consulta al CNTPE, implementa el Observatorio (art. 8) y la línea de reconversión (art. 9).

• **SUNAFIL** (sancionadora): Fiscaliza y sanciona infracciones graves y muy graves en el régimen privado (art. 6.1).

• **SERVIR** (supervisora): Lineamientos y supervisión en el sector público; régimen disciplinario (art. 6.2).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa a plataformas sin relación laboral (art. 6.3) y recibe evaluaciones por inferencia de emociones (art. 4.3).

• **CNTPE** (consultiva): Consulta tripartita del reglamento (DCF Primera).

• **INEI** (consultiva): Provee la ENAHO para el Observatorio (art. 8).

Sujetos obligados: Empleadores privados, entidades públicas respecto de sus trabajadores y servidores, plataformas digitales que organizan servicios de personas y proveedores de sistemas de IA de gestión laboral; evaluación de impacto obligatoria solo para empleadores con más de cien trabajadores.

Beneficiarios: Trabajadores y postulantes sujetos a gestión algorítmica y trabajadores de ocupaciones con alta exposición a la automatización; no cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MTPE, SUNAFIL y SERVIR, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: El Observatorio usa la ENAHO y personal existente del MTPE; la línea de reconversión se integra a programas existentes sujeta a disponibilidad presupuestal; la fiscalización se suma a las competencias de SUNAFIL, SERVIR y ANPD. No se dispone del número de empleadores que usan IA en gestión laboral para estimar la carga inspectiva.

Beneficio para el Estado: Menor litigiosidad laboral y mejor información para políticas de empleo. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Protección frente a despidos y sanciones basados en sistemas opacos; anticipación de la transformación ocupacional. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Costo documental de información y respuesta a revisiones; evaluación de impacto para empleadores con más de cien trabajadores con IA de riesgo alto; proveedores deben entregar información comprensible.

Riesgos: Informes genéricos sin utilidad; baja capacidad inspectiva en materia algorítmica; superposición con la ley especial de plataformas si no se coordina.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Desarrolla el art. 23 de la Constitución (ninguna relación laboral puede limitar los derechos constitucionales ni desconocer la dignidad del trabajador) y la intimidad (art. 2.7); las cargas impuestas al empleador son proporcionales. Solo debe precisarse la autoridad fiscalizadora para servidores públicos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Es una regulación pertinente y en parte bien anclada en la Ley 28806, pero amplía el ámbito a entidades públicas y plataformas sin ajustar la competencia de SUNAFIL, no establece la consecuencia jurídica del despido basado solo en una decisión automatizada y remite al reglamento de la Ley 31814 para la evaluación de impacto.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Diagnóstico correcto y verificado: el art. 32.1 del D.S. 115-2025-PCM hace voluntaria la evaluación de impacto para el sector privado. Debe precisar el engarce sancionador (el catálogo de infracciones está en el D.S. 019-2006-TR, no en la Ley 28806), distinguir la competencia de SERVIR para el régimen del servicio civil y deslindar con ECO-11 (plataformas) e IA-02.

• **Seguridad** — Con observaciones: Protección laboral adecuada. Desde seguridad y privacidad, la excepción por 'razones de seguridad' a la prohibición de inferir emociones es abierta, y el deber de informar parámetros debe modularse para sistemas de seguridad corporativa (prevención de fraude interno), sin habilitar vigilancia desproporcionada.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Buen diagnóstico (el art. 32.1 del DS 115-2025-PCM hace voluntaria la evaluación de impacto privada) y derecho comparado correcto (Ley 12/2021 de España, Directiva (UE) 2024/2831, Local Law 144 de Nueva York). Debe resolver la competencia fiscalizadora para servidores públicos y para prestadores de plataformas no calificados como trabajadores, donde SUNAFIL carece de competencia, y articular con la ANPD el monitoreo de trabajadores.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el art. 31 del TUO del D.Leg. 728 (D.S. 003-97-TR), incorporando un párrafo sobre decisiones automatizadas en el despido (texto vigente por verificar al dictaminar). Tipifica infracciones graves y muy graves sancionables conforme a la Ley 28806 y dispone adecuar su Reglamento (D.S. 019-2006-TR). Complementa la Ley 30057, la Ley 29733 (art. 23), la Ley 31572 (desconexión digital) y dispone adecuar los arts. 24.1.i y 32 del Reglamento de la Ley 31814. Para plataformas de reparto y movilidad rige su ley especial (coordinado con ECO-11). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, observatorio publicando estimaciones anuales de exposición ocupacional; protocolo de fiscalización de SUNAFIL sobre gestión algorítmica aplicado; y trabajadores de ocupaciones de alta exposición atendidos por la línea de reconversión reportados anualmente.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (arts. 24.1 y 32.1) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28806.pdf

• Decreto Supremo 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728 — https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=35

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (art. 23) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 31572, Ley del Teletrabajo — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31572-TXM.pdf

Antecedentes

Proyectos identificados en SPLEY por la revisión de concordancia normativa: periodo 2021-2026, PL 00667/2021-CR, que regula la relación entre plataformas digitales y las personas que prestan servicio de reparto o movilidad, y PL 00018/2021-CR, beneficios laborales para repartidores por plataformas; periodo 2026-2031, PL 00355-2026-2031-CD, registro de prestadores de delivery por plataformas. No se identificaron proyectos sobre gestión algorítmica laboral en general. Estado procesal por confirmar al dictaminar.

Referencias internacionales

• España: Ley 12/2021 (información a la representación de los trabajadores sobre algoritmos) — https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15767

• Unión Europea: Directiva (UE) 2024/2831 relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas (gestión algorítmica) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2831/oj

• Estados Unidos (Nueva York): Local Law 144 sobre herramientas automatizadas de decisión de empleo (auditoría de sesgos) — https://www.nyc.gov/site/dca/about/automated-employment-decision-tools.page

Fuentes

• OIT, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (2025) — https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-13.html

Ley que incorpora cláusulas obligatorias de auditoría, transparencia, portabilidad y seguridad en la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial

Complementa la Ley 32069 para que todo contrato de adquisición, desarrollo o servicio de IA que intervenga en decisiones sobre derechos o prestaciones públicas incluya acceso para auditoría, documentación técnica, control estatal de datos y modelos ajustados, salida sin dependencia del proveedor, requisitos de ciberseguridad y pruebas de desempeño y sesgo, con respeto de los contratos vigentes y de los compromisos comerciales.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Reforma Del Estado, Ética

I. Exposición de motivos

La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento (D.S. 009-2025-EF) regulan los procedimientos de selección y la compra pública de innovación (art. 38), pero no contienen reglas específicas para sistemas de IA. El Reglamento de la Ley 31814 remite a la normativa de adquisición de software (arts. 28.6 y 33.2) y obliga a publicar el código de IA financiada con fondos públicos (art. 28.8). En la práctica, cuando una entidad compra un sistema de IA como servicio, suele aceptar condiciones estándar del proveedor que impiden auditar el modelo, acceder a los registros de funcionamiento, recuperar los datos y los modelos ajustados con datos públicos al terminar el contrato, o verificar su seguridad. Ello vacía de contenido las obligaciones de evaluación de impacto (art. 30 del Reglamento de la Ley 31814), explicación (art. 25.3) y supervisión humana (art. 28.11), porque la entidad no dispone de la información para cumplirlas; genera dependencia tecnológica y sobrecostos en renovaciones; y expone datos de millones de ciudadanos a riesgos de la cadena de suministro. El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) plantea fortalecer la capacidad del Estado como comprador de tecnología. Las cláusulas contractuales modelo para IA de la Comisión Europea y las guías de compra de IA del Gobierno británico ofrecen estándares verificables.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA CLÁUSULAS OBLIGATORIAS DE AUDITORÍA, TRANSPARENCIA, PORTABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer condiciones obligatorias para la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial, a fin de garantizar que las entidades puedan cumplir las obligaciones de transparencia, evaluación de impacto, explicación y supervisión humana derivadas de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley se aplica a las contrataciones de bienes, servicios, licencias, servicios en la nube y consultorías que tengan por objeto o incluyan sistemas de inteligencia artificial que intervengan en decisiones que afecten derechos o el acceso a prestaciones públicas, realizadas por las entidades sujetas a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, incluidas las contrataciones por montos iguales o inferiores al umbral a partir del cual dicha ley se aplica.

Artículo 3. Requisitos de los documentos del procedimiento

Los requerimientos y términos de referencia incluyen: a) la finalidad del sistema y su nivel de riesgo; b) las métricas de desempeño y de sesgo exigidas, desagregadas por grupos pertinentes; c) la obligación del

proveedor de entregar la documentación técnica necesaria para la evaluación de impacto; y d) los requisitos de explicabilidad para atender a los administrados.

Artículo 4. Cláusulas obligatorias

Los contratos incluyen, bajo sanción de nulidad de la cláusula contraria, las siguientes estipulaciones: a) acceso de la entidad, de la Contraloría General de la República y de auditores designados a la documentación técnica, registros de funcionamiento y resultados de pruebas, bajo confidencialidad; b) entrega de documentación técnica estandarizada del sistema (finalidad, descripción general de los datos de entrenamiento, limitaciones conocidas y métricas) y conservación de registros de funcionamiento por el plazo que establezca el reglamento; c) la entidad conserva el control sobre los datos que entrega y los resultados generados para ella; los modelos ajustados, parámetros e índices construidos con datos de la entidad son de su titularidad o, cuando ello no sea posible, se otorga a la entidad una licencia perpetua, irrevocable y transferible a un nuevo proveedor; el proveedor actúa como encargado de tratamiento conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y no usa los datos para entrenar o mejorar modelos propios sin autorización expresa y por escrito; d) entrega de los datos, modelos ajustados y configuraciones en formatos abiertos al término del contrato y asistencia para la transición, conforme a las reglas de portabilidad y localización de datos públicos vigentes; e) notificación previa de actualizaciones sustanciales del modelo; f) notificación inmediata a la entidad de todo incidente de seguridad que afecte al sistema o a sus datos, dentro del plazo que fijen las cláusulas modelo para que la entidad cumpla sus obligaciones de notificación al Centro Nacional de Seguridad Digital y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales; g) lista de componentes de software y modelos de terceros, y compromiso de gestión y corrección de vulnerabilidades en plazos según su criticidad; h) autenticación multifactor y registro de accesos para todo acceso administrativo del proveedor; i) autorización previa de la entidad para subcontratar el tratamiento de datos; j) eliminación verificable de los datos de la entidad al término del contrato, con constancia; k) derecho de la entidad a realizar o encargar evaluaciones de seguridad del sistema; y l) cuando el sistema sea desarrollado a medida con fondos públicos, licencia que permita cumplir la obligación de publicación de código prevista en el reglamento de la Ley 31814.

Artículo 5. Prevención de la dependencia del proveedor

Las entidades evalúan, en la indagación de mercado, el costo total de propiedad del sistema y los costos de salida, y exigen interoperabilidad mediante estándares abiertos, portabilidad de datos y modelos y, cuando el desarrollo sea a medida, la entrega del código fuente con licencia de uso para el Estado o su depósito en garantía, conforme a la Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública, y a la normativa vigente sobre software público.

Artículo 6. Pruebas previas y conformidad

La conformidad de la prestación requiere pruebas de desempeño y sesgo con datos representativos de la población usuaria y una evaluación de seguridad previa a la puesta en producción. Los resultados de desempeño y sesgo forman parte del expediente de contratación y se publican en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y, cuando exista, en el registro nacional de algoritmos públicos; los resultados detallados de seguridad se conservan bajo reserva y no se publican.

Artículo 7. Incorporación de la Trigésima Disposición Complementaria Final a la Ley 32069

Se incorpora la Trigésima Disposición Complementaria Final a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los términos siguientes:

«TRIGÉSIMA. Contratación de sistemas de inteligencia artificial

Las contrataciones que tengan por objeto o incluyan sistemas de inteligencia artificial que intervengan en decisiones que afecten derechos o el acceso a prestaciones públicas se sujetan, además, a las cláusulas obligatorias establecidas en la Ley que incorpora cláusulas obligatorias de auditoría, transparencia, portabilidad y seguridad en la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes aprueba, conforme a sus competencias y en coordinación con la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, las bases estándar y cláusulas modelo correspondientes.»

Artículo 8. Compra pública de innovación

Las entidades pueden utilizar los mecanismos de compra pública de innovación previstos en el artículo 38 de la Ley 32069 para el desarrollo de soluciones de IA, promoviendo la participación de micro y pequeñas empresas, emprendimientos innovadores y universidades, en el marco de los compromisos internacionales en materia de contratación pública asumidos por el Perú, con las mismas cláusulas de auditabilidad y seguridad. La titularidad de los resultados se rige por el régimen especial de compra pública de innovación, con licencia perpetua y gratuita al Estado y depósito del código.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros, adecúa el Reglamento de la Ley 32069, aprobado por Decreto Supremo 009-2025-EF, en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Dentro del mismo plazo se aprueban las bases estándar y cláusulas modelo, con opinión del Centro Nacional de Seguridad Digital sobre los requisitos de seguridad.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Los artículos 3 a 6 son exigibles en los procedimientos de selección que se convoquen a partir de la vigencia de la adecuación reglamentaria o, a más tardar, a los ciento ochenta días hábiles de su publicación.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Contratos vigentes. Los contratos vigentes se rigen por sus términos, conforme al artículo 62 de la Constitución Política del Perú. Las entidades incorporan las cláusulas de la presente ley en las renovaciones, prórrogas, ampliaciones o adendas de dichos contratos, en la medida en que lo permita el marco contractual.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público adicional: modifica condiciones contractuales y no crea entidades. Puede elevar los precios ofertados en un porcentaje bajo por las obligaciones de documentación, seguridad y transición (estimación no cuantificable con información pública), pero reduce costos de largo plazo al evitar la dependencia del proveedor, permitir competencia en renovaciones, recuperar los modelos ajustados con datos públicos y prevenir errores masivos e incidentes no detectables sin auditoría. Habilita a la Contraloría a ejercer control efectivo sobre sistemas que toman o proponen decisiones públicas. Las bases estándar y cláusulas modelo disminuyen el costo de elaboración de bases y dan predictibilidad a los proveedores. Se eliminó la preferencia por proveedores nacionales para respetar el art. 63 de la Constitución y los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales; se promueve a mypes, emprendimientos y universidades. Se sustituyó la preferencia por software libre por estándares abiertos y portabilidad, en concordancia con la neutralidad tecnológica de la Ley 28612.

Normas que modifica

- Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, Trigésima Disposición Complementaria Final — *incorpora*
- Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, art. 38 (compra pública de innovación) — *complementa*
- Decreto Supremo 009-2025-EF, Reglamento de la Ley 32069, bases estándar, cláusulas y conformidad — *complementa*
- Ley 28612, neutralidad tecnológica — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **MEF-DGA** (rectora): Ente rector del abastecimiento; refrenda la adecuación del reglamento y coordina las cláusulas modelo (art. 7, DCF Primera).
- **OECE** (reglamentadora): Aprueba bases estándar y cláusulas modelo conforme a sus competencias (art. 7).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Coordina las cláusulas técnicas (art. 7).

• **CNSD** (consultiva): Opina sobre requisitos de seguridad de las cláusulas modelo (DCF Primera).

• **CGR** (supervisora): Accede a documentación, registros y pruebas para el control (art. 4.a).

• **Entidades contratantes** (ejecutora): Incluyen requisitos y cláusulas, evalúan costo total de propiedad y verifican pruebas antes de la conformidad (arts. 3 a 6).

Sujetos obligados: Entidades sujetas a la Ley 32069 que contraten sistemas de IA comprendidos en el art. 2, y sus proveedores.

Beneficiarios: Entidades públicas (control y salida sin dependencia), órganos de control y ciudadanos sujetos a decisiones apoyadas en IA; no cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: ahorro

Costo para el Estado: S/ 0

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La ley no crea entidades ni actividades nuevas; las cláusulas modelo se elaboran con personal existente del OECE, la DGA y la SGTD. Un posible aumento de precios ofertados (porcentaje bajo de un dígito según supuesto del revisor de seguridad) se compensa con menores costos de renovación y de incidentes; no hay base pública para cuantificar el neto.

Beneficio para el Estado: Ahorro en renovaciones por menor dependencia del proveedor y recuperación de modelos y datos; menor riesgo de incidentes en la cadena de suministro. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Sistemas públicos de IA auditables y explicables; protección de datos personales. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Proveedores: documentación técnica, controles de seguridad, transición y eliminación de datos; costo trasladable al precio ofertado.

Riesgos: Menor concurrencia de proveedores globales que no acepten cláusulas; cláusulas modelo tardías; interpretación amplia del ámbito.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Compatible con el art. 76 (contratación pública por ley) y respetuosa del art. 62, al aplicarse a contratos vigentes solo en renovaciones o adendas. Debe eliminarse la preferencia por empresas nacionales, que choca con la igualdad de trato a la inversión (art. 63) y con compromisos de contratación pública en tratados.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Ubicar las cláusulas en el régimen de contratación pública es acertado, pero la técnica es deficiente: la disposición que se incorpora en la Ley 32069 no tiene ordinal y remite a una «ley de la materia» indeterminada. Además, se remite al Reglamento de la Ley 31814 y a un registro inexistente, y la preferencia por proveedores nacionales puede contravenir compromisos comerciales.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Ley 32069 y D.S. 009-2025-EF correctamente citados; la Ley 32069 ya regula la compra pública de innovación (art. 38). La técnica de 'incorporar una disposición complementaria final' sin número es defectuosa: la Ley 32069 tiene DCF hasta la Vigésima Novena. Debe coordinarse con GOB-03, GOB-04 y GOB-13, que también modifican la Ley 32069 o regulan software, nube y portabilidad.

• **Seguridad** — Con observaciones: Las cláusulas de auditabilidad y portabilidad son correctas, pero la contratación de IA de riesgo alto omite requisitos de ciberseguridad (cadena de suministro, gestión de vulnerabilidades, pruebas de seguridad, borrado de datos, subcontratistas) y deja indeterminado el plazo de reporte de incidentes.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta de alto valor práctico: sin cláusulas de auditoría, datos y salida, las obligaciones del DS 115-2025-PCM son incumplibles. Debe precisar la titularidad sobre modelos ajustados con datos públicos, sustituir la preferencia por 'software libre' por estándares abiertos y portabilidad (neutralidad tecnológica de la Ley 28612) y no priorizar empresas nacionales en forma contraria a los capítulos de contratación pública de los tratados comerciales.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora la Trigésima Disposición Complementaria Final a la Ley 32069 (ordinal por verificar contra el texto consolidado; si estuviera ocupado, se usa el siguiente libre). Complementa el art. 38 de la Ley 32069, su Reglamento (D.S. 009-2025-EF), la Ley 28612, el Reglamento de la Ley 31814 (arts. 25.3, 28.8, 28.11 y 30), la Ley 29733 y el D.U. 007-2020. Se remite a las reglas de software público, compra pública de innovación y localización de datos públicos vigentes (coordinado con GOB-03, GOB-04 y GOB-13) y al registro de algoritmos (IA-01). Respeta los contratos vigentes (art. 62 de la Constitución). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, bases estándar y cláusulas modelo para IA aprobadas; al 2031, 100% de los contratos de sistemas de IA comprendidos en el art. 2 registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones con las cláusulas obligatorias incorporadas.

Normas relacionadas

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (nota oficial de publicación, El Peruano) — https://elperuano.pe/noticia/246306-publican-nueva-ley-de-contrataciones-del-estado

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (arts. 28.6, 28.8 y 33.2) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28612.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

Antecedentes

Relacionado, identificado por la revisión de concordancia normativa: PL 06485/2023-CR, Ley que fortalece la transparencia en las contrataciones públicas a través del uso de la tecnología (publicado como ley según dicha revisión; por confirmar). No se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre contratación pública de IA.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Cláusulas contractuales modelo de la UE para la contratación pública de IA (MCC-AI) — https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/resources/eu-model-contractual-ai-clauses-pilot-procurements-ai

• Reino Unido: Guidelines for AI procurement — https://www.gov.uk/government/publications/guidelines-for-ai-procurement

• Canadá: Directive on Automated Decision-Making (requisitos sobre acceso a componentes y código) — https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592

Fuentes

• El Peruano: publican nueva ley de contrataciones del Estado (Ley 32069) — https://elperuano.pe/noticia/246306-publican-nueva-ley-de-contrataciones-del-estado

• EU Model Contractual AI Clauses — https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/resources/eu-model-contractual-ai-clauses-pilot-procurements-ai

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-14.html

Ley Marco de Ciberseguridad que fortalece el Centro Nacional de Seguridad Digital y organiza el Sistema Nacional de Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital

Eleva a rango de ley y dota de potestad supervisora y sancionadora a la autoridad de ciberseguridad civil existente (PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y el Centro Nacional de Seguridad Digital), sin crear organismo ni pliego; organiza el Sistema Nacional de CSIRT, tipifica infracciones con autoridad competente y deslinda la supervisión de los reguladores sectoriales y la ciberdefensa.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Perú en La Era Digital, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

El Perú no cuenta con una ley general de ciberseguridad. La materia descansa en el Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital), que crea el Centro Nacional de Seguridad Digital como «plataforma digital» a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (art. 7) y el Registro Nacional de Incidentes (art. 8), y en su reglamento, el Decreto Supremo 126-2025-PCM, vigente desde febrero de 2026. Ese marco obliga a notificar incidentes solo a los sujetos del numeral 9.1 del artículo 9 del decreto de urgencia (entidades públicas y proveedores de servicios digitales de finanzas, servicios básicos, salud, transporte, internet, actividades críticas y educación); para el resto de organizaciones privadas sus normas son referenciales (numeral 9.2), y no existe un régimen de infracciones y sanciones con rango de ley que permita exigir su cumplimiento. La Ley 30999 solo cubre la ciberdefensa y los reguladores sectoriales (por ejemplo, la SBS con la Resolución SBS 504-2021) aplican estándares propios sin regla de prelación. Según información del Ministerio Público difundida por El Peruano (2-9-2026), se registraron 29 118 denuncias por delitos informáticos entre enero y julio de 2026. En el periodo 2021-2026 se presentaron iniciativas parciales que no llegaron a ser ley. Sin habilitación legal expresa de la potestad sancionadora, las obligaciones de seguridad digital no son verificables ni exigibles.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY MARCO DE CIBERSEGURIDAD QUE FORTALECE EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL Y ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE EQUIPOS DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo, los principios, las obligaciones y el régimen de supervisión y sanción de la ciberseguridad en el ámbito civil, a fin de proteger la continuidad de los servicios digitales, los derechos de las personas y la confianza digital, en concordancia con el Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento, y con el Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1. La presente ley se aplica a:
a) Las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS.
b) Los proveedores de servicios digitales comprendidos en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020.
c) Los operadores de activos críticos nacionales identificados conforme al Decreto Supremo 106-2017-PCM o la norma que lo sustituya.
2.2. Los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales

aplican las normas técnicas de la Autoridad Nacional de Ciberseguridad en ejercicio de su autonomía, notifican sus incidentes al Centro Nacional de Seguridad Digital y verifican su cumplimiento a través de sus órganos de control institucional.
2.3. La presente ley no comprende las operaciones militares en y mediante el ciberespacio reguladas por la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, ni las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional.

Artículo 3. Principios

La aplicación de la presente ley se rige por los principios de seguridad desde el diseño, proporcionalidad según el riesgo, cooperación público-privada, respeto de los derechos fundamentales y de la privacidad, neutralidad tecnológica, mínima intervención en las comunicaciones, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 4. Autoridad Nacional de Ciberseguridad

4.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de ente rector de la seguridad digital, es la Autoridad Nacional de Ciberseguridad en el ámbito civil. Ejerce sus funciones operativas a través del Centro Nacional de Seguridad Digital, que actúa con autonomía técnica y funcional.
4.2. La Autoridad Nacional de Ciberseguridad no constituye pliego presupuestal y se financia con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 5. Funciones de la Autoridad Nacional de Ciberseguridad

Son funciones de la Autoridad Nacional de Ciberseguridad:
a) Aprobar normas técnicas de ciberseguridad, que constituyen el estándar mínimo para los sujetos del numeral 2.1 del artículo 2.
b) Supervisar y fiscalizar su cumplimiento y ejercer la potestad sancionadora conforme a los artículos 10 y 11.
c) Conducir el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital Nacional (CSIRT Nacional) y administrar el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital.
d) Emitir alertas y directivas técnicas de mitigación, con los límites del artículo 8.
e) Aprobar los esquemas de evaluación de la conformidad y reconocer a los evaluadores acreditados por el organismo nacional de acreditación.
f) Actuar como coordinador nacional de la divulgación coordinada de vulnerabilidades y mantener el canal correspondiente.
g) Coordinar con el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el escalamiento de incidentes conforme al artículo 9.
h) Derivar al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú los incidentes con indicios de delito, y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales los que comprometan datos personales.
i) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la cooperación internacional en ciberseguridad civil.

Artículo 6. Sistema Nacional de CSIRT y prelación con los reguladores sectoriales

6.1. El Sistema Nacional de CSIRT está integrado por el CSIRT Nacional, los CSIRT sectoriales que constituyan o designen los organismos reguladores y supervisores, los CSIRT institucionales de las entidades públicas y los CSIRT regionales que se constituyan por convenio con los gobiernos regionales. Los organismos del sistema electoral pueden constituir un CSIRT sectorial integrado al Sistema.
6.2. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva del Perú y los organismos reguladores pueden establecer exigencias de ciberseguridad mayores para sus supervisados; su cumplimiento se presume conforme con las normas técnicas de la Autoridad Nacional de Ciberseguridad.
6.3. La Autoridad Nacional de Ciberseguridad aprueba los protocolos de intercambio de información, clasificación de incidentes y respuesta coordinada.

Artículo 7. Confidencialidad de la información de incidentes

7.1. La información sobre incidentes, vulnerabilidades, indicadores de compromiso y medidas de seguridad recibida o generada por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad y por los integrantes del Sistema Nacional de CSIRT constituye información confidencial, conforme al numeral 6 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
7.2. Dicha información solo se divulga en forma agregada y anonimizada, o para alertar a terceros potencialmente afectados sin identificar al notificante. Su entrega al Ministerio Público o al Poder Judicial se

rige por las normas procesales.
7.3. La información notificada no puede ser utilizada como única prueba para imponer sanciones al notificante por los hechos que dieron lugar al incidente.

Artículo 8. Límites de las directivas de mitigación

Las directivas de mitigación son de carácter técnico, temporales, proporcionales, motivadas e impugnables. En ningún caso pueden ordenar el acceso al contenido de comunicaciones privadas, la interceptación o el bloqueo de contenidos por razones distintas de la contención de una amenaza técnica identificada, ni el debilitamiento, la eliminación o la elusión de mecanismos de cifrado. El acceso al contenido de las comunicaciones requiere mandato judicial conforme al numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 9. Escalamiento a ciberdefensa

La Autoridad Nacional de Ciberseguridad y el Ministerio de Defensa aprueban, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Defensa, el protocolo de escalamiento de incidentes que afecten la seguridad nacional o los activos críticos nacionales, conforme a la Ley 30999 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 017-2024-PCM. El protocolo define umbrales, roles y la conducción civil de la respuesta en los demás casos.

Artículo 10. Infracciones

10.1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
10.2. Son infracciones leves: a) no designar al responsable de seguridad digital cuando sea exigible; b) no actualizar la información de contacto ante el CSIRT Nacional; c) presentar fuera de plazo los informes periódicos de ciberseguridad exigidos por las normas técnicas.
10.3. Son infracciones graves: a) no notificar un incidente de seguridad digital significativo dentro del plazo legal; b) no implementar las medidas mínimas de gestión de riesgos de seguridad digital establecidas en las normas técnicas; c) no cumplir una directiva de mitigación ordinaria dentro del plazo fijado; d) reincidir en una infracción leve dentro de un año.
10.4. Son infracciones muy graves: a) incumplir una directiva de mitigación emitida ante un incidente en curso que afecte la continuidad de un servicio esencial; b) ocultar o falsear información sobre un incidente; c) obstruir o impedir la supervisión; d) reincidir en una infracción grave dentro de un año.
10.5. Conforme al numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, el reglamento puede especificar o graduar las conductas descritas en los numerales precedentes, sin crear infracciones nuevas.

Artículo 11. Sanciones y autoridad competente

11.1. Las infracciones leves se sancionan con amonestación o multa de hasta cincuenta unidades impositivas tributarias; las graves, con multa de más de cincuenta hasta trescientas unidades impositivas tributarias; y las muy graves, con multa de más de trescientas hasta mil unidades impositivas tributarias. La multa no excede el diez por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor del ejercicio anterior y se gradúa conforme al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, considerando además el tamaño del infractor.
11.2. Cuando el infractor esté sujeto a la supervisión de un organismo regulador o supervisor sectorial, la potestad sancionadora corresponde a este, aplicando la presente ley; la Autoridad Nacional de Ciberseguridad ejerce la potestad sancionadora respecto de los sujetos privados que no cuenten con supervisor sectorial. En ningún caso se sanciona dos veces el mismo hecho con identidad de sujeto y fundamento.
11.3. Las entidades públicas no son sancionadas con multa. El incumplimiento de la presente ley por servidores y funcionarios públicos constituye falta disciplinaria conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa funcional que determine la Contraloría General de la República conforme a la Ley 27785.
11.4. El producto de las multas impuestas por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad constituye recurso de la Presidencia del Consejo de Ministros y no financia gasto permanente.

Artículo 12. Consejo Consultivo de Ciberseguridad

La Autoridad Nacional de Ciberseguridad conforma un Consejo Consultivo de Ciberseguridad, de carácter ad honorem, integrado por representantes de la academia, gremios empresariales, colegios profesionales, sociedad civil y comunidad técnica, que emite opinión no vinculante sobre la Estrategia Nacional de

Ciberseguridad y los proyectos de normas técnicas. Su funcionamiento no irroga gasto al Estado.

Artículo 13. Estrategia Nacional de Ciberseguridad

La Autoridad Nacional de Ciberseguridad formula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con horizonte quinquenal, articulada a la Política Nacional de Transformación Digital, que se aprueba por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se evalúa anualmente mediante un informe público de indicadores.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, y adecúa el Decreto Supremo 126-2025-PCM.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Cualquier fortalecimiento que requiera recursos adicionales se sujeta a la programación multianual y a la disponibilidad presupuestal, previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Evaluación de un organismo técnico especializado. Se encarga al Poder Ejecutivo evaluar, en un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigencia del reglamento, la conveniencia de constituir un organismo técnico especializado en ciberseguridad conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, de ser el caso, proponer la iniciativa legislativa correspondiente.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Funciones vinculadas a la inteligencia artificial. Lo dispuesto en la presente ley no afecta las funciones de monitoreo de sistemas de inteligencia artificial que el Reglamento de la Ley 31814, aprobado por el Decreto Supremo 115-2025-PCM, asigna al órgano de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que administra el Centro Nacional de Seguridad Digital.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad sancionadora. Durante los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia del reglamento, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad y los supervisores sectoriales priorizan acciones de orientación y subsanación respecto de los sujetos privados; la potestad sancionadora respecto de ellos se ejerce a partir del día siguiente de vencido dicho plazo.

Primera. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del artículo 7 del Decreto de Urgencia 007-2020. Se modifica el artículo 7 del Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento, en los términos siguientes:
«Artículo 7. Centro Nacional de Seguridad Digital
7.1. El Centro Nacional de Seguridad Digital gestiona, dirige, articula y supervisa la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de la seguridad digital a nivel nacional, como componente integrante de la seguridad nacional. Es responsable de identificar, proteger, detectar, responder, recuperar y recopilar información sobre incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional.
7.2. El Centro Nacional de Seguridad Digital se encuentra a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, actúa con autonomía técnica y funcional y es el único punto de contacto nacional con organismos, centros o equipos nacionales e internacionales de similar naturaleza.
7.3. El Centro Nacional de Seguridad Digital constituye el mecanismo de intercambio de información y articulación de acciones con los responsables de los ámbitos del Marco de Seguridad Digital, conforme al artículo 32 del Decreto Legislativo 1412.
7.4. El Centro Nacional de Seguridad Digital incorpora al Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital Nacional, responsable de gestionar la respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad digital en

el ámbito nacional y de coordinar con equipos de similar naturaleza nacionales e internacionales.
7.5. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de Autoridad Nacional de Ciberseguridad, ejerce las funciones de supervisión, fiscalización y sanción previstas en la Ley Marco de Ciberseguridad, y aprueba los protocolos de escalamiento, coordinación, intercambio y activación ante incidentes de seguridad digital.»

Segunda. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020. Se modifica el numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020, en los términos siguientes:
«Artículo 9. Obligaciones del Proveedor de servicios digitales
[…]
9.2. Las organizaciones privadas no comprendidas en el numeral 9.1 ni en el ámbito de la Ley Marco de Ciberseguridad toman como referencia las normas emitidas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en cuanto les aplique y les genere valor, e implementan de forma obligatoria aquellas que prevengan afectación a los derechos de las personas.»

III. Análisis costo-beneficio

La propuesta no crea organismo ni pliego: fortalece una estructura existente (Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y Centro Nacional de Seguridad Digital) y se financia con su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Su principal costo incremental es la función de supervisión y sanción, estimado por el editor en S/ 3 a 6 millones anuales si se implementa plenamente (supuestos en la ficha de impacto); por el criterio de la STC 00018-2023-PI/TC, cualquier fortalecimiento que requiera recursos adicionales queda sujeto a la programación multianual y a informe previo del MEF. El beneficio principal es convertir guías referenciales en obligaciones exigibles con un régimen sancionador tipificado, una regla clara de prelación con los reguladores (que evita la doble sanción) y garantías de confidencialidad que incentivan el reporte de incidentes. La gradualidad de dieciocho meses y el tope del diez por ciento de los ingresos protegen a las mipymes.

Normas que modifica

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital, art. 7 — *modifica*

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital, art. 9, num. 9.2 — *modifica*

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, arts. 30 a 33 (Marco de Seguridad Digital) — *complementa*

• Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, deslinde de ámbito — *complementa*

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del D.U. 007-2020, adecuación integral — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD** (rectora): Ejerce como Autoridad Nacional de Ciberseguridad: aprueba normas técnicas, supervisa y sanciona a privados sin supervisor sectorial (arts. 4, 5, 10 y 11); formula la Estrategia Nacional (art. 13).

• **CNSD** (ejecutora): Conduce el CSIRT Nacional, administra el Registro Nacional de Incidentes, emite alertas y coordina la divulgación de vulnerabilidades (art. 5, literales c, d y f; DCM Primera).

• **SBS / reguladores** (sancionadora): Supervisan y sancionan a sus regulados aplicando la ley y pueden fijar exigencias mayores; constituyen CSIRT sectoriales (arts. 6.1, 6.2 y 11.2).

• **MINDEF / CCFFAA** (consultiva): Aprueba con la PCM el protocolo de escalamiento a ciberdefensa (art. 9).

• **MP / PNP** (beneficiaria): Reciben la derivación de incidentes con indicios de delito (art. 5, literal h).

• **ANPD** (supervisora): Recibe incidentes que comprometen datos personales (art. 5, literal h).

• **MEF** (financiadora): Emite informe previo ante cualquier requerimiento de recursos adicionales (DCF Segunda).

• **CGR / SERVIR** (supervisora): Responsabilidad funcional y régimen disciplinario de servidores por incumplimiento (art. 11.3).

Sujetos obligados: Entidades de la administración pública (art. I del TUO de la Ley 27444); proveedores de servicios digitales del numeral 9.1 del artículo 9 del D.U. 007-2020 (finanzas, energía, agua, gas, salud, transporte de personas, internet, actividades críticas y educación); operadores de activos críticos nacionales.

Beneficiarios: Usuarios de servicios digitales públicos y privados en todo el país; entidades públicas y empresas que reciben alertas y apoyo del CSIRT Nacional. No se cuantifica el número de beneficiarios por falta de una cifra oficial agregada.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 3–6 millones/año (estimación del editor)

Horizonte: anual, desde 2028

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El fortalecimiento por encima de ese marco requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Unidad de supervisión y sanción y refuerzo del CSIRT Nacional con 15 a 25 especialistas (sin crear pliego), con costo laboral anual de S/ 170 000 a S/ 210 000 por plaza (remuneración mensual de S/ 12 000 a S/ 15 000 por 14 pagos, supuesto propio sin fuente oficial), más S/ 0,5 a 1 millón anual en herramientas. No incluye el costo de adecuación de las entidades públicas, que ya están obligadas por el art. 9.3 del D.U. 007-2020.

Beneficio para el Estado: Reducción del riesgo de interrupción de servicios públicos digitales y de los costos de recuperación ante incidentes; recaudación por multas (incierta, no se usa para financiar gasto permanente). No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Mayor continuidad de servicios esenciales, reporte de incidentes con garantías de confidencialidad y reglas claras que evitan doble supervisión. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión de los sujetos obligados en controles de seguridad y servicios de evaluación de conformidad; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Costos de cumplimiento para los proveedores del art. 9.1 del D.U. 007-2020 (ya obligados a notificar y gestionar riesgos), acotados por la gradualidad de 18 meses y el tope del 10 % de ingresos en las multas.

Riesgos: Insuficiencia de personal especializado por escalas remunerativas públicas; resistencia de reguladores a la prelación; que la confidencialidad se use para ocultar incidentes de interés público (mitigado con reportes agregados).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La necesidad de una autoridad de ciberseguridad con potestad sancionadora es legítima, pero crear la Agencia como organismo técnico especializado con pliego propio choca con el art. 28 de la LOPE (creación por ley a iniciativa del Ejecutivo) y con la prohibición de iniciativa parlamentaria de gasto (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC). Además, la tipificación de infracciones es una norma en blanco y no se resuelve la concurrencia con la SBS ni la sujeción de los organismos autónomos.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Una ley marco de ciberseguridad es necesaria y la propuesta deslinda bien el ámbito frente a la ciberdefensa. Sin embargo, crea un organismo técnico especializado y un pliego, lo que es iniciativa del Poder Ejecutivo y genera gasto (art. 28 de la Ley 29158 y art. 79 de la Constitución). Su régimen sancionador es una norma en blanco con multa única de hasta mil UIT, superpone la rectoría con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital sin modificar el Decreto Legislativo 1412 y remite a una «ley de la materia» inexistente.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Diagnóstico y normas citadas verificados (D.U. 007-2020; D.S. 126-2025-PCM, publicado nov-2025 y vigente a los 90 días; Ley 30999; Res. SBS 504-2021). Pero crea un organismo técnico especializado por iniciativa congresal contra el art. 28 de la Ley 29158, su modificatoria del D.U. 007-2020 es genérica y su régimen sancionador colisiona con CIB-02 (supervisión sectorial), generando riesgo de doble sanción.

• **Seguridad** — Con observaciones: Pieza central y técnicamente bien orientada: deslinda ciberseguridad civil de ciberdefensa, crea un CSIRT nacional con red sectorial y potestad sancionadora gradual. Faltan garantías jurídicas para el intercambio de información de incidentes (confidencialidad frente a la Ley 27806 y no autoincriminación), límites expresos a las directivas de mitigación para evitar intervenciones en comunicaciones o bloqueos de contenido, y un protocolo de escalamiento a ciberdefensa con umbrales definidos.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: El diagnóstico es correcto: el DU 007-2020 y el DS 126-2025-PCM (vigente desde febrero de 2026) carecen de régimen sancionador, y la notificación obligatoria al CNSD solo alcanza a los sujetos del art. 9.1 del DU. Sin embargo, la creación de un OTE por iniciativa no gubernamental choca con el art. 28 de la Ley 29158 y con el art. 79 de la Constitución. Además, separar la ciberseguridad de la SGTD fragmenta la rectoría del DL 1412 y deja sin soporte el monitoreo de IA que el DS 115-2025-PCM (art. 35) encarga al CNSD.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 7 y el numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020; complementa el Decreto Legislativo 1412 (Marco de Seguridad Digital) sin alterar la rectoría de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital; complementa la Ley 30999 (deslinde con ciberdefensa); declara información confidencial conforme al numeral 6 del artículo 17 del TUO de la Ley 27806; obliga a adecuar el Decreto Supremo 126-2025-PCM. No modifica la Ley 29158: encarga al Poder Ejecutivo evaluar un organismo técnico especializado conforme a sus artículos 28 y 29. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, régimen sancionador reglamentado y aplicado, al menos 10 CSIRT sectoriales y regionales integrados al Sistema Nacional, Estrategia Nacional de Ciberseguridad evaluada anualmente con informe público y evaluación del Poder Ejecutivo sobre el organismo técnico especializado publicada.

Normas relacionadas

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Ley 30999, Ley de Ciberdefensa (2019) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ley_30999.pdf

• Decreto Supremo 017-2024-PCM, Reglamento de la Ley 30999 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_017-2024-pcm.pdf

• Decreto Supremo 085-2023-PCM, Política Nacional de Transformación Digital al 2030 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2200457-5

• Resolución SBS 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929393-1

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 09906/2024-CR, Ley de seguridad digital o ciberseguridad (con dictamen); PL 08842/2024-CR, interés nacional del Comité de Alto Nivel de Ciberseguridad (con dictamen); PL 12926/2025-CR, Superintendencia Nacional de Transformación y Seguridad Digital (en comisión); PL 13568/2025-CR, fortalecimiento del sistema nacional de ciberseguridad para infraestructuras críticas (en comisión); PL 01776/2021-CR, Centro Nacional de Ciberseguridad (orden del día). Ninguno fue publicado como ley.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad (crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y CSIRT) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

• Unión Europea: Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj

• Singapur: Cybersecurity Act 2018 — https://sso.agc.gov.sg/Act/CA2018

• España: Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12257

Fuentes

• Decreto de Urgencia 007-2020 (copia del Congreso) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM (El Peruano) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

• Proyecto de Ley 9906/2024-CR, Ley de Seguridad Digital o Ciberseguridad (copia LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/Proyecto-de-Ley-9906-2024-CR-LPDerecho_.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-01.html

Ley que establece el contenido mínimo, la verificación y el régimen sancionador de las obligaciones de ciberseguridad de los operadores de servicios esenciales

Desarrolla las obligaciones del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020 para los operadores de servicios esenciales: fija su contenido mínimo verificable (gestión de riesgos, controles técnicos, continuidad, cadena de suministro, auditoría independiente), habilita expresamente a los reguladores sectoriales para supervisar y sancionar, y tipifica las infracciones en la ley.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Defensa, Infraestructura y Construcción

I. Exposición de motivos

La protección de infraestructuras críticas se rige por el Decreto Supremo 106-2017-PCM (Activos Críticos Nacionales, coordinado por la Dirección Nacional de Inteligencia), con enfoque de seguridad y defensa. El numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020 ya obliga a las entidades públicas y a los proveedores de servicios digitales de finanzas, energía eléctrica, agua, gas, salud, transporte de personas, internet, actividades críticas y educación a notificar incidentes, gestionar riesgos e implementar medidas de seguridad, y el Decreto Supremo 126-2025-PCM desarrolla esas obligaciones. El vacío no es la existencia de la obligación sino su contenido mínimo verificable (sistemas de gestión, controles para tecnología operacional, continuidad probada, cadena de suministro, auditoría) y la ausencia de un régimen sancionador: las leyes de OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, OSIPTEL y SUSALUD no tipifican incumplimientos de ciberseguridad. Solo el sistema financiero cuenta con regulación desarrollada (Resolución SBS 504-2021). Así, un ataque de ransomware puede paralizar un hospital o una empresa de agua sin que exista obligación exigible de contar con planes de continuidad probados ni auditorías. Experiencias como la Directiva NIS2 de la Unión Europea o la SOCI Act australiana muestran que obligaciones proporcionales y verificables son la base de la resiliencia.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL CONTENIDO MÍNIMO, LA VERIFICACIÓN Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS OBLIGACIONES DE CIBERSEGURIDAD DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS ESENCIALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley desarrolla, para los operadores de servicios esenciales, las obligaciones del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento, estableciendo su contenido mínimo, los mecanismos de verificación y el régimen de infracciones y sanciones, a fin de garantizar la continuidad de los servicios de los que dependen la vida, la salud, la seguridad y la actividad económica de la población.

Artículo 2. Operadores de servicios esenciales

2.1. Son operadores de servicios esenciales las entidades públicas y las personas jurídicas de derecho privado comprendidas en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020 que, conforme a los criterios del artículo 3, sean calificadas como tales, así como los operadores de activos críticos nacionales identificados conforme al Decreto Supremo 106-2017-PCM.

2.2. Por ley pueden incorporarse otros sectores. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros y previo informe técnico publicado, puede precisar los subsectores comprendidos en los sectores enumerados en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020.

Artículo 3. Calificación de operadores

3.1. El organismo regulador o supervisor del sector o, en su defecto, el ministerio rector califica como operador de servicio esencial a quien cumpla al menos uno de los criterios siguientes: número de usuarios atendidos, dependencia de otros sectores respecto de su servicio, impacto territorial de su interrupción y ausencia de alternativas inmediatas. El reglamento fija los umbrales de cada criterio.
3.2. La calificación se notifica al operador y es impugnable conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS.
3.3. El número de operadores calificados por sector es público. El detalle técnico de la lista constituye información reservada por razones de seguridad nacional en los términos del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.4. Los organismos constitucionalmente autónomos que presten servicios esenciales aplican las obligaciones del artículo 4 en ejercicio de su autonomía y remiten el informe de auditoría al Centro Nacional de Seguridad Digital; no están sujetos a la potestad sancionadora del artículo 8.

Artículo 4. Obligaciones mínimas

Los operadores de servicios esenciales:
a) Implementan un sistema de gestión de seguridad de la información basado en estándares reconocidos, como la serie NTP-ISO/IEC 27000.
b) Designan un oficial de seguridad y confianza digital con el perfil previsto en el reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 y con acceso directo a la alta dirección.
c) Mantienen planes de continuidad y recuperación probados al menos una vez al año.
d) Gestionan el riesgo de la cadena de suministro tecnológica.
e) Notifican los incidentes de seguridad digital al Centro Nacional de Seguridad Digital, o al órgano que haga sus veces, y a su supervisor sectorial, conforme al Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento o la norma que los sustituya.
f) Aplican las directivas de mitigación que emita la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, o la entidad que asuma sus funciones por ley.
g) Aplican controles mínimos que comprenden autenticación multifactor para accesos remotos y privilegiados, segmentación entre redes de tecnologías de la información y de tecnología operacional, respaldos protegidos y desconectados con pruebas de restauración, gestión de vulnerabilidades y conservación de registros de eventos por al menos doce meses, conforme a la norma técnica que apruebe la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tomando como referencia la serie NTP-ISO/IEC 27000 y, para sistemas de control industrial, la serie IEC 62443.

Artículo 5. Responsabilidad de la alta dirección

El directorio o máximo órgano de gobierno del operador aprueba la política de ciberseguridad, asigna los recursos necesarios y recibe, al menos semestralmente, un informe sobre el estado del riesgo de seguridad digital. Sus integrantes acreditan capacitación básica en gestión de riesgos de seguridad digital.

Artículo 6. Auditorías

6.1. Los operadores se someten a una auditoría de ciberseguridad cada dos años, realizada por organismos de evaluación de la conformidad acreditados por el Instituto Nacional de Calidad conforme a la Ley 30224, o por organismos de acreditación signatarios de acuerdos de reconocimiento multilateral internacionales. El informe se remite al supervisor sectorial y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
6.2. El auditor no puede auditar a un operador al que haya prestado servicios de implementación de seguridad en los dos años previos.
6.3. El supervisor puede disponer auditorías extraordinarias ante incidentes significativos.
6.4. Para los operadores del régimen simplificado del artículo 9, la auditoría puede ser interna con revisión del supervisor sectorial o de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Artículo 7. Articulación con los Activos Críticos Nacionales

Los operadores que administren activos críticos nacionales conforme al Decreto Supremo 106-2017-PCM integran las obligaciones de la presente ley en sus planes de seguridad. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y la Dirección Nacional de Inteligencia aprueban un protocolo de intercambio de información reservada.

Artículo 8. Potestad sancionadora

8.1. Se atribuye a los organismos reguladores y supervisores sectoriales la potestad de supervisar y sancionar el incumplimiento de la presente ley respecto de los operadores bajo su competencia.
8.2. En los sectores sin supervisor sectorial, la potestad corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, o a la entidad que asuma sus funciones por ley.
8.3. Las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y los administradores de sistemas de pagos y de liquidación de valores supervisados por el Banco Central de Reserva del Perú conforme a la Ley 29440 se rigen por la regulación y la potestad sancionadora de dichas entidades.
8.4. En ningún caso se sanciona dos veces el mismo hecho con identidad de sujeto y fundamento.
8.5. Respecto de las entidades públicas, el incumplimiento constituye falta disciplinaria de los servidores responsables conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa funcional.

Artículo 9. Infracciones y sanciones

9.1. Son infracciones leves: a) no comunicar al supervisor la designación del oficial de seguridad y confianza digital; b) remitir fuera de plazo el informe de auditoría.
9.2. Son infracciones graves: a) no implementar las obligaciones de los literales a), c), d) o g) del artículo 4; b) no someterse a la auditoría del artículo 6; c) reincidir en una infracción leve dentro de un año.
9.3. Son infracciones muy graves: a) no notificar un incidente significativo conforme al literal e) del artículo 4; b) incumplir una directiva de mitigación conforme al literal f) del artículo 4; c) falsear el informe de auditoría o la información remitida al supervisor; d) reincidir en una infracción grave dentro de un año.
9.4. Las infracciones leves se sancionan con amonestación o multa de hasta cincuenta unidades impositivas tributarias; las graves, con multa de más de cincuenta hasta trescientas unidades impositivas tributarias; y las muy graves, con multa de más de trescientas hasta mil unidades impositivas tributarias, sin exceder el diez por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor del ejercicio anterior.
9.5. Conforme al numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, el reglamento puede especificar o graduar las conductas descritas, sin crear infracciones nuevas.

Artículo 10. Proporcionalidad y régimen simplificado

El reglamento establece un régimen simplificado para operadores de menor tamaño, empresas prestadoras de servicios de saneamiento municipales y gobiernos locales, que conserva las obligaciones de los literales b), c) y e) del artículo 4. En este régimen, el oficial de seguridad y confianza digital puede ser compartido entre varias entidades u operadores, o provisto por el gobierno regional mediante convenio.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de los sectores comprendidos, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Equivalencia del régimen financiero. Las empresas que cumplan la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP sobre gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad se consideran conformes con el artículo 4, sin perjuicio de las auditorías del artículo 6.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Articulación con la ley marco de ciberseguridad. Si se aprueba una ley que atribuya a otra entidad las funciones de autoridad nacional de ciberseguridad, las referencias de la presente ley a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital se entienden hechas a dicha entidad.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Plazo de adecuación. Los operadores calificados cuentan con dieciocho meses desde la notificación de su calificación para cumplir las obligaciones del artículo 4 y con treinta meses para la primera auditoría. La potestad sancionadora respecto de dichas obligaciones se ejerce a partir del vencimiento de esos plazos.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020. Se modifica el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020, en los términos siguientes:
«Artículo 9. Obligaciones del Proveedor de servicios digitales
9.1. Las entidades de la administración pública, los proveedores de servicios digitales del sector financiero, servicios básicos (energía eléctrica, hidrocarburos, agua y gas), salud, transporte de personas, telecomunicaciones, servicios de emergencia, proveedores de servicios de internet, proveedores de actividades críticas y de servicios educativos deben:
a) Notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad digital.
b) Implementar medidas de seguridad física, técnica, organizativa y legal que permitan garantizar la confidencialidad del mensaje, contenido e información que se transmiten a través de sus servicios de comunicaciones.
c) Gestionar los riesgos de seguridad digital en su organización con fines de establecer controles que permitan proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
d) Establecer mecanismos para verificar la identidad de las personas que acceden a un servicio digital, conforme al nivel de riesgo del mismo y de acuerdo a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales.
e) Reportar y colaborar con la autoridad de la protección de datos personales cuando verifiquen un incidente de seguridad digital que involucre datos personales.
f) Mantener una infraestructura segura, escalable e interoperable.
Los proveedores calificados como operadores de servicios esenciales cumplen, además, las obligaciones de la ley de la materia.»

III. Análisis costo-beneficio

El costo recae principalmente en los operadores calificados (sistemas de gestión, controles técnicos, auditorías bienales, personal especializado). Para el Estado, el costo incremental es bajo: la supervisión se encarga a reguladores existentes, financiados mayoritariamente con el aporte por regulación, y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en forma residual; el editor lo estima en S/ 2 a 4 millones anuales con supuestos explícitos. Los operadores públicos (hospitales, empresas de agua municipales) enfrentan costos de adecuación que se mitigan con el régimen simplificado, la auditoría interna revisada y el oficial compartido. El beneficio es la reducción de la probabilidad e impacto de interrupciones de servicios vitales; no existe cuantificación oficial en el Perú. La equivalencia con la regulación SBS y la regla de non bis in idem evitan duplicidad. No demanda recursos adicionales al Tesoro Público.

Normas que modifica

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital, art. 9, num. 9.1 — *modifica*

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Activos Críticos Nacionales, articulación (art. 7 de la ley) — *complementa*

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del D.U. 007-2020, adecuación de obligaciones de proveedores — *complementa*

• Resolución SBS 504-2021, equivalencia (DCF Segunda) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **Reguladores** (sancionadora): Califican operadores (art. 3), supervisan y sancionan con la escala del art. 9 (art. 8.1).

• **PCM-SGTD** (rectora): Aprueba la norma técnica de controles mínimos (art. 4.g), recibe auditorías (art. 6), emite directivas (art. 4.f) y sanciona en sectores sin supervisor (art. 8.2).

• **SBS / BCRP** (supervisora): Mantienen su regulación y potestad sobre entidades financieras y sistemas de pagos (art. 8.3; DCF Segunda).

• **DINI** (consultiva): Protocolo de intercambio de información reservada sobre activos críticos (art. 7).

• **INACAL** (ejecutora): Acredita organismos de evaluación de la conformidad para las auditorías (art. 6.1).

• **Ministerios** (reguladora): Califican operadores en sectores sin regulador (art. 3.1).

Sujetos obligados: Operadores calificados de los sectores del numeral 9.1 del art. 9 del D.U. 007-2020 (finanzas, energía eléctrica, hidrocarburos, agua, gas, salud, transporte de personas, telecomunicaciones, emergencias, internet, actividades críticas, educación) y operadores de activos críticos nacionales; régimen simplificado para operadores pequeños, EPS municipales y gobiernos locales.

Beneficiarios: Usuarios de servicios de energía, agua, salud, transporte, telecomunicaciones y finanzas de todo el país; no se cuantifica por falta de un registro público de operadores.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 2–4 millones/año (estimación del editor, supervisión); adecuación de operadores públicos no cuantificable con información pública

Horizonte: anual, desde 2028

Financiamiento: Presupuesto institucional de los reguladores (financiados mayoritariamente con el aporte por regulación) y de la PCM, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Si la adecuación de operadores públicos requiere recursos adicionales, se necesita coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Seis supervisores (OSINERGMIN, SUNASS, OSIPTEL, OSITRAN, SUSALUD y SGTD residual) con 2 a 3 especialistas cada uno a un costo laboral anual de S/ 170 000 a S/ 210 000 por plaza (supuesto propio, sin fuente oficial). No incluye la inversión de hospitales públicos y EPS municipales en controles, que depende del número de operadores calificados (desconocido).

Beneficio para el Estado: Menor probabilidad de interrupciones de servicios públicos críticos y de costos de recuperación; recaudación por multas incierta. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Continuidad de servicios vitales (agua, energía, salud, pagos) y reglas homogéneas entre sectores. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Demanda de servicios de auditoría, evaluación de conformidad y seguridad de tecnología operacional; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Implementación de SGSI, controles técnicos, pruebas de continuidad y auditoría bienal; según un supuesto del revisor de seguridad, del orden de cientos de miles de soles iniciales y recurrentes para un operador mediano (no verificado). Mitigado por el régimen simplificado y la equivalencia SBS.

Riesgos: Escasez de auditores acreditados fuera de Lima; incumplimiento formal de EPS y hospitales regionales sin apoyo técnico; demoras en la calificación por reguladores.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Las obligaciones impuestas a operadores esenciales son restricciones proporcionales a la libertad de empresa (art. 59), justificadas por la protección de la vida, la salud y la seguridad. Debe atribuirse expresamente la potestad sancionadora y no dejar al Ejecutivo la ampliación ilimitada del ámbito subjetivo.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Las obligaciones son razonables y su articulación con los Activos Críticos Nacionales y la SBS es correcta, pero la ley no tipifica infracciones ni sanciones: remite a leyes de creación de reguladores que no contemplan estas conductas y a una «autoridad nacional de ciberseguridad» y una «ley de la materia» que no existen. Además, permite ampliar por decreto supremo el ámbito de un régimen de obligaciones.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas verificadas (D.S. 106-2017-PCM, Res. SBS 504-2021, D.U. 007-2020, D.S. 126-2025-PCM). La lista de sectores esenciales duplica parcialmente el art. 9.1 del D.U. 007-2020 y la regla de supervisión choca con CIB-01. Debe fusionarse con CIB-01/CIB-03 o, al menos, compartir definiciones.

• **Seguridad** — Con observaciones: Obligaciones correctas y alineadas con prácticas internacionales (gestión de riesgos, alta dirección, auditorías, cadena de suministro) y con reserva adecuada de la lista de operadores. Faltan controles mínimos explícitos para tecnología operacional (sistemas de control industrial), la remisión a la notificación de incidentes es a una 'ley de la materia' inexistente, y el sistema de pagos tiene supervisor distinto de la SBS.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: La idea (listado legal de sectores y obligaciones proporcionales al estilo NIS2/SOCI) es correcta y usa bien la terminología del DS 126-2025-PCM (OSCD). Pero la supervisión queda en reguladores sectoriales sin habilitación sancionadora ni infracciones tipificadas, depende de una 'autoridad nacional de ciberseguridad' inexistente y omite que el art. 9.1 del DU 007-2020 ya obliga a casi los mismos sectores. Sin esas correcciones es inaplicable.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020 (único catálogo de sectores); desarrolla su artículo 9; atribuye potestad sancionadora a los reguladores sectoriales (complementa sus leyes de creación sin modificarlas); complementa el Decreto Supremo 106-2017-PCM, la Ley 30224 (acreditación) y la Ley 29440 (sistemas de pagos); obliga a adecuar el Decreto Supremo 126-2025-PCM. No modifica la Ley 30999 ni la Ley 26702. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, 100 % de los operadores calificados con auditoría bienal presentada y plan de continuidad probado; número de operadores por sector publicado anualmente.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/454348-106-2017-pcm

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Resolución SBS 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929393-1

• Ley 30999, Ley de Ciberdefensa (2019) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ley_30999.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 13568/2025-CR, que fortalece el sistema nacional de ciberseguridad para la protección de las infraestructuras críticas (en comisión); PL 09906/2024-CR, Ley de seguridad digital o ciberseguridad (con dictamen). Ninguno fue publicado como ley.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj

• Australia: Security of Critical Infrastructure Act 2018 — https://www.legislation.gov.au/C2018A00029/latest/text

• Chile: Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad (crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y CSIRT) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

• España: Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12257

Fuentes

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

• gob.pe (DINI): Activos Críticos Nacionales (ACN) — https://www.gob.pe/10400-activos-criticos-nacionales-acn

• EY Perú: Reglamento del Marco de Confianza Digital (DS 126-2025-PCM) — https://www.ey.com/es_pe/technical/tax-alert/reglamento-ley-marco-confianza-digital-medidas-fortalecimiento

• Texto del DS 126-2025-PCM (copia LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/Decreto-Supremo-126-2025-PCM-LPDerecho.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-02.html

Ley que establece la ventanilla única y los plazos armonizados para la notificación obligatoria de incidentes de seguridad digital

Unifica en una ventanilla digital, soportada en el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital, la notificación de incidentes hoy dispersa entre el Centro Nacional de Seguridad Digital, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y los supervisores sectoriales; armoniza los plazos con las 48 horas vigentes (alerta temprana en 24 horas, notificación en 48 horas e informe final en 30 días), tipifica la omisión y protege la información notificada.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

Las organizaciones peruanas enfrentan regímenes paralelos de notificación de incidentes. El Decreto Supremo 126-2025-PCM (art. 32.1) exige notificar los incidentes de nivel crítico al Centro Nacional de Seguridad Digital en un plazo no mayor de 48 horas, y el Decreto Supremo 016-2024-JUS (art. 34.1) exige notificar los incidentes de seguridad de datos personales a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales también en 48 horas, con contenidos mínimos distintos (El Peruano, 27-3-2026). Los supervisores sectoriales, como la SBS, mantienen sus propios canales de reporte. Los plazos para incidentes no críticos dependen aún de instrumentos pendientes de aprobación por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Un mismo evento puede requerir tres o más reportes con formatos distintos, lo que consume tiempo crítico durante la respuesta y genera información inconsistente. Además, la omisión de notificar no tiene una consecuencia tipificada con rango de ley fuera del ámbito de datos personales y de los sectores con regulación propia, y no existe una garantía legal expresa de que la información notificada no será usada para autoincriminar al notificante ni divulgada indebidamente, lo que desalienta el reporte. Sin datos consolidados, el país no puede medir tendencias ni emitir alertas oportunas.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA VENTANILLA ÚNICA Y LOS PLAZOS ARMONIZADOS PARA LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer la ventanilla única de notificación de incidentes de seguridad digital, los plazos armonizados de notificación, las garantías aplicables a la información notificada y el régimen de infracciones por su incumplimiento.

Artículo 2. Sujetos obligados

2.1. Están obligados a notificar a través de la ventanilla única los sujetos comprendidos en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
2.2. Los demás titulares de bancos de datos personales pueden utilizar la ventanilla única para cumplir su obligación de notificación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Artículo 3. Ventanilla única

3.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y del Centro Nacional de Seguridad Digital, o del órgano que haga sus veces, implementa la ventanilla única de notificación sobre la plataforma del Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital previsto en el artículo 8 del Decreto de Urgencia 007-2020. La notificación efectuada a través de ella se tiene por cumplida ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el

Banco Central de Reserva del Perú, los organismos reguladores y demás supervisores, a quienes la plataforma remite automáticamente la información de su competencia.
3.2. La plataforma cumple requisitos reforzados de seguridad: autenticación multifactor de los notificantes, cifrado de la información en tránsito y en reposo, segregación del acceso de cada supervisor a la información de su competencia, registro inalterable de accesos, alojamiento en infraestructura del Estado en territorio nacional y pruebas de seguridad independientes anuales. Se mantiene un canal alterno de notificación fuera de banda para cuando la plataforma no esté disponible.
3.3. Todo reporte de incidentes de seguridad digital o de pagos derivados de extorsión informática exigido por ley se presenta a través de la ventanilla única.

Artículo 4. Plazos armonizados

4.1. Ante un incidente significativo, el sujeto obligado presenta:
a) Una alerta temprana dentro de las veinticuatro horas de haber tomado conocimiento, indicando si se sospecha de un acto ilícito.
b) Una notificación del incidente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento, con evaluación inicial de gravedad, impacto e indicadores de compromiso.
c) Un informe final dentro de los treinta días calendario, con causa raíz y medidas adoptadas.
4.2. La notificación del literal b) se presenta en un formulario único que integra los contenidos mínimos exigidos por todas las autoridades destinatarias, incluidos los de la normativa de protección de datos personales, y da por cumplidas las obligaciones de notificación previstas en el Decreto Supremo 126-2025-PCM y en el Decreto Supremo 016-2024-JUS.
4.3. Solo prevalecen los plazos menores que establezcan la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva del Perú para sus supervisados.

Artículo 5. Incidente significativo

5.1. Se considera significativo el incidente que causa o puede causar una perturbación operativa grave del servicio, pérdidas económicas relevantes o daños materiales o inmateriales considerables a terceros.
5.2. La Clasificación de Incidentes de Seguridad Digital que aprueba la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital establece qué niveles constituyen incidente significativo, con umbrales objetivos por sector. Los incidentes no significativos se registran en la ventanilla única en los plazos que dicha clasificación determine.

Artículo 6. Comunicación a afectados

Cuando el incidente pueda afectar derechos o intereses de los usuarios, el sujeto obligado les comunica, sin dilación indebida y por medios directos, la naturaleza del incidente y las medidas de protección recomendadas, conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.

Artículo 7. Confidencialidad y uso de la información

7.1. La información notificada constituye información confidencial conforme al numeral 6 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se utiliza para fines de respuesta, prevención, estadística y supervisión.
7.2. La notificación no constituye reconocimiento de responsabilidad. Los supervisores pueden iniciar procedimientos sancionadores por incumplimiento de deberes de seguridad sobre la base de su propia actividad de fiscalización, en la que pueden valorar la información notificada junto con otros medios probatorios; la información notificada no puede ser la única prueba de la infracción.
7.3. La confidencialidad no impide comunicar al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú los hechos que revistan caracteres de delito. Cuando la alerta indique la sospecha de un delito, la plataforma ofrece al notificante la remisión directa a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, y el notificante preserva la evidencia digital relevante por noventa días. Los indicadores técnicos de compromiso se comparten con dichas instituciones; la información que identifique al notificante solo se entrega por requerimiento fiscal o mandato judicial conforme a ley.
7.4. Los incidentes que puedan afectar la seguridad nacional se comunican al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas conforme a la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa.

Artículo 8. Retroalimentación, alertas e informe anual

8.1. El Centro Nacional de Seguridad Digital emite al notificante una respuesta inicial dentro de las veinticuatro horas siguientes a la alerta temprana y difunde alertas a otros sujetos potencialmente afectados, omitiendo cualquier dato que permita identificar al notificante, salvo su consentimiento.
8.2. El Centro Nacional de Seguridad Digital publica un informe anual con estadísticas agregadas y anonimizadas de incidentes por sector, tipo y región, en formato de datos abiertos.

Artículo 9. Infracciones, sanciones y autoridad competente

9.1. Constituye infracción grave no presentar la alerta temprana, la notificación o el informe final dentro de los plazos del artículo 4. Constituye infracción muy grave presentar información falsa u ocultar un incidente significativo.
9.2. Las infracciones graves se sancionan con multa de más de cincuenta hasta trescientas unidades impositivas tributarias y las muy graves con multa de más de trescientas hasta mil unidades impositivas tributarias, sin exceder el diez por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor del ejercicio anterior, graduadas conforme al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS.
9.3. Sanciona el organismo regulador o supervisor sectorial competente y, en su defecto, la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales mantiene su potestad sancionadora conforme a la Ley 29733. En ningún caso se sanciona dos veces el mismo hecho con identidad de sujeto y fundamento.
9.4. En las entidades públicas, el incumplimiento constituye falta disciplinaria de los servidores responsables conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación y adecuación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, y adecúa los artículos 29 a 34 del Decreto Supremo 126-2025-PCM y el artículo 34 del Decreto Supremo 016-2024-JUS.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Implementación de la ventanilla única. La ventanilla única se implementa en un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Mientras tanto, rigen los canales vigentes, y las obligaciones y sanciones de los artículos 4 y 9 son exigibles desde la puesta en operación de la ventanilla.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Incorporación del numeral 8.4 al artículo 8 del Decreto de Urgencia 007-2020. Se incorpora el numeral 8.4 al artículo 8 del Decreto de Urgencia 007-2020, en los términos siguientes:
«Artículo 8. Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital
[…]
8.4. El Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital soporta la ventanilla única de notificación de incidentes de seguridad digital prevista en la ley de la materia.»

III. Análisis costo-beneficio

Gasto público bajo: la plataforma del Registro Nacional de Incidentes ya existe y se amplía con interoperabilidad hacia los supervisores y requisitos reforzados de seguridad; el editor estima un costo de S/ 1,5 a 3 millones en desarrollo y S/ 0,5 a 1 millón anual de operación y pruebas de seguridad, con cargo al presupuesto de la PCM. Para las empresas, reduce costos de cumplimiento al sustituir varios reportes por un formulario único. Los plazos se armonizan con las 48 horas vigentes, por lo que no se imponen cargas nuevas; la alerta temprana de 24 horas mejora la respuesta coordinada. El beneficio principal es contar con datos consolidados para alertas tempranas y política pública. La confidencialidad incentiva el reporte, sin restar capacidad sancionadora frente a la omisión ni impedir la persecución penal.

Normas que modifica

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital, art. 8, num. 8.4 — *incorpora*

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, arts. 29 a 34 — *complementa*

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, art. 34 — *complementa*

• Texto Único Ordenado de la Ley 27806, art. 17, num. 6 (por remisión) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD / CNSD** (ejecutora): Implementa y asegura la ventanilla única (art. 3), aprueba la clasificación de incidentes (art. 5.2), emite alertas e informe anual (art. 8) y sanciona en defecto de supervisor (art. 9.3).

• **ANPD** (supervisora): Recibe automáticamente los incidentes con datos personales y conserva su potestad sancionadora (arts. 3.1 y 9.3).

• **Supervisores** (sancionadora): Reciben la información de su competencia y sancionan la omisión de notificar de sus supervisados (arts. 3.1, 4.3 y 9.3).

• **MP / PNP** (beneficiaria): Reciben la remisión de incidentes con sospecha de delito e indicadores de compromiso (art. 7.3).

• **CCFFAA** (consultiva): Recibe incidentes que afecten la seguridad nacional (art. 7.4).

• **MINJUSDH** (reglamentadora): Corefrenda el reglamento y adecúa el D.S. 016-2024-JUS (DCF Primera).

Sujetos obligados: Sujetos del numeral 9.1 del artículo 9 del D.U. 007-2020: entidades públicas y proveedores de servicios digitales de finanzas, servicios básicos, salud, transporte de personas, internet, actividades críticas y educación. Uso voluntario para los demás titulares de bancos de datos personales.

Beneficiarios: Sujetos obligados (menos reportes duplicados), usuarios afectados por incidentes (comunicación directa) y organizaciones que reciben alertas tempranas. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: S/ 1,5–3 millones (desarrollo, único) y S/ 0,5–1 millón/año (operación y pruebas de seguridad), estimación del editor

Horizonte: 2027-2029 desarrollo; anual desde 2029

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; si se requieren recursos adicionales, coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Ampliación de la plataforma existente del Registro Nacional de Incidentes con formulario único, interoperabilidad con 6 a 8 supervisores, canal alterno y prueba de penetración independiente anual. Costos unitarios supuestos por el editor a partir de proyectos de software público de escala comparable; sin fuente oficial.

Beneficio para el Estado: Datos consolidados para política pública y alertas tempranas; menor carga de gestión de reportes en ANPD y supervisores. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Ahorro de costos de cumplimiento al sustituir varios reportes por uno; comunicación oportuna a usuarios afectados. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo: los plazos coinciden con las 48 horas vigentes; se añade la alerta temprana de 24 horas y el informe final a 30 días.

Riesgos: Concentración de información sensible en una sola plataforma (mitigado con requisitos reforzados del art. 3.2 y canal alterno); retrasos en la interoperabilidad con supervisores; resistencia de supervisores a abandonar canales propios.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: La ventanilla única y los plazos escalonados son constitucionalmente inobjetables; la garantía de no utilizar la notificación como única prueba protege el derecho a no autoincriminarse en sede administrativa. Solo debe aclararse que

la confidencialidad no impide la persecución penal.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La ventanilla única y los plazos escalonados están bien diseñados y reducen cargas, pero la obligación de notificar no tiene consecuencia jurídica tipificada y la garantía de confidencialidad no se articula con la potestad sancionadora de la ANPD y la SBS por fallas de seguridad. Hay además errores formales en plazos y disposiciones.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Diagnóstico verificado: D.S. 126-2025-PCM art. 32.1 (48 h para incidentes críticos al CNSD) y D.S. 016-2024-JUS art. 34.1 (48 h a la ANPD). La ventanilla única es útil, pero la regla 'prevalece el plazo menor' deja los 72 h sin aplicación práctica para incidentes críticos, y debe articularse con CIB-01, CIB-02, CIB-13 y CIB-14, que crean canales o reportes propios.

• **Seguridad** — Con observaciones: Excelente orientación (ventanilla única, escalonamiento 24h/72h/30 días, confidencialidad e inmunidad de uso). Pero la cláusula de prevalencia del plazo menor anula el escalonamiento frente a los 48 horas del DS 126-2025-PCM y del DS 016-2024-JUS, y la plataforma única concentra información extremadamente sensible de todos los operadores sin requisitos de seguridad ni canal alterno.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta muy útil: la doble notificación CNSD/ANPD (ambas en 48 h, arts. 32.1 DS 126-2025-PCM y 34.1 DS 016-2024-JUS) es una carga real y el esquema 24h/72h/30 días replica NIS2 y CIRCIA correctamente. Debe armonizar 'incidente significativo' con la clasificación por niveles del DS 126-2025-PCM, aclarar que el plazo de 48 h de la ANPD prevalece para datos personales, unificar los contenidos mínimos y blindar la confidencialidad con la técnica del art. 17 del TUO de la Ley 27806.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el numeral 8.4 al artículo 8 del Decreto de Urgencia 007-2020; complementa su artículo 9 y la Ley 29733 en cuanto al canal de notificación; declara la confidencialidad conforme al numeral 6 del artículo 17 del TUO de la Ley 27806; obliga a adecuar los artículos 29 a 34 del Decreto Supremo 126-2025-PCM y el artículo 34 del Decreto Supremo 016-2024-JUS. Mantiene los plazos menores fijados por la SBS y el BCRP. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2028, ventanilla única operativa e interoperable con ANPD, SBS, BCRP y OSIPTEL, con prueba de seguridad independiente anual publicada en resumen; desde 2028, informe anual de incidentes publicado en datos abiertos.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Resolución SBS 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929393-1

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

Antecedentes

Según verificación en SPLEY del revisor normativo, no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 específicos sobre notificación única de incidentes. Relacionados: PL 09906/2024-CR, Ley de seguridad digital o ciberseguridad (con dictamen), y PL 14045/2025-CR, responsabilidad administrativa de personas jurídicas frente a delitos informáticos y vulneraciones de datos (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj

• Estados Unidos: Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act of 2022 (CIRCIA) — https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/information-sharing/cyber-incident-reporting-critical-infrastructure-act-2022-circia

• Chile: Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad (crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y CSIRT) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

Fuentes

• El Peruano (27-03-2026): Incidente de seguridad digital o de datos personales — doble régimen de notificación — https://elperuano.pe/noticia/292188-incidente-de-seguridad-digital-o-de-datos-personales

• Decreto Supremo 126-2025-PCM (El Peruano) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Decreto Supremo 016-2024-JUS (copia del Congreso) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• gob.pe: Reportar incidentes de seguridad digital (Centro Nacional de Seguridad Digital) — https://www.gob.pe/14084-reportar-incidentes-de-seguridad-digital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-03.html

Ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal para tipificar la extorsión informática, comprender el material sintético en el chantaje sexual y sancionar la toma fraudulenta de líneas móviles

Incorpora a la Ley 30096 el delito de extorsión informática (ransomware) con pena no menor que la extorsión común y con exclusión expresa de la divulgación coordinada de vulnerabilidades de buena fe; amplía el artículo 9-A (Ley 32451) a la obtención fraudulenta de duplicados, reposición o portabilidad de líneas móviles; precisa que el chantaje sexual del artículo 176-C del Código Penal comprende el material generado sintéticamente; incorpora el numeral 6 al artículo 11; y regula la conservación rápida de datos sin acceso a contenido sin mandato judicial, conforme al Convenio de Budapest.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Defensa Nacional y Orden Interno) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Orden Público y Seguridad, Ciber Seguridad, Reforma Judicial

I. Exposición de motivos

La Ley 30096 tipifica el acceso ilícito, los atentados contra datos y sistemas, el fraude informático y la suplantación de identidad, y ha sido modificada, entre otras, por la Ley 30171, el Decreto Legislativo 1591 (2023), la Ley 32314 (2025), que incorporó el numeral 5 del artículo 11 (agravante por uso de inteligencia artificial), la Ley 32451 (2025), que incorporó el artículo 9-A (activación de SIM o línea móvil sin consentimiento del titular), y los Decretos Legislativos 1700 y 1741 (2026), sobre tráfico ilícito de datos (artículo 12-A). Persisten vacíos: el secuestro de datos mediante ransomware se procesa de forma fragmentada entre el atentado contra datos (artículo 3) y la extorsión del Código Penal, sin tipo que describa la conducta informática; la obtención fraudulenta del duplicado, la reposición o la portabilidad de una línea ajena, puerta de entrada al vaciado de cuentas, no está comprendida expresamente en el artículo 9-A, que solo sanciona la activación; y el chantaje sexual del artículo 176-C del Código Penal no menciona el material generado sintéticamente. Según información del Ministerio Público difundida por El Peruano (2-9-2026), entre enero y julio de 2026 se registraron 19 602 denuncias por fraude informático y 7 431 por suplantación de identidad. El Perú es parte del Convenio de Budapest (Resolución Legislativa 30913). Esta propuesta ciudadana sirve como referencia para el debate de la delegación de facultades en trámite (Proposición 0098-2026-2031-CD).

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30096, LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS, Y EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR LA EXTORSIÓN INFORMÁTICA, COMPRENDER EL MATERIAL SINTÉTICO EN EL CHANTAJE SEXUAL Y SANCIONAR LA TOMA FRAUDULENTA DE LÍNEAS MÓVILES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, a fin de tipificar la extorsión informática, ampliar el delito de toma fraudulenta de líneas móviles, comprender el material sintético en el delito de chantaje sexual, incorporar una agravante por pluralidad de víctimas y regular la conservación rápida de datos informáticos.

Artículo 2. Incorporación del artículo 4-A a la Ley 30096

Se incorpora el artículo 4-A a la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, en los términos siguientes:

«Artículo 4-A. Extorsión informática

El que, mediante el cifrado, bloqueo, sustracción o amenaza de divulgación de datos informáticos o la inutilización de un sistema informático, exige a la víctima o a un tercero una ventaja patrimonial, de naturaleza sexual o cualquier otra ventaja indebida para restablecer el acceso, devolver los datos o abstenerse de divulgarlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años cuando el hecho afecte servicios de salud, agua, energía, telecomunicaciones, servicios de emergencia u otros servicios esenciales, o a entidades de la administración pública.
Si el hecho constituye un delito más grave, se aplica la pena de este.
No constituye este delito la comunicación de una vulnerabilidad realizada de buena fe conforme al régimen de divulgación coordinada de vulnerabilidades, ni la solicitud de corrección antes de su publicación, ni la solicitud de la recompensa ofrecida por el titular del sistema.»

Artículo 3. Modificación del artículo 9-A de la Ley 30096

Se modifica el artículo 9-A de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, incorporado por la Ley 32451, en los términos siguientes:
«Artículo 9-A. Activación o toma fraudulenta de una SIM Card o de una línea de servicio móvil sin consentimiento del titular
El que, sin consentimiento del titular o empleando datos falsos o erróneos, activa una SIM Card o una línea de servicio móvil, o mediante engaño, suplantación o uso de documentos o datos de identidad ajenos obtiene el duplicado, la reposición, la portabilidad o el cambio de titularidad de una línea de servicio móvil de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal.
Si el agente es trabajador o contratista de la empresa operadora o de su red de distribución, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal.
Si el agente, mediante la línea obtenida, comete además fraude informático u otro delito, se aplican las reglas del concurso real.»

Artículo 4. Incorporación del numeral 6 al artículo 11 de la Ley 30096

Se incorpora el numeral 6 al artículo 11 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, cuyo numeral 5 fue incorporado por la Ley 32314, en los términos siguientes:
«Artículo 11. Agravantes
El juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley cuando:
[…]
6. El delito se comete contra una pluralidad de víctimas mediante campañas automatizadas o afecta a personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad.»

Artículo 5. Incorporación de un párrafo al artículo 176-C del Código Penal

Se incorpora un último párrafo al artículo 176-C del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en los términos siguientes:
«Artículo 176-C. Chantaje sexual
[…]
Las imágenes, materiales audiovisuales o audios a que se refiere el presente artículo comprenden los reales y los generados o alterados mediante tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, que representen de manera verosímil a la víctima. Si la víctima es menor de dieciocho años, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años e inhabilitación. Si el agente exige además una ventaja patrimonial o el hecho constituye un delito más grave, se aplica la pena de este.»

Artículo 6. Decomiso de activos virtuales

En los delitos previstos en la Ley 30096 y en el artículo 176-C del Código Penal, el juez puede ordenar la incautación y el decomiso de activos virtuales y su conversión, conforme al Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, y al Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio, para la reparación de las víctimas.

Artículo 7. Conservación rápida de datos informáticos

7.1. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, como puntos de contacto de la red 24/7 prevista en el artículo 35 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, aprobado por la Resolución Legislativa 30913, pueden requerir a los proveedores de servicios la conservación rápida de datos informáticos específicos, incluidos los

de tráfico, conforme al artículo 16 de dicho Convenio, por un plazo de hasta noventa días, prorrogable por única vez por orden judicial.
7.2. La conservación no habilita el acceso a los datos ni su entrega, que requieren mandato judicial conforme al numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y al Código Procesal Penal. El proveedor guarda reserva del requerimiento.
7.3. Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de las obligaciones de conservación previstas en el Decreto Legislativo 1182.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación de protocolos. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú adecúan sus protocolos de investigación en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Estadística. El Ministerio Público incluye en su boletín estadístico la desagregación de denuncias por los tipos penales incorporados o modificados por la presente ley.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Prevención de la toma de líneas. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, en el marco de sus funciones, adecúa las condiciones de verificación de identidad para duplicados, reposiciones, portabilidad y cambios de titularidad de líneas móviles, incluida la verificación biométrica o mediante identidad digital y la notificación inmediata al titular por un canal alterno.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto adicional directo: la persecución se realiza con los recursos del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, que ya investigan estas conductas bajo tipos genéricos. El beneficio es la seguridad jurídica: tipos específicos y coherentes con el Código Penal reducen archivamientos por atipicidad, evitan que el ransomware reciba una pena menor que la extorsión común y facilitan la cooperación internacional. Se evita la doble agravación por uso de inteligencia artificial, ya cubierta por la Ley 32314, y se excluye expresamente la investigación de seguridad de buena fe. El incremento de penas por sí solo no garantiza disuasión; la eficacia depende de la capacidad forense del Ministerio Público y la Policía, que no se presupuesta en esta ley.

Normas que modifica

- Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, art. 4-A — *incorpora*
- Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (art. incorporado por Ley 32451), art. 9-A — *modifica*
- Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, art. 11, num. 6 — *incorpora*
- Código Penal, Decreto Legislativo 635, art. 176-C (último párrafo) — *incorpora*
- Código Penal, arts. 200 y 200-A, concordancia de penas — *complementa*
- Resolución Legislativa 30913, Convenio de Budapest, arts. 16 y 35 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **MP** (ejecutora): Ejerce la acción penal, actúa como punto de contacto 24/7 y requiere la conservación rápida de datos (art. 7); adecúa protocolos y publica estadística (DCF Primera y Segunda).
- **PNP** (ejecutora): Investiga y puede requerir conservación rápida (art. 7); adecúa protocolos (DCF Primera).
- **PJ** (supervisora): Autoriza el acceso a datos conservados y su prórroga (art. 7.1 y 7.2) y ordena el decomiso de activos virtuales (art. 6).
- **OSIPTEL** (reguladora): Adecúa la verificación de identidad en duplicados y portabilidad (DCF Tercera).
- **Operadoras** (regulada): Conservan datos a requerimiento con reserva (art. 7) y aplican la verificación reforzada (DCF Tercera).

Sujetos obligados: Toda persona (destinatarios de los tipos penales); proveedores de servicios de telecomunicaciones y digitales respecto de la conservación rápida de datos.

Beneficiarios: Víctimas de ransomware, toma de líneas y chantaje sexual; según El Peruano (2-9-2026), el Ministerio Público registró 29 118 denuncias por delitos informáticos entre enero y julio de 2026.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 (sin gasto directo)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La ley no crea órganos ni plazas; la persecución se realiza con los recursos existentes del MP, la PNP y el PJ. No se cuantifica el costo de fortalecer la capacidad forense, que no es exigido por la ley.

Beneficio para el Estado: Menos archivamientos por atipicidad y mejor cooperación internacional; recuperación de activos virtuales para reparación. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Mayor protección frente a ransomware, toma de líneas y chantaje sexual con material sintético; certeza jurídica para investigadores de seguridad de buena fe. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Operadoras: costo marginal de verificación reforzada de identidad en duplicados y portabilidad (DCF Tercera), no cuantificable con información pública.

Riesgos: Sobrecriminalización si los tipos se interpretan extensivamente; dependencia de la capacidad forense; riesgo de concurso aparente si no se verifica el texto vigente del art. 176-C y del art. 200 antes del dictamen.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La tipificación específica de ciberdelitos es legítima, pero la propuesta tiene problemas de legalidad penal y técnica: el numeral 5 del art. 11 de la Ley 30096 ya fue incorporado por la Ley 32314 (uso de IA), el tipo de 'extorsión informática' tiene pena menor que la extorsión común (art. 200 CP), con lo que privilegia al extorsionador digital, y la sextorsión se superpone con el chantaje sexual ya tipificado. La preservación de datos debe sujetarse a orden judicial para el acceso (art. 2.10).

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Tipificar el ransomware y el SIM swapping es pertinente, pero el proyecto incorpora un «numeral 5» al art. 11 de la Ley 30096 que ya existe (lo incorporó la Ley 32314), fija para la extorsión informática una pena menor que la de la extorsión común (art. 200 del Código Penal), lo que crea un privilegio injustificado, y se superpone con el chantaje sexual del art. 176-C. Además, usa fórmulas modificatorias incorrectas.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Omite dos leyes vigentes que modificaron la Ley 30096: la Ley 32314 (2025), que YA incorporó el numeral 5 del artículo 11 (agravante por uso de IA), y la Ley 32451 (2025), que incorporó el artículo 9-A (activación ilegal de SIM/líneas móviles). El art. 6 colisiona con numeración ocupada, el art. 8-A se superpone con el 9-A y la extorsión informática se pena por debajo de la extorsión común (art. 200 CP).

• **Seguridad** — Observaciones graves: Tipos necesarios, pero con defectos graves: el numeral 5 que se incorpora al art. 11 de la Ley 30096 ya existe (lo incorporó la Ley 32314), la extorsión informática tiene pena básica inferior a la extorsión común del art. 200 del Código Penal (lo que privilegia el ransomware por especialidad), y su redacción ('ventaja de cualquier otra índole' para 'abstenerse de divulgar') puede alcanzar al investigador que fija un plazo de divulgación coordinada.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: La modernización de tipos (ransomware, SIM swapping) es pertinente, pero la propuesta colisiona con normas vigentes: la Ley 32314 ya incorporó el numeral 5 del art. 11 de la Ley 30096 (agravante por uso de IA) y el art. 196-A.7 del Código Penal (fraude con voz o imagen manipulada por IA); el nuevo tipo de extorsión informática tendría pena menor que la extorsión común del art. 200 del Código Penal, y la sextorsión se superpone con el chantaje sexual del art. 176-C.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 4-A, modifica el artículo 9-A (incorporado por la Ley 32451) e incorpora el numeral 6 del artículo 11 (el numeral 5 fue incorporado por la Ley 32314) de la Ley 30096; incorpora un párrafo al artículo 176-C del Código Penal. Se concuerda con los artículos 200 y 200-A del Código Penal (el 4-A no fija pena menor que la extorsión común y cede ante el delito más grave), con el artículo 12 de la Ley 30096 (exención por pruebas autorizadas), con el Decreto Legislativo 1182 y con el Convenio de Budapest (Resolución Legislativa 30913). Antes del dictamen debe verificarse en SPIJ el texto vigente de los artículos 9-A, 11 y 176-C y de los artículos 200 y 200-A del Código Penal. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, boletín del Ministerio Público con desagregación de los nuevos tipos y aumento sostenido de la proporción de denuncias por ciberdelitos que llegan a acusación.

Normas relacionadas

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (2013) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

• Ley 30096, texto consolidado (Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Texto_Consolidado/30096-TXM.pdf

• Ley 32314, que modifica el Código Penal y la Ley 30096 para incluir el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos (2025) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32314-TXM.pdf

• Ley 32451, que incorpora el artículo 9-A a la Ley 30096 (activación ilegal de SIM o líneas móviles) (2025) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2443471-1

• Decreto Legislativo 1700, que incorpora a la Ley 30096 el delito de adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos (artículo 12-A) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2480387-2

• Resolución Legislativa 30913, que aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Budapest) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1740637-2

Antecedentes

Leyes 32314 (2025, inteligencia artificial como agravante) y 32451 (2025, origen PL 09136/2024-CR, activación ilegal de SIM). Proyectos del periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 10756/2024-CR, uso indebido de IA en delitos; PL 14045/2025-CR y PL 13035/2025-CR, responsabilidad de personas jurídicas por delitos informáticos (en comisión). Periodo 2026-2031: Proposición 0098-2026-2031-CD de delegación de facultades (en trámite).

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.459, establece normas sobre delitos informáticos (adecuación al Convenio de Budapest) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177743

• Brasil: Lei 14.155/2021 (agrava fraude electrónico e invasión de dispositivo informático) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14155.htm

• Colombia: Ley 1273 de 2009, de la protección de la información y de los datos — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34492

Fuentes

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• Ley 32314 (texto consolidado del Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32314-TXM.pdf

• Congreso de la República: Ley 32451 castiga activación ilegal de líneas móviles y chips falsos — https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/ley-n-32451-castiga-activacion-ilegal-de-lineas-moviles-y-chips-falsos/

• CiberLATAM: Perú delega facultades sobre ciberdelincuencia (Proposición 0098-2026-2031-CD) — https://ciberlatam.com/noticias/peru-delega-facultades-ciberdelincuencia

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-04.html

Ley que establece el régimen de responsabilidad compartida y reembolso a víctimas de fraude digital entre entidades financieras y empresas de telecomunicaciones

Fija deberes antifraude mínimos para empresas del sistema financiero, emisores de dinero electrónico, participantes de sistemas de pagos y operadores móviles; establece la responsabilidad solidaria frente a la víctima cuando incumplen esos deberes, con reembolso en plazos máximos, derecho de repetición y tope legal, e intercambio antifraude delimitado que respeta el secreto bancario y la protección de datos personales.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Banca, Ciber Seguridad, Orden Público y Seguridad

I. Exposición de motivos

El fraude informático es el delito informático más denunciado en el país: 19 602 denuncias entre enero y julio de 2026, según información del Ministerio Público difundida por El Peruano (2-9-2026). Las víctimas que reclaman por operaciones no reconocidas dependen de que la entidad demuestre haber aplicado medidas de seguridad; si no lo acredita, Indecopi puede ordenar el reembolso, pero el proceso es largo y el resultado incierto (Gestión). La Resolución SBS 504-2021 exige autenticación reforzada y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito asigna responsabilidad por operaciones no reconocidas en ciertos supuestos, pero no existe una regla legal que distribuya la pérdida entre banco, operador móvil y cliente cuando el fraude combina ingeniería social, duplicado de chip y transferencias inmediatas interoperables, supervisadas también por el Banco Central de Reserva del Perú. La Ley 32451 y el Decreto Supremo 128-2025-PCM reforzaron la activación de líneas, pero los operadores no están obligados a compartir con las entidades financieras la señal de cambio reciente de chip. Singapur (2024), Reino Unido (2024) y Australia (2025) adoptaron marcos de responsabilidad compartida con deberes concretos y reembolso cuando se incumplen.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y REEMBOLSO A VÍCTIMAS DE FRAUDE DIGITAL ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer un régimen de responsabilidad compartida entre las empresas del sistema financiero, las empresas emisoras de dinero electrónico, los participantes de sistemas de pagos y los operadores de servicios públicos móviles frente al fraude digital que afecta a usuarios, así como las reglas de reembolso a las víctimas, en el marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley:

a) Fraude digital: operación de pago o transferencia no autorizada por el usuario, o inducida mediante engaño, realizada a través de canales digitales.

b) Entidad obligada: empresa supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que ofrece canales digitales de pago o transferencia, o empresa que participa en acuerdos de pago o sistemas de pagos bajo supervisión del Banco Central de Reserva del Perú conforme a la Ley 29440.

c) Operador móvil: empresa concesionaria de servicios públicos móviles.

Artículo 3. Deberes de las entidades obligadas

Las entidades obligadas:
a) Aplican autenticación reforzada en operaciones de riesgo y en el registro de nuevos dispositivos o beneficiarios.
b) Aplican un periodo de espera configurable antes de habilitar operaciones de alto monto desde un dispositivo nuevo.
c) Notifican en tiempo real al usuario cada operación y cada cambio de credenciales.
d) Mantienen un canal de bloqueo inmediato disponible las veinticuatro horas.
e) Implementan monitoreo transaccional para detectar patrones de fraude, incluida la consulta de la señal del literal b) del artículo 4.

Artículo 4. Deberes de los operadores móviles

Los operadores móviles:
a) Verifican la identidad del titular conforme al Decreto Supremo 128-2025-PCM y a la normativa del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, con nivel de garantía biométrico o mediante identidad digital equivalente, antes de cualquier reposición, duplicado, portabilidad o cambio de titularidad de la línea.
b) Ponen a disposición de las entidades obligadas, mediante interfaces seguras y estándares abiertos, únicamente la indicación de si una línea registró reposición, duplicado o portabilidad y su fecha, sin otros datos del abonado, con la finalidad exclusiva de prevenir el fraude. Este tratamiento se encuentra habilitado por la presente ley conforme al artículo 14 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y no requiere el consentimiento del titular.
c) Cumplen las obligaciones sobre remitentes de mensajes de texto con identificadores alfanuméricos establecidas en la normativa de la materia.

Artículo 5. Reembolso por incumplimiento de deberes

5.1. Cuando la entidad obligada o el operador móvil haya incumplido alguno de los deberes de los artículos 3 o 4 y dicho incumplimiento haya contribuido al fraude, responde frente a la víctima por el monto defraudado. Se presume que el incumplimiento contribuyó al fraude cuando el deber incumplido estaba destinado a prevenir la modalidad empleada.
5.2. Si ambos incumplieron, responden solidariamente frente a la víctima. La entidad obligada efectúa el reembolso íntegro y puede repetir contra el operador móvil en proporción a la incidencia causal de su incumplimiento; a falta de acreditación, la responsabilidad se distribuye en partes iguales. A falta de acuerdo entre ellos, la controversia se resuelve en la vía arbitral o judicial, sin retrasar el reembolso al usuario.
5.3. El reembolso previsto en la presente ley tiene como límite el equivalente a diez unidades impositivas tributarias por usuario y por evento de fraude, sin perjuicio de que el usuario reclame el exceso conforme a la Ley 29571.

Artículo 6. Plazos de atención

La entidad obligada resuelve el reclamo por fraude digital en un plazo máximo de quince días hábiles, conforme al artículo 24 de la Ley 29571, y, de corresponder, efectúa el reembolso dentro de los cinco días hábiles siguientes. Vencido el plazo sin respuesta, el usuario puede acudir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que presume la responsabilidad de la entidad.

Artículo 7. Negligencia grave del usuario

No procede el reembolso cuando la entidad acredite que el usuario actuó con dolo o negligencia grave. La sola entrega de credenciales inducida por engaño no constituye, por sí misma, negligencia grave. La carga de la prueba corresponde a la entidad. Las normas de desarrollo establecen supuestos ejemplificativos de negligencia grave.

Artículo 8. Intercambio de información antifraude

8.1. Las entidades obligadas pueden compartir entre sí, a través de un mecanismo administrado o supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, únicamente los identificadores de cuentas e instrumentos de destino sobre los que exista un reporte de fraude del titular afectado, sin incluir saldos, movimientos ni otra información de operaciones del titular de la cuenta receptora, con la finalidad exclusiva de bloqueo preventivo temporal. Con los operadores móviles solo se comparten números telefónicos reportados. Para cualquier otra información rige el levantamiento del secreto bancario conforme al numeral 5 del artículo 2 de la Constitución

Política del Perú.
8.2. La inclusión en el mecanismo exige indicios documentados; la información se conserva por un plazo máximo de doce meses, salvo investigación en curso.
8.3. El titular incluido tiene derecho a ser informado de su inclusión cuando ello no frustre una investigación y a solicitar su rectificación o exclusión, que se resuelve en diez días hábiles.
8.4. El mecanismo cumple medidas de seguridad reforzadas, registro de consultas y acceso restringido, conforme a la Ley 29733.

Artículo 9. Supervisión, infracciones y sanciones

9.1. Constituyen infracciones graves el incumplimiento de los deberes de los artículos 3 y 4 y la falta de reembolso en el plazo del artículo 6 cuando corresponda; y muy grave, el uso de la información del artículo 8 para una finalidad distinta de la prevención del fraude.
9.2. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP supervisa y sanciona a las empresas bajo su supervisión, y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones a los operadores móviles, conforme a las escalas de sanciones de sus respectivas leyes. El Banco Central de Reserva del Perú establece, en el marco de la Ley 29440, las reglas de bloqueo preventivo y devolución de fondos aplicables a los sistemas de pagos y acuerdos de pago, y supervisa a sus participantes.
9.3. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual conoce las controversias de consumo conforme a la Ley 29571.

Primera. Disposición Complementaria Final

Normas de desarrollo. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva del Perú y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, en el ámbito de sus competencias, dictan las normas de desarrollo de los artículos 3, 4, 7 y 8 en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, y adecúan la Resolución SBS 504-2021, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Informe anual. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publica anualmente estadísticas de reclamos por fraude digital, montos reembolsados y tiempos de atención por entidad.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Vigencia diferida y aplicación temporal. Los artículos 5 y 6 entran en vigencia a los doce meses de publicada la presente ley y se aplican a las operaciones realizadas a partir de esa fecha.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público: la supervisión se realiza con los recursos de la SBS, el BCRP, el OSIPTEL e Indecopi (financiados con contribuciones de supervisados, aporte por regulación y tasas). El costo se traslada a las entidades financieras y operadores que incumplan deberes, lo que alinea incentivos: quien puede prevenir el fraude con menor costo asume la pérdida cuando no lo hace. Puede generar mayores costos operativos (biometría, monitoreo, interfaces de señal de cambio de chip), parcialmente ya exigidos por la Resolución SBS 504-2021. El tope legal de diez UIT y la excepción de negligencia grave mitigan el riesgo moral y la litigiosidad. El beneficio es la reducción de pérdidas de las familias, menor litigiosidad ante Indecopi y mayor confianza en los pagos digitales; no existe cifra oficial agregada de montos defraudados para cuantificarlo.

Normas que modifica

- Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 24 (plazo de reclamos) — *complementa*
- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 14 (habilitación legal del tratamiento) — *complementa*
- Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, reglas de bloqueo y devolución — *complementa*
- Resolución SBS 504-2021, adecuación — *complementa*
- Decreto Supremo 128-2025-PCM, verificación de identidad en líneas móviles — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SBS** (sancionadora): Dicta normas de desarrollo, administra o supervisa el mecanismo antifraude (art. 8), supervisa y sanciona a sus supervisadas (art. 9.2) y publica estadística anual (DCF Segunda).

• **BCRP** (reguladora): Fija reglas de bloqueo preventivo y devolución en sistemas de pagos (art. 9.2).

• **OSIPTEL** (sancionadora): Dicta normas de desarrollo del art. 4 y sanciona a los operadores móviles (art. 9.2).

• **INDECOPI** (supervisora): Resuelve controversias de consumo con presunción de responsabilidad ante silencio de la entidad (arts. 6 y 9.3).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa el tratamiento de datos en la señal de cambio de chip y el mecanismo antifraude (arts. 4.b y 8.4).

Sujetos obligados: Empresas del sistema financiero y emisoras de dinero electrónico supervisadas por la SBS con canales digitales; participantes de sistemas de pagos supervisados por el BCRP; operadores de servicios públicos móviles.

Beneficiarios: Usuarios de banca y pagos digitales; víctimas de fraude informático (19 602 denuncias entre enero y julio de 2026, según el Ministerio Público citado por El Peruano).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 (sin gasto público adicional)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La supervisión se integra a las funciones existentes de SBS, BCRP, OSIPTEL e Indecopi, cuyos presupuestos provienen de contribuciones de supervisados, aporte por regulación y tasas; no se crean órganos.

Beneficio para el Estado: Menor carga de reclamos ante Indecopi por regla clara de responsabilidad. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Recuperación de pérdidas de víctimas con tope de diez UIT por evento y plazos máximos; mayor confianza en pagos digitales. No cuantificable: no existe cifra oficial agregada de montos defraudados.

Inversión privada: Inversión en biometría, monitoreo transaccional e interfaces de señal de cambio de chip; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Reembolsos a cargo de entidades que incumplan deberes y costos de adecuación tecnológica, parcialmente ya exigidos por la Resolución SBS 504-2021.

Riesgos: Riesgo moral del usuario (mitigado por la excepción de negligencia grave y el tope); inclusión errónea de «cuentas mula» en el mecanismo (mitigado por el art. 8.2 y 8.3); disputas de repetición entre bancos y operadores.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla la protección del consumidor (art. 65) y es una restricción razonable a la libertad de empresa (art. 59). Sin embargo, deja al reglamento el reparto de la responsabilidad civil entre privados, que es materia de ley, y debe precisar que no se aplica a fraudes anteriores a su vigencia (art. 103).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: El régimen de deberes y reembolso es coherente y la carga de la prueba está bien asignada, pero la ley deja al reglamento elementos sustantivos de la responsabilidad civil (orden y proporción entre obligados), no articula la potestad normativa de la SBS y del OSIPTEL y no precisa a qué operaciones se aplica en el tiempo.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: No existe ley vigente que distribuya la pérdida por fraude digital entre bancos y operadores (verificado: solo regulación SBS e INDECOPI). La propuesta duplica, sin embargo, obligaciones de verificación de identidad para reposición de chip ya reguladas tras la Ley 32451 y el D.S. 128-2025-PCM, y el bloqueo de remitentes alfanuméricos que regula CIB-06. Debe ubicarse en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Capítulo de servicios financieros).

• **Seguridad** — Con observaciones: Régimen bien diseñado que asigna el riesgo a quien puede prevenirlo con menor costo y exige controles técnicos correctos (autenticación reforzada, periodo de espera, señal de cambio de chip). Deben añadirse garantías de debido proceso en las listas compartidas de cuentas y números 'fraudulentos', base legal para el intercambio sin depender del

consentimiento, y cubrir a participantes de sistemas de pagos no supervisados por la SBS.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Diseño de incentivos correcto (quien puede prevenir al menor costo asume la pérdida si incumple) y alineado con Singapur y Reino Unido. Requiere: base legal propia (no consentimiento) para la señal de cambio de chip, salvaguardas frente al secreto bancario en el intercambio de cuentas receptoras, un tope y una regla de causalidad para el reembolso, la inclusión del BCRP en pagos inmediatos y referencias comparadas pertinentes.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Ley autónoma que complementa la Ley 29571 (art. 24), la Ley 29440, la Ley 29733 (art. 14, habilitación legal del tratamiento), la Ley 32451, el Decreto Supremo 128-2025-PCM y el Decreto Legislativo 1338; obliga a adecuar la Resolución SBS 504-2021 y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. No modifica la Ley 26702 ni levanta el secreto bancario (art. 8.1). Se aplica solo a operaciones posteriores a su vigencia. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, tiempo promedio de resolución de reclamos por fraude digital menor a 15 días hábiles y estadística anual publicada por la SBS por entidad.

Normas relacionadas

• Resolución SBS 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929393-1

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 32451, que sanciona la activación ilegal de líneas móviles y SIM (2025) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2443471-1

• Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) — https://www.osiptel.gob.pe/media/2auoulvc/dl-1338.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 03251/2022-CR, responsabilidad de las empresas del sistema financiero ante el fraude informático (en comisión); PL 00398/2021-CR, protección de usuarios financieros frente a fraudes informáticos (orden del día); PL 00906/2021-CR, modifica el art. 82 de la Ley 29571 para proteger tarjetas frente al fraude (con dictamen); PL 10054/2024-CR, devolución por transferencias erróneas de dinero electrónico (en comisión); PL 13494/2025-CR y PL 13240/2025-CR, validación previa de transferencias en billeteras digitales (en comisión). Ninguno fue publicado como ley.

Referencias internacionales

• Singapur: Shared Responsibility Framework for Phishing Scams (MAS e IMDA) — https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-and-imda-consult-on-shared-responsibility-framework-for-phishing-scams

• Australia: Scams Prevention Framework Act 2025 — https://www.legislation.gov.au/C2025A00015

• Reino Unido: Payment Systems Regulator — reembolso obligatorio del fraude APP (Specific Direction 19, 2024) — https://www.psr.org.uk/our-work/app-scams/

• Brasil: Banco Central do Brasil — Mecanismo Especial de Devolución (MED) del Pix — https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix

Fuentes

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• Gestión: operaciones bancarias no reconocidas, en qué casos pueden ser reembolsadas — https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/operaciones-bancarias-no-reconocidas-por-clientes-en-que-casos-pueden-ser-reembolsadas-bancos-en-peru-sanciones-de-indecopi-noticia/

• Proyecto de Ley 10054/2024-CR, transferencias erróneas por aplicativos (copia LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/Proyecto-de-Ley-10054-2024-CR-LPDerecho_.pdf

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-05.html

Ley contra la suplantación de identificadores telefónicos y mensajes fraudulentos

Obliga a los operadores a autenticar el número de origen de las llamadas en forma escalonada según la tecnología de sus redes, crea el Registro de Remitentes de Mensajes a cargo del OSIPTEL, una lista de numeración protegida y un canal gratuito de reporte con bloqueo verificado y vía de desbloqueo, y tipifica las infracciones de los operadores; complementa la Ley 32323 sobre comunicaciones comerciales.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Ciber Seguridad, Orden Público y Seguridad

I. Exposición de motivos

La Ley 32323 (2025) modificó el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para prohibir las comunicaciones comerciales no consentidas y encargó normas para identificar llamadas comerciales con numeración especial (CMS Grau). Esa norma enfrenta el spam de empresas formales, pero no la suplantación de identidad telefónica usada por delincuentes: llamadas que muestran números falsos o similares a los de bancos y entidades públicas, y mensajes de texto con remitentes que imitan marcas para robar credenciales. Estas modalidades alimentan el fraude informático y la suplantación de identidad, que, según información del Ministerio Público difundida por El Peruano (2-9-2026), concentran más del 92 % de las denuncias por delitos informáticos entre enero y julio de 2026. El Perú no exige legalmente la autenticación del identificador de llamada ni un registro de remitentes alfanuméricos, medidas que Estados Unidos (STIR/SHAKEN) y Singapur (SMS Sender ID Registry) han implementado. Tampoco existe un canal ciudadano único para reportar números fraudulentos que alimente bloqueos coordinados, con garantías frente a bloqueos indebidos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY CONTRA LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIFICADORES TELEFÓNICOS Y MENSAJES FRAUDULENTOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto prevenir la suplantación de identificadores de llamada y de remitentes de mensajes de texto con fines fraudulentos, mediante obligaciones de autenticación, registro y bloqueo a cargo de las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley:
a) Identificador de llamada: número que se presenta al usuario de destino como origen de una llamada.
b) Autenticación del número de origen: procedimiento técnico que permite verificar que quien origina la llamada está autorizado a usar el identificador presentado.
c) Remitente alfanumérico: identificador compuesto por letras, o letras y números, que se presenta como origen de un mensaje de texto.
d) Numeración protegida: números registrados por su titular como no utilizados para llamadas salientes.

Artículo 3. Autenticación del identificador de llamada

3.1. Las empresas operadoras implementan, en los tramos de protocolo de internet de sus redes e interconexiones, mecanismos de autenticación criptográfica del número de origen conforme a estándares internacionales.
3.2. En los tramos que no utilizan protocolo de internet, aplican las medidas de verificación alternativas que determine el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
3.3. El OSIPTEL aprueba un cronograma de migración de las interconexiones a protocolo de internet.

3.4. Las empresas operadoras no presentan al usuario como identificador un número no verificado sin advertencia.

Artículo 4. Llamadas internacionales con numeración nacional

Las empresas operadoras bloquean o marcan como sospechosas las llamadas de origen internacional que presenten numeración nacional, salvo los casos de itinerancia, de llamadas originadas por usuarios del propio operador a través de servicios de voz sobre redes de datos y de numeración asignada a centros de contacto que el operador nacional haya validado y registrado ante el OSIPTEL.

Artículo 5. Registro de Remitentes de Mensajes

5.1. Se crea el Registro de Remitentes de Mensajes, a cargo del OSIPTEL.
5.2. La inscripción es voluntaria y gratuita para los remitentes. El OSIPTEL verifica que el solicitante sea titular o esté autorizado a usar la denominación del remitente y rechaza los identificadores confundibles con los de entidades financieras o públicas.
5.3. Las empresas operadoras solo cursan como verificados los mensajes con remitentes alfanuméricos inscritos; los no inscritos se bloquean o se etiquetan como no verificados, conforme a lo que disponga el OSIPTEL.

Artículo 6. Canal de reporte ciudadano y bloqueo verificado

6.1. El OSIPTEL habilita un canal gratuito, accesible por mensaje de texto, web y aplicación, para que los usuarios reporten números y mensajes presuntamente fraudulentos.
6.2. El bloqueo requiere la verificación técnica de patrones de tráfico o una pluralidad de reportes independientes, conforme a criterios publicados por el OSIPTEL. El titular del número bloqueado es notificado y puede solicitar el desbloqueo, que se resuelve en un plazo máximo de dos días hábiles.
6.3. Los reportes verificados se comparten con las empresas operadoras para su bloqueo y con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para fines de investigación.

Artículo 7. Lista de numeración protegida

7.1. Las entidades financieras y las entidades públicas pueden registrar ante el OSIPTEL los números que no utilizan para llamadas salientes; las empresas operadoras bloquean, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde cada actualización, las llamadas que presenten dichos números como identificador.
7.2. Las entidades registrantes mantienen actualizada la lista y responden por los efectos de registrar números que sí utilizan para llamadas salientes.
7.3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones adecúa el Plan Técnico Fundamental de Numeración para la implementación de la presente ley.

Artículo 8. Protección de datos y secreto de las comunicaciones

El tratamiento de datos derivado de la presente ley se sujeta a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, se limita a la finalidad de prevención del fraude, se basa exclusivamente en datos de señalización y no habilita el acceso, la interceptación ni el análisis del contenido de las comunicaciones.

Artículo 9. Infracciones y sanciones

9.1. Constituye infracción grave de las empresas operadoras el incumplimiento de los artículos 3, 4, 5.3, 6.2 en lo que les corresponda y 7.1. Su reiteración dentro de un año constituye infracción muy grave.
9.2. El OSIPTEL supervisa y sanciona conforme a la escala de sanciones de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, y, conforme al numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS, especifica las conductas en su Reglamento General de Infracciones y Sanciones, sin crear infracciones nuevas.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, previa opinión del OSIPTEL, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación. El OSIPTEL adecúa su Reglamento General de Infracciones y Sanciones en un plazo de noventa días hábiles contados desde la publicación del reglamento.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Coordinación con la Ley 32323. La numeración especial para llamadas comerciales prevista en la normativa de desarrollo de la Ley 32323 se integra a los mecanismos de autenticación de la presente ley.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del OSIPTEL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Implementación gradual. Las obligaciones de los artículos 4 a 7 son exigibles a los nueve meses de la entrada en vigencia del reglamento; las del numeral 3.1, a los dieciocho meses en las interconexiones nacionales en protocolo de internet, y conforme al cronograma del numeral 3.3 en las demás.

III. Análisis costo-beneficio

El gasto público es bajo y se financia con el presupuesto del OSIPTEL (aporte por regulación) y del MTC: el editor estima S/ 1 a 2,5 millones para el desarrollo del registro y del canal de reporte y S/ 0,5 a 1 millón anuales de operación. Los operadores asumen inversiones en autenticación y filtrado; el escalonamiento por tramos de protocolo de internet y los plazos de nueve a dieciocho meses reducen el costo y evitan el etiquetado masivo de llamadas legítimas. El beneficio es la reducción de la superficie de ataque del fraude por ingeniería social, que afecta especialmente a adultos mayores, y la protección de la reputación de bancos y entidades públicas suplantadas. Las garantías de verificación y desbloqueo evitan bloqueos abusivos. No se dispone de cifras oficiales del costo del fraude telefónico en el Perú.

Normas que modifica

• Ley 32323 / Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 58 — *complementa*

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, régimen sancionador — *complementa*

• TUO de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. 013-93-TCC) y Reglamento General (D.S. 020-2007-MTC), Plan Técnico Fundamental de Numeración — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, límites del tratamiento (art. 8 de la ley) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **OSIPTEL** (sancionadora): Administra el Registro de Remitentes (art. 5), el canal de reporte (art. 6) y la numeración protegida (art. 7); fija medidas para tramos no IP y el cronograma de migración (art. 3); supervisa y sanciona (art. 9).

• **MTC** (reglamentadora): Refrenda el reglamento y adecúa el Plan Técnico Fundamental de Numeración (art. 7.3; DCF Primera).

• **Operadoras** (regulada): Autentican el origen, bloquean llamadas y mensajes conforme a los arts. 3 a 7.

• **MP / PNP** (beneficiaria): Reciben reportes verificados para investigación (art. 6.3).

• **Registrantes** (beneficiaria): Registran y actualizan su numeración protegida y responden por registros indebidos (art. 7.2).

Sujetos obligados: Empresas operadoras de servicios públicos de telefonía fija y móvil y de mensajería de texto. La inscripción de remitentes es voluntaria.

Beneficiarios: Usuarios de telefonía móvil y fija de todo el país, en especial adultos mayores; bancos y entidades públicas suplantados. No se cuantifica por falta de cifra oficial de fraude telefónico.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1–2,5 millones (único) y S/ 0,5–1 millón/año, estimación del editor

Horizonte: 2027-2028 desarrollo; anual desde 2028

Financiamiento: Presupuesto institucional del OSIPTEL (aporte por regulación) y del MTC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Desarrollo del Registro de Remitentes, el canal de reporte multicanal y la lista de numeración protegida en el OSIPTEL, con 4 a 6 plazas de operación y verificación; costos unitarios supuestos por el editor, sin fuente oficial.

Beneficio para el Estado: Menor uso fraudulento de la numeración de entidades públicas; insumos para la investigación penal. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Reducción del fraude por suplantación telefónica y por mensajes; mayor confianza en las comunicaciones de bancos y entidades. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión de los operadores en plataformas de firma y verificación de llamadas y en filtrado de SMS; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Implementación de autenticación en tramos IP, filtrado de mensajes y gestión de listas de bloqueo por las operadoras; costo de registro nulo para remitentes.

Riesgos: Etiquetado de llamadas legítimas como no verificadas durante la transición; bloqueos indebidos por reportes maliciosos (mitigado por el art. 6.2); persistencia de tramos TDM/SS7.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Las medidas se basan en metadatos de señalización y no en el contenido de las comunicaciones; el art. 7 excluye expresamente la interceptación, con lo que se respeta el secreto de las comunicaciones (art. 2.10). Las cargas a los operadores son proporcionales y graduales. Sin observaciones constitucionales relevantes.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Es una propuesta técnicamente concreta y bien articulada con la Ley 32323 y la Ley 29571, pero impone obligaciones de registro a remitentes no supervisados por OSIPTEL sin consecuencia jurídica, deja la tipificación a una adecuación reglamentaria sin calificar las infracciones y carece de definiciones.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas verificadas (Ley 32323 modificó el art. 58 de la Ley 29571; Ley 28493; D.Leg. 1338). No hay duplicidad con norma legal vigente sobre spoofing, pero sí superposición con CIB-05 (bloqueo de remitentes alfanuméricos) y con las competencias de numeración del MTC, que el texto no considera.

• **Seguridad** — Con observaciones: Medidas técnicamente correctas (autenticación del origen, bloqueo de llamadas internacionales con numeración nacional, registro de remitentes, lista de numeración protegida) y con límite expreso a la interceptación. El canal de reportes ciudadanos que deriva en bloqueos necesita verificación y vía de reclamo para evitar bloqueos abusivos de números legítimos.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta técnicamente acertada y bien articulada con la Ley 32323 (verificada: modifica el art. 58 de la Ley 29571). Debe reconocer que la autenticación tipo STIR/SHAKEN solo funciona en redes IP y no cubre tramos TDM/SS7 ni el tráfico internacional, por lo que necesita una solución escalonada; también debe prever excepciones para centros de contacto en el extranjero y corregir la referencia comparada de Singapur.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 32323 y el artículo 58 de la Ley 29571; complementa la Ley 27336 (potestad sancionadora del OSIPTEL, con infracciones calificadas en esta ley), la Ley 28493, la Ley 29733 y el Decreto Legislativo 1338; obliga a adecuar el Plan Técnico Fundamental de Numeración (TUO de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. 013-93-TCC, y su Reglamento General, D.S. 020-2007-MTC) y el Reglamento General de Infracciones y Sanciones del OSIPTEL. Es la norma de referencia sobre remitentes alfanuméricos para otras propuestas. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2029, autenticación de identificador implementada por todos los operadores móviles; registro de remitentes operativo y reportes ciudadanos publicados trimestralmente por OSIPTEL.

Normas relacionadas

• Ley 32323, que modifica el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (comunicaciones comerciales no solicitadas) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/LEY-32323-LpDrecho.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 28493, Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28493.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) — https://www.osiptel.gob.pe/media/2auoulvc/dl-1338.pdf

Antecedentes

PL 13347/2025-CR, que protege del enmascaramiento y de la suplantación de identidad telefónica a los usuarios de los servicios de telefonía (en comisión, periodo 2021-2026, según verificación en SPLEY del revisor normativo). Antecedente normativo: Ley 32323 (2025).

Referencias internacionales

• Estados Unidos: FCC: autenticación de identificador de llamada STIR/SHAKEN contra llamadas suplantadas — https://www.fcc.gov/call-authentication

• Singapur: IMDA: SMS Sender ID Registry (SSIR) — https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/sms-sender-id-registry

• Australia: Scams Prevention Framework Act 2025 — https://www.legislation.gov.au/C2025A00015

Fuentes

• CMS Grau: Promulgan ley contra llamadas y mensajes spam (Ley 32323) — https://cms.law/en/per/publication/promulgan-ley-contra-llamadas-y-mensajes-spam

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• gob.pe: OSIPTEL — https://www.gob.pe/osiptel

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-06.html

Ley que establece requisitos mínimos de ciberseguridad para dispositivos conectados de consumo

Establece los requisitos mínimos de ciberseguridad para dispositivos conectados de consumo (sin contraseñas por defecto universales, actualizaciones de seguridad, política de gestión de vulnerabilidades y periodo de soporte informado), que se desarrollan mediante reglamento técnico conforme a la Ley 30224 y a los compromisos OMC y CAN; integra la declaración de conformidad a la homologación del MTC, incluye los equipos que los operadores entregan a sus abonados y tipifica el incumplimiento como infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Ciudades Inteligentes, Industria

I. Exposición de motivos

Cámaras de vigilancia, enrutadores domésticos, televisores, cerraduras y otros dispositivos conectados se comercializan en el Perú sin requisitos legales de ciberseguridad. Los dispositivos con contraseñas por defecto idénticas o sin actualizaciones son reclutados en redes de bots que lanzan ataques de denegación de servicio contra entidades y empresas, y pueden exponer la intimidad de los hogares. Entre ellos están los enrutadores y decodificadores que los operadores entregan en comodato. El Código de Protección y Defensa del Consumidor exige idoneidad e información, pero no define estándares de seguridad digital, y el consumidor no sabe cuántos años recibirá parches un equipo. Los equipos que usan el espectro ya requieren homologación del MTC, pero esta no evalúa ciberseguridad. El Reino Unido (PSTI Act 2022, vigente desde 2024) prohibió las contraseñas por defecto universales y obligó a informar el periodo de soporte; la Unión Europea aprobó el Reglamento de Ciberresiliencia (2024) y Estados Unidos creó el sello voluntario Cyber Trust Mark. No hay en el Perú datos oficiales sobre dispositivos vulnerables. Como todo requisito obligatorio de producto, el piso regulatorio debe adoptarse como reglamento técnico, con notificación internacional.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE REQUISITOS MÍNIMOS DE CIBERSEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS CONECTADOS DE CONSUMO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de ciberseguridad de los dispositivos conectados de consumo que se comercializan o entregan a consumidores en el territorio nacional, a fin de proteger a los consumidores y la seguridad de las redes.

Artículo 2. Ámbito

2.1. Se entiende por dispositivo conectado de consumo todo producto destinado a consumidores finales capaz de conectarse a internet o a una red de área local, directa o indirectamente.
2.2. Se incluyen los equipos terminales que los operadores de telecomunicaciones entregan a sus abonados bajo cualquier título; en tal caso, el operador asume las obligaciones del fabricante o importador respecto de la aplicación de actualizaciones de seguridad, bajo la supervisión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
2.3. Se excluyen los dispositivos médicos regulados por su normativa especial. Los computadores personales, teléfonos móviles y tabletas están excluidos del literal a) del numeral 3.1 del artículo 3 cuando su sistema operativo exija la creación de credenciales en la configuración inicial.

Artículo 3. Requisitos mínimos y reglamento técnico

3.1. El Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Presidencia del Consejo de Ministros, aprueba mediante reglamento técnico, conforme a la Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, y a la normativa andina sobre reglamentos técnicos, los requisitos mínimos de ciberseguridad, que comprenden como mínimo:
a) No utilizar contraseñas por defecto universales ni contraseñas que cumplan los criterios de debilidad que establezca el reglamento técnico.
b) Contar con un mecanismo para recibir actualizaciones de seguridad.
c) Estar respaldados por una política pública y accesible de recepción y gestión de vulnerabilidades, que indique un punto de contacto, el plazo de acuse de recibo y de información sobre el estado del reporte, que no condicione la recepción a la renuncia de derechos del informante y que sea compatible con el régimen de divulgación coordinada de vulnerabilidades que establezca la ley.
3.2. El reglamento técnico toma como referencia los estándares internacionales de ciberseguridad para dispositivos de consumo, a fin de permitir el reconocimiento mutuo.

Artículo 4. Periodo de soporte de seguridad

4.1. El fabricante o importador informa, de forma clara, visible y comparable, en el empaque, en la ficha del producto y en los canales de venta en línea, el periodo mínimo durante el cual el dispositivo recibirá actualizaciones de seguridad. Cuando no se declare periodo, se presume que no existe soporte y así se informa al consumidor.
4.2. El incumplimiento del periodo de soporte declarado constituye infracción al deber de idoneidad del artículo 18 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
4.3. El deber de información sobre el periodo de soporte de seguridad previsto en este artículo es el único aplicable a esa materia; las normas sobre reparación de aparatos remiten a él.

Artículo 5. Declaración de conformidad y homologación

5.1. El fabricante o importador emite una declaración de conformidad con el reglamento técnico, que conserva a disposición de la autoridad durante el periodo de soporte declarado. Se reconocen las certificaciones emitidas conforme a estándares internacionales equivalentes.
5.2. Para los dispositivos sujetos a homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones, la declaración de conformidad se presenta en el mismo procedimiento de homologación ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es requisito para obtenerla.

Artículo 6. Obligaciones de los distribuidores y plataformas

Los distribuidores y las plataformas de comercio electrónico que comercialicen dispositivos conectados verifican que se informe el periodo de soporte y retiran de la venta los productos sobre los que la autoridad haya determinado incumplimiento.

Artículo 7. Fiscalización y sanciones

7.1. El incumplimiento de los artículos 4 a 6 y del reglamento técnico por fabricantes, importadores, distribuidores o plataformas de comercio electrónico constituye infracción a los deberes de información (artículo 2) e idoneidad (artículo 18) de la Ley 29571 y se sanciona por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual conforme a sus artículos 108 y 110, sin perjuicio de la fiscalización del reglamento técnico por la autoridad sectorial competente.
7.2. El OSIPTEL supervisa y sanciona a los operadores respecto de los equipos del numeral 2.2, conforme a la Ley 27336.
7.3. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y del Centro Nacional de Seguridad Digital, o del órgano que haga sus veces, brinda soporte técnico y puede emitir alertas sobre dispositivos con vulnerabilidades críticas no corregidas.

Artículo 8. Contrataciones públicas

Las entidades públicas solo contratan dispositivos conectados que cumplan el reglamento técnico y cuyo periodo de soporte declarado cubra al menos la vida útil prevista del bien, en el marco de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación y reglamento técnico. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de la Producción y el ministro de Transportes y Comunicaciones, previa opinión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aprueba el reglamento técnico en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. El proyecto se notifica a la Organización Mundial del Comercio y a la Comunidad Andina conforme a los compromisos sobre obstáculos técnicos al comercio, con el plazo de comentarios correspondiente.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Exigibilidad y productos en inventario. Las obligaciones de los artículos 3 a 6 son exigibles a los dieciocho meses de la publicación del reglamento técnico y no alcanzan a los productos ingresados al país con anterioridad a esa fecha.

III. Análisis costo-beneficio

Costo fiscal bajo: Indecopi fiscaliza dentro de sus funciones de protección al consumidor, el MTC integra la verificación en la homologación existente y PRODUCE elabora el reglamento técnico con su personal; el editor estima un costo incremental de S/ 0,5 a 1,5 millones anuales. Los requisitos son mínimos y coinciden con los exigidos en Reino Unido y la Unión Europea, por lo que la mayoría de fabricantes globales ya los cumple; el costo adicional recae en importadores de productos de muy bajo costo sin soporte, y en operadores que deben actualizar los equipos que entregan en comodato. El beneficio es doble: protege la privacidad y seguridad de los hogares y reduce la disponibilidad de dispositivos que alimentan redes de bots contra infraestructuras nacionales. El procedimiento de reglamento técnico con notificación OMC y CAN evita cuestionamientos como obstáculo al comercio.

Normas que modifica

- Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 2, 18, 108 y 110 — *complementa*
- Ley 30224, Sistema Nacional para la Calidad, reglamentos técnicos — *complementa*
- TUO de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. 013-93-TCC), homologación de equipos — *complementa*
- Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, requisito en contrataciones (art. 8 de la ley) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **PRODUCE** (reglamentadora): Aprueba el reglamento técnico de requisitos mínimos (art. 3.1; DCF Primera).
- **MTC** (ejecutora): Integra la declaración de conformidad en la homologación de equipos (art. 5.2).
- **INDECOPI** (sancionadora): Fiscaliza y sanciona a fabricantes, importadores, distribuidores y plataformas (art. 7.1).
- **OSIPTEL** (sancionadora): Supervisa la actualización de equipos entregados por operadores (arts. 2.2 y 7.2).
- **PCM-SGTD / CNSD** (consultiva): Soporte técnico y alertas sobre dispositivos vulnerables (art. 7.3).
- **INACAL / MINCETUR** (consultiva): Normalización y acreditación; notificación OTC a la OMC y la CAN (DCF Primera).

Sujetos obligados: Fabricantes e importadores de dispositivos conectados de consumo; distribuidores y plataformas de comercio electrónico; operadores de telecomunicaciones respecto de los equipos que entregan a sus abonados; entidades públicas como compradoras.

Beneficiarios: Hogares usuarios de dispositivos conectados y, de forma indirecta, entidades y empresas expuestas a ataques de redes de bots. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 0,5–1,5 millones/año (estimación del editor)

Horizonte: anual, desde 2028

Financiamiento: Presupuesto institucional de PRODUCE, MTC, Indecopi y OSIPTEL sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Elaboración del reglamento técnico con personal existente de PRODUCE; 2 a 4 plazas adicionales en Indecopi para vigilancia de mercado y verificación en la homologación del MTC; costo laboral supuesto de S/ 120 000 a S/ 200 000 por plaza y gastos de ensayos de muestras. Supuestos propios, sin fuente oficial.

Beneficio para el Estado: Menos dispositivos disponibles para redes de bots que atacan servicios públicos; compras públicas con soporte asegurado. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Protección de la privacidad y seguridad de los hogares e información comparable sobre el soporte de seguridad. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo para fabricantes globales ya sujetos a PSTI o CRA; mayor para importadores de productos de muy bajo costo sin soporte; costo operativo moderado para operadores que actualizan equipos en comodato.

Riesgos: Demora en la aprobación del reglamento técnico; capacidad limitada de vigilancia de mercado en comercio electrónico transfronterizo; posible alza marginal de precios de dispositivos de gama baja.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Los requisitos mínimos son una restricción proporcional a la libertad de comercio (art. 59) en tutela del consumidor (art. 65). Debe vincularse la infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor para cumplir la tipicidad y respetar el procedimiento de reglamentos técnicos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Son requisitos mínimos claros y alineados con los estándares comparados, pero la potestad sancionadora de INDECOPI se invoca de forma genérica sin vincular las nuevas obligaciones al régimen de infracciones del Código, se remite a una «autoridad nacional de ciberseguridad» inexistente y no se prevé la naturaleza de reglamento técnico de la norma de desarrollo.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: No existe norma peruana vigente con requisitos de ciberseguridad para dispositivos conectados de consumo. Pero un requisito obligatorio para comercializar productos es un 'reglamento técnico', sujeto al Sistema Nacional para la Calidad (Ley 30224), a la Decisión 827 de la CAN y al Acuerdo OTC de la OMC; y para equipos de telecomunicaciones ya existe homologación del MTC. Sin ese engarce, la ley sería inaplicable o cuestionable como obstáculo técnico al comercio.

• **Seguridad** — Con observaciones: Requisitos mínimos correctos, proporcionales y equivalentes a los de referencia internacional. La principal brecha es que los equipos terminales instalados por los operadores (routers y decodificadores en comodato), fuente frecuente de redes de bots, pueden quedar fuera al no 'comercializarse' al consumidor.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Piso regulatorio mínimo, alineado con PSTI (Reino Unido), CRA (UE) y ETSI EN 303 645; técnicamente correcto. Por ser un reglamento técnico sobre productos, debe notificarse a la OMC (Acuerdo OTC) y a la CAN, y su punto de control más eficaz es la homologación de equipos de telecomunicaciones del MTC, no solo la fiscalización ex post de Indecopi. Debe reemplazar la referencia a una 'autoridad nacional de ciberseguridad' inexistente.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29571 (arts. 2, 18, 108 y 110: tipifica el incumplimiento como infracción de consumo), la Ley 30224 (procedimiento de reglamentos técnicos), la Decisión 827 de la Comunidad Andina y el Acuerdo OTC de la OMC, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. 013-93-TCC) y su régimen de homologación, la Ley 27336, la Ley 32069 y el Decreto de Urgencia 007-2020. Es la norma de referencia sobre el periodo de soporte de seguridad. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2030, reglamento técnico vigente y notificado a la OMC y la CAN; 100 % de dispositivos conectados nuevos en venta con periodo de soporte informado; informe anual de fiscalización de Indecopi publicado.

Normas relacionadas

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30224.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

Antecedentes

Según verificación en SPLEY del revisor normativo, no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre ciberseguridad de dispositivos conectados de consumo.

Referencias internacionales

• Reino Unido: Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/46/contents

• Reino Unido: PSTI (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 — https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1007/contents/made

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/2847 de Ciberresiliencia (productos con elementos digitales) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj

• Estados Unidos: FCC U.S. Cyber Trust Mark (etiquetado de ciberseguridad de dispositivos IoT) — https://www.fcc.gov/CyberTrustMark

Fuentes

• UK legislation: PSTI (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 — https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1007/contents/made

• FCC: U.S. Cyber Trust Mark — https://www.fcc.gov/CyberTrustMark

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-07.html

Ley que eleva a rango de ley el DNI digital, regula la billetera de identidad digital y establece garantías de mínima divulgación, modificando la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Parte del DNI digital (DNId) ya regulado por el Decreto Supremo 098-2025-PCM y emitido por el RENIEC desde 2026: lo eleva a rango de ley mediante la modificación de la ley orgánica del RENIEC, regula la billetera de identidad digital como su soporte, separa los niveles de garantía de identidad de los de autenticación, establece garantías de mínima divulgación, no rastreo y emisión remota segura, prohíbe a los privados exigir copias del DNI y fija la aceptación obligatoria con autoridad sancionadora.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Transformación Digital, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

La suplantación de identidad es el segundo delito informático más denunciado: 7 431 denuncias entre enero y julio de 2026, según información del Ministerio Público difundida por El Peruano (2-9-2026). Gran parte de los fraudes se apoya en fotocopias o fotografías del DNI que circulan sin control. El RENIEC emite el DNI electrónico (9 332 713 titulares al 30 de junio de 2026, de más de 37 millones de identificados, según datos del RENIEC difundidos por Panamericana) y, desde 2026, el DNI digital (DNId), regulado en el Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (Decreto Supremo 029-2021-PCM, modificado por el Decreto Supremo 098-2025-PCM) y en los lineamientos aprobados por la Resolución Jefatural D000012-2026-RENIEC/JNAC. Sin embargo, el DNId descansa en normas reglamentarias: no hay garantía legal de mínima divulgación (por ejemplo, acreditar la mayoría de edad sin revelar la fecha de nacimiento), de no rastreo de su uso, de seguridad en la emisión remota frente a contenido sintético, ni de aceptación por bancos y operadores; y la prohibición de exigir copias del DNI (art. 5 del Decreto Legislativo 1246) solo alcanza a las entidades públicas. La Unión Europea aprobó en 2024 la cartera europea de identidad digital (eIDAS 2).

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DNI DIGITAL, REGULA LA BILLETERA DE IDENTIDAD DIGITAL Y ESTABLECE GARANTÍAS DE MÍNIMA DIVULGACIÓN, MODIFICANDO LA LEY 26497, LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto elevar a rango de ley el DNI digital previsto en el Reglamento del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, regular la billetera de identidad digital y establecer las garantías de mínima divulgación, seguridad, no rastreo, aceptación y prohibición de exigir copias del Documento Nacional de Identidad, a fin de prevenir la suplantación de identidad.

Artículo 2. Derecho al DNI digital

Toda persona mayor de edad identificada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) tiene derecho a obtener el DNI digital, de uso voluntario, vinculado a su Documento Nacional de Identidad, que puede almacenarse en un dispositivo móvil o en el DNI electrónico. La emisión del DNI digital en sus niveles de garantía básico y sustancial es gratuita, conforme a la disponibilidad presupuestal del RENIEC y al cronograma que este apruebe. El uso del DNI digital no sustituye ni limita el derecho a identificarse con el Documento Nacional de Identidad físico.

Artículo 3. Billetera de identidad digital

3.1. La billetera de identidad digital es el soporte del DNI digital y de otras credenciales verificables emitidas por entidades públicas o privadas inscritas en el registro de emisores de confianza a cargo del RENIEC, que verifica su identidad y la seguridad de sus sistemas de emisión.
3.2. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, como ente rector de la identidad digital conforme al Decreto Legislativo 1412, aprueba los estándares técnicos abiertos de credenciales verificables e interoperabilidad; el RENIEC emite el DNI digital y administra el registro de confianza. La billetera se integra a la plataforma nacional de autenticación del Estado.

Artículo 4. Mínima divulgación y registro de verificadores

4.1. La billetera permite al titular compartir únicamente los atributos necesarios para cada transacción, incluida la verificación de mayoría de edad sin revelar otros datos.
4.2. Los verificadores se registran ante el RENIEC indicando su finalidad y los atributos que pueden solicitar. La billetera muestra al titular la identidad del verificador y bloquea las solicitudes que excedan lo registrado. Los verificadores no pueden exigir más atributos de los estrictamente necesarios para la finalidad declarada.

Artículo 5. Niveles de garantía y de autenticación

5.1. El DNI digital se emite con un nivel de garantía de la verificación de identidad básico, sustancial o alto, conforme a las disposiciones técnicas del RENIEC.
5.2. El nivel alto exige verificación biométrica presencial o, en modalidad remota, verificación contra la base biométrica del RENIEC con detección de ataques de presentación y de inyección de contenido sintético, certificada por laboratorio independiente conforme a estándares internacionales, y vinculación criptográfica a un componente seguro del dispositivo. La emisión remota de nivel alto se notifica al titular por un canal alterno registrado.
5.3. El uso de la credencial se sujeta a los niveles de confianza en la autenticación que establezca la normativa de gobierno digital. Cada servicio declara el nivel mínimo de garantía y de autenticación que exige.

Artículo 6. Prohibición de exigir copias del DNI

Las personas jurídicas de derecho privado no pueden exigir fotocopia, fotografía ni escaneo del Documento Nacional de Identidad a quien se identifique con el DNI digital del nivel de garantía exigido para el servicio, salvo mandato legal expreso. Para las entidades públicas rige el artículo 5 del Decreto Legislativo 1246.

Artículo 7. Seguridad y privacidad

7.1. La billetera no registra de manera centralizada los lugares ni las transacciones en que se usa la credencial. Los mecanismos de consulta de vigencia y revocación no permiten al RENIEC ni a terceros conocer al verificador ni la transacción.
7.2. Las claves de la credencial se generan y conservan en un componente seguro del dispositivo o del DNI electrónico y no son exportables.
7.3. El código fuente de la billetera es auditado por terceros independientes y sus componentes críticos se publican para revisión pública, sin comprometer la seguridad.

Artículo 8. Suspensión, revocación y reemisión

El titular puede suspender o revocar su credencial de manera inmediata ante pérdida o robo del dispositivo, a través de canales digitales o presenciales del RENIEC disponibles las veinticuatro horas. La suspensión puede solicitarse con verificación simplificada; la reactivación y la reemisión requieren el mismo nivel de verificación exigido para la emisión original.

Artículo 9. Aceptación y equivalencia

9.1. Las entidades públicas y las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones aceptan el DNI digital para la identificación de usuarios en canales digitales y presenciales, conforme al cronograma del reglamento, que no puede exceder de dieciocho meses desde la disponibilidad de la billetera.
9.2. La presentación del DNI digital de nivel de garantía alto equivale a la exhibición del Documento Nacional de Identidad para todo efecto legal, incluidos los procedimientos de debida diligencia del cliente en materia de prevención del lavado de activos, la reposición o portabilidad de líneas móviles y la emisión de certificados de firma digital.

Artículo 10. Supervisión e infracciones

10.1. El incumplimiento de los artículos 4.2 y 6 por proveedores privados constituye infracción grave a las normas de protección al consumidor, sancionable por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual conforme a los artículos 108 y 110 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; cuando implique tratamiento excesivo de datos personales, constituye además infracción a la Ley 29733, sancionable por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
10.2. El incumplimiento del numeral 9.1 por las empresas supervisadas constituye infracción grave sancionable por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, conforme a sus respectivas escalas de sanciones.
10.3. En las entidades públicas, el incumplimiento constituye falta disciplinaria conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Primera. Disposición Complementaria Final

Disposiciones técnicas y reglamentación. El RENIEC, mediante resolución jefatural y en ejercicio de su autonomía, aprueba las disposiciones técnicas de los artículos 2, 3.1, 4.2, 5, 7 y 8 en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta los artículos 3.2, 4, 6 y 9 en lo que concierne a los verificadores públicos y privados, en el mismo plazo.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Adecuación de normas sectoriales. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones adecúan sus normas de identificación de clientes a lo dispuesto en el numeral 9.2 en el plazo del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del RENIEC y de la Presidencia del Consejo de Ministros, de manera progresiva y sujeta a su disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Cualquier requerimiento adicional se incorpora en la programación multianual previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Continuidad del DNI digital. Los DNI digitales emitidos conforme al Decreto Supremo 029-2021-PCM, modificado por el Decreto Supremo 098-2025-PCM, mantienen su validez. La billetera de identidad digital con las garantías de la presente ley se encuentra disponible en un plazo no mayor de veinticuatro meses contados desde la entrada en vigencia de las disposiciones técnicas del RENIEC.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Incorporación del artículo 7-A a la Ley 26497. Se incorpora el artículo 7-A a la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en los términos siguientes:
«Artículo 7-A. Identidad digital
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil emite y gestiona el DNI digital, administra el registro de emisores de confianza y el registro de verificadores de la billetera de identidad digital, y presta los servicios de verificación de identidad digital, conforme a la ley de la materia.»

III. Análisis costo-beneficio

El DNI digital ya existe y cuenta con financiamiento institucional del RENIEC; el costo incremental corresponde a la billetera con garantías de seguridad (certificación de detección de ataques biométricos, auditorías independientes, soporte 24 horas) y a la gratuidad en los niveles básico y sustancial, que puede reducir ingresos por tasas. El editor estima S/ 5 a 15 millones en 2027-2029 y S/ 2 a 4 millones anuales de operación, con baja confianza. Conforme a la STC 00018-2023-PI/TC, la gratuidad y el desarrollo se sujetan a la disponibilidad presupuestal del RENIEC y la medida requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen; se suprime toda referencia a endeudamiento. El beneficio principal es la prevención de la suplantación de identidad al reemplazar fotocopias por credenciales verificables, el ahorro en verificación de identidad para el Estado y los privados y la protección de la privacidad mediante la mínima

divulgación.

Normas que modifica

• Ley 26497, Ley Orgánica del RENIEC, art. 7-A — *incorpora*

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, modificado por D.S. 098-2025-PCM (DNI digital), régimen del DNId — *eleva_rango*

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, art. 16 (identidad digital) — *complementa*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 108 y 110 (infracciones de verificadores) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **RENIEC** (ejecutora): Emite el DNI digital, administra los registros de emisores y verificadores y aprueba las disposiciones técnicas (arts. 2 a 8; DCF Primera; DCM Única).

• **PCM-SGTD** (rectora): Aprueba estándares de credenciales verificables e integra la billetera a la plataforma nacional de autenticación (art. 3.2).

• **INDECOPI** (sancionadora): Sanciona a verificadores privados que exijan copias o atributos excesivos (art. 10.1).

• **ANPD** (sancionadora): Sanciona el tratamiento excesivo de datos (art. 10.1).

• **SBS / UIF / OSIPTEL** (supervisora): Adecúan normas de identificación de clientes y sancionan la no aceptación (arts. 9 y 10.2; DCF Segunda).

• **MEF** (financiadora): Informe previo ante requerimientos adicionales (DCF Tercera).

Sujetos obligados: RENIEC; entidades públicas; empresas supervisadas por la SBS y el OSIPTEL (aceptación); personas jurídicas privadas que identifiquen usuarios (prohibición de copias); verificadores registrados.

Beneficiarios: Personas mayores de edad identificadas por el RENIEC (más de 37 millones de identificados en total, según datos del RENIEC difundidos por Panamericana, 2026) que opten por el DNI digital; entidades y empresas que reducen costos de verificación.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: S/ 5–15 millones (2027-2029) y S/ 2–4 millones/año de operación, estimación del editor

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del RENIEC y de la PCM, de manera progresiva y sujeta a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Desarrollo de la billetera sobre el DNI digital existente, certificación de detección de ataques biométricos, auditorías independientes anuales, registros de emisores y verificadores, soporte 24 horas y menor recaudación de tasas por gratuidad en niveles básico y sustancial. Supuestos propios del editor, sin fuente oficial de costos del RENIEC.

Beneficio para el Estado: Ahorro en verificación de identidad y en trámites presenciales; menor fraude contra programas sociales por suplantación. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Prevención de la suplantación de identidad, menor circulación de copias del DNI y protección de la privacidad por mínima divulgación. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Adecuación de canales de bancos y operadores para aceptar credenciales verificables; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Integración técnica de verificadores y registro ante el RENIEC; adecuación de procedimientos de debida diligencia.

Riesgos: Emisión remota fraudulenta mediante contenido sintético (mitigada por el art. 5.2); brecha digital (uso voluntario y DNI físico); concentración de riesgo técnico; demora en la votación de ley orgánica.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La identidad digital de mínima divulgación desarrolla los derechos a la identidad (art. 2.1) y a la protección de datos (art. 2.6). Pero asigna nuevas funciones al RENIEC, organismo constitucionalmente autónomo cuyas funciones se regulan por ley orgánica (arts. 106 y 183; Ley 26497), y somete su implementación a la PCM y a un reglamento del Ejecutivo. Además impone una prestación gratuita de costo 'medio', con riesgo frente al art. 79.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El diseño de mínima divulgación y la prohibición de exigir copias del DNI son valiosos, pero la ley impone al RENIEC, que es un organismo constitucionalmente autónomo con ley orgánica, nuevas prestaciones gratuitas de costo medio y habilita endeudamiento, lo que choca con el art. 79 de la Constitución. Además, las prohibiciones a verificadores carecen de autoridad sancionadora y el régimen se superpone al del Decreto Legislativo 1412 sin modificarlo.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Duplica en gran medida el DNI digital (DNId) ya vigente: el D.S. 029-2021-PCM (modificado por D.S. 098-2025-PCM) lo regula y el RENIEC aprobó sus lineamientos de emisión y uso por R.J. D000012-2026-RENIEC/JNAC (El Peruano, 1-ago-2026), con emisión gratuita en 2026. El art. 16 del D.L. 1412 ya define el DNIe como credencial de identidad digital, y el D.Leg. 1246 (art. 5 lit. a) ya prohíbe a entidades públicas exigir copia del DNI.

• **Seguridad** — Con observaciones: Diseño con buenas salvaguardas de privacidad (mínima divulgación, no registro centralizado de transacciones, auditoría independiente, revocación 24/7). Desde seguridad, el punto más crítico es la emisión remota de credenciales de nivel alto, expuesta a ataques de suplantación biométrica e inyección de contenido sintético; también faltan registro de verificadores, protección de claves en el dispositivo y un procedimiento de recuperación seguro.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta valiosa y con buen diseño de privacidad (mínima divulgación, no rastreo centralizado, auditoría abierta, en línea con eIDAS 2). Pero confunde niveles de garantía de identidad con niveles de autenticación, no articula con la rectoría de identidad digital de la SGTD (DL 1412) ni con la debida diligencia SBS/UIF, y la gratuidad universal tiene costo para RENIEC (art. 79 de la Constitución). Asignar nuevas funciones a un organismo constitucional puede requerir modificar su ley orgánica.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 7-A a la Ley 26497, Ley Orgánica del RENIEC: requiere votación de ley orgánica (art. 106 de la Constitución) y opinión previa del RENIEC; verificar en SPIJ que la numeración 7-A esté libre. Eleva a rango de ley el DNI digital del D.S. 029-2021-PCM (modificado por el D.S. 098-2025-PCM), que se adecúa; complementa el Decreto Legislativo 1412 (art. 16, identidad digital), el Decreto Legislativo 1246 (art. 5), la Ley 27269, la Ley 29571, la Ley 29733 y las normas de debida diligencia de la SBS y la UIF-Perú.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, billetera de identidad digital disponible con auditoría independiente publicada, al menos 10 millones de DNI digitales activos y 100 % de entidades financieras y operadores móviles aceptándolo en canales digitales.

Normas relacionadas

• Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26497.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-029-2021-pcm-1929103-3/

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

PL 06218/2023-CR, Ley de identidad digital (con dictamen, periodo 2021-2026); PL 14760/2025-CR, ciberdelito por uso ilícito de IA y protección de la identidad digital (en comisión), según verificación en SPLEY del revisor normativo. Antecedente normativo: D.S. 098-2025-PCM y R.J. D000012-2026-RENIEC/JNAC (DNI digital).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2), Marco Europeo de Identidad Digital y cartera de identidad digital — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj

• Estonia: Tarjeta de identidad electrónica y firma digital nacional (e-Estonia) — https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/

Fuentes

• Panamericana: RENIEC — 9 332 713 personas con DNI electrónico al 30-06-2026 — https://panamericana.pe/nacionales/471197-reniec-37-292-920-peruanos-identificados-representa-99-2-poblacion-nacional/amp

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• gob.pe: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.gob.pe/reniec

• EY Perú: Reglamento del Marco de Confianza Digital (DS 126-2025-PCM) — https://www.ey.com/es_pe/technical/tax-alert/reglamento-ley-marco-confianza-digital-medidas-fortalecimiento

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-08.html

Ley que otorga rango legal a la firma digital remota, promueve su gratuidad progresiva para personas naturales y modifica la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

Parte de la firma digital remota ya admitida por los estándares del INDECOPI (2021) y por el Decreto Supremo 082-2024-PCM, y le otorga rango legal en la Ley 27269 con requisitos de seguridad (módulo criptográfico certificado, control exclusivo con autenticación fuerte, visualización previa del documento, redundancia y plan ante compromiso de claves); promueve un certificado gratuito y progresivo del RENIEC para personas naturales y un servicio público de validación.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Transformación Digital, Mipymes

I. Exposición de motivos

La Ley 27269 de Firmas y Certificados Digitales data del año 2000 y fue concebida para firmas generadas con dispositivos en poder del titular (tarjetas y tokens). La firma remota o en la nube ya está admitida a nivel infralegal: el INDECOPI, como Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, aprobó en 2021 estándares para esa modalidad, y el Decreto Supremo 082-2024-PCM autorizó al RENIEC a operar como prestador de servicios de valor añadido en modalidad de sistema de creación de firma remota, con carácter temporal. Sin embargo, esa modalidad carece de rango legal, de requisitos mínimos de seguridad fijados por ley y de una oferta gratuita para la ciudadanía. Aunque el DNI electrónico incorpora certificados (9 332 713 titulares al 30 de junio de 2026, según datos del RENIEC difundidos por Panamericana), su uso requiere lectores y software que la mayoría no tiene, por lo que la firma digital sigue siendo marginal fuera del Estado y las grandes empresas. La alternativa práctica, la firma escaneada, es vulnerable al fraude documental. La Unión Europea reconoce la firma cualificada remota en eIDAS y su reforma de 2024.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE OTORGA RANGO LEGAL A LA FIRMA DIGITAL REMOTA, PROMUEVE SU GRATUIDAD PROGRESIVA PARA PERSONAS NATURALES Y MODIFICA LA LEY 27269, LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, para otorgar rango legal a la firma digital remota, establecer sus requisitos mínimos de seguridad, promover el acceso gratuito y progresivo de las personas naturales a un certificado de firma digital remota y garantizar un servicio público de validación de firmas.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 3-A, 3-B y 3-C a la Ley 27269

Se incorporan los artículos 3-A, 3-B y 3-C a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, en los términos siguientes:

«Artículo 3-A. Firma digital remota

3-A.1. Tiene la misma validez y eficacia jurídica que la firma digital generada en un dispositivo en poder del titular la firma digital generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma custodiado por una entidad de certificación o un prestador de servicios de valor añadido acreditado por la Autoridad Administrativa Competente para el servicio de firma remota, siempre que:

a) la clave privada se genere y permanezca en un módulo criptográfico certificado conforme a estándares internacionales;

b) el titular mantenga el control exclusivo de su activación mediante autenticación de dos factores de categorías distintas, uno de ellos de posesión, de nivel alto conforme a los niveles de confianza del Marco de Confianza

Digital; la activación puede realizarse con el DNI digital de nivel de garantía alto;
c) el titular visualice el documento o su identificación antes de autorizar cada firma o lote; y
d) el prestador conserve registros auditables de cada activación.
3-A.2. Los prestadores de firma remota mantienen infraestructura redundante en al menos dos sedes, un plan probado de respuesta ante el compromiso de claves que incluya revocación masiva y reemisión, se someten a auditoría anual independiente y notifican sus incidentes a la Autoridad Administrativa Competente y al Centro Nacional de Seguridad Digital conforme al Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento. Responden por los daños derivados del incumplimiento de estos requisitos.
Artículo 3-B. Certificado de firma remota para personas naturales
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en su calidad de entidad de certificación del Estado, emite a toda persona natural mayor de edad que lo solicite un certificado de firma digital utilizable en modalidad remota, sin requerir la adquisición de lectores de tarjeta ni software de pago. La emisión es gratuita en los supuestos y con la gradualidad que el RENIEC apruebe conforme a su disponibilidad presupuestal, priorizando los trámites ante el Estado.
Artículo 3-C. Validación y aceptación
3-C.1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en su calidad de Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, pone a disposición un servicio gratuito en línea para validar firmas digitales y sellos de tiempo de prestadores acreditados nacionales y de prestadores extranjeros reconocidos, incluidos los formatos de validación a largo plazo. El servicio procesa únicamente el resumen criptográfico del documento o lo elimina inmediatamente después de la validación, y publica en formato abierto la lista de prestadores acreditados y reconocidos.
3-C.2. La aceptación de documentos firmados digitalmente por las entidades de la administración pública comprende los firmados en modalidad remota, sin exigir firma manuscrita, legalización ni presentación física adicional, salvo mandato legal expreso.»

Artículo 3. Reconocimiento transfronterizo

El Poder Ejecutivo promueve acuerdos de reconocimiento mutuo de firmas digitales con otros Estados, en especial en el marco de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, adecúa el Reglamento de la Ley 27269, aprobado por el Decreto Supremo 052-2008-PCM, y el Decreto Supremo 082-2024-PCM en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del RENIEC, del INDECOPI y de la Presidencia del Consejo de Ministros, de manera progresiva y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La gratuidad se incorpora en la programación multianual del RENIEC previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Continuidad de los servicios acreditados. Los servicios de firma remota autorizados o acreditados antes de la vigencia de la presente ley continúan operando y se adecúan a los requisitos del artículo 3-A en un plazo de dieciocho meses contados desde la entrada en vigencia de la adecuación reglamentaria.

III. Análisis costo-beneficio

Genera gasto público medio para el RENIEC: módulos criptográficos certificados con redundancia en dos sedes, operación 24 horas y auditorías, más la menor recaudación por la gratuidad de los certificados. El editor estima S/ 5 a 12 millones en 2027-2029 y S/ 1,5 a 3 millones anuales, con baja confianza; por el criterio de la STC 00018-2023-PI/TC la gratuidad es progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestal y a informe previo del MEF. Parte de la infraestructura ya existe por la autorización del Decreto Supremo 082-2024-PCM. El beneficio es la reducción de costos de transacción para ciudadanos y mipymes (traslados, notarías, mensajería) y la prevención del fraude documental basado en firmas escaneadas. Los requisitos de seguridad mitigan el riesgo

de concentrar millones de claves en una sola infraestructura.

Normas que modifica

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, arts. 3-A, 3-B y 3-C — *incorpora*

• Decreto Supremo 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley 27269, adecuación — *complementa*

• Decreto Supremo 082-2024-PCM, firma remota del RENIEC — *eleva_rango*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **RENIEC** (ejecutora): Emite el certificado de firma remota con gratuidad progresiva (art. 3-B) y cumple los requisitos de seguridad (art. 3-A).

• **INDECOPI** (supervisora): Acredita prestadores de firma remota y opera el servicio público de validación (arts. 3-A y 3-C.1).

• **PCM-SGTD / CNSD** (reglamentadora): Adecúa el reglamento y recibe incidentes de prestadores (art. 3-A.2; DCF Primera).

• **Entidades** (regulada): Aceptan documentos con firma remota sin formalidades adicionales (art. 3-C.2).

• **MEF** (financiadora): Informe previo para incorporar la gratuidad en la programación multianual (DCF Segunda).

Sujetos obligados: Entidades de certificación y prestadores de servicios de valor añadido que ofrezcan firma remota; RENIEC; entidades de la administración pública.

Beneficiarios: Personas naturales mayores de edad y mipymes que firman documentos; entidades públicas que reducen trámites presenciales. No se cuantifica el número de usuarios potenciales.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: S/ 5–12 millones (2027-2029) y S/ 1,5–3 millones/año, estimación del editor; menor recaudación por gratuidad no cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del RENIEC, INDECOPI y PCM de manera progresiva. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Ampliación de la infraestructura de firma remota existente del RENIEC con módulos criptográficos certificados, segunda sede redundante, operación 24 horas, auditoría anual y validador del INDECOPI. Costos supuestos por el editor sin fuente oficial; no se conocen los ingresos actuales del RENIEC por certificados.

Beneficio para el Estado: Ahorro en papel, mensajería y trámites presenciales; menor fraude documental en procedimientos. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Reducción de costos de traslado y notariales para ciudadanos y mipymes; firma desde el teléfono en regiones. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Prestadores privados de firma remota podrían ampliar su oferta bajo reglas legales claras; no cuantificable.

Costo para privados: Prestadores privados: adecuación a módulos certificados, redundancia y auditoría anual.

Riesgos: Concentración de claves en una infraestructura (mitigado con redundancia y plan ante compromiso); activación de firmas mediante engaño (mitigado con visualización previa); demora en la gratuidad por restricciones presupuestales.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: El reconocimiento de la firma digital remota es compatible con la Constitución y con el principio de equivalencia funcional. La gratuidad obligatoria del certificado del RENIEC debe sustentarse con informe del MEF y respetar la autonomía económica del RENIEC.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Reconocer la firma digital remota mediante la incorporación del art. 3-A en la Ley 27269 es técnicamente correcto, pero el título anuncia una ley modificatoria y la mayor parte del articulado queda como normas autónomas fuera de la Ley 27269. La gratuidad a cargo del RENIEC requiere sustento presupuestal y debe respetar su autonomía, y

hay errores formales.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La firma remota ya está reconocida a nivel infralegal: el INDECOPI (Autoridad Administrativa Competente de la IOFE) aprobó en 2021 estándares para la modalidad de firma remota o en la nube, y el D.S. 082-2024-PCM autorizó al RENIEC a operar como Prestador de Servicios de Valor Añadido en modalidad de Sistema de Creación de Firma Remota con plazo de acreditación. La propuesta aporta rango legal y gratuidad; debe reconocer ese marco y la serie de prórrogas de la Cuarta DCTF de la Ley 27269 (Ley 31665 y modificatorias).

• **Seguridad** — Con observaciones: La firma remota amplía el acceso y su equiparación es correcta si hay control exclusivo del titular. Faltan requisitos mínimos del dispositivo seguro de firma en el servidor, protección contra la activación de firmas mediante engaño, y un plan de continuidad y compromiso de claves dada la concentración de millones de claves en el RENIEC.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La firma digital remota con control exclusivo del titular es técnicamente correcta y está alineada con eIDAS. Debe encajar en las categorías de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) y del Reglamento de la Ley 27269 (EC, ER, PSVA acreditados por INDECOPI), verificar si la IOFE ya admite la modalidad remota, anclar la 'autenticación de nivel alto' en el art. 17 del DS 126-2025-PCM y asumir el costo de la gratuidad del certificado del RENIEC.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora los artículos 3-A, 3-B y 3-C a la Ley 27269 (verificar en SPIJ que la numeración esté libre); obliga a adecuar el Reglamento aprobado por el D.S. 052-2008-PCM y el D.S. 082-2024-PCM; complementa la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 27269 (prorrogada por la Ley 31665 y modificatorias), la Ley 26497 (sin atribuir funciones nuevas al RENIEC, que ya actúa como entidad de certificación del Estado), el Decreto Legislativo 1412 y el Decreto de Urgencia 007-2020. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, firma remota con rango legal y prestadores adecuados al art. 3-A con auditoría anual; al menos 3 millones de certificados de firma remota emitidos a personas naturales.

Normas relacionadas

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26497.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929103-3

• Decreto Supremo 082-2024-PCM, medidas temporales para promover el uso de la firma digital en el sector público (firma remota del RENIEC) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2312893-1

• Decreto Supremo 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/292462-052-2008-pcm

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 14841/2025-CR, garantiza la eficacia plena de la firma digital y prohíbe exigir formalidades adicionales (en comisión); PL 10065/2024-CR, fecha cierta de documentos con firma digital (en comisión); PL 06175/2023-CR, formalización empresarial mediante firma digital (con dictamen). Las prórrogas de la Cuarta DCTF de la Ley 27269 provienen, entre otros, de los PL 03770/2022-CR, 06104/2023-CR, 13317/2025-CR y 13425/2025-CR, publicados como ley.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2), Marco Europeo de Identidad Digital y cartera de identidad digital — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj

• Estonia: Tarjeta de identidad electrónica y firma digital nacional (e-Estonia) — https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/

Fuentes

• Panamericana: RENIEC — 9 332 713 personas con DNI electrónico al 30-06-2026 — https://panamericana.pe/nacionales/471197-reniec-37-292-920-peruanos-identificados-representa-99-2-poblacion-nacional/amp

• gob.pe: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.gob.pe/reniec

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-09.html

Ley que establece el deber de diligencia de los servicios digitales para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales

Impone a plataformas y servicios digitales usados por menores un deber de diligencia: evaluación de riesgos, configuración segura por defecto, verificación de edad proporcional y de mínima divulgación, canales de denuncia, retiro y preservación segura del material de abuso sexual infantil y cooperación con el Ministerio Público; atribuye expresamente la potestad sancionadora al INDECOPI con infracciones tipificadas, sin imponer supervisión general de comunicaciones privadas ni debilitar el cifrado.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: La Familia, Ciber Seguridad, Educación (Tres Niveles)

I. Exposición de motivos

El Decreto Legislativo 1591 (2023) elevó las penas del delito de proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos (artículo 5 de la Ley 30096), y la Ley 30254 promueve el uso seguro y responsable de las tecnologías por niñas, niños y adolescentes, pero el enfoque sigue siendo penal o promocional. Entre enero y julio de 2026 el Ministerio Público registró 74 denuncias por ese delito, según El Peruano (2-9-2026), cifra que por la naturaleza del delito probablemente refleja un alto subregistro. No existe en el Perú una obligación legal para que las plataformas evalúen riesgos para menores, configuren por defecto perfiles privados, limiten el contacto de adultos desconocidos o mantengan canales de denuncia eficaces, ni una autoridad con potestad sancionadora atribuida por ley sobre esas obligaciones. Esta propuesta apuesta por un enfoque de diseño seguro y verificación de edad proporcional, como el Online Safety Act británico (2023) o la Ley 2489 de 2025 de Colombia, sin imponer identificación universal ni supervisión general de comunicaciones privadas, que afectarían la privacidad y la seguridad de todos los usuarios, incluidos los menores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL DEBER DE DILIGENCIA DE LOS SERVICIOS DIGITALES PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS DIGITALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el deber de diligencia de los proveedores de servicios digitales utilizados por niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir el contacto con fines sexuales, la explotación sexual, el acoso y otros riesgos graves en entornos digitales, conforme al principio del interés superior del niño, en concordancia con la Ley 30254, Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes.

Artículo 2. Ámbito

2.1. La presente ley se aplica a los proveedores de redes sociales, servicios de mensajería con funciones de contacto entre desconocidos, plataformas de videojuegos en línea y servicios de video compartido que ofrezcan sus servicios a usuarios en el Perú y cuyos términos de servicio permitan el registro de personas menores de dieciocho años o que, según criterios objetivos establecidos en el reglamento, tales como la proporción de usuarios menores o el contenido o diseño dirigido a ellos, sean utilizados por ellas.
2.2. Los proveedores extranjeros designan un representante legal o un punto de contacto en el país, sin exigencia de establecimiento permanente.

Artículo 3. Evaluación de riesgos

Los proveedores realizan y actualizan anualmente una evaluación de los riesgos de sus servicios para menores y adoptan medidas razonables y proporcionales para mitigarlos. Un resumen de la evaluación se publica en

español.

Artículo 4. Configuración segura por defecto

Para las cuentas de usuarios menores de dieciocho años, los proveedores establecen por defecto: perfil privado; imposibilidad de ser contactado por adultos que no sean contactos aceptados; desactivación de la geolocalización precisa; y restricción de la publicidad basada en perfiles.

Artículo 5. Verificación de edad proporcional

5.1. Los proveedores aplican mecanismos de estimación o verificación de edad proporcionales al riesgo del servicio, conforme a las reglas de tratamiento de datos de menores del Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. El reglamento diferencia las medidas aplicables a menores de catorce años y a adolescentes de catorce a diecisiete años.
5.2. Los mecanismos priorizan métodos que no requieran entregar documentos de identidad al proveedor, como la verificación de atributos mediante credenciales digitales de mínima divulgación.
5.3. Los datos tratados para estimar o verificar la edad, incluidos los biométricos, no se conservan una vez cumplida la finalidad, no se usan para ninguna otra finalidad, incluido el entrenamiento de sistemas, ni se comparten con terceros; su tratamiento se realiza preferentemente en el dispositivo del usuario.

Artículo 6. Canales de denuncia, retiro y preservación

6.1. Los proveedores habilitan canales de denuncia accesibles y en español, atienden con prioridad las denuncias relativas a menores y retiran el material de abuso sexual infantil en un plazo no mayor de veinticuatro horas desde que toman conocimiento de él.
6.2. El material retirado y los datos de la cuenta y de tráfico asociados se conservan cifrados, con acceso restringido y registrado, por un plazo de noventa días prorrogable a requerimiento del Ministerio Público, y se entregan solo a este o a la autoridad judicial. La conservación con esta finalidad no constituye el delito del artículo 129-M del Código Penal.

Artículo 7. Cooperación con autoridades y límites

7.1. Los proveedores reportan al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú los casos de material de abuso sexual infantil y de contacto con fines sexuales relacionados con usuarios en el Perú de los que tomen conocimiento por denuncia o en servicios de acceso público, y atienden los requerimientos fiscales y judiciales conforme a ley.
7.2. Las obligaciones de la presente ley no imponen a los proveedores una supervisión general de contenidos, ni los obligan a acceder al contenido de comunicaciones privadas ni a debilitar, eliminar o eludir los mecanismos de cifrado. El acceso al contenido de las comunicaciones requiere mandato judicial conforme al numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 8. Formación de familias

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desarrolla campañas dirigidas a familias sobre los riesgos de los entornos digitales, en el marco de la Ley 30254 y con cargo a su presupuesto institucional. La formación de estudiantes en seguridad digital se rige por la normativa curricular de la materia.

Artículo 9. Supervisión, infracciones y sanciones

9.1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual supervisa y sanciona el cumplimiento de la presente ley, con opinión técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales supervisa y sanciona, conforme a la Ley 29733, el tratamiento de datos del artículo 5.
9.2. Son infracciones leves: no designar representante o punto de contacto; no publicar el resumen de la evaluación de riesgos. Son infracciones graves: no realizar la evaluación de riesgos del artículo 3; no aplicar la configuración segura del artículo 4; no aplicar la verificación de edad del artículo 5; no habilitar los canales de denuncia del numeral 6.1. Son infracciones muy graves: no retirar el material de abuso sexual infantil en el plazo del numeral 6.1; no preservarlo conforme al numeral 6.2; no reportar los casos del numeral 7.1.
9.3. Las infracciones leves se sancionan con amonestación o multa de hasta cincuenta unidades impositivas tributarias; las graves, con multa de más de cincuenta hasta quinientas; y las muy graves, con multa de más de quinientas hasta mil unidades impositivas tributarias, sin exceder el cuatro por ciento de los ingresos brutos

anuales obtenidos por el proveedor en el país en el ejercicio anterior.
9.4. Conforme al numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS, el reglamento puede especificar las conductas descritas, sin crear infracciones nuevas.
9.5. El bloqueo de un servicio solo procede por mandato judicial ante incumplimientos muy graves y reiterados.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por la ministra o el ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Exigibilidad diferida. Las obligaciones de los artículos 3 a 6 son exigibles a los doce meses de la publicación del reglamento; la potestad sancionadora respecto de ellas se ejerce desde esa fecha.

III. Análisis costo-beneficio

Costo fiscal bajo: la supervisión se asigna por ley al INDECOPI, entidad existente con competencia de consumo, y a la ANPD en lo relativo a datos; las campañas del MIMP se integran a sus programas. El editor estima un costo incremental de S/ 1 a 2 millones anuales para una unidad especializada de supervisión de plataformas. El costo de cumplimiento recae en plataformas, en su mayoría globales, que ya aplican medidas similares en Reino Unido, la Unión Europea o Colombia, por lo que la adecuación es incremental. El beneficio es preventivo: reducir oportunidades de contacto de agresores con menores, lo que el enfoque penal no logra por sí solo. Se evita la verificación de identidad universal y la supervisión general de comunicaciones, que generarían riesgos de privacidad, exclusión y seguridad.

Normas que modifica

• Ley 30254, uso seguro de TIC por niños, niñas y adolescentes, deber de diligencia de proveedores — *complementa*

• Código Penal, Decreto Legislativo 635, art. 129-M (exclusión de la conservación con fines de investigación) — *complementa*

• Ley 29733 y D.S. 016-2024-JUS, datos de menores y verificación de edad — *complementa*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, competencia sancionadora del INDECOPI (art. 9 de la ley) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **INDECOPI** (sancionadora): Supervisa y sanciona las obligaciones de los arts. 2 a 7 con la escala del art. 9.

• **ANPD** (sancionadora): Supervisa el tratamiento de datos para verificación de edad (arts. 5 y 9.1).

• **MIMP** (consultiva): Opinión técnica a la supervisión, campañas a familias y refrendo del reglamento (arts. 8 y 9.1; DCF Primera).

• **MP / PNP** (beneficiaria): Reciben reportes y el material preservado para investigación (arts. 6.2 y 7.1).

• **PJ** (supervisora): Ordena el bloqueo de servicios y el acceso a comunicaciones (arts. 7.2 y 9.5).

Sujetos obligados: Proveedores nacionales y extranjeros de redes sociales, mensajería con contacto entre desconocidos, videojuegos en línea y video compartido usados por menores en el Perú.

Beneficiarios: Niñas, niños y adolescentes usuarios de servicios digitales y sus familias. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1–2 millones/año (estimación del editor)

Horizonte: anual, desde 2028

Financiamiento: Presupuesto institucional del INDECOPI (que cuenta con recursos directamente recaudados), la ANPD y el MIMP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Unidad de supervisión de plataformas en el INDECOPI con 5 a 8 especialistas a un costo laboral anual supuesto de S/ 150 000 a S/ 210 000 por plaza, más herramientas de verificación; campañas del MIMP dentro de programas existentes. Supuestos propios, sin fuente oficial.

Beneficio para el Estado: Menor carga investigativa por prevención y mejor calidad de la evidencia preservada. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Reducción de oportunidades de contacto de agresores con menores y retiro rápido de material de abuso. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Adecuación incremental de plataformas globales que ya cumplen normas británicas, europeas o colombianas; mayor para servicios nacionales pequeños.

Riesgos: Interpretación extensiva hacia el escaneo de comunicaciones (mitigado por el art. 7.2); verificación de edad invasiva (mitigado por el art. 5.3); dificultad de ejecución frente a proveedores sin presencia local.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: El deber de diligencia desarrolla el interés superior del niño (art. 4) y las medidas son proporcionales; el bloqueo solo por mandato judicial protege la libertad de expresión (art. 2.4). Pero el régimen sancionador es inconstitucional tal como está: la autoridad sancionadora la 'designa el reglamento' y no hay tipificación de infracciones ni escala de multas.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El deber de diligencia está bien construido y es respetuoso de la privacidad, pero el régimen sancionador vulnera el principio de legalidad: la autoridad sancionadora la designa el reglamento y las multas carecen de tipificación y de rangos. Además, el deber de reporte puede leerse como una obligación de monitoreo de comunicaciones privadas.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Materia relevante y no regulada con rango de ley respecto de plataformas. Pero el art. 9 atribuye potestad sancionadora a 'la autoridad que designe el reglamento', lo que viola el principio de legalidad (art. 248.1 del TUO de la Ley 27444: solo por norma con rango de ley se atribuye potestad sancionadora). Además omite la Ley 30254 (uso seguro de TIC por NNA), que es la ley sectorial de la materia, y se superpone con TAL-14 e IA-07.

• **Seguridad** — Con observaciones: Enfoque de diligencia debida correcto y verificación de edad respetuosa de la privacidad. Deben evitarse dos riesgos: que las 'medidas razonables' se interpreten como obligación de escanear comunicaciones cifradas, y que la preservación del material de abuso carezca de reglas de custodia segura y plazo.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Enfoque correcto (deber de diligencia, diseño seguro por defecto y verificación de edad con mínima divulgación, en lugar de identificación universal). Pero el art. 9 deja al reglamento designar la autoridad sancionadora, lo que vulnera el principio de legalidad de la potestad sancionadora (art. 248.1 del TUO de la Ley 27444); además debe excluir expresamente el escaneo de comunicaciones privadas (art. 2.10 de la Constitución) y fijar plazos de preservación.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Ley autónoma que complementa la Ley 30254 (norma sectorial de uso seguro de TIC por niñas, niños y adolescentes), la Ley 30096 (art. 5, modificado por el D.Leg. 1591), el Código Penal (art. 129-M, exclusión de la conservación con fines de investigación), la Ley 27337 (verificar su vigencia en SPIJ antes del dictamen), la Ley 29571, la Ley 29733 y el D.S. 016-2024-JUS. Atribuye potestad sancionadora al INDECOPI conforme al art. 248.1 del TUO de la Ley 27444. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2030, principales plataformas usadas por menores en el Perú con evaluación de riesgos publicada en español y configuración segura por defecto verificada por la autoridad.

Normas relacionadas

• Ley 30254, Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las TIC por Niños, Niñas y Adolescentes — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30254.pdf

• Decreto Legislativo 1591, que modifica la Ley 30096 para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por niñas, niños y adolescentes — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2243815-1

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (2013) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

• Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27337.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 10880/2024-CR, Ley de protección de niños y adolescentes en entornos digitales (con dictamen); PL 10664/2024-CR, lucha contra el grooming (en comisión); PL 09933/2024-CR (con dictamen); PL 09544/2024-CR, modifica la Ley 30254 (orden del día). Periodo 2026-2031: PL 00472-2026-2031-CD (salud mental de NNA frente a riesgos digitales) y PL 00447-2026-2031-CD (protección penal frente al uso malicioso de IA y retiro urgente de contenido), en comisión. El PL 00498/2026-2031-CD (edad mínima para cuentas en redes sociales) debe verificarse en SPLEY.

Referencias internacionales

• Reino Unido: Online Safety Act 2023 — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/contents

• Colombia: Ley 2489 de 2025, entornos digitales sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes (y su reglamentación, por verificar) — https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-439846.html

• Australia: Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 — https://www.legislation.gov.au/C2024A00127/latest/text

Fuentes

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• Proyecto de Ley 00498/2026-2031-CD, edad mínima para cuentas en redes sociales (copia LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/10/PL-00498-2026-2031-CD-LP-Derecho.pdf

• MinTIC Colombia: Decreto de Entornos Digitales Sanos y Seguros (reglamenta la Ley 2489 de 2025) — https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-439846.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-10.html

Ley que regula la divulgación coordinada de vulnerabilidades y protege a los investigadores de seguridad de buena fe

Modifica el artículo 12 de la Ley 30096 para eximir de responsabilidad penal a quien identifica y reporta vulnerabilidades de buena fe bajo condiciones fijadas en la propia ley (sin daño, sin exigir pago, reporte en setenta y dos horas, minimización y eliminación de datos, exclusión de sistemas de control industrial y de defensa), obliga a las entidades públicas a publicar políticas de divulgación, excluye la responsabilidad administrativa y civil del investigador que cumple las condiciones y habilita recompensas como supuesto excluido de la Ley 32069.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Capital Del Conocimiento

I. Exposición de motivos

El artículo 12 de la Ley 30096, incorporado por la Ley 30171, exime de responsabilidad penal solo a quien realiza pruebas autorizadas para proteger sistemas informáticos. Un ciudadano o investigador que detecta una falla en un portal público y la reporta sin autorización previa queda expuesto a una denuncia por acceso ilícito (artículo 2) o, si conserva una muestra de los datos expuestos, por el delito del artículo 12-A (incorporado por el Decreto Legislativo 1700 y modificado por el Decreto Legislativo 1741), lo que desincentiva el reporte y favorece que las vulnerabilidades se vendan o exploten. El Decreto Supremo 126-2025-PCM (art. 18.1, literal i) incluye entre los deberes de los proveedores la realización proactiva de pruebas de vulnerabilidades, pero no existe un canal legal para que terceros reporten de buena fe ni obligación de las entidades públicas de tener una política de divulgación. Las entidades tampoco pueden pagar recompensas, porque la Ley 32069 exige procedimientos de selección incompatibles con pagos por resultado a personas no identificadas de antemano. En Estados Unidos, la directiva BOD 20-01 obligó a las agencias federales a publicar políticas de divulgación, y la Directiva NIS2 encarga a los CSIRT actuar como coordinadores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA DIVULGACIÓN COORDINADA DE VULNERABILIDADES Y PROTEGE A LOS INVESTIGADORES DE SEGURIDAD DE BUENA FE

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular la divulgación coordinada de vulnerabilidades en sistemas informáticos, proteger a los investigadores de seguridad que actúan de buena fe y habilitar programas de recompensas en las entidades públicas.

Artículo 2. Modificación del artículo 12 de la Ley 30096

Se modifica el artículo 12 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, incorporado por la Ley 30171, en los términos siguientes:

«Artículo 12. Exención de responsabilidad penal

Está exento de responsabilidad penal el que realiza las conductas descritas en los artículos 2, 3, 4, 7 y 10:

a) con el propósito de llevar a cabo pruebas autorizadas u otros procedimientos autorizados destinados a proteger sistemas informáticos; o

b) con el propósito exclusivo de identificar y reportar una vulnerabilidad, siempre que concurran las condiciones siguientes: 1) no altere ni destruya datos ni interrumpa el servicio; 2) no acceda a datos más allá de lo necesario para demostrar la vulnerabilidad y elimine los obtenidos una vez reportada; 3) la reporte al titular del sistema o al Centro Nacional de Seguridad Digital dentro de las setenta y dos horas de haberla identificado; 4) no condicione el reporte ni la no divulgación a pago alguno fuera de un programa de recompensas del titular; y 5) no la divulgue públicamente antes de su corrección o del vencimiento del plazo de noventa días o de su prórroga autorizada por el Centro Nacional de Seguridad Digital, previa coordinación con este.

La exención del literal b) comprende la posesión temporal de la muestra mínima de datos necesaria para demostrar la vulnerabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12-A respecto de cualquier otra conducta de adquisición, comercialización o tráfico de datos.
La exención del literal b) no comprende las pruebas activas sobre sistemas de control industrial de operadores de servicios esenciales o de activos críticos nacionales, ni sobre sistemas de defensa e inteligencia, salvo que se realicen en el marco de un programa de divulgación del titular que expresamente los incluya.
Las políticas de divulgación solo establecen canales y plazos de reporte, sin ampliar ni restringir las condiciones de la exención.»

Artículo 3. Política nacional de divulgación coordinada

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, aprueba mediante resolución la política nacional de divulgación coordinada de vulnerabilidades. El Centro Nacional de Seguridad Digital, o el órgano que haga sus veces, actúa como coordinador entre investigadores y titulares de sistemas y mantiene la reserva de la identidad del investigador que lo solicite.

Artículo 4. Políticas de divulgación en entidades públicas

Las entidades de la administración pública publican en su sede digital una política de divulgación de vulnerabilidades con un canal de reporte, el alcance de los sistemas incluidos, los compromisos de respuesta y el plazo de corrección, conforme al formato que apruebe la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Artículo 5. Plazos de respuesta

La entidad que recibe un reporte acusa recibo en un plazo no mayor de cinco días hábiles y corrige o mitiga la vulnerabilidad en un plazo no mayor de noventa días calendario, prorrogable por razones técnicas debidamente justificadas ante el Centro Nacional de Seguridad Digital.

Artículo 6. Programas de recompensas

6.1. Las entidades públicas pueden implementar programas de recompensas por vulnerabilidades con bases públicas que fijen montos por severidad, con cargo a su presupuesto institucional, o contratar plataformas especializadas conforme a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
6.2. El pago directo de recompensas por vulnerabilidades validadas, hasta el monto máximo por reporte que fije el reglamento, constituye un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley 32069, está sujeto al control del Sistema Nacional de Control y al régimen tributario vigente.

Artículo 7. Ausencia de responsabilidad y prohibición de represalias

7.1. La conducta del investigador que cumpla las condiciones del literal b) del artículo 12 de la Ley 30096 no constituye infracción administrativa, incluida la prevista en la Ley 29733 por el acceso incidental a datos, ni genera responsabilidad civil por los mismos hechos, salvo daño causado con dolo o culpa inexcusable.
7.2. Las entidades públicas no formulan denuncia ni inician procedimientos administrativos o acciones civiles contra dicho investigador, ni adoptan represalias contractuales o de acceso a servicios. Si se inicia una investigación, la entidad informa al Ministerio Público del cumplimiento de las condiciones de la exención.

Artículo 8. Sector privado

Se promueve la adopción voluntaria de políticas de divulgación en el sector privado. Los proveedores de servicios digitales comprendidos en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020 están obligados a adoptarlas; los fabricantes e importadores de dispositivos conectados lo están conforme a la ley de la materia.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los programas de recompensas son facultativos.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Plazo de adecuación. Las entidades del Poder Ejecutivo publican sus políticas de divulgación en un plazo de seis meses y los gobiernos regionales y locales en un plazo de dieciocho meses, contados desde la aprobación de la política nacional.

III. Análisis costo-beneficio

Costo fiscal nulo: publicar una política y un canal de reporte tiene costo marginal absorbible por las oficinas de tecnologías de la información existentes; los programas de recompensas son facultativos y se financian con presupuesto institucional. El beneficio es identificar vulnerabilidades antes de que sean explotadas, a un costo muy inferior a la respuesta ante un incidente. La reforma del artículo 12 da seguridad jurídica a la comunidad técnica sin crear una licencia para atacar: las condiciones están en la ley (sin daño, sin exigir pago, minimización y eliminación de datos, reporte en setenta y dos horas) y se excluyen los sistemas de control industrial y de defensa. El régimen de recompensas como supuesto excluido de la Ley 32069 permite pagar por resultado con control posterior.

Normas que modifica

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (art. incorporado por Ley 30171), art. 12 — *modifica*

• Ley 30096, art. 12-A (D.Leg. 1700 y 1741), art. 12-A (salvedad expresa) — *complementa*

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, supuesto excluido (art. 6.2 de la ley) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, exclusión de responsabilidad por acceso incidental (art. 7.1 de la ley) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD / CNSD** (rectora): Aprueba la política nacional y el formato de políticas (arts. 3 y 4), coordina reportes, autoriza prórrogas y reserva la identidad del investigador (arts. 3 y 5).

• **Entidades** (ejecutora): Publican políticas, responden en cinco días y corrigen en noventa (arts. 4 y 5); pueden pagar recompensas (art. 6).

• **MP** (supervisora): Valora la exención del art. 12 en cada caso, como titular de la acción penal (art. 7.2).

• **CGR** (supervisora): Controla los pagos de recompensas excluidos de la Ley 32069 (art. 6.2).

• **MEF** (reglamentadora): Corefrenda el reglamento que fija el monto máximo de recompensa (DCF Primera).

Sujetos obligados: Entidades de la administración pública; proveedores de servicios digitales del numeral 9.1 del art. 9 del D.U. 007-2020; investigadores que invoquen la exención (deben cumplir sus condiciones).

Beneficiarios: Comunidad técnica e investigadores de seguridad; entidades y usuarios de sistemas públicos que se benefician de la corrección temprana de vulnerabilidades. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 (sin gasto obligatorio); recompensas facultativas no cuantificables

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La publicación de políticas y la atención de reportes se absorben en las oficinas de tecnologías de la información existentes; las recompensas dependen de la decisión de cada entidad.

Beneficio para el Estado: Detección temprana de vulnerabilidades en sistemas públicos a costo muy inferior al de un incidente. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Seguridad jurídica para la comunidad técnica y menor exposición de datos ciudadanos. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Proveedores del art. 9.1 del D.U. 007-2020: publicar una política y un canal de reporte (costo marginal).

Riesgos: Abuso de la exención como cobertura de intrusiones (mitigado por condiciones taxativas y exclusión de sistemas críticos); demoras de corrección en entidades con baja capacidad.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La exención penal condicionada para investigadores de buena fe es una opción de política criminal válida y respeta la legalidad penal al fijar condiciones verificables. Pero la prohibición a las entidades de 'iniciar acciones' civiles o penales es una barrera procesal que afecta el acceso a la justicia (art. 139.3) y no puede limitar al Ministerio Público (art. 159).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La modificación del art. 12 de la Ley 30096 se hace correctamente sobre el texto vigente (que incorporó la Ley 30171) y es la vía adecuada. Sin embargo, el régimen de recompensas choca con la Ley 32069, la cláusula de no represalia está mal dirigida y la obligación de los operadores de servicios esenciales remite a una categoría que no existe en la ley vigente.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Cita correcta: el art. 12 de la Ley 30096 fue incorporado por la Ley 30171 (exención por pruebas autorizadas). No hay duplicidad con norma vigente. Debe preservar el art. 12-A (incorporado por D.Leg. 1700, modificado por D.Leg. 1741), resolver el pago de recompensas en el marco de la Ley 32069 y armonizar con CIB-07 y CIB-02.

• **Seguridad** — Con observaciones: Propuesta muy valiosa que corrige un vacío de la Ley 30096. Debe excluir de la exención las pruebas activas no autorizadas sobre sistemas de control industrial de infraestructuras críticas y de defensa, extender la protección frente a acciones de privados y por la Ley 29733, y evitar que el investigador quede impedido indefinidamente de divulgar si la entidad no corrige.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Reforma necesaria y bien diseñada (buena fe, no daño, minimización, reporte sin demora), con referentes correctos (BOD 20-01 de CISA, NIS2 art. 12). Debe extender la exención al tráfico/posesión de datos del art. 12-A (DL 1700) en lo estrictamente necesario, excluir la exigencia de pago como condición (que es extorsión), definir 'operadores de servicios esenciales' y ordenar el régimen de pago de recompensas.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 12 de la Ley 30096 (incorporado por la Ley 30171); deja a salvo el artículo 12-A (incorporado por el D.Leg. 1700 y modificado por el D.Leg. 1741) salvo la posesión temporal de la muestra mínima; establece un supuesto excluido del ámbito de la Ley 32069; complementa la Ley 29733, el Decreto de Urgencia 007-2020, el Decreto Supremo 126-2025-PCM y el Decreto Legislativo 1412. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2029, 100 % de ministerios y organismos públicos del Poder Ejecutivo con política de divulgación publicada; informe anual del CNSD sobre vulnerabilidades reportadas y corregidas.

Normas relacionadas

• Ley 30171, Ley que modifica la Ley 30096 (incorpora el artículo 12, exención por pruebas autorizadas) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30171.pdf

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (2013) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

• Decreto Legislativo 1700, que incorpora el artículo 12-A a la Ley 30096 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2480387-2

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

Antecedentes

Según verificación en SPLEY del revisor normativo, no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre divulgación coordinada de vulnerabilidades o protección de investigadores de seguridad.

Referencias internacionales

• Estados Unidos: CISA Binding Operational Directive 20-01: políticas de divulgación de vulnerabilidades en agencias federales — https://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-20-01-develop-and-publish-vulnerability-disclosure-policy

• Unión Europea: ENISA: Coordinated Vulnerability Disclosure Policies in the EU — https://www.enisa.europa.eu/publications/coordinated-vulnerability-disclosure-policies-in-the-eu

• Reino Unido: NCSC: política de reporte de vulnerabilidades — https://www.ncsc.gov.uk/information/vulnerability-reporting

• Unión Europea: Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj

Fuentes

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

• gob.pe: Reportar incidentes de seguridad digital (Centro Nacional de Seguridad Digital) — https://www.gob.pe/14084-reportar-incidentes-de-seguridad-digital

• Texto del DS 126-2025-PCM (copia LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/Decreto-Supremo-126-2025-PCM-LPDerecho.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-11.html

Ley que establece la subfamilia de puestos de ciberseguridad en el servicio civil y eleva a rango de ley la obligación de designar al oficial de seguridad y confianza digital en las entidades públicas

Encarga a SERVIR establecer, dentro de la familia de puestos de talento digital del servicio civil o la que haga sus veces, una subfamilia de ciberseguridad con perfiles por competencias, sin escala remunerativa nueva ni gasto adicional; eleva a rango de ley la obligación vigente de designar al oficial de seguridad y confianza digital con garantías de independencia y la posibilidad de compartirlo entre entidades pequeñas; y regula una reserva cívica de ciberseguridad con controles de acceso.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Reforma Del Estado, Capital Del Conocimiento

I. Exposición de motivos

Las entidades públicas compiten con el sector privado por un número reducido de especialistas en ciberseguridad y suelen cubrir la función con personal de tecnologías de la información sin especialización o mediante contratos temporales. El oficial de seguridad y confianza digital ya es obligatorio en las entidades públicas por norma reglamentaria (Decreto Supremo 029-2021-PCM, art. 111.3, y Decreto Supremo 126-2025-PCM, art. 11), y solo es facultativo en el sector privado (art. 15 del último); sin embargo, en muchas entidades, sobre todo municipalidades, el rol se asigna como función adicional, sin perfil, sin independencia respecto del área de tecnologías de la información y sin modelo para entidades pequeñas. No existe en el régimen de la Ley 30057 una agrupación de puestos de ciberseguridad con perfiles por competencias ni una ruta de formación. Estados Unidos estructura su fuerza laboral con el marco NICE del NIST, y la Ley 21.663 de Chile prevé encargados de ciberseguridad. No se dispone de un inventario oficial de profesionales de ciberseguridad en el Estado peruano. Por el artículo 79 de la Constitución, la mejora remunerativa no puede imponerse por iniciativa parlamentaria; esta propuesta se limita a ordenar perfiles, formación y garantías.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA SUBFAMILIA DE PUESTOS DE CIBERSEGURIDAD EN EL SERVICIO CIVIL Y ELEVA A RANGO DE LEY LA OBLIGACIÓN DE DESIGNAR AL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer las capacidades de ciberseguridad del Estado mediante una subfamilia de puestos de ciberseguridad en el servicio civil y la designación obligatoria, con rango de ley, del oficial de seguridad y confianza digital en las entidades públicas.

Artículo 2. Subfamilia de puestos de ciberseguridad

2.1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, establece en el régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, una subfamilia de puestos de ciberseguridad dentro de la familia de puestos de talento digital o la que haga sus veces, con perfiles basados en un marco de competencias que comprenda, como mínimo, los roles de gobierno y riesgo, operación y monitoreo, respuesta a incidentes, arquitectura segura y auditoría.

2.2. Los puestos con acceso privilegiado a sistemas críticos se sujetan a verificación de antecedentes, compromisos de confidencialidad que subsisten tras el cese y revisión periódica de accesos.

2.3. La valorización de los puestos de la subfamilia se rige por las normas de compensación de la Ley 30057 y se sujeta a las leyes anuales de presupuesto y a la disponibilidad presupuestal de cada entidad. La presente ley no aprueba escalas, reajustes ni incrementos remunerativos.

Artículo 3. Oficial de seguridad y confianza digital

3.1. Toda entidad de la administración pública designa, entre su personal, un oficial de seguridad y confianza digital, con el perfil que apruebe SERVIR a propuesta de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, dependencia funcional de la alta dirección y sin subordinación jerárquica al área de tecnologías de la información. La designación no implica la creación de plazas ni el incremento de remuneraciones.
3.2. El oficial no puede ejercer simultáneamente la jefatura de transformación digital ni la de tecnologías de la información de la entidad.
3.3. Las municipalidades y demás entidades de menor tamaño que determine el reglamento pueden designar un oficial compartido mediante convenio, o a través de la mancomunidad o del gobierno regional.
3.4. La acreditación del perfil la realiza SERVIR conforme al marco de competencias del artículo 2, reconociendo la formación de la Escuela Nacional de Administración Pública, universidades y certificaciones equivalentes, sin exigir una certificación comercial determinada.
3.5. La omisión de la designación en el plazo legal constituye falta disciplinaria del titular de la entidad o de quien haga sus veces, conforme a la Ley 30057.

Artículo 4. Formación

La Escuela Nacional de Administración Pública, en coordinación con universidades y con el Centro Nacional de Seguridad Digital, desarrolla, con cargo a su presupuesto institucional, programas de formación en ciberseguridad para servidores públicos, incluida una formación básica para directivos.

Artículo 5. Prácticas y jóvenes profesionales

Las entidades públicas pueden incorporar plazas de prácticas profesionales y preprofesionales en ciberseguridad dentro de sus programas vigentes, priorizando egresados de universidades e institutos de regiones, sujeto a su disponibilidad presupuestal.

Artículo 6. Reserva cívica de ciberseguridad

6.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, puede convocar mediante convenios a profesionales del sector privado y de la academia que integren voluntariamente, sin vínculo laboral ni retribución, una reserva cívica para apoyar la respuesta ante incidentes de gran escala.
6.2. Los integrantes son evaluados previamente en antecedentes e idoneidad, declaran conflictos de interés y actúan únicamente con mandato escrito de la entidad afectada, bajo coordinación del Centro Nacional de Seguridad Digital, que delimita alcance, sistemas y duración. Los accesos se otorgan con credenciales individuales, temporales y registradas.
6.3. Dichas actuaciones constituyen procedimientos autorizados para efectos del literal a) del artículo 12 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos. Los integrantes se consideran encargados de tratamiento conforme a la Ley 29733 y están sujetos a los deberes de confidencialidad de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. El convenio regula la responsabilidad por daños.

Artículo 7. Inventario de capacidades

SERVIR y la Presidencia del Consejo de Ministros levantan cada dos años un inventario de puestos y profesionales de ciberseguridad en el Estado y publican sus resultados agregados por nivel de gobierno y sector, sin identificar brechas por entidad.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, y adecúa el artículo 111 del Decreto Supremo 029-2021-PCM y los artículos 11 y 15 del Decreto Supremo 126-2025-PCM.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Articulación con la familia de talento digital. Si a la entrada en vigencia de la presente ley no existiera la familia de puestos de talento digital, SERVIR establece la subfamilia de ciberseguridad dentro de la familia de puestos que corresponda según la normativa del servicio civil.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Implementación progresiva. La designación del oficial de seguridad y confianza digital con las garantías del artículo 3 es exigible a los seis meses para el Poder Ejecutivo, a los doce meses para los gobiernos regionales y a los veinticuatro meses para los gobiernos locales, contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto adicional: la ley no aprueba escalas ni reajustes remunerativos, el oficial se designa entre el personal existente, la formación de ENAP y los perfiles de SERVIR se elaboran con su presupuesto institucional, y la reserva cívica no es retribuida. Conforme al artículo 79 de la Constitución y a la STC 00018-2023-PI/TC, cualquier mejora remunerativa futura queda sujeta a las normas de compensación de la Ley 30057 y a las leyes anuales de presupuesto, a iniciativa del Poder Ejecutivo. El beneficio es ordenar perfiles y rutas de formación, dar independencia al oficial respecto del área de tecnologías de la información y ofrecer un modelo compartido viable para municipalidades pequeñas. La reserva cívica aporta capacidad de respuesta sin costo laboral, con controles de acceso. El inventario bienal permitirá medir brechas hoy desconocidas.

Normas que modifica

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, familia/subfamilia de puestos; compensación sin cambios — *complementa*

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, arts. 11 y 15 (oficial de seguridad y confianza digital) — *eleva_rango*

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, art. 111.3 — *eleva_rango*

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, art. 12, literal a) (reserva cívica) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SERVIR** (rectora): Establece la subfamilia de puestos, aprueba y acredita el perfil del oficial y levanta el inventario (arts. 2, 3 y 7).

• **PCM-SGTD / CNSD** (consultiva): Propone el perfil del oficial, coordina la reserva cívica y la formación (arts. 3.1, 4 y 6).

• **ENAP** (ejecutora): Desarrolla programas de formación con su presupuesto (art. 4).

• **Entidades** (regulada): Designan al oficial con independencia, o lo comparten, en los plazos de la DCT Única (art. 3).

• **MEF** (financiadora): Mantiene la competencia sobre compensaciones conforme a la Ley 30057 y las leyes de presupuesto (art. 2.3).

Sujetos obligados: Todas las entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno; integrantes de la reserva cívica respecto de sus deberes de confidencialidad.

Beneficiarios: Entidades públicas y ciudadanos que dependen de sus servicios digitales; servidores que acceden a una ruta de formación. No cuantificable: no existe inventario oficial.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional (absorbido en presupuestos institucionales)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Cualquier mejora remunerativa requiere iniciativa del Poder Ejecutivo conforme a la Ley 30057 y a las leyes anuales de presupuesto.

Supuestos: El oficial se designa entre el personal existente (art. 3.1); SERVIR y ENAP elaboran perfiles y formación con su presupuesto; la reserva cívica no es retribuida; no se aprueban escalas. El costo de oportunidad del tiempo del personal designado no se cuantifica.

Beneficio para el Estado: Menor improvisación en la gestión de incidentes, independencia del oficial y modelo compartido para municipalidades pequeñas. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Mayor protección de los datos y servicios digitales públicos. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: No aplica, salvo el tiempo voluntario de los integrantes de la reserva cívica.

Riesgos: Sin mejora remunerativa, la rotación de especialistas hacia el sector privado puede persistir; sobrecarga del personal designado; dependencia de que exista la familia de talento digital (mitigado por la DCF Tercera).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Profesionalizar la ciberseguridad en el Estado es legítimo y la designación del oficial puede imponerse por ley a todos los niveles de gobierno. Sin embargo, la escala remunerativa diferenciada, con financiamiento solo para 'el primer año', constituye iniciativa de gasto con impacto futuro, vedada a los congresistas según el art. 79 y la STC 00018-2023-PI/TC.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Profesionalizar la ciberseguridad en el Estado es pertinente, pero ordenar una escala remunerativa diferenciada y nuevos puestos genera gasto público que la propia propuesta reconoce («costo fiscal medio», «sin recursos adicionales en el primer año»), lo que choca con el art. 79 de la Constitución y con las reglas de las leyes anuales de presupuesto.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: El oficial de seguridad ya es un rol obligatorio en las entidades públicas: el D.S. 029-2021-PCM (arts. 96.2 lit. d y 111.3) y el D.S. 126-2025-PCM (art. 11) lo regulan; solo es facultativo en el sector privado (art. 15). La propuesta presenta como facultativo lo que ya es obligatorio en el sector público y omite que las escalas diferenciadas chocan con las prohibiciones de reajuste de las leyes anuales de presupuesto.

• **Seguridad** — Con observaciones: Atiende la brecha de talento, que es el principal cuello de botella de la ciberseguridad pública, con un diseño correcto (independencia del oficial respecto de TI, oficial compartido para municipios pequeños). La reserva cívica requiere un marco de autorización, verificación de antecedentes y gestión de conflictos de interés, y los puestos con accesos privilegiados necesitan controles de riesgo interno.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La familia de puestos basada en un marco de competencias (NICE de NIST) y el oficial compartido para municipalidades pequeñas son medidas realistas. El OSCD de entidades públicas ya está regulado por el art. 11 del DS 126-2025-PCM, de modo que la ley debe presentarse como elevación de rango y fijación de perfil e independencia. La escala diferenciada choca con las restricciones anuales de las leyes de presupuesto y con el art. 79; la reserva cívica requiere protección jurídica y controles de acceso.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30057 y su reglamento general (D.S. 040-2014-PCM); eleva a rango de ley la obligación del art. 11 del D.S. 126-2025-PCM y del art. 111.3 del D.S. 029-2021-PCM, que se adecúan; complementa la Ley 30096 (art. 12, literal a), la Ley 29733 y la Ley 27815. Se articula como subfamilia dentro de la familia de puestos de talento digital del servicio civil. No exceptúa las prohibiciones de las leyes anuales de presupuesto. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, 100 % de entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales con oficial de seguridad y confianza digital designado con las garantías del art. 3, subfamilia de puestos de ciberseguridad aprobada por SERVIR e inventario bienal publicado.

Normas relacionadas

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929103-3

• Decreto Supremo 085-2023-PCM, Política Nacional de Transformación Digital al 2030 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2200457-5

Antecedentes

Según verificación en SPLEY del revisor normativo, no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre carrera de ciberseguridad en el servicio civil.

Referencias internacionales

• Estados Unidos: NIST NICE Framework (marco de competencias de la fuerza laboral en ciberseguridad) — https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/nice-framework-resource-center

• Chile: Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad (crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y CSIRT) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

Fuentes

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

• gob.pe: Autoridad Nacional del Servicio Civil — https://www.gob.pe/servir

• EY Perú: Reglamento del Marco de Confianza Digital (DS 126-2025-PCM) — https://www.ey.com/es_pe/technical/tax-alert/reglamento-ley-marco-confianza-digital-medidas-fortalecimiento

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-12.html

Ley orgánica que fortalece la ciberseguridad de los sistemas informáticos electorales mediante auditorías independientes, pruebas públicas de seguridad y un equipo de respuesta electoral, y modifica las Leyes 26487, 26486 y 26497

Con votación de ley orgánica, incorpora en las leyes orgánicas de la ONPE, el JNE y el RENIEC el deber de someter los sistemas de padrón, cómputo, transmisión y publicación de resultados y de voto electrónico a auditorías independientes con congelamiento y compilación reproducible de versiones, pruebas públicas en entorno réplica, huellas criptográficas verificables por personeros y respaldo verificable; organiza un equipo de respuesta electoral presidido por la ONPE; y rige conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Comisión (Cámara de Diputados): Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Institucionalidad, Ética

I. Exposición de motivos

La confianza en los resultados electorales depende cada vez más de sistemas informáticos: padrones, cómputo, transmisión de actas, publicación de resultados y el voto electrónico autorizado por la Ley 29603, ampliado en el periodo 2021-2026 por leyes de voto digital para peruanos en el extranjero. Las leyes orgánicas de la ONPE (Ley 26487), del JNE (Ley 26486) y del RENIEC (Ley 26497) y la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) no establecen un régimen legal de ciberseguridad con auditorías independientes obligatorias, congelamiento de versiones, pruebas públicas de seguridad ni publicación verificable de huellas criptográficas antes de cada proceso. En contextos de alta polarización, la ausencia de verificaciones independientes deja espacio para la desinformación sobre supuestos fraudes informáticos y para riesgos reales como ataques de denegación de servicio a portales de resultados o suplantación de canales oficiales. Otras autoridades electorales trabajan con agencias de ciberseguridad (programa de seguridad electoral de la CISA en Estados Unidos) u organizan pruebas públicas en las que expertos externos intentan vulnerar los sistemas (Teste Público de Segurança del TSE de Brasil, desde 2009). Esta propuesta no se pronuncia sobre la extensión del voto electrónico; busca que cualquier sistema empleado sea verificable. Por regular el funcionamiento de organismos constitucionalmente autónomos, requiere votación de ley orgánica.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA QUE FORTALECE LA CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ELECTORALES MEDIANTE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES, PRUEBAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD Y UN EQUIPO DE RESPUESTA ELECTORAL, Y MODIFICA LAS LEYES 26487, 26486 Y 26497

Artículo 1. Objeto

La presente ley orgánica tiene por objeto fortalecer la ciberseguridad, verificabilidad y transparencia de los sistemas informáticos empleados en los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, en el marco de los artículos 176 a 183 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2. Sistemas comprendidos

Están comprendidos los sistemas de gestión del padrón electoral, de cómputo y transmisión de resultados, de publicación de resultados, de voto electrónico presencial o no presencial, y los portales y canales digitales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Artículo 3. Auditoría independiente y congelamiento de versiones

3.1. La ONPE, el JNE y el RENIEC someten los sistemas comprendidos a su cargo a una auditoría independiente de ciberseguridad y de código fuente con una anticipación no menor de noventa días calendario

a cada elección general, regional o municipal. Los auditores son universidades o entidades especializadas seleccionadas conforme a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, con participación de la Contraloría General de la República como veedora, y suscriben compromisos de confidencialidad.
3.2. Toda modificación posterior a la auditoría se somete a una auditoría complementaria antes de su despliegue. La versión final se congela, se compila de forma reproducible a partir del código auditado y se firma digitalmente en acto público con presencia de personeros y observadores.
3.3. Los contratos de adquisición de componentes de los sistemas comprendidos incluyen el acceso de los auditores al código fuente bajo confidencialidad o, cuando no sea posible, la certificación del componente conforme a estándares internacionales reconocidos.

Artículo 4. Pruebas públicas de seguridad

4.1. Antes de cada elección general, la ONPE organiza una prueba pública de seguridad en la que expertos inscritos pueden intentar vulnerar, en un entorno réplica aislado de los sistemas de producción, los sistemas que se emplearán, conforme a reglas de participación publicadas.
4.2. La participación conforme a dichas reglas constituye prueba autorizada para efectos del artículo 12 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos.
4.3. Los hallazgos se publican en forma general una vez corregidos; el detalle técnico de las vulnerabilidades no corregidas se reserva hasta su corrección o hasta la conclusión del proceso electoral.

Artículo 5. Transparencia y verificación de huellas

Los informes ejecutivos de las auditorías, las versiones del software utilizadas y sus huellas criptográficas se publican en los portales institucionales. Los personeros acreditados y los observadores pueden verificar dichas huellas en los equipos de cómputo con herramientas de verificación independientes, de código abierto, publicadas por la ONPE con anticipación conforme al procedimiento que esta apruebe.

Artículo 6. Equipo de respuesta ante incidentes electorales

6.1. Durante cada proceso electoral funciona un equipo de respuesta ante incidentes electorales convocado y presidido por la ONPE e integrado por el JNE y el RENIEC, que monitorea, responde y comunica públicamente los incidentes relevantes. El equipo funciona como CSIRT sectorial y notifica sus incidentes por el canal nacional de notificación de incidentes de seguridad digital.
6.2. Los organismos electorales pueden solicitar el apoyo técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y del Centro Nacional de Seguridad Digital, que actúa sin acceso a los sistemas de cómputo salvo autorización expresa del organismo electoral.
6.3. El equipo coordina con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público y, cuando el incidente pueda afectar la seguridad nacional, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas conforme a la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa.

Artículo 7. Protección de canales oficiales

Los organismos electorales implementan medidas contra la suplantación de sus portales, perfiles en redes sociales y números de contacto, y coordinan con los proveedores de servicios digitales el retiro expedito de las cuentas que los suplanten, sin perjuicio de los procedimientos de retiro de contenido previstos en la ley de la materia.

Artículo 8. Respaldo verificable y voto no presencial

8.1. Todo sistema de cómputo o voto electrónico, incluidas las modalidades de voto digital para peruanos en el extranjero, permite verificar sus resultados contra un respaldo físico o un registro independiente auditable, conforme al reglamento que apruebe la ONPE.
8.2. El voto electrónico no presencial solo puede emplearse en procesos vinculantes si garantiza verificabilidad de extremo a extremo y secreto del voto, acreditados por la auditoría independiente del artículo 3; en caso contrario, solo puede utilizarse en consultas no vinculantes o pilotos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. La ONPE, el JNE y el RENIEC, en ejercicio de su autonomía, adecúan sus reglamentos en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Aplicación temporal. La presente ley rige conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la ONPE, el JNE y el RENIEC asignado a cada proceso electoral, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Modificatoria

Incorporación del artículo 5-A a la Ley 26487. Se incorpora el artículo 5-A a la Ley 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en los términos siguientes:
«Artículo 5-A. Seguridad de los sistemas informáticos electorales
La Oficina Nacional de Procesos Electorales somete sus sistemas informáticos electorales a auditoría independiente, organiza pruebas públicas de seguridad, publica las huellas criptográficas de las versiones empleadas, garantiza un respaldo verificable y preside el equipo de respuesta ante incidentes electorales, conforme a la ley orgánica de la materia.»

Segunda. Disposición Complementaria Modificatoria

Incorporación del artículo 5-A a la Ley 26486. Se incorpora el artículo 5-A a la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:
«Artículo 5-A. Seguridad de los sistemas informáticos
El Jurado Nacional de Elecciones somete sus sistemas informáticos vinculados a los procesos electorales a auditoría independiente e integra el equipo de respuesta ante incidentes electorales, conforme a la ley orgánica de la materia.»

Tercera. Disposición Complementaria Modificatoria

Incorporación del artículo 7-B a la Ley 26497. Se incorpora el artículo 7-B a la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en los términos siguientes:
«Artículo 7-B. Seguridad del sistema del padrón electoral
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil somete el sistema de gestión del padrón electoral a auditoría independiente e integra el equipo de respuesta ante incidentes electorales, conforme a la ley orgánica de la materia.»

III. Análisis costo-beneficio

Gasto público bajo: las auditorías, la auditoría complementaria, la compilación reproducible y la prueba pública representan una fracción menor del presupuesto de cada proceso electoral; el editor estima S/ 2 a 5 millones por elección general y S/ 1 a 3 millones por elección regional y municipal. Se financian con el presupuesto institucional asignado a cada proceso; por el criterio de la STC 00018-2023-PI/TC, el dictamen debe contar con opinión de los organismos electorales e informe del MEF. El beneficio es institucional: verificaciones independientes y públicas reducen la incertidumbre y el espacio para la desinformación sobre fraudes informáticos y permiten corregir vulnerabilidades reales antes de cada elección. La reserva de vulnerabilidades no corregidas evita convertir la transparencia en un riesgo. La norma respeta la autonomía de los organismos electorales, que reglamentan su aplicación y conducen el equipo de respuesta.

Normas que modifica

- Ley 26487, Ley Orgánica de la ONPE, art. 5-A — *incorpora*
- Ley 26486, Ley Orgánica del JNE, art. 5-A — *incorpora*
- Ley 26497, Ley Orgánica del RENIEC, art. 7-B — *incorpora*
- Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, art. 4 (aplicación temporal) — *complementa*
- Ley 29603, voto electrónico, respaldo verificable (art. 8) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ONPE** (ejecutora): Audita sus sistemas, organiza la prueba pública, publica huellas y herramientas, preside el equipo de respuesta y reglamenta el respaldo verificable (arts. 3 a 6 y 8).

• **JNE** (ejecutora): Audita sus sistemas e integra el equipo de respuesta (arts. 3 y 6; DCM Segunda).

• **RENIEC** (ejecutora): Audita el sistema del padrón e integra el equipo de respuesta (arts. 3 y 6; DCM Tercera).

• **CGR** (supervisora): Veedora en la selección de auditores (art. 3.1).

• **PCM-SGTD / CNSD** (consultiva): Apoyo técnico a solicitud, sin acceso a sistemas de cómputo salvo autorización (art. 6.2).

• **PNP / MP / CCFFAA** (consultiva): Coordinación ante incidentes con indicios de delito o que afecten la seguridad nacional (art. 6.3).

Sujetos obligados: ONPE, JNE y RENIEC respecto de sus sistemas informáticos electorales; proveedores de componentes de esos sistemas (acceso al código o certificación).

Beneficiarios: Electores, organizaciones políticas, personeros y observadores electorales; el sistema democrático en su conjunto. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 2–5 millones por elección general y S/ 1–3 millones por elección regional y municipal (estimación del editor)

Horizonte: por proceso electoral (2030 y 2031)

Financiamiento: Presupuesto institucional de ONPE, JNE y RENIEC asignado a cada proceso, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por provenir mayoritariamente de recursos ordinarios, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, opinión de los organismos electorales e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Auditorías independientes de código y ciberseguridad de los sistemas de tres organismos, auditorías complementarias, compilación reproducible, prueba pública en entorno réplica y herramientas de verificación de huellas. Costos supuestos por el editor, sin fuente oficial; no incluye el costo de los sistemas en sí.

Beneficio para el Estado: Mayor legitimidad de los resultados y menor costo institucional de controversias postelectorales. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Confianza verificable en los resultados y menor espacio para la desinformación sobre fraudes informáticos. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Proveedores de componentes: acceso de auditores al código bajo confidencialidad o certificación.

Riesgos: Plazos ajustados entre cierre de listas y congelamiento de versiones; oferta limitada de auditores independientes; uso político de hallazgos menores (mitigado por publicación tras corrección).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Las auditorías independientes, pruebas públicas y verificación por personeros fortalecen el derecho de sufragio (art. 31) y la transparencia electoral. Pero imponen obligaciones sobre el núcleo funcional de ONPE, JNE y RENIEC (cómputo, padrón, voto electrónico), materia de sus leyes orgánicas (arts. 106, 177-183), por lo que debe tramitarse y votarse como ley orgánica.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Las garantías de auditoría, pruebas públicas y verificabilidad son valiosas, pero imponen deberes de funcionamiento a la ONPE, al JNE y al RENIEC, cuyas leyes orgánicas deben modificarse con votación calificada (art. 106 de la Constitución). Además, la regla de aplicación temporal no se ajusta al art. 4 de la Ley 26859, que difiere la vigencia de las normas electorales.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas verificadas en lo esencial (Ley 26487, LOONPE; Ley 29603, voto electrónico). Omite las leyes recientes de voto digital para peruanos en el extranjero (originadas en los PL 05879/2023-CR y 09359/2024-CR, publicadas), que modificaron la Ley 26859. Al imponer funciones a organismos constitucionalmente autónomos con leyes orgánicas, debe tramitarse como modificación de sus leyes orgánicas (art. 106 de la Constitución).

• **Seguridad** — Con observaciones: Medidas acertadas: auditoría independiente de código, pruebas públicas, huellas criptográficas verificables y respaldo físico. Debe evitarse publicar vulnerabilidades no corregidas antes de la elección, exigir nueva auditoría ante cambios posteriores, y no admitir el voto electrónico no presencial sin verificabilidad equivalente.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta técnicamente sólida (auditoría de código, huellas criptográficas, prueba pública de seguridad, respaldo verificable) que no toma posición sobre el voto electrónico. Debe resolver la congelación de versiones (lo auditado 90 días antes no es necesariamente lo desplegado), definir un procedimiento confiable de verificación de huellas, prever el acceso al código de componentes de terceros e incorporar el referente más próximo (Prueba Pública de Seguridad del TSE de Brasil). Al imponer deberes a órganos constitucionales autónomos, conviene tramitarla como ley orgánica.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Ley orgánica: requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros de cada cámara (art. 106 de la Constitución, modificado por la Ley 31988) y opinión previa de la ONPE, el JNE y el RENIEC. Incorpora el artículo 5-A a la Ley 26487, el artículo 5-A a la Ley 26486 y el artículo 7-B a la Ley 26497 (verificar en SPIJ que la numeración esté libre y su compatibilidad con el artículo 7-A propuesto en CIB-08); complementa la Ley 26859 (rige conforme a su artículo 4), la Ley 29603 y las leyes de voto digital para peruanos en el extranjero, la Ley 30096 (art. 12), la Ley 30999, la Ley 32069 y el Decreto de Urgencia 007-2020. Aplicable, como mínimo, desde las elecciones regionales y municipales de 2030.

V. Indicador de éxito al 2031

Para las elecciones regionales y municipales de 2030 y las generales de 2031, informes de auditoría independiente, acta pública de congelamiento de versiones y resultados generales de la prueba pública de seguridad publicados con al menos sesenta días de anticipación.

Normas relacionadas

• Ley 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26487.pdf

• Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26486.pdf

• Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26859.pdf

• Ley 29603, que autoriza a la ONPE a emitir normas para la implementación gradual y progresiva del voto electrónico — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29603.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según verificación en SPLEY del revisor normativo): PL 05879/2023-CR, modifica la Ley 26859 para el voto digital de peruanos en el exterior (publicado como ley); PL 09359/2024-CR, voto electrónico semipresencial en el distrito electoral 27 (publicado como ley); PL 10410/2024-CR, voto electrónico de peruanos en el extranjero (en comisión); PL 12204/2025-CR, transparencia del escrutinio mediante registro audiovisual y transmisión en tiempo real (en comisión). Los números oficiales de las leyes publicadas deben verificarse en El Peruano.

Referencias internacionales

• Estados Unidos: CISA: programa de seguridad electoral para autoridades electorales — https://www.cisa.gov/topics/election-security

• Brasil: Tribunal Superior Electoral: Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação — https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Abril/voce-sabia-urna-eletronica-e-colocada-a-prova-por-hackers-em-um-teste-publico-de-seguranca

Fuentes

• gob.pe: Oficina Nacional de Procesos Electorales — https://www.gob.pe/onpe

• gob.pe: Reportar incidentes de seguridad digital (Centro Nacional de Seguridad Digital) — https://www.gob.pe/14084-reportar-incidentes-de-seguridad-digital

• CiberLATAM: Perú avanza con ciberseguridad sin ley general — https://ciberlatam.com/noticias/peru-avanza-ciberseguridad-ley-general

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-13.html

Ley que promueve la ciberresiliencia de las mipymes, regula la transparencia de los seguros de riesgo cibernético y establece el reporte obligatorio de pagos por extorsión informática

Promueve la ciberresiliencia de las mipymes mediante un programa de autodiagnóstico y controles básicos y un sello verificable sin puntaje automático en contrataciones; establece reglas de transparencia y de oponibilidad de exclusiones para los seguros de riesgo cibernético que se contraten o renueven; obliga a reportar los pagos por extorsión informática a través del canal nacional de notificación de incidentes, con infracción tipificada; y prohíbe el pago de rescates con fondos públicos, con una excepción controlada ante riesgo para la vida.

Comisión (Cámara de Diputados): Producción, Comercio Exterior y Turismo (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Mipymes, Seguros, Ciber Seguridad

I. Exposición de motivos

Las micro y pequeñas empresas son blanco frecuente de fraude y ransomware, pero rara vez cuentan con personal o presupuesto de ciberseguridad. El mercado de seguros de riesgo cibernético en el Perú es incipiente y sus pólizas suelen contener exclusiones complejas (guerra, actos de Estado, falta de parches) que el asegurado pyme no comprende, lo que genera disputas al momento del siniestro; la Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro, y la normativa de conducta de mercado de la SBS establecen reglas generales de transparencia, pero no estándares específicos para este ramo. Además, el país no tiene información sobre cuántas organizaciones pagan rescates ni cuánto: el Decreto Supremo 126-2025-PCM regula la notificación de incidentes, no los pagos de extorsión, lo que impide dimensionar el financiamiento que reciben las bandas criminales y orientar la persecución penal y la inteligencia financiera. Australia estableció en su Cyber Security Act 2024 el reporte obligatorio de pagos de ransomware en 72 horas para empresas por encima de un umbral de facturación. No se dispone de cifras oficiales peruanas de pagos de rescate ni de penetración del ciberseguro. Las tres medidas comparten un mismo objeto, la gestión del riesgo económico del ciberdelito en las empresas, lo que justifica su tratamiento conjunto.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA CIBERRESILIENCIA DE LAS MIPYMES, REGULA LA TRANSPARENCIA DE LOS SEGUROS DE RIESGO CIBERNÉTICO Y ESTABLECE EL REPORTE OBLIGATORIO DE PAGOS POR EXTORSIÓN INFORMÁTICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto reducir el riesgo económico del ciberdelito en las empresas mediante la promoción de la ciberresiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, reglas de transparencia para los seguros de riesgo cibernético y la obligación de reportar los pagos efectuados por extorsión informática.

Artículo 2. Programa de ciberresiliencia mipyme

El Ministerio de la Producción, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y del Centro Nacional de Seguridad Digital, implementa, con cargo a su presupuesto institucional y en el marco de sus programas existentes, un programa gratuito de autodiagnóstico en línea, guías de controles básicos (copias de seguridad, autenticación multifactor, actualizaciones y gestión de accesos) y capacitación para mipymes, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial y de plataformas digitales.

Artículo 3. Sello de controles básicos

3.1. Las mipymes que acrediten la implementación de los controles básicos pueden obtener un sello de ciberresiliencia, que se otorga previa verificación documental y revisión aleatoria por muestreo a cargo del Ministerio de la Producción o de terceros autorizados, con vigencia de dos años y revocable.
3.2. La declaración falsa conlleva la pérdida del sello y se considera información inexacta para efectos de la normativa de contrataciones públicas.
3.3. El Reglamento de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, puede considerar el sello como factor de evaluación facultativo en contrataciones que impliquen tratamiento de datos personales, reconociendo como equivalentes las certificaciones de seguridad de la información de estándar internacional que acrediten los demás postores.

Artículo 4. Transparencia de los seguros de riesgo cibernético

Las empresas de seguros que comercialicen coberturas de riesgo cibernético entregan al contratante un resumen estandarizado de máximo dos páginas que detalle coberturas, exclusiones, deducibles, obligaciones de seguridad exigidas al asegurado y procedimiento ante siniestros, conforme al formato que apruebe la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en concordancia con la Ley 29946 y la normativa de conducta de mercado del sistema de seguros.

Artículo 5. Oponibilidad de exclusiones

En los seguros de riesgo cibernético, las exclusiones por falta de medidas de seguridad solo son oponibles si la medida exigida fue expresamente detallada en el resumen estandarizado y guarda relación causal con el siniestro. Corresponde a la empresa de seguros acreditar dicha relación causal.

Artículo 6. Reporte de pagos por extorsión informática

6.1. Las personas jurídicas con ingresos anuales superiores a mil setecientas unidades impositivas tributarias, las entidades públicas, las empresas del Estado y los sujetos comprendidos en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 007-2020 que efectúen, directamente o a través de terceros, un pago o transferencia de valor en respuesta a una extorsión informática, lo reportan dentro de las setenta y dos horas siguientes al pago, indicando monto, medio de pago y datos del extorsionador disponibles.
6.2. El reporte se presenta a través del canal nacional de notificación de incidentes de seguridad digital administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, como información complementaria de la notificación del incidente que lo originó.
6.3. El reporte no sustituye la denuncia penal ni las obligaciones de reporte de operaciones sospechosas de los sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

Artículo 7. Confidencialidad y uso del reporte

La información reportada es confidencial conforme al numeral 6 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se utiliza con fines de inteligencia de amenazas, estadística y apoyo a la investigación penal, y se comparte con el Ministerio Público y con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en el marco de sus competencias y de la Ley 27693. El reporte no constituye por sí mismo prueba de infracción del reportante.

Artículo 8. Prohibición de pago con fondos públicos

8.1. Las entidades de la administración pública y las empresas del Estado no pueden pagar rescates por extorsión informática con fondos públicos.
8.2. Excepcionalmente, cuando exista riesgo inminente para la vida o la salud de las personas y se haya acreditado la inexistencia de alternativa técnica de recuperación, el pago puede autorizarse por resolución del titular del sector correspondiente, con informe previo del Centro Nacional de Seguridad Digital y comunicación inmediata a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
8.3. El pago efectuado en contravención de este artículo genera responsabilidad administrativa funcional y constituye falta muy grave conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Artículo 9. Infracciones y autoridad competente

9.1. Constituye infracción grave la omisión del reporte del artículo 6 por personas jurídicas privadas, sancionable con multa de hasta cincuenta unidades impositivas tributarias por el organismo regulador o

supervisor sectorial competente y, en su defecto, por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, conforme al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS. En entidades públicas y empresas del Estado, la omisión constituye falta disciplinaria conforme a la Ley 30057.
9.2. El incumplimiento del artículo 4 por las empresas de seguros es sancionable por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP conforme a su régimen de infracciones y sanciones.

Artículo 10. Estadística pública

La Presidencia del Consejo de Ministros publica anualmente estadísticas agregadas y anonimizadas de los pagos reportados, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publica la evolución de primas y siniestros del ramo de riesgo cibernético.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de la Producción, el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros, previa opinión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Producción y de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Exigibilidad y aplicación temporal. La obligación del artículo 6 es exigible a los seis meses y la del artículo 4 a los doce meses de la publicación del reglamento. Los artículos 4 y 5 se aplican a los contratos de seguro que se celebren o renueven a partir de su exigibilidad.

III. Análisis costo-beneficio

Costo fiscal bajo: el programa mipyme se apoya en los Centros de Desarrollo Empresarial y plataformas existentes de PRODUCE, y el editor estima S/ 1 a 3 millones anuales para contenidos, verificación por muestreo y capacitación; la SBS regula el resumen estandarizado dentro de sus funciones y el reporte de pagos se integra al canal de notificación existente. Para las aseguradoras, el costo es documental y se aplica solo a pólizas nuevas o renovadas. El reporte de pagos impone una carga mínima a empresas medianas y grandes y genera información inédita para dimensionar el financiamiento criminal y orientar la persecución penal y la inteligencia financiera. La prohibición de pagar rescates con fondos públicos evita incentivar ataques contra el Estado; la excepción controlada ante riesgo para la vida evita dejar al funcionario sin regla en casos extremos.

Normas que modifica

• Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro, reglas especiales del ramo cibernético (arts. 4 y 5 de la ley) — *complementa*

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento, factor de evaluación facultativo — *complementa*

• Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, recepción de información — *complementa*

• Decreto de Urgencia 007-2020 y Decreto Supremo 126-2025-PCM, canal de notificación (reporte complementario) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PRODUCE** (ejecutora): Implementa el programa mipyme y otorga y verifica el sello (arts. 2 y 3).

• **PCM-SGTD / CNSD** (sancionadora): Recibe los reportes de pagos, informa sobre excepciones de pago, publica estadística y sanciona en defecto de supervisor (arts. 6, 8.2, 9.1 y 10).

• **SBS** (reguladora): Aprueba el formato de resumen, sanciona su incumplimiento y publica estadística del ramo (arts. 4, 9.2 y 10).

• **UIF / MP** (beneficiaria): Reciben la información de pagos y las comunicaciones de pagos excepcionales (arts. 7 y 8.2).

• **CGR** (supervisora): Recibe la comunicación de pagos excepcionales con fondos públicos (art. 8.2).

Sujetos obligados: Personas jurídicas con ingresos anuales superiores a 1 700 UIT, entidades públicas, empresas del Estado y sujetos del numeral 9.1 del art. 9 del D.U. 007-2020 (reporte de pagos); empresas de seguros que comercialicen el ramo cibernético; mipymes que soliciten el sello.

Beneficiarios: Mipymes que acceden al programa gratuito y asegurados del ramo cibernético; Ministerio Público y UIF por la información de pagos. No cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1–3 millones/año (estimación del editor)

Horizonte: anual, desde 2028

Financiamiento: Presupuesto institucional de PRODUCE y de la PCM, en el marco de programas existentes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Contenidos y plataforma de autodiagnóstico, verificación por muestreo del sello y capacitación a través de los Centros de Desarrollo Empresarial existentes de PRODUCE; el reporte de pagos se integra al canal de notificación de la PCM sin desarrollo independiente. Costos supuestos por el editor, sin fuente oficial.

Beneficio para el Estado: Información inédita sobre pagos de rescate para la persecución penal y la inteligencia financiera; desincentivo a los ataques contra entidades públicas. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Menos incidentes en mipymes por controles básicos de bajo costo y menos disputas en siniestros de ciberseguros. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Desarrollo del mercado de ciberseguros y de servicios de seguridad para mipymes; no cuantificable con información pública.

Costo para privados: Reporte de pagos (carga mínima para medianas y grandes empresas); costo documental para aseguradoras; costo voluntario de las mipymes que busquen el sello.

Riesgos: Subreporte de pagos por temor reputacional (mitigado por la confidencialidad); declaraciones falsas para obtener el sello (mitigado por muestreo y revocación); uso indebido de la excepción de pago (mitigado por comunicación a la CGR, el MP y la UIF).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Las medidas son en general compatibles con la Constitución. Deben corregirse el sello como factor de evaluación reservado a mipymes, que trata desigualmente a postores en contrataciones (arts. 2.2 y 76), la falta de consecuencia jurídica del deber de reporte y la aplicación temporal de las reglas sobre pólizas (art. 62).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La propuesta combina tres materias (programa mipyme, transparencia de seguros y reporte de pagos de rescate) y pone en riesgo el principio de unidad de materia. Además, la regla sobre exclusiones de seguros debe limitarse a contratos futuros por el art. 62 de la Constitución, y la obligación de reporte carece de consecuencia jurídica.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas correctas (Ley 29946, Contrato de Seguro; D.U. 007-2020; D.S. 126-2025-PCM). El reporte de pagos por extorsión crea un tercer canal y plazo (72 h al CNSD) que contradice la ventanilla única y los plazos de CIB-03; el 'sello' como factor de evaluación requiere modificar la Ley 32069 o su reglamento.

• **Seguridad** — Con observaciones: Combinación útil de apoyo a mipymes, transparencia en seguros y reporte de pagos de extorsión. La prohibición absoluta de pagar rescates con fondos públicos no prevé el caso extremo de riesgo para la vida (p. ej., hospitales), el sello basado en autodiagnóstico es fácilmente manipulable si pondera en contrataciones, y el reporte de pagos debe integrarse a la ventanilla única de incidentes.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Combina tres medidas razonables: programa mipyme, transparencia del ciberseguro y reporte de pagos de rescate (Australia, Cyber Security Act 2024, 72 h, correctamente citado). Ajustes: el 'sello' por autodiagnóstico tiene bajo nivel de aseguramiento y no debería puntuar en contrataciones sin verificación; la prohibición absoluta de pagar rescates con fondos públicos requiere una válvula para riesgo a la vida; y la categoría 'operadores de servicios esenciales' no está definida.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Ley autónoma que complementa la Ley 29946 (transparencia y exclusiones en el ramo cibernético, solo para contratos futuros), la Ley 32069 y su reglamento (factor de evaluación facultativo), la Ley 27693 (UIF-Perú), la Ley 30057, la Ley 30096, el Decreto de Urgencia 007-2020 y el Decreto Supremo 126-2025-PCM; declara la confidencialidad conforme al numeral 6 del artículo 17 del TUO de la Ley 27806. No modifica la Ley 26702. No requiere votación de ley orgánica.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos 50 000 mipymes con autodiagnóstico completado y estadística anual de pagos por extorsión informática y del ramo de ciberseguros publicada.

Normas relacionadas

• Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29946.pdf

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (2013) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/files/du_interregno_2020/du-007-2020.pdf

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

• Resolución SBS 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929393-1

Antecedentes

Según verificación en SPLEY del revisor normativo, no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre seguros cibernéticos, reporte de pagos por ransomware o ciberresiliencia mipyme.

Referencias internacionales

• Australia: Cyber Security Act 2024 (incluye reporte obligatorio de pagos de ransomware) — https://www.legislation.gov.au/C2024A00098

• Estados Unidos: NIST Cybersecurity Framework 2.0 — https://www.nist.gov/cyberframework

• Unión Europea: Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj

Fuentes

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• CiberLATAM: Perú avanza con ciberseguridad sin ley general — https://ciberlatam.com/noticias/peru-avanza-ciberseguridad-ley-general

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-14.html

Ley que fortalece la interoperabilidad obligatoria, garantiza el principio de solo una vez en la Administración Pública y modifica el Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa

Convierte en regla general la prohibición de exigir al administrado información que ya obra en poder del Estado, vincula su exigibilidad al Catálogo Nacional de Datos Interoperables, fija plazos y niveles de servicio, y establece controles de seguridad: cada consulta se vincula a un expediente, queda en una bitácora consultable por el ciudadano y se vigila la detección de consultas abusivas.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Reforma Del Estado

I. Exposición de motivos

El Decreto Legislativo 1246 (2016) obliga a las entidades a interoperar y prohíbe exigir determinados documentos (arts. 2 a 5), y el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, enumera la documentación prohibida de solicitar. Sin embargo, la prohibición opera en la práctica como lista cerrada: el dato que no figura expresamente puede seguir siendo exigido. Tampoco existen plazos de respuesta para la entidad que provee el dato ni niveles mínimos de disponibilidad, y la sustitución por declaración jurada del artículo 3 del Decreto Legislativo 1246 está acotada. A la vez, ampliar el acceso de miles de entidades a datos de identidad, tributarios o de antecedentes sin trazabilidad expone a los ciudadanos a consultas indebidas por servidores con credenciales válidas. El artículo 2 del Decreto Legislativo 1246 exige autorización expresa del titular para datos personales, regla que debe armonizarse con el artículo 14 de la Ley 29733. La brecha pesa más fuera de Lima: según el INEI, en el primer trimestre de 2026 solo el 25,0% de los hogares rurales tenía acceso a Internet, frente al 82,7% de Lima Metropolitana, por lo que cada documento adicional exigido implica traslados costosos. El artículo 28 de la Ley 39/2015 española y el Reglamento (UE) 2018/1724 muestran que el principio requiere una regla general con rango de ley acompañada de controles de acceso.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA INTEROPERABILIDAD OBLIGATORIA, GARANTIZA EL PRINCIPIO DE SOLO UNA VEZ EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1246, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DIVERSAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a no proporcionar a las entidades de la Administración Pública información o documentos que obran en poder de cualquier entidad pública, y fortalecer la obligación de interoperabilidad prevista en el Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, y en el Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, con garantías de seguridad y trazabilidad para el titular de los datos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1. La presente ley es aplicable a las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, incluidos los gobiernos regionales y locales.
2.2. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa están comprendidas respecto de los servicios de información estrictamente necesarios para los procedimientos a su cargo, a los que acceden previa autorización de la Secretaría de Gobierno y

Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y suscripción de un acuerdo de uso, con registro auditable de consultas.
2.3. Los organismos constitucionalmente autónomos aplican la presente ley en el marco de su autonomía y en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Artículo 3. Principio de solo una vez

3.1. Las entidades no pueden exigir al administrado información o documentos incluidos en el Catálogo Nacional de Datos Interoperables a que se refiere el artículo 5; los obtienen de oficio mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
3.2. Respecto de otra información que obra en poder de una entidad pública, el administrado puede indicar la entidad y el procedimiento en que la presentó o la obtuvo, y la entidad tramitadora la solicita de oficio. Si no la obtiene dentro del plazo previsto en el artículo 6, se aplica el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1246.
3.3. El acceso a datos personales mediante interoperabilidad para la tramitación de un procedimiento iniciado por el titular se rige por el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y se limita a la finalidad del procedimiento.
3.4. Cuando la información esté sujeta a reserva tributaria, secreto bancario u otra reserva legal, o constituya dato sensible conforme a la Ley 29733, la entidad la obtiene de oficio solo con la autorización expresa del titular otorgada en el propio procedimiento por medios digitales, de forma separada, salvo que una ley habilite la consulta sin ella.

Artículo 4. Seguridad y trazabilidad de las consultas

4.1. Cada consulta de interoperabilidad se vincula a un expediente o procedimiento identificado y a un servidor autenticado con autenticación multifactor. La entidad consultante accede solo a los datos estrictamente necesarios para el procedimiento, conforme a perfiles de acceso aprobados por la entidad poseedora.
4.2. La Plataforma de Interoperabilidad del Estado registra de forma inalterable cada consulta. El titular puede conocer, a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE) o del servicio digital que haga sus veces, qué entidad consultó sus datos, en qué fecha y para qué procedimiento, salvo cuando la consulta se realice en el marco de una investigación penal, de inteligencia o de otra actuación con reserva establecida por ley, en cuyo caso la información se difiere mientras dure la reserva.
4.3. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital implementa mecanismos de detección de consultas anómalas o abusivas, como volúmenes inusuales, consultas sin expediente asociado o fuera del perfil autorizado, y comunica los casos al órgano de control institucional de la entidad consultante y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
4.4. Los datos de antecedentes penales, judiciales y policiales solo se interoperan con entidades que cuenten con habilitación legal expresa para requerirlos.
4.5. La consulta de datos sin vinculación a un procedimiento o fuera del perfil autorizado constituye infracción a la Ley 29733, sancionable por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales conforme a su régimen sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda.

Artículo 5. Catálogo Nacional de Datos Interoperables

5.1. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, administra el Catálogo Nacional de Datos Interoperables como parte del Centro Nacional de Datos previsto en el artículo 13 del Decreto de Urgencia 007-2020. El Catálogo identifica los datos maestros, la entidad responsable, el servicio de información disponible y su nivel de servicio.
5.2. La información pública del Catálogo se limita a la descripción funcional del servicio y a su nivel de servicio; los datos técnicos de acceso se proporcionan solo a entidades autorizadas.
5.3. Las entidades que poseen registros de alcance nacional incorporan sus datos maestros al Catálogo en los plazos que establece el reglamento, priorizando identidad, registros civiles, propiedad, personas jurídicas, grados y títulos, y situación previsional.

Artículo 6. Plazo de respuesta, niveles de servicio y continuidad

6.1. La entidad poseedora atiende las consultas de interoperabilidad de forma automatizada. Cuando la naturaleza del dato no lo permita, responde en un plazo máximo de dos días hábiles.

6.2. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba niveles mínimos de disponibilidad de los servicios de información y publica trimestralmente, en formato abierto, el cumplimiento de cada entidad. Los organismos constitucionalmente autónomos fijan sus niveles de servicio en ejercicio de su autonomía y los publican en el Catálogo.
6.3. La Plataforma de Interoperabilidad del Estado y los servicios de información de datos maestros cuentan con plan de continuidad probado anualmente, autenticación mutua entre entidades, cifrado en tránsito y limitación de volumen por entidad. Su indisponibilidad habilita la sustitución por declaración jurada prevista en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1246.

Artículo 7. Barrera burocrática y responsabilidad

7.1. La exigencia de información o documentos en contravención del artículo 3 constituye barrera burocrática ilegal y se sujeta al Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
7.2. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de los artículos 5 y 6 constituye falta administrativa del funcionario o servidor responsable, que se procesa conforme al régimen disciplinario aplicable a la entidad.

Artículo 8. Canal de reporte ciudadano

La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE) habilita un canal para que el administrado reporte la exigencia indebida de documentos o consultas indebidas de sus datos. Los reportes se trasladan, según corresponda, al órgano de control institucional, a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi o a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y sus estadísticas se publican en formato abierto.

Artículo 9. Modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo 1246

Se modifica el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, en los términos siguientes:
«Artículo 2.- [...]
El acceso a datos personales mediante interoperabilidad para la tramitación de un procedimiento iniciado por su titular se ampara en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y se limita a la finalidad del procedimiento. Para la información sujeta a reserva tributaria, secreto bancario u otra reserva legal, o que constituya dato sensible, se requiere la autorización expresa del titular, salvo habilitación legal específica.»

Artículo 10. Modificación del numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1246

Se modifica el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, en los términos siguientes:
«3.3. Cuando la información que obra en poder de una entidad pública no pueda obtenerse por interoperabilidad por causa imputable a la entidad poseedora o a la tramitadora, incluida la indisponibilidad del servicio, el administrado puede sustituirla con una declaración jurada, sujeta a fiscalización posterior, sin que ello suspenda ni retrase el procedimiento.»

Artículo 11. Incorporación del numeral 5.4 al artículo 5 del Decreto Legislativo 1246

Se incorpora el numeral 5.4 al artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, en los términos siguientes:
«5.4. La relación de documentos prevista en el presente artículo es enunciativa. Las entidades no pueden exigir información o documentos incluidos en el Catálogo Nacional de Datos Interoperables ni, en general, información que obra en poder de una entidad pública, conforme al numeral 48.1.10 del artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.»

Artículo 12. Modificación del numeral 48.1.10 del artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se modifica el numeral 48.1.10 del artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«48.1.10. Toda información o documentación emitida por una entidad pública o que obre en su poder, la cual se

obtiene de oficio mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado o, en su defecto, por consulta a la entidad poseedora. La presente regla tiene carácter general y no se limita a los documentos enumerados en este artículo.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su publicación. El reglamento establece los perfiles de acceso, el contenido mínimo de la bitácora de consultas y los criterios de detección de consultas abusivas, previa opinión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las mejoras de continuidad y de detección de consultas abusivas de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado se programan como metas dentro de la programación multianual de la Presidencia del Consejo de Ministros, sujetas a disponibilidad presupuestal.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Exigibilidad gradual. La obligación prevista en el numeral 3.1 del artículo 3 es exigible a las entidades del Poder Ejecutivo a los doce meses de la entrada en vigencia del reglamento; a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales, a los veinticuatro meses; y a las municipalidades distritales, a los treinta y seis meses. Las obligaciones del artículo 4 son exigibles desde la entrada en vigencia del reglamento para toda consulta que se realice mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea entidades ni plazas: utiliza la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y el Centro Nacional de Datos existentes. Los costos se concentran en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (bitácora consultable, detección de consultas abusivas y continuidad, desarrollos centrales reutilizables por todas las entidades) y en las entidades poseedoras de registros maestros (adecuación de servicios). Se programan como metas sujetas a disponibilidad presupuestal y requieren coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF sobre sostenibilidad fiscal antes del dictamen. Los beneficios son directos para las personas y empresas: menos traslados, copias y tasas, con mayor impacto en zonas rurales; para el Estado, menos fraude documental y verificación manual, y mayor control de accesos indebidos a datos personales. No existe una cuantificación pública del ahorro agregado; el reglamento debe fijar una línea de base de documentos exigidos. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, art. 2, segundo párrafo — *modifica*

• Decreto Legislativo 1246, art. 3, numeral 3.3 — *modifica*

• Decreto Legislativo 1246, art. 5, numeral 5.4 — *incorpora*

• TUO de la Ley 27444, aprobado por D.S. 006-2026-JUS, art. 48, numeral 48.1.10 — *modifica*

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, y D.S. 029-2021-PCM, Plataforma de Interoperabilidad del Estado — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 14.1 — *complementa*

• Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, aplicación (sin modificación) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SGTD** (rectora): Administra el Catálogo (art. 5), aprueba niveles de servicio y publica cumplimiento (art. 6.2), autoriza a privados (art. 2.2), opera la bitácora y la detección de consultas abusivas (art. 4.2-4.3).

• **ANPD** (sancionadora): Recibe alertas de consultas abusivas (art. 4.3) y sanciona consultas sin vinculación a procedimiento (art. 4.5); opina sobre el reglamento (DCF Primera).

• **INDECOPI** (supervisora): Conoce la exigencia indebida de documentos como barrera burocrática ilegal (art. 7.1, D.Leg. 1256).

• **OCI** (supervisora): Reciben reportes ciudadanos y alertas de consultas anómalas (arts. 4.3 y 8).

• **—** (ejecutora): Incorporan datos maestros al Catálogo (art. 5.3), aprueban perfiles de acceso (art. 4.1) y cumplen plazos y continuidad (art. 6).

• **—** (regulada): Obtienen de oficio la información (art. 3) y vinculan cada consulta a un expediente con autenticación multifactor (art. 4.1).

Sujetos obligados: Entidades del art. I del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444 (incluidos gobiernos regionales y locales, de forma gradual), personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos con acceso autorizado, y organismos constitucionalmente autónomos en el marco de su autonomía.

Beneficiarios: Todas las personas naturales y jurídicas que tramitan procedimientos ante el Estado; en especial los hogares rurales, de los cuales solo el 25,0% tenía Internet en el I trimestre de 2026 (INEI), para quienes cada documento exigido supone traslados.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: S/ 3–8 millones (único, desarrollo central) + S/ 1–2 millones/año (operación)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM y de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; las mejoras se programan como metas sujetas a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Desarrollo central en la SGTD de bitácora consultable, detección de anomalías y continuidad: equipo de 10 a 15 profesionales durante 18 meses a un costo mensual referencial de S/ 12 000 por persona (S/ 2,2–3,2 millones) más infraestructura y redundancia (S/ 1–5 millones). Adecuación de servicios de entidades poseedoras con su presupuesto institucional, no cuantificada. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Menor verificación manual de documentos, reducción de fraude documental y control efectivo de accesos indebidos a datos personales. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Ahorro de traslados, copias, tasas y tiempo en trámites, mayor en zonas rurales; derecho a conocer quién consultó los propios datos. No cuantificable con información pública: no existe línea de base del número de documentos exigidos que ya obran en el Estado.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo: privados que prestan servicios públicos suscriben acuerdos de uso y llevan registro auditable de consultas.

Riesgos: Indisponibilidad de la Plataforma como punto único de falla (mitigado con continuidad y declaración jurada); entidades con registros no digitalizados; resistencia de entidades poseedoras a abrir servicios; falsos positivos en la detección de consultas abusivas.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: El principio de 'solo una vez' desarrolla el derecho de petición (art. 2.20) y los principios de simplicidad y eficacia del procedimiento; su extensión a gobiernos regionales y locales es válida, pues el procedimiento administrativo general es materia de competencia nacional. Observaciones menores.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Elevar a derecho exigible el principio de «solo una vez» y fijar niveles de servicio es pertinente. Sin embargo, la propuesta no analiza que el art. 48 del TUO de la Ley 27444 y el Decreto Legislativo 1246 ya prohíben exigir información en poder del Estado, el numeral que incorpora remite a una ley sin identificarla y el ámbito alcanza a privados sin acceso a la plataforma de interoperabilidad.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: D.Leg. 1246 verificado (arts. 2 a 5; el art. 5 tiene numerales 5.1 a 5.3, por lo que 5.4 está libre). Pero el principio 'solo una vez' ya está en el art. 48.1.10 del TUO de la Ley 27444 y la sustitución por declaración jurada en el art. 3.3 del D.Leg. 1246; y la regla de 'oposición expresa' (opt-out) contradice el art. 2 del D.Leg. 1246, que exige

autorización expresa del titular para datos personales.

• **Seguridad** — Con observaciones: El principio de 'solo una vez' es correcto, pero la ley amplía masivamente el acceso de todas las entidades (incluidas municipalidades y privados con función administrativa) a datos maestros, entre ellos antecedentes y datos tributarios y previsionales, sin exigir autorización por finalidad, trazabilidad consultable por el ciudadano ni controles contra consultas abusivas. La Plataforma de Interoperabilidad se convierte además en punto único de falla sin requisitos de continuidad.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Convierte acertadamente la lista cerrada del DL 1246 en principio general de 'solo una vez' (como el art. 28 de la Ley 39/2015 española y el Reglamento (UE) 2018/1724), con SLA, declaración jurada sustitutoria y gradualidad realista. Debe salvar la reserva tributaria, el secreto bancario y los datos sensibles, que no pueden circular sin autorización del titular; vincular la exigibilidad al Catálogo para no imponer obligaciones imposibles; y precisar cómo acceden a la PIDE los privados que prestan servicios públicos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el segundo párrafo del artículo 2 y el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1246, e incorpora el numeral 5.4 a su artículo 5 (numerales 5.1 a 5.3 vigentes). Modifica el numeral 48.1.10 del artículo 48 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS (que derogó el TUO aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS). Complementa el Decreto Legislativo 1412, el Decreto Supremo 029-2021-PCM, el artículo 13 del Decreto de Urgencia 007-2020 y la Ley 29733. Vincula el incumplimiento al Decreto Legislativo 1256 y al régimen disciplinario aplicable. Antes del dictamen debe verificarse en SPIJ el texto consolidado de los artículos modificados.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los procedimientos del Poder Ejecutivo y al menos el 70% de los de gobiernos regionales y municipalidades provinciales no exigen documentos incluidos en el Catálogo Nacional de Datos Interoperables, y el 100% de las consultas por la Plataforma de Interoperabilidad están vinculadas a un expediente y son visibles para el titular, según el reporte trimestral abierto de la SGTD.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa (interoperabilidad y prohibición de exigir información y documentos) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01246.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01256.pdf

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, El Peruano, 30-abr-2026) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos generales sobre el principio de solo una vez. Relacionados (2021-2026): PL 07619/2023-CR (interoperabilidad e IA en la Cancillería) y PL 08551/2024-CR (interoperabilidad y digitalización de procesos judiciales). Periodo 2026-2031: PL 00172-2026-2031-CD (sistema de alerta e interoperabilidad contra el crimen organizado, modifica el Decreto Legislativo 1412).

Referencias internacionales

• Estonia: X-Road: capa de intercambio de datos del Estado y principio de solo una vez — https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/

• España: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (art. 28: derecho a no aportar documentos que obren en poder de la Administración) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2018/1724, pasarela digital única y sistema técnico de solo una vez — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_en

• Colombia: Ley 2052 de 2020 (racionalización de trámites, cadenas de trámites e interoperabilidad) — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=140250

• Uruguay: Ley 18.719, arts. 157-160 (interoperabilidad y rol de AGESIC) — https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18719-2010

Fuentes

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

• INEI, nota de prensa: el 62,7% de los hogares tuvo conexión a Internet en el I trimestre de 2026 — https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026

• X-Road (NIIS) — https://x-road.global/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-01.html

Ley que establece la casilla única electrónica nacional y el expediente electrónico universal en la Administración Pública y modifica la Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica

Unifica en una sola casilla electrónica nacional las notificaciones de las entidades sujetas a la Ley 27444, la hace obligatoria para personas jurídicas y voluntaria con consentimiento expreso y revocable para personas naturales, preserva los regímenes especiales (tributario y judicial), refuerza la seguridad de acceso y fija un cronograma legal para el expediente electrónico.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Transformación Digital, Reforma Del Estado

I. Exposición de motivos

La Ley 31170 (2021) dispuso mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, y la Ley 31736 (2023) reguló la notificación por casilla electrónica con la misma validez que la física. El numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, prevé la implementación de una casilla única electrónica, y el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital (Decreto Supremo 029-2021-PCM) regula la plataforma Casilla Única Perú. Aun así, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley 31736 dispone que cada entidad asigna su propia casilla, que constituye domicilio digital obligatorio, de modo que una empresa o un ciudadano puede tener que revisar múltiples buzones municipales, registrales y sectoriales, con riesgo de perder plazos; además, el mismo texto no distingue entre personas jurídicas y naturales. El expediente electrónico tampoco tiene un cronograma legal obligatorio para gobiernos regionales y locales. La concentración de notificaciones en una sola casilla exige reglas de autenticación y avisos que no faciliten la suplantación. La brecha digital (25,0% de hogares rurales con Internet en el primer trimestre de 2026, según el INEI) exige que la casilla sea voluntaria para personas naturales y que se mantengan canales asistidos. España (Ley 39/2015) y Chile (Ley 21.180) muestran que el expediente electrónico universal requiere mandato legal con plazos escalonados.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA CASILLA ÚNICA ELECTRÓNICA NACIONAL Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO UNIVERSAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MODIFICA LA LEY 31736, LEY QUE REGULA LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE CASILLA ELECTRÓNICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer la casilla única electrónica nacional como domicilio digital para las notificaciones de las entidades de la Administración Pública, con garantías de debido procedimiento y de seguridad, y disponer la implementación obligatoria y progresiva del expediente electrónico.

Artículo 2. Casilla única electrónica nacional

2.1. La casilla única electrónica, administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es el domicilio digital del administrado frente a las entidades sujetas al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, con excepción de las entidades a que se refiere el artículo 8 mientras no se adhieran mediante convenio.
2.2. Las entidades que cuentan con casillas institucionales propias las integran o interoperan con la casilla única, de modo que el administrado consulte todas sus notificaciones desde un solo punto de acceso.
2.3. Los regímenes de notificación electrónica establecidos por leyes especiales, incluido el previsto en el artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se mantienen. Sus notificaciones se hacen

visibles en la casilla única con fines informativos, sin alterar su fecha de efectos, hasta que la ley especial disponga su integración.

Artículo 3. Obligatoriedad y voluntariedad

3.1. La casilla única es obligatoria para las personas jurídicas inscritas en el Registro Único de Contribuyentes y para las entidades públicas en sus relaciones entre sí.
3.2. Para las personas naturales, la casilla única constituye domicilio digital solo desde que otorgan su consentimiento expreso, el cual es revocable en cualquier momento a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE) o del canal asistido. A las personas naturales que no consientan se les notifica conforme a las modalidades del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444.
3.3. La obligatoriedad de la notificación electrónica dispuesta por decreto supremo no alcanza a las personas naturales sin su consentimiento expreso.

Artículo 4. Garantías y seguridad de la notificación

4.1. La notificación en la casilla única se rige por los artículos 4 y 5 de la Ley 31736. El envío del mensaje de alerta previsto en el numeral 4.3 del artículo 4 de dicha ley se acredita con la constancia de envío que conserva la plataforma; la falta de alerta por causa imputable a la entidad suspende el cómputo de plazos en perjuicio del administrado hasta que este acceda a la notificación.
4.2. La casilla única permite al administrado consultar, en un solo panel, todas sus notificaciones con su fecha de depósito, fecha de lectura y plazos en curso, y descargar constancias con valor probatorio.
4.3. El acceso a la casilla única requiere autenticación de nivel alto o identidad digital emitida por el Estado. Los avisos por correo electrónico y mensaje de texto no contienen enlaces ni solicitan datos; indican únicamente que existe una notificación y remiten al portal oficial. La casilla registra cada acceso y comunica al titular los accesos desde dispositivos nuevos.
4.4. La indisponibilidad de la casilla única, registrada y publicada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, o un incidente de seguridad que afecte la cuenta del administrado, suspende los plazos en curso por el tiempo de la indisponibilidad o hasta la restitución del acceso.

Artículo 5. Expediente electrónico universal

5.1. Todo procedimiento administrativo iniciado tras los plazos de la Disposición Complementaria Transitoria Primera se tramita íntegramente mediante expediente electrónico, conforme a los estándares aprobados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y por el Archivo General de la Nación.
5.2. Los documentos presentados en soporte papel son digitalizados por la entidad en la mesa de partes, sin costo para el administrado, conforme a los estándares de digitalización certificada que aprueben la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y el Archivo General de la Nación; la digitalización genera una copia auténtica digital con el mismo valor que el original para efectos del procedimiento.
5.3. Los documentos del expediente se firman o sellan digitalmente con sello de tiempo y se conservan con copias de respaldo protegidas, conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y a las normas de seguridad digital.

Artículo 6. Canal asistido

Las entidades mantienen al menos un canal presencial o telefónico asistido para las personas que no cuentan con acceso o competencias digitales. La digitalización no genera costos ni requisitos adicionales para el administrado.

Artículo 7. Modificación del numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley 31736

Se modifica el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica, en los términos siguientes:
«Artículo 4. Acceso y procedimiento del Sistema de Notificación Electrónica
[...]
4.2. La casilla electrónica del administrado es asignada a través de la casilla única electrónica nacional administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros y es común para todas las entidades públicas. Constituye domicilio digital obligatorio para las personas jurídicas inscritas en el Registro Único de Contribuyentes y, para las personas naturales, desde que otorgan su consentimiento expreso, revocable en cualquier momento. A través de ella las entidades de la administración pública realizan las notificaciones a las

que hubiere lugar, respetando todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la ley. A las personas naturales que no consientan se les notifica conforme a las demás modalidades previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444.
[...]»

Artículo 8. Adhesión del sistema de justicia y de los organismos autónomos

El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y los organismos constitucionalmente autónomos pueden adherirse a la casilla única electrónica mediante convenio, sin perjuicio de sus sistemas propios de notificación.

Artículo 9. Incorporación de un párrafo al numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se incorpora un párrafo final al numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«20.4. [...]
La casilla única electrónica a que se refiere el presente numeral es la casilla única electrónica nacional regulada por la Ley 31736. La obligatoriedad de la notificación electrónica dispuesta por decreto supremo no alcanza a las personas naturales sin su consentimiento expreso.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La digitalización de mesas de partes de gobiernos locales se programa como meta sujeta a disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Transitoria

Cronograma del expediente electrónico. El expediente electrónico es obligatorio para las entidades del Poder Ejecutivo a los dieciocho meses; para los gobiernos regionales y municipalidades provinciales, a los treinta meses; y para las municipalidades distritales, a los cuarenta y ocho meses, contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

Segunda. Disposición Complementaria Transitoria

Casillas institucionales existentes. Las casillas institucionales existentes mantienen su validez hasta su integración con la casilla única nacional, la cual concluye en un plazo de veinticuatro meses contados desde la entrada en vigencia del reglamento. Las personas naturales que a la fecha tengan casilla asignada por una entidad conservan la validez de esa casilla hasta que ratifiquen o revoquen su consentimiento en la casilla única.

III. Análisis costo-beneficio

El costo recae en la integración de casillas institucionales con la plataforma Casilla Única Perú, ya existente, y en la digitalización certificada de mesas de partes municipales, el componente más exigente para municipalidades de baja capacidad; por ello los plazos son escalonados, se mantiene el canal asistido y la digitalización local es meta sujeta a disponibilidad presupuestal. No se crean entidades ni plazas. Beneficios: certeza jurídica en las notificaciones, menor costo de mensajería y papel para el Estado, menor riesgo de indefensión para empresas que hoy revisan múltiples buzones y protección de personas naturales sin acceso digital. El ahorro no está cuantificado oficialmente; el reglamento debe medir el porcentaje de notificaciones físicas sustituidas. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF sobre sostenibilidad fiscal antes del dictamen. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica, art. 4, numeral 4.2 — *modifica*

• TUO de la Ley 27444, aprobado por D.S. 006-2026-JUS, art. 20, numeral 20.4 (párrafo final) — *incorpora*

• Ley 31170, mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, cronograma del expediente electrónico — *complementa*

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, Casilla Única Perú y expediente electrónico — *eleva_rango*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, firma y sello de tiempo del expediente — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SGTD** (rectora): Administra la casilla única (art. 2.1), fija estándares del expediente (art. 5.1), autenticación y registro de accesos (art. 4.3) y publica indisponibilidades que suspenden plazos (art. 4.4).

• **AGN** (reglamentadora): Aprueba con la SGTD los estándares del expediente electrónico y de digitalización certificada (arts. 5.1 y 5.2).

• **—** (ejecutora): Integran sus casillas (art. 2.2, DCT Segunda), digitalizan en mesa de partes (art. 5.2), implementan el expediente según cronograma (DCT Primera) y mantienen canal asistido (art. 6).

• **SUNAT** (regulada): Mantiene su buzón (art. 104 Código Tributario) y hace visibles sus notificaciones en la casilla única con fines informativos (art. 2.3).

• **RENIEC** (ejecutora): Provee identidad digital para la autenticación de nivel alto (art. 4.3), en coordinación.

• **—** (beneficiaria): Adhesión voluntaria por convenio (art. 8).

Sujetos obligados: Entidades sujetas al TUO de la Ley 27444 (gradualmente por nivel de gobierno); personas jurídicas con RUC, obligadas a usar la casilla única.

Beneficiarios: Personas jurídicas con RUC y personas naturales que consientan; personas sin acceso digital, protegidas por la voluntariedad y el canal asistido.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; digitalización municipal como meta sujeta a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: La plataforma Casilla Única Perú ya existe (D.S. 029-2021-PCM); el costo incremental depende del número de casillas institucionales por integrar y de mesas de partes municipales por equipar, que no están inventariados públicamente. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Ahorro en mensajería, papel y archivo físico; menos nulidades por notificaciones defectuosas. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Un solo panel de notificaciones para empresas; protección frente a indefensión y suplantación; voluntariedad para personas naturales. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo: las personas jurídicas deben revisar la casilla única y mantener datos de contacto actualizados.

Riesgos: Indisponibilidad de la plataforma (mitigado con suspensión de plazos); phishing con avisos falsos (mitigado con avisos sin enlaces); municipalidades sin capacidad de digitalización; coexistencia temporal de casillas.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La casilla única es compatible con el debido procedimiento si se mantienen las garantías de la notificación. Pero el texto modificatorio de la Ley 31736 convierte la casilla en 'domicilio digital obligatorio' para todo administrado,

lo que contradice la voluntariedad para personas naturales del propio art. 3.2 y puede generar indefensión (art. 139.3 aplicable al procedimiento administrativo).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La unificación de la casilla y del expediente electrónico está bien orientada, pero el nuevo numeral 4.2 de la Ley 31736 declara la casilla «domicilio digital obligatorio» para todos los administrados, lo que contradice la voluntariedad para personas naturales del art. 3.2. Además, el art. 4.1 altera el régimen de validez de la notificación sin modificar la Ley 31736, y el título anuncia una modificación de la Ley 31170 que no se realiza.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Ley 31736 y Ley 31170 verificadas; la modificación del numeral 4.2 del art. 4 de la Ley 31736 es técnicamente correcta. Pero la 'casilla única electrónica' ya está ordenada en el art. 20.4 del TUO de la Ley 27444 (introducido por D.Leg. 1452/1497) y la propia Ley 31736 (art. 3 lit. c) dispone 'solo una casilla por persona'. Además excluye sin decirlo las notificaciones tributarias (Código Tributario) y cita el TUO derogado.

• **Seguridad** — Con observaciones: Unificar la casilla aporta certeza jurídica, pero crea un objetivo de alto valor: el compromiso de una cuenta produce indefensión, y los avisos por correo y SMS son un vector de suplantación masiva (phishing). Faltan requisitos de autenticación, reglas sobre avisos y efectos de la indisponibilidad de la plataforma sobre los plazos.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Correcta en su diagnóstico: el DS 029-2021-PCM ya regula la casilla única electrónica (art. 53) y la plataforma CASILLA ÚNICA PERÚ (art. 58), y el problema es la fragmentación. Pero el texto que reemplaza el numeral 4.2 de la Ley 31736 declara la casilla 'domicilio digital obligatorio' sin distinguir personas naturales, contradiciendo el art. 3.2 de la propia propuesta. Además, convertir la alerta por correo en requisito de validez genera nulidades por fallas de entrega y deben salvarse los regímenes especiales (tributario, judicial).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley 31736 e incorpora un párrafo final al numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS. Complementa la Ley 31170, la Ley 27269, el Decreto Legislativo 1412 y el Decreto Supremo 029-2021-PCM (plataforma Casilla Única Perú). No modifica el artículo 104 del TUO del Código Tributario (Decreto Supremo 133-2013-EF), cuyo régimen se mantiene y solo se visualiza en la casilla única.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de las entidades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales tramitan sus procedimientos con expediente electrónico, todas las personas jurídicas con RUC activo reciben sus notificaciones en la casilla única nacional y no se registran nulidades de notificación por falta de consentimiento de personas naturales.

Normas relacionadas

• Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31736-TXM.pdf

• Ley 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/31170-TXM.pdf

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, El Peruano, 30-abr-2026) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026: PL 01245/2021-CR, que dio origen a la Ley 31736 (publicada); PL 00827/2021-CR, que facilita el procedimiento de notificación electrónica (publicada); PL 06161/2023-CR, expediente judicial digital obligatorio (orden del día). Antecedente normativo directo: Ley 31170 (2021).

Referencias internacionales

• España: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (art. 28: derecho a no aportar documentos que obren en poder de la Administración) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565

• España: Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5032

• Chile: Ley 21.180, de Transformación Digital del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479

• Estonia: Portal estatal eesti.ee (punto único de servicios y comunicaciones) — https://www.eesti.ee/en

Fuentes

• Plataforma digital Carpeta Ciudadana (GOB.PE) — https://www.gob.pe/carpetaciudadana

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

• INEI, nota de prensa: el 62,7% de los hogares tuvo conexión a Internet en el I trimestre de 2026 — https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-02.html

Ley que establece el software público y el código abierto por defecto en el software a medida de las entidades públicas y modifica la Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública

Establece como regla general que el software a medida desarrollado o contratado por las entidades públicas con fondos públicos se publique como código abierto en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano, previa revisión de seguridad que retire secretos, y que se verifique su reutilización antes de contratar uno nuevo; exceptúa la compra pública de innovación y los resultados de investigación, que se rigen por sus normas especiales.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Ciencia y Tecnología, Innovación

I. Exposición de motivos

La Ley 28612 (2005) regula la adquisición de software en el Estado bajo criterios de neutralidad tecnológica, pero no aborda la titularidad ni la reutilización del software que el propio Estado desarrolla o encarga. El Reglamento de la Ley de Gobierno Digital (Decreto Supremo 029-2021-PCM) prevé la Plataforma Nacional de Software Público Peruano y el Decreto Supremo 051-2018-PCM la regula; el numeral 28.8 del artículo 28 del Decreto Supremo 115-2025-PCM ya obliga a publicar allí el código de los sistemas de inteligencia artificial financiados con fondos públicos. Fuera de ese supuesto, se trata de una preferencia reglamentaria, sin obligación general de publicar el código ni de asegurar en los contratos la entrega del código fuente y los derechos de uso. Distintas entidades, en particular municipalidades y gobiernos regionales, pagan varias veces por sistemas equivalentes (trámite documentario, licencias de funcionamiento) y quedan atadas a un proveedor cuando el contrato no les transfiere el código. A la vez, publicar código sin revisión previa expone credenciales, claves y configuraciones que suelen quedar en el historial de los repositorios. Suiza (artículo 9 de la ley EMBAG), Uruguay (Ley 19.179), Italia (artículos 68 y 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale) y España (artículo 157 de la Ley 40/2015) establecen con rango de ley la publicación o reutilización del software financiado públicamente, con excepciones por seguridad o derechos de terceros.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL SOFTWARE PÚBLICO Y EL CÓDIGO ABIERTO POR DEFECTO EN EL SOFTWARE A MEDIDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y MODIFICA LA LEY 28612, LEY QUE NORMA EL USO, ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SOFTWARE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar que el software desarrollado o adaptado a medida por las entidades públicas con fondos públicos sea reutilizable por las entidades del Estado y por la ciudadanía, mediante su publicación por defecto como código abierto, con garantías de seguridad.

Artículo 2. Ámbito

2.1. La presente ley es aplicable a las entidades de la Administración Pública respecto del software a medida que desarrollan o contratan para su propio uso y cuya titularidad patrimonial o licencia de publicación les corresponde.

2.2. No están comprendidos: a) el software resultante de compras públicas de innovación y de retos de innovación pública, que se rige por sus normas especiales, en los que la entidad recibe al menos una licencia perpetua y gratuita de uso, con facultad de sublicenciar a otras entidades públicas, y el depósito del código fuente; b) los resultados de proyectos de investigación, desarrollo e innovación financiados mediante fondos

concursables de ciencia, tecnología e innovación, cuya titularidad se rige por las bases respectivas y por la normativa de la materia, sin perjuicio de que dichas bases dispongan su publicación como código abierto en proporción al financiamiento público.
2.3. Las empresas del Estado que desarrollan actividad empresarial en concurrencia con privados aplican la presente ley de forma facultativa, salvo respecto del software de gestión administrativa no vinculado a su actividad comercial.

Artículo 3. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por:
a) Software a medida: programa desarrollado o adaptado específicamente para una entidad, por personal propio o por terceros contratados.
b) Código abierto: software cuyo código fuente se distribuye con una licencia que permite usarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo, reconocida como de código abierto por la Open Source Initiative o como software libre por la Free Software Foundation, conforme a la relación que aprueba la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
c) Software público peruano: software a medida registrado en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano.

Artículo 4. Publicación por defecto

4.1. El software a medida se publica como código abierto en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano dentro de los noventa días calendario de su puesta en producción, con su documentación técnica, previa revisión de seguridad conforme al numeral 4.3.
4.2. La entidad puede exceptuar total o parcialmente la publicación, mediante resolución motivada del titular, cuando comprometa la seguridad nacional, la seguridad digital de sistemas críticos, información clasificada o derechos de terceros. La resolución se publica en el portal de transparencia e identifica el sistema de forma general y la causal, sin describir las vulnerabilidades o características técnicas que la motivan.
4.3. Antes de la publicación, la entidad: a) elimina del código y de su historial de versiones credenciales, claves, certificados, cadenas de conexión, direcciones y configuraciones de los entornos de producción y datos personales, y rota las credenciales que hubieran estado expuestas; b) realiza un análisis de seguridad del código y corrige o mitiga las vulnerabilidades de criticidad alta o crítica; y c) documenta la revisión, conforme a los lineamientos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. El software que no supere la revisión se publica una vez corregido; mientras tanto, se aplica la excepción del numeral 4.2.
4.4. El incumplimiento de los artículos 4 y 6 es materia de control gubernamental y genera responsabilidad administrativa conforme al régimen disciplinario aplicable a la entidad.

Artículo 5. Cláusulas contractuales

5.1. En toda contratación de desarrollo o adaptación de software a medida comprendida en el artículo 2, los documentos del procedimiento de selección y el contrato incluyen: a) la entrega del código fuente completo y de los artefactos necesarios para compilarlo y desplegarlo; b) la cesión de los derechos patrimoniales o una licencia que permita su publicación como código abierto, en concordancia con el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor; y c) la prohibición de componentes que impidan dicha publicación, salvo justificación técnica aprobada por la entidad.
5.2. Los componentes preexistentes del proveedor se incorporan bajo licencia de código abierto o, si ello no es posible, se identifican en la oferta y se licencian a perpetuidad a favor del Estado.
5.3. Las cláusulas se incorporan en las bases estándar que aprueba el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, conforme a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento.

Artículo 6. Reutilización previa obligatoria

Antes de convocar la contratación de software a medida, la entidad verifica en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano la existencia de soluciones que satisfagan total o parcialmente su necesidad y deja constancia de dicha verificación en el expediente de contratación.

Artículo 7. Gobernanza y seguridad de la Plataforma

7.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital administra la Plataforma Nacional de Software Público Peruano, aprueba la relación de licencias de código abierto admitidas y los estándares mínimos de calidad, seguridad y documentación, y publica anualmente un informe de reutilización.
7.2. La Plataforma exige autenticación multifactor a los publicadores, firma digital de las versiones publicadas, revisión por la entidad responsable de las contribuciones externas antes de su integración y un canal de reporte de vulnerabilidades. Las entidades que reutilizan software verifican la firma y aplican las actualizaciones de seguridad.

Artículo 8. Incorporación del artículo 5-A a la Ley 28612

Se incorpora el artículo 5-A a la Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública, en los términos siguientes:
«Artículo 5-A.- Software a medida financiado con fondos públicos
El software desarrollado o adaptado a medida por las entidades de la Administración Pública con fondos públicos se publica por defecto como código abierto en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano, previa revisión de seguridad, salvo las excepciones motivadas y los regímenes especiales previstos en la ley de la materia. La adquisición de software comercial estándar mediante licencia continúa rigiéndose por la presente ley.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Software comercial estándar. La presente ley no obliga a publicar el código de software comercial estándar adquirido mediante licencia, al que se sigue aplicando la Ley 28612.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Referencias a la ONGEI. Las referencias a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática contenidas en la Ley 28612 se entienden efectuadas a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Software en producción. El software a medida en producción a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuyo código fuente sea de titularidad de la entidad, se publica en un plazo de dieciocho meses, previa revisión de seguridad conforme al numeral 4.3 del artículo 4 y salvo las excepciones del numeral 4.2.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto adicional relevante: la Plataforma Nacional de Software Público Peruano ya existe. La revisión previa de seguridad añade un costo acotado por sistema publicable (eliminación de secretos y análisis de código con herramientas de uso libre), muy inferior al costo de un incidente por credenciales expuestas, y se asume con el presupuesto de las oficinas de tecnologías de la información. Puede elevar marginalmente el precio de algunos contratos por la cesión de derechos y la documentación exigida. Beneficios: ahorro por reutilización entre entidades con necesidades similares, menor dependencia de proveedores, mayor competencia en mantenimiento y auditabilidad pública. Al excluir la compra pública de innovación y los fondos concursables de investigación, no desincentiva la transferencia tecnológica. No existe cuantificación oficial del gasto duplicado en software a medida; el reglamento debe exigir un registro de contrataciones de desarrollo. Costo fiscal: nulo.

Normas que modifica

• Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública, art. 5-A — *incorpora*

• Decreto Supremo 029-2021-PCM y Decreto Supremo 051-2018-PCM, Plataforma Nacional de Software Público Peruano — *eleva_rango*

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y D.S. 009-2025-EF, bases estándar de software a medida — *complementa*

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, cesión de derechos patrimoniales — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SGTD** (rectora): Administra la Plataforma, aprueba licencias admitidas, estándares y lineamientos de revisión de seguridad, publica informe anual (arts. 3.b, 4.3 y 7).

• **OECE** (reglamentadora): Incorpora las cláusulas del art. 5 en las bases estándar (art. 5.3).

• **—** (ejecutora): Revisan seguridad y publican el código (art. 4), incluyen cláusulas (art. 5) y verifican reutilización antes de contratar (art. 6).

• **CGR** (supervisora): Control gubernamental del cumplimiento de los arts. 4 y 6 (art. 4.4).

• **INDECOPI** (consultiva): Aplicación del D.Leg. 822 en la cesión de derechos (art. 5.1.b).

Sujetos obligados: Entidades de la Administración Pública respecto de su software a medida; proveedores que contratan desarrollo a medida con el Estado. Empresas del Estado en competencia, de forma facultativa.

Beneficiarios: Entidades públicas que reutilizan soluciones, en especial municipalidades con necesidades similares; ciudadanía y comunidad técnica que puede auditar el software estatal; proveedores locales que compiten en mantenimiento.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: ahorro

Costo para el Estado: S/ 0 (costo absorbido en presupuesto institucional)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La Plataforma ya existe. La revisión previa de seguridad se estima en pocos días-persona por sistema con herramientas de uso libre (estimación del revisor de seguridad), asumida por las oficinas de TI. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Ahorro por reutilización de software entre entidades y menor dependencia de proveedores. No cuantificable con información pública: no existe registro del gasto duplicado en software a medida.

Beneficio para la sociedad: Auditabilidad del software estatal, oportunidades para proveedores locales de mantenimiento y desarrollo sobre código público.

Inversión privada: No cuantificable; posible ecosistema de servicios sobre software público.

Costo para privados: Bajo: proveedores deben entregar código y documentación y licenciar componentes preexistentes; posible aumento marginal de precios.

Riesgos: Publicación de secretos si la revisión es deficiente; ataques a la cadena de suministro en la Plataforma (mitigado con firma y MFA); uso abusivo de la excepción del art. 4.2.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La publicación por defecto del software a medida del Estado es constitucionalmente válida respecto de las entidades administrativas. Su extensión a empresas del Estado en competencia y a proyectos privados o universitarios cofinanciados con fondos públicos afecta la igualdad de trato empresarial (art. 60), la propiedad intelectual (art. 2.8) y la autonomía universitaria (art. 18).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: El principio de código abierto por defecto es técnicamente viable y se apoya en normas vigentes, pero la disposición que se incorpora en la Ley 28612 remite a una ley indeterminada y el ámbito comprende proyectos con financiamiento público parcial y empresas del Estado sin considerar el régimen de propiedad intelectual de la investigación ni el art. 60 de la Constitución. La terminología es inconsistente.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Ley 28612 verificada (arts. 1 a 7 y 'Disposiciones Finales' Primera y Segunda): no tiene 'Disposiciones Complementarias Finales', por lo que la técnica del art. 8 es incorrecta. El art. 28.8 del D.S. 115-2025-PCM

ya obliga a publicar en la Plataforma Nacional de Software Público el código de la IA financiada con fondos públicos. Hay conflicto directo con GOB-04 (titularidad del proveedor en CPI/GovTech), con IA-14 (solo 'preferencia' por software libre) y con ECO-05 (titularidad de resultados de investigación con fondos públicos).

• **Seguridad** — Con observaciones: El código abierto por defecto es compatible con la seguridad (no se basa en el secreto del código) y mejora la auditabilidad, pero exige un proceso previo de revisión: el riesgo principal es la publicación de credenciales, claves y configuraciones embebidas, y de código heredado con vulnerabilidades conocidas no corregidas. Faltan también reglas de integridad para la distribución desde la Plataforma.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Bien fundamentada (Plataforma Nacional de Software Público Peruano ya prevista en el art. 90 del DS 029-2021-PCM y en el DS 051-2018-PCM; referentes EMBAG suizo, CAD italiano, Ley 40/2015 y Ley 19.179 uruguaya correctamente citados). Debe acotar el ámbito, que hoy alcanza a proyectos de I+D financiados con fondos concursables, exigir revisión de seguridad y retiro de secretos antes de publicar y anclar la definición de código abierto en licencias reconocidas internacionalmente.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 5-A a la Ley 28612 (que solo tiene artículos 1 a 7 y dos Disposiciones Finales) y actualiza por disposición las referencias a la ONGEI. Eleva a rango legal la Plataforma Nacional de Software Público Peruano prevista en el Decreto Supremo 029-2021-PCM y el Decreto Supremo 051-2018-PCM, y generaliza la regla del numeral 28.8 del artículo 28 del Decreto Supremo 115-2025-PCM. Complementa la Ley 32069 y su reglamento (Decreto Supremo 009-2025-EF) y el Decreto Legislativo 822. No afecta los regímenes especiales de compra pública de innovación ni de resultados de investigación.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos el 80% de los contratos de software a medida registrados en el SEACE incluyen entrega de código fuente y cesión o licencia de publicación, y la Plataforma Nacional de Software Público Peruano registra reutilizaciones por al menos 500 entidades, sin incidentes por credenciales publicadas.

Normas relacionadas

• Ley 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28612.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por DS 009-2025-EF — https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/45029-ley-n-32069-ley-general-de-contrataciones-publicas-y-su-reglamento

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00822.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (art. 28.8: publicación del código de IA financiada con fondos públicos) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre software público o código abierto por defecto.

Referencias internacionales

• Suiza: Ley federal EMBAG (art. 9: publicación por defecto como código abierto del software desarrollado por la administración) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/682/de

• Uruguay: Ley 19.179, sobre software libre y formatos abiertos en el Estado — https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19179-2013

• Italia: Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005 (arts. 68-69: reutilización y software de código abierto) — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

• España: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 155-158: interoperabilidad, reutilización de sistemas y transferencia de tecnología) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

Fuentes

• Portal de Software Público Peruano — https://www.softwarepublico.gob.pe/

• Free Software Foundation Europe, campaña Public Money, Public Code — https://publiccode.eu/

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-03.html

Ley que fortalece la compra pública de innovación, crea los retos de innovación tecnológica pública y modifica la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas

Desarrolla con rango de ley las fases precomercial y comercial de la compra pública de innovación prevista en el artículo 38 de la Ley 32069, crea los retos de innovación tecnológica pública (GovTech) como procedimiento de selección especial para pruebas de concepto, y fija reglas de propiedad intelectual, seguridad de los pilotos y gestión del riesgo.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Innovación, Emprendimiento, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (2024), incorporó en su artículo 38 la compra pública de innovación (CPI), permitió definir el requerimiento por objetivos o funcionalidades (numeral 46.7) y remitió al reglamento el procedimiento de selección, la titularidad de los derechos de uso y la rendición de cuentas. Es un avance importante, pero deja con rango meramente reglamentario aspectos que determinan si las entidades se atreven a usarla: la distinción entre fase precomercial (investigación, prototipo y piloto con varios proveedores en competencia) y fase comercial; la posibilidad de adjudicar la compra a escala a quien superó con éxito el piloto; el tratamiento del riesgo de fracaso, que en la cultura de control vigente suele leerse como responsabilidad del funcionario; y un procedimiento ágil de bajo monto para que startups y mipymes tecnológicas propongan soluciones a problemas públicos definidos. Tampoco se regula la seguridad de los pilotos, que suelen usar datos reales y conectarse a sistemas de la entidad, ni la continuidad del soporte cuando el proveedor conserva la propiedad intelectual. Sin estas reglas, la CPI tiende a quedar como figura de uso excepcional. La Unión Europea (compra precomercial), el Reino Unido (programa SBRI) y Brasil (contrato público para solución innovadora de la Lei Complementar 182/2021) ofrecen modelos probados de financiamiento por fases con competencia entre proveedores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN, CREA LOS RETOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PÚBLICA Y MODIFICA LA LEY 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la compra pública de innovación regulada en el artículo 38 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y crear los retos de innovación tecnológica pública (GovTech) como mecanismo para identificar soluciones tecnológicas a problemas públicos.

Artículo 2. Fases de la compra pública de innovación

2.1. La compra pública de innovación puede comprender una fase precomercial y una fase comercial.
2.2. En la fase precomercial la entidad contrata servicios de investigación y desarrollo por etapas sucesivas (diseño, prototipo y piloto), con al menos dos proveedores en competencia en la etapa inicial, cuando el mercado lo permita.
2.3. En la fase comercial la entidad puede contratar el suministro a escala de la solución validada con el proveedor que superó con éxito el piloto, siempre que dicha posibilidad haya sido prevista en las bases de la fase precomercial.
2.4. Las compras públicas de innovación de sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto incluyen las cláusulas de auditabilidad y transparencia que establezca la normativa de la materia.

Artículo 3. Retos de innovación tecnológica pública

3.1. Las entidades pueden convocar retos de innovación tecnológica pública, que consisten en la publicación de un problema público, con indicadores de resultado, para que personas naturales o jurídicas propongan soluciones.
3.2. La selección de propuestas en un reto constituye un procedimiento de selección especial para la contratación de pruebas de concepto, con plazo de ejecución no mayor de seis meses y monto máximo por propuesta que fija el reglamento de la Ley 32069, sin que ello habilite el fraccionamiento prohibido por dicha ley. El reglamento regula sus etapas.
3.3. La convocatoria, los criterios de evaluación, los resultados y los informes de las pruebas de concepto se publican en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
3.4. Las pruebas de concepto y pilotos se ejecutan preferentemente con datos anonimizados o sintéticos y en entornos aislados de producción. El acceso a datos personales o a sistemas de producción requiere evaluación previa de riesgos de seguridad y de protección de datos, acuerdo de confidencialidad, autenticación multifactor y eliminación verificable de los datos al concluir la prueba. El proveedor actúa como encargado de tratamiento conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Artículo 4. Propiedad intelectual, datos y continuidad

4.1. Salvo pacto distinto debidamente motivado, el proveedor conserva la titularidad de la propiedad intelectual generada y la entidad recibe una licencia gratuita, perpetua e irrevocable de uso para fines públicos, con facultad de sublicenciarla a otras entidades públicas.
4.2. Cuando la entidad financie íntegramente un desarrollo a medida que no incorpore tecnología preexistente del proveedor, puede exigir su publicación como software público de código abierto, lo que consta en las bases.
4.3. Los datos generados en la ejecución pertenecen a la entidad y se le entregan en formatos abiertos. En la fase comercial, el contrato incluye el depósito del código fuente en custodia, con liberación a la entidad si el proveedor cesa operaciones o deja de prestar soporte de seguridad.
4.4. Lo dispuesto en el presente artículo prevalece sobre las reglas generales de titularidad del software a medida financiado con fondos públicos, salvo en el supuesto del numeral 4.2.

Artículo 5. Gestión del riesgo

El solo hecho de que la solución no alcance los resultados esperados en la fase precomercial o en un reto, conducido conforme a la presente ley y con evaluación de riesgos documentada, no constituye por sí mismo indicio de irregularidad, de perjuicio económico ni de responsabilidad administrativa funcional o civil. Ello no excluye la responsabilidad por actos dolosos, de colusión o de infracción de la normativa.

Artículo 6. Asistencia técnica

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, brinda asistencia técnica, aprueba modelos de bases con cláusulas de seguridad y protección de datos, y publica un repositorio de casos y resultados.

Artículo 7. Transparencia y evaluación

Las entidades publican, al término de cada fase, un informe de resultados con indicadores, costos y lecciones aprendidas. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes publica anualmente en formato abierto el número, monto y resultados de las compras públicas de innovación y de los retos.

Artículo 8. Incorporación del numeral 38.4 al artículo 38 de la Ley 32069

Se incorpora el numeral 38.4 al artículo 38 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los términos siguientes:
«38.4. La compra pública de innovación puede comprender una fase precomercial y una fase comercial, y puede convocarse mediante retos de innovación tecnológica pública, que constituyen un procedimiento de selección especial para la contratación de pruebas de concepto, conforme a la Ley que fortalece la compra pública de innovación y crea los retos de innovación tecnológica pública.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, adecúa el Reglamento de la Ley 32069, aprobado por Decreto Supremo 009-2025-EF, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. Las contrataciones bajo la presente ley se financian con cargo al presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las entidades pueden cofinanciar retos con fondos concursables de ciencia, tecnología e innovación, conforme a la normativa vigente.

III. Análisis costo-beneficio

No crea gasto nuevo ni entidades: reorienta parte del gasto que las entidades ya destinan a tecnología hacia contrataciones por resultados, con pruebas de concepto de monto y plazo acotados. El riesgo fiscal es el fracaso de pilotos; se mitiga con fases sucesivas que limitan la inversión antes de validar la solución. Los requisitos de seguridad (datos sintéticos, entornos aislados, depósito de código en custodia) tienen costo marginal y reducen el riesgo de filtraciones. Beneficios esperados: soluciones adaptadas a problemas públicos concretos, apertura del mercado estatal a startups y mipymes tecnológicas y menor riesgo de comprar tecnología que no funciona a escala. Aclarar que el fracaso documentado no es por sí mismo indicio de irregularidad es clave para que los funcionarios usen la figura, sin afectar la autonomía de la Contraloría ni la responsabilidad penal. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, art. 38, numeral 38.4 — *incorpora*

• Reglamento de la Ley 32069, D.S. 009-2025-EF, procedimiento especial de retos y topes — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, encargado de tratamiento en pilotos — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MEF** (reglamentadora): Refrenda la adecuación del Reglamento de la Ley 32069 (DCF Primera).

• **OECE** (rectora): Asistencia técnica, bases modelo con cláusulas de seguridad, repositorio de casos (art. 6) y reporte anual abierto (art. 7).

• **SGTD** (consultiva): Coordina estándares técnicos y de seguridad de pilotos (art. 6).

• **CONCYTEC** (financiadora): Cofinanciamiento de retos mediante fondos concursables (DCF Segunda) y asistencia (art. 6).

• **—** (ejecutora): Convocan CPI y retos (arts. 2-3), aplican requisitos de seguridad (art. 3.4) y publican informes de resultados (art. 7).

Sujetos obligados: Entidades contratantes que opten por la compra pública de innovación o por retos; proveedores seleccionados, como encargados de tratamiento de datos.

Beneficiarios: Startups y mipymes tecnológicas que acceden al mercado estatal; entidades públicas y usuarios de servicios mejorados.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 (reorientación de gasto existente)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; cofinanciamiento opcional con fondos concursables de CTI.

Supuestos: El uso de la figura es facultativo y se financia con el presupuesto que las entidades ya destinan a tecnología; el monto efectivamente reorientado depende de la demanda y no es estimable con información pública.

Beneficio para el Estado: Menor riesgo de adquirir tecnología que no funciona a escala gracias a fases sucesivas; licencias perpetuas reutilizables. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Acceso de startups y mipymes al mercado público; soluciones a problemas públicos concretos.

Inversión privada: Movilización de inversión privada en I+D por proveedores que conservan la propiedad intelectual; no cuantificable.

Costo para privados: Costos de cumplimiento en seguridad y protección de datos de los pilotos; depósito de código en custodia de costo marginal.

Riesgos: Fraccionamiento encubierto mediante pruebas de concepto; captura por proveedores; baja adopción por temor al control.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La compra pública de innovación y los retos GovTech son compatibles con el art. 76 si mantienen competencia en la fase precomercial. La cláusula de exención de responsabilidad y la directiva a la Contraloría deben reformularse para no afectar la autonomía del órgano de control (art. 82) ni la persecución de delitos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Desarrollar la compra pública de innovación con rango de ley es adecuado y la regla de gestión del riesgo es valiosa. Sin embargo, el numeral que se incorpora en la Ley 32069 remite a una «ley de la materia» indeterminada, la contratación de pruebas de concepto no tiene encaje claro en los procedimientos de la Ley 32069 y la adecuación reglamentaria se encarga a un ministerio y no tiene plazo de inicio.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas verificadas: Ley 32069, art. 38 (CPI, numerales 38.1 a 38.3, por lo que 38.4 está libre) y 46.7; Ley 27785. La propuesta es coherente, pero su regla de propiedad intelectual choca con GOB-03, el art. 5.1 no puede excluir la responsabilidad penal por ley ordinaria de modo general, y debe coordinarse con IA-14, que también modifica la Ley 32069.

• **Seguridad** — Con observaciones: Mecanismo útil de innovación. Los pilotos y pruebas de concepto con proveedores nuevos y a menudo pequeños suelen usar datos reales y conectarse a sistemas de la entidad: deben sujetarse a requisitos mínimos de seguridad y protección de datos proporcionales, y asegurarse la continuidad de parches cuando el proveedor conserve la propiedad intelectual.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta bien construida sobre el art. 38 de la Ley 32069, con referentes correctos (PCP de la UE, SBRI, CPSI de la Lei Complementar 182/2021, asociación para la innovación). Requiere coordinar la regla de propiedad intelectual con la de software público (GOB-03), precisar el régimen jurídico del contrato de prueba de concepto y prever la base legal para que los pilotos usen datos personales de la entidad.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el numeral 38.4 al artículo 38 de la Ley 32069 (numerales 38.1 a 38.3 vigentes) y crea un procedimiento de selección especial. Complementa el numeral 46.7 de la Ley 32069 y su Reglamento (Decreto Supremo 009-2025-EF), que debe adecuarse. No modifica la Ley 27785: el artículo 5 no regula el ejercicio del control. Es régimen especial respecto de la regla general de titularidad del software a medida financiado con fondos públicos.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos 100 retos GovTech o compras públicas de innovación convocados y publicados en el SEACE, con informe de resultados y al menos el 30% de los pilotos exitosos escalados en fase comercial.

Normas relacionadas

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por DS 009-2025-EF — https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/45029-ley-n-32069-ley-general-de-contrataciones-publicas-y-su-reglamento

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27785.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre retos GovTech. Relacionado: PL 06485/2023-CR (transparencia de contrataciones mediante tecnología, publicada). Antecedente normativo: artículo 38 de la Ley 32069.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Compra pública precomercial (Pre-Commercial Procurement) — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/pre-commercial-procurement

• Reino Unido: Small Business Research Initiative (SBRI), compra precomercial — https://www.gov.uk/government/collections/sbri-the-small-business-research-initiative

• Brasil: Lei Complementar 182/2021, Marco Legal das Startups (contrato público para solución innovadora, CPSI) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

• España: Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (asociación para la innovación) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

Fuentes

• OECE, colección Ley 32069 y su Reglamento — https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/45029-ley-n-32069-ley-general-de-contrataciones-publicas-y-su-reglamento

• OECE, Portal de Contrataciones Abiertas de la Compra Pública del Perú — https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-04.html

Ley que establece la transparencia en tiempo real del gasto público, las contrataciones y las planillas en formato abierto y modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Obliga a publicar diariamente, en formato abierto y mediante interfaces de programación, la ejecución del gasto y todas las contrataciones (incluidas las de menor cuantía) bajo el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, y mensualmente las planillas por cargo y remuneración, con excepción de publicación nominal, sustituida por datos agregados, para el personal de inteligencia, policial operativo, militar, penitenciario y de fiscales y jueces de criminalidad organizada.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Reforma Del Estado, Ética, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 27806, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS, obliga a las entidades a difundir información presupuestal, de contrataciones y de personal a través de sus portales de transparencia, y el DS 029-2021-PCM dispuso la apertura por defecto de los datos del Portal de Transparencia Económica del MEF y del SEACE en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes ya publica datos bajo el estándar de contrataciones abiertas (OCDS). No obstante, la ley no fija frecuencia mínima de actualización, formato procesable ni interfaces de programación (API) obligatorias; buena parte de la información de los portales de transparencia estándar se publica en documentos escaneados o tablas no reutilizables, con rezagos de meses. Las contrataciones de menor cuantía y las órdenes de servicio, donde se concentran muchos riesgos de fraccionamiento, tienen menor nivel de detalle y trazabilidad que los procedimientos competitivos, y las planillas no siempre permiten cruzar cargo, régimen, remuneración y fuente de financiamiento. Esto limita el control social, el periodismo de datos y el trabajo preventivo de la Contraloría. Brasil (Portal da Transparência), Colombia (Ley 1712 de 2014 y SECOP) y España (Ley 19/2013) muestran que la publicación estructurada y frecuente es condición para el control ciudadano efectivo. Al mismo tiempo, la publicación masiva y legible por máquina de nombres, cargos y unidades del personal que investiga o custodia a organizaciones criminales, en un contexto de extorsión extendido, crearía un riesgo de focalización que la transparencia debe evitar mediante datos agregados.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA TRANSPARENCIA EN TIEMPO REAL DEL GASTO PÚBLICO, LAS CONTRATACIONES Y LAS PLANILLAS EN FORMATO ABIERTO Y MODIFICA LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la transparencia activa en materia de gasto público, contrataciones y personal, estableciendo estándares de oportunidad, formato abierto e interoperabilidad de la información, con salvaguardas para la seguridad de los servidores en funciones de riesgo.

Artículo 2. Ámbito y definiciones

2.1. La presente ley es aplicable a las entidades comprendidas en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS, incluidas las empresas del Estado, los gobiernos regionales y locales, y los fondos y programas que administran recursos públicos.

2.2. Para efectos de la presente ley se entiende por: a) OECE: Organismo Especializado para las

Contrataciones Públicas Eficientes; b) SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado; c) OCDS: Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas; d) AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público; e) SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera.

Artículo 3. Ejecución del gasto en tiempo real

3.1. El Ministerio de Economía y Finanzas publica diariamente, en formato abierto y mediante interfaz de programación de libre acceso, la ejecución presupuestal en sus fases de certificación, compromiso, devengado y girado, a nivel de entidad, meta, clasificador de gasto y proveedor, a partir de la información registrada en el SIAF.
3.2. La información de gastos de los pliegos de Defensa e Interior relativa a operaciones o adquisiciones que la normativa de contrataciones exceptúa por razones de seguridad nacional se publica de forma agregada o con desfase, conforme al reglamento.

Artículo 4. Contrataciones abiertas

4.1. El OECE publica, bajo el OCDS, la información de todas las contrataciones registradas en el SEACE, desde la planificación hasta la ejecución contractual, incluidas las contrataciones de montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias, las órdenes de compra y de servicio y las adendas.
4.2. La actualización es diaria y la información es descargable de forma masiva y consultable mediante interfaz de programación.
4.3. Las entidades registran en el SEACE todas las contrataciones de montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias, incluidas las órdenes de compra y de servicio, en el plazo que fija el reglamento.

Artículo 5. Planillas abiertas

5.1. Las entidades publican mensualmente, en formato abierto, la relación de su personal por régimen laboral o contractual, cargo, unidad orgánica, remuneración o contraprestación bruta, fuente de financiamiento y mes y año de ingreso, a través del Portal de Transparencia Estándar y a partir del AIRHSP. La publicación nominal de cargo y remuneración constituye información pública conforme al artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806 y se ampara en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. No se publican el número de documento de identidad, la fecha de nacimiento, el domicilio, el correo electrónico ni el teléfono personales, ni datos sensibles.
5.2. Se exceptúa de la publicación nominal la información del personal de los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional; de las unidades operativas, de investigación e inteligencia de la Policía Nacional del Perú; de las Fuerzas Armadas en puestos operativos; del Instituto Nacional Penitenciario en establecimientos penitenciarios; de fiscales, jueces y servidores de órganos especializados en criminalidad organizada, lavado de activos y terrorismo; y de las personas bajo medidas de protección. Respecto de ellos se publica información agregada por unidad, cargo genérico y remuneración, sin nombres, conforme al artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806 y sin perjuicio del acceso de la Contraloría General de la República. El reglamento puede ampliar esta relación previa opinión del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa; el Ministerio Público y el Poder Judicial determinan, en ejercicio de su autonomía, las unidades comprendidas de su ámbito.

Artículo 6. Formatos y estándares

6.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprueba los esquemas de datos, los identificadores únicos de entidad y proveedor, y los requisitos mínimos de las interfaces de programación, conforme al estándar nacional de datos abiertos vigente. No se considera cumplida la obligación con documentos escaneados o en formatos no procesables por máquina.
6.2. Los requisitos de las interfaces de programación incluyen limitación de volumen y medidas contra el abuso.

Artículo 7. Supervisión e infracciones

7.1. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública supervisa el cumplimiento de la presente ley y publica un índice semestral por entidad.
7.2. Constituye infracción grave del funcionario o servidor responsable no publicar la información de los artículos 3, 4 y 5 en el plazo establecido, o publicar nominalmente información del personal comprendido en el

numeral 5.2; y constituye infracción leve publicarla en formatos no procesables por máquina. Las infracciones se sancionan conforme al régimen sancionador del Decreto Legislativo 1353 y del Reglamento de la Ley 27806, aprobado por Decreto Supremo 007-2024-JUS.

Artículo 8. Incorporación del artículo 25-A a la Ley 27806

Se incorpora el artículo 25-A a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a la numeración de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 25-A.- Oportunidad y formato abierto
La información de los artículos 5 y 25 relativa a presupuesto, contrataciones y personal se publica en formato abierto y procesable por máquina, con interfaz de programación de libre acceso: la ejecución presupuestal y las contrataciones, con actualización diaria; y la información de personal, con actualización mensual. La información del personal que ejerce funciones de inteligencia, policiales operativas, militares operativas, penitenciarias o de persecución y juzgamiento de la criminalidad organizada se publica de forma agregada, sin identificación nominal.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Información protegida. Nada de lo dispuesto en la presente ley autoriza la publicación de información calificada como secreta, reservada o confidencial, ni de datos personales sensibles, conforme a la Ley 27806 y a la Ley 29733. Las empresas del Estado pueden diferir hasta la culminación del contrato la publicación de la información que constituya secreto comercial, conforme al artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, mediante decisión motivada y publicada.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es reducido porque la información ya existe en sistemas centrales (SIAF, SEACE, AIRHSP); el esfuerzo está en exponerla mediante interfaces de programación y estandarizarla, a cargo principalmente del MEF y del OECE, con su presupuesto institucional. Las entidades pequeñas no generan datos nuevos: se publica desde los sistemas centrales. La excepción de publicación nominal para personal en funciones de riesgo es un filtro en la publicación centralizada desde el AIRHSP, de costo prácticamente nulo, que evita riesgos para la vida de servidores. Beneficios: control social y periodístico oportuno, detección temprana de fraccionamientos y sobrecostos, insumo para el control preventivo y mayor confianza ciudadana. La literatura internacional asocia la contratación abierta con mayor competencia, aunque el efecto en el Perú debe medirse con línea de base. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

- Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO D.S. 021-2019-JUS), art. 25-A — *incorpora*
- Decreto Legislativo 1353 y Reglamento de la Ley 27806 (D.S. 007-2024-JUS), régimen sancionador — *complementa*
- Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, registro de contrataciones 8 UIT en el SEACE — *complementa*
- Decreto Supremo 029-2021-PCM, Trigésima Sexta DCF (apertura por defecto) — *eleva_rango*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **MEF** (ejecutora): Publica diariamente la ejecución presupuestal por API (art. 3) y opera la publicación de planillas desde el AIRHSP con el filtro de excepción (art. 5).
- **OECE** (ejecutora): Publica todas las contrataciones en OCDS con actualización diaria (art. 4).

• **ANTAIP** (sancionadora): Supervisa, publica índice semestral y sanciona las infracciones tipificadas (art. 7).

• **SGTD** (reglamentadora): Aprueba esquemas, identificadores y requisitos de API (art. 6).

• **—** (consultiva): Opinan sobre la ampliación del personal exceptuado (art. 5.2).

• **MP/PJ** (regulada): Determinan en su autonomía las unidades exceptuadas de su ámbito (art. 5.2).

Sujetos obligados: Entidades del art. 2 del TUO de la Ley 27806, incluidas empresas del Estado, gobiernos regionales y locales, y fondos y programas con recursos públicos.

Beneficiarios: Ciudadanía, periodistas, academia y órganos de control; servidores en funciones de riesgo, protegidos por la excepción.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (bajo)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del MEF, OECE y pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La información existe en SIAF, SEACE y AIRHSP; el costo es de desarrollo de API y estandarización en el MEF y el OECE con equipos existentes. No hay base pública para estimar horas de desarrollo. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Control preventivo más oportuno, detección temprana de fraccionamientos y sobrecostos. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Control ciudadano y periodístico del gasto; mayor competencia en contrataciones.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo para privados; proveedores ven publicada su información contractual, ya pública.

Riesgos: Exposición de personal no listado en la excepción; uso abusivo de la API (mitigado con límites de volumen); calidad de datos de origen.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Desarrolla el derecho de acceso a la información pública (art. 2.5) y el control ciudadano del gasto. La publicación de remuneraciones de servidores públicos es una restricción proporcional de la intimidad, pues la información ya es de transparencia activa obligatoria conforme al TUO de la Ley 27806. Observación menor sobre empresas del Estado en competencia.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La propuesta refuerza la transparencia activa con estándares verificables. Sin embargo, la disposición que se incorpora en el TUO de la Ley 27806 remite a una ley indeterminada y no tiene ordinal, el régimen sancionador se invoca de forma genérica y las siglas no están definidas.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas verificadas (TUO Ley 27806 D.S. 021-2019-JUS vigente; D.Leg. 1440; Ley 32069). La técnica de 'incorporar una DCF al TUO' es incorrecta: se modifica la Ley 27806, no su texto ordenado; y el régimen sancionador en transparencia está en el D.Leg. 1353 y el nuevo Reglamento (D.S. 007-2024-JUS), no en el TUO. Hay superposición con IA-04 (estándar de datos abiertos y API).

• **Seguridad** — Observaciones graves: La transparencia del gasto y de las contrataciones es positiva y de bajo riesgo. Pero la publicación mensual, masiva y legible por máquina de nombres, cargos, unidad orgánica, remuneración y fecha de ingreso de todo el personal, sin excepción para policías en unidades operativas, personal de inteligencia, defensa, penitenciario y fiscales y jueces de crimen organizado, crea un riesgo grave de focalización y extorsión, y facilita la suplantación dirigida a servidores públicos.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Técnicamente viable porque se publica desde sistemas centrales (SIAF, SEACE, AIRHSP) y usa un estándar abierto reconocido (OCDS) sin casarse con un producto. Debe proteger la publicación nominal de planillas de personal en funciones sensibles (inteligencia, policía, fiscales y jueces de crimen organizado), verificar que las contrataciones de 8 UIT o menos se registran efectivamente en el SEACE y evitar la remisión circular del art. 8 a 'la ley de transparencia en tiempo real'.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 25-A a la Ley 27806 (numeración del TUO aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS). Complementa el Decreto Legislativo 1353 y el Reglamento de la Ley 27806 (Decreto Supremo 007-2024-JUS) en materia sancionadora, la Ley 32069 (registro de contrataciones menores en el SEACE), el Decreto Legislativo 1440 y la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 029-2021-PCM, elevando a rango legal la apertura por defecto de datos económicos y de contrataciones.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2028, el 100% de las contrataciones registradas en el SEACE, incluidas las iguales o menores a 8 UIT, se publican en OCDS con actualización diaria; a 2031, el 95% de entidades obtiene calificación satisfactoria en el índice semestral de la Autoridad Nacional de Transparencia, sin publicaciones nominales del personal exceptuado.

Normas relacionadas

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO aprobado por DS 021-2019-JUS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por DS 009-2025-EF — https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/45029-ley-n-32069-ley-general-de-contrataciones-publicas-y-su-reglamento

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Decreto Legislativo 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01440.pdf

• Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01353.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026: PL 05602/2022-CR, fortalecimiento de la transparencia y gobierno de datos abiertos (con dictamen); PL 06002/2023-CR, transparencia y acceso directo a la información mediante tecnología (con dictamen); PL 06485/2023-CR, transparencia en contrataciones mediante tecnología (publicada); PL 13771/2025-CR, transparencia en contrataciones y plataforma digital (en comisión); PL 06789/2023-CR, registro en el AIRHSP (en comisión).

Referencias internacionales

• Brasil: Portal da Transparência do Governo Federal — https://portaldatransparencia.gov.br/

• Colombia: Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882

• Colombia: Colombia Compra Eficiente (SECOP, publicación bajo estándar de contrataciones abiertas) — https://www.colombiacompra.gov.co/

• España: Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

Fuentes

• OECE, Portal de Contrataciones Abiertas de la Compra Pública del Perú — https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/

• Open Contracting Data Standard (OCDS), documentación oficial — https://standard.open-contracting.org/latest/en/

• Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano — https://www.transparencia.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-05.html

Resolución Legislativa del Congreso que modifica el Reglamento del Congreso de la República para establecer el Congreso abierto, la publicación en datos abiertos de las votaciones nominales y la trazabilidad de las iniciativas legislativas

Propuesta en dos instrumentos. (i) Resolución legislativa que incorpora al Reglamento del Congreso reglas comunes a ambas cámaras: registro nominal electrónico y publicación en datos abiertos de las votaciones en 24 horas, expediente digital de cada iniciativa, anexo de huella legislativa en los dictámenes, asistencia y transmisión de sesiones. (ii) Proyecto de ley conexo que modifica la Ley 28024 para que los registros de gestión de intereses en el Congreso indiquen la iniciativa vinculada; es la única parte que no es reserva de reglamento parlamentario.

Comisión (Cámara de Diputados): Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Reforma Del Estado, Institucionalidad, Ética

I. Exposición de motivos

Con el retorno a la bicameralidad en el periodo 2026-2031, el Senado y la Cámara de Diputados adecúan sus sistemas de información parlamentaria. El Congreso cuenta con el Sistema de Proyectos de Ley (SPLEY), el Archivo Digital de la Legislación y el portal web institucional previsto en el artículo 8 del Reglamento del Congreso; el artículo 63 de dicho reglamento dispone que las votaciones son públicas y que la votación por tablero registra en el acta el nombre del parlamentario y el sentido de su voto, y la Ley 28024, modificada por el Decreto Legislativo 1415, exige registros de visitas y agendas oficiales. Sin embargo, ninguna norma obliga a publicar las votaciones nominales de pleno y comisiones en formato abierto procesable por máquina, con identificadores estables de cada legislador, iniciativa y sesión; ni a exponer mediante interfaz de programación la trazabilidad completa de cada iniciativa (versiones, dictámenes, textos sustitutorios, votaciones y autógrafas); ni a vincular las reuniones de gestión de intereses con las iniciativas discutidas. Estas materias de organización y procedimiento interno están reservadas al Reglamento del Congreso y a los reglamentos de cada cámara (artículo 94 de la Constitución; Resoluciones Legislativas 004, 005 y 006-2025-2026-CR), que tienen fuerza de ley; por ello se proponen mediante resolución legislativa, y solo la modificación de la Ley 28024 se plantea como ley. La Cámara de Diputados de Brasil publica votaciones y proposiciones mediante interfaces abiertas; Chile (Ley 20.730) regula registros públicos de audiencias de lobby que incluyen al Congreso, y el Reglamento interno del Parlamento Europeo prevé la publicación de reuniones con grupos de interés vinculadas a los informes.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA ESTABLECER EL CONGRESO ABIERTO, LA PUBLICACIÓN EN DATOS ABIERTOS DE LAS VOTACIONES NOMINALES Y LA TRAZABILIDAD DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Artículo 1. Objeto

La presente resolución legislativa tiene por objeto incorporar al Reglamento del Congreso de la República, aprobado por Resolución Legislativa 004-2025-2026-CR, reglas comunes de transparencia y trazabilidad del procedimiento parlamentario en datos abiertos, aplicables al Senado, a la Cámara de Diputados y a sus órganos.

Artículo 2. Incorporación del artículo 8-A al Reglamento del Congreso de la República

Se incorpora el artículo 8-A al Reglamento del Congreso de la República, en los términos siguientes:
«Artículo 8-A. Congreso abierto
8-A.1. El Congreso de la República y cada cámara publican en su portal web institucional, en formato abierto, procesable por máquina y bajo licencia abierta, y mediante interfaz de programación de libre acceso, con identificadores estables de cada parlamentario, sesión, órgano e iniciativa:
a) Los registros nominales de las votaciones del Pleno de cada cámara, de la Comisión Permanente y de las comisiones, con identificación del parlamentario, sentido del voto, asunto votado, fecha y hora, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sesión. En las votaciones que conforme a los reglamentos sean secretas se publica el resultado y el fundamento de la reserva.
b) El expediente digital de cada iniciativa, que integra con marca de fecha sus versiones, decretos de envío, opiniones recibidas, dictámenes, textos sustitutorios, votaciones, autógrafas, observaciones y la norma publicada. Los textos de las iniciativas, dictámenes y autógrafas se publican además en un formato estructurado basado en estándares abiertos internacionales para documentos legislativos, que permita comparar versiones artículo por artículo.
c) La asistencia de los parlamentarios a las sesiones del Pleno y de las comisiones.
8-A.2. Las sesiones públicas del Pleno y de las comisiones se transmiten en vivo y sus grabaciones permanecen accesibles con indexación por punto de agenda.
8-A.3. El sistema de votación electrónica autentica personalmente al parlamentario en cada votación y conserva registros inalterables con sello de tiempo, que se auditan al menos una vez por periodo anual de sesiones.
8-A.4. Los dictámenes incluyen un anexo con la relación de las reuniones de gestión de intereses registradas por los miembros de la comisión respecto de la iniciativa dictaminada y de las opiniones recibidas durante su elaboración.
8-A.5. El Congreso garantiza la preservación digital de esta información y la continuidad de los identificadores entre periodos parlamentarios.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación de sistemas. Las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados disponen la adecuación de los sistemas de información parlamentaria a lo dispuesto en el artículo 8-A del Reglamento del Congreso de la República en un plazo de ciento ochenta días calendario contados desde la entrada en vigencia de la presente resolución legislativa.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Concordancia de los reglamentos de cada cámara. Las disposiciones de los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado sobre formas de votación, publicidad de las sesiones de comisiones y estructura de los dictámenes se aplican en concordancia con el artículo 8-A del Reglamento del Congreso de la República.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego Congreso de la República, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente resolución legislativa entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Proyecto de ley conexo

LEY QUE MODIFICA LA LEY 28024, LEY QUE REGULA LA GESTIÓN DE INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA VINCULAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE INTERESES EN EL CONGRESO CON LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto vincular los registros de gestión de intereses ante el Congreso de la República con las iniciativas legislativas a que se refieren y disponer su publicación en formato abierto.

Artículo 2. Incorporación del artículo 16-A a la Ley 28024

Se incorpora el artículo 16-A a la Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, modificada por los Decretos Legislativos 1353 y 1415, en los términos siguientes:
«Artículo 16-A.- Gestión de intereses ante el Congreso de la República
En el Congreso de la República, el registro de visitas y la agenda oficial de los parlamentarios y de los funcionarios con capacidad de decisión indican, cuando corresponda, la iniciativa legislativa materia de la gestión de intereses, y se publican en formato abierto y procesable por máquina.»

Única. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego Congreso de la República, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: el Congreso ya dispone de sistema de votación electrónica, SPLEY, archivo digital y portal web; se trata de estructurar y exponer datos e integrar el registro de visitas, en el momento en que la adecuación de sistemas por la bicameralidad ya es necesaria. Se financia con el presupuesto institucional del pliego Congreso. Beneficios: rendición de cuentas efectiva, reducción de asimetrías de información entre ciudadanía y grupos de interés, reutilización por universidades, medios y sociedad civil, mayor integridad del registro de votaciones y fortalecimiento de la legitimidad del Parlamento. La separación entre resolución legislativa y ley evita vicios de forma por invadir la reserva de reglamento parlamentario. Costo fiscal: nulo.

Normas que modifica

• Reglamento del Congreso de la República (RL 004-2025-2026-CR), art. 8-A — *incorpora*

• Reglamento de la Cámara de Diputados (RL 005-2025-2026-CR), arts. 87, 130 y 137 — *complementa*

• Reglamento del Senado (RL 006-2025-2026-CR), arts. 90, 133 y 140 — *complementa*

• Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública (ley conexa), art. 16-A — *incorpora*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **—** (reglamentadora): Aprueban la resolución legislativa por más de la mitad del número legal de cada cámara (art. 80 Reglamento del Congreso).

• **—** (ejecutora): Disponen la adecuación de sistemas en 180 días (DCF Primera).

• **—** (ejecutora): Publican votaciones, expediente digital, asistencia y transmisiones; auditan el sistema de votación (art. 8-A.1 a 8-A.3).

• **—** (regulada): Registran votaciones nominales e incluyen el anexo de huella legislativa (art. 8-A.4).

• **ANTAIP** (consultiva): Aplicación de la Ley 28024 en lo que corresponda (ley conexa).

Sujetos obligados: Senado, Cámara de Diputados, Comisión Permanente y comisiones; parlamentarios y funcionarios con capacidad de decisión del Congreso (registro de gestión de intereses).

Beneficiarios: Ciudadanía, periodistas, academia y sociedad civil que siguen el trabajo legislativo; los propios parlamentarios, por la mayor integridad del registro de sus votos.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional (costo absorbido en la adecuación de sistemas por la bicameralidad)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional del pliego Congreso de la República, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: El sistema de votación electrónica, el SPLEY, el archivo digital y el portal ya existen; el desarrollo de API y formato estructurado se integra en la adecuación de sistemas que la bicameralidad ya exige. No hay base pública para estimar horas de desarrollo.

Beneficio para el Estado: Mayor integridad y auditabilidad del registro de votaciones; reducción de pedidos de acceso a la información. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Seguimiento ciudadano del trabajo legislativo y de la gestión de intereses; reutilización por universidades y medios.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo; los gestores de intereses ya están sujetos a registro.

Riesgos: Que la reforma reglamentaria no sea asumida por parlamentarios (la iniciativa ciudadana no alcanza a resoluciones legislativas); calidad del registro de reuniones; resistencia a publicar asistencia y votos en comisiones.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La transparencia parlamentaria es constitucionalmente deseable, pero buena parte del contenido (forma de votación en pleno y comisiones, expediente legislativo, anexos de dictámenes) es materia reservada al Reglamento del Congreso y de cada cámara, que tiene fuerza de ley y es aprobado por el propio Congreso (art. 94; art. 102 modificado por Ley 31988). El vehículo correcto es una resolución legislativa que modifique los reglamentos, con una ley solo para la parte de gestión de intereses.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: La finalidad de transparencia parlamentaria es legítima, pero una ley ordinaria no puede regular el procedimiento ni la organización interna de las cámaras (votaciones en comisiones, contenido de dictámenes, transmisiones), porque son materia reservada al Reglamento del Congreso y a los reglamentos de cada cámara (art. 94 de la Constitución). La propia DCF Primera lo reconoce, pero el articulado no se ajusta. Solo la modificación de la Ley 28024 es materia de ley.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Ley 28024 y D.Leg. 1415 verificados. Pero los arts. 2 a 6 regulan el procedimiento y la organización interna de las cámaras (votaciones, asistencia, expedientes, transmisión), materia reservada a los Reglamentos del Congreso y de cada cámara (RL 004, 005 y 006-2025-2026-CR), que tienen fuerza de ley y se aprueban por resolución legislativa (art. 94 de la Constitución). Una ley ordinaria no puede imponerlos.

• **Seguridad** — Conforme: Propuesta de transparencia parlamentaria de bajo riesgo de seguridad: publica información de interés público sobre el ejercicio de la función legislativa. Solo se sugiere asegurar la integridad de los registros de votación y la autenticación del legislador en el sistema de votación electrónica.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Técnicamente impecable (identificadores estables, API, expediente digital, huella legislativa), pero la mayor parte de su contenido regula la organización y el procedimiento internos del Congreso, materia reservada a su Reglamento (art. 94 de la Constitución), que tiene fuerza de ley y se aprueba por resolución legislativa. Una ley ordinaria que imponga a las cámaras el modo de votar en comisiones invade esa reserva. La propuesta lo intuye en la DCF Primera, pero debe reestructurarse.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Resolución legislativa: incorpora el artículo 8-A al Reglamento del Congreso de la República (Resolución Legislativa 004-2025-2026-CR); su aprobación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros de cada cámara (artículo 80 del Reglamento del Congreso) y la iniciativa corresponde a senadores y diputados (artículo 78), por lo que esta propuesta ciudadana debe ser asumida por parlamentarios. Se aplica en concordancia con los artículos 87, 130 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados (Resolución Legislativa 005-2025-2026-CR) y 90, 133 y 140 del Reglamento del Senado (Resolución Legislativa 006-2025-2026-CR). Ley conexa: incorpora el artículo 16-A a la Ley 28024 (modificada por los Decretos Legislativos 1353 y 1415; verificar en SPIJ que la numeración esté libre). Complementa la Ley 27806 en lo aplicable al Congreso.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2028, el 100% de las votaciones de pleno y comisiones de ambas cámaras se publica en datos abiertos dentro de las 24 horas, el 100% de los dictámenes incluye anexo de huella legislativa y el sistema de votación supera su auditoría anual.

Normas relacionadas

• Reglamento del Congreso de la República (Resolución Legislativa 004-2025-2026-CR), arts. 8, 63, 78-80 — https://www.congreso.gob.pe/wp-content/uploads/2026/07/Reglamento-del-Congreso-de-la-Republica-1.pdf

• Reglamento de la Cámara de Diputados (Resolución Legislativa 005-2025-2026-CR), arts. 87, 130, 137 — https://www.congreso.gob.pe/wp-content/uploads/2026/07/Reglamento-de-la-Camara-de-Diputados.pdf

• Reglamento del Senado (Resolución Legislativa 006-2025-2026-CR), arts. 90, 133, 140 — https://www.congreso.gob.pe/wp-content/uploads/2026/07/Reglamento-del-Senado-de-la-Republica.pdf

• Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la Administración Pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28024.pdf

• Decreto Legislativo 1415, que modifica la Ley 28024 (registros de visitas y agendas oficiales) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-4

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO aprobado por DS 021-2019-JUS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre Congreso abierto o huella legislativa. Antecedente normativo: Ley 28024 y Decreto Legislativo 1415.

Referencias internacionales

• Brasil: Dados Abertos da Câmara dos Deputados (votaciones y proposiciones vía API) — https://dadosabertos.camara.leg.br/

• Chile: Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones de intereses particulares — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060115

• Uruguay: Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública — https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008

• Unión Europea: Reglamento interno del Parlamento Europeo (publicación de reuniones con representantes de intereses y huella legislativa) — https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/RULES_ES.pdf

Fuentes

• Congreso de la República, Sistema de Proyectos de Ley (SPLEY) — https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/

• Congreso de la República, Archivo Digital de la Legislación del Perú — https://leyes.congreso.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-06.html

Ley que fortalece el catastro digital multipropósito interoperable, promueve los gemelos digitales urbanos y modifica el Decreto Legislativo 1365 y la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios

Parte del Catastro Urbano Nacional del Decreto Legislativo 1365 (rectoría del MVCS, ejecución de COFOPRI) y del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial de la Ley 28294 para articularlos en un catastro digital multipropósito con modelo de datos común, uso obligatorio del Código Único Catastral, actualización continua con controles de integridad, apertura de datos que excluye capas sensibles, y gemelos digitales urbanos facultativos.

Comisión (Cámara de Diputados): Infraestructura, Vivienda y Transportes (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** largo

Plan Perú 2050: Ciudades Inteligentes, Desarrollo Urbano, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 28294 (2004) creó el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial y define en su artículo 14 el Código Único Catastral y el Catastro de Predios con fines multipropósito; su reglamento fue aprobado por Decreto Supremo 005-2006-JUS. El Decreto Legislativo 1365 (2018) creó el Catastro Urbano Nacional bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (artículo 4) y su ejecución por COFOPRI (artículo 5), reglamentado por el Decreto Supremo 013-2020-VIVIENDA. Existen así dos marcos catastrales con fines distintos, sin un modelo de datos común ni una regla legal que obligue a todas las entidades a usar el Código Único Catastral. La información sigue fragmentada: municipalidades con catastros desactualizados o inexistentes, bases distintas para fines tributarios, registrales, de saneamiento y de gestión de riesgos. Ello reduce la recaudación del impuesto predial, dificulta la planificación urbana y la respuesta ante desastres, y genera superposiciones registrales que alimentan el tráfico de terrenos. La actualización por miles de servidores municipales sin controles de integridad expone al catastro a alteraciones fraudulentas, y la apertura de capas de redes de servicios puede revelar infraestructura crítica. España (Ley del Catastro Inmobiliario) y la Unión Europea (Directiva INSPIRE) muestran que un catastro único e interoperable con datos espaciales abiertos y reglas de seguridad es infraestructura básica de un Estado moderno.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE EL CATASTRO DIGITAL MULTIPROPÓSITO INTEROPERABLE, PROMUEVE LOS GEMELOS DIGITALES URBANOS Y MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1365 Y LA LEY 28294, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO Y SU VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE PREDIOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer el Catastro Urbano Nacional regulado por el Decreto Legislativo 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional, y el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial creado por la Ley 28294, articulándolos como catastro digital multipropósito de uso común para fines registrales, tributarios, de planificación territorial, de gestión del riesgo de desastres y de prestación de servicios públicos.

Artículo 2. Catastro digital multipropósito

2.1. El catastro digital multipropósito es la base de datos geoespacial continua de los predios urbanos y rurales del país, conformada por la información del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial y del Catastro Urbano Nacional.

2.2. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como ente rector del Catastro Urbano Nacional, y

el Consejo Nacional de Catastro aprueban un modelo de datos catastral común basado en estándares internacionales abiertos de administración de tierras.
2.3. La información es interoperable con el Registro de Predios, los sistemas tributarios municipales, la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú y los sistemas de gestión del riesgo de desastres.

Artículo 3. Uso obligatorio del Código Único Catastral

El Código Único Catastral previsto en el artículo 14 de la Ley 28294 es de uso obligatorio por todas las entidades públicas en sus registros y trámites relacionados con predios, incluidos los sistemas tributarios municipales, el Registro de Predios y los registros de formalización y saneamiento.

Artículo 4. Actualización continua e integridad

4.1. Las municipalidades provinciales y distritales actualizan la información catastral de su circunscripción de manera continua, a partir de las licencias, declaraciones juradas, inscripciones registrales y levantamientos que realicen, de forma progresiva y según su disponibilidad presupuestal.
4.2. Las licencias de edificación, habilitaciones urbanas y declaratorias de fábrica se registran georreferenciadas en el catastro digital.
4.3. Toda modificación del catastro digital se realiza por servidores autenticados con autenticación multifactor y firma digital, queda registrada de forma inalterable con su sustento y es trazable por el titular del predio, quien recibe aviso de las modificaciones que afecten su predio.

Artículo 5. Datos abiertos geoespaciales y reserva

5.1. La cartografía base, los límites de manzanas y lotes y las capas no sensibles del catastro se publican como datos abiertos.
5.2. La información de titularidad se rige por la publicidad registral; la valorización individual y los datos personales no registrales se sujetan a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y a la reserva tributaria municipal.
5.3. Se consideran sensibles y no se publican como datos abiertos las capas que permitan identificar con precisión la ubicación, configuración, capacidad o puntos vulnerables de infraestructuras críticas, redes troncales de servicios públicos, activos críticos nacionales e instalaciones de defensa y seguridad. Su acceso se limita a entidades y operadores autorizados, conforme al artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El reglamento establece la relación de capas sensibles previa opinión del Centro Nacional de Seguridad Digital y del Ministerio de Defensa.

Artículo 6. Gemelos digitales urbanos

6.1. Las municipalidades provinciales, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pueden desarrollar gemelos digitales urbanos, entendidos como réplicas digitales tridimensionales de la ciudad que integran catastro, redes de servicios, movilidad y escenarios de riesgo, utilizando la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú.
6.2. Los gemelos digitales se desarrollan con estándares abiertos e interoperables y su información no sensible es accesible para la ciudadanía.
6.3. La información sobre infraestructuras de servicios esenciales y activos críticos nacionales incorporada en los gemelos digitales es de acceso restringido conforme al numeral 5.3 y se protege con las medidas de seguridad digital que establece la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Artículo 7. Incorporación del artículo 5-A al Decreto Legislativo 1365

Se incorpora el artículo 5-A al Decreto Legislativo 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional, en los términos siguientes:
«Artículo 5-A.- Catastro digital multipropósito
La información del Catastro Urbano Nacional se gestiona en formato digital, georreferenciado e interoperable con el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, conforme a un modelo de datos común que aprueban el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consejo Nacional de Catastro, y utiliza el Código Único Catastral como identificador del predio. Las capas que revelen infraestructura crítica son de acceso restringido.»

Artículo 8. Incorporación del artículo 14-A a la Ley 28294

Se incorpora el artículo 14-A a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, en los términos siguientes:
«Artículo 14-A.- Uso obligatorio del Código Único Catastral e integridad
El Código Único Catastral es el identificador obligatorio del predio en todos los registros y trámites de las entidades públicas. La información catastral del Sistema se gestiona en formato digital, georreferenciado e interoperable con el Catastro Urbano Nacional, y toda modificación se realiza por servidores autenticados, queda registrada de forma inalterable y es trazable por el titular del predio.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, y adecúa los Decretos Supremos 005-2006-JUS y 013-2020-VIVIENDA.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Estándares. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consejo Nacional de Catastro aprueban, en el plazo previsto en la disposición anterior, el modelo de datos común y los estándares técnicos de intercambio de información geoespacial.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La actualización catastral municipal se ejecuta progresivamente según la disponibilidad presupuestal de cada municipalidad y, cuando constituya inversión, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

III. Análisis costo-beneficio

El levantamiento y la actualización catastral tienen costo relevante para las municipalidades, en especial las rurales. La ley no lo impone de golpe: fija estándares comunes, actualización continua a partir de trámites existentes y ejecución progresiva según disponibilidad presupuestal; los gemelos digitales son facultativos. Los controles de integridad (autenticación multifactor, firma digital y bitácora) tienen costo moderado si se proveen como servicio compartido y reducen pérdidas por fraude inmobiliario. Beneficios: mejor base para la recaudación predial (recurso propio municipal), seguridad jurídica de la propiedad, reducción de superposiciones registrales, planificación urbana y gestión del riesgo con información confiable, sin exponer infraestructura crítica. El efecto recaudatorio debe estimarse por tipología municipal; no hay cifra agregada verificable. La comisión dictaminadora debe solicitar opinión del MEF sobre sostenibilidad fiscal. Costo fiscal estimado: medio, financiado con recursos existentes.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1365, Catastro Urbano Nacional, art. 5-A — *incorpora*

• Ley 28294, Sistema Nacional Integrado de Catastro, art. 14-A — *incorpora*

• D.S. 005-2006-JUS y D.S. 013-2020-VIVIENDA (reglamentos), adecuación — *complementa*

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, art. 79 (sin modificación) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MVCS** (rectora): Aprueba con el Consejo Nacional de Catastro el modelo de datos común (art. 2.2, DCF Segunda) y coordina gemelos digitales (art. 6.1).

• **CNC** (reglamentadora): Estándares del Código Único Catastral e intercambio geoespacial (arts. 2.2 y 3).

• **COFOPRI** (ejecutora): Gestiona el Catastro Urbano Nacional en formato interoperable (art. 5-A DL 1365).

• **—** (ejecutora): Actualización continua y registro georreferenciado de licencias con controles de integridad (art. 4).

• **CNSD/MINDEF** (consultiva): Opinión previa sobre capas sensibles (art. 5.3).

• **IGN** (consultiva): Cartografía base e infraestructura de datos espaciales (arts. 2.3 y 6.1).

Sujetos obligados: Entidades públicas que registran o tramitan información de predios (uso del Código Único Catastral); municipalidades (actualización catastral progresiva).

Beneficiarios: Propietarios (seguridad jurídica y aviso de modificaciones), municipalidades (base para recaudación predial) y entidades de planificación y gestión del riesgo.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades y, cuando constituya inversión, Invierte.pe, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo depende del número de municipalidades sin catastro y de su extensión, sin inventario público consolidado; la ejecución es progresiva según disponibilidad presupuestal. Los controles de integridad pueden proveerse como servicio compartido. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Mayor base para la recaudación del impuesto predial y menos superposiciones registrales; efecto por municipalidad a estimar en el reglamento.

Beneficio para la sociedad: Seguridad jurídica de la propiedad, prevención del fraude inmobiliario y mejor gestión del riesgo de desastres.

Inversión privada: Posible demanda de servicios de levantamiento geoespacial y desarrollo de gemelos digitales; no cuantificable.

Costo para privados: Nulo para propietarios; posible reevaluación predial al actualizarse el catastro.

Riesgos: Baja capacidad municipal; resistencia a la actualización por efectos tributarios; definición insuficiente de capas sensibles; coordinación MVCS-SUNARP.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: La ley fija estándares nacionales para una competencia municipal (catastro, art. 195 y Ley 27972) sin vaciarla de contenido, lo que es compatible con el reparto competencial; el financiamiento es facultativo y con recursos existentes. Observaciones menores de técnica y costo.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La propuesta ordena bien la interoperabilidad catastral, pero duplica figuras que ya existen en la Ley 28294 (como el Código Único Catastral) en lugar de modificarlas, incorpora en esa ley una disposición puramente remisiva y presenta un error de numeración.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Ley 28294 correctamente citada, pero la propuesta omite el D.Leg. 1365 (2018), que creó el Catastro Urbano Nacional bajo rectoría del MVCS e implementación de COFOPRI, y su Reglamento (D.S. 013-2020-VIVIENDA), que ya regula una Plataforma Catastral Urbana interoperable. Crear un 'catastro digital multipropósito' sobre el SNCP sin articular el D.Leg. 1365 genera dos sistemas catastrales digitales en paralelo. Tiene además errores de numeración interna.

• **Seguridad** — Con observaciones: El catastro multipropósito y los gemelos digitales tienen alto valor público, pero los gemelos integran 'redes de servicios' (agua, energía, gas, telecomunicaciones) que son infraestructura crítica, y la ley deja indefinido qué es 'no sensible'. Además, el catastro es objetivo de fraude inmobiliario: sus modificaciones requieren controles de integridad y trazabilidad.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Pertinente y con referentes correctos (Ley del Catastro Inmobiliario española, Directiva INSPIRE). Pero el 'Código Único Catastral' ya existe en el marco de la Ley 28294 y su reglamento, la propuesta no considera sus modificaciones (Ley 30528, DL 1288) y el art. 4 tiene numerales mal numerados. Los gemelos digitales requieren reserva de la información sobre infraestructuras críticas y la apertura de datos debe distinguir la publicidad registral de la protección de datos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 5-A al Decreto Legislativo 1365 y el artículo 14-A a la Ley 28294 (verificar en SPIJ numeración libre y modificaciones por la Ley 30528 y el Decreto Legislativo 1288). Dispone adecuar los Decretos Supremos 005-2006-JUS y 013-2020-VIVIENDA. Complementa la Ley 27972 (artículo 79, competencias municipales en catastro), la Ley 29733 y el artículo 16 del TUO de la Ley 27806. No modifica la Ley 27506 ni el Decreto Legislativo 776: la elegibilidad del gasto se rige por sus normas vigentes.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de las municipalidades provinciales capitales de departamento cuentan con catastro digital con Código Único Catastral interoperable con SUNARP y el Catastro Urbano Nacional, con bitácora de modificaciones, y al menos cinco ciudades operan un gemelo digital urbano.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1365, que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1672838-5

• Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28294.pdf

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27972.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026: PL 14300/2025-CR, que crea el Sistema Nacional de Catastro Digital y establece mecanismos de titulación masiva (en comisión). Antecedentes normativos: Ley 28294 y Decreto Legislativo 1365.

Referencias internacionales

• España: Real Decreto Legislativo 1/2004, texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4163

• Unión Europea: Directiva 2007/2/CE INSPIRE, infraestructura de información espacial — https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/

Fuentes

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-07.html

Ley que establece los servicios digitales compartidos para los gobiernos regionales y locales y el Índice de Madurez Digital Subnacional

Dispone que la PCM, a través de la SGTD y con su presupuesto institucional, provea a gobiernos regionales y locales un catálogo de servicios digitales compartidos sin costo de licencia, con adhesión voluntaria por convenio, niveles de servicio, seguridad y portabilidad de datos garantizados, y crea un índice público de madurez digital subnacional; no crea programas ni gasto nuevo.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Reforma Del Estado, Desarrollo Rural

I. Exposición de motivos

Las municipalidades son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano (licencias, arbitrios, registro civil, catastro, programas sociales), pero también el de menor capacidad digital. El país tiene más de 1 800 municipalidades, muchas de ellas rurales con escaso personal técnico, presupuestos limitados y conectividad precaria: según el INEI, en el primer trimestre de 2026 solo el 25,0% de los hogares rurales tenía acceso a Internet, frente al 82,7% en Lima Metropolitana. El modelo actual exige que cada municipalidad compre o desarrolle por su cuenta sistemas de trámite documentario, mesa de partes digital, licencias o recaudación, lo que multiplica costos y genera soluciones que no interoperan. El DS 029-2021-PCM ya ofrece plataformas nacionales (GOB.PE, Mesa Digital Perú, PÁGALO.PE, Nube Perú, software público), pero no existe una obligación legal de proveerlas como servicio compartido llave en mano a los gobiernos subnacionales, ni un instrumento de medición pública de su madurez digital, ni garantías de niveles de servicio, seguridad y portabilidad de datos para las entidades que las adopten; concentrar trámites, pagos y casillas de cientos de municipios en un proveedor central sin esas garantías reemplazaría la dependencia de proveedores privados por un punto único de falla. España (Ley 40/2015, transferencia de tecnología entre administraciones) y Chile (Ley 21.180, aplicable a municipalidades) muestran la ventaja de soluciones compartidas sobre desarrollos aislados.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LOS SERVICIOS DIGITALES COMPARTIDOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Y EL ÍNDICE DE MADUREZ DIGITAL SUBNACIONAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto disponer que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, provea servicios digitales compartidos a los gobiernos regionales y locales y mida públicamente su madurez digital, para reducir la brecha de transformación digital subnacional.

Artículo 2. Catálogo de Servicios Digitales Compartidos

2.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba y mantiene un Catálogo de Servicios Digitales Compartidos, que comprende, entre otros, la casilla única electrónica, la mesa de partes y el trámite documentario electrónico, los pagos en línea, las licencias de funcionamiento y edificación, el portal institucional en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE), el software público peruano y los servicios de nube del Estado, conforme a sus normas especiales.
2.2. Los servicios del Catálogo se proveen sin costo de licencia a los gobiernos regionales y locales, bajo modalidad de servicio.
2.3. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica para cada servicio niveles mínimos de disponibilidad, tiempos de atención y planes de continuidad, y reporta su cumplimiento trimestralmente.
2.4. Los servicios garantizan el aislamiento lógico de la información de cada entidad, autenticación multifactor

para los usuarios, cumplimiento de estándares de seguridad de datos de pago, respaldos protegidos y monitoreo y respuesta a incidentes a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Centro Nacional de Seguridad Digital.
2.5. Los datos que las entidades registran en los servicios del Catálogo son de su titularidad y pueden exportarse en formatos abiertos en cualquier momento.

Artículo 3. Adhesión voluntaria

Los gobiernos regionales y las municipalidades pueden adherirse a los servicios del Catálogo mediante convenio con la Presidencia del Consejo de Ministros. La adhesión no requiere procedimiento de selección y la entidad adherida conserva la facultad de contratar soluciones propias conforme a la normativa de contrataciones.

Artículo 4. Índice de Madurez Digital Subnacional

4.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, elabora y publica anualmente, en formato abierto, el Índice de Madurez Digital Subnacional por gobierno regional y municipalidad, que mide servicios digitales disponibles, interoperabilidad, capacidades del personal y satisfacción ciudadana.
4.2. Los componentes del Índice referidos a seguridad digital se publican de forma agregada por nivel de gobierno y región, sin identificar entidades.

Artículo 5. Asistencia técnica territorial

La Presidencia del Consejo de Ministros brinda asistencia técnica para la adopción de los servicios del Catálogo, priorizando a las entidades con menor puntaje en el Índice, en coordinación con los gobiernos regionales y mediante convenios con universidades e institutos, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6. Interoperabilidad de los servicios

Los servicios digitales compartidos interoperan con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y con los sistemas nacionales de identidad, registros y pagos, de modo que el ciudadano realice trámites municipales sin presentar información que el Estado ya posee.

Artículo 7. Incentivos

El Ministerio de Economía y Finanzas puede incorporar metas de transformación digital vinculadas al Índice de Madurez Digital Subnacional en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, conforme a su normativa.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los gobiernos regionales y locales adheridos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La ampliación del Catálogo se programa como meta dentro de la programación multianual de la Presidencia del Consejo de Ministros, sujeta a disponibilidad presupuestal.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Lineamientos sobre fuentes de financiamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo de ciento ochenta días calendario, emite lineamientos que precisan, conforme a la normativa vigente de cada fuente, la elegibilidad de las inversiones en transformación digital de los gobiernos regionales y locales y el tratamiento de los gastos recurrentes de operación de servicios digitales.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Evaluación de un programa presupuestal. El Poder Ejecutivo evalúa y, de ser el caso, crea un programa conforme al artículo 38 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para la provisión de servicios

digitales compartidos.

Quinta. Disposición Complementaria Final

Línea de base. La primera edición del Índice de Madurez Digital Subnacional se publica dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del reglamento y sirve como línea de base.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea programas, plazas ni gasto nuevo: la provisión del Catálogo y la asistencia técnica se financian con el presupuesto institucional de la PCM, y la ampliación del Catálogo es meta sujeta a disponibilidad presupuestal; la creación de un programa queda a evaluación del Poder Ejecutivo (artículo 38 de la Ley 29158). Para las municipalidades el efecto neto esperado es de ahorro, al sustituir compras individuales de sistemas por servicios sin costo de licencia. Las garantías de nivel de servicio, seguridad centralizada y portabilidad evitan crear un punto único de falla y una nueva dependencia. Beneficios: economías de escala, estándares comunes e interoperables, trámites municipales en línea en zonas hoy no atendidas y medición pública que orienta la asignación de recursos. No se modifican las reglas de uso del canon ni del FONCOMUN; el MEF precisa su elegibilidad mediante lineamientos. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF sobre sostenibilidad fiscal antes del dictamen. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1412 y D.S. 029-2021-PCM, plataformas nacionales como servicios compartidos — *complementa*

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sin modificación (adhesión voluntaria) — *complementa*

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, art. 38 (evaluación de programa) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SGTD** (rectora): Mantiene el Catálogo con niveles de servicio, seguridad y portabilidad (art. 2), elabora el Índice (art. 4) y brinda asistencia técnica (art. 5).

• **CNSD** (supervisora): Coordina monitoreo y respuesta a incidentes de los servicios compartidos (art. 2.4).

• **INEI** (consultiva): Coelabora el Índice de Madurez Digital Subnacional (art. 4).

• **MEF** (reglamentadora): Lineamientos de elegibilidad de fuentes (DCF Tercera) e incentivos municipales (art. 7).

• **—** (beneficiaria): Se adhieren voluntariamente por convenio (art. 3) y conservan la titularidad de sus datos (art. 2.5).

Sujetos obligados: Presidencia del Consejo de Ministros (SGTD); entidades adheridas, respecto de las condiciones del convenio.

Beneficiarios: Más de 1 800 municipalidades y 25 gobiernos regionales, en especial los de menor capacidad; ciudadanos de zonas rurales (25,0% de hogares rurales con Internet en el I trimestre de 2026, INEI).

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM y de las entidades adheridas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; ampliación como meta sujeta a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo de operar servicios compartidos depende del número de adhesiones voluntarias y de servicios incluidos; no hay base pública de costos unitarios de las plataformas de la SGTD. Sin creación de plazas ni programas.

Beneficio para el Estado: Ahorro agregado por economías de escala al sustituir compras individuales de sistemas municipales; no cuantificable sin inventario de contratos municipales de software.

Beneficio para la sociedad: Trámites municipales en línea interoperables en zonas hoy no atendidas.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo.

Riesgos: Punto único de falla (mitigado con continuidad y aislamiento); baja adopción voluntaria; capacidad de soporte de la SGTD insuficiente sin priorización presupuestal.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: El programa respeta en lo esencial la autonomía municipal (art. 194) al hacer voluntaria la adhesión para la mayoría de gobiernos subnacionales. Pero los equipos macrorregionales de la PCM implican gasto nuevo (costo 'medio') en zona de riesgo del art. 79, y la 'precisión' sobre el uso del canon modifica en realidad el destino legal de esos recursos sin modificar expresamente la Ley 27506.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: El programa de servicios compartidos es una buena solución para cerrar la brecha subnacional, pero la «precisión» sobre el uso del canon puede implicar una modificación tácita de la Ley 27506. Además, la preferencia obligatoria por el catálogo limita la autonomía municipal sin justificarlo, y el programa, con equipos macrorregionales y un costo fiscal medio declarado, debe sustentarse frente al art. 79 de la Constitución.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Útil para cerrar la brecha subnacional, pero 'crear' un Programa por ley contraviene el art. 38.1 de la Ley 29158 (LOPE): los Programas se crean por decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. El 'precísase' sobre FONCOMUN y canon no modifica las normas que regulan esos fondos. Hay superposición con GOB-01, GOB-02, GOB-03 y GOB-13.

• **Seguridad** — Con observaciones: Los servicios compartidos elevan el nivel de seguridad de municipalidades que hoy no tienen capacidad, lo que es positivo. Pero concentran en un proveedor central los trámites, pagos y casillas de cientos de municipios, por lo que deben exigirse aislamiento entre entidades, seguridad de pagos, respuesta a incidentes centralizada y cuidado al publicar debilidades por municipio.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Modelo de servicios compartidos correcto para más de 1 800 municipalidades con baja capacidad y basado en plataformas ya existentes (GOB.PE, Mesa Digital, PÁGALO.PE, software público). Debe garantizar niveles de servicio, propiedad y portabilidad de los datos municipales para no reemplazar el lock-in con proveedores privados por dependencia de una plataforma central sin compromisos, precisar que el servicio en nube por suscripción es gasto corriente (no financiable con canon) y reconocer el gasto de los equipos macrorregionales.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Legislativo 1412 y el Decreto Supremo 029-2021-PCM, la Ley 27972, la Ley 27783 y la normativa del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. No crea programa (artículo 38.1 de la Ley 29158) ni modifica la Ley 27506 ni el Decreto Legislativo 776 (artículos 86 a 89, FONCOMUN). El Catálogo se integra con los servicios de casilla única, software público y nube regulados por sus normas especiales, sin crear un catálogo paralelo.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos el 70% de las municipalidades distritales usa como mínimo tres servicios del Catálogo de Servicios Digitales Compartidos con cumplimiento de niveles de servicio publicado, y el puntaje mediano del Índice de Madurez Digital Subnacional mejora respecto de la línea de base.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27972.pdf

• Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27783.pdf

• Ley 27506, Ley de Canon — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27506.pdf

• Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal (Fondo de Compensación Municipal) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00776.pdf

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (art. 38, programas) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29158.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos sobre servicios digitales compartidos municipales. Relacionado (2021-2026): PL 14365/2025-CR, que declara a Loreto zona especial de incentivo para el cierre de la brecha digital (publicada).

Referencias internacionales

• España: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 155-158: interoperabilidad, reutilización de sistemas y transferencia de tecnología) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

• Chile: Ley 21.180, de Transformación Digital del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479

• Brasil: Lei 14.129/2021, Lei do Governo Digital — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm

Fuentes

• INEI, nota de prensa: el 62,7% de los hogares tuvo conexión a Internet en el I trimestre de 2026 — https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

• Portal de Software Público Peruano — https://www.softwarepublico.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-08.html

Ley que garantiza el acceso a servicios públicos digitales por canales móviles y de mensajería con salvaguardas de protección de datos, accesibilidad y pertinencia lingüística

Obliga a que los servicios públicos de mayor demanda estén disponibles en canal móvil, incluidos mensajes de texto, USSD o voz para teléfonos básicos; regula el uso de mensajería instantánea con canal propio del Estado, sin datos sensibles ni solicitud de claves o pagos; exige información esencial en lenguas originarias predominantes y mantiene el canal asistido. Remite el estándar de accesibilidad y sus plazos a la normativa de accesibilidad digital.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Cohesión Social, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

La forma predominante de acceso a Internet en el Perú es el teléfono móvil, especialmente en zonas rurales y en hogares de menores ingresos, donde la conexión fija sigue siendo minoritaria (25,0% de hogares rurales con Internet en el primer trimestre de 2026, según el INEI). Sin embargo, muchos servicios públicos digitales están diseñados para computadoras de escritorio, requieren formularios extensos o adjuntar archivos, y no funcionan bien en pantallas pequeñas o con conexiones de baja velocidad. Además, quienes solo tienen teléfonos básicos dependen de mensajes de texto, USSD o voz, canales que los servicios públicos no contemplan. En materia de accesibilidad, la Ley 28530 (2005) obliga a que los portales de las entidades sean accesibles para personas con discapacidad, y el DS 029-2021-PCM incluye la accesibilidad como característica de los servicios digitales, pero no existe una referencia legal a un estándar técnico verificable (como las pautas WCAG del W3C), ni obligación de auditoría, ni cobertura expresa de aplicaciones móviles y canales de mensajería. Tampoco se ha articulado con la Ley 29735 de lenguas originarias, pese a que millones de peruanos tienen una lengua materna distinta del castellano. A la vez, el uso de mensajería instantánea de un proveedor privado extranjero implica flujo transfronterizo de datos (artículo 15 de la Ley 29733), dependencia de términos de servicio unilaterales y es el canal preferido de estafas que suplantan al Estado. La Unión Europea (Directiva 2016/2102) y España (RD 1112/2018) exigen accesibilidad verificable de sitios web y aplicaciones públicas con auditorías y declaraciones de accesibilidad.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES POR CANALES MÓVILES Y DE MENSAJERÍA CON SALVAGUARDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS, ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA LINGÜÍSTICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso universal a los servicios públicos digitales mediante canales móviles y de mensajería, con salvaguardas de protección de datos y seguridad, accesibilidad y pertinencia lingüística.

Artículo 2. Diseño móvil primero

2.1. Los servicios digitales de las entidades públicas se diseñan para ser plenamente utilizables desde dispositivos móviles y con conexiones de baja velocidad.
2.2. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros publica anualmente la relación de los servicios de mayor demanda por nivel de gobierno, los cuales están disponibles en canal móvil.
2.3. Los servicios de mayor demanda que consisten en consultas de estado, citas o recordatorios se ofrecen también mediante mensajes de texto, servicios USSD o respuesta de voz interactiva, conforme al cronograma

que aprueba la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

Artículo 3. Canales de mensajería instantánea

3.1. Las entidades pueden prestar servicios de información, orientación, citas, consulta de estado de trámites y avisos informativos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, bajo los lineamientos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
3.2. El uso de estos canales no sustituye la casilla electrónica para notificaciones con efectos jurídicos regulada por la Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica, y se sujeta a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
3.3. Todo servicio prestado por mensajería instantánea está disponible también en un canal propio del Estado. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital provee una integración centralizada que permite cambiar de proveedor sin rediseñar los servicios.
3.4. Por los canales de mensajería no se solicitan contraseñas, códigos de verificación, datos de tarjetas ni pagos, ni se tratan datos sensibles o documentos de identidad; las operaciones que lo requieran se derivan a la plataforma oficial con autenticación. Las entidades publican esta regla en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE) y en sus mensajes.
3.5. Antes de habilitar estos canales, la entidad realiza una evaluación de impacto en protección de datos que considera el flujo transfronterizo y utiliza modalidades del proveedor que permitan cumplir el artículo 15 de la Ley 29733.
3.6. Las cuentas y remitentes oficiales son verificados y se publican en GOB.PE para prevenir suplantaciones, en coordinación con el registro de remitentes que establezca la normativa de la materia.

Artículo 4. Accesibilidad

Los portales, aplicaciones móviles y canales digitales de las entidades cumplen el estándar de accesibilidad digital y los plazos que establece la normativa de accesibilidad digital para personas con discapacidad, en el marco del artículo 23 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, o el instrumento que haga sus veces. Cada entidad publica una declaración de accesibilidad y un canal para reportar barreras.

Artículo 5. Pertinencia lingüística

En los ámbitos donde una lengua originaria sea predominante conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú, las entidades ofrecen la información esencial de sus servicios digitales de mayor demanda en dicha lengua, en coordinación con el Ministerio de Cultura y en el marco de la Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

Artículo 6. Canal asistido y no exclusión

La digitalización de un servicio no elimina la atención presencial o telefónica asistida. Ningún servicio público puede condicionarse exclusivamente a la tenencia de un teléfono inteligente o a una aplicación específica.

Artículo 7. Seguimiento y responsabilidad

7.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, realiza verificaciones muestrales de los canales móviles y de mensajería y publica anualmente sus resultados en formato abierto.
7.2. El incumplimiento de los artículos 3.4 y 6 genera responsabilidad administrativa del servidor responsable conforme al régimen disciplinario aplicable a la entidad, sin perjuicio de las competencias sancionadoras de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, la ministra o el ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el ministro de Cultura, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de canales. Las entidades del Poder Ejecutivo adecúan sus canales de mensajería existentes a lo dispuesto en el artículo 3 en un plazo de doce meses, y los gobiernos regionales y locales en un plazo de veinticuatro meses, contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: el diseño móvil y los canales SMS/USSD/voz se incorporan en nuevos desarrollos y en la plataforma GOB.PE, que concentra buena parte de los contenidos del Poder Ejecutivo y permite economías de escala; la integración centralizada de mensajería evita que cada entidad desarrolle la suya. Las salvaguardas (no pedir claves ni pagos por mensajería, canal propio, evaluación de impacto) no tienen costo relevante y reducen estafas por suplantación del Estado. El estándar de accesibilidad y sus plazos se rigen por la normativa de accesibilidad digital, evitando duplicar obligaciones. Beneficios: inclusión de poblaciones rurales con teléfonos básicos, personas con discapacidad, adultos mayores y hablantes de lenguas originarias; mayor uso efectivo de servicios digitales y menor demanda presencial. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, art. 23 (sin modificación) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 15 (flujo transfronterizo) — *complementa*

• Ley 29735, lenguas originarias, pertinencia lingüística — *complementa*

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, canales digitales y accesibilidad — *eleva_rango*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SGTD** (rectora): Relación de servicios de mayor demanda y cronograma SMS/USSD (art. 2), lineamientos e integración centralizada de mensajería (art. 3) y verificaciones (art. 7).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa evaluaciones de impacto y flujo transfronterizo en mensajería (art. 3.5) y sanciona conforme a la Ley 29733 (art. 7.2).

• **CONADIS** (supervisora): Coordina verificaciones (art. 7.1) y aplica la Ley 29973 en accesibilidad (art. 4).

• **MINCUL** (consultiva): Coordina la información en lenguas originarias (art. 5).

• **OSIPTEL** (consultiva): Coordina canales SMS/USSD y verificación de remitentes (arts. 2.3 y 3.6).

• **—** (ejecutora): Ofrecen canales móviles, aplican salvaguardas de mensajería, mantienen canal asistido (arts. 2, 3, 6).

Sujetos obligados: Entidades de la Administración Pública que prestan servicios digitales, gradualmente por nivel de gobierno.

Beneficiarios: Usuarios de servicios públicos por móvil, en especial hogares rurales (25,0% con Internet en el I trimestre de 2026, INEI), personas con discapacidad, adultos mayores y hablantes de lenguas originarias.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (bajo)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Los desarrollos se incorporan en GOB.PE y en nuevos servicios; el costo de canales SMS/USSD depende de tarifas mayoristas y volumen de mensajes, no publicados de forma consolidada. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Menor demanda de atención presencial y menor exposición a estafas que dañan la confianza en canales oficiales. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Acceso a servicios desde teléfonos básicos; protección frente a suplantación; información en lengua materna.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo para usuarios; proveedores de mensajería deben ofrecer modalidades empresariales compatibles con la Ley 29733.

Riesgos: Dependencia de un proveedor de mensajería (mitigado con canal propio e integración centralizada); costos de SMS a escala; baja calidad de traducciones.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Desarrolla la igualdad material (art. 2.2), la protección de las personas con discapacidad (art. 7) y el derecho a usar la propia lengua ante la autoridad (arts. 2.19 y 48). La regla de no exclusión (art. 6) es una salvaguarda constitucionalmente relevante. Sin observaciones de constitucionalidad.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Los estándares de accesibilidad y la cláusula de no exclusión son correctos. La modificación de la Ley 28530 es puramente remisiva y omite la Ley 29973, que es la norma general sobre accesibilidad en tecnologías de la información. Además, las obligaciones no tienen consecuencia jurídica.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Ley 28530 y Ley 29973 verificadas. La propuesta se superpone casi por completo con TAL-13 (accesibilidad digital WCAG AA para el Estado y servicios privados de interés general), que fija otra versión del estándar ('vigente' o NTP del INACAL) y otra autoridad: deben fusionarse. La técnica de 'incorporar una DCF' a la Ley 28530 sin ordinal es defectuosa.

• **Seguridad** — Con observaciones: Correcta en accesibilidad y no exclusión, y acierta al exigir cuentas oficiales verificadas. Los canales de mensajería de terceros implican tratamiento de datos por plataformas privadas, a menudo con transferencia internacional, y son el canal preferido de estafas que suplantan al Estado; deben fijarse límites de datos y reglas de comunicación segura.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Bien orientada y tecnológicamente neutral en accesibilidad (WCAG 2.2 AA 'o versión posterior', como la Directiva (UE) 2016/2102 y el RD 1112/2018). Dos ajustes técnicos: 'móvil primero' debe incluir canales para teléfonos básicos (SMS/USSD), predominantes en zonas rurales, y la mensajería instantánea 'de uso masivo' implica en la práctica depender de una plataforma privada extranjera, con transferencia internacional de datos y riesgo de suspensión de cuentas, por lo que requiere salvaguardas.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

No modifica normas: complementa el Decreto Legislativo 1412 y el Decreto Supremo 029-2021-PCM, la Ley 29973 (artículo 23, accesibilidad en la información y comunicaciones), la Ley 28530, la Ley 29735, la Ley 29733 (artículo 15, flujo transfronterizo) y la Ley 31736 (casilla electrónica). El estándar de accesibilidad y sus plazos se remiten a la normativa de accesibilidad digital, para no fijar un segundo estándar.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los 50 servicios digitales de mayor demanda del Poder Ejecutivo está disponible en canal móvil, al menos 20 ofrecen consultas por SMS, USSD o voz y cuentan con información esencial en quechua y aimara, y ninguna cuenta oficial de mensajería solicita claves o pagos según las verificaciones publicadas.

Normas relacionadas

• Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28530.pdf

• Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29973.pdf

• Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29735.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31736-TXM.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026: PL 09800/2024-CR, acceso de personas con discapacidad a los planes de gobierno mediante formatos y tecnologías alternativas (con dictamen). No se identificaron proyectos sobre canales móviles del Estado.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2016/2102, sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility

• España: Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699

• Reino Unido: Government Digital Service (GDS) y Service Standard — https://www.gov.uk/service-manual/service-standard

Fuentes

• W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

• INEI, nota de prensa: el 62,7% de los hogares tuvo conexión a Internet en el I trimestre de 2026 — https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-09.html

Ley que fortalece la preservación digital en el Sistema Nacional de Archivos, implementa el Repositorio Nacional de Preservación Digital y modifica la Ley 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos

Parte del Decreto Legislativo 1556, que incorporó la gestión archivística digital a la Ley 25323, y añade solo lo que falta: plan de preservación digital obligatorio, prohibición de eliminar documentos electrónicos por migración o fin de contrato, Repositorio Nacional de Preservación Digital como servicio del AGN con copias inmutables, validación de firmas a largo plazo y transferencia segura de sistemas en los cambios de gestión.

Comisión (Cámara de Diputados): Educación, Cultura y Deporte (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

La Ley 25323 (1991) creó el Sistema Nacional de Archivos para documentos en papel. El Decreto Legislativo 1556 (2023) incorporó como función del Sistema regular y garantizar la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en un entorno digital (literal f del artículo 2) y el artículo 9, que obliga a sus integrantes a usar tecnologías digitales seguras y confiables para la gestión y preservación digital, de manera progresiva. El Decreto Supremo 029-2021-PCM regula el documento archivístico digital y los repositorios institucionales. Sin embargo, la ley no exige un plan de preservación por entidad, no impide expresamente que la migración de sistemas o el término de un contrato tecnológico produzca la pérdida de documentos, no prevé un repositorio compartido para entidades sin capacidad, no articula la validez de las firmas digitales más allá de la vigencia del certificado ni el régimen de microformas del Decreto Legislativo 681, y en los cambios de gestión subsiste la práctica insegura de entregar contraseñas en actas o depender de cuentas personales. La obsolescencia de formatos, la caducidad de certificados y el secuestro de datos ponen en riesgo la memoria institucional y la evidencia necesaria para el control, la justicia y los derechos de las personas. El modelo de referencia OAIS (ISO 14721) y la norma de auditoría de repositorios confiables (ISO 16363), así como la Ley 594 de 2000 de Colombia, muestran la necesidad de reglas legales y de un repositorio confiable compartido.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA PRESERVACIÓN DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS, IMPLEMENTA EL REPOSITORIO NACIONAL DE PRESERVACIÓN DIGITAL Y MODIFICA LA LEY 25323, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar la conservación, autenticidad, integridad, disponibilidad y acceso a largo plazo de los documentos archivísticos electrónicos de las entidades públicas, completando el régimen de gestión archivística digital incorporado a la Ley 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, por el Decreto Legislativo 1556.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por:

a) Documento archivístico electrónico: información registrada en soporte electrónico, producida o recibida por una entidad en el ejercicio de sus funciones, que constituye evidencia de sus actos.

b) Preservación digital: conjunto de políticas, procesos y tecnologías que aseguran que los documentos electrónicos permanezcan accesibles, legibles y auténticos en el tiempo, pese a los cambios tecnológicos.

Artículo 3. Incorporación de los artículos 9-A, 9-B y 9-C a la Ley 25323

Se incorporan los artículos 9-A, 9-B y 9-C a la Ley 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, modificada por el Decreto Legislativo 1556, en los términos siguientes:
«Artículo 9-A.- Plan de preservación digital
9-A.1. Cada entidad aprueba un plan de preservación digital, articulado con su programa de control de documentos, que identifica sus series documentales electrónicas, formatos, plazos de retención y medidas de migración.
9-A.2. Ningún documento archivístico electrónico se elimina sin la autorización prevista en la normativa archivística. La migración de sistemas o el término de un contrato tecnológico no exime de esta obligación; los contratos de servicios tecnológicos incluyen la devolución íntegra de los documentos en formatos abiertos.
9-A.3. Los sistemas institucionales no dependen de cuentas personales de servidores o proveedores.
Artículo 9-B.- Repositorio Nacional de Preservación Digital
9-B.1. El Archivo General de la Nación implementa progresivamente, como servicio y con cargo a su presupuesto institucional, el Repositorio Nacional de Preservación Digital para la custodia de documentos electrónicos de valor permanente transferidos por las entidades, conforme a estándares internacionales de repositorios digitales confiables, pudiendo utilizar la infraestructura de nube del Estado.
9-B.2. Las entidades sin capacidad propia pueden utilizar el Repositorio para la custodia de sus documentos electrónicos de conservación temporal, previo convenio.
9-B.3. El Repositorio mantiene al menos tres copias, una de ellas fuera de línea o inmutable y otra en ubicación geográfica distinta dentro del territorio nacional, verifica periódicamente la integridad de los documentos mediante sumas de verificación y registra todo acceso y operación.
Artículo 9-C.- Transferencia de gestión
En los procesos de transferencia de gestión de las entidades, incluidos los gobiernos regionales y locales, conforme a la normativa de transferencia de gestión que aprueba la Contraloría General de la República, se entrega el inventario de documentos electrónicos y de sistemas de información, se transfiere la administración de dichos sistemas a cuentas institucionales que designe la gestión entrante, se revocan los accesos del personal saliente y se rotan las contraseñas y claves de administración, dejando constancia en el acta sin consignar contraseñas. El incumplimiento se comunica a la Contraloría General de la República para las acciones de control que correspondan.»

Artículo 4. Formatos y validación de largo plazo

4.1. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprueba la relación de formatos abiertos admitidos para preservación.
4.2. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, aprueba los mecanismos para mantener la validez probatoria de los documentos firmados digitalmente más allá de la vigencia de los certificados, que incluyen sellos de tiempo de prestadores acreditados y su renovación periódica, conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su reglamento.
4.3. La preservación de documentos archivísticos electrónicos se articula con el régimen de microformas del Decreto Legislativo 681; el reglamento establece los supuestos en que los documentos nativos digitales firmados digitalmente no requieren microformas para mantener su valor legal.

Artículo 5. Acceso

Los documentos electrónicos de valor permanente custodiados en el Repositorio se ponen a disposición del público conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, con prioridad de publicación de aquellos sin restricciones de acceso.

Artículo 6. Supervisión

El Archivo General de la Nación supervisa el cumplimiento de la presente ley y ejerce la potestad sancionadora prevista en el literal f) del artículo 5 de la Ley 25323, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa del servidor conforme al régimen disciplinario aplicable a la entidad.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Cultura y el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley y adecúa el Reglamento de la Ley 25323, aprobado por Decreto Supremo 008-92-JUS, en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Archivo General de la Nación y de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El Repositorio se implementa por etapas como meta dentro de la programación multianual del Archivo General de la Nación, sujeta a disponibilidad presupuestal.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad. Los planes de preservación digital se aprueban en un plazo de dieciocho meses por las entidades del Poder Ejecutivo y de treinta y seis meses por los gobiernos regionales y locales, contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El componente de mayor costo es el Repositorio Nacional de Preservación Digital (almacenamiento redundante con copias inmutables y personal especializado). Se implementa por etapas, como servicio sobre infraestructura de nube del Estado y con cargo al presupuesto del AGN, como meta sujeta a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF sobre sostenibilidad fiscal antes del dictamen. Para las entidades, el costo principal es elaborar planes de preservación con lineamientos del AGN. La transferencia segura de sistemas no tiene costo relevante. Beneficios: protección de la memoria institucional y de la evidencia para el control, la justicia y los derechos de las personas (pensiones, propiedad, identidad); prevención de pérdida de información en cambios de gestión o de proveedor y resiliencia frente al secuestro de datos. La pérdida irreversible de documentos es difícil de revertir. Costo fiscal estimado: medio, sujeto a programación.

Normas que modifica

• Ley 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos (modificada por D.Leg. 1556), arts. 9-A, 9-B y 9-C — *incorpora*

• Reglamento de la Ley 25323, D.S. 008-92-JUS, adecuación — *complementa*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, validación de largo plazo — *complementa*

• Decreto Legislativo 681 (microformas), articulación — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **AGN** (rectora): Implementa el Repositorio con copias inmutables (art. 9-B), aprueba formatos y validación de largo plazo (art. 4) y supervisa y sanciona (art. 6).

• **SGTD** (consultiva): Coordina formatos, nube del Estado y validación (arts. 4 y 9-B).

• **INDECOPI** (consultiva): Coordina sellos de tiempo de prestadores acreditados (art. 4.2).

• **CGR** (supervisora): Recibe comunicaciones de incumplimiento en transferencias de gestión (art. 9-C).

• **—** (ejecutora): Aprueban planes de preservación, no eliminan por migración y transfieren sistemas de forma segura (arts. 9-A y 9-C).

Sujetos obligados: Integrantes del Sistema Nacional de Archivos (AGN, archivos regionales y archivos públicos) y entidades públicas en transferencias de gestión.

Beneficiarios: Ciudadanos cuyos derechos dependen de documentos públicos (pensiones, propiedad, identidad), órganos de control y justicia, investigadores.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del AGN y de las entidades, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; Repositorio como meta sujeta a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo del Repositorio depende del volumen de documentos de valor permanente a transferir (no inventariado públicamente) y del costo por terabyte en la nube del Estado; se implementa por etapas. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Evita pérdida irreversible de evidencia y costos de reconstrucción documental; resiliencia frente al secuestro de datos.

Beneficio para la sociedad: Garantía de acceso a documentos que sustentan derechos; memoria institucional.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Proveedores tecnológicos deben devolver documentos en formatos abiertos al término del contrato.

Riesgos: Baja capacidad archivística de entidades pequeñas; financiamiento insuficiente del AGN; obsolescencia de formatos si no se actualiza la relación.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La preservación digital protege el patrimonio documental (art. 21) y el acceso a la información (art. 2.5). El Repositorio no es una entidad nueva, por lo que no hay problema de ley orgánica; pero su costo 'medio' exige ajustar la cláusula de financiamiento al criterio del TC sobre iniciativa de gasto.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La incorporación de la preservación digital al Sistema Nacional de Archivos es necesaria, pero el título anuncia un «Sistema Nacional de Preservación Digital» que el articulado no crea, la modificación de la Ley 25323 es puramente remisiva y el repositorio nacional, con costo medio, requiere sustento presupuestal.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: La Ley 25323 ya fue modificada por el D.Leg. 1556 (2023), que incorporó disposiciones sobre gestión, tratamiento y preservación digital de documentos archivísticos y un artículo sobre herramientas digitales seguras y confiables. La propuesta lo omite, por lo que duplica parcialmente una norma vigente y su técnica (incorporar una 'DCF') es incorrecta.

• **Seguridad** — Con observaciones: Atiende un riesgo real de pérdida de memoria institucional. Pero ordena entregar 'credenciales' en las transferencias de gestión, práctica insegura, y el Repositorio Nacional, al concentrar documentos de valor permanente, debe tener protección específica contra secuestro de datos (ransomware) e integridad verificable.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Necesaria y con buen enfoque (planes de preservación, repositorio confiable bajo OAIS/ISO 14721, validez de firmas a largo plazo). Debe articularse con el régimen de microformas (DL 681) que otorga valor legal a archivos digitalizados, precisar el mecanismo técnico de validación a largo plazo (sellado de tiempo de la IOFE) y corregir la entrega de 'credenciales' en cambios de gestión, que contradice buenas prácticas de seguridad.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora los artículos 9-A, 9-B y 9-C a la Ley 25323 (texto vigente: artículos 1 a 9, con el literal f del artículo 2 y el artículo 9 incorporados por el Decreto Legislativo 1556). Dispone adecuar el Decreto Supremo 008-92-JUS. Complementa el Decreto Legislativo 1412 y el Decreto Supremo 029-2021-PCM, la Ley 27269, el Decreto Legislativo 681 (microformas), el TUO de la Ley 27806 y la Ley 29733.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los ministerios y gobiernos regionales cuenta con plan de preservación digital aprobado, el Repositorio Nacional de Preservación Digital custodia con tres copias los documentos electrónicos de valor permanente transferidos y ninguna transferencia de gestión registra entrega de contraseñas en actas.

Normas relacionadas

• Ley 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/25323.pdf

• Decreto Legislativo 1556, que modifica la Ley 25323 para la gestión, tratamiento y preservación digital de documentos de archivo — https://appddpadigital.agn.gob.pe/ddpa/wp-content/uploads/2024/12/Decreto-Legislativo-N°-1556.pdf

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Decreto Legislativo 681, que regula el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información (microformas) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00681.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO aprobado por DS 021-2019-JUS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre preservación digital. Antecedente normativo: Decreto Legislativo 1556 (2023), dictado por delegación de facultades de la Ley 31696, que modificó la Ley 25323.

Referencias internacionales

• Colombia: Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275

• España: Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331

• Internacional: Modelo de referencia OAIS (CCSDS 650.0-M-2, edición 2012 adoptada como ISO 14721:2012, actualizada en 2024-2025) e ISO 16363 (auditoría de repositorios digitales confiables) — https://public.ccsds.org/Pubs/650x0m2.pdf

Fuentes

• Archivo General de la Nación — https://www.agn.gob.pe/

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-10.html

Ley que establece la obligación de publicar datos abiertos en tiempo real del transporte público urbano e interurbano

Obliga a las autoridades de transporte, incluida la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y a los operadores a publicar en estándares abiertos rutas, paraderos, horarios, tarifas y posición en tiempo real de los vehículos, con identificadores seudónimos rotativos que no permiten rastrear a conductores ni unidades concretas, como condición de las concesiones nuevas o renovadas.

Comisión (Cámara de Diputados): Infraestructura, Vivienda y Transportes (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Transportes, Ciudades Inteligentes, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

Millones de personas se desplazan diariamente en transporte público en Lima, Callao y las principales ciudades del país, con largos tiempos de viaje e incertidumbre sobre rutas, frecuencias y tarifas. La Ley 30900 creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con el objetivo de un sistema integrado; en las demás ciudades la competencia corresponde a las municipalidades provinciales. Muchos buses ya cuentan con sistemas de localización satelital por exigencias de fiscalización o de recaudo, y en el transporte interprovincial regular el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo 017-2009-MTC) exige monitoreo satelital supervisado por la SUTRAN, pero no existe una obligación legal general de publicar esos datos de forma abierta y estandarizada para que ciudadanos, desarrolladores, investigadores y las propias autoridades los reutilicen. La ausencia de datos abiertos limita las aplicaciones de información al usuario, la planificación basada en evidencia, la evaluación del cumplimiento de frecuencias por los operadores y la integración tarifaria. A la vez, en un modelo frecuente de propietario-conductor y en un contexto de extorsión a transportistas, publicar la posición de unidades identificables por placa permitiría rastrear personas o focalizar vehículos, por lo que la apertura debe hacerse con identificadores seudónimos. El estándar GTFS y su extensión GTFS Realtime son ampliamente usados por ciudades de todo el mundo; el Reino Unido, mediante la Bus Services Act 2017 y el Bus Open Data Service, obligó a los operadores de buses a publicar horarios, ubicación y tarifas como datos abiertos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR DATOS ABIERTOS EN TIEMPO REAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E INTERURBANO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto mejorar la información al usuario, la planificación y la fiscalización del transporte público mediante la publicación obligatoria de datos abiertos estáticos y en tiempo real, con salvaguardas de protección de datos y seguridad.

Artículo 2. Ámbito y definiciones

2.1. La presente ley es aplicable a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, a las municipalidades provinciales en su competencia de transporte urbano e interurbano, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el transporte interprovincial regular de personas, y a los operadores concesionarios o autorizados de dichos servicios.

2.2. Para efectos de la presente ley se entiende por GTFS la especificación general de datos de transporte público (General Transit Feed Specification) y por GTFS Realtime su extensión para datos en tiempo real, o los estándares abiertos que los sustituyan.

Artículo 3. Datos estáticos

Las autoridades competentes publican y mantienen actualizados, en formato GTFS, las rutas, paraderos, horarios o frecuencias, tarifas y características de accesibilidad de los servicios de transporte público regular bajo su competencia.

Artículo 4. Datos en tiempo real

4.1. Los operadores de servicios cuya concesión, autorización o permiso se otorgue o renueve conforme al artículo 5 implementan sistemas de localización vehicular y transmiten a la autoridad competente la posición de sus unidades con la frecuencia mínima que establece el reglamento. Los demás operadores que cuenten con dichos sistemas también la transmiten.
4.2. La autoridad competente publica dicha información como datos abiertos en tiempo real, en formato GTFS Realtime, mediante interfaz de programación de libre acceso.
4.3. En el transporte interprovincial, la publicación se realiza a partir de la información del sistema de monitoreo satelital que los operadores ya transmiten conforme al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, sin crear una segunda transmisión.
4.4. La transmisión de los operadores a la autoridad se realiza por canales autenticados y cifrados, y los equipos de localización cumplen requisitos técnicos que dificultan la manipulación de la posición.

Artículo 5. Condición contractual y concesiones vigentes

5.1. Las concesiones, autorizaciones y permisos de operación de transporte público regular que se otorguen o renueven a partir de la entrada en vigencia de la presente ley incluyen como obligación del operador la provisión de los datos de los artículos 3 y 4, sin costo para la autoridad.
5.2. En las concesiones vigentes, la autoridad promueve la adenda correspondiente; mientras tanto, publica los datos de que disponga por fiscalización.

Artículo 6. Licencia y acceso

Los datos se publican bajo licencia abierta que permite su reutilización, incluso con fines comerciales, sin registro previo obligatorio y conforme al régimen general de datos abiertos vigente. La autoridad puede establecer límites técnicos razonables de uso de la interfaz y requerir credenciales de emisión automática e inmediata para el acceso en tiempo real, sin condicionar su otorgamiento.

Artículo 7. Protección de datos y seguridad

7.1. La información publicada no incluye datos personales de conductores ni de usuarios. Los datos de recaudo se publican solo de forma agregada y anonimizada, conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
7.2. La posición en tiempo real se publica asociada a un identificador seudónimo del vehículo que se renueva periódicamente, sin placa ni identificación del conductor, y solo durante la prestación del servicio. La autoridad conserva la vinculación con la placa para fines de fiscalización.
7.3. En el transporte interprovincial, la posición se publica con el desfase o la generalización que determina el reglamento, previa opinión del Ministerio del Interior. La autoridad puede suspender temporalmente la publicación de rutas o unidades específicas por razones de seguridad, mediante decisión motivada.

Artículo 8. Uso para fiscalización y responsabilidad

8.1. Las autoridades competentes utilizan los datos en tiempo real para verificar el cumplimiento de rutas y frecuencias y publican indicadores de cumplimiento por operador en formato abierto.
8.2. El incumplimiento de los artículos 3 y 4.2 por la autoridad competente genera responsabilidad administrativa del funcionario a cargo, conforme al régimen disciplinario aplicable a la entidad.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Transportes y Comunicaciones y el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, previa opinión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, en el marco de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y las municipalidades provinciales de ciudades con más de quinientos mil habitantes publican los datos estáticos en un plazo de doce meses y los datos en tiempo real en un plazo de veinticuatro meses, contados desde la entrada en vigencia del reglamento. Las demás autoridades lo hacen progresivamente según el cronograma que aprueba el reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es acotado: la información de rutas existe en los actos de autorización y muchos vehículos ya cuentan con localización satelital; el esfuerzo está en estandarizar y publicar. En el transporte interprovincial se reutiliza el monitoreo satelital que ya supervisa la SUTRAN. Para operadores sin equipos, la obligación se exige en nuevas concesiones o renovaciones, evitando cargas retroactivas. Beneficios: aplicaciones de información al usuario desarrolladas por terceros sin costo para el Estado, menor tiempo de espera percibido, planificación de rutas basada en evidencia, fiscalización objetiva de frecuencias y base para la integración tarifaria. La seudonimización y el desfase de la posición protegen a conductores y unidades frente a extorsión sin costo relevante. No se presenta estimación monetaria por falta de estudios nacionales verificados. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Ley 30900, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, funciones (sin modificación) — *complementa*

• Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, base de reglamentación — *complementa*

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, art. 81 (sin modificación) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, geolocalización seudonimizada — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ATU** (ejecutora): Publica datos estáticos y en tiempo real de Lima y Callao (arts. 3-4) y fiscaliza frecuencias (art. 8).

• **MTC** (reglamentadora): Refrenda el reglamento (DCF Primera) y publica datos del transporte interprovincial (arts. 2 y 4.3).

• **SUTRAN** (supervisora): Provee la información de monitoreo satelital interprovincial (art. 4.3).

• **—** (ejecutora): Publican datos de transporte urbano e interurbano (arts. 3-4) e incluyen la condición en concesiones (art. 5).

• **MININTER** (consultiva): Opina sobre desfase de la posición interprovincial (art. 7.3).

• **—** (regulada): Transmiten posición por canales autenticados (art. 4) como obligación contractual (art. 5).

Sujetos obligados: ATU, municipalidades provinciales, MTC y operadores de transporte público regular con concesión o autorización otorgada o renovada.

Beneficiarios: Usuarios del transporte público urbano e interprovincial, desarrolladores de aplicaciones, investigadores y autoridades de planificación.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (bajo)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La información de rutas existe en las autorizaciones y el monitoreo interprovincial ya se transmite a la SUTRAN; el costo es de estandarización y publicación con equipos existentes. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Fiscalización objetiva de frecuencias y planificación basada en evidencia. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Información al usuario mediante aplicaciones de terceros sin costo para el Estado; menor tiempo de espera percibido.

Inversión privada: Desarrollo de aplicaciones de movilidad sobre datos abiertos; no cuantificable.

Costo para privados: Equipos de localización para operadores con concesiones nuevas o renovadas; costo no cuantificado.

Riesgos: Baja calidad de datos de origen; resistencia de operadores en concesiones vigentes; seudonimización insuficiente.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Fija una obligación general de información sobre una competencia compartida (transporte urbano, art. 195.8 y Ley 27972) sin desplazar a las municipalidades, y aplica la condición contractual solo a concesiones nuevas o renovadas, respetando el art. 62. Compatible con la Constitución.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Es una propuesta acotada, técnicamente clara y respetuosa del art. 62 de la Constitución, porque limita la condición contractual a concesiones nuevas o renovadas. Sus defectos son de técnica: encarga la reglamentación a un ministerio y no prevé consecuencias por incumplimiento de las autoridades.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas correctas (Ley 30900; Ley 27972). Sin duplicidad con norma vigente, pero se superpone con TAL-11, que modifica la Ley 30900 (art. 6-A) para que la ATU publique GTFS/GTFS Realtime: dos leyes regularían la misma obligación para Lima y Callao con plazos distintos. Debe concordarse también con la normativa de transporte interprovincial (D.S. 017-2009-MTC) y con IA-04.

• **Seguridad** — Con observaciones: Los datos de transporte en tiempo real tienen alto valor y bajo riesgo de privacidad si se excluyen datos de conductores. Sin embargo, la posición en tiempo real de unidades identificables, en el contexto de extorsión a transportistas y asaltos en carreteras, puede facilitar la focalización de unidades concretas; y la integridad del dato de localización es esencial si se usa para fiscalizar.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta clara, neutral ('GTFS o el estándar abierto que lo sustituya') y con referente correcto (Bus Services Act 2017 y BODS). Debe considerar que en el transporte urbano peruano muchos vehículos son operados por propietarios-conductores identificables, por lo que la posición en tiempo real asociada a placa es dato personal; aprovechar los datos GPS que SUTRAN ya recibe del transporte interprovincial; y anclar la competencia del MTC en la Ley 27181.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

No modifica normas. Complementa la Ley 30900 (funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao), la Ley 27181 (base de la reglamentación nacional de transporte), el artículo 81 de la Ley 27972, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo 017-2009-MTC), que se adecúa, el Decreto Legislativo 1412 y la Ley 29733. Es la norma de referencia sobre datos de transporte público; otras disposiciones sobre recaudo e integración tarifaria remiten a ella.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2028, Lima, Callao y todas las ciudades con más de 500 000 habitantes publican GTFS estático validado; a 2031, al menos el 80% de la flota de transporte regular de esas ciudades publica posición en tiempo real con identificadores seudónimos.

Normas relacionadas

• Ley 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/30900-TXM.pdf

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27972.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27181.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre datos abiertos del transporte público.

Referencias internacionales

• Reino Unido: Bus Services Act 2017 (obligación de datos abiertos de buses) — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/21/contents

• Reino Unido: Bus Open Data Service (horarios, ubicación y tarifas en datos abiertos) — https://www.bus-data.dft.gov.uk/

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/1024, de datos abiertos y reutilización de la información del sector público — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/legislation-open-data

Fuentes

• GTFS / GTFS Realtime, especificación abierta de datos de transporte público — https://gtfs.org/

• Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) — https://www.atu.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-11.html

Ley que fortalece la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, garantiza la trazabilidad de las denuncias administrativas y modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Eleva a rango legal la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (hoy en el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo 1327), la articula con la denuncia administrativa del artículo 116 del TUO de la Ley 27444 y con el Libro de Reclamaciones, fija código único de seguimiento, plazo de atención y estadísticas abiertas, y garantiza técnicamente la reserva de identidad del denunciante, con derivación directa al control cuando se denuncia a la alta dirección.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Ética, Reforma Del Estado, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano tiene base en el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo 1327 (Decreto Supremo 010-2017-JUS, modificado por el Decreto Supremo 002-2020-JUS) y es gestionada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM conforme a la Directiva 002-2023-PCM-SIP. Su base es reglamentaria y su alcance se centra en presuntos actos de corrupción. La denuncia administrativa general está regulada en el artículo 116 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, y los reclamos por la atención recibida se canalizan por el Libro de Reclamaciones de las entidades; la Contraloría tiene su propio sistema de atención de denuncias. Para el ciudadano el panorama sigue fragmentado: canales distintos por entidad, sin código de seguimiento común, sin plazos uniformes ni estadísticas comparables. Ello desincentiva la denuncia e impide a los órganos de control priorizar su labor. Además, la reserva de identidad depende de garantías técnicas: la identidad del denunciante anónimo suele filtrarse por la dirección IP, los metadatos de los archivos adjuntos o el acceso de servidores de la propia unidad denunciada, y derivar a la entidad una denuncia contra su alta dirección expone al denunciante a represalias. La Directiva (UE) 2019/1937 de protección de denunciantes y la Ley 2/2023 española muestran que la combinación de canales confiables, plazos y protección técnica es clave.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS DEL CIUDADANO, GARANTIZA LA TRAZABILIDAD DE LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 1. Objeto

1.1. La presente ley tiene por objeto fortalecer la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano como canal digital del Estado para la presentación, derivación y seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y por faltas éticas o administrativas de servidores públicos.
1.2. Las quejas sobre la calidad de la atención que no constituyan infracción administrativa ni acto de corrupción se tramitan por el Libro de Reclamaciones de la entidad. La Plataforma interopera con este y deriva automáticamente lo que corresponda, manteniendo el mismo código de seguimiento.

Artículo 2. Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

2.1. La Plataforma está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, con el soporte tecnológico de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
2.2. Se integran a la Plataforma las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y las empresas del Estado. Los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y el Congreso de la República pueden integrarse mediante convenio, manteniendo la gestión exclusiva de las denuncias de su

competencia. Los canales propios de denuncia que mantengan las entidades interoperan con la Plataforma.
2.3. La Plataforma interopera con el sistema de atención de denuncias de la Contraloría General de la República.

Artículo 3. Código único de seguimiento

Toda denuncia recibe un código único de seguimiento, aleatorio y no predecible, que permite al denunciante, incluso anónimo, consultar en línea su estado, la entidad u órgano al que fue derivada y las actuaciones realizadas, sin revelar información reservada de la investigación.

Artículo 4. Plazos de atención y derivación

4.1. La entidad competente evalúa la denuncia y comunica su admisión, derivación o archivo motivado en un plazo máximo de quince días hábiles.
4.2. Las denuncias que involucran presuntos actos de corrupción se derivan, además, al órgano de control institucional y, cuando corresponda, al Ministerio Público, conforme a la normativa vigente.
4.3. Cuando la denuncia involucra al titular, a la alta dirección o al órgano encargado de evaluarla, la Plataforma la deriva directamente al órgano de control institucional y a la Contraloría General de la República, sin remitirla a la entidad.

Artículo 5. Reserva de identidad y protección técnica

5.1. La Plataforma permite presentar denuncias anónimas o con reserva de identidad.
5.2. En las denuncias anónimas o con reserva, la Plataforma no conserva la dirección IP ni identificadores del dispositivo del denunciante más allá de lo estrictamente necesario para la seguridad del servicio y por un plazo máximo de setenta y dos horas; elimina automáticamente los metadatos de los archivos adjuntos; cifra la identidad reservada de modo que solo sea accesible por los servidores designados del órgano competente, con registro auditable de cada acceso; e impide el acceso a la denuncia de servidores de la unidad orgánica denunciada.
5.3. Constituye falta de carácter disciplinario, sancionable con suspensión o destitución conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, la revelación indebida de la identidad del denunciante o el acceso a ella sin autorización; en las entidades y empresas con personal sujeto a otro régimen, constituye falta grave conforme al régimen laboral aplicable. Ello sin perjuicio de la responsabilidad penal y de las medidas de protección del Decreto Legislativo 1327.

Artículo 6. Estadísticas abiertas

La Secretaría de Integridad Pública publica trimestralmente, en formato abierto y sin datos personales, el número de denuncias por entidad, materia, estado y tiempo de atención, y el cumplimiento de plazos por entidad.

Artículo 7. Uso para el control

La Contraloría General de la República accede a la información de la Plataforma, conforme a la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, para orientar su planificación de servicios de control.

Artículo 8. Denuncias falsas

La presentación de denuncias manifiestamente falsas con identidad del denunciante se sujeta a las responsabilidades previstas en la normativa vigente. La sola desestimación de una denuncia no supone su falsedad.

Artículo 9. Incorporación de un párrafo al artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se incorpora un párrafo final al artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 116.- [...]
La denuncia administrativa puede presentarse a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, que asigna un código único de seguimiento y garantiza la reserva de identidad del denunciante cuando este la solicite.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, reglamenta la presente ley y adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo 1327, aprobado por Decreto Supremo 010-2017-JUS, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Integración progresiva. Las entidades se integran a la Plataforma en un plazo de doce meses para el Poder Ejecutivo y de veinticuatro meses para los gobiernos regionales y locales, contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La Plataforma ya existe; el costo incremental corresponde a integrar canales institucionales, implementar la minimización de metadatos y la interoperabilidad con el Libro de Reclamaciones y la Contraloría, y atender un posible mayor volumen de denuncias con el personal existente. Las medidas técnicas de reserva no tienen costo relevante. Al deslindar quejas de atención (Libro de Reclamaciones) y denuncias, se evita crear un tercer canal con plazos distintos. Beneficios: mayor confianza ciudadana en la denuncia, trazabilidad que reduce el archivo silencioso, información sistemática para el control preventivo y protección efectiva del denunciante frente a represalias. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• TUO de la Ley 27444, aprobado por D.S. 006-2026-JUS, art. 116 (párrafo final) — *incorpora*

• Reglamento del D.Leg. 1327, D.S. 010-2017-JUS (modificado por D.S. 002-2020-JUS), art. 13 — *eleva_rango*

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, falta disciplinaria por revelación de identidad — *complementa*

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, sistema de denuncias (sin modificación) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SIP** (rectora): Administra la Plataforma (art. 2.1) y publica estadísticas trimestrales (art. 6).

• **SGTD** (ejecutora): Soporte tecnológico y medidas de protección técnica (arts. 2.1 y 5.2).

• **CGR** (supervisora): Recibe derivación directa de denuncias contra la alta dirección (art. 4.3) e interopera (arts. 2.3 y 7).

• **MP** (beneficiaria): Recibe denuncias penales derivadas (art. 4.2).

• **—** (ejecutora): Se integran y atienden en quince días hábiles (arts. 2.2 y 4.1).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales y empresas del Estado; organismos autónomos por convenio; servidores con acceso a identidades reservadas.

Beneficiarios: Ciudadanos denunciantes y servidores que reportan irregularidades; órganos de control.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (bajo)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM y pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La Plataforma existe; el costo incremental es de integración e interoperabilidad con equipos existentes. El volumen adicional de denuncias no es estimable sin estadísticas públicas de línea de base. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Información sistemática para el control preventivo; menos archivo silencioso. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Protección efectiva del denunciante y trazabilidad de su denuncia.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo.

Riesgos: Aumento de carga en entidades; denuncias maliciosas; filtración de identidad por error humano pese a medidas técnicas.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Fortalece el control ciudadano y la protección del denunciante, y prevé la derivación al Ministerio Público sin interferir en su titularidad de la acción penal (art. 159). Compatible con la Constitución; observación menor sobre organismos autónomos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Elevar a rango legal la plataforma de denuncias y fijar plazos y reserva de identidad es positivo. Sin embargo, la «falta grave» por revelar la identidad no se vincula a un régimen disciplinario determinado, la integración obligatoria de todas las entidades alcanza a organismos autónomos sin matiz y no se cita la norma que creó la Plataforma.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano tiene base reglamentaria verificada: art. 13 del Reglamento del D.Leg. 1327 (D.S. 010-2017-JUS, modificado por D.S. 002-2020-JUS) y Directiva 002-2023-PCM-SIP. La ampliación a 'irregularidades en la prestación de servicios' se superpone con el Libro de Reclamaciones del Estado, con el art. 116 del TUO de la Ley 27444 (denuncia administrativa) y con el canal de GOB-01.

• **Seguridad** — Con observaciones: La trazabilidad y la reserva de identidad son correctas, pero la protección técnica del denunciante es incompleta: la plataforma puede registrar metadatos (dirección IP, dispositivo) que lo identifiquen, el código de seguimiento debe ser no predecible, y la derivación a la propia entidad cuyos directivos son denunciados expone al denunciante a represalias.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Útil para dar rango legal y trazabilidad a la plataforma de denuncias. Al ampliar su objeto a 'irregularidades en la prestación de servicios públicos' se superpone con el Libro de Reclamaciones de las entidades públicas, y la 'reserva de identidad' requiere garantías técnicas concretas (no registro de IP, limpieza de metadatos, control de accesos), no solo 'seudonimización y cifrado'.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora un párrafo final al artículo 116 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS (que sustituyó al Decreto Supremo 004-2019-JUS). Eleva a rango legal la Plataforma prevista en el artículo 13 del Decreto Supremo 010-2017-JUS (modificado por el Decreto Supremo 002-2020-JUS), que se adecúa. Complementa el Decreto Legislativo 1327, la Ley 27785 (sistema de denuncias de la Contraloría), la Ley 30057 (tipifica una falta disciplinaria) y el régimen del Libro de Reclamaciones. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales está integrado a la Plataforma, al menos el 85% de las denuncias recibe respuesta de admisión, derivación o archivo motivado dentro de 15 días hábiles y no se registran casos de revelación de identidad atribuibles a la Plataforma.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01327.pdf

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27785.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, El Peruano, 30-abr-2026) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano. Relacionados: PL 10488/2024-CR, plataforma Denuncia Digital para delitos contra el patrimonio (publicada); PL 10762/2024-CR, denuncia electrónica ante la PNP (en comisión).

Referencias internacionales

• España: Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj

Fuentes

• Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano — https://denuncias.servicios.gob.pe/

• PCM-SIP, Directiva de gestión de denuncias y medidas de protección recibidas a través de la PDUDC — https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7928370/6671684-directiva-de-gestion-de-denuncias-y-otorgamiento-de-medidas-de-proteccion-recibidas-a-traves-de-la-pdudc.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-12.html

Ley que establece el marco de nube del Estado, la consolidación de centros de datos públicos y la soberanía y portabilidad de los datos públicos

Eleva a rango legal la nube preferente del Estado con clasificación previa de la información; exige alojamiento en territorio nacional solo para la información crítica y la secreta o reservada, y cifrado con claves bajo control del Estado para la confidencial; fija cláusulas obligatorias de portabilidad, salida y seguridad en los contratos, y ordena la consolidación de los centros de datos públicos con redundancia.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Perú en La Era Digital, Reforma Del Estado

I. Exposición de motivos

El Reglamento de la Ley de Gobierno Digital (DS 029-2021-PCM) establece que las entidades usan de forma preferente infraestructuras o plataformas provistas por proveedores de servicios en la nube y crea la infraestructura y plataforma como servicio Nube Perú. Sin embargo, este marco reglamentario no resuelve con rango de ley cuestiones que hoy condicionan la adopción segura y eficiente de la nube: no existe una obligación general de clasificar la información pública según su criticidad antes de decidir dónde alojarla; los contratos tecnológicos no siempre aseguran la portabilidad de los datos, el acceso a ellos ante el término del contrato o la insolvencia del proveedor, ni la jurisdicción aplicable; y numerosas entidades mantienen centros de datos propios subutilizados, con costos de energía, personal y renovación tecnológica que se duplican en todo el Estado. Tampoco hay criterios legales sobre la localización de la información crítica, ni se reconoce que la localización física no basta: un proveedor sujeto a una jurisdicción extranjera puede ser obligado a entregar datos que controla aunque estén alojados en el Perú, por lo que la confidencialidad depende del control de las claves criptográficas por el Estado. Los contratos tampoco exigen de forma uniforme certificaciones de seguridad, notificación de incidentes ni borrado verificable, y la consolidación sin redundancia puede crear puntos únicos de falla. El Reino Unido (política Cloud First), Estonia (embajada de datos para respaldo soberano) y Chile (Ley 21.180) ofrecen referencias de cómo combinar adopción de nube, continuidad y control público sobre los datos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL MARCO DE NUBE DEL ESTADO, LA CONSOLIDACIÓN DE CENTROS DE DATOS PÚBLICOS Y LA SOBERANÍA Y PORTABILIDAD DE LOS DATOS PÚBLICOS

Artículo 1. Objeto y articulación

1.1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco para el uso de servicios de computación en la nube por las entidades públicas, la consolidación de sus centros de datos públicos y la garantía de control, portabilidad, seguridad y continuidad de los datos públicos.
1.2. La presente ley se aplica sin perjuicio de las normas de seguridad digital, ciberseguridad y protección de datos personales, incluidas las del Reglamento de la Ley 31814, que prevalecen en sus respectivas materias. La información de los sistemas de defensa, inteligencia y orden interno se rige por su normativa especial y por la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa.
1.3. Las leyes especiales que regulen el alojamiento de datos públicos se aplican conforme a la clasificación y a las reglas de localización de la presente ley.

Artículo 2. Definiciones y ámbito

2.1. Para efectos de la presente ley se entiende por: a) servicio de computación en la nube: modelo de provisión de recursos informáticos configurables, accesibles por red y bajo demanda; b) centro de datos público: instalación de una entidad pública destinada a alojar equipos de procesamiento y almacenamiento de

información; c) Nube Perú: infraestructura y servicios compartidos de computación administrados por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
2.2. Los artículos 3 a 6 son aplicables a las entidades del Poder Ejecutivo y a los gobiernos regionales y locales. Los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y el Congreso de la República los aplican en el marco de su autonomía y pueden adherirse a los acuerdos marco del artículo 8.

Artículo 3. Nube preferente con clasificación previa

3.1. Las entidades utilizan preferentemente servicios de computación en la nube para nuevos sistemas y renovaciones tecnológicas.
3.2. Antes de contratar o migrar, la entidad clasifica la información a alojar conforme a las categorías de excepción de los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, adicionalmente, según su criticidad para la continuidad operativa, conforme a los criterios que aprueba la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información.

Artículo 4. Localización por clasificación y control de claves

4.1. Es información crítica para la continuidad del Estado aquella cuya indisponibilidad, alteración o divulgación afecta la seguridad nacional, el funcionamiento de los sistemas administrativos del Estado, los registros de identidad y de propiedad, o la prestación de servicios esenciales. El reglamento desarrolla estos criterios.
4.2. Solo la información crítica y la clasificada como secreta o reservada se aloja en infraestructura ubicada en territorio nacional. La demás información puede alojarse fuera del país conforme a las reglas de flujo transfronterizo de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, cuando contenga datos personales.
4.3. La información confidencial y la crítica alojadas en servicios de terceros se cifran en reposo y en tránsito con claves generadas y custodiadas por la entidad o por Nube Perú en módulos criptográficos bajo control del Estado, sin acceso del proveedor a la información en claro.
4.4. El presente artículo se aplica exclusivamente a la información de titularidad de las entidades públicas o tratada por cuenta de ellas.

Artículo 5. Cláusulas obligatorias

Los contratos de servicios de nube y de alojamiento incluyen obligatoriamente:
a) La titularidad exclusiva de la entidad sobre sus datos.
b) La entrega íntegra de los datos y metadatos en formatos abiertos o estándar al término del contrato o a solicitud de la entidad.
c) Un plan de salida y transición.
d) La prohibición de usar los datos para fines distintos de la prestación del servicio.
e) La aplicación de la legislación peruana y la solución de controversias conforme a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
f) La obligación del proveedor de notificar a la entidad, en la medida permitida por la ley aplicable, cualquier requerimiento de autoridad extranjera de acceso a los datos.
g) Certificaciones vigentes de seguridad de la información y de servicios en la nube reconocidas internacionalmente.
h) La notificación a la entidad de incidentes que afecten sus datos dentro de las veinticuatro horas de detectados.
i) El acceso de la entidad a los registros de actividad de sus recursos y el derecho de auditoría o de presentación de informes de auditoría independientes.
j) La eliminación verificable de los datos al término del contrato, previa entrega.

Artículo 6. Consolidación de centros de datos públicos

6.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital elabora el inventario de centros de datos públicos de las entidades del Poder Ejecutivo, con indicadores de uso, costo y eficiencia energética, y publica un resumen agregado; el detalle de ubicación y características técnicas se mantiene reservado.
6.2. Las entidades del Poder Ejecutivo no construyen ni amplían centros de datos propios sin informe técnico favorable de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que acredite que la nube o la infraestructura compartida del Estado no satisfacen su necesidad.

Artículo 7. Continuidad operativa y redundancia

7.1. Las entidades que alojan servicios digitales críticos mantienen planes de continuidad y recuperación ante desastres, con pruebas periódicas, y los comunican a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
7.2. Los servicios digitales críticos se diseñan con redundancia en al menos dos zonas o sedes independientes y con capacidad de recuperación en un proveedor o infraestructura alternativa, conforme al plan de continuidad.

Artículo 8. Infraestructura compartida y acuerdos marco

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de Nube Perú, puede ofrecer a las entidades servicios de infraestructura compartida, y la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS puede implementar acuerdos marco de servicios de nube conforme a la Ley 32069, para obtener economías de escala.

Artículo 9. Transparencia

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica anualmente, en formato abierto, el gasto del Poder Ejecutivo en servicios de nube y en centros de datos propios, y el avance de la consolidación.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, y adecúa el Decreto Supremo 029-2021-PCM y el Reglamento de la Ley 32069.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La gestión centralizada de claves en Nube Perú se programa como meta sujeta a disponibilidad presupuestal.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Contratos vigentes. Los contratos de nube y alojamiento vigentes se adecúan a las cláusulas del artículo 5 en su primera renovación o modificación.

III. Análisis costo-beneficio

La clasificación de información, los planes de salida y la gestión de claves criptográficas generan costos administrativos y técnicos iniciales; la gestión de claves es centralizable en Nube Perú y la redundancia multizona eleva el costo de los servicios críticos. Al limitar la localización obligatoria a la información crítica y reservada, se evita encarecer el resto de servicios. A cambio, la consolidación de centros de datos subutilizados y las compras agregadas permiten ahorros en energía, personal y renovación de equipos. Beneficios: control efectivo sobre la confidencialidad de los datos públicos, menor dependencia de un proveedor, continuidad del Estado ante fallas o controversias y transparencia del gasto tecnológico. El ahorro neto debe estimarse con el inventario que la ley ordena; no existe cifra oficial agregada. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, nube preferente y Nube Perú — *eleva_rango*

• Ley 32069 y D.S. 009-2025-EF, cláusulas de contratos de nube y acuerdos marco — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, arts. 15 y ss. (flujo transfronterizo) — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, arts. 15-17 (clasificación) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SGTD** (rectora): Criterios de clasificación (art. 3.2), custodia de claves (art. 4.3), inventario y autorización de centros de datos (art. 6), infraestructura compartida (art. 8) y transparencia (art. 9).

• **PERÚ COMPRAS** (ejecutora): Acuerdos marco de servicios de nube (art. 8).

• **CNSD** (consultiva): Requisitos de seguridad y continuidad (arts. 5 y 7).

• **—** (ejecutora): Clasifican, incluyen cláusulas, mantienen continuidad y redundancia (arts. 3, 5, 7).

• **—** (regulada): Cumplen las cláusulas obligatorias del art. 5.

• **MINDEF** (regulada): Sistemas de defensa e inteligencia se rigen por su normativa y la Ley 30999 (art. 1.2).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales y locales; organismos autónomos en el marco de su autonomía; proveedores de nube contratados por el Estado.

Beneficiarios: El Estado (control de datos y continuidad) y la ciudadanía cuyos datos custodia.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; gestión centralizada de claves como meta sujeta a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Gestión de claves (módulos criptográficos) centralizable en Nube Perú y redundancia de servicios críticos tienen costo moderado; no hay inventario público de centros de datos ni del gasto en nube que permita estimar costo ni ahorro neto. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Ahorro por consolidación de centros de datos y compras agregadas, a estimar con el inventario de línea de base.

Beneficio para la sociedad: Mayor confidencialidad y continuidad de servicios públicos digitales.

Inversión privada: Posible inversión de proveedores de nube en infraestructura local para atender información crítica y reservada; no cuantificable.

Costo para privados: Proveedores asumen certificaciones, notificación de incidentes y auditoría.

Riesgos: Clasificación deficiente; capacidad limitada de gestión de claves; concentración en pocos proveedores; conflictos con compromisos comerciales si la localización se extendiera a privados (excluido por art. 4.4).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Las reglas sobre nube y consolidación de centros de datos son de organización interna del Ejecutivo y de contratación pública (art. 76); la adecuación de contratos vigentes solo en su renovación respeta el art. 62. Compatible con la Constitución.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: El marco de nube está bien delimitado: preferencia, clasificación, cláusulas de salida y consolidación. Además, la adecuación de contratos vigentes respeta el art. 62 de la Constitución. Las observaciones son de técnica: delega al reglamento la definición de información crítica sin criterios legales y no define las figuras institucionales que menciona.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas correctas (D.L. 1412; D.S. 029-2021-PCM, que prevé la preferencia por la nube y Nube Perú; Ley 32069). Sin duplicidad legal, pero fija una regla de localización distinta de IA-05 e IA-14, y su inventario de centros de datos públicos se superpone con el Registro Nacional de Centros de Datos de CON-10 (MTC). Debe concordarse además con el D.S. 115-2025-PCM (art. 19, nube para IA).

• **Seguridad** — Con observaciones: Buen marco de portabilidad, clasificación y continuidad. Desde seguridad faltan requisitos mínimos exigibles a los proveedores de nube (certificaciones, notificación de incidentes, registros, borrado), control estatal de las claves de cifrado para información confidencial y crítica frente a accesos de jurisdicciones extranjeras, y evitar que la consolidación cree un punto único de falla.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Sólida: eleva a ley la nube preferente y NUBE PERÚ del DS 029-2021-PCM y añade portabilidad, plan de salida y consolidación de centros de datos. Pero confunde soberanía con localización: alojar en territorio nacional no evita el acceso de autoridades extranjeras a proveedores sujetos a su jurisdicción; la medida eficaz es el cifrado con claves bajo control del Estado. Debe armonizar su clasificación con la del TUO de la Ley 27806 y explicitar que la localización solo alcanza datos del Estado, en concordancia con los capítulos de comercio electrónico de los tratados vigentes.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

No modifica normas. Complementa el Decreto Legislativo 1412 y eleva a rango legal la preferencia por la nube y Nube Perú previstas en el Decreto Supremo 029-2021-PCM, que se adecúa. Complementa la Ley 32069 y su reglamento (cláusulas y acuerdos marco), la Ley 29733 (flujo transfronterizo), el TUO de la Ley 27806 (clasificación), el Decreto de Urgencia 007-2020, el Decreto Supremo 126-2025-PCM, el artículo 19 del Decreto Supremo 115-2025-PCM y la Ley 30999. Es la regla general de localización de datos públicos; las normas especiales remiten a ella. El inventario comprende solo centros de datos públicos.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los contratos de nube del Poder Ejecutivo incluye las cláusulas de portabilidad, salida y seguridad, el 100% de la información confidencial y crítica alojada en terceros está cifrada con claves bajo control del Estado y el número de centros de datos propios del Poder Ejecutivo se reduce respecto de la línea de base.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por DS 009-2025-EF — https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/45029-ley-n-32069-ley-general-de-contrataciones-publicas-y-su-reglamento

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29158.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026: PL 13372/2025-CR, Ley marco de soberanía digital y protección ciudadana frente al crimen organizado (en comisión). No se identificaron proyectos sobre nube del Estado.

Referencias internacionales

• Reino Unido: Government Cloud First policy — https://www.gov.uk/guidance/government-cloud-first-policy

• Estonia: Data Embassy (respaldo soberano de datos críticos del Estado) — https://e-estonia.com/solutions/e-governance/data-embassy/

• Chile: Ley 21.180, de Transformación Digital del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479

• Unión Europea: Interoperable Europe Act, Reglamento (UE) 2024/903 — https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act

Fuentes

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-13.html

Ley que profesionaliza la conducción de la transformación digital en las entidades públicas y establece la familia de puestos de talento digital en el Servicio Civil

Establece un perfil mínimo y funciones legales para el Líder de Gobierno y Transformación Digital de las entidades del Poder Ejecutivo, con selección por mérito cuando exista puesto directivo exclusivo y bajo el régimen de directivos de la Ley 30057, y encarga a SERVIR una familia de puestos de talento digital con la ciberseguridad como subfamilia. No crea plazas ni gasto: los puestos se implementan según disponibilidad presupuestal.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Trabajo y Seguridad Social) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Reforma Del Estado, Transformación Digital, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

El Decreto Supremo 033-2018-PCM creó el rol de Líder de Gobierno Digital en cada entidad; hoy se denomina Líder de Gobierno y Transformación Digital y, junto con el Comité de Gobierno y Transformación Digital, se regula en el marco del Sistema Nacional de Transformación Digital (Decreto de Urgencia 006-2020) y del Decreto Supremo 029-2021-PCM, que prevé además el Oficial de Gobierno de Datos y el Oficial de Seguridad y Confianza Digital. En la práctica, este rol se asigna por designación a un funcionario de la alta dirección o a un director de órgano de línea, como función adicional a su cargo y sin un perfil técnico mínimo, lo que lo expone a la rotación propia de los cambios de gestión. La transformación digital requiere continuidad de varios años, capacidad para gestionar proyectos tecnológicos complejos y conocimiento de datos, interoperabilidad, contratación de tecnología y diseño de servicios. Sin un responsable profesional y estable, las entidades dependen de consultores externos, repiten errores de contratación y abandonan proyectos a mitad de camino. Además, no existe en el Servicio Civil una familia de puestos para perfiles digitales, lo que dificulta atraer y retener talento. El Plan Perú 2050 (Reforma del Estado) identifica la reforma de la gestión del capital humano en el sector público como proyecto prioritario. El Reino Unido (marco de capacidades de la profesión digital, de datos y tecnología), Canadá (Directiva sobre Servicio y Digital, que define responsabilidades del CIO) y Chile (Ley 21.180) muestran el valor de profesionalizar este rol.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROFESIONALIZA LA CONDUCCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ESTABLECE LA FAMILIA DE PUESTOS DE TALENTO DIGITAL EN EL SERVICIO CIVIL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto profesionalizar la conducción de la transformación digital en las entidades públicas, estableciendo el perfil mínimo y las funciones del Líder de Gobierno y Transformación Digital y una familia de puestos de talento digital en el Servicio Civil.

Artículo 2. Líder de Gobierno y Transformación Digital

2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo cuentan con un Líder de Gobierno y Transformación Digital, que depende de la alta dirección y preside la secretaría técnica del Comité de Gobierno y Transformación Digital.
2.2. El rol puede ser ejercido por un directivo o servidor de la entidad que cumpla el perfil mínimo del artículo 4, en tanto la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para un puesto directivo exclusivo. El rol no puede acumularse con el de Oficial de Seguridad y Confianza Digital.
2.3. Los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y las municipalidades designan un responsable de transformación digital conforme a sus normas de organización y su autonomía, que cumple las funciones del artículo 3, y pueden adoptar el perfil y el régimen de la presente ley. Las municipalidades distritales pueden compartir un responsable mediante mancomunidades municipales o convenios.

Artículo 3. Funciones

3.1. Son funciones del Líder de Gobierno y Transformación Digital: a) formular y conducir el plan de gobierno digital de la entidad; b) asegurar el cumplimiento de las obligaciones de interoperabilidad, datos abiertos, software público y servicios digitales; c) emitir opinión técnica previa en las contrataciones de tecnologías de la información; d) gestionar el portafolio de proyectos digitales y reportar sus indicadores; e) coordinar con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros; y f) asegurar que los proyectos y contrataciones digitales incorporen seguridad desde el diseño, con opinión previa del Oficial de Seguridad y Confianza Digital.
3.2. El Oficial de Gobierno de Datos de la entidad coordina con el Líder de Gobierno y Transformación Digital. El Oficial de Seguridad y Confianza Digital mantiene independencia funcional respecto de él.

Artículo 4. Perfil y selección

4.1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, aprueba el perfil mínimo del rol, que incluye formación y experiencia en gestión de tecnologías, datos o servicios digitales.
4.2. Cuando la entidad cuente con un puesto directivo exclusivo, la selección se realiza mediante concurso público de méritos, pudiendo emplearse el Cuerpo de Gerentes Públicos regulado por el Decreto Legislativo 1024.

Artículo 5. Régimen del puesto directivo

El puesto directivo exclusivo de Líder de Gobierno y Transformación Digital es de directivo público y se rige por las reglas de designación, periodo, evaluación y remoción del régimen de directivos públicos de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. No puede ser designado como empleado de confianza.

Artículo 6. Familia de puestos de talento digital

6.1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el marco de la Ley 30057, aprueba una familia de puestos de talento digital que comprende, entre otros, los roles de transformación digital, gestión de producto, desarrollo de software, datos, diseño de servicios, arquitectura e infraestructura, y, como subfamilia, la de ciberseguridad, con perfiles y rutas de capacitación.
6.2. La valorización de los puestos se sujeta a las normas de compensaciones de la Ley 30057 y a las leyes anuales de presupuesto. Las entidades incorporan los puestos en sus cuadros de puestos según su disponibilidad presupuestal.

Artículo 7. Capacitación

La Escuela Nacional de Administración Pública, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, desarrolla, con cargo a su presupuesto institucional, un programa de formación continua en transformación digital para directivos y servidores públicos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La presente ley no autoriza la creación de plazas; la habilitación de puestos directivos exclusivos se sujeta a las leyes anuales de presupuesto y a la aprobación de los cuadros de puestos.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo adecúa el Decreto Supremo 033-2018-PCM y el Reglamento del Decreto Legislativo 1412, aprobado por Decreto Supremo 029-2021-PCM, a lo dispuesto en la presente ley, en el plazo previsto para su reglamentación.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Perfil de los líderes en funciones. Los Líderes de Gobierno y Transformación Digital designados a la entrada en vigencia de la presente ley acreditan el perfil mínimo en un plazo de doce meses contados desde su aprobación por la Autoridad Nacional del Servicio Civil o son reemplazados por quien lo cumpla.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea plazas ni gasto: el rol puede ejercerse por un directivo o servidor existente que cumpla el perfil, y los puestos directivos exclusivos y de la familia de talento digital se habilitan solo según disponibilidad presupuestal y leyes anuales de presupuesto. El costo directo es administrativo (aprobación de perfiles por SERVIR y formación por la ENAP con su presupuesto). En gobiernos locales se prevén responsables compartidos. Beneficios: continuidad de los proyectos digitales más allá de los cambios de gestión, mejores decisiones de contratación tecnológica, menor dependencia de consultorías, un interlocutor técnico estable para la rectoría de gobierno digital y una vía de carrera para atraer talento digital. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF sobre sostenibilidad fiscal antes del dictamen. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• Decreto Supremo 033-2018-PCM, rol de Líder de Gobierno Digital — *complementa*

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Oficial de Gobierno de Datos y Oficial de Seguridad y Confianza Digital — *complementa*

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, régimen de directivos públicos y familias de puestos (sin modificación) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1024, Cuerpo de Gerentes Públicos, selección — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SERVIR** (rectora): Aprueba el perfil mínimo (art. 4.1) y la familia de puestos de talento digital con subfamilia de ciberseguridad (art. 6); conduce concursos (art. 4.2).

• **SGTD** (consultiva): Coordina perfil y formación (arts. 4.1 y 7) y es contraparte de los líderes (art. 3.1.e).

• **ENAP** (ejecutora): Programa de formación continua con su presupuesto (art. 7).

• **MEF** (financiadora): Habilitación de puestos según leyes anuales de presupuesto (DCF Segunda).

• **—** (ejecutora): Designan un líder con perfil y separan el rol del Oficial de Seguridad (art. 2).

• **—** (regulada): Designan responsable conforme a su autonomía (art. 2.3).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo; organismos autónomos y gobiernos subnacionales en el marco de su autonomía.

Beneficiarios: Entidades públicas (continuidad de proyectos), profesionales digitales (línea de carrera) y ciudadanos usuarios de servicios digitales.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 obligatorio (puestos exclusivos sujetos a disponibilidad presupuestal)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades, SERVIR y ENAP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; puestos exclusivos solo vía leyes anuales de presupuesto. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: La ley no obliga a crear plazas: el rol puede ser asumido por personal existente. El costo potencial de puestos exclusivos depende de decisiones presupuestales futuras y no se estima. Costos administrativos de SERVIR y ENAP absorbidos en su presupuesto.

Beneficio para el Estado: Menos compras tecnológicas fallidas o duplicadas y menor dependencia de consultorías. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Servicios digitales más continuos y mejor diseñados.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo.

Riesgos: Que el rol siga ejerciéndose como encargo sin dedicación por falta de presupuesto; brechas salariales frente al mercado; rotación en gobiernos subnacionales.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Profesionalizar la conducción digital es legítimo, pero la propuesta obliga a crear un cargo directivo exclusivo (prohíbe el encargo) con escalas propias en todas las entidades, lo que es iniciativa de gasto con impacto futuro (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC), e impone una estructura orgánica a organismos constitucionalmente autónomos y a gobiernos regionales y locales, afectando su autonomía.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Profesionalizar la conducción digital es pertinente, pero la propuesta obliga a crear un cargo directivo exclusivo en cientos de entidades (con costo fiscal medio declarado), lo que choca con el art. 79 de la Constitución. Además, fija un periodo y causales de remoción distintos del régimen de directivos de la Ley 30057 sin modificarla, impone su estructura a organismos constitucionalmente autónomos y pretende modificar un decreto supremo «en lo pertinente».

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: D.S. 033-2018-PCM verificado como origen del rol de Líder de Gobierno Digital; la denominación 'Líder de Gobierno y Transformación Digital' y el Comité provienen de normas posteriores (verificar si de resolución ministerial de la PCM y no del D.U. 006-2020). Fijar un periodo de 4 años choca con el régimen de directivos públicos de la Ley 30057, y su 'familia de puestos de talento digital' se superpone con la de ciberseguridad de CIB-12.

• **Seguridad** — Con observaciones: Profesionalizar la conducción digital es positivo. Debe preservarse la separación entre la Jefatura de Transformación Digital y el oficial de seguridad y confianza digital, e incorporar la seguridad desde el diseño entre sus funciones, con opinión del oficial en las contrataciones tecnológicas.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Profesionalizar el rol del Líder de Gobierno y Transformación Digital (creado por el DS 033-2018-PCM) es pertinente. Debe alinear el periodo de designación con el régimen de directivos de la Ley 30057, coordinar la familia de 'talento digital' con la de ciberseguridad (CIB-12) y con roles ya existentes en el DS 029-2021-PCM (Oficial de Gobierno de Datos, Oficial de Seguridad Digital), y no imponer estructura interna a organismos constitucionalmente autónomos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

No modifica normas con rango de ley. Dispone la adecuación del Decreto Supremo 033-2018-PCM y del Decreto Supremo 029-2021-PCM. Complementa el Decreto de Urgencia 006-2020, el Decreto Legislativo 1412, la Ley 30057 (régimen de directivos públicos y compensaciones) y el Decreto Legislativo 1024. La familia de puestos de talento digital comprende la subfamilia de ciberseguridad, para que exista una sola familia en SERVIR.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los ministerios cuenta con Líder de Gobierno y Transformación Digital que cumple el perfil de SERVIR, la familia de puestos de talento digital (con subfamilia de ciberseguridad) está aprobada y en uso en los cuadros de puestos de al menos 30 entidades, y la permanencia media del rol supera tres años.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE) y el rol de Líder de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-la-plataforma-digital-unica-del-est-decreto-supremo-n-033-2018-pcm-1629595-1/

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

• Decreto Legislativo 1024, que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01024.pdf

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

Antecedentes

Periodo 2021-2026: PL 04491/2022-CR, que modifica los artículos 2, 4 y 7 del Decreto Legislativo 1412 para fortalecer la implementación del gobierno digital (en comisión); PL 05220/2022-CR, que modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo 1412 (en comisión).

Referencias internacionales

• Reino Unido: Digital, Data and Technology Profession Capability Framework — https://www.gov.uk/government/collections/digital-data-and-technology-profession-capability-framework

• Canadá: Directive on Service and Digital (roles de CIO y responsables de servicio) — https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32601

• Chile: Ley 21.180, de Transformación Digital del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479

• Reino Unido: Government Digital Service (GDS) — https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service

Fuentes

• Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) — https://www.servir.gob.pe/

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-14.html

Ley que desarrolla el artículo 14-A de la Constitución, califica el acceso a internet de banda ancha como servicio público esencial y establece el estándar de conectividad significativa, incorporando el artículo 2-A a la Ley 29904

Desarrolla la garantía constitucional de acceso a internet (art. 14-A, Ley 31878): califica la banda ancha como servicio público esencial sin alterar el régimen tarifario, define un estándar medible de conectividad significativa, prohíbe los cortes generalizados de internet, ordena un Plan Nacional de Conectividad con metas indicativas y exige rendición de cuentas anual ante ambas cámaras.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Perú en La Era Digital, Cohesión Social

I. Exposición de motivos

Según el informe técnico del INEI sobre TIC en los hogares (ENAHO, II trimestre 2026), el 64,5 % de los hogares del país cuenta con internet, pero la cifra cae a 27,1 % en el área rural frente a 84,7 % en Lima Metropolitana; solo el 8,9 % de los hogares rurales dispone de computadora. El uso de internet entre quienes aprendieron una lengua nativa (67,2 %) está 20,4 puntos por debajo de quienes aprendieron solo castellano. La Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050 estima que 84 182 centros poblados, con 4,8 millones de habitantes, carecen de internet. La Ley 31878 elevó a rango constitucional la garantía estatal de acceso a internet libre (art. 14-A de la Constitución), con énfasis en zonas rurales y comunidades campesinas y nativas, pero no existe desarrollo legal que defina un estándar mínimo exigible de calidad y asequibilidad, obligaciones de continuidad, ni una salvaguarda frente a interrupciones generalizadas del servicio. La Ley 29904 declara de necesidad pública la Red Dorsal, y la Ley 31207 fija la velocidad mínima, pero ninguna mide la conectividad desde la perspectiva del usuario. Chile (Ley 21.678) y Colombia (Ley 2108 de 2021) calificaron internet como servicio público sin sustituir la libre fijación de tarifas minoristas: la calificación opera sobre continuidad, universalidad y calidad.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DESARROLLA EL ARTÍCULO 14-A DE LA CONSTITUCIÓN, CALIFICA EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y ESTABLECE EL ESTÁNDAR DE CONECTIVIDAD SIGNIFICATIVA, INCORPORANDO EL ARTÍCULO 2-A A LA LEY 29904

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto calificar el acceso a internet de banda ancha como servicio público esencial, establecer el estándar de conectividad significativa y fijar reglas de continuidad, planificación y rendición de cuentas para su provisión en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Finalidad

La presente ley tiene por finalidad desarrollar la garantía de acceso a internet libre reconocida en el artículo 14-A de la Constitución Política del Perú, incorporado por la Ley 31878, y contribuir al ejercicio de los derechos reconocidos en los incisos 4 y 8 del artículo 2 y en el artículo 58 de la Constitución, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La presente ley es de aplicación a las entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno, al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y a los concesionarios y proveedores del servicio de acceso a internet que operan en el territorio nacional.

Artículo 4. Incorporación del artículo 2-A en la Ley 29904

Se incorpora el artículo 2-A en la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en los siguientes términos:
«Artículo 2-A. Acceso a internet de banda ancha como servicio público esencial
2-A.1 El acceso a internet de banda ancha es un servicio público de telecomunicaciones esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales a la educación, la salud, el trabajo, la información y la participación, en desarrollo del artículo 14-A de la Constitución Política del Perú. Su prestación se rige por el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC, por la presente ley y por las normas que emita el OSIPTEL en el marco de sus funciones.
2-A.2 Esta calificación tiene por efecto la continuidad reforzada del servicio y su priorización en las políticas de acceso y servicio universal. No constituye declaración de necesidad pública para efectos del artículo 70 de la Constitución, no modifica el régimen de concesiones ni implica la regulación de tarifas minoristas, que se mantienen sujetas al régimen tarifario vigente.
2-A.3 Para efectos del ejercicio del derecho de huelga rige lo dispuesto en el artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR.»

Artículo 5. Conectividad significativa

5.1 Para efectos de la presente ley, se entiende por conectividad significativa el acceso a internet de banda ancha que reúne, de manera concurrente: a) velocidad no inferior a la velocidad mínima de banda ancha que determina el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme al artículo 5 de la Ley 29904, modificado por la Ley 31207, y latencia, estabilidad y demás características técnicas no inferiores a las que establece el OSIPTEL conforme al mismo artículo; b) posibilidad de uso diario desde el hogar, el centro de estudio o de trabajo; c) disponibilidad de un dispositivo adecuado; y d) un precio del plan de referencia que no supere el 2 % del ingreso nacional bruto mensual per cápita, conforme a la meta de asequibilidad de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO, sin perjuicio del umbral específico para el primer quintil de ingresos que fije el reglamento.
5.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mide y publica anualmente el índice de conectividad significativa por departamento, área de residencia, sexo y lengua materna. El índice se elabora con fuentes estadísticas y datos agregados; no se utilizan datos de tráfico, de localización ni datos personales de abonados.

Artículo 6. Continuidad del servicio esencial

6.1 El OSIPTEL adecúa las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones para que la suspensión por falta de pago de usuarios residenciales del servicio de acceso a internet se efectúe previa comunicación con una anticipación no menor de diez días calendario, y establece indicadores de disponibilidad mínima del servicio.
6.2 Durante la vigencia de una declaratoria de estado de emergencia por desastre, el OSIPTEL puede disponer, mediante norma de carácter general, medidas temporales de continuidad del servicio para usuarios residenciales de las zonas declaradas, por un plazo que no exceda el de la declaratoria y con un máximo de sesenta días calendario. Estas medidas no implican condonación de la deuda, la cual se fracciona sin intereses moratorios conforme a la norma general que emita el OSIPTEL.
6.3 Ninguna autoridad puede disponer la interrupción, restricción o degradación generalizada del servicio de acceso a internet en todo o parte del territorio nacional, incluso durante un régimen de excepción. Las medidas de bloqueo de contenidos o servicios específicos solo proceden por mandato judicial o por disposición legal expresa; son necesarias, proporcionales, temporales y motivadas, y se publican, salvo reserva judicial.
6.4 Los concesionarios del servicio de acceso a internet gestionan los riesgos de seguridad digital que puedan afectar la continuidad del servicio y notifican los incidentes de seguridad digital conforme al Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital, y su reglamento. El OSIPTEL y el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros establecen un canal único de reporte para evitar duplicidad.

Artículo 7. Infracciones y sanciones

7.1 Constituyen infracciones administrativas de los concesionarios y proveedores del servicio de acceso a internet: a) suspender el servicio a usuarios residenciales por falta de pago sin la comunicación previa a que se

refiere el párrafo 6.1, infracción grave; b) incumplir las medidas temporales de continuidad dispuestas conforme al párrafo 6.2, infracción grave; c) incumplir los indicadores de disponibilidad mínima establecidos conforme al párrafo 6.1, infracción leve o grave según la gradualidad que establezca el OSIPTEL.
7.2 El OSIPTEL es la autoridad competente para fiscalizar y sancionar estas infracciones conforme a la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, y al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS. Las sanciones son las previstas en la Ley 27336 para la categoría correspondiente.

Artículo 8. Plan Nacional de Conectividad

8.1 El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprueba mediante decreto supremo el Plan Nacional de Conectividad con horizonte de diez años y metas quinquenales indicativas de cobertura de centros poblados, conectividad significativa, asequibilidad y despliegue de infraestructura dual terrestre y satelital.
8.2 El Plan se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, con la Ley 31809, Ley para el fomento de un Perú conectado, y con la programación multianual de inversiones del sector; prioriza los centros poblados rurales, amazónicos, altoandinos y de frontera. Sus metas se ejecutan conforme a la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas.

Artículo 9. Asequibilidad y apoyo a la demanda

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, puede diseñar mecanismos focalizados de apoyo a la demanda de acceso a internet de banda ancha para hogares en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), financiados con los recursos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 28900, modificado por la presente ley, hasta el porcentaje anual que fije el reglamento con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 10. Rendición de cuentas

El Ministro de Transportes y Comunicaciones remite, antes del 30 de junio de cada año, a las comisiones ordinarias competentes en materia de comunicaciones y sociedad digital de la Cámara de Diputados y del Senado, un informe sobre el avance del Plan Nacional de Conectividad y del índice de conectividad significativa, y lo sustenta ante ellas cuando lo soliciten. El informe se publica en formato de datos abiertos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia, previa opinión del OSIPTEL.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Plazo del Plan Nacional de Conectividad. El Plan Nacional de Conectividad a que se refiere el artículo 8 se aprueba en un plazo no mayor de ciento ochenta días calendario desde la publicación del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas y, en el caso del artículo 9, con los recursos a que se refiere la Ley 28900, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación normativa del OSIPTEL. El OSIPTEL adecúa sus Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y su reglamento de infracciones y sanciones a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 en un plazo de noventa días calendario contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del artículo 2 de la Ley 28900. Se modifica el artículo 2 de la Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público, adscrita al

Sector Transportes y Comunicaciones, en los siguientes términos:
«Artículo 2. Destino de los recursos
El FITEL financia, exclusivamente, servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares considerados de preferente interés social, la infraestructura de comunicaciones necesaria para garantizar el acceso a tales servicios, redes de transporte de telecomunicaciones y, hasta el porcentaje anual que fije el reglamento con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, mecanismos focalizados de apoyo a la demanda de acceso a internet de banda ancha para hogares en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).»

III. Análisis costo-beneficio

La norma no crea entidades ni impone gasto: las tareas del MTC (Plan, índice), del INEI (medición con la ENAHO existente) y del OSIPTEL (adecuación normativa, fiscalización) se atienden con sus presupuestos institucionales. El apoyo a la demanda es facultativo y se financia con los recursos de la Ley 28900, cuyo destino se amplía hasta un tope anual fijado con opinión favorable del MEF para no descapitalizar los proyectos de oferta; por tratarse de recursos con destino predeterminado, la exposición de motivos debe consignar que esta ampliación requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC). El costo privado recae en los operadores por la continuidad en emergencias (acotada a 60 días y sin condonación) y el preaviso de suspensión. El beneficio es un estándar medible de conectividad significativa, protección frente a cortes generalizados y base para priorizar inversión en el área rural (27,1 % de hogares conectados según INEI). No regula tarifas minoristas.

Normas que modifica

• Constitución Política del Perú, art. 14-A (incorporado por Ley 31878) — *complementa*

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, art. 2-A — *incorpora*

• Ley 28900, Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público, art. 2 — *modifica*

• Ley 31207, velocidad mínima de conexión a internet (art. 5 de la Ley 29904), art. 5 Ley 29904 — *complementa*

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, régimen de infracciones — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Propone el Plan Nacional de Conectividad (art. 8), mide y publica el índice de conectividad significativa (art. 5.2), diseña el apoyo a la demanda (art. 9) e informa anualmente a ambas cámaras (art. 10).

• **OSIPTEL** (supervisora): Fija características técnicas (art. 5.1.a), adecúa Condiciones de Uso e indicadores de disponibilidad (art. 6.1, DCT), dicta medidas de continuidad en emergencias (art. 6.2) y sanciona las infracciones del art. 7.

• **INEI** (ejecutora): Coordina con el MTC la medición del índice con fuentes estadísticas agregadas (art. 5.2).

• **MIDIS** (consultiva): Focaliza mediante SISFOH los hogares beneficiarios del apoyo a la demanda (art. 9).

• **PRONATEL** (financiadora): Administra los recursos de la Ley 28900 que pueden destinarse al apoyo a la demanda hasta el tope reglamentario (art. 9, DCM).

• **MEF** (consultiva): Emite opinión favorable sobre el porcentaje anual de recursos FITEL destinable al apoyo a la demanda (art. 9, DCM).

• **CNSD** (supervisora): Establece con el OSIPTEL un canal único de reporte de incidentes (art. 6.4).

Sujetos obligados: Concesionarios y proveedores del servicio de acceso a internet (preaviso, continuidad en emergencias, disponibilidad mínima, gestión de riesgos digitales); autoridades de los tres niveles de gobierno (prohibición de cortes generalizados, art. 6.3).

Beneficiarios: Usuarios del servicio de acceso a internet y, en particular, hogares rurales (27,1 % conectados) y los 4,8 millones de habitantes de 84 182 centros poblados sin internet según la Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050; hogares pobres focalizados por SISFOH si se activa el apoyo a la demanda.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional al Tesoro; el apoyo a la demanda (facultativo, con recursos FITEL) no es cuantificable con información pública

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de MTC, INEI y OSIPTEL sin demandar recursos adicionales al Tesoro; recursos de la Ley 28900 (FITEL). La ampliación del destino del FITEL requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Plan, índice y adecuación regulatoria se absorben en el presupuesto institucional del MTC, INEI y OSIPTEL (labores ya existentes: ENAHO-TIC, RENAMV, Condiciones de Uso). El monto del apoyo a la demanda depende del porcentaje anual que fije el reglamento y del número de hogares focalizados; sin ese parámetro no hay base para estimarlo. Es reasignación dentro de un fondo existente, no gasto nuevo.

Beneficio para el Estado: Planificación con metas medibles que permite priorizar inversión pública y APP en las zonas de mayor brecha; base estadística para evaluar programas de PRONATEL. No cuantificado.

Beneficio para la sociedad: Protección jurídica frente a cortes generalizados y suspensiones sin preaviso; estándar comparable internacionalmente de asequibilidad (meta 2 % de la Comisión de Banda Ancha UIT/UNESCO). Cualitativo.

Inversión privada: No moviliza inversión directamente; la priorización del Plan puede orientar proyectos de cofinanciamiento y obligaciones de cobertura.

Costo para privados: Bajo: adecuación de procesos de suspensión, reportes de disponibilidad y continuidad hasta 60 días en emergencias (deuda fraccionada, no condonada). Los grandes operadores ya gestionan incidentes; el canal único reduce costos de doble reporte para ISP pequeños.

Riesgos: Que la calificación de «esencial» se interprete como control tarifario (mitigado en el art. 2-A.2); que el apoyo a la demanda desplace proyectos de oferta del FITEL (mitigado con tope anual y opinión MEF); litigios de concesionarios por continuidad sin pago.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Compatible con los arts. 58 y 3 de la Constitución (cláusula de derechos no enumerados) y sin gasto nuevo. Debe corregirse la ubicación de la declaración de 'servicio público esencial' (hoy dentro de una lista de 'necesidad pública', categoría que habilita expropiación por art. 70) y precisar que la calificación no altera el régimen de huelga ni el tarifario.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Propuesta valiosa pero con un defecto de técnica legislativa central: inserta la calificación de 'servicio público esencial' como literal de una declaración de necesidad pública (art. 3 de la Ley 29904), lo que no produce el efecto jurídico buscado y, a la vez, arrastra consecuencias no evaluadas (régimen de huelga en servicios esenciales, régimen de servicios públicos del TUO de la Ley de Telecomunicaciones). Las obligaciones de continuidad carecen de consecuencia jurídica tipificada.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: La propuesta ignora que la Ley 31878 (reforma constitucional, El Peruano 23-09-2023) ya incorporó el artículo 14-A a la Constitución, que obliga al Estado a garantizar el acceso a internet libre; el diagnóstico es por ello inexacto y la base constitucional debe reformularse como desarrollo de ese artículo. La técnica de insertar la calificación de 'servicio público esencial' como literal iii) del artículo 3 de la Ley 29904 (declaración de necesidad pública) es impropia.

• **Seguridad** — Con observaciones: La calificación de la banda ancha como servicio público esencial es razonable, pero la ley omite el correlato de seguridad que esa calificación exige: deberes de seguridad digital y notificación de incidentes de los proveedores, y una salvaguarda expresa contra cortes o bloqueos generalizados del acceso a internet ordenados por autoridad, que son el principal riesgo para el derecho que se reconoce.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es valioso reconocer la conectividad significativa, pero la técnica es deficiente: introduce la calificación de 'servicio público esencial' dentro de una declaración de necesidad pública (art. 3 de la Ley 29904), que no es su lugar, y financia subsidios a la demanda con recursos que la Ley 28900 destina solo a la oferta. Además, la regla de suspensión por falta de pago ya está en las Condiciones de Uso de OSIPTEL. Pido precisar que la calificación no altera el régimen tarifario de libre mercado.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Desarrolla el artículo 14-A de la Constitución (Ley 31878). Incorpora el artículo 2-A en la Ley 29904. Modifica el artículo 2 de la Ley 28900. Complementa el artículo 5 de la Ley 29904 (modificado por la Ley 31207), el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702 (incorporado por la Ley 31761), la Ley 31809 y el Decreto de Urgencia 007-2020. Ordena adecuar las Condiciones de Uso del OSIPTEL. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Hogares rurales con acceso a internet (INEI-ENAHO) pasan de 27,1 % (II trim. 2026) a al menos 50 % en 2031; índice de conectividad significativa publicado anualmente desde 2028.

Normas relacionadas

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31207-LEY.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

• Ley 31878, Ley de reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2218362-2

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27336.pdf

• Ley 31809, Ley para el fomento de un Perú conectado — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31809-TXM.pdf

Antecedentes

Proyectos de reforma constitucional 00557/2021-CR, 00879/2021-CR, 00881/2021-CR, 01128/2021-CR, 01197/2021-CR, 01215/2021-CR, 01397/2021-CR y 01736/2021-CR (acumulados; culminaron en la Ley 31878); 03616/2022-CR (en comisión); 00878/2021-CR, Ley General de Internet (con dictamen); 04155/2022-CR, que declara de interés nacional el acceso a internet en todo el Perú; 00322/2021-CR (en comisión). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY; los del periodo 2021-2026 no continúan automáticamente.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.678 (2024), establece el acceso a internet como servicio público de telecomunicaciones — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1204651

• Colombia: Ley 2108 de 2021, Ley de Internet como servicio público esencial y universal — http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2108_2021.html

Fuentes

• INEI, Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, II trimestre 2026 (ENAHO) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-iit2026.pdf

• OSIPTEL, PUNKU - Portal de información estadística de telecomunicaciones — https://punku.osiptel.gob.pe/

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-01.html

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 28900 para asegurar la operación y el mantenimiento de las redes de acceso y servicio universal y fortalece la gestión por resultados del Programa Nacional de Telecomunicaciones

Precisa en la Ley 28900 que los recursos del FITEL financian también la operación, el mantenimiento y la reposición de las redes, exige que los proyectos identifiquen desde Invierte.pe la fuente de su operación, y somete al MTC, a través del PRONATEL, a gestión por resultados, tablero público de proyectos y evaluación independiente.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Desarrollo Rural, Reforma Del Estado

I. Exposición de motivos

El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), dotado de personería jurídica por la Ley 28900, fue fusionado en 2018 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el Decreto Supremo 018-2018-MTC, que creó el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) para administrar sus recursos. La Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050 reporta 27 mil km de fibra desplegados con inversión pública para 5 633 centros poblados, con baja explotación comercial, y propone reformular el modelo de explotación de las redes regionales. El esquema heredado prioriza la construcción, mientras que la operación, el mantenimiento y la reposición tecnológica dependen de contratos de plazo limitado; el artículo 2 de la Ley 28900 limita el destino del fondo a servicios e infraestructura y no menciona expresamente la operación ni la reposición, lo que expone las redes al deterioro al término de los contratos. Invierte.pe exige analizar la sostenibilidad, pero no asegura una fuente identificada. Tampoco existe un tablero público de proyectos con metas, costos y uso real, ni evaluaciones de impacto independientes obligatorias.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 28900 PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL Y FORTALECE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto precisar el destino de los recursos del acceso y servicio universal de telecomunicaciones, asegurar la sostenibilidad de las redes financiadas con dichos recursos durante su ciclo de vida y fortalecer la gestión por resultados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) o el que haga sus veces.

Artículo 2. Acceso y servicio universal

Para efectos de la Ley 28900 y del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC, el acceso y servicio universal comprende el acceso a internet de banda ancha, con las condiciones mínimas de calidad y asequibilidad que establezca el reglamento, en los centros poblados, instituciones públicas y hogares de áreas rurales o de preferente interés social que el mercado no atiende de manera sostenible, conforme a las metas que apruebe el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo en el Plan Nacional de Conectividad o en el instrumento de planificación sectorial que haga sus veces.

Artículo 3. Modificación del artículo 2 de la Ley 28900

Se modifica el artículo 2 de la Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones, en los

siguientes términos:
«Artículo 2. Destino de los recursos
El FITEL financia, exclusivamente, servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares considerados de preferente interés social, la infraestructura de comunicaciones necesaria para garantizar el acceso a tales servicios, su operación, mantenimiento y reposición tecnológica, redes de transporte de telecomunicaciones y, hasta el porcentaje anual que fije el reglamento con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, mecanismos focalizados de apoyo a la demanda de acceso a internet de banda ancha para hogares en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).»

Artículo 4. Destino específico y saldos de balance

4.1 Los recursos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 28900 constituyen recursos determinados con destino exclusivo a los fines previstos en el artículo 2 de dicha ley. No pueden ser objeto de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de fines distintos, salvo autorización expresa en norma con rango de ley.
4.2 Los saldos de balance de dichos recursos se incorporan en los ejercicios siguientes para los mismos fines, conforme al Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 5. Ciclo de vida de los proyectos

5.1 Todo proyecto de inversión financiado con los recursos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 28900 identifica, desde la fase de formulación y evaluación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Decreto Legislativo 1252), los costos y la fuente de financiamiento de su operación y mantenimiento durante la vida útil de la infraestructura pasiva, así como un plan de reposición de los equipos activos según su vida útil tecnológica, incluyendo la gestión de la seguridad digital y física de la red, la actualización de software, la gestión de vulnerabilidades y la sustitución de equipos sin soporte del fabricante, conforme a la metodología que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas. Los compromisos de gasto de ejercicios futuros se sujetan a las leyes anuales de presupuesto.
5.2 La unidad formuladora no declara la viabilidad de un proyecto que no cuente con un esquema de operación posterior a la etapa de inversión, que puede consistir en contratos de operación y mantenimiento, concesión, asociación público privada conforme al Decreto Legislativo 1362, operación por gobiernos regionales u operadores comunitarios, según corresponda.

Artículo 6. Gestión por resultados

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del PRONATEL o el que haga sus veces, formula sus intervenciones con indicadores de resultado, entre ellos centros poblados con conectividad, usuarios activos, disponibilidad de la red y costo por usuario conectado. Dichos indicadores se incorporan al Programa Presupuestal 0047 o al programa presupuestal orientado a resultados que haga sus veces.

Artículo 7. Tablero público de proyectos

7.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del PRONATEL o el que haga sus veces, publica y actualiza trimestralmente, en formato de datos abiertos, la relación de proyectos con su ámbito de intervención a nivel de distrito y centro poblado beneficiario, montos de inversión y de operación, estado de avance, contratistas, disponibilidad del servicio y número de usuarios o entidades conectadas.
7.2 No se publica la ubicación exacta de nodos, estaciones, rutas de fibra ni elementos de red críticos; esa información se pone a disposición de los órganos de control y de las comisiones del Congreso bajo reserva.

Artículo 8. Evaluación independiente

Las intervenciones cuyo monto supere el umbral que establezca el reglamento son objeto de una evaluación de impacto independiente a su tercer año de operación, cuyos resultados se publican y se remiten a las comisiones ordinarias competentes en materia de telecomunicaciones y sociedad digital de la Cámara de Diputados y del Senado.

Artículo 9. Participación de gobiernos regionales y locales

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del PRONATEL o el que haga sus veces, puede suscribir convenios con gobiernos regionales y locales para la operación, el mantenimiento y la gestión de la demanda de las redes en su jurisdicción, así como para su cofinanciamiento mediante el mecanismo de la Ley

29230. Los convenios incluyen requisitos mínimos de seguridad digital proporcionales, conforme a los lineamientos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en el plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia, previa opinión del OSIPTEL.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Concordancia. El destino de los aportes a que se refiere el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC, se rige por el artículo 2 de la Ley 28900, modificado por la presente ley.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La presente ley se implementa con cargo a los recursos previstos en el artículo 3 de la Ley 28900 y al presupuesto institucional del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Continuidad de redes en operación. En el plazo de ciento ochenta días calendario contados desde la entrada en vigencia del reglamento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del PRONATEL o el que haga sus veces, aprueba un plan de continuidad de la operación y mantenimiento de las redes financiadas con recursos de la Ley 28900 cuyos contratos vencen antes del 31 de diciembre de 2031.

III. Análisis costo-beneficio

No crea entidades ni aportes: precisa el destino de recursos ya existentes del FITEL (aportes de operadores, porcentaje del canon del espectro y transferencias) para incluir operación, mantenimiento y reposición, y permite, con tope y opinión favorable del MEF, el apoyo focalizado a la demanda. Exigir la fuente de operación desde Invierte.pe reduce la cartera de proyectos nuevos por año, pero evita el costo mayor de redes construidas que se deterioran o quedan subutilizadas. El tablero de datos abiertos y las evaluaciones independientes tienen costo acotado si se fija un umbral reglamentario. Como la medida reordena recursos con destino predeterminado (arts. 77-79 de la Constitución), la exposición de motivos debe consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC). Beneficio: mayor uso de las redes públicas y menor riesgo de interrupción en zonas rurales al vencer los contratos.

Normas que modifica

• Ley 28900, Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público, art. 2 — *modifica*

• Ley 28900, arts. 3 y 4 (art. 4 modificado por DL 1480) — *complementa*

• TUO de la Ley de Telecomunicaciones, DS 013-93-TCC, art. 12 — *complementa*

• Decreto Legislativo 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, fase de formulación y evaluación — *complementa*

• Decreto Legislativo 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, saldos de balance de recursos determinados — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC/PRONATEL** (ejecutora): Formula proyectos con ciclo de vida (art. 5), incorpora indicadores al PP 0047 (art. 6), publica el tablero trimestral (art. 7), encarga evaluaciones independientes (art. 8), suscribe convenios (art. 9) y aprueba el plan de continuidad (DCT).

• **MEF** (reglamentadora): Aprueba la metodología de ciclo de vida en Invierte.pe (art. 5.1), emite opinión sobre el tope de apoyo a la demanda (art. 3) y refrenda el reglamento (DCF Primera).

• **OSIPTEL** (consultiva): Opina sobre el reglamento (DCF Primera).

• **GORE/GL** (ejecutora): Operan, mantienen o cofinancian redes mediante convenio u Obras por Impuestos (art. 9).

• **SGTD-PCM** (rectora): Emite los lineamientos de seguridad digital aplicables a los convenios (art. 9).

• **CGR** (supervisora): Accede bajo reserva a la ubicación de elementos críticos (art. 7.2) y ejerce control posterior.

Sujetos obligados: MTC/PRONATEL y unidades formuladoras de proyectos financiados con la Ley 28900; gobiernos regionales y locales que suscriban convenios.

Beneficiarios: Población de los centros poblados atendidos por redes públicas (5 633 centros poblados de las redes regionales según la Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050) y ciudadanía en general por la transparencia del gasto.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional al Tesoro (reasignación interna de recursos FITEL); costo de evaluaciones y tablero no cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Recursos del artículo 3 de la Ley 28900 y presupuesto institucional del pliego MTC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Por afectar recursos con destino predeterminado, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El tablero se construye sobre sistemas existentes del MTC (Invierte.pe, SIAF, PUNKU). El número y costo de evaluaciones dependen del umbral reglamentario; no hay costo unitario público de evaluaciones de impacto de proyectos de telecomunicaciones que permita estimarlo. Presupuestar O&M desplaza proyectos nuevos, no agrega gasto.

Beneficio para el Estado: Evita la pérdida de activos públicos por falta de operación y la reinversión en redes deterioradas; mejora la asignación por resultados. No cuantificado.

Beneficio para la sociedad: Continuidad del servicio en centros poblados rurales al vencer los contratos y transparencia sobre uso real de las redes. Cualitativo.

Inversión privada: Puede movilizar operadores privados u Obras por Impuestos para la operación y cofinanciamiento (Ley 29230, DL 1362); monto no estimable.

Costo para privados: No aplica a privados salvo los contratistas, que deberán reportar indicadores de disponibilidad y uso.

Riesgos: Reducción de la cartera anual de proyectos nuevos; leyes anuales de presupuesto que autoricen reorientar recursos; capacidad limitada de gobiernos locales para operar redes.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La gestión por resultados, el tablero y la evaluación son compatibles con la Constitución. El riesgo está en el art. 4: declarar 'intangibles' y ampliar el destino de aportes parafiscales y arrastrar saldos entre ejercicios toca materia presupuestaria y tributaria (arts. 77-79), vedada a la iniciativa ciudadana y que exige iniciativa u opinión del Ejecutivo.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Reforma pertinente, pero pretende modificar el régimen de la Ley 28900 (destino, intangibilidad, arrastre de saldos) sin fórmula modificatoria expresa, depende de un Plan Nacional de Conectividad que esta ley no crea, y encarga la reglamentación a un ministerio en lugar del Poder Ejecutivo.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Contenido coherente, pero los artículos 2 y 4 alteran materialmente el destino de los recursos regulado en los artículos 2 y 4 de la Ley 28900 (este último modificado por el Decreto Legislativo 1480) sin modificarlos expresamente; tampoco se cita el Decreto Supremo 018-2018-MTC que fusionó el FITEL y creó el PRONATEL.

• **Seguridad** — Con observaciones: La exigencia de presupuestar operación y mantenimiento durante 15 años es correcta desde la resiliencia, pero debe incluir explícitamente la seguridad digital y física de las redes financiadas con fondos públicos, y el tablero de datos abiertos no debe exponer la ubicación precisa de nodos y elementos críticos.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es acertado exigir que las redes financiadas incluyan la operación y el mantenimiento durante su ciclo de vida, y publicar un tablero de proyectos. El problema es que amplía el uso de los recursos del FITEL a fines que el art. 2 de la Ley 28900 no permite, sin modificarlo. También declara 'intangibles' los recursos con una fórmula que choca con el DL 1440, y omite que Invierte.pe ya exige sostenibilidad.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 2 de la Ley 28900. Complementa los artículos 3 y 4 de la Ley 28900 (este último modificado por el Decreto Legislativo 1480), el artículo 12 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones (DS 013-93-TCC), el artículo 7 de la Ley 29904, el Decreto Legislativo 1252, el Decreto Legislativo 1440 y la Ley 29230. Se aplica al PRONATEL (DS 018-2018-MTC) o al órgano que haga sus veces. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

100 % de las redes financiadas por el fondo de acceso universal con contrato de operación y mantenimiento vigente y tablero público trimestral de proyectos operativo a 2028.

Normas relacionadas

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado (Obras por Impuestos) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29230.pdf

• Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01362.pdf

• Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01440.pdf

Antecedentes

00806/2021-CR, Ley que crea incentivos para promover la inversión en telecomunicaciones en localidades rurales (orden del día); 03840/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo 702 para incentivar infraestructura en zonas rurales (en comisión); 04143/2022-CR, Ley que acelera el acceso a internet en las zonas rurales (publicada según SPLEY; número de ley por confirmar). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Colombia: Ley 1978 de 2019, moderniza el sector TIC (fondo único y obligaciones de hacer en asignación de espectro) — http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1978_2019.html

• Chile: Ley 21.678 (2024), establece el acceso a internet como servicio público de telecomunicaciones — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1204651

Fuentes

• PRONATEL, Programa Nacional de Telecomunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/pronatel

• PRONATEL, informes y publicaciones — https://www.gob.pe/institucion/pronatel/informes-publicaciones

• Andina: Crean Programa Nacional de Telecomunicaciones en reemplazo de FITEL (2018) — https://andina.pe/agencia/noticia-crean-programa-nacional-telecomunicaciones-reemplazo-fitel-735505.aspx

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-02.html

Ley que modifica el artículo 9 e incorpora los artículos 9-A y 9-B en la Ley 29904 para integrar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y las redes regionales en una red mayorista nacional de acceso abierto

Modifica la Ley 29904 para integrar la Red Dorsal y las redes regionales de transporte financiadas con recursos públicos en una Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica de acceso abierto, con operador neutro seleccionado por PROINVERSIÓN, tarifa única por capacidad fijada por el OSIPTEL salvo en tramos con competencia efectiva, requisitos de seguridad propios de un Activo Crítico Nacional y metas de uso.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Infraestructura y Construcción, Competitividad

I. Exposición de motivos

La Ley 29904 dispuso que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) sea operada por operadores neutros con tarifas, en la medida de lo posible, iguales a nivel nacional. Tras la caducidad de la concesión en 2021, el PRONATEL asumió su operación provisional, régimen prorrogado por el Decreto Legislativo 1560 (2023), que autoriza la contratación de un operador provisional; la red está calificada como Activo Crítico Nacional. Según la Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050, la RDNFO tiene 13 640 km de fibra y opera en 180 capitales de provincia, sin incluir Loreto ni Ucayali, con una explotación comercial estimada en solo 10 % de su capacidad; la misma comisión propone integrar la RDNFO y las redes regionales con alquiler de capacidad a tarifa única para superar el 50 % de uso. Las redes regionales se contrataron por separado, con reglas y precios distintos, lo que fragmenta la oferta mayorista y desalienta a los operadores locales que podrían llevar el servicio a la última milla.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 9 E INCORPORA LOS ARTÍCULOS 9-A Y 9-B EN LA LEY 29904 PARA INTEGRAR LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA Y LAS REDES REGIONALES EN UNA RED MAYORISTA NACIONAL DE ACCESO ABIERTO

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, para integrar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y las redes regionales de transporte de telecomunicaciones financiadas con recursos públicos en una red mayorista nacional de acceso abierto, y establecer su modelo de explotación.

Artículo 2. Modificación de los párrafos 9.2 y 9.4 del artículo 9 de la Ley 29904

Se modifican los párrafos 9.2 y 9.4 del artículo 9 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en los siguientes términos:

«Artículo 9. [...]

9.2 La operación de la Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica se otorga a uno o más operadores neutros, que no tienen usuarios finales, seleccionados mediante los procedimientos del Decreto Legislativo 1362, conducidos por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), con opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas cuando impliquen cofinanciamiento o garantías del Estado. Los contratos se otorgan por plazos no menores de diez años y establecen indicadores de disponibilidad, tiempo de reparación, ocupación de la red, calidad y seguridad, con penalidades por incumplimiento, así como metas progresivas de ocupación de la capacidad operativa.

[...]

9.4 Las tarifas mayoristas de capacidad de la Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica son únicas a nivel nacional por unidad de capacidad contratada, con independencia de la ubicación del nodo. El OSIPTEL fija las tarifas tope de oficio o a solicitud de parte, conforme a su función reguladora prevista en el artículo 3 de la Ley 27332 y en la Ley 27336, considerando la recuperación de los costos eficientes de operación, mantenimiento y reposición y la promoción del uso de la red, previa opinión no vinculante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En los tramos en que el OSIPTEL declare la existencia de oferta mayorista privada de transporte en condiciones de competencia efectiva, la tarifa se fija por tramo, se orienta a costos y no puede ser inferior al costo incremental de largo plazo.»

Artículo 3. Incorporación de los artículos 9-A y 9-B en la Ley 29904

Se incorporan los artículos 9-A y 9-B en la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en los siguientes términos:
«Artículo 9-A. Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica
9-A.1 La Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica está conformada por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a que se refiere el artículo 7, las redes de transporte regionales financiadas con los recursos de la Ley 28900 y la fibra óptica, ductos y cámaras de titularidad del Estado instalados en virtud del artículo 12. Las redes regionales se incorporan al vencimiento de sus contratos o por adecuación consensuada, sin afectar los derechos y obligaciones de los contratos vigentes.
9-A.2 La Red Mayorista se explota bajo el principio de acceso abierto. Los operadores ofrecen capacidad, fibra oscura, coubicación e interconexión a todo concesionario, incluidos operadores locales, regionales y comunitarios, en condiciones no discriminatorias y publicadas.
9-A.3 La Red Mayorista mantiene la reserva de capacidad prevista en el artículo 18, cuyo porcentaje se actualiza por resolución suprema, y la asigna a los operadores de la Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE) conforme al artículo 19. La capacidad reservada se provee en circuitos lógicamente separados; el tráfico de las entidades se cifra con claves bajo control exclusivo del Estado, conforme a los lineamientos del Centro Nacional de Seguridad Digital, y el operador no accede al contenido de las comunicaciones.
9-A.4 Los operadores publican mensualmente, en formato de datos abiertos, la ocupación y disponibilidad agregadas por región y las ofertas mayoristas vigentes. El detalle por tramo y nodo se entrega al OSIPTEL y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con carácter reservado, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806.
Artículo 9-B. Seguridad de la Red Mayorista
9-B.1 La Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica se gestiona conforme al régimen de Activos Críticos Nacionales aprobado por Decreto Supremo 106-2017-PCM o la norma que lo sustituya.
9-B.2 Las bases de los procedimientos a que se refiere el párrafo 9.2 exigen al postor: a) un sistema de gestión de seguridad de la información certificado conforme a la NTP-ISO/IEC 27001 vigente; b) capacidad de monitoreo de seguridad y notificación de incidentes conforme al Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento; c) declaración de beneficiarios finales y de proveedores de equipos y software de la red troncal; y d) evaluación de riesgos de seguridad nacional a cargo del órgano que designe el reglamento.»

Artículo 4. Infracciones

4.1 Constituyen infracciones administrativas de los operadores de la Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica: a) negar u ofrecer en condiciones discriminatorias el acceso a que se refiere el párrafo 9-A.2 de la Ley 29904, infracción muy grave; b) aplicar tarifas superiores a las tarifas tope fijadas conforme al párrafo 9.4 de dicha ley, infracción grave; c) incumplir la obligación de publicación o de entrega de información del párrafo 9-A.4, infracción leve.
4.2 El OSIPTEL sanciona estas infracciones conforme a la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, y al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, sin perjuicio de las penalidades contractuales.

Única. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia, previa opinión del OSIPTEL.

Primera. Disposición Complementaria Transitoria

Operación provisional. La operación provisional de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se rige por el Decreto Legislativo 1560 hasta la suscripción del contrato con el operador seleccionado conforme al párrafo 9.2 del artículo 9 de la Ley 29904, modificado por la presente ley. PROINVERSIÓN convoca el procedimiento en un plazo no mayor de doce meses desde la publicación del reglamento.

Segunda. Disposición Complementaria Transitoria

Contratos vigentes. Las redes regionales sujetas a contratos de financiamiento vigentes se incorporan a la Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica al vencimiento de dichos contratos o por adecuación consensuada con el contratista.

III. Análisis costo-beneficio

La red ya existe y es un activo público subutilizado; la ley busca que genere ingresos y servicio. El costo es la estructuración del procedimiento por PROINVERSIÓN y, posiblemente, un cofinanciamiento de operación en tramos de baja demanda mientras la ocupación crece, más los costos de seguridad exigibles a un Activo Crítico Nacional (certificación ISO 27001, monitoreo), que se reflejan en la tarifa tope o en el cofinanciamiento. Todo cofinanciamiento se rige por el DL 1362 con opinión del MEF y debe registrarse como compromiso fiscal; la exposición de motivos debe consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC). El beneficio es elevar la ocupación desde el 10 % estimado, reducir el costo del transporte para operadores regionales y abaratar la última milla en provincias. La excepción por tramos competitivos evita que la tarifa única desplace la inversión privada (arts. 60 y 61 de la Constitución).

Normas que modifica

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, art. 9, párrafos 9.2 y 9.4 — *modifica*

• Ley 29904, arts. 9-A y 9-B — *incorpora*

• Decreto Legislativo 1560, régimen de operación provisional — *complementa*

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, régimen sancionador — *complementa*

• Decreto Legislativo 1362, APP y Proyectos en Activos, procedimiento de selección — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Concedente y titular de la red; emite opinión no vinculante sobre tarifas (art. 9.4) y recibe información reservada por tramo (art. 9-A.4).

• **PROINVERSIÓN** (ejecutora): Conduce el procedimiento de selección del operador neutro conforme al DL 1362 (art. 9.2; DCT Primera).

• **OSIPTEL** (sancionadora): Fija tarifas tope y declara tramos competitivos (art. 9.4) y sanciona las infracciones del art. 4.

• **PRONATEL** (ejecutora): Mantiene la operación provisional bajo el DL 1560 hasta la adjudicación (DCT Primera).

• **MEF** (consultiva): Opina sobre cofinanciamiento o garantías (art. 9.2).

• **CNSD** (supervisora): Emite lineamientos de cifrado de la REDNACE y recibe incidentes (arts. 9-A.3 y 9-B.2).

• **GORE** (beneficiaria): Contrapartes de redes regionales que se integran al vencer o adecuarse sus contratos (DCT Segunda).

Sujetos obligados: Operadores neutros de la Red Mayorista (acceso abierto, tarifas, publicación, seguridad); postores de los procedimientos de selección.

Beneficiarios: Operadores locales, regionales y comunitarios que compran capacidad mayorista; usuarios de 180 capitales de provincia conectadas por la RDNFO (Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050); entidades conectadas a la REDNACE.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (eventual cofinanciamiento de operación en tramos de baja demanda)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Ingresos tarifarios de la red; cofinanciamiento APP con recursos de la Ley 28900 o del pliego MTC, registrado como compromiso fiscal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo de estructuración del procedimiento lo asume PROINVERSIÓN en su presupuesto. El cofinanciamiento depende del estudio de demanda del procedimiento, de la tarifa tope y de los costos de seguridad (certificación y monitoreo de escala nacional), que no son públicos; si la ocupación sube del 10 % al 50 %, los ingresos podrían cubrir la operación (supuesto del revisor tecnológico, no verificado).

Beneficio para el Estado: Monetización de un activo público con alrededor de 10 % de ocupación; reducción de la carga de operación provisional del PRONATEL. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Menor costo del transporte de datos en provincias y entrada de operadores locales de última milla. Cualitativo.

Inversión privada: Inversión del operador neutro en equipamiento activo, reposición y seguridad; inversión de operadores locales en última milla. No estimable sin estudio de mercado.

Costo para privados: Para el operador: certificación ISO 27001, monitoreo de seguridad, declaración de beneficiarios finales. Para operadores privados de transporte: riesgo de competencia estatal mitigado por la excepción de tramos competitivos.

Riesgos: Subsidios cruzados mal calibrados; litigio con contratistas de redes regionales; demora del procedimiento que prolongue la operación provisional; concentración de riesgo en un único operador de infraestructura crítica.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Constitucionalmente viable: respeta los contratos vigentes (art. 62) y no crea gasto directo. Debe preservarse la autonomía del OSIPTEL en la fijación tarifaria (no a 'propuesta' del MTC) y someter la tarifa única a un control de subsidios cruzados compatible con la libre competencia (art. 61).

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: La integración mayorista es técnicamente sólida, pero el texto superpone un régimen nuevo al de los arts. 7 a 9 de la Ley 29904 sin modificarlos, invierte la autonomía tarifaria del OSIPTEL y remite el régimen sancionador a una ley equivocada.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: La 'tarifa única' y la selección por 'concurso público' contradicen el texto vigente de los artículos 8 y 9 de la Ley 29904 (tarifas iguales 'en la medida de lo posible'; concesión vía PROINVERSIÓN por licitación pública), que la propuesta dice solo 'complementar'. Omite el Decreto Legislativo 1560 (2023), que regula la operación provisional de la Red Dorsal tras la caducidad del contrato.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Integrar la Red Dorsal y las redes regionales bajo un operador neutro es valioso, pero la ley trata como un activo comercial lo que es infraestructura crítica: no exige requisitos de seguridad al operador seleccionado ni a su cadena de suministro, transporta el tráfico de la REDNACE (incluidas entidades de seguridad) sin separación ni cifrado obligatorio, y ordena publicar mensualmente la ocupación por tramo y nodo.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La integración mayorista de acceso abierto es la dirección correcta, pero en buena parte la Ley 29904 ya la contiene (operador neutro, art. 9.2; tarifas iguales 'en la medida de lo posible', art. 9.4). Lo que corresponde es modificar esos artículos, no crear una regla paralela. Que el OSIPTEL fije la tarifa 'a propuesta del MTC' afecta su autonomía. Además, la tarifa única obligatoria puede desplazar la inversión privada en rutas competitivas.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica los párrafos 9.2 y 9.4 del artículo 9 de la Ley 29904 e incorpora en ella los artículos 9-A y 9-B. Complementa los artículos 7, 8, 12 y 17 a 19 de la Ley 29904, la Ley 28900, la Ley 27336, el Decreto Legislativo 1362, el Decreto Legislativo 1560 (régimen transitorio) y el Decreto Supremo 106-2017-PCM. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Ocupación de la capacidad operativa de la Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica igual o superior a 50 % en 2031 (línea de base estimada 10 %, Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050).

Normas relacionadas

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

• Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01362.pdf

• Decreto Legislativo 1560, que establece medidas excepcionales para la operación provisional del proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2181044-2

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27336.pdf

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/454348-106-2017-pcm

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley específicos en SPLEY (periodo 2021-2026) por título. El Decreto Legislativo 1560 fue objeto de informe de control y de dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso unicameral (setiembre de 2025).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Comunicación de la Comisión: Directrices sobre ayudas estatales a las redes de banda ancha (2023/C 36/01), que exigen acceso mayorista abierto a las redes subvencionadas — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52023XC0131(01)

• Colombia: Ley 1978 de 2019, moderniza el sector TIC (fondo único y obligaciones de hacer en asignación de espectro) — http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1978_2019.html

Fuentes

• Andina: PRONATEL asumió operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://andina.pe/agencia/noticia-pronatel-asumio-operacion-y-mantenimiento-red-dorsal-nacional-fibra-optica-877100.aspx

• DPL News: Perú toma formal control de la Red Dorsal que operó Azteca Comunicaciones — https://dplnews.com/peru-toma-formal-control-de-la-red-dorsal-que-opero-azteca-comunicaciones-del-grupo-salinas/

• PRONATEL, Programa Nacional de Telecomunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/pronatel

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-03.html

Ley que incorpora el literal e. en el párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 para la instalación de ductos y cámaras para fibra óptica en obras públicas subnacionales y urbanas, y crea el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva

Extiende la obligación de instalar ductos y cámaras para fibra óptica a las obras viales departamentales y vecinales, urbanas y con zanja de saneamiento, con excepciones regladas y financiamiento identificado; precisa que los ductos son de la entidad que los construye; y crea un registro de infraestructura pasiva compartible con acceso por niveles de seguridad.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Infraestructura, Vivienda y Transportes) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Infraestructura y Construcción, Desarrollo Urbano

I. Exposición de motivos

El artículo 12 de la Ley 29904 obliga a incorporar fibra óptica o ductos y cámaras en los nuevos proyectos de energía eléctrica, hidrocarburos, carreteras de la Red Vial Nacional y ferrocarriles. La obligación no alcanza a las vías departamentales y vecinales ni a las obras urbanas y de saneamiento, que son las que llegan a los centros poblados donde falta la última milla. Además, no existe un registro georreferenciado de la infraestructura pasiva compartible, lo que impide a los operadores saber dónde hay ductos utilizables y repite excavaciones en la vía pública. La evaluación de impacto de la Directiva 2014/61/UE estimó que la obra civil representa hasta el 80 % del costo de despliegue de redes fijas, y el Reglamento (UE) 2024/1309 exige coordinación de obras civiles y un punto único de información, con restricciones por seguridad de infraestructuras críticas. En el Perú, la Ley 28295 regula el uso compartido de infraestructura de uso público y la Ley 30477 la ejecución de obras en áreas de dominio público, pero sin un inventario integrado.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA EL LITERAL E. EN EL PÁRRAFO 12.1 DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 29904 PARA LA INSTALACIÓN DE DUCTOS Y CÁMARAS PARA FIBRA ÓPTICA EN OBRAS PÚBLICAS SUBNACIONALES Y URBANAS, Y CREA EL REGISTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto reducir el costo y el tiempo de despliegue de redes de telecomunicaciones mediante la instalación coordinada de ductos y cámaras para fibra óptica en las obras públicas de infraestructura de los tres niveles de gobierno y la creación del Registro Nacional de Infraestructura Pasiva.

Artículo 2. Incorporación del literal e. en el párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904

Se incorpora el literal e. en el párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en los siguientes términos:

«12.1 [...]

e. Tratándose de obras de construcción, mejoramiento o rehabilitación de vías departamentales y vecinales y de pistas y veredas urbanas, y de obras que impliquen apertura de zanjas para redes de agua potable y alcantarillado, ejecutadas por cualquier entidad pública, se instalan ductos y cámaras en la zanja o franja de servidumbre, respetando las distancias mínimas que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, conforme a las especificaciones técnicas que aprueba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siempre que cuenten con financiamiento conforme al artículo 7 de la ley que incorpora el presente literal. Están exceptuadas las obras cuyo costo incremental supere el porcentaje del costo total de la inversión que fije el reglamento o que se ubiquen en zonas sin factibilidad técnica, según informe de la unidad formuladora.»

Artículo 3. Incorporación en la fase de formulación

3.1 Las entidades públicas, en el marco del Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incorporan la instalación de ductos y cámaras en la fase de formulación y evaluación de las inversiones comprendidas en el literal e. del párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 y consultan previamente el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva.
3.2 En las inversiones que superen el umbral de longitud o monto que fije el reglamento, la unidad formuladora solicita opinión técnica no vinculante al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) o el que haga sus veces, que la emite en quince días hábiles. Vencido el plazo sin pronunciamiento, la unidad formuladora continúa con la formulación, sin perjuicio de la responsabilidad del servidor omiso. Por debajo del umbral se aplican las especificaciones técnicas estándar.

Artículo 4. Titularidad y uso compartido

4.1 Los ductos y cámaras instalados en virtud del literal e. del párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 son de titularidad de la entidad pública que ejecuta la inversión y forman parte de su dominio público.
4.2 La entidad titular los pone a disposición de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones no discriminatorias y percibe una contraprestación orientada a costos que fija el OSIPTEL; o los cede en uso, mediante convenio, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su integración a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, a la Red Mayorista Nacional de Fibra Óptica o a la red pública que haga sus veces.
4.3 Los párrafos 12.3 a 12.6 del artículo 12 de la Ley 29904 no se aplican a la infraestructura instalada conforme al literal e., que se rige por el presente artículo y por el artículo 7.

Artículo 5. Registro Nacional de Infraestructura Pasiva

5.1 Se crea el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene información georreferenciada de la infraestructura pasiva susceptible de uso compartido para telecomunicaciones conforme a la Ley 28295: ductos, cámaras, postes, torres, derechos de vía y fibra óptica de titularidad pública o de concesionarios de servicios públicos. Se excluyen los ductos de hidrocarburos y los elementos de transmisión eléctrica que no sean postes o torres compartibles.
5.2 Las entidades públicas y los concesionarios de energía, saneamiento, transporte y telecomunicaciones remiten la información en los plazos que fije el reglamento.
5.3 El acceso al Registro se otorga por niveles: a) público, con información agregada por distrito; b) concesionarios y entidades acreditadas, con información de detalle limitada a su área de intervención, previa autenticación y registro de cada consulta; y c) reservado, para los elementos que formen parte de Activos Críticos Nacionales conforme al Decreto Supremo 106-2017-PCM, accesible solo a las entidades competentes. La información de detalle constituye información reservada por razones de seguridad nacional conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aplica controles de seguridad conforme al Decreto de Urgencia 007-2020.
5.4 El Registro se interopera con la ventanilla digital de autorizaciones de infraestructura de telecomunicaciones o la que haga sus veces y sustituye los reportes de información previstos en el artículo 16 de la Ley 29904.
5.5 Constituye infracción leve de los concesionarios no remitir la información a que se refiere el párrafo 5.2 en el plazo reglamentario o remitirla de forma incompleta. La sanciona el organismo regulador del sector al que pertenece el concesionario (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN u OSIPTEL) conforme a su ley de funciones y al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Artículo 6. Coordinación de obras en la vía pública

Las municipalidades publican anualmente su programación de obras en la vía pública, sin incluir el trazado de redes existentes de terceros. Los concesionarios de servicios públicos que requieran intervenir la misma vía pueden coordinar la ejecución conjunta de obras civiles, compartiendo costos, conforme a la Ley 30477.

Artículo 7. Financiamiento del costo incremental

7.1 El costo incremental de la instalación de ductos y cámaras se financia con los recursos de la Ley 28900 mediante convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el ámbito previsto en el artículo 2 de dicha ley, o, cuando la entidad ejecutora lo decida, con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

7.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo 1252, incorpora en las fichas técnicas y metodologías de inversión de transporte y saneamiento el componente de ductos y cámaras como costo asociado con beneficio social reconocido, en un plazo de ciento veinte días hábiles desde la vigencia del reglamento.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en el plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia. Las especificaciones técnicas mínimas se aprueban por resolución ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Implementación del Registro. El Registro Nacional de Infraestructura Pasiva entra en funcionamiento en un plazo no mayor de doce meses desde la vigencia del reglamento, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Aplicación progresiva. La obligación del literal e. del párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 es exigible a las inversiones cuya formulación se inicie a partir del día siguiente de la publicación de las especificaciones técnicas.

III. Análisis costo-beneficio

Instalar ductos cuando la zanja ya está abierta cuesta una fracción de hacerlo después: la obra civil representa hasta el 80 % del costo de despliegue según la evaluación de impacto de la Directiva 2014/61/UE. Para no imponer gasto a gobiernos subnacionales (arts. 79, 192 y 195 de la Constitución), la obligación rige cuando hay financiamiento: convenio con el MTC con recursos de la Ley 28900 o decisión de la propia entidad; el reglamento fija un tope porcentual sobre el costo de la obra. El registro tiene un costo de desarrollo y mantenimiento acotado dentro del presupuesto del MTC, incluido el control de acceso por niveles. Beneficio: menor costo y plazo del despliegue de fibra, menos roturas de pistas e ingresos por contraprestación para la entidad titular. Riesgo: ductos ociosos, mitigado con el umbral de opinión técnica y las excepciones. La exposición de motivos debe consignar que el uso de recursos FITEL requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Normas que modifica

- Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, art. 12, párrafo 12.1, literal e. — *incorpora*
- Ley 29904, arts. 12.3 a 12.6 (inaplicación al literal e.) y 16 — *complementa*
- Ley 28295, acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para telecomunicaciones, ámbito del Registro — *complementa*
- Ley 30477, ejecución de obras de servicios públicos en áreas de dominio público, coordinación de obras — *complementa*
- Decreto Legislativo 1252 (Invierte.pe), metodologías de formulación — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **MTC** (rectora): Aprueba especificaciones técnicas (art. 2, DCF Primera), administra y asegura el Registro (art. 5), emite opinión técnica vía PRONATEL (art. 3.2) y suscribe convenios de financiamiento y cesión en uso (arts. 4.2 y 7.1).
- **MVCS** (reglamentadora): Coordina especificaciones y distancias mínimas en obras de saneamiento y pistas (art. 2) y refrenda el reglamento.
- **MEF** (reglamentadora): Incorpora el componente de ductos en las metodologías de Invierte.pe en 120 días hábiles (art. 7.2).
- **GORE/GL** (ejecutora): Instalan ductos cuando hay financiamiento, son titulares de ellos y los ofrecen en acceso no discriminatorio (arts. 2 y 4); publican su programación de obras (art. 6).

• **OSIPTEL** (reglamentadora): Fija la contraprestación orientada a costos (art. 4.2) y sanciona a concesionarios de telecomunicaciones que no reporten (art. 5.5).

• **OSINERGMIN/SUNASS/OSITRAN** (sancionadora): Sancionan a sus concesionarios por no remitir información al Registro (art. 5.5).

Sujetos obligados: Entidades públicas de los tres niveles que ejecutan obras viales subnacionales, urbanas o con zanja de saneamiento (cuando hay financiamiento); concesionarios de energía, saneamiento, transporte y telecomunicaciones (reporte al Registro).

Beneficiarios: Operadores de telecomunicaciones, en especial regionales y locales, y usuarios de centros poblados atendidos por vías subnacionales; municipalidades, por menor rotura de pistas y por la contraprestación.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: inversion

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (costo incremental por obra acotado por el tope porcentual reglamentario; Registro absorbido en el presupuesto del MTC)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Recursos de la Ley 28900 mediante convenio o presupuesto institucional de la entidad ejecutora, a su decisión; presupuesto institucional del MTC para el Registro, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. El uso de recursos FITEL requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo depende del número de obras viales y de saneamiento que cumplan el umbral y del tope porcentual del reglamento, parámetros aún no fijados; no hay costo unitario público de ductos por kilómetro en obras subnacionales. El control de acceso por niveles incrementa el costo de desarrollo del Registro (el revisor de seguridad sugiere como supuesto 15-25 % adicional, no verificado).

Beneficio para el Estado: Ingresos por contraprestación de ductos para gobiernos subnacionales y menor costo de reposición de pistas por excavaciones repetidas. No cuantificado.

Beneficio para la sociedad: Reducción del componente de obra civil, que puede representar hasta el 80 % del costo de despliegue de redes fijas (evaluación de impacto de la Directiva 2014/61/UE), y menores plazos de llegada de la fibra a la última milla.

Inversión privada: Facilita inversión de operadores en fibra de última milla al reducir su costo; monto no estimable.

Costo para privados: Bajo: carga de reporte al Registro para concesionarios; pago de contraprestación orientada a costos por el uso de ductos.

Riesgos: Ductos ociosos donde no hay demanda; baja capacidad de gobiernos locales para administrar acceso; filtración de información de infraestructura crítica (mitigada por acceso por niveles y bitácora).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La obligación de instalar ductos en obras de gobiernos regionales y locales es admisible como política nacional de telecomunicaciones, pero declarar que esos activos son 'de titularidad del Estado' en abstracto afecta el patrimonio de gobiernos subnacionales (arts. 193 y 196) y la obligación de asumir el costo incremental impone gasto a entidades con autonomía presupuestaria sin fuente.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Medida pertinente y bien anclada en el art. 12 de la Ley 29904. Requiere corregir la fórmula de incorporación, precisar la titularidad de los ductos según el nivel de gobierno que los construye, eliminar el 'silencio favorable' entre entidades y dotar de consecuencia jurídica a la obligación de reportar al registro.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La incorporación del literal e) al numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 es técnicamente correcta (el numeral tiene literales a-d), pero los numerales 12.3 a 12.6 están diseñados para concesionarios y para la Red Dorsal y no encajan con obras ejecutadas por gobiernos subnacionales; deben adecuarse. Superposición con CON-03 y con el registro de infraestructura de CON-05.

• **Seguridad** — Observaciones graves: El ducto obligatorio en obra pública es positivo, pero el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva concentra en una sola base georreferenciada la ubicación de ductos, fibra, torres y derechos de vía de energía,

hidrocarburos, saneamiento y telecomunicaciones: un mapa de vulnerabilidades del país. La remisión genérica a 'reglas de seguridad de infraestructura crítica' es insuficiente.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La extensión 'dig once' a vías subnacionales y obras urbanas está bien encaminada y sigue el modelo europeo. Faltan tres cosas: (i) definir quién reconoce el costo incremental, porque el art. 12.3 de la Ley 29904 lo asigna a MINEM y MTC solo como concedentes; (ii) resolver la concurrencia con el art. 12.6 (concesión de ductos sobrantes); y (iii) evitar que el registro de infraestructura publique datos de infraestructura crítica.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el literal e. en el párrafo 12.1 del artículo 12 de la Ley 29904 y excluye de los párrafos 12.3 a 12.6 la infraestructura instalada conforme a dicho literal. Sustituye los reportes del artículo 16 de la Ley 29904 por el Registro. Complementa la Ley 28295, la Ley 30477, la Ley 28900, el Decreto Legislativo 1252 y el Decreto Supremo 014-2013-MTC (adecuación reglamentaria). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Registro Nacional de Infraestructura Pasiva operativo con información de todos los concesionarios de energía y telecomunicaciones a 2029; kilómetros de ductos públicos instalados en vías subnacionales reportados anualmente.

Normas relacionadas

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28295, Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28295.pdf

• Ley 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30477.pdf

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27972.pdf

• Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01252.pdf

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/454348-106-2017-pcm

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley específicos en SPLEY (periodo 2021-2026) por título.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1309, Gigabit Infrastructure Act (despliegue coordinado de obras civiles y acceso a infraestructura física) — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/gigabit-infrastructure-act

Fuentes

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

• PRONATEL, Programa Nacional de Telecomunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/pronatel

• OSIPTEL, PUNKU - Portal de información estadística de telecomunicaciones — https://punku.osiptel.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-04.html

Ley que modifica la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, para otorgar carácter permanente a su régimen, crear la ventanilla única digital y fijar topes a los derechos de tramitación

Otorga carácter permanente al régimen de la Ley 29022 (hoy vigente hasta 2032 por la Ley 31456), incorpora silencio positivo para los procedimientos con evaluación previa, excepciones para patrimonio cultural y áreas protegidas, un régimen de comunicación previa para infraestructura de pequeño formato, una ventanilla única digital segura y topes legales a los derechos de tramitación.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Ciudades Inteligentes, Reforma Del Estado

I. Exposición de motivos

La Ley 29022 estableció un régimen especial y temporal que somete los permisos para instalar infraestructura de telecomunicaciones a aprobación automática y obliga a todas las entidades públicas. Su vigencia ha dependido de leyes sucesivas: la Ley 30228 fijó un plazo de diez años y la Ley 31456 (2022) lo amplió por diez años más, hasta alrededor de 2032, reafirmando que la Ley 29022 y sus normas complementarias son las únicas aplicables a la instalación de infraestructura. Aun así, el régimen sigue siendo temporal, lo que genera incertidumbre para inversiones de largo plazo, en especial las redes 5G que requieren muchas más estaciones de menor tamaño. En la práctica, los operadores enfrentan requisitos, formatos y tasas distintos en cada municipalidad, sin una plataforma única de trámite ni de fiscalización, y la ley no distingue la infraestructura de pequeño formato. La Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050 plantea modernizar el marco regulatorio, incluida la compartición de infraestructura.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29022, LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES, PARA OTORGAR CARÁCTER PERMANENTE A SU RÉGIMEN, CREAR LA VENTANILLA ÚNICA DIGITAL Y FIJAR TOPES A LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, para otorgar carácter permanente a su régimen y simplificar la tramitación de los permisos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

Artículo 2. Modificación del artículo 1 de la Ley 29022

Se modifica el artículo 1 de la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, en los siguientes términos:

«Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto establecer un régimen especial y permanente en todo el territorio nacional para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y de preferente interés social y zonas de frontera, a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, así como de medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras que impidan llevarlas a cabo.»

Artículo 3. Incorporación de los párrafos 5.3, 5.4 y 5.5 en el artículo 5 de la Ley 29022

Se incorporan los párrafos 5.3, 5.4 y 5.5 en el artículo 5 de la Ley 29022, en los siguientes términos:

«Artículo 5. [...]

5.3 Los procedimientos que, por excepción, se sujeten a evaluación previa se rigen por el silencio administrativo positivo en un plazo máximo de quince días hábiles.
5.4 No procede la aprobación automática ni la comunicación previa cuando la infraestructura se ubique en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en áreas naturales protegidas o en zonas de seguridad aeronáutica. En estos casos se aplica evaluación previa con silencio positivo en quince días hábiles, previa opinión vinculante de la autoridad competente.
5.5 La aprobación automática no exime del cumplimiento de los requisitos de homologación y de seguridad de equipos y de la cadena de suministro que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.»

Artículo 4. Incorporación de los artículos 5-A y 5-B en la Ley 29022

Se incorporan los artículos 5-A y 5-B en la Ley 29022, en los siguientes términos:
«Artículo 5-A. Infraestructura de pequeño formato
Las celdas pequeñas y antenas de bajo impacto visual que se instalen en mobiliario urbano, postes o fachadas solo requieren comunicación previa a la entidad competente a través de la Ventanilla Única Digital de Infraestructura de Telecomunicaciones. Se consideran de pequeño formato los equipos con volumen total no superior a treinta litros y potencia isotrópica radiada equivalente no superior a diez vatios, o los parámetros que establezca el reglamento con base en estándares internacionales, siempre que cumplan los límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes.
Artículo 5-B. Ventanilla Única Digital de Infraestructura de Telecomunicaciones
5-B.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones administra la Ventanilla Única Digital de Infraestructura de Telecomunicaciones, integrada a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, a través de la cual se presentan y tramitan los permisos regulados por la presente ley ante cualquier entidad.
5-B.2 Las entidades públicas reciben y atienden las solicitudes por la Ventanilla. La constancia de presentación generada por la plataforma constituye título habilitante en los casos de aprobación automática y de comunicación previa.
5-B.3 La Ventanilla cumple el Marco de Confianza Digital aprobado por Decreto de Urgencia 007-2020; los planos y memorias técnicas no son de acceso público. Permite a cualquier persona consultar la infraestructura autorizada en un radio próximo a una dirección determinada y las mediciones de radiaciones no ionizantes; no se publica el inventario completo descargable ni la información de elementos clasificados como críticos.
5-B.4 La Ventanilla se interopera con el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva o el que haga sus veces.»

Artículo 5. Incorporación del artículo 11-A en la Ley 29022

Se incorpora el artículo 11-A en la Ley 29022, en los siguientes términos:
«Artículo 11-A. Requisitos uniformes y topes a los derechos de tramitación
11-A.1 Las entidades no pueden exigir requisitos distintos de los aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a la presente ley y su reglamento.
11-A.2 Los derechos de tramitación se determinan conforme al costo del procedimiento, de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, y no pueden exceder el diez por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria por estación base o elemento de infraestructura. El reglamento puede fijar topes inferiores por tipo de infraestructura.»

Artículo 6. Fiscalización posterior

Las municipalidades fiscalizan de manera posterior el cumplimiento del plan de trabajo y de las normas de mimetización. La verificación de los límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme al artículo 7 de la Ley 29022 y a su reglamento, y sus mediciones se publican en la Ventanilla.

Artículo 7. Barreras burocráticas

La exigencia de requisitos, plazos o derechos de tramitación distintos de los previstos en la Ley 29022 y su reglamento puede ser denunciada ante el INDECOPI, que la evalúa y, de ser el caso, la declara barrera burocrática ilegal conforme al Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, con las sanciones que este prevé, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el artículo 3 de la Ley 29022.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Presidente del Consejo de Ministros, adecúa el Reglamento de la Ley 29022 en el plazo de noventa días hábiles contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Participación ciudadana. El reglamento establece mecanismos de información a los vecinos sobre la instalación de infraestructura y la publicación de mediciones de radiaciones no ionizantes.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Implementación de la Ventanilla. La Ventanilla Única Digital de Infraestructura de Telecomunicaciones entra en funcionamiento en un plazo no mayor de doce meses contados desde la entrada en vigencia del reglamento, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Durante ese plazo se mantienen los canales vigentes.

Única. Disposición Complementaria Derogatoria

Derogación. Se derogan el artículo 6 de la Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, y el artículo 2 de la Ley 31456, Ley que amplía la vigencia de la Ley 30228.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal se limita al desarrollo de la ventanilla digital, financiable con el presupuesto del MTC y reutilizando componentes de la Plataforma Digital Única gob.pe. Las municipalidades pueden ver reducidos ingresos por tasas que excedan el costo real del trámite, lo que ya está prohibido por el TUO de la Ley 27444; el tope legal (10 % de la UIT por elemento) es un parámetro que debe sustentarse en la exposición de motivos con una muestra de TUPA municipales. El beneficio es certidumbre jurídica para el despliegue 5G y de estaciones en zonas periurbanas y rurales, menores tiempos de instalación y trazabilidad de la infraestructura. Se mantiene la protección del vecino y de bienes constitucionalmente protegidos mediante fiscalización posterior, mimetización, evaluación previa en patrimonio y áreas protegidas, y verificación de radiaciones no ionizantes por el MTC.

Normas que modifica

• Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, art. 1 — *modifica*

• Ley 29022, art. 5 (párrafos 5.3-5.5) y arts. 5-A, 5-B, 11-A — *incorpora*

• Ley 30228, art. 6 — *deroga*

• Ley 31456, Ley que amplía la vigencia de la Ley 30228, art. 2 — *deroga*

• Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, procedimiento ante la CEB — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Aprueba requisitos únicos (art. 11-A.1), administra la Ventanilla (art. 5-B), fija homologación y seguridad de equipos (art. 5.5) y verifica radiaciones no ionizantes (art. 6 de la propuesta).

• **GL** (regulada): Atienden solicitudes por la Ventanilla (art. 5-B.2), respetan topes de tasas (art. 11-A.2) y fiscalizan plan de trabajo y mimetización (art. 6 de la propuesta).

• **INDECOPI** (sancionadora): Declara barreras burocráticas ilegales y sanciona conforme al DL 1256 (art. 7 de la propuesta).

• **MINCUL/SERNANP/DGAC** (consultiva): Emiten opinión vinculante en evaluación previa en patrimonio, áreas protegidas y zonas aeronáuticas (art. 5.4).

• **SGTD-PCM** (consultiva): Integración de la Ventanilla a gob.pe y Marco de Confianza Digital (art. 5-B.1 y 5-B.3).

Sujetos obligados: Entidades de los tres niveles de gobierno que otorgan permisos de infraestructura de telecomunicaciones; operadores y proveedores de infraestructura (homologación y seguridad de equipos).

Beneficiarios: Operadores y empresas de infraestructura de telecomunicaciones; usuarios de zonas periurbanas y rurales por mayor despliegue; vecinos, por acceso a información de radiaciones no ionizantes.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: ahorro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (desarrollo de la Ventanilla en el presupuesto del MTC)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional del pliego MTC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La Ventanilla reutiliza componentes de la Plataforma Digital Única gob.pe; no hay costo unitario público de plataformas equivalentes del MTC. La menor recaudación municipal corresponde a tasas que ya exceden el costo real del trámite, prohibidas por el TUO de la Ley 27444.

Beneficio para el Estado: Menor carga de trámites presenciales y litigios por barreras burocráticas; trazabilidad de permisos. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Certidumbre jurídica para despliegues 5G densos y menor tiempo de instalación; la permanencia del régimen reduce la prima de riesgo regulatorio. Cualitativo.

Inversión privada: Facilita inversión en estaciones base y celdas pequeñas; monto no estimable con información pública.

Costo para privados: Bajo: homologación y requisitos de seguridad de equipos; menores costos de trámite.

Riesgos: Resistencia municipal y pérdida de ingresos por tasas; despliegues en zonas sensibles si la excepción del art. 5.4 se aplica mal; exposición de ubicación de infraestructura (mitigada por consulta por radio).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Uniformar requisitos y fijar topes a los derechos de tramitación es compatible con la potestad tributaria municipal, que se ejerce 'con los límites que señala la ley' (art. 74). Pero la aprobación automática generalizada debe excluir zonas de patrimonio cultural y áreas naturales protegidas (arts. 21 y 68), y el efecto vigencia omite la Ley 31456, que hoy fija el plazo del régimen.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El diagnóstico normativo está desactualizado: omite la Ley 31456 (2022), que amplió por diez años la vigencia del art. 6 de la Ley 30228, y por ello la técnica de 'dejar sin efecto en lo que se oponga' es inadecuada. La declaración legal de 'barrera burocrática ilegal' invade la competencia del INDECOPI y la reglamentación se encarga a un ministerio.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: El diagnóstico de vigencia está desactualizado: la Ley 31456 (22-04-2022) amplió por diez años el plazo del artículo 6 de la Ley 30228 (hasta 2032 aprox.) y reafirmó que la Ley 29022 y sus normas complementarias son las únicas aplicables. Además, la aprobación automática (art. 5) y las tasas a costo real (art. 11) ya existen en la Ley 29022; la propuesta duplica y usa derogación tácita.

• **Seguridad** — Con observaciones: La permanencia del régimen y la ventanilla única son razonables, pero la ley convierte la ventanilla en un mapa público de toda la infraestructura autorizada y no considera la seguridad de la cadena de suministro de los equipos que se instalan con aprobación automática, relevante para el despliegue 5G.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Hacer permanente el régimen de la Ley 29022 y crear una ventanilla única digital es razonable y da certidumbre a la inversión. Pero el diagnóstico omite la Ley 31456 (2022), que ya prorrogó el régimen diez años más. También omite que el régimen de barreras burocráticas está en el DL 1256. La exoneración de permisos para celdas pequeñas debería tomar como modelo el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1070, no la ley chilena de antenas, que es más restrictiva.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 1 de la Ley 29022; incorpora los párrafos 5.3, 5.4 y 5.5 en su artículo 5 y los artículos 5-A, 5-B y 11-A. Deroga expresamente el artículo 6 de la Ley 30228 y el artículo 2 de la Ley 31456 (se mantiene el artículo 3 de esta última). Complementa el Decreto Legislativo 1256, el TUO de la Ley 27444 (DS 006-2026-JUS) y el Reglamento de la Ley 29022 (DS 003-2015-MTC y modificatorias), que debe adecuarse.

V. Indicador de éxito al 2031

100 % de los permisos de infraestructura de telecomunicaciones tramitados por la ventanilla única a 2029, con tiempo promedio de obtención publicado y menor a 15 días hábiles.

Normas relacionadas

• Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29022.pdf

• Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30228.pdf

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27972.pdf

• Ley 31456, Ley que amplía la vigencia de la Ley 30228 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2060191-1

• Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01256.pdf

Antecedentes

Proyecto de Ley 00409/2021-CR, Ley que amplía la vigencia de la Ley 30228 (publicado como Ley 31456). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1070, características de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas (exención de permisos) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj

• Chile: Ley 20.599 (2012), regula la instalación de antenas (modelo más restrictivo, con zonas sensibles y compensaciones) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1040859

Fuentes

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

• OSIPTEL, informes y publicaciones — https://www.gob.pe/institucion/osiptel/informes-publicaciones

• OSIPTEL, PUNKU - Portal de información estadística de telecomunicaciones — https://punku.osiptel.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-05.html

Ley que incorpora los artículos 61-A, 61-B y 61-C en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones para la gestión eficiente del espectro radioeléctrico, con obligaciones de cobertura rural y seguridad de las redes móviles

Incorpora en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones reglas de asignación del espectro móvil con obligaciones de cobertura rural, sustitución parcial del precio de los concursos por inversión verificable sin afectar el canon ni los aportes al FITEL, reversión del espectro no usado para nuevas asignaciones y arrendamiento y uso compartido con control de competencia y de seguridad; ordena una hoja de ruta del espectro y un apagado ordenado de 2G/3G.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Desarrollo Rural, Competitividad

I. Exposición de motivos

Según la Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050, a mayo de 2026 solo el 15 % del espectro atribuido a servicios móviles estaba asignado y en uso para 5G, menos del 8 % operaba bajo New Radio, y más del 50 % de los servicios móviles todavía se prestaba sobre 2G y 3G. El espectro es un recurso natural y patrimonio de la Nación (art. 66 de la Constitución; Ley 26821), regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo 013-93-TCC) y su Reglamento General, normas anteriores a las subastas modernas que no definen, con rango de ley, criterios de cobertura rural, uso efectivo, reversión por no uso ni arrendamiento del espectro. Aunque los concursos de PROINVERSIÓN han incluido compromisos de cobertura, éstos dependen de cada bases. El apagado de 2G/3G no tiene reglas para servicios máquina a máquina ni de emergencia, y el país carece de una norma sectorial de seguridad de redes móviles frente a riesgos de cadena de suministro. Colombia (Ley 1978 de 2019) permite cumplir parte del pago del espectro con obligaciones de hacer, y el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (Directiva (UE) 2018/1972) regula cobertura, transferencia y arrendamiento.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA LOS ARTÍCULOS 61-A, 61-B Y 61-C EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CON OBLIGACIONES DE COBERTURA RURAL Y SEGURIDAD DE LAS REDES MÓVILES

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la gestión eficiente del espectro radioeléctrico destinado a servicios públicos de telecomunicaciones móviles e inalámbricos, priorizando la cobertura de centros poblados no atendidos, la migración a tecnologías de mayor eficiencia y la seguridad de las redes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

Artículo 2. Principios

La gestión del espectro se rige por los principios de uso eficiente, neutralidad tecnológica, maximización del beneficio social, transparencia, predictibilidad, no discriminación y seguridad de las redes.

Artículo 3. Incorporación de los artículos 61-A, 61-B y 61-C en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones

Se incorporan los artículos 61-A, 61-B y 61-C en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC, en los siguientes términos:

«Artículo 61-A. Obligaciones de cobertura y sustitución del precio por proyectos

61-A.1 Toda asignación de espectro para servicios móviles mediante concurso incluye obligaciones de

cobertura de centros poblados sin servicio o con servicio inferior a 4G, identificados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con plazos y velocidades mínimas verificables. Los criterios de adjudicación pueden asignar mayor puntaje a los compromisos de cobertura que a la oferta económica.
61-A.2 Hasta el cincuenta por ciento del pago único ofertado en el concurso puede sustituirse por la ejecución de proyectos de despliegue en zonas no atendidas, valorizados a costo eficiente auditado y verificados por un supervisor independiente a cargo del adjudicatario. Los proyectos se integran a los compromisos del contrato de concesión. El reglamento puede fijar un porcentaje menor.
61-A.3 La sustitución no alcanza al canon por el uso del espectro radioeléctrico ni a la tasa de explotación comercial, ni reduce el porcentaje de recursos que corresponde al FITEL conforme al artículo 3 de la Ley 28900.
61-A.4 El incumplimiento de los proyectos obliga al pago en dinero del monto sustituido con los intereses correspondientes y a la ejecución de las garantías, sin perjuicio de las sanciones aplicables.
Artículo 61-B. Uso efectivo y reversión
61-B.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previo procedimiento administrativo con observancia del debido procedimiento, declara la reversión total o parcial del espectro asignado con posterioridad a la vigencia de este artículo que no sea utilizado en las áreas y plazos comprometidos en el título habilitante.
61-B.2 La reversión no genera derecho a compensación y no excluye las sanciones previstas en la presente ley ni las penalidades contractuales. Para las asignaciones anteriores rige lo pactado en el respectivo contrato de concesión.
Artículo 61-C. Arrendamiento, transferencia y uso compartido del espectro
61-C.1 Se permite el arrendamiento y el uso compartido del espectro entre concesionarios, y su transferencia conforme al Reglamento General, previa aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que solicita opinión del OSIPTEL sobre sus efectos en la competencia. Las operaciones que califiquen como concentración se sujetan además a la Ley 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.
61-C.2 La aprobación considera la evaluación de riesgos de seguridad del adquirente o arrendatario y de sus beneficiarios finales, conforme al reglamento. El reglamento establece topes de espectro por operador y banda.»

Artículo 4. Hoja de ruta del espectro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba y publica, cada tres años, una hoja de ruta quinquenal del espectro que identifica las bandas a licitar, el cronograma y los criterios de asignación, previa consulta pública y opinión del OSIPTEL, articulada con el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, con las atribuciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con la Ley 31809, Ley para el fomento de un Perú conectado.

Artículo 5. Migración tecnológica y apagado de redes 2G y 3G

5.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba un plan de apagado progresivo de redes 2G y 3G que garantice la continuidad del servicio a los usuarios y la liberación de espectro para tecnologías más eficientes. El plan incluye: a) un inventario de servicios críticos y dispositivos máquina a máquina que dependen de 2G y 3G, elaborado con los sectores de energía, saneamiento, salud, finanzas y gestión del riesgo de desastres, con plazos de migración previos al apagado; b) la garantía de acceso a números de emergencia mediante voz sobre LTE para todos los terminales homologados; c) un preaviso a usuarios no menor de doce meses; y d) la aprobación previa del OSIPTEL respecto de las medidas de protección del usuario.
5.2 Las medidas de recambio de terminales para hogares vulnerables se financian con obligaciones a cargo de los concesionarios establecidas en los concursos o en adendas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
5.3 El plan es vinculante para nuevas asignaciones; respecto de los contratos vigentes se implementa mediante adendas acordadas con los concesionarios.

Artículo 6. Seguridad de las redes móviles

6.1 Los concesionarios de servicios móviles gestionan los riesgos de seguridad de sus redes conforme a la NTP-ISO/IEC 27001 vigente y a los lineamientos sectoriales que aprueba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con opinión del Centro Nacional de Seguridad Digital, en concordancia con el régimen de

Activos Críticos Nacionales.
6.2 Los equipos y funciones del núcleo de red y de gestión acreditan evaluación de seguridad conforme a esquemas reconocidos internacionalmente.
6.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con informe técnico del Centro Nacional de Seguridad Digital, puede establecer restricciones motivadas, proporcionales y transitorias al uso de proveedores calificados de alto riesgo en funciones críticas de la red, sobre la base de criterios objetivos y públicos, con plazos de transición y sin discriminación por nacionalidad no sustentada en riesgo. Las restricciones son prospectivas y se aplican prioritariamente al núcleo de red.

Artículo 7. Espectro para usos locales

La hoja de ruta reserva porciones de espectro para usos locales, rurales y comunitarios, conforme a la ley que regule las redes comunitarias e indígenas de telecomunicaciones o, en su defecto, a las reglas que fije el reglamento.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley y adecúa el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su entrada en vigencia, previa opinión del OSIPTEL.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Primera hoja de ruta. La primera hoja de ruta del espectro se publica en un plazo no mayor de ciento ochenta días calendario desde la publicación del reglamento.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Asignaciones vigentes. La presente ley no afecta los contratos de concesión ni asignaciones vigentes, salvo acuerdo de adecuación con el concesionario.

III. Análisis costo-beneficio

Sustituir hasta la mitad del pago único de los concursos por despliegue rural implica que el Tesoro recibe menos dinero inmediato; a cambio, el operador ejecuta la cobertura con su eficiencia y escala, en lugar de financiarla luego con proyectos públicos. El canon y la porción del FITEL no se tocan, de modo que el fondo de servicio universal no se reduce. Como la medida afecta ingresos del Tesoro, la exposición de motivos debe valorizar el valor presente de las obligaciones frente al precio dejado de percibir y consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC). La supervisión independiente es costo del adjudicatario. El apagado de 2G/3G libera espectro y reduce costos operativos; el recambio de terminales se carga a obligaciones de los concesionarios. Las exigencias de seguridad elevan el costo de despliegue, por lo que son prospectivas y graduales. Beneficio: más cobertura 4G/5G rural y uso efectivo del espectro ocioso.

Normas que modifica

• TUO de la Ley de Telecomunicaciones, DS 013-93-TCC, arts. 61-A, 61-B y 61-C — *incorpora*

• Ley 28900, art. 3 (porcentaje del canon para el FITEL, preservado) — *complementa*

• Ley 31112, control previo de operaciones de concentración, operaciones sobre espectro — *complementa*

• Ley 31809, Ley para el fomento de un Perú conectado, articulación de la hoja de ruta — *complementa*

• Ley 30083, competencia en servicios públicos móviles, operadores móviles virtuales e infraestructura rural — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Identifica centros poblados para cobertura (art. 61-A.1), declara reversión (art. 61-B), aprueba arrendamientos y transferencias (art. 61-C), aprueba hoja de ruta (art. 4), plan de apagado (art. 5) y lineamientos de seguridad (art. 6).

• **OSIPTEL** (consultiva): Opina sobre competencia en operaciones de espectro (art. 61-C.1) y hoja de ruta (art. 4); aprueba medidas de protección del usuario en el apagado (art. 5.1.d).

• **PROINVERSIÓN** (ejecutora): Incorpora obligaciones de cobertura y sustitución del precio en las bases de los concursos (art. 61-A).

• **INDECOPI** (supervisora): Control previo de concentraciones sobre espectro (art. 61-C.1, Ley 31112).

• **CNSD** (consultiva): Opina sobre lineamientos e informa técnicamente sobre proveedores de alto riesgo (art. 6).

• **MEF** (consultiva): Refrenda el reglamento y emite informe de sostenibilidad fiscal por la sustitución del precio (art. 61-A.2, DCF Primera).

Sujetos obligados: Concesionarios de servicios públicos móviles e inalámbricos que reciban espectro por concurso; concesionarios que arrienden o transfieran espectro; concesionarios con redes 2G/3G.

Beneficiarios: Población de centros poblados sin servicio o con servicio inferior a 4G; usuarios de servicios máquina a máquina críticos protegidos en el apagado; hogares vulnerables con recambio de terminales.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (menor ingreso inmediato del Tesoro de hasta 50 % del pago único de cada concurso futuro)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del MTC y del OSIPTEL sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Por afectar ingresos del Tesoro, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El monto depende del precio de los concursos futuros y de la proporción sustituida, desconocidos ex ante. No es gasto sino ingreso no percibido en caja, compensado por inversión privada de cobertura. El canon y la porción del FITEL no se afectan. Los lineamientos y la hoja de ruta se elaboran con el presupuesto del MTC.

Beneficio para el Estado: Cobertura rural ejecutada por privados sin costo de transacción público y menor necesidad de proyectos PRONATEL en esas zonas; liberación de espectro 2G/3G para nuevas asignaciones. No cuantificado.

Beneficio para la sociedad: Más cobertura 4G/5G en centros poblados rurales; continuidad de servicios críticos M2M y de emergencia durante el apagado. Cualitativo.

Inversión privada: Inversión en despliegue rural equivalente al monto sustituido (hasta 50 % del pago único) más las obligaciones de cobertura; monto no estimable ex ante.

Costo para privados: Supervisor independiente, certificaciones de seguridad del núcleo y eventual reemplazo de proveedores de alto riesgo (prospectivo y gradual); costos de migración de dispositivos M2M.

Riesgos: Sobrevaloración de proyectos que subsidien de más al operador; restricciones a proveedores que encarezcan el despliegue; litigios por adecuación de contratos vigentes.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: El espectro es recurso natural y patrimonio de la Nación (art. 66; Ley 26821, art. 3, literal e), por lo que la ley puede fijar condiciones de asignación, cobertura y reversión. Es correcta la salvaguarda de las concesiones vigentes (art. 62). Debe ajustarse el apagado 2G/3G y el pago en obras para que no afecte contratos vigentes ni la retribución económica obligatoria (Ley 26821, art. 20).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Contenido técnico adecuado, pero el texto se plantea como ley autónoma que 'complementa' el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, cuando lo correcto es incorporar sus reglas en ese TUO. Faltan consecuencia jurídica y autoridad para el incumplimiento de obligaciones de cobertura, y debe deslindarse la contraprestación del canon (tributo) para no crear un beneficio tributario encubierto.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Materia propia de los artículos 57 a 64 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley 26821 (el espectro es recurso natural); la propuesta 'complementa' cuando en realidad introduce reversión sin compensación, pago en especie del precio y mercado secundario, que deben insertarse como modificaciones expresas al TUO. Omite la Ley 31809 y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

• **Seguridad** — Con observaciones: La política de espectro con obligaciones de cobertura es adecuada, pero una ley de 5G que no aborda la seguridad de las redes y de su cadena de suministro omite el principal riesgo de seguridad nacional de estas redes; además, el apagado de 2G/3G y el mercado secundario de espectro tienen implicancias de seguridad no previstas.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Las obligaciones de cobertura, el pago en especie y la hoja de ruta del espectro son buenas prácticas. Pero en parte ya existen: el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones regula la transferencia de asignaciones, y las subastas de PROINVERSIÓN ya incluyeron compromisos de cobertura. La reversión 'sin compensación' debe sujetarse al título habilitante y al art. 62 de la Constitución, y el referente europeo correcto es el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, no la Gigabit Infrastructure Act.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora los artículos 61-A, 61-B y 61-C en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (DS 013-93-TCC). Complementa la Ley 30083, la Ley 31809, la Ley 31112 y el artículo 3 de la Ley 28900; ordena adecuar el TUO del Reglamento General (DS 020-2007-MTC) y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Respeta la Ley 26821 (ley orgánica), que no se modifica. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Hoja de ruta del espectro publicada a 2028; al menos un concurso adjudicado con obligaciones de cobertura rural verificadas; proporción de servicios móviles en 2G/3G inferior a 20 % en 2031 (línea de base >50 %, Plan Perú 2050).

Normas relacionadas

• Ley 30083, Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30083.pdf

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

• Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26821.pdf

• Ley 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31112-LEY.pdf

• Ley 31809, Ley para el fomento de un Perú conectado — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31809-TXM.pdf

Antecedentes

06444/2023-CR, que exonera a gobiernos locales del canon por uso del espectro para seguridad ciudadana (en comisión); 00806/2021-CR, incentivos para inversión en telecomunicaciones en localidades rurales (orden del día). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Colombia: Ley 1978 de 2019, moderniza el sector TIC (fondo único y obligaciones de hacer en asignación de espectro) — http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1978_2019.html

• Unión Europea: Directiva (UE) 2018/1972, Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, arts. 45 a 55 (gestión del espectro, transferencia y arrendamiento, obligaciones de cobertura) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj

Fuentes

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

• OSIPTEL, PUNKU - Portal de información estadística de telecomunicaciones — https://punku.osiptel.gob.pe/

• Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) — https://www.subtel.gob.cl/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-06.html

Ley que promueve las redes comunitarias e indígenas de telecomunicaciones e incorpora el artículo 47-A en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones

Crea la concesión única comunitaria con procedimiento simplificado para comunidades campesinas y nativas, organizaciones indígenas y asociaciones sin fines de lucro, autoriza subsidiariamente a municipalidades de centro poblado, regula el acceso a espectro local con evaluación de interferencias, el acceso mayorista preferente, obligaciones proporcionales y una exoneración temporal de derechos de tramitación conforme a la Norma VII del Código Tributario.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Desarrollo Rural, Capital Social

I. Exposición de motivos

Según INEI (ENAHO, II trimestre 2026), solo el 27,1 % de los hogares rurales tiene internet y el uso de internet entre quienes aprendieron una lengua nativa es de 67,2 %, frente a 87,6 % de quienes aprendieron solo castellano. Muchas comunidades campesinas y nativas sin servicio son poco atractivas para los operadores comerciales por su baja densidad y dispersión, aun con subsidios. El marco vigente exige concesión única (TUO de la Ley de Telecomunicaciones, art. 47, texto de la Ley 28737) con requisitos y costos pensados para empresas; la Ley 30083 creó el Operador de Infraestructura Móvil Rural, pero no una categoría para que comunidades u organizaciones sin fines de lucro operen redes locales con requisitos proporcionales a su escala. México reconoce desde 2014 concesiones de uso social comunitario e indígena con trámite gratuito, y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones documenta modelos de redes comunitarias en la región.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LAS REDES COMUNITARIAS E INDÍGENAS DE TELECOMUNICACIONES E INCORPORA EL ARTÍCULO 47-A EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto promover el despliegue y la operación de redes comunitarias e indígenas de telecomunicaciones sin fines de lucro en centros poblados rurales, amazónicos, altoandinos y de frontera no atendidos o insuficientemente atendidos.

Artículo 2. Operador comunitario de telecomunicaciones

2.1 Es operador comunitario de telecomunicaciones la comunidad campesina o nativa, la organización de pueblos indígenas u originarios o la asociación sin fines de lucro que presta servicios de telecomunicaciones principalmente a sus miembros o a la población de su ámbito, sin fines de lucro, reinvirtiendo sus excedentes en la red. La adopción de este régimen por comunidades campesinas o nativas es voluntaria y se decide conforme a sus normas internas.

2.2 Por razones de alto interés público, y de manera subsidiaria conforme al artículo 60 de la Constitución Política del Perú, se autoriza a las municipalidades de centro poblado a operar como operador comunitario únicamente en los centros poblados donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones verifique la inexistencia de oferta privada de acceso a internet. La presente ley constituye la autorización expresa a que se refiere dicho artículo. Si un operador privado inicia la prestación en la localidad, la municipalidad puede continuar operando en condiciones de competencia, sin subsidios cruzados.

Artículo 3. Incorporación del artículo 47-A en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones

Se incorpora el artículo 47-A en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC, en los siguientes términos:
«Artículo 47-A. Concesión única comunitaria
47-A.1 Los operadores comunitarios de telecomunicaciones acceden a la concesión única mediante un procedimiento simplificado, con requisitos proporcionales a su escala, que se resuelve en un plazo no mayor de treinta días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo. Es requisito de admisibilidad la verificación de la inscripción registral de la comunidad u organización y de la representación de quien solicita.
47-A.2 La concesión única comunitaria no comprende la asignación de espectro, que se sujeta a evaluación previa con silencio administrativo negativo, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles, previo análisis de interferencias.»

Artículo 4. Exoneración temporal de derechos de tramitación

4.1 Con el objetivo de promover la conectividad en centros poblados no atendidos, los operadores comunitarios están exonerados del pago de los derechos de tramitación de la concesión única comunitaria y de la asignación de espectro para uso local por un plazo de tres años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.
4.2 La exoneración no comprende el canon por uso del espectro radioeléctrico ni la tasa de explotación comercial, que se pagan conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.

Artículo 5. Acceso al espectro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asigna a los operadores comunitarios espectro para uso local en las bandas que identifique mediante resolución ministerial, o en la hoja de ruta del espectro que haga sus veces, sin demanda comercial en el área, a título primario o secundario, sin concurso cuando no exista concurrencia de solicitantes. El espectro asignado es intransferible, se usa solo en el ámbito autorizado y revierte al Estado al cesar el uso comunitario. El Ministerio promueve el uso compartido del espectro asignado y no utilizado por otros concesionarios en zonas rurales.

Artículo 6. Acceso mayorista preferente

Los operadores comunitarios acceden a capacidad de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a que se refiere la Ley 29904, o de la red mayorista que haga sus veces, y de las redes financiadas con recursos de la Ley 28900, en condiciones preferentes que establezca el OSIPTEL.

Artículo 7. Obligaciones proporcionales

7.1 Los operadores comunitarios cumplen obligaciones de calidad, protección del usuario y reporte de información proporcionales a su escala, conforme a la regulación especial que apruebe el OSIPTEL.
7.2 El reglamento establece un régimen proporcional de seguridad digital y de cumplimiento del Decreto Legislativo 1182, con requisitos mínimos de configuración segura y gestión de credenciales y un procedimiento simplificado para atender requerimientos judiciales y fiscales. Las obligaciones de conservación de datos se limitan a lo estrictamente necesario según la escala del operador.

Artículo 8. Apoyo técnico y financiamiento

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones o el que haga sus veces, puede financiar equipamiento y acompañamiento técnico para la operación de redes de operadores comunitarios con los recursos de la Ley 28900, en el marco de su artículo 2, mediante concursos con criterios de sostenibilidad, plan de operación y mantenimiento a cinco años, pertinencia cultural y lingüística y participación de mujeres. Los equipos financiados cuentan con soporte de actualizaciones de seguridad no menor de cinco años y se entregan con configuración segura.

Artículo 9. Derechos colectivos

La implementación de la presente ley respeta los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. El reglamento se somete a consulta previa conforme a la Ley 29785 en lo que afecte directamente derechos colectivos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Cultura, reglamenta la presente ley en el plazo de noventa días hábiles contados desde

su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Regulación especial. El OSIPTEL aprueba la regulación especial de calidad, protección del usuario y acceso mayorista preferente aplicable a operadores comunitarios en el plazo de ciento veinte días hábiles contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con los recursos de la Ley 28900 y el presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

La exoneración temporal (tres años) de derechos de tramitación es un beneficio tributario de baja magnitud porque se aplica en zonas sin oferta comercial; cumple la Norma VII del Código Tributario (objetivo, beneficiarios, plazo) y requiere informe previo del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución). El canon por espectro no se exonera. El apoyo técnico es facultativo y se financia con el fondo de acceso universal mediante concursos acotados; la exposición de motivos debe consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF (STC 00018-2023-PI/TC). El beneficio es habilitar soluciones de última milla de bajo costo, gestionadas localmente, con pertinencia cultural y lingüística. Riesgo: redes que no se sostienen técnicamente; se mitiga con planes de operación a cinco años, acompañamiento y acceso mayorista preferente. La exposición debe incluir un análisis de afectación directa a derechos colectivos: el régimen es facultativo y de adhesión voluntaria.

Normas que modifica

• TUO de la Ley de Telecomunicaciones, DS 013-93-TCC, art. 47-A — *incorpora*

• Ley 28737 (concesión única), art. 47 TUO — *complementa*

• Ley 28900, art. 2 (financiamiento de equipamiento) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1182, régimen proporcional — *complementa*

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa, consulta del reglamento — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Otorga la concesión única comunitaria (art. 47-A), verifica ausencia de oferta privada para municipalidades (art. 2.2), identifica bandas y asigna espectro local (art. 5) y financia equipamiento vía PRONATEL (art. 8).

• **OSIPTEL** (reglamentadora): Aprueba la regulación especial proporcional y las condiciones de acceso mayorista preferente (arts. 6 y 7.1, DCF Segunda).

• **MINCUL** (consultiva): Refrenda el reglamento y conduce, como ente rector, la consulta previa del reglamento (art. 9).

• **MEF** (consultiva): Emite informe previo sobre la exoneración temporal (art. 4).

• **MCP** (ejecutora): Pueden operar redes comunitarias de forma subsidiaria (art. 2.2).

• **CNSD** (consultiva): Insumo técnico para la configuración segura del régimen proporcional (art. 7.2).

Sujetos obligados: Operadores comunitarios (obligaciones proporcionales de calidad, usuario, seguridad y DL 1182); MTC y OSIPTEL (plazos de procedimiento y regulación).

Beneficiarios: Comunidades campesinas y nativas y centros poblados rurales sin servicio; en el área rural solo 27,1 % de hogares tiene internet (INEI, ENAHO II trim. 2026).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (gasto tributario marginal por tasas exoneradas tres años y concursos facultativos del FITEL)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Recursos de la Ley 28900 y presupuesto institucional del MTC sin demandar recursos adicionales al Tesoro. La exoneración requiere informe previo del MEF (Norma VII del Código Tributario); el uso de recursos requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El gasto tributario depende del número de operadores comunitarios (meta indicativa de 100 a 2031) y del monto de los derechos de tramitación del TUPA del MTC, que debe cotejarse; el financiamiento de equipamiento depende de la convocatoria que decida el MTC. Sin esos parámetros no hay base para un rango.

Beneficio para el Estado: Cobertura de última milla en zonas donde la inversión pública o privada no es sostenible, a menor costo que proyectos públicos convencionales. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Conectividad gestionada localmente con pertinencia cultural y lingüística en comunidades sin oferta comercial. Cualitativo.

Inversión privada: Aportes comunitarios y de cooperación; no estimable.

Costo para privados: Bajo y proporcional: requisitos mínimos de calidad, reporte, seguridad y atención de requerimientos judiciales.

Riesgos: Sostenibilidad técnica y financiera de las redes; uso de redes opacas en zonas de frontera (mitigado por régimen proporcional del DL 1182); competencia desleal municipal (mitigada sin subsidios cruzados).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Propuesta alineada con el art. 89 (autonomía de comunidades) y el Convenio 169 de la OIT, y remite correctamente a la Ley 29785. Los puntos a corregir son la exoneración de derechos de tramitación (beneficio tributario: art. 79 y Norma VII del Código Tributario) y la habilitación a municipalidades de centro poblado como operadoras, que exige justificar la subsidiariedad (art. 60).

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Propuesta socialmente valiosa, pero contiene una exoneración tributaria (derechos de tramitación) sin los requisitos de la Norma VII del Código Tributario ni informe previo del MEF, habilita actividad empresarial municipal sin las condiciones del art. 60 de la Constitución y remite a instrumentos inexistentes ('hoja de ruta del espectro', 'red mayorista pública').

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Propuesta útil pero el 'título habilitante simplificado' debe engarzarse en el régimen de concesión única (TUO de la Ley de Telecomunicaciones, art. 47, modificado por la Ley 28737) y la exoneración de derechos y del canon por espectro es materia tributaria (Norma VII del Código Tributario). Omite la figura del Operador de Infraestructura Móvil Rural creada por la Ley 30083.

• **Seguridad** — Con observaciones: Las redes comunitarias cierran brechas, pero la ley guarda silencio sobre las obligaciones de seguridad y sobre el régimen de conservación de datos y geolocalización aplicable a todo concesionario, que debe adaptarse con proporcionalidad para no convertir a las comunidades en sujetos de vigilancia ni dejarlas sin capacidad de protegerse.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Cubre un vacío real y tiene buenos referentes. Hay tres problemas: aplicar silencio positivo a un título que lleva aparejado espectro (recurso natural, art. 66 de la Constitución) es improcedente; incluir municipalidades de centro poblado como operadores exige cumplir el art. 60 de la Constitución (actividad empresarial del Estado subsidiaria); y el referente mexicano está desactualizado tras la reforma de 2025.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 47-A en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (DS 013-93-TCC). Complementa la Ley 28737, la Ley 30083, la Ley 28900, la Ley 29904 y el Decreto Legislativo 1182. Establece una exoneración tributaria temporal de tres años conforme a la Norma VII del Título Preliminar del TUO del Código Tributario. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al menos 100 operadores comunitarios con título habilitante y red operativa a 2031, con usuarios activos reportados al OSIPTEL.

Normas relacionadas

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29785.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28737, que modifica el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (concesión única) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28737.pdf

• Ley 30083, Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles (Operador de Infraestructura Móvil Rural) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30083.pdf

• Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01182.pdf

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley específicos (2021-2026) sobre redes comunitarias en SPLEY por título; relacionado: 00806/2021-CR (incentivos para inversión en telecomunicaciones en localidades rurales). Fuente: revisión normativa.

Referencias internacionales

• México: Concesiones de uso social comunitario e indígena, previstas desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 (material informativo del extinto IFT; verificar artículo vigente en la ley de 2025) — https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/tripticoconcesiondetelecomunicacionesparausosocialindigena.pdf

Fuentes

• INEI, Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, II trimestre 2026 (ENAHO) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-iit2026.pdf

• APC, Local Access Networks: Can the unconnected connect themselves? — https://www.apc.org/en/project/local-access-networks-can-unconnected-connect-themselves

• PRONATEL, Programa Nacional de Telecomunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/pronatel

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-07.html

Ley de Actividades Espaciales, que regula la autorización, el registro de objetos espaciales y la responsabilidad, y fortalece a la CONIDA como Agencia Espacial del Perú

Establece el marco legal de las actividades espaciales bajo jurisdicción peruana (definiciones, autorización, registro de objetos espaciales, responsabilidad, seguros, seguridad del segmento terreno e infracciones) y asigna esas funciones a la CONIDA, que ya tiene el estatus de Agencia Espacial del Perú, fortaleciendo su autonomía técnica sin crear una nueva entidad.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa Nacional y Orden Interno) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Espacio, Ciencia y Tecnología, Defensa

I. Exposición de motivos

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), creada por el Decreto Ley 20643 en 1974, es el organismo público del Sector Defensa con estatus de Agencia Espacial del Perú (art. 19 del Decreto Legislativo 1134) y opera el satélite PerúSAT-1. La Ley 32571 (2026) declaró de interés nacional la creación de un puerto espacial y encargó al Ministerio de Defensa coordinar su implementación. Sin embargo, el país carece de una ley que regule la autorización y supervisión de actividades espaciales de privados, el registro nacional de objetos espaciales, la responsabilidad y los seguros derivados de los tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, cuyo artículo VI exige autorizar y supervisar las actividades de entidades no gubernamentales del propio Estado. La Comisión Temática Aeroespacial del Plan Perú 2050 señala que el Perú opera un único satélite, no tiene capacidad propia de lanzamiento y que la inversión en I+D aeroespacial es de 0,08 % del PBI; plantea legislar sobre el espacio ultraterrestre y metas al 2050 de más de 15 satélites operativos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY DE ACTIVIDADES ESPACIALES, QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN, EL REGISTRO DE OBJETOS ESPACIALES Y LA RESPONSABILIDAD, Y FORTALECE A LA CONIDA COMO AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto regular las actividades espaciales realizadas desde el territorio nacional o por personas naturales o jurídicas peruanas, en concordancia con el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967, y con los demás tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre en vigor para el Perú.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por:

a) Actividad espacial: el lanzamiento, operación en órbita, control, retorno o disposición final de objetos espaciales por personas naturales o jurídicas peruanas o desde el territorio nacional, y la operación de estaciones terrenas de mando y control de dichos objetos.

b) Objeto espacial: todo objeto lanzado o destinado a ser lanzado al espacio ultraterrestre, incluidas sus partes componentes, el vehículo propulsor y sus partes.

c) Operador: la persona natural o jurídica que realiza o se propone realizar una actividad espacial bajo su responsabilidad.

d) Estado de lanzamiento: el Estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial, o desde cuyo territorio o instalaciones se lance un objeto espacial.

e) Desecho espacial: todo objeto artificial en órbita terrestre o que reingrese a la atmósfera que no sea

funcional.
No constituye actividad espacial la mera recepción, prestación o comercialización en el territorio nacional de servicios de telecomunicaciones, de radionavegación o de datos satelitales, que se rigen por el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y su normativa.

Artículo 3. Autoridad competente

3.1 La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Agencia Espacial del Perú conforme al artículo 19 del Decreto Legislativo 1134, es la autoridad competente para autorizar, registrar, supervisar y sancionar las actividades espaciales reguladas por la presente ley.
3.2 La CONIDA ejerce estas funciones con autonomía técnica y funcional, sin perjuicio de su adscripción al Sector Defensa.

Artículo 4. Política Espacial Nacional

El Poder Ejecutivo aprueba la Política Espacial Nacional, a propuesta de la CONIDA, con horizonte de diez años, que integra los usos civiles, científicos, comerciales y de seguridad y defensa, y se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación regulado por la Ley 31250.

Artículo 5. Autorización de actividades espaciales

5.1 Ninguna actividad espacial bajo jurisdicción peruana puede realizarse sin autorización de la CONIDA, la cual evalúa la seguridad de la operación, la capacidad técnica y financiera del solicitante, la mitigación de desechos espaciales, la seguridad digital del segmento terreno y de los enlaces de mando, control y telemetría, incluido el cifrado y la autenticación de comandos y el plan de respuesta a incidentes, y la compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado. Los incidentes se notifican al Centro Nacional de Seguridad Digital y, en lo que corresponda, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
5.2 La autorización de sistemas de observación de la Tierra de alta resolución puede sujetar la distribución de imágenes de zonas determinadas a restricciones temporales y motivadas por razones de seguridad y defensa nacional, a solicitud del Ministerio de Defensa, conforme al reglamento.
5.3 Las autorizaciones de uso de espectro y de posiciones orbitales, y su notificación ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el que la CONIDA coordina.

Artículo 6. Registro Nacional de Objetos Espaciales

Se crea el Registro Nacional de Objetos Espaciales, a cargo de la CONIDA, que inscribe los objetos espaciales respecto de los cuales el Perú es Estado de lanzamiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la información al Secretario General de las Naciones Unidas conforme a los tratados vigentes para el Perú y a las resoluciones de la Asamblea General aplicables.

Artículo 7. Responsabilidad y seguros

7.1 El operador autorizado responde objetivamente, conforme al artículo 1970 del Código Civil, por los daños causados en la superficie terrestre o a aeronaves en vuelo por sus objetos espaciales, y debe contar con un seguro o garantía cuyo monto mínimo fija el reglamento según el riesgo.
7.2 Si el Estado peruano asume responsabilidad internacional, tiene derecho de repetición contra el operador, limitado al monto del seguro o garantía exigido, salvo dolo, culpa grave o incumplimiento de las condiciones de la autorización.

Artículo 8. Innovación espacial

La CONIDA puede gestionar concursos de innovación espacial para investigación, desarrollo tecnológico, formación de capacidades y emprendimientos, financiados con recursos de cooperación internacional, donaciones, aportes privados, recursos directamente recaudados y los fondos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación conforme a la Ley 31250, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 9. Cooperación

La CONIDA promueve la cooperación espacial internacional, regional y bilateral, la transferencia tecnológica y la participación de universidades y empresas nacionales en los programas satelitales del Estado, en

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 10. Usos de seguridad y defensa

10.1 Las actividades espaciales del Sector Defensa no requieren la autorización del artículo 5; se inscriben en el Registro con el nivel de reserva que corresponda.
10.2 La información y las operaciones satelitales vinculadas a la seguridad y defensa nacional se rigen por la normativa del Sector Defensa y del Sistema de Inteligencia Nacional. La programación del sistema satelital nacional garantiza prioridad a los requerimientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el acceso civil prioritario a imágenes para la gestión del riesgo de desastres.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

11.1 La CONIDA ejerce potestad sancionadora respecto de las actividades espaciales reguladas por la presente ley.
11.2 Constituyen infracciones: a) realizar actividades espaciales sin autorización, muy grave; b) incumplir las condiciones de la autorización relativas a seguridad, seguridad digital o mitigación de desechos, grave; c) no mantener vigente el seguro o garantía, grave; d) no inscribir o no comunicar información al Registro Nacional de Objetos Espaciales, leve.
11.3 Las sanciones son amonestación, multa de hasta mil unidades impositivas tributarias, suspensión y revocación de la autorización, graduadas conforme a los principios de la potestad sancionadora del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Relaciones Exteriores, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Evaluación institucional. El Poder Ejecutivo evalúa, en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, la adscripción y el régimen institucional de la CONIDA como Agencia Espacial del Perú y, de ser el caso, presenta la iniciativa legislativa correspondiente conforme al artículo 28 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la CONIDA, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Puerto espacial. Las actividades espaciales que se realicen desde el puerto espacial a que se refiere la Ley 32571 se sujetan a la presente ley, sin perjuicio de la coordinación de su implementación a cargo del Ministerio de Defensa.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea entidad ni pliego: atribuye funciones regulatorias a la CONIDA, que ya tiene el estatus de Agencia Espacial del Perú. El costo es el de organizar el procedimiento de autorización, el Registro y la supervisión dentro de su presupuesto institucional; como implica nuevas funciones, la exposición de motivos debe consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC). Los concursos de innovación se financian con cooperación, aportes privados y fondos existentes del SINACTI. El beneficio es seguridad jurídica para inversiones y emprendimientos espaciales, cumplimiento de obligaciones internacionales de autorización, registro y responsabilidad, y protección del Tesoro mediante seguro obligatorio con tope de repetición, que hace asegurable el riesgo para las startups. La creación de una agencia civil distinta, si se considera necesaria, queda a evaluación del Poder Ejecutivo (art. 28 de la Ley 29158).

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, art. 19 (CONIDA) — *complementa*

• Decreto Ley 20643, que crea la CONIDA, funciones — *complementa*

• Ley 32571, puerto espacial, Disposición Complementaria Final Única — *complementa*

• Ley 31250, Ley del SINACTI, fondos concursables — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONIDA** (sancionadora): Autoriza actividades espaciales (art. 5), lleva el Registro (art. 6), supervisa y sanciona (art. 11), propone la Política Espacial (art. 4) y gestiona concursos de innovación (art. 8).

• **MINDEF/CCFFAA** (consultiva): Solicita restricciones a imágenes por seguridad (art. 5.2), recibe incidentes (art. 5.1), tiene prioridad en la programación satelital (art. 10.2) y coordina el puerto espacial (DCF Cuarta).

• **MTC** (ejecutora): Autoriza espectro y posiciones orbitales y notifica ante la UIT (art. 5.3).

• **RREE** (ejecutora): Remite la información del Registro a la ONU (art. 6) y coordina la cooperación (art. 9).

• **CNSD** (supervisora): Recibe incidentes del segmento terreno (art. 5.1).

• **PCM** (reglamentadora): Evalúa el régimen institucional de la agencia y, de ser el caso, presenta la iniciativa (DCF Segunda).

Sujetos obligados: Personas naturales o jurídicas peruanas o que operen desde el territorio nacional que lancen, operen o controlen objetos espaciales o estaciones terrenas de mando y control; no los proveedores de servicios satelitales de telecomunicaciones.

Beneficiarios: Emprendimientos, universidades y empresas del sector espacial; el Estado, por la reducción de su pasivo contingente por responsabilidad internacional; usuarios de imágenes para gestión del riesgo de desastres.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (nuevas funciones regulatorias absorbidas en el presupuesto institucional de la CONIDA)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la CONIDA, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; concursos con cooperación, aportes privados y fondos del SINACTI. Por asignar nuevas funciones, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El número de solicitudes de autorización esperado es bajo en el corto plazo; no hay costo unitario público de procedimientos de autorización espacial. No se crea pliego ni fondo con recursos del Tesoro.

Beneficio para el Estado: Cumplimiento de obligaciones internacionales y reducción del pasivo contingente mediante seguro obligatorio; ingresos por derechos de autorización. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Seguridad jurídica para inversión espacial nacional y acceso prioritario a imágenes en emergencias. Cualitativo.

Inversión privada: Habilita inversión privada en satélites pequeños y servicios asociados, y en el eventual puerto espacial (Ley 32571); monto no estimable.

Costo para privados: Seguro o garantía obligatorio, cifrado de enlaces y plan de respuesta a incidentes (prácticas estándar de la industria), tasas de autorización.

Riesgos: Capacidad limitada de la CONIDA para regular a privados; percepción de conflicto entre usos de defensa y promoción civil; restricciones de imágenes usadas de forma desproporcionada.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Regular las actividades espaciales y su responsabilidad es materia legislable. Pero el Congreso no puede crear por sí un organismo público: por el art. 28 de la LOPE (Ley 29158), los organismos públicos se crean por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. A ello se suman el fondo con recursos públicos (art. 79) y la cita de la Ley 28303, derogada.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Iniciativa necesaria, pero la derogación condicionada del Decreto Ley 20643 deja sin resolver los efectos de la extinción de la CONIDA (personal, activos satelitales, convenios, procesos, adscripción actual al Sector

Defensa) y la autorización obligatoria carece de régimen sancionador, lo que la hace inexigible. Delegar al reglamento la definición de 'actividad espacial' vulnera la reserva de ley para restringir la libertad de empresa. El fondo con recursos públicos genera gasto.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Cita la Ley 28303, derogada por la Ley 31250 (SINACTI), y no considera que el artículo 19 del Decreto Legislativo 1134 (Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa) ya otorga a la CONIDA el estatus de Agencia Espacial del Perú, ni la Ley 32571 (27-03-2026) que encarga al MINDEF el puerto espacial. Trasladar la entidad a la PCM exige modificar expresamente el DL 1134.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Un marco de actividades espaciales es necesario, pero transferir la CONIDA del Sector Defensa a una agencia civil adscrita a la PCM sin regular la custodia de las capacidades e información de defensa (operación del sistema satelital nacional, imágenes de interés militar) ni exigir seguridad del segmento terreno y de los enlaces de mando es un riesgo de seguridad nacional.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Hace falta una ley de actividades espaciales para cumplir los tratados de la ONU. Pero tal como está redactado: (i) crea un fondo concursable y una entidad con costo recurrente, que el Congreso no puede imponer sin chocar con el art. 79 de la Constitución; (ii) sujeta a autorización de la Agencia la 'prestación de servicios basados en objetos espaciales', lo que duplica el título habilitante del MTC para internet satelital y crea una barrera de entrada; y (iii) no verifica qué tratados ha ratificado el Perú ni su coherencia con los Acuerdos Artemis firmados en 2024.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Ley 20643, el artículo 19 del Decreto Legislativo 1134, la Ley 32571, la Ley 31250 y el TUO de la Ley de Telecomunicaciones. No crea organismos ni pliegos. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Reglamento de actividades espaciales y Registro Nacional de Objetos Espaciales implementados por la CONIDA a 2028; Política Espacial Nacional aprobada; al menos un satélite adicional a PerúSAT-1 operativo o en construcción a 2031 (meta Plan Perú 2050: más de 15 al 2050).

Normas relacionadas

• Decreto Ley 20643, que crea la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/20643.pdf

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29158.pdf

• Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27261.pdf

• Decreto Legislativo 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa (art. 19, CONIDA como Agencia Espacial del Perú) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01134.pdf

• Ley 32571, que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de un puerto espacial en el territorio peruano — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/Ley-32571-LPDerecho.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31250-LEY.pdf

Antecedentes

02176/2021-CR, Ley de adecuación y fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú-CONIDA (en comisión); 02218/2021-CR, que fortalece a la CONIDA como activo crítico nacional dentro del MINDEF (orden del día); 10655/2024-CR, zona franca espacial en Ica (en comisión); 12623/2025-PE, puerto espacial (publicado como Ley 32571). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Brasil: Lei 14.946 de 2024, institui normas aplicáveis a atividades espaciais nacionais — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14946.htm

• Argentina: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), agencia espacial civil — https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae

• Internacional (ONU): Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) y base de datos de legislación espacial nacional de UNOOSA — https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html

• Francia: Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (autorización, seguro y garantía estatal) — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018931380

Fuentes

• CONIDA, Agencia Espacial del Perú — https://www.gob.pe/conida

• UNOOSA, Outer Space Treaty — https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-08.html

Ley que establece reglas especiales de datos abiertos de observación de la Tierra y de acceso a la información satelital para la gestión del territorio, y modifica el artículo 7 del Decreto Ley 20643

Establece reglas especiales, dentro del régimen general de datos abiertos, para que las imágenes y productos de observación de la Tierra adquiridos o generados con recursos públicos se publiquen por defecto en 90 días, con excepciones solo del TUO de la Ley 27806 o de licencias preexistentes, revisión previa de sensibilidad, protección de datos personales, un catálogo nacional a cargo de la CONIDA y productos de respuesta rápida ante emergencias.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Medio Ambiente y Sostenibilidad) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Espacio, Medio Ambiente, Agricultura

I. Exposición de motivos

La Comisión Temática Aeroespacial del Plan Perú 2050 propone desarrollar una constelación PerúSAT para monitoreo agrícola, gestión de desastres, vigilancia territorial y catastro. Hoy el país opera PerúSAT-1, cuyas imágenes distribuye el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) de la CONIDA, y diversas entidades adquieren imágenes por separado, sin una regla de acceso abierto ni un catálogo común, lo que duplica compras y limita su uso por gobiernos regionales y locales, universidades, productores y la ciudadanía. El Decreto Legislativo 1412 y su reglamento (DS 029-2021-PCM) regulan los datos abiertos en general, pero no resuelven aspectos propios de la observación de la Tierra: licencias comerciales que prohíben redistribución, imágenes de muy alta resolución que pueden identificar personas, zonas sensibles de defensa y la tarifa de la CONIDA por información técnica (art. 7 del Decreto Ley 20643). Copernicus de la Unión Europea demuestra que una política de datos libre, plena y abierta multiplica el uso de la información satelital. En un país expuesto a El Niño, sismos, deforestación y minería ilegal, el acceso oportuno a estos datos es un insumo de política pública.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE REGLAS ESPECIALES DE DATOS ABIERTOS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SATELITAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO, Y MODIFICA EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO LEY 20643

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto establecer reglas especiales de acceso abierto, libre y gratuito a los datos de observación de la Tierra generados o adquiridos con recursos públicos, y promover su uso en la gestión del territorio, el ambiente, la agricultura y el riesgo de desastres.

Artículo 2. Ámbito y relación con el régimen general

2.1 La presente ley es de aplicación a las entidades de la administración pública que generen, adquieran o administren imágenes satelitales, aéreas o productos derivados de observación de la Tierra.
2.2 Los datos de observación de la Tierra son datos abiertos conforme al Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, a su reglamento aprobado por Decreto Supremo 029-2021-PCM y a la ley que regule con carácter general la apertura de datos públicos, a los que la presente ley añade reglas especiales.

Artículo 3. Acceso abierto por defecto y excepciones

3.1 Los datos de observación de la Tierra generados o adquiridos con recursos públicos se publican en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, en formatos reutilizables, en un plazo máximo de noventa días calendario desde su adquisición o generación.

3.2 El acceso solo puede restringirse, mediante decisión motivada, por plazo determinado y publicada: a) en los supuestos de información secreta, reservada o confidencial previstos en los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o b) cuando lo exijan condiciones de licencia pactadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, en cuyo caso se publican los productos derivados.
3.3 Para aplicar el literal a) del párrafo 3.2, antes de su publicación los productos se someten a una revisión de sensibilidad con base en un listado reservado de zonas que elabora el Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior y los sectores responsables de Activos Críticos Nacionales. En dichas zonas, la publicación puede degradarse en resolución, diferirse o restringirse.
3.4 Las imágenes con resolución espacial que permita identificar personas o placas vehiculares se publican previa aplicación de técnicas de anonimización o degradación de resolución, conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Artículo 4. Catálogo Nacional de Datos de Observación de la Tierra

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Agencia Espacial del Perú, a través del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, o la entidad que haga sus veces, administra el Catálogo Nacional de Datos de Observación de la Tierra, que integra los metadatos y el acceso a las imágenes y productos de las entidades públicas, y se integra con la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Artículo 5. Adquisición coordinada

5.1 Las entidades públicas que requieran adquirir imágenes satelitales consultan previamente el Catálogo.
5.2 Las nuevas adquisiciones incluyen, como mínimo, licencia de uso para todas las entidades públicas y licencia abierta compatible con CC BY 4.0 para productos derivados, tales como índices, clasificaciones y mosaicos de menor resolución, salvo que el costo incremental supere el porcentaje del valor de la adquisición que fije el reglamento.

Artículo 6. Servicios para la gestión del riesgo

La CONIDA, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, provee productos satelitales de respuesta rápida ante emergencias declaradas en el marco de la Ley 29664, mantiene capacidad de respaldo y gestiona la activación de mecanismos internacionales de cartografía de emergencias.

Artículo 7. Formación y uso

La CONIDA promueve, con universidades y gobiernos regionales, programas de capacitación en el uso de datos de observación de la Tierra para la gestión pública, la agricultura familiar y la vigilancia ambiental, con cargo a su presupuesto institucional.

Artículo 8. Informe sobre restricciones

La CONIDA informa anualmente a las comisiones ordinarias competentes en materia de defensa nacional de la Cámara de Diputados y del Senado sobre las restricciones aplicadas conforme al párrafo 3.3, sin revelar el contenido del listado reservado.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Defensa, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Implementación del Catálogo. El Catálogo Nacional se implementa en el plazo de doce meses contados desde la entrada en vigencia del reglamento, con cargo al presupuesto institucional de la CONIDA, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del artículo 7 del Decreto Ley 20643. Se modifica el artículo 7 del Decreto Ley 20643, Decreto Ley que crea la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, en los siguientes términos:
«Artículo 7. Tarifas
Los servicios de procesamiento a pedido que preste la CONIDA a personas naturales o jurídicas están sujetos a tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo. Las imágenes y productos estándar de observación de la Tierra son de acceso libre y gratuito conforme a la ley que establece reglas especiales de datos abiertos de observación de la Tierra.»

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: desarrollo del catálogo sobre la infraestructura existente del CNOIS y de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, revisión de sensibilidad automatizada y el eventual sobrecosto de licencias amplias, acotado por un tope reglamentario y compensado por evitar compras duplicadas. La gratuidad de los productos estándar reduce ingresos propios de la CONIDA por venta de imágenes, monto que debe cuantificarse con sus datos en la exposición de motivos. El beneficio es que gobiernos regionales y locales, universidades, productores y periodistas usen información ya pagada con recursos públicos para catastro, alerta temprana, control de deforestación y planificación agrícola. Las excepciones se limitan a las del TUO de la Ley 27806 y a licencias preexistentes, con revisión previa en zonas sensibles y protección de datos personales.

Normas que modifica

• Decreto Ley 20643, que crea la CONIDA, art. 7 — *modifica*

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, datos abiertos — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, arts. 15-17 — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, anonimización de imágenes — *complementa*

• Ley 29664, SINAGERD, productos de emergencia — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONIDA** (ejecutora): Administra el Catálogo vía CNOIS (art. 4), provee productos de emergencia (art. 6), capacita (art. 7) e informa restricciones (art. 8).

• **Varias** (regulada): Publican en 90 días (art. 3.1), consultan el Catálogo y adquieren con licencias amplias (art. 5).

• **MINDEF** (consultiva): Elabora el listado reservado de zonas sensibles con MININTER y sectores de ACN (art. 3.3).

• **SGTD-PCM** (rectora): Plataforma Nacional de Datos Abiertos e IDEP (arts. 2.2, 3.1 y 4).

• **INDECI/CENEPRED** (beneficiaria): Coordinan productos de respuesta rápida (art. 6).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa la anonimización de imágenes (art. 3.4).

Sujetos obligados: Entidades de la administración pública que generen, adquieran o administren imágenes o productos de observación de la Tierra.

Beneficiarios: Gobiernos regionales y locales, universidades, productores agrarios, periodistas y ciudadanía; sistemas de gestión del riesgo de desastres.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: ahorro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (catálogo sobre infraestructura existente; menores ingresos propios de la CONIDA por gratuidad)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la CONIDA y de cada entidad adquirente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: El catálogo se implementa sobre el CNOIS y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Los ingresos propios de la CONIDA por venta de imágenes estándar y el sobrecosto de licencias amplias no son públicos; el tope reglamentario limita este último.

Beneficio para el Estado: Ahorro por evitar compras duplicadas de imágenes entre entidades; mejor respuesta ante emergencias. No cuantificado.

Beneficio para la sociedad: Acceso gratuito a información ya pagada para catastro, agricultura, vigilancia ambiental y alerta temprana. Cualitativo.

Inversión privada: Posible desarrollo de servicios de valor agregado por empresas sobre datos abiertos; no estimable.

Costo para privados: Proveedores de imágenes deben ofrecer licencias amplias; precio posiblemente mayor por adquisición.

Riesgos: Encarecimiento de licencias; publicación inadvertida de zonas sensibles (mitigada por revisión previa); afectación de privacidad (mitigada por anonimización).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Es coherente con el derecho de acceso a la información pública (art. 2.5). Pero las excepciones al acceso solo pueden fijarse por ley y deben coincidir con el régimen del TUO de la Ley 27806: la remisión al 'reglamento' para clasificar imágenes es inconstitucional. Depende además de una agencia (CON-08) cuya creación no cabe por iniciativa parlamentaria.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: La regla de apertura por defecto es correcta, pero las excepciones al acceso a información pública se delegan al reglamento, lo que contraviene la reserva de ley del art. 2, inciso 5, de la Constitución y el régimen de excepciones del TUO de la Ley 27806. Además, asigna funciones a una entidad inexistente y choca con el régimen tarifario de la CONIDA (art. 7 del DL 20643) sin modificarlo.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Cita la Ley 28303 (derogada por la Ley 31250) y omite el marco vigente de datos abiertos (TUO de la Ley 27806, DL 1412 y DS 029-2021-PCM) y de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. Se superpone con IA-04 (datos abiertos por defecto), TAL-08 (datos agroclimáticos), TAL-10 (alerta temprana) y GOB-07 (catastro).

• **Seguridad** — Con observaciones: La apertura por defecto de datos de observación de la Tierra es valiosa, pero el régimen de excepciones opera solo como restricción posterior y motivada; debe existir una revisión previa de sensibilidad para instalaciones de defensa y Activos Críticos Nacionales y una regla de privacidad para imágenes de muy alta resolución.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Una política de datos de observación de la Tierra abiertos por defecto está bien orientada y es de bajo costo. Hay tres puntos que corregir: (i) el art. 3.2 tiene una redacción defectuosa ('resolución de máxima resolución espacial'); (ii) las licencias de imágenes comerciales normalmente prohíben su redistribución, por lo que la apertura debe limitarse a los productos derivados; y (iii) falta la salvaguarda de datos personales en imágenes aéreas de muy alta resolución, además de articular con la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP) y con el CNOIS de la CONIDA.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 7 del Decreto Ley 20643. Establece reglas especiales que complementan el Decreto Legislativo 1412, el DS 029-2021-PCM, el TUO de la Ley 27806 (arts. 15-17), la Ley 29733, la Ley 29664 y el artículo 19 del Decreto Legislativo 1134. Se aplica sin perjuicio del régimen general de apertura de datos públicos y sus excepciones. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Catálogo nacional operativo con datos de todas las entidades que adquieren imágenes a 2028; número de descargas y de entidades subnacionales usuarias publicado anualmente.

Normas relacionadas

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Decreto Ley 20643, que crea la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/20643.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31250-LEY.pdf

• Decreto Legislativo 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa (art. 19, CONIDA) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01134.pdf

Antecedentes

08552/2024-CR y 05857/2023-CR (satélite para internet; en comisión/orden del día) son conexos solo en lo satelital; no se identificaron proyectos sobre datos de observación de la Tierra. Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Programa Copernicus: política de datos de observación de la Tierra libre, plena y abierta — https://www.copernicus.eu/en/access-data

• Internacional (ONU): Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) y base de datos de legislación espacial nacional de UNOOSA — https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html

Fuentes

• CONIDA, Agencia Espacial del Perú — https://www.gob.pe/conida

• Copernicus, acceso a datos — https://www.copernicus.eu/en/access-data

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-09.html

Ley que promueve la inversión en centros de datos privados sostenibles con energía renovable, uso responsable del agua y resiliencia, y crea el Registro Nacional de Centros de Datos Privados

Crea un registro a cargo del MTC de los centros de datos privados de 500 kW o más, con reporte anual verificable de eficiencia energética, energía renovable y agua, reserva de información sensible e infracción tipificada; ordena plazos de conexión eléctrica para grandes cargas sin trato preferente, restringe el uso de agua en fuentes agotadas o en veda, y remite la resiliencia y seguridad al régimen de infraestructura crítica, sin beneficios tributarios.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Energía y Minas) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, Energía Eléctrica, Promoción de La Inversión

I. Exposición de motivos

La demanda de servicios en la nube, plataformas digitales e inteligencia artificial impulsa a nivel mundial la construcción de centros de datos de gran escala, que requieren energía firme, conectividad internacional y, según la tecnología de refrigeración, volúmenes relevantes de agua. El Perú no cuenta con un marco específico que oriente estas inversiones: no hay reglas de reporte de consumo energético e hídrico ni plazos previsibles para la conexión de grandes cargas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, cuyos estudios aprueba el COES. La costa, donde se concentra la demanda, tiene fuentes de agua declaradas en agotamiento o zonas de veda conforme a la Ley 29338. El país es de alta sismicidad y muchos centros de datos privados alojan servicios del Estado y del sistema financiero. La Unión Europea exige reportar el desempeño energético de los centros de datos (Directiva (UE) 2023/1791, art. 12) y Singapur aplica una hoja de ruta de centros de datos verdes. Sin reglas claras, el país corre el riesgo de perder inversiones o de atraerlas sin salvaguardas ambientales ni de resiliencia.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN EN CENTROS DE DATOS PRIVADOS SOSTENIBLES CON ENERGÍA RENOVABLE, USO RESPONSABLE DEL AGUA Y RESILIENCIA, Y CREA EL REGISTRO NACIONAL DE CENTROS DE DATOS PRIVADOS

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto promover la inversión en centros de datos privados en el territorio nacional bajo condiciones de eficiencia energética, uso de energía renovable, uso responsable del agua, resiliencia y transparencia. Los centros de datos de las entidades públicas se rigen por su normativa específica.

Artículo 2. Registro Nacional de Centros de Datos Privados

2.1 Se crea el Registro Nacional de Centros de Datos Privados, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el que se inscriben los centros de datos de titularidad privada con potencia eléctrica instalada igual o superior a 500 kW. El reglamento puede reducir el umbral.

2.2 Los inscritos reportan anualmente consumo de energía, proporción de energía renovable, eficiencia en el uso de la energía, consumo y fuente del agua y reaprovechamiento del calor residual, conforme a las métricas de la serie de normas ISO/IEC 30134 y a la metodología que apruebe el Ministerio de Energía y Minas. Los indicadores se publican de forma agregada.

2.3 La ubicación exacta, la configuración del suministro eléctrico e hídrico, las medidas de seguridad y la información individual que constituya secreto comercial son información confidencial o reservada conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806 y solo se comparten con las entidades competentes.

2.4 El Registro interopera con el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el inventario de centros de datos del Estado y el registro de operadores de infraestructuras críticas; la información se reporta una sola vez conforme al Decreto Legislativo 1246.
2.5 Constituye infracción leve la omisión de inscripción o de reporte, o el reporte de información falsa o incompleta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones la sanciona con amonestación o multa de hasta diez unidades impositivas tributarias, conforme al procedimiento sancionador del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Artículo 3. Energía renovable

El Estado promueve que los centros de datos inscritos se abastezcan con energía de fuentes renovables, en el marco de la Ley 28832 y del Decreto Legislativo 1002. Los inscritos reportan la proporción de su consumo cubierta por contratos de suministro con generación renovable, autogeneración o instrumentos de atributos de energía verificados conforme a la metodología que apruebe el Ministerio de Energía y Minas, con indicación de su correspondencia temporal y geográfica.

Artículo 4. Uso del agua y evaluación ambiental

4.1 El uso de agua para refrigeración se sujeta a la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. En las fuentes de agua declaradas en agotamiento o en zonas de veda por la Autoridad Nacional del Agua conforme a dicha ley y su reglamento, los centros de datos solo pueden utilizar tecnologías de refrigeración de bajo consumo hídrico, aguas residuales tratadas o agua de mar desalinizada.
4.2 Los proyectos de centros de datos se sujetan al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la Ley 27446 cuando corresponda según su clasificación.

Artículo 5. Facilitación de la conexión

5.1 El Ministerio de Energía y Minas, con opinión del Comité de Operación Económica del Sistema y del OSINERGMIN, establece plazos máximos para la emisión de factibilidades de suministro y la aprobación de estudios de conexión de cargas mayores al umbral que fije el reglamento, aplicables a todo usuario libre, sin trato preferente a una actividad específica ni en tarifas reguladas. El reglamento exige estudios de impacto en el sistema eléctrico para cargas de gran escala.
5.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones facilita el acceso de los centros de datos a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica o a la red mayorista pública que haga sus veces.

Artículo 6. Resiliencia y seguridad

Los centros de datos privados que alojan información o servicios de entidades públicas o de operadores de servicios esenciales acreditan: a) diseño y certificación de resiliencia acorde con la zonificación sísmica y el riesgo de desastres; b) redundancia de energía y conectividad; y c) un sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la NTP-ISO/IEC 27001 vigente. Se rigen por el régimen de Activos Críticos Nacionales y de infraestructuras críticas cuando corresponda, y notifican los incidentes de seguridad digital conforme al Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento. La presente ley no modifica las reglas sobre localización, transferencia y acceso a datos personales y a información del Estado previstas en la Ley 29733 y en el Decreto Legislativo 1412.

Artículo 7. Zonas de infraestructura digital

Los gobiernos regionales y locales pueden identificar, en sus instrumentos de planificación territorial, zonas aptas para infraestructura digital con disponibilidad de energía, agua no apta para consumo humano y conectividad.

Artículo 8. Ausencia de beneficios tributarios

La presente ley no establece exoneraciones, incentivos ni beneficios tributarios. Los proyectos pueden acceder a los regímenes generales vigentes de promoción de la inversión que les resulten aplicables.

Única. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Energía y Minas, de Desarrollo Agrario y Riego y del Ambiente, reglamenta la presente ley

en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación. Los centros de datos privados en operación que alcancen el umbral se inscriben en el Registro en un plazo de doce meses contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no otorga beneficios tributarios, por lo que su costo fiscal se limita a la gestión del registro y de la fiscalización (bajo, dentro del presupuesto del MTC) y a la metodología del MINEM. Para el Estado y la sociedad, el beneficio es atraer inversión en infraestructura digital con reglas previsibles, reducir latencia y costos de servicios en la nube, y prevenir externalidades: consumo de agua en fuentes agotadas o en veda, presión sobre el sistema eléctrico y fallas ante sismos. Los requisitos de reporte, resiliencia y seguridad implican un costo de cumplimiento moderado para los operadores, ya estándar en centros de datos comerciales de nivel empresarial. El umbral legal de 500 kW debe sustentarse en la exposición de motivos con un inventario preliminar.

Normas que modifica

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, uso en fuentes agotadas o en veda — *complementa*

• Ley 28832 y Decreto Legislativo 1002, suministro renovable — *complementa*

• Ley 27446, Ley del SEIA, evaluación de proyectos — *complementa*

• Decreto Legislativo 1246, principio de solo una vez — *complementa*

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital, notificación de incidentes — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (sancionadora): Administra el Registro de centros de datos privados (art. 2.1), sanciona la infracción del art. 2.5 y facilita acceso a fibra (art. 5.2).

• **MINEM** (reglamentadora): Aprueba metodología de reporte energético y de atributos renovables (arts. 2.2 y 3) y plazos de conexión de grandes cargas (art. 5.1).

• **COES/OSINERGMIN** (consultiva): Opinan sobre plazos y estudios de conexión (art. 5.1).

• **ANA** (supervisora): Declara agotamiento y veda y otorga licencias de uso de agua (art. 4.1); interopera con el Registro (art. 2.4).

• **MINAM/SENACE** (supervisora): Evaluación de impacto ambiental de proyectos (art. 4.2).

• **CNSD** (supervisora): Recibe incidentes de centros que alojan servicios públicos o esenciales (art. 6).

• **GORE/GL** (ejecutora): Pueden zonificar áreas de infraestructura digital (art. 7).

Sujetos obligados: Titulares de centros de datos privados con potencia instalada igual o superior a 500 kW (registro y reporte); centros de datos privados que alojan información de entidades públicas u operadores de servicios esenciales (resiliencia y seguridad).

Beneficiarios: Empresas y entidades usuarias de servicios en la nube; poblaciones de cuencas con estrés hídrico; inversionistas por reglas previsibles.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (gestión del registro absorbida en el presupuesto del MTC)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MTC y del MINEM, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: El número de centros de datos privados de 500 kW o más no es público; se estima reducido en el corto plazo. El registro puede reutilizar plataformas existentes del MTC; la metodología del MINEM es un costo puntual.

Beneficio para el Estado: Información para planificación energética e hídrica; menor riesgo de interrupción de servicios públicos alojados en centros privados. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Inversión en infraestructura digital con salvaguardas ambientales y de resiliencia. Cualitativo.

Inversión privada: Reglas previsibles para inversiones en centros de datos; monto no estimable con información pública.

Costo para privados: Moderado: reporte anual con métricas ISO/IEC 30134, certificaciones ISO 27001 y de resiliencia para quienes alojan servicios públicos o esenciales (ya estándar en el segmento empresarial), tecnologías de refrigeración de bajo consumo en zonas en veda.

Riesgos: Demanda eléctrica de centros de IA de gran escala superior a la capacidad del sistema; reporte de energía «verde» sin adicionalidad (mitigado con correspondencia temporal y geográfica); umbral mal calibrado.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Sin reparos constitucionales de fondo: excluye expresamente beneficios tributarios (evita el art. 79) y respeta las competencias territoriales con fórmula facultativa. Solo debe precisarse el régimen sancionador del registro y su base de reporte obligatorio.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Texto prudente (excluye expresamente beneficios tributarios, art. 8), pero sus obligaciones carecen de consecuencia jurídica y la entidad a cargo del registro (MTC) no tiene competencia natural sobre centros de datos, que no son servicios públicos de telecomunicaciones.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes y vigentes (Leyes 29338, 28832, 28611 y DL 1002). Observaciones: 'estrés hídrico' no es categoría de la Ley 29338, la competencia del registro en el MTC no tiene sustento sectorial claro y hay superposición con GOB-13 (centros de datos públicos) y con el régimen de infraestructura crítica (CIB-02, CON-11).

• **Seguridad** — Con observaciones: La ley regula sostenibilidad energética e hídrica pero ignora que los centros de datos son infraestructura crítica: no exige resiliencia sísmica y energética, seguridad física y digital ni notificación de incidentes, y el registro con potencia, consumo y ubicación debe protegerse.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La propuesta es prudente porque no da beneficios tributarios y pide reportes de PUE y de agua. Tiene cuatro debilidades: asigna el registro al MTC aunque la materia es energética y ambiental; hace una 'declaración de interés nacional' sin efecto normativo; menciona 'certificados' de energía renovable que no tienen respaldo legal en el Perú; y no tiene en cuenta que la conexión al SEIN la gestionan el COES y el régimen de usuarios libres. La referencia europea debe precisarse.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29338 y su reglamento, la Ley 28832, el Decreto Legislativo 1002, la Ley 27345, la Ley 27446, la Ley 28611, el Decreto Legislativo 1246 y el Decreto de Urgencia 007-2020. Se limita a centros de datos privados; los públicos se rigen por su normativa específica. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Registro Nacional de Centros de Datos Privados operativo a 2028, con reporte público anual agregado de eficiencia energética, energía renovable y consumo de agua del 100 % de los centros sobre el umbral.

Normas relacionadas

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29338.pdf

• Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28832.pdf

• Decreto Legislativo 1002, de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01002.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Ley 27345, Ley de promoción del uso eficiente de la energía — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27345.pdf

• Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27446.pdf

• Decreto Legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01246.pdf

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley sobre centros de datos en SPLEY (2021-2026) por título.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2023/1791 de eficiencia energética, art. 12 (reporte del desempeño de centros de datos) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj

• Unión Europea: Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, primera fase del sistema común de calificación de centros de datos — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

• Singapur: Green Data Centre Roadmap (IMDA) — https://www.imda.gov.sg/how-we-can-help/green-dc-roadmap

Fuentes

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

• PeeringDB, base de datos de interconexión (IXP y centros de datos) — https://www.peeringdb.com/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-10.html

Ley que promueve la diversificación de cables submarinos, la protección y reparación expedita de su infraestructura y los puntos de intercambio de tráfico de internet regionales

Incorpora los cables submarinos, sus estaciones de aterrizaje y los IXP de alcance nacional al régimen vigente de Activos Críticos Nacionales, crea un procedimiento integrado de autorización y de reparación expedita, habilita al OSIPTEL a imponer acceso solo previo análisis de mercado, regula zonas de protección con la autoridad marítima y PRODUCE con infracción tipificada, y promueve IXP regionales neutrales.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa Nacional y Orden Interno) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Marítimo, Fluvial y Lacustre, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

La conectividad internacional del Perú depende de un número reducido de cables submarinos que aterrizan en la costa central, como puede verificarse en el mapa público de TeleGeography; una falla simultánea, un sismo o un tsunami en esa zona afectaría a todo el país, y la duración de una interrupción depende sobre todo de la rapidez con que ingresan buques y equipos de reparación. El marco vigente no regula de manera específica la autorización integrada de nuevos cables y estaciones de aterrizaje, ni zonas de protección frente a actividades marítimas; como el Perú no es parte de la CONVEMAR, esa protección se funda en el dominio marítimo (art. 54 de la Constitución) y en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional (Decreto Legislativo 1147). A nivel interno, los puntos de intercambio de tráfico (IXP) operan en Lima según los registros públicos de PeeringDB; cuando el tráfico entre usuarios de una misma región debe viajar hasta Lima, aumentan la latencia y el costo. La Internet Society documenta que los IXP locales reducen ambos, y Brasil desarrolló una red de IXP en decenas de ciudades (IX.br). La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica cuenta con nodos en capitales de provincia que podrían alojar IXP regionales neutrales.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA DIVERSIFICACIÓN DE CABLES SUBMARINOS, LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN EXPEDITA DE SU INFRAESTRUCTURA Y LOS PUNTOS DE INTERCAMBIO DE TRÁFICO DE INTERNET REGIONALES

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto promover la diversificación de rutas de cables submarinos de telecomunicaciones, la protección y reparación expedita de su infraestructura y la creación de puntos de intercambio de tráfico de internet en las regiones del país.

Artículo 2. Activos Críticos Nacionales

2.1 Los cables submarinos de telecomunicaciones, sus estaciones de aterrizaje y los puntos de intercambio de tráfico de internet de alcance nacional que superen el umbral de tráfico que fije el reglamento se incorporan a la relación de Activos Críticos Nacionales del sector Transportes y Comunicaciones, conforme al régimen de identificación, evaluación y gestión de riesgos aprobado por Decreto Supremo 106-2017-PCM o la norma que lo sustituya, y al régimen legal de infraestructuras críticas que resulte aplicable.
2.2 Sus titulares gestionan sus riesgos de seguridad digital y notifican incidentes conforme al Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital, y su reglamento.

Artículo 3. Autorización integrada y reparación expedita

3.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordina, mediante procedimiento integrado y con plazo máximo que fije el reglamento, las autorizaciones sectoriales necesarias para el tendido de cables submarinos y la instalación de estaciones de aterrizaje, incluidas las de la autoridad marítima y las ambientales. La

autorización de nuevas estaciones de aterrizaje considera la opinión del Ministerio de Defensa sobre riesgos de seguridad nacional.
3.2 La Autoridad Marítima Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria establecen un procedimiento de atención en un plazo no mayor de setenta y dos horas para el ingreso y la operación de buques y equipos de reparación de cables submarinos.

Artículo 4. Diversificación geográfica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones identifica, mediante resolución ministerial o en el Plan Nacional de Conectividad o el instrumento de planificación sectorial que haga sus veces, puntos de aterrizaje alternativos fuera de la costa central y las rutas terrestres de conexión con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a que se refiere la Ley 29904, para reducir la concentración de la conectividad internacional.

Artículo 5. Acceso a estaciones de aterrizaje

5.1 El OSIPTEL, previo análisis de mercado, puede imponer obligaciones de coubicación y acceso a la capacidad internacional a los titulares de estaciones de aterrizaje que declare como proveedores importantes en el mercado mayorista de acceso a capacidad internacional, con cargos orientados a costos, y resuelve las controversias conforme a su reglamento de solución de controversias.
5.2 Los nuevos cables que aterricen fuera de la costa central quedan exentos de dicha obligación durante los primeros diez años de operación.

Artículo 6. Zonas de protección

6.1 La Autoridad Marítima Nacional, conforme al Decreto Legislativo 1147, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con opinión previa del Ministerio de la Producción, establece zonas de protección de cables submarinos dentro del dominio marítimo, con la extensión estrictamente necesaria para su protección y previa difusión a las organizaciones de pescadores. Su ubicación se publica en las cartas náuticas.
6.2 Las restricciones a la actividad pesquera en dichas zonas las dispone el Ministerio de la Producción conforme al Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca.
6.3 Realizar pesca de arrastre, fondeo o extracción en una zona de protección constituye infracción grave, sancionable por la Autoridad Marítima Nacional conforme al Decreto Legislativo 1147, o por el Ministerio de la Producción conforme a su régimen cuando se trate de actividad pesquera, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños causados al cable.

Artículo 7. Puntos de intercambio de tráfico regionales

7.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve la instalación de puntos de intercambio de tráfico de internet neutrales en las macrorregiones del país, preferentemente en nodos de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y de las redes regionales financiadas con recursos de la Ley 28900, con coubicación a costo.
7.2 Los IXP pueden ser operados por asociaciones sin fines de lucro, universidades o entidades neutrales, bajo gobernanza abierta a sus participantes.
7.3 Los IXP aplican buenas prácticas de seguridad de enrutamiento y filtrado de rutas; las obligaciones de seguridad se gradúan según su escala.

Artículo 8. Intercambio local del tráfico

El OSIPTEL, en ejercicio de la función normativa prevista en la Ley 27336 y en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, puede emitir disposiciones que promuevan que el tráfico de internet originado y terminado en una misma macrorregión se intercambie localmente cuando exista un IXP disponible, sin afectar la libertad de acuerdos de interconexión entre redes.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Defensa y de la Producción, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento de IXP. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones o el que haga sus veces, puede cofinanciar el equipamiento inicial de IXP regionales con

los recursos de la Ley 28900, siempre que el IXP se ubique en ámbitos de preferente interés social y beneficie a operadores que atienden zonas rurales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

Los cables submarinos son inversiones privadas; la ley reduce su costo regulatorio y su riesgo, sin gasto público. El acceso a estaciones solo se impone tras análisis de mercado y se exime a los cables nuevos fuera de la costa central, para no desalentar inversiones de gran escala. El cofinanciamiento de equipamiento de IXP regionales es facultativo, de bajo monto y acotado al destino de la Ley 28900. El beneficio es mayor resiliencia ante desastres en la costa central, reparación más rápida, menor latencia y menores costos de tránsito para operadores regionales. Las zonas de protección imponen restricciones a la pesca de arrastre en áreas acotadas, cuyo costo debe estimarse con PRODUCE y delimitarse con participación de los gremios pesqueros.

Normas que modifica

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Activos Críticos Nacionales, relación sectorial de ACN — *complementa*

• Decreto Legislativo 1147, Autoridad Marítima Nacional, zonas de protección y sanción — *complementa*

• Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca, restricciones pesqueras — *complementa*

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, función normativa (art. 3) — *complementa*

• Ley 28900, cofinanciamiento de IXP — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Procedimiento integrado (art. 3.1), identificación de rutas alternativas (art. 4), propuesta de zonas (art. 6.1), promoción y cofinanciamiento de IXP (art. 7, DCF Segunda); sector responsable de los ACN (art. 2).

• **DICAPI** (sancionadora): Establece zonas de protección, las publica en cartas náuticas y sanciona (arts. 6.1 y 6.3); procedimiento de reparación en 72 h (art. 3.2).

• **PRODUCE** (reglamentadora): Opina sobre zonas y dispone restricciones pesqueras (arts. 6.1-6.3).

• **SUNAT** (ejecutora): Procedimiento expedito de ingreso de buques y equipos de reparación (art. 3.2).

• **OSIPTEL** (reglamentadora): Análisis de mercado y acceso a estaciones (art. 5) y disposiciones de intercambio local (art. 8).

• **MINDEF** (consultiva): Opinión de seguridad nacional sobre nuevas estaciones (art. 3.1).

• **CNSD** (supervisora): Recibe incidentes de los titulares (art. 2.2).

Sujetos obligados: Titulares de cables submarinos y estaciones de aterrizaje; IXP sobre el umbral de tráfico; armadores y pescadores en zonas de protección.

Beneficiarios: Usuarios de internet de todo el país por mayor resiliencia; operadores regionales por menor costo de tránsito y latencia.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional al Tesoro; cofinanciamiento facultativo de IXP no cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales de las entidades y recursos de la Ley 28900 para IXP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Las funciones se ejercen con el presupuesto de MTC, DICAPI, PRODUCE, SUNAT y OSIPTEL. El cofinanciamiento de IXP depende del número de IXP regionales y de su equipamiento, sin costo unitario público verificado.

Beneficio para el Estado: Menor riesgo sistémico de desconexión internacional ante desastres en la costa central. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Menor latencia y costos de tránsito regionales; reparaciones más rápidas. Cualitativo.

Inversión privada: Facilita inversiones en nuevos cables submarinos y estaciones fuera de la costa central; monto no estimable.

Costo para privados: Gestión de riesgos como ACN para titulares (ya habitual en la industria); restricciones de pesca en zonas acotadas.

Riesgos: Conflicto con pescadores artesanales; dificultad para atraer un segundo punto de aterrizaje; IXP regionales con baja adopción.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Constitucionalmente viable. Las zonas de protección restringen la libertad de trabajo y de empresa (art. 59) y deben respetar la competencia del sector Producción en ordenamiento pesquero. El art. 8 conserva la libertad de contratar (art. 62).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Objetivos pertinentes; los problemas son de remisión (a instrumentos inexistentes como el 'Plan Nacional de Conectividad' y la 'red mayorista pública'), de competencia (restricciones pesqueras sin PRODUCE) y de eficacia (la calificación de 'infraestructura crítica' no se vincula a ningún régimen jurídico, y las zonas de protección no tienen régimen sancionador).

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Calificar cables y estaciones de aterrizaje como 'infraestructura crítica' sin remitir al régimen de Activos Críticos Nacionales (DS 106-2017-PCM) ni al Marco de Confianza Digital (DU 007-2020 y DS 126-2025-PCM) crea una tercera categoría paralela; se superpone con CIB-02 y CON-14. Las zonas de protección restringen pesca sin incluir al PRODUCE ni la Ley General de Pesca.

• **Seguridad** — Con observaciones: Declarar infraestructura crítica los cables submarinos, estaciones de aterrizaje e IXP es acertado, pero la declaración no se engarza con el régimen vigente de Activos Críticos Nacionales ni con el Marco de Confianza Digital, no regula la reparación expedita ni la revisión de seguridad de los titulares, y exige proporcionalidad para IXP gestionados por entidades sin fines de lucro.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: El objetivo de diversificar los cables y promover IXP regionales es técnicamente sólido. Pero declara 'infraestructura crítica' sin articular con el régimen vigente de Activos Críticos Nacionales; impone acceso abierto a estaciones de aterrizaje privadas sin un análisis de poder de mercado, lo que desincentiva nuevos cables; y omite que el Perú no es parte de la CONVEMAR, por lo que la protección se basa en el dominio marítimo (art. 54 de la Constitución) y en las competencias de la DICAPI.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Supremo 106-2017-PCM (relación de Activos Críticos Nacionales), el Decreto de Urgencia 007-2020, el Decreto Legislativo 1147, el Decreto Ley 25977, la Ley 27336, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley 29904, la Ley 28900 y la Ley 29664. No crea categorías nuevas de infraestructura crítica. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al menos tres IXP regionales operativos fuera de Lima registrados en PeeringDB a 2031; al menos un punto de aterrizaje de cable submarino fuera de la costa central autorizado.

Normas relacionadas

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

• Decreto Legislativo 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01147.pdf

• Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/25977.pdf

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/454348-106-2017-pcm

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley sobre cables submarinos o IXP en SPLEY (2021-2026) por título.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Recomendación (UE) 2024/779 sobre la seguridad y resiliencia de las infraestructuras de cables submarinos — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-security-and-resilience-submarine-cable-infrastructures

• Brasil: IX.br, sistema de puntos de intercambio de tráfico operado por NIC.br — https://ix.br/

Fuentes

• TeleGeography, Submarine Cable Map — https://www.submarinecablemap.com/

• Internet Society, Internet Exchange Points (IXPs) — https://www.internetsociety.org/issues/ixps/

• PeeringDB, base de datos de interconexión (IXP y centros de datos) — https://www.peeringdb.com/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-11.html

Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 29904 y el artículo 4 de la Ley 31207 para actualizar la neutralidad de red y garantizar la medición independiente y abierta de la calidad del servicio de internet

Eleva a rango legal reglas de neutralidad de red (sin bloqueos salvo orden judicial o ley expresa, gestión razonable del tráfico sin inspección de contenido, límites a la tarifa cero, servicios especializados e infracciones tipificadas), obliga a publicar en datos abiertos y por distrito las mediciones del RENAMV y un mapa de cobertura verificada, y extiende la compensación del artículo 78-A del DL 702 al incumplimiento de velocidad mínima.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

El artículo 6 de la Ley 29904 establece que los proveedores de acceso a internet respetan la neutralidad de red y encarga al OSIPTEL definir las conductas no arbitrarias; el OSIPTEL aprobó en 2016 su Reglamento de Neutralidad de Red (Resolución 165-2016-CD/OSIPTEL), que regula la gestión de tráfico y evalúa las ofertas de tarifa cero. La Ley 31207 modificó el artículo 5 de la misma ley para garantizar el 70 % de la velocidad mínima ofrecida y creó el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), con publicación mensual; la Ley 31761 incorporó la compensación por interrupciones (art. 78-A del Decreto Legislativo 702). Sin embargo, las reglas de neutralidad dependen de un reglamento que el regulador puede flexibilizar, no se fijan con rango legal los límites a los bloqueos ordenados por autoridades ni a la inspección del contenido, no se regulan los servicios especializados de 5G, y las mediciones y mapas de cobertura no se publican en datos abiertos con metodología auditable y desagregación distrital. El portal PUNKU del OSIPTEL difunde indicadores, pero la información no siempre permite verificar la cobertura real en cada centro poblado.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 29904 Y EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 31207 PARA ACTUALIZAR LA NEUTRALIDAD DE RED Y GARANTIZAR LA MEDICIÓN INDEPENDIENTE Y ABIERTA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto actualizar el principio de neutralidad de red y garantizar la medición independiente y la publicación abierta de la calidad y cobertura del servicio de acceso a internet.

Artículo 2. Modificación del artículo 6 de la Ley 29904

Se modifica el artículo 6 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en los siguientes términos:

«Artículo 6. Libertad de uso de aplicaciones o protocolos de Banda Ancha

6.1 Los proveedores de acceso a internet tratan todo el tráfico de manera equitativa y no pueden bloquear, ralentizar, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a acceder, utilizar, enviar o recibir contenidos, aplicaciones, servicios o protocolos, independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad.

6.2 Solo se admite la gestión razonable del tráfico que sea transparente, no discriminatoria, proporcional, temporal y basada en requisitos técnicos objetivos, para preservar la integridad y seguridad de la red frente a amenazas técnicas identificadas, incluidos ataques de denegación de servicio, programas maliciosos y suplantación; gestionar congestiones excepcionales; o cumplir órdenes judiciales o mandatos de autoridad

administrativa expresamente habilitada por norma con rango de ley para ordenar el bloqueo de contenidos ilícitos determinados, mediante resolución motivada y proporcional. La gestión del tráfico no comprende la inspección del contenido de las comunicaciones, salvo orden judicial conforme al inciso 10 del artículo 2 de la Constitución.
6.3 Las ofertas que excluyan del consumo de datos determinadas aplicaciones no pueden mantenerse una vez agotado el saldo de datos del usuario solo respecto de dichas aplicaciones, ni otorgarse a cambio de contraprestación del proveedor de contenidos. El OSIPTEL evalúa los demás supuestos conforme a criterios de transparencia, no discriminación y efectos sobre la competencia.
6.4 Los proveedores pueden ofrecer servicios optimizados para contenidos o aplicaciones específicos que requieran niveles de calidad determinados, siempre que la capacidad de la red sea suficiente para prestarlos además del acceso a internet, no se ofrezcan como sustituto de éste y no degraden su calidad general.
6.5 Constituyen infracciones: a) el bloqueo, la ralentización o la discriminación de tráfico contrarios al párrafo 6.1, infracción muy grave; b) la gestión de tráfico que no cumpla las condiciones del párrafo 6.2 o la inspección del contenido sin orden judicial, infracción muy grave; c) las ofertas contrarias al párrafo 6.3 o los servicios especializados que degraden el acceso a internet, infracción grave.
6.6 El OSIPTEL determina las prácticas de gestión de tráfico permitidas, supervisa y sanciona su incumplimiento conforme a la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL.»

Artículo 3. Modificación del artículo 4 de la Ley 31207

Se modifica el artículo 4 de la Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios, en los siguientes términos:
«Artículo 4. Registro y monitoreo
4.1 Se crea el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), a cargo del OSIPTEL, que mide la calidad del servicio de acceso a internet fijo y móvil, incluyendo velocidad de bajada y subida, latencia, pérdida de paquetes y disponibilidad, mediante metodología pública y auditable, con mediciones propias, de terceros independientes y de los usuarios.
4.2 El OSIPTEL publica mensualmente los resultados en formato de datos abiertos, desagregados por empresa, tecnología, departamento, provincia y distrito.
4.3 Las mediciones de usuarios se recogen con su consentimiento, se publican de forma agregada y anonimizada y se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.»

Artículo 4. Mapa nacional de cobertura verificada

Los concesionarios reportan al OSIPTEL su cobertura georreferenciada por tecnología y velocidad. El OSIPTEL publica un mapa nacional de cobertura verificada, contrastado con mediciones en campo y de usuarios, y habilita un mecanismo para que la ciudadanía y las autoridades locales impugnen la cobertura declarada. El mapa publica áreas de cobertura y no la ubicación de los elementos de red, y constituye fuente oficial para los índices públicos de conectividad.

Artículo 5. Información al usuario

5.1 Los proveedores informan en sus contratos la velocidad mínima garantizada, la velocidad promedio esperada en horas de mayor tráfico, la latencia típica y las prácticas de gestión de tráfico aplicables, conforme a las Condiciones de Uso que aprueba el OSIPTEL y, supletoriamente, a la Ley 29571. El OSIPTEL supervisa y sanciona su cumplimiento.
5.2 La publicidad que omita o falsee dicha información se sujeta a la competencia del INDECOPI conforme al Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Artículo 6. Incorporación de un párrafo en el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702

Se incorpora un párrafo final en el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702, incorporado por la Ley 31761, en los siguientes términos:
«Artículo 78-A. [...]
La compensación también procede cuando las mediciones verificadas por el OSIPTEL acrediten que la velocidad medida es inferior al 70 % de la velocidad contratada en mediciones válidas repetidas en horas de mayor tráfico, conforme a la metodología estadística que publica el OSIPTEL; en tal caso, el usuario puede optar por la resolución del contrato sin penalidad. La compensación tiene naturaleza resarcitoria y es

independiente de las sanciones administrativas que correspondan.»

Artículo 7. Uso de la información para política pública

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones o el que haga sus veces, utiliza el mapa de cobertura verificada para identificar centros poblados no atendidos y priorizar proyectos y obligaciones de cobertura.

Única. Disposición Complementaria Final

Adecuación normativa. El OSIPTEL adecúa su Reglamento de Neutralidad de Red, sus Condiciones de Uso, su reglamento de calidad y su reglamento de infracciones y sanciones a lo dispuesto en la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su entrada en vigencia. La presente ley no requiere reglamentación del Poder Ejecutivo.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Implementación del mapa. El mapa nacional de cobertura verificada se publica en el plazo de dieciocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, con cargo al presupuesto institucional del OSIPTEL, financiado con el aporte por regulación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

El costo recae en el OSIPTEL (mediciones de campo, plataforma de datos abiertos y mapa), financiado con el aporte por regulación que ya pagan los operadores (art. 10 de la Ley 27332), sin recursos del Tesoro. Los operadores asumen costos de reporte georreferenciado, de adecuación de la información contractual y de compensaciones cuando incumplan la velocidad mínima. El beneficio es doble: los usuarios cuentan con información verificable para elegir y reclamar, y el Estado deja de planificar con cobertura declarada no verificada, lo que mejora la focalización de subsidios y evita financiar zonas ya cubiertas. Las reglas de gestión de tráfico malicioso y de servicios especializados dan certidumbre a los operadores para mitigar ataques y ofrecer servicios 5G sin riesgo de sanción por neutralidad, y los límites a bloqueos e inspección protegen la libertad de expresión (art. 2.4 de la Constitución).

Normas que modifica

• Ley 29904, art. 6 — *modifica*

• Ley 31207, art. 4 (RENAMV) — *modifica*

• Decreto Legislativo 702, art. 78-A (incorporado por Ley 31761) — *incorpora*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 66, numeral 66.8 — *complementa*

• Decreto Legislativo 1044, publicidad — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **OSIPTEL** (sancionadora): Determina gestión de tráfico permitida y sanciona infracciones (arts. 6.5-6.6 Ley 29904), opera el RENAMV en datos abiertos (art. 4 Ley 31207), publica el mapa verificado (art. 4), supervisa información contractual (art. 5.1) y adecúa sus reglamentos (DCF Única).

• **INDECOPI** (sancionadora): Publicidad engañosa sobre velocidad y calidad (art. 5.2).

• **MTC/PRONATEL** (beneficiaria): Usa el mapa verificado para focalizar proyectos (art. 7).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa el tratamiento de datos de mediciones de usuarios (art. 4.3 Ley 31207).

Sujetos obligados: Proveedores de acceso a internet fijo y móvil (neutralidad, información, reporte de cobertura, compensación).

Beneficiarios: Usuarios del servicio de acceso a internet; MTC y PRONATEL por mejor focalización; proveedores de contenidos y aplicaciones.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 para el Tesoro (costo del OSIPTEL financiado con el aporte por regulación, no cuantificado)

Horizonte: anual

Financiamiento: Aporte por regulación (art. 10 de la Ley 27332), presupuesto institucional del OSIPTEL sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: El OSIPTEL ya opera el RENAMV y el portal PUNKU; el costo incremental (mediciones de campo adicionales, mapa) no es público. Se financia con el aporte por regulación, recurso propio del regulador.

Beneficio para el Estado: Mejor focalización de subsidios y obligaciones de cobertura con datos verificados. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Información verificable de calidad, compensación por incumplimiento de velocidad mínima y protección frente a bloqueos arbitrarios. Cualitativo.

Inversión privada: Certidumbre para servicios especializados 5G; no estimable.

Costo para privados: Reporte georreferenciado de cobertura, adecuación contractual y compensaciones por incumplimiento.

Riesgos: Litigios sobre metodología de medición; reducción de ofertas de tarifa cero valoradas por usuarios de bajos ingresos; uso de servicios especializados para eludir la neutralidad (mitigado con condiciones del párrafo 6.4).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Refuerza la protección del consumidor (art. 65) y la libertad de información (art. 2.4) sin gasto del Tesoro, y se apoya correctamente en el RENAMV de la Ley 31207. Solo debe acotarse la excepción de bloqueo por 'mandatos legales' para que no habilite censura previa administrativa.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Buena técnica sustantiva (reescribe el art. 6 de la Ley 29904 con texto íntegro). Corregir el título, que anuncia una modificación de la Ley 31207 que el articulado no efectúa; reemplazar la forma enclítica; deslindar competencias OSIPTEL/INDECOPI en publicidad, y anclar la potestad sancionadora en la Ley 27336.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La modificación del artículo 6 de la Ley 29904 es técnicamente correcta (título vigente: 'Libertad de uso de aplicaciones o protocolos de Banda Ancha'). Pero el título anuncia modificar la Ley 31207 y el articulado no la modifica; la compensación automática duplica el artículo 78-A del DL 702 (Ley 31761) y el numeral 66.8 del Código del Consumidor (incorporado por la Ley 31207).

• **Seguridad** — Con observaciones: La actualización de la neutralidad de red es adecuada, pero la habilitación de bloqueos por 'mandatos legales' debe acotarse a orden judicial o ley expresa, y la gestión de tráfico por seguridad debe precisar que no autoriza la inspección del contenido; la medición por usuarios debe proteger la geolocalización.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Está bien elevar a rango legal la gestión razonable del tráfico y la medición abierta. Pero el diagnóstico ignora que el OSIPTEL ya tiene un Reglamento de Neutralidad de Red que regula la gestión de tráfico y el zero-rating. Dos aspectos técnicos pueden dañar al usuario: la calificación de 'contenidos lícitos' traslada al ISP un juicio de licitud que no le corresponde, y la ley omite los servicios especializados (5G network slicing). La protección del usuario de telecomunicaciones corresponde al OSIPTEL, no al régimen general de la Ley 29571.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 6 de la Ley 29904 y el artículo 4 de la Ley 31207. Incorpora un párrafo en el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702 (incorporado por la Ley 31761). Complementa el artículo 5 de la Ley 29904, la Ley 27336, la Ley 29571 (numeral 66.8 del art. 66) y el Decreto Legislativo 1044. Ordena adecuar el Reglamento de Neutralidad de Red del OSIPTEL. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Mapa nacional de cobertura verificada y mediciones RENAMV publicadas en datos abiertos a nivel distrital a 2028, con actualización al menos trimestral.

Normas relacionadas

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31207-LEY.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

• Ley 31761, que incorpora el artículo 78-A en el Decreto Legislativo 702 (compensación por interrupciones) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31761-TXM.pdf

• Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01044.pdf

• Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27336.pdf

Antecedentes

Ley 31207 (velocidad mínima, 2021); 03339/2022-CR, compensación por interrupciones (publicado como Ley 31761); 00878/2021-CR, Ley General de Internet (con dictamen); proyectos que modifican la Ley 27336 (03340/2022-CR publicado; 03056/2022-CR y 03752/2022-CR). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2015/2120, acceso a una internet abierta — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/open-internet

• Chile: Ley 20.453 (2010), consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1016570

• Chile: Ley 21.046 (2017), establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1111298

Fuentes

• OSIPTEL, PUNKU - Portal de información estadística de telecomunicaciones — https://punku.osiptel.gob.pe/

• OSIPTEL, informes y publicaciones — https://www.gob.pe/institucion/osiptel/informes-publicaciones

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-12.html

CON-13 · Conectividad, telecom y espacio

Ley que promueve la conectividad de banda ancha de las instituciones educativas y establecimientos de salud públicos mediante la Red Nacional del Estado

Establece metas indicativas de conectividad de instituciones educativas y establecimientos de salud públicos, programadas por el Poder Ejecutivo sujetas a disponibilidad presupuestal, con estándar mínimo de servicio, contratación agregada a cargo del MTC conforme a la Ley 32069 con seguridad gestionada, inventario abierto, y uso comunitario gratuito en red separada mediante modificación del artículo 17 de la Ley 29904.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Educación, Cultura y Deporte) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** largo

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Educación (Tres Niveles), Salud

I. Exposición de motivos

Los artículos 17 a 19 de la Ley 29904 crean la Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE) para atender la conectividad de las entidades públicas, priorizando educación y salud, con capacidad reservada en la Red Dorsal y prohibición de uso comercial. La Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050 propone implementar la REDNACE con metas de 70 % de implementación al 2040 y 85 % al 2050. En la práctica, la conectividad de escuelas y postas se contrata de forma dispersa por cada entidad o mediante proyectos con plazos limitados, con remisiones al régimen de contratación de la Ley 30225, hoy reemplazado por la Ley 32069; no hay un estándar mínimo de velocidad por usuario ni un inventario público de qué local está efectivamente conectado, pese a que el Censo Educativo y el Registro Nacional de IPRESS identifican cada local. Muchas escuelas rurales y amazónicas carecen de electricidad. La brecha rural es amplia: según INEI (ENAHO, II trimestre 2026), solo el 27,1 % de los hogares rurales tiene internet, por lo que la escuela y la posta son a menudo el único punto de conexión. La iniciativa Giga de UNICEF y la UIT promueve conectar todas las escuelas.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS MEDIANTE LA RED NACIONAL DEL ESTADO

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto promover que las instituciones educativas públicas de educación básica y los establecimientos de salud públicos cuenten con conectividad de banda ancha de calidad, en desarrollo de los artículos 17 a 19 de la Ley 29904. Constituye la norma de referencia para las metas de conectividad de dichos locales.

Artículo 2. Metas indicativas

2.1 El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los Ministerios de Educación y de Salud, aprueba un cronograma de conexión progresiva de las instituciones educativas y establecimientos de salud públicos, priorizando los ubicados en área rural, comunidades nativas y zonas de frontera, en el marco de la programación multianual presupuestaria y de inversiones y sujeto a la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas.
2.2 El cronograma considera como metas indicativas conectar, al 2031, no menos del 90 % de los locales con suministro eléctrico y la totalidad de los locales de capitales de distrito, y el 100 % de los locales al 2036.
2.3 Los gobiernos regionales pueden adherirse al cronograma y a la contratación agregada mediante convenio.

Artículo 3. Estándar mínimo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fija y actualiza cada dos años la velocidad mínima por usuario y la disponibilidad mínima exigibles para la conectividad de instituciones educativas y establecimientos de salud,

diferenciada por tamaño del local y tipo de servicio.

Artículo 4. Contratación agregada

4.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones o el que haga sus veces, contrata de manera agregada la conectividad de los locales comprendidos, por encargo de los Ministerios de Educación y de Salud y de los gobiernos regionales adheridos, conforme al artículo 19 de la Ley 29904 y a los procedimientos de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento, por lotes regionales que permitan soluciones terrestres y satelitales con neutralidad tecnológica.
4.2 Los contratos son plurianuales, con pago por disponibilidad y calidad medidas y penalidades por incumplimiento. Las entidades cuentan con previsión presupuestal multianual conforme al Decreto Legislativo 1440 antes de convocar.
4.3 Los contratos incluyen servicios de seguridad gestionada, tales como cortafuegos, filtrado de dominios maliciosos y notificación de incidentes al Centro Nacional de Seguridad Digital, con niveles de servicio verificables.

Artículo 5. Inventario público

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud publican, en formato de datos abiertos y con actualización trimestral, el inventario de locales con su estado de conectividad y velocidad medida, construido sobre el Censo Educativo y el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con identificador único de local, e integrado con las mediciones del OSIPTEL. La información de tecnología y proveedor por local se comparte con las entidades de control.

Artículo 6. Uso comunitario

Fuera del horario de atención, la conectividad de los locales puede habilitarse como centro de acceso público gratuito y no comercial, conforme al artículo 24 de la Ley 29904, siempre que: a) se provea mediante red física o lógicamente separada de la red institucional, sin acceso a los sistemas de información del local; b) la capacidad institucional tenga prioridad garantizada; y c) se apliquen medidas de protección de niñas, niños y adolescentes conforme a la Ley 28119 y a la Ley 30254, con filtrado limitado a contenidos ilícitos y a dicha protección, según criterios públicos. Los registros de conexión se limitan a lo exigido por ley y se tratan conforme a la Ley 29733. En establecimientos de salud que procesen historia clínica electrónica, el uso comunitario requiere verificación previa de la separación de redes.

Artículo 7. Energía y equipamiento

Los programas de conectividad incluyen, cuando sea necesario, soluciones de suministro eléctrico autónomo con energía renovable y equipamiento de red interna, en coordinación con los programas de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 8. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, incluidas las partidas de conectividad que ya ejecutan, y a los recursos de la Ley 28900 para las zonas no atendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Educación, de Salud y de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Cronograma. El cronograma a que se refiere el artículo 2 se aprueba en un plazo de ciento ochenta días calendario contados desde la publicación del reglamento, con metas anuales progresivas.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Contratos vigentes. Los contratos de conectividad vigentes se mantienen hasta su vencimiento y se integran a la contratación agregada a su término.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Incorporación de un párrafo en el artículo 17 de la Ley 29904. Se incorpora un párrafo final en el artículo 17 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en los siguientes términos:
«Artículo 17. [...]
Fuera del horario de atención, las instituciones educativas y establecimientos de salud conectados pueden brindar acceso comunitario gratuito y no comercial mediante red separada de la red institucional, sin afectar la prioridad del uso institucional; ello no constituye uso comercial de la REDNACE.»

III. Análisis costo-beneficio

Es la propuesta de mayor gasto potencial del eje: la conectividad recurrente de decenas de miles de locales públicos genera un costo anual que ya se ejecuta en parte de forma dispersa. Para respetar el artículo 79 de la Constitución y la STC 00018-2023-PI/TC, la ley no impone gasto: fija metas indicativas que el Poder Ejecutivo programa según disponibilidad presupuestal, con cargo a las partidas existentes de MINEDU, MINSA y PRONATEL y a recursos de la Ley 28900; la exposición de motivos debe cuantificar cuánto se gasta hoy y consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. La contratación agregada por lotes reduce precios unitarios por escala y competencia entre soluciones terrestres y satelitales. La seguridad gestionada y la separación de redes elevan el costo por local, pero evitan incidentes en establecimientos con historia clínica electrónica. Beneficio: servicios educativos, telesalud y gestión en zonas donde la escuela o la posta es el principal punto de acceso, y demanda ancla que hace viable la red en el centro poblado.

Normas que modifica

• Ley 29904, art. 17 (párrafo final) — *incorpora*

• Ley 29904, arts. 18, 19 y 24 — *complementa*

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, procedimientos de selección — *complementa*

• Decreto Legislativo 1440, previsión presupuestal multianual — *complementa*

• Ley 30254 y Ley 28119, protección de menores en acceso público — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC/PRONATEL** (ejecutora): Propone el cronograma (art. 2.1), fija el estándar mínimo (art. 3) y contrata de forma agregada con seguridad gestionada (art. 4).

• **MINEDU** (financiadora): Encarga la contratación, financia con sus partidas (arts. 4.1 y 8) y publica el inventario de IIEE (art. 5).

• **MINSA** (financiadora): Encarga la contratación, financia (arts. 4.1 y 8), publica el inventario de establecimientos (art. 5) y verifica separación de redes con historia clínica (art. 6).

• **MEF** (consultiva): Programación multianual y previsión presupuestal (arts. 2.1 y 4.2); informe de sostenibilidad fiscal previo al dictamen.

• **GORE** (beneficiaria): Pueden adherirse por convenio (art. 2.3).

• **OSIPTEL** (supervisora): Aporta mediciones al inventario (art. 5).

• **CNSD** (supervisora): Recibe incidentes de los servicios de seguridad gestionada (art. 4.3).

Sujetos obligados: MTC/PRONATEL, MINEDU y MINSA (cronograma, contratación, inventario); proveedores contratados (calidad y seguridad gestionada); locales que habiliten uso comunitario (separación de redes y protección de menores).

Beneficiarios: Estudiantes, docentes, personal y pacientes de instituciones educativas y establecimientos de salud públicos, en especial rurales (27,1 % de hogares rurales con internet según INEI, ENAHO II trim. 2026), y comunidades por el uso comunitario.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública; gasto recurrente significativo sujeto a disponibilidad presupuestal

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales de MINEDU, MINSA, MTC y gobiernos regionales adheridos, y recursos de la Ley 28900, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo depende del número de locales sin conexión, del costo mensual por local según tecnología (terrestre o satelital) y del estándar mínimo; PRONATEL y MINEDU no publican un costo unitario consolidado verificable. Parte del gasto ya se ejecuta de forma dispersa; la seguridad gestionada añade costo por local (el revisor de seguridad sugiere 5-10 % del costo mensual como supuesto no verificado).

Beneficio para el Estado: Menores precios unitarios por contratación agregada; habilita telesalud y gestión educativa digital. No cuantificado.

Beneficio para la sociedad: Acceso a servicios educativos y de salud digitales y a internet comunitario en centros poblados sin otra conexión. Cualitativo.

Inversión privada: La demanda ancla del Estado viabiliza inversión de operadores en centros poblados rurales; monto no estimable.

Costo para privados: Proveedores asumen niveles de servicio y seguridad gestionada pactados en contratos.

Riesgos: Insuficiencia presupuestal que retrase metas; locales sin electricidad; incidentes de seguridad si falla la separación de redes; desfase con metas de otros sectores.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: El objetivo (conectar escuelas y postas) es constitucionalmente legítimo (arts. 7, 9, 13-17), pero la ley impone gasto recurrente obligatorio a Educación, Salud y gobiernos regionales con meta del 100 % al 2031. Tras el overruling de la STC 00018-2023-PI/TC (Sentencia 158/2026), la iniciativa parlamentaria no puede crear gasto ni para el ejercicio en curso ni hacia el futuro sin fuente de financiamiento expresa e informe de sostenibilidad fiscal del MEF.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Meta legal de conectar el 100 % de escuelas y establecimientos de salud al 2031 con cargo a presupuestos sectoriales: por iniciativa congresal, ello crea gasto público obligatorio (art. 79 de la Constitución). Además, el uso comunitario contradice la prohibición de uso comercial y el destino institucional de la REDNACE (art. 17 de la Ley 29904) sin modificarla, y no se identifica la entidad contratante.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Desarrolla adecuadamente los artículos 17 a 19 de la Ley 29904, pero la contratación debe remitirse a la Ley 32069 (vigente desde el 22-04-2025) y su reglamento (DS 009-2025-EF, modificado por DS 001-2026-EF), no a 'concursos públicos' genéricos; el art. 19.2 de la Ley 29904 exige decreto supremo MTC-MEF para el mecanismo. Superposición con TAL-01 y con CON-03.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Conectar escuelas y postas es prioritario, pero la habilitación de puntos de acceso comunitario sobre la misma conexión de establecimientos de salud que acceden a historias clínicas, sin exigir separación de redes, crea un riesgo grave para datos sensibles; además, el inventario público detallado y la falta de requisitos de seguridad y protección de menores deben corregirse.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Conectar escuelas y postas tiene un alto valor social y la contratación agregada con neutralidad tecnológica es acertada. Hay tres problemas: una meta del 100 % al 2031 no es realista para locales sin electricidad; el uso comunitario choca con la prohibición de uso comercial del art. 17 de la Ley 29904 y debe articularse con la Ley 28119 (protección de menores en el acceso a internet); y las referencias a la normativa de contratación están desactualizadas tras la Ley 32069.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Desarrolla los artículos 17 a 19 y 24 de la Ley 29904 e incorpora un párrafo en su artículo 17. Complementa la Ley 28900, la Ley 32069, el Decreto Legislativo 1440, la Ley 28119 y la Ley 30254; ordena adecuar el DS 016-2019-MTC. Es la norma de referencia para metas de conectividad de locales educativos y de salud. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, al menos 90 % de las instituciones educativas y establecimientos de salud públicos con suministro eléctrico conectados con el estándar mínimo (meta indicativa), verificado en el inventario público de datos abiertos.

Normas relacionadas

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento — https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/45029-ley-n-32069-ley-general-de-contrataciones-publicas-y-su-reglamento

• Ley 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30254.pdf

• Ley 28119, Ley que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28119.pdf

Antecedentes

12517/2025-CR, Ley de conectividad educativa y transformación digital 2026–2028 (en comisión); 13200/2025-CR, programa educativo para el cierre de brechas en infraestructura, conectividad y formación docente (con dictamen); 06810/2023-CR, servicio y acceso a internet en espacios educativos, de salud y productivos (en comisión); 04578/2022-CR, emergencia de la Educación Básica Regular por déficit de infraestructura y conectividad (orden del día). Fuente: revisión normativa sobre SPLEY; no continúan automáticamente en el periodo 2026-2031.

Referencias internacionales

• Internacional (UNICEF-UIT): Iniciativa Giga para conectar todas las escuelas — https://giga.global/

• Brasil: Lei 14.180 de 2021, Política de Inovação Educação Conectada — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14180.htm

Fuentes

• INEI, Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, II trimestre 2026 (ENAHO) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-iit2026.pdf

• Giga (UNICEF-UIT): Connect every school — https://giga.global/

• PRONATEL, Programa Nacional de Telecomunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/pronatel

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-13.html

Ley de resiliencia y continuidad de las redes de telecomunicaciones ante desastres e incidentes de gran impacto, que incorpora el artículo 9-A en la Ley 29664

Obliga a los concesionarios a contar con planes de continuidad reservados y probados, respaldo energético y rutas redundantes graduales en elementos críticos identificados bajo el régimen de Activos Críticos Nacionales, acuerdos previos de itinerancia nacional de emergencia, y tipifica infracciones; fortalece la RECSE e incorpora a los concesionarios en el SINAGERD. Las alertas masivas se rigen por el SISMATE (Ley 30472).

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa Nacional y Orden Interno) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Orden Público y Seguridad, Infraestructura y Construcción

I. Exposición de motivos

El Perú está expuesto a sismos, tsunamis, lluvias intensas asociadas a El Niño, huaicos y heladas, que dañan torres, fibra y suministro eléctrico y pueden dejar sin comunicaciones a poblaciones enteras en las horas críticas; los incidentes de seguridad digital de gran escala producen interrupciones comparables. La Ley 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero no establece con rango legal obligaciones específicas para los operadores, como autonomía energética mínima de los sitios críticos, itinerancia nacional preparada para emergencias o redundancia de rutas. La difusión de alertas ya está regulada por la Ley 30472, que creó el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), y el MTC opera la Red Especial de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia (RECSE); la compensación por interrupciones existe en el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702 (Ley 31761). La Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050 plantea una infraestructura dual terrestre y satelital. Chile, tras el terremoto de 2010, aprobó la Ley 20.478 sobre recuperación y continuidad de las telecomunicaciones en condiciones críticas, con planes previos de los operadores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY DE RESILIENCIA Y CONTINUIDAD DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES ANTE DESASTRES E INCIDENTES DE GRAN IMPACTO, QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 9-A EN LA LEY 29664

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto fortalecer la resiliencia de las redes de telecomunicaciones y garantizar la continuidad y la pronta recuperación de los servicios en situaciones de emergencia, desastre o incidente de seguridad digital de gran impacto.

Artículo 2. Elementos de red críticos

2.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con opinión del OSIPTEL, identifica los elementos de red cuya falla afecte significativamente la comunicación de la población o de las entidades de primera respuesta, conforme a criterios públicos y al régimen de Activos Críticos Nacionales aprobado por Decreto Supremo 106-2017-PCM o la norma que lo sustituya.

2.2 El listado de elementos críticos es información reservada conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806.

Artículo 3. Planes de continuidad

3.1 Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones cuentan con planes de continuidad y recuperación ante emergencias, desastres e incidentes de seguridad digital de gran impacto, conforme a buenas prácticas reconocidas de gestión de continuidad del negocio, aprobados por su máxima instancia, que se remiten al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se prueban mediante simulacros al menos una vez al año, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y, para incidentes digitales, con el Centro

Nacional de Seguridad Digital.
3.2 Los planes tienen carácter reservado conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806.

Artículo 4. Respaldo energético y redundancia

4.1 Los elementos de red identificados como críticos cuentan con respaldo energético de autonomía mínima que fija el reglamento según zona de riesgo, priorizando soluciones con energía renovable y almacenamiento.
4.2 Los enlaces que conectan capitales de provincia cuentan con rutas redundantes, terrestres o satelitales, conforme al cronograma que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5. Itinerancia nacional de emergencia

5.1 Los concesionarios de servicios móviles suscriben, en el plazo que fije el OSIPTEL, acuerdos técnicos de itinerancia nacional de emergencia, probados en los simulacros del artículo 3, conforme a las reglas de acceso e interconexión del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.
5.2 Declarado un estado de emergencia por desastre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone la activación de la itinerancia en las zonas afectadas, por el plazo de la declaratoria, con prioridad para llamadas a números de emergencia y mensajería, y con cargos mayoristas orientados a costos fijados por el OSIPTEL.

Artículo 6. Alertas masivas

Los concesionarios de servicios móviles difunden las alertas de emergencia conforme a la Ley 30472, Ley que dispone la creación, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), su reglamento y las normas que regulen el sistema de alerta temprana. La presente ley no modifica la gobernanza ni la autoridad emisora de dichas alertas.

Artículo 7. Red Especial de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fortalece la Red Especial de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia (RECSE) y la articula con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y la REDNACE a que se refiere la Ley 29904, incorporando progresivamente capacidad satelital y equipos desplegables, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8. Reporte de interrupciones e información pública

Los concesionarios reportan al OSIPTEL las interrupciones significativas conforme al Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, sin perjuicio de la compensación prevista en el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702. El OSIPTEL publica en datos abiertos, por distrito y servicio y sin identificar elementos de red, el estado de los servicios en las zonas afectadas durante la emergencia y un informe posterior con lecciones aprendidas. Los incidentes de seguridad digital se notifican conforme al régimen de notificación de incidentes vigente.

Artículo 9. Incorporación del artículo 9-A en la Ley 29664

Se incorpora el artículo 9-A en la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en los siguientes términos:
«Artículo 9-A. Participación de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones
Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones participan en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como sector responsable, y del Instituto Nacional de Defensa Civil.»

Artículo 10. Infracciones y sanciones

10.1 Constituyen infracciones de los concesionarios: a) no contar con plan de continuidad o no realizar el simulacro anual, infracción grave; b) no implementar el respaldo energético o la redundancia en los plazos de adecuación, infracción muy grave; c) no suscribir los acuerdos de itinerancia o no activarla cuando lo disponga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, infracción grave; d) no difundir las alertas conforme a la Ley 30472, infracción grave; e) no reportar las interrupciones en plazo, infracción leve.
10.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sanciona las infracciones de los literales a) y b) conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; el OSIPTEL sanciona las de los literales c), d) y e) conforme a la Ley 27336, en ambos casos con sujeción al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado

por Decreto Supremo 006-2026-JUS, y al principio de non bis in idem.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su entrada en vigencia, con opinión del OSIPTEL y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se financia con cargo a su presupuesto institucional y, en las zonas de preferente interés social, a los recursos de la Ley 28900, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación gradual. Los concesionarios se adecúan a las exigencias de respaldo energético y redundancia en el plazo máximo de tres años contados desde la entrada en vigencia del reglamento, priorizando las zonas de mayor riesgo identificadas por el SINAGERD.

III. Análisis costo-beneficio

El mayor costo recae en los operadores: baterías y generación de respaldo en sitios críticos y rutas redundantes, graduadas por zona de riesgo y con tres años de adecuación para no encarecer de golpe el servicio. La itinerancia de emergencia tiene costo marginal si se prepara antes del desastre mediante acuerdos y simulacros, y se remunera con cargos orientados a costos. Las alertas usan el SISMATE existente, sin nueva obligación. Para el Estado, el costo es fortalecer progresivamente la RECSE con el presupuesto del MTC; como implica una mejora de capacidades, la exposición de motivos debe consignar que requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. El beneficio es reducir el tiempo sin comunicaciones en desastres e incidentes de gran impacto, cuando la coordinación de rescate, la información a la población y la continuidad económica dependen de ellas.

Normas que modifica

• Ley 29664, Ley que crea el SINAGERD, art. 9-A — *incorpora*

• Ley 30472, SISMATE, difusión de alertas — *complementa*

• TUO de la Ley de Telecomunicaciones, DS 013-93-TCC, acceso e interconexión; régimen sancionador — *complementa*

• Decreto Legislativo 702, art. 78-A (Ley 31761) — *complementa*

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, identificación de activos críticos — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC** (rectora): Identifica elementos críticos (art. 2), recibe planes (art. 3), aprueba cronograma de redundancia (art. 4.2), activa la itinerancia (art. 5.2), fortalece la RECSE (art. 7) y sanciona literales a) y b) del art. 10.

• **OSIPTEL** (sancionadora): Fija plazo de acuerdos y cargos de itinerancia (art. 5), recibe reportes y publica el estado de servicios (art. 8), sanciona literales c), d) y e) del art. 10.

• **INDECI** (consultiva): Coordina simulacros (art. 3) y la participación de concesionarios en el SINAGERD (art. 9-A).

• **CENEPRED** (consultiva): Opina sobre el reglamento y zonas de riesgo (DCF Primera, DCT).

• **CNSD** (consultiva): Coordina planes y simulacros ante incidentes digitales de gran impacto (art. 3.1).

Sujetos obligados: Concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones (planes, respaldo, redundancia, reportes); concesionarios móviles (itinerancia y alertas).

Beneficiarios: Población de zonas expuestas a desastres y entidades de primera respuesta.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (fortalecimiento progresivo de la RECSE dentro del presupuesto del MTC)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del MTC y recursos de la Ley 28900 en zonas de preferente interés social, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: El costo de capacidad satelital y equipos desplegables depende del alcance que defina el MTC, sin costo unitario público verificado. La supervisión y sanción se absorben en MTC y OSIPTEL. No se crea sistema de alertas nuevo.

Beneficio para el Estado: Mejor coordinación de la respuesta ante desastres y menor tiempo de interrupción de comunicaciones críticas. Cualitativo.

Beneficio para la sociedad: Comunicaciones disponibles en las horas críticas de una emergencia; continuidad económica. Cualitativo.

Inversión privada: Inversión de operadores en respaldo energético (baterías, paneles) y rutas redundantes, gradual en tres años; monto no estimable sin inventario de elementos críticos.

Costo para privados: Alto en sitios rurales (respaldo energético y redundancia), graduado por zona de riesgo; costo marginal de itinerancia preparada y de planes de continuidad.

Riesgos: Traslado de costos a tarifas; colapso de redes receptoras si la itinerancia no se prueba; filtración del listado de elementos críticos (mitigada por reserva).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Las obligaciones de resiliencia impuestas a concesionarios son limitaciones razonables a la libertad de empresa (art. 59), justificadas por el deber de protección (art. 44). Sin embargo, el art. 6 duplica el SISMATE, ya creado por la Ley 30472, y la red de emergencia del art. 7 debe formularse sin crear gasto nuevo.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Contenido técnico adecuado, pero todas las obligaciones a los concesionarios (planes, respaldo, itinerancia, alertas, reportes) carecen de régimen de infracciones y autoridad sancionadora, por lo que serían inexigibles. La incorporación al SINAGERD debe hacerse modificando la Ley 29664, y las alertas masivas deben articularse con el sistema de alertas ya existente en lugar de crear uno nuevo.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: El artículo 6 (alertas masivas por difusión celular) duplica la Ley 30472, que creó el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), y no la cita; la compensación por interrupciones existe en el DL 702 (art. 78-A, Ley 31761). Superposición con TAL-10 (alerta temprana) y con CIB-02/CON-11 en infraestructura crítica.

• **Seguridad** — Con observaciones: Es la propuesta del eje más alineada con la resiliencia; debe ampliarse a incidentes de seguridad digital (no solo desastres naturales), proteger la confidencialidad de los planes y elementos críticos, y garantizar la autenticidad de las alertas masivas.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Las medidas son pertinentes: respaldo energético, itinerancia de emergencia y reporte de incidencias. Pero la propuesta ignora instrumentos vigentes: el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), que ya usa difusión celular, y la Red Especial de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia (RECSE) del MTC. Los arts. 6 y 7 los duplican. Además, la cita europea sobre cables submarinos no corresponde.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 9-A en la Ley 29664 (numeración a cotejar con el texto vigente). Complementa la Ley 30472 (sin modificarla), el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (DS 013-93-TCC), el artículo 78-A del Decreto Legislativo 702, la Ley 27336, el Decreto Supremo 106-2017-PCM y el Reglamento General de Calidad del OSIPTEL. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Acuerdos de itinerancia de emergencia suscritos y probados en simulacro a 2028; 100 % de elementos de red críticos con respaldo energético mínimo al vencer el plazo de adecuación; informe público posterior a cada emergencia declarada.

Normas relacionadas

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

• Ley 30472, Ley que dispone la creación, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30472.pdf

• Ley 31761, que incorpora el artículo 78-A en el Decreto Legislativo 702 (compensación por interrupciones) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31761-TXM.pdf

• Decreto Supremo 106-2017-PCM, Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/454348-106-2017-pcm

Antecedentes

03339/2022-CR, compensación por interrupciones en servicios públicos de telecomunicaciones (publicado como Ley 31761). No se identificaron otros proyectos específicos. Fuente: revisión normativa sobre SPLEY.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 20.478 (2010), sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1020622

• Unión Europea: Directiva (UE) 2018/1972, Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, arts. 108 (disponibilidad de servicios) y 110 (sistemas públicos de alerta) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj

Fuentes

• OSIPTEL, informes y publicaciones — https://www.gob.pe/institucion/osiptel/informes-publicaciones

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-14.html

Ley que promueve las empresas emergentes de base tecnológica y establece un régimen societario y de incorporación de talento simplificado

Define legalmente a la empresa emergente de base tecnológica, remite su acreditación al registro de empresas tecnológicas de PRODUCE, abre la SACS a accionistas personas jurídicas con identificación del beneficiario final, establece excepciones expresas y acotadas a la Ley General de Sociedades (voto plural, planes de opciones, conversión digital de instrumentos convertibles) y un procedimiento migratorio prioritario para talento especializado, sin beneficios tributarios ni gasto adicional.

Comisión (Cámara de Diputados): Producción, Comercio Exterior y Turismo (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Emprendimiento, Innovación, Mipymes

I. Exposición de motivos

El Perú no cuenta con una definición legal de startup ni con un régimen que reconozca su ciclo de vida: alta incertidumbre, pérdidas iniciales, financiamiento por rondas de capital y remuneración del talento con participación accionaria. El Decreto Legislativo 1409 creó la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), pero solo admite como accionistas de dos a veinte personas naturales, lo que impide que un fondo de capital emprendedor o una aceleradora corporativa ingrese al capital sin transformar la sociedad. Además, el artículo 14.2 del mismo decreto legislativo dispone que, si no se ejerce el derecho de adquisición preferente, las acciones solo pueden transferirse a personas naturales, bajo sanción de ineficacia. Estudios académicos de la PUCP sobre el periodo 2018-2021 concluyen que la SACS no ha alcanzado los fines para los que fue creada. Las opciones sobre acciones (stock options) carecen de un tratamiento claro, lo que encarece retener talento frente a empresas extranjeras. En materia migratoria, la calidad de nómada digital incorporada en 2023 excluye expresamente las actividades remuneradas con renta de fuente peruana, por lo que no sirve para incorporar talento extranjero a una startup local. El Reporte Nacional GEM 2025/2026 describe una población con alta intención emprendedora, pero con debilidades en la consolidación de negocios y en las condiciones del ecosistema. Países de la región (Colombia, Brasil) y España ya adoptaron leyes específicas para empresas emergentes.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LAS EMPRESAS EMERGENTES DE BASE TECNOLÓGICA Y ESTABLECE UN RÉGIMEN SOCIETARIO Y DE INCORPORACIÓN DE TALENTO SIMPLIFICADO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la creación, el financiamiento y el escalamiento de las empresas emergentes de base tecnológica, mediante su reconocimiento legal, un régimen societario flexible con salvaguardas para acreedores y accionistas minoritarios, y facilidades para la incorporación de talento especializado.

Artículo 2. Definición de empresa emergente de base tecnológica

2.1 Para efectos de la presente ley, se considera empresa emergente de base tecnológica a la persona jurídica domiciliada en el país que cumple concurrentemente lo siguiente: a) tiene una antigüedad no mayor de siete años desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, o de diez años cuando su actividad principal sea biotecnología, energía o ciencias de la vida; b) desarrolla un modelo de negocio escalable basado en el uso intensivo de tecnología o en un producto o servicio innovador; c) sus ingresos netos anuales no superan 1700 Unidades Impositivas Tributarias; el reglamento puede fijar un límite menor; d) no proviene de una fusión, escisión o transformación de empresas que no califiquen como tales; y e) no distribuye utilidades mientras mantenga la condición.

2.2 El acuerdo de distribución de utilidades o el incumplimiento sobreviniente de cualquiera de los requisitos del numeral 2.1 determina la pérdida de la condición desde el ejercicio en que se produce.

Artículo 3. Acreditación de la condición

3.1 La condición de empresa emergente de base tecnológica se acredita mediante su inscripción, en una sección específica, en el registro de empresas de base tecnológica o de la economía del conocimiento a cargo del Ministerio de la Producción conforme a la ley de la materia o, en su defecto, en el instrumento registral que haga sus veces y que dicho ministerio habilite con cargo a su presupuesto institucional.
3.2 La inscripción es voluntaria, gratuita y en línea, con aprobación automática sujeta a fiscalización posterior, y se interopera con la SUNARP y la SUNAT a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
3.3 La inscripción no constituye certificación, garantía ni respaldo del Estado sobre la empresa, su solvencia o sus valores, lo que se consigna expresamente en la constancia. La información falsa determina la cancelación de la inscripción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan.

Artículo 4. Modificación de los artículos 4 y 14 del Decreto Legislativo 1409

Se modifican el artículo 4 y el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo 1409, Decreto Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, en los siguientes términos:
«Artículo 4. Naturaleza jurídica
4.1 La SACS se constituye por el acuerdo privado de dos (02) o hasta veinte (20) accionistas, personas naturales o jurídicas, quienes son responsables económicamente hasta por el monto de sus respectivos aportes, salvo en los casos de fraude laboral cometido contra terceros y sin perjuicio de la legislación vigente en materia de obligaciones tributarias.
4.2 Cuando uno o más accionistas sean personas jurídicas, la SACS identifica y declara a sus beneficiarios finales conforme al Decreto Legislativo 1372 al momento de su constitución y ante cada cambio, como requisito para la inscripción del acto respectivo.»
«Artículo 14. Derecho de suscripción preferente de acciones
(…)
14.2 El accionista puede transferir a terceros las acciones en las condiciones comunicadas a la sociedad, a partir del día siguiente de vencido el plazo, para que los demás accionistas ejerzan su derecho de adquisición preferente. En caso de que no se ejerza el derecho preferente, la transferencia de acciones solo puede realizarse a personas naturales o a personas jurídicas que cumplan con la identificación de beneficiarios finales prevista en el numeral 4.2 del artículo 4, bajo sanción de ineficacia de la transferencia.»

Artículo 5. Excepciones a la Ley General de Sociedades para empresas emergentes inscritas

5.1 Por excepción al artículo 82 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, las empresas emergentes inscritas pueden emitir, además de las clases de acciones previstas en el artículo 88 de dicha ley, acciones con voto plural de hasta diez votos por acción a favor de sus fundadores. Las acciones con voto plural se convierten de pleno derecho en acciones de un voto cuando se transfieren a terceros no fundadores o cuando la sociedad listada efectúa una oferta pública primaria de acciones.
5.2 Por excepción a los artículos 207 y 259 de la Ley 26887, la junta general puede aprobar planes de opciones sobre acciones a favor de trabajadores, administradores y colaboradores, hasta por el porcentaje del capital fijado en el plan, y delegar en la gerencia la emisión de las acciones resultantes al ejercicio de cada opción. La exclusión del derecho de suscripción preferente respecto de dichas acciones requiere que el estatuto la prevea con el voto favorable de accionistas que representen no menos de dos tercios de las acciones con derecho a voto, sin perjuicio del derecho de separación del accionista disidente. Cada ejercicio se inscribe como aumento de capital.
5.3 La pérdida de la condición de empresa emergente no afecta la validez de las acciones ni de los planes ya aprobados; desde ese momento rige el régimen general de la Ley 26887 para nuevas emisiones.

Artículo 6. Instrumentos de inversión convertibles

6.1 Los acuerdos de aporte de capital futuro, notas convertibles y otros instrumentos convertibles en acciones celebrados por empresas emergentes inscritas son válidos y exigibles conforme a sus términos. Los acuerdos

de aporte de capital futuro no constituyen pasivo financiero ni obligación de reembolso, salvo pacto en contrario, y se registran como aporte pendiente de capitalización.
6.2 Por excepción al artículo 5 de la Ley 26887 y al artículo 11 del Decreto Legislativo 1409, el aumento de capital derivado de la conversión de dichos instrumentos o del ejercicio de opciones puede formalizarse mediante documento con firma digital conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, emitida por entidad acreditada con verificación presencial o biométrica de identidad, y se inscribe a través del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP.
6.3 La empresa emergente conserva la documentación de identificación del inversionista y del origen de los fondos cuando el aporte supere el umbral que fije el reglamento, y la pone a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a su requerimiento. La SUNARP comunica a dicha unidad los aumentos de capital inscritos por esta vía.

Artículo 7. Incorporación de talento tecnológico extranjero

7.1 La persona extranjera contratada por una empresa emergente inscrita, o que se incorpore como accionista de ella, puede solicitar la calidad migratoria de Trabajador Residente prevista en el literal h) del numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, mediante un procedimiento prioritario.
7.2 La Superintendencia Nacional de Migraciones resuelve la solicitud en un plazo no mayor de treinta días hábiles, previa verificación de antecedentes y de alertas migratorias nacionales e internacionales. El procedimiento es de evaluación previa sujeto a silencio administrativo negativo, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS. Vencido el plazo por causa no imputable al solicitante que haya ingresado regularmente, Migraciones otorga un permiso temporal para iniciar actividades en la empresa emergente, revocable si la verificación resulta desfavorable.

Artículo 8. Cierre simplificado

8.1 La empresa emergente inscrita que no registre obligaciones laborales, previsionales, tributarias ni con terceros pendientes puede acordar su disolución, liquidación y extinción en un solo acto, mediante procedimiento electrónico ante la SUNARP, conforme al reglamento.
8.2 La solicitud se acompaña de constancias de no adeudo tributario y previsional y se publica en la plataforma electrónica de la SUNARP durante quince días hábiles, plazo en el que cualquier acreedor puede formular oposición; formulada esta, el procedimiento se sujeta a las reglas generales de liquidación de la Ley 26887.
8.3 La extinción no libera a los accionistas ni a los administradores de la responsabilidad por las obligaciones laborales, tributarias o frente a terceros no declaradas; los accionistas responden solidariamente hasta por el monto del haber social que hubieran recibido, por las obligaciones que se acrediten dentro de los dos años siguientes a la inscripción de la extinción, sin perjuicio de la preferencia de los créditos laborales prevista en el artículo 24 de la Constitución. La declaración falsa se comunica al Ministerio Público.

Artículo 9. Información y evaluación

El Ministerio de la Producción publica anualmente, en formato de datos abiertos y solo con información agregada, el número de empresas emergentes inscritas, su distribución regional y sectorial, el empleo declarado y el financiamiento captado, preservando la reserva tributaria, el secreto comercial y la protección de datos personales.

Artículo 10. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeto a su disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de la Producción, de Economía y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su publicación. La SUNARP adecúa su reglamento de inscripciones del Registro de Sociedades y el Sistema de Intermediación Digital en el mismo plazo.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Evaluación del tratamiento tributario de las opciones sobre acciones. El Poder Ejecutivo evalúa y, de ser el caso, presenta al Congreso de la República, en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor de la presente ley, una propuesta sobre el tratamiento del impuesto a la renta aplicable al otorgamiento y ejercicio de opciones sobre acciones, con informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de SACS existentes. Las SACS constituidas antes de la vigencia de la presente ley pueden adecuar su estatuto para incorporar accionistas personas jurídicas sin necesidad de transformación, previa identificación de beneficiarios finales conforme al numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1409.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea exoneraciones ni beneficios tributarios: el tratamiento de las opciones sobre acciones se deriva a una evaluación del Poder Ejecutivo con informe del MEF (art. 79 de la Constitución y Norma VII del Código Tributario). El costo para el Estado se limita a habilitar una sección en el registro de PRODUCE y ajustes en el SID-SUNARP y en el procedimiento de Migraciones, con cargo a presupuestos institucionales y sujeto a disponibilidad. Los beneficios esperados son menores costos de transacción (transformaciones societarias, escrituras para aumentos de capital por conversión, demoras migratorias), mayor atracción de capital emprendedor y retención de talento. Los riesgos (uso de capas societarias para ocultar beneficiarios finales, fraude a acreedores en el cierre, residencia sin control) se mitigan con la declaración de beneficiario final, la publicidad con oposición y la responsabilidad solidaria, y el silencio negativo con verificación de antecedentes.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1409, Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, art. 4 y num. 14.2 — *modifica*

• Ley 26887, Ley General de Sociedades, arts. 5, 82, 207 y 259 (excepción expresa) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, art. 29.2 lit. h) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1372, beneficiarios finales, concordancia — *complementa*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, concordancia — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PRODUCE** (rectora): Administra la sección de empresas emergentes del registro (art. 3) y publica información agregada anual en datos abiertos (art. 9).

• **SUNARP** (ejecutora): Inscribe accionistas personas jurídicas con beneficiario final (art. 4), aumentos de capital por conversión digital (art. 6), comunica a la UIF y tramita el cierre simplificado con publicidad y oposición (art. 8).

• **MIGRACIONES** (ejecutora): Resuelve en 30 días hábiles la calidad de Trabajador Residente con verificación de antecedentes y silencio negativo; otorga permiso temporal por demora (art. 7).

• **UIF-Perú** (supervisora): Recibe comunicaciones de la SUNARP y puede requerir documentación de origen de fondos (art. 6.3).

• **SUNAT** (consultiva): Interopera con el registro (art. 3) y emite constancias de no adeudo para el cierre (art. 8).

• **MEF** (consultiva): Emite informe previo sobre el tratamiento tributario de las opciones sobre acciones (DCF Segunda).

Sujetos obligados: Empresas emergentes que opten por inscribirse; SACS con accionistas personas jurídicas (declaración de beneficiario final); notarías y registradores en lo que corresponda.

Beneficiarios: Fundadores, trabajadores e inversionistas de empresas emergentes de base tecnológica y talento extranjero especializado. No se cuenta con un censo oficial de startups; el número de beneficiarios se conocerá con el reporte del art. 9.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,3–1 millón (único)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional de PRODUCE, SUNARP y Migraciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro y sujeto a disponibilidad; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF antes del dictamen (criterio STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Habilitación de una sección en un registro existente de PRODUCE y ajustes al SID-SUNARP y al flujo de Migraciones; estimación del editor basada en desarrollos informáticos de alcance similar (3-6 meses de un equipo de 3-5 personas); no incluye costos recurrentes significativos.

Beneficio para el Estado: Mayor trazabilidad de beneficiarios finales en sociedades con capital institucional; posible ampliación de la base tributaria por formalización de rondas de inversión. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Ahorro de costos notariales y de transformación societaria en cada ronda de inversión y menor tiempo para incorporar talento extranjero. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Facilita la entrada de fondos de capital emprendedor y aceleradoras corporativas como accionistas directos de SACS; monto no estimable.

Costo para privados: Bajo: declaración de beneficiario final (obligación ya existente ante SUNAT) y conservación de documentación de origen de fondos sobre el umbral reglamentario.

Riesgos: Uso del registro como sello de confianza en fraudes de inversión (mitigado con la advertencia expresa del art. 3.3); abuso del cierre simplificado (mitigado por oposición y responsabilidad solidaria); demoras reglamentarias de SUNARP.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Régimen voluntario compatible con la libertad de empresa y asociación (arts. 2.13, 59) que, con acierto, deriva lo tributario al MEF (art. 79). Las observaciones son el silencio positivo en una calidad migratoria, materia de interés público y seguridad, y la tutela de acreedores y accionistas minoritarios en el cierre simplificado y la exclusión del derecho de suscripción preferente.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Buen diseño de política, pero la reescritura del art. 4 del Decreto Legislativo 1409 suprime sin justificación la salvedad de responsabilidad por fraude laboral y obligaciones tributarias del texto vigente, y las innovaciones societarias (voto diferenciado, exclusión del derecho de suscripción preferente, conversión sin escritura pública) chocan con artículos de la Ley General de Sociedades que no se exceptúan expresamente. La incorporación migratoria carece de fórmula y ubicación en el DL 1350.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes. La modificación del artículo 4 del DL 1409 suprime sin justificación la salvedad vigente (responsabilidad por fraude laboral y obligaciones tributarias); la incorporación de la calidad migratoria no indica el artículo del DL 1350 que se modifica; y la conversión de instrumentos sin escritura pública choca con el artículo 5 de la Ley General de Sociedades sin modificarlo.

• **Seguridad** — Observaciones graves: La simplificación societaria es útil, pero tres medidas debilitan controles de integridad: el silencio administrativo positivo para la residencia migratoria, la conversión de instrumentos sin intervención notarial ni verificación de identidad equivalente, y la admisión de socios personas jurídicas en la SACS sin exigir la identificación del beneficiario final.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La definición de startup, la apertura de la SACS a accionistas personas jurídicas y la validez expresa de los instrumentos convertibles son mejoras útiles y bien referenciadas en el derecho comparado. Dos puntos deben ajustarse: el silencio positivo para una calidad migratoria de residencia es riesgoso, y el art. 5 entra en tensión con el régimen de capital y de derecho de preferencia de la Ley General de Sociedades. Algunas soluciones ya existen en la LGS, como las clases de acciones.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 4 y el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo 1409. Establece excepciones expresas, sin modificar su texto, a los artículos 5, 82, 207 y 259 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, y al artículo 11 del Decreto Legislativo 1409, aplicables solo a empresas emergentes inscritas. Complementa el literal h) del numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto Legislativo 1350 (procedimiento prioritario, sin crear nueva calidad migratoria), el Decreto Legislativo 1372 y la Ley 27269. Requiere adecuar el Decreto Supremo 312-2019-EF y el Decreto Supremo 007-2017-IN. No deroga normas. La acreditación remite al registro de empresas tecnológicas de PRODUCE previsto en la propuesta ECO-13 o al instrumento que haga sus veces.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, Registro Nacional de Empresas Emergentes operativo con reporte anual en datos abiertos y al menos un reporte de evaluación publicado por PRODUCE.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1409, que promociona la formalización y dinamización de la MIPYME mediante la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01409.pdf

• Ley 26887, Ley General de Sociedades — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26887.pdf

• Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01350.pdf

• Decreto de Urgencia 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups — https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6266-gobierno-promueve-el-financiamiento-para-las-mipymes-emprendimientos-y-startups

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Decreto Legislativo 1372, que regula la obligación de informar la identificación de los beneficiarios finales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01372.pdf

Antecedentes

Proyecto de Ley 10787/2024-CR, Ley de fomento del emprendimiento digital tecnológico (con dictamen, periodo 2021-2026), identificado por la revisión normativa; verificar estado final en SPLEY.

Referencias internacionales

• España: Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21739

• Colombia: Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia — https://cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_2069_2020.htm

• Brasil: Lei Complementar 182/2021, Marco Legal das Startups — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

• Argentina: Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor — https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27349-273567

Fuentes

• Texto del Decreto Legislativo 1409 (SACS) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1690482-2/

• Global Entrepreneurship Monitor — Reporte Nacional del Perú 2025/2026 — https://gemconsortium.org/report/51893

• PUCP — Regulación de la calidad migratoria y emisión de la visa nómada en el Perú — https://repositorio.pucp.edu.pe/items/bf09ba87-fef3-4ee5-9720-8d46a2c83106

• BOE — Ley 28/2022 de empresas emergentes (España) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21739

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-01.html

Ley que modifica el Decreto de Urgencia 013-2020 para dar continuidad y fortalecer el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores

Incorpora en el Título V del Decreto de Urgencia 013-2020 reglas de vigencia, fuentes de recursos, reinversión de retornos, gobernanza, prevención del lavado de activos y rendición de cuentas del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), fondo de fondos creado por su artículo 39 y administrado por COFIDE, sin asignar recursos del Tesoro.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Emprendimiento, Banca, Promoción de La Inversión

I. Exposición de motivos

El capital de riesgo es la principal fuente de financiamiento de las empresas emergentes, pero en el Perú su oferta es reducida. El artículo 39 del Decreto de Urgencia 013-2020, norma con rango de ley, creó el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), reglamentado por el Decreto Supremo 375-2020-EF: un fideicomiso en el que el Ministerio de la Producción es fideicomitente y COFIDE actúa como fiduciario. Según declaraciones de la presidencia del directorio de COFIDE en febrero de 2026, el fondo recibió alrededor de US$ 20 millones del Ministerio de la Producción y US$ 5 millones de CAF; a esa fecha había invertido más de US$ 14 millones en cinco fondos de venture capital que, a su vez, invirtieron en 70 startups, de las cuales 25 son peruanas. El propio COFIDE indicó que en 2026 se agotarían los recursos del fondo tras invertir alrededor de US$ 5 millones adicionales. Sin un mecanismo de continuidad, el país perdería el único vehículo público especializado de fondo de fondos y la curva de aprendizaje acumulada. La experiencia comparada (Argentina con su ley de capital emprendedor, Brasil con su marco legal de startups) muestra que la estabilidad del vehículo y su gobernanza independiente son determinantes para atraer co-inversión privada.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA 013-2020 PARA DAR CONTINUIDAD Y FORTALECER EL FONDO DE CAPITAL PARA EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto dar continuidad y fortalecer el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), creado por el artículo 39 del Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, como fondo de fondos orientado a invertir en fondos de capital emprendedor que financien empresas emergentes con operaciones en el país.

Artículo 2. Incorporación del artículo 39-A en el Decreto de Urgencia 013-2020

Se incorpora el artículo 39-A en el Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, en los siguientes términos:

«Artículo 39-A. Naturaleza y vigencia del FCEI

39-A.1 El FCEI es un patrimonio fideicometido en el que el Ministerio de la Producción actúa como fideicomitente y la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) como fiduciario.

39-A.2 El FCEI tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de la Producción, puede prorrogarla por única vez y por un plazo no mayor de cinco años, previa evaluación de impacto a que se refiere el artículo 39-D.»

Artículo 3. Incorporación del artículo 39-B en el Decreto de Urgencia 013-2020

Se incorpora el artículo 39-B en el Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, en los siguientes términos:

«Artículo 39-B. Fuentes de recursos y reinversión de retornos
39-B.1 Constituyen recursos del FCEI: a) los saldos y retornos de sus inversiones; b) los aportes de organismos multilaterales, agencias de cooperación y bancos de desarrollo; c) los aportes de inversionistas privados nacionales o extranjeros, bajo esquemas de coinversión; d) los recursos propios que COFIDE decida destinar conforme a su marco legal y a su apetito de riesgo; y e) otros recursos que se le asignen conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal.
39-B.2 Por excepción a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, los retornos, dividendos y recuperaciones de capital generados por las inversiones del FCEI se reinvierten en el propio fondo durante su vigencia, conforme lo autorice el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del Decreto Legislativo 1440 y del contrato de fideicomiso, deducidos los gastos de administración fiduciaria. Al vencimiento del plazo, el saldo atribuible a recursos públicos se transfiere al Tesoro Público.»

Artículo 4. Incorporación del artículo 39-C en el Decreto de Urgencia 013-2020

Se incorpora el artículo 39-C en el Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, en los siguientes términos:
«Artículo 39-C. Gobernanza y criterios de inversión
39-C.1 Las decisiones de inversión del FCEI las adopta un comité de inversiones de cinco miembros: un representante del Ministerio de la Producción, un representante de COFIDE, que no vota en caso de conflicto de intereses, y tres expertos independientes con experiencia acreditada en capital emprendedor, seleccionados por concurso público de méritos convocado por COFIDE y designados por el fideicomitente por tres años, renovables por una sola vez. Los miembros suscriben declaración jurada de intereses y están sujetos, respecto de las decisiones de inversión del FCEI, a las incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios públicos.
39-C.2 El FCEI invierte en fondos gestionados por administradoras privadas seleccionadas por concurso, con participación minoritaria y, como regla, en condiciones pari passu con inversionistas privados. Excepcionalmente, el comité puede aprobar esquemas de distribución asimétrica a favor de inversionistas privados en fondos de etapa temprana, con tope de retorno para el FCEI y sustento técnico publicado. Los fondos receptores se obligan a invertir en empresas emergentes con operaciones en el Perú un monto no menor al multiplicador que establezca el reglamento respecto del aporte del FCEI.
39-C.3 Las administradoras de los fondos receptores y los coinversionistas acreditan políticas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y la identificación de sus beneficiarios finales. COFIDE aplica debida diligencia reforzada a inversionistas de jurisdicciones de alto riesgo según las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional.»

Artículo 5. Incorporación del artículo 39-D en el Decreto de Urgencia 013-2020

Se incorpora el artículo 39-D en el Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, en los siguientes términos:
«Artículo 39-D. Transparencia, control y evaluación
39-D.1 COFIDE publica semestralmente en su portal institucional el estado del FCEI, los fondos invertidos, el número de empresas financiadas, el empleo asociado y el valor del portafolio, con información agregada por fondo y preservando la información comercial reservada.
39-D.2 El FCEI está sujeto al control de la Contraloría General de la República y a auditoría externa anual.
39-D.3 El Ministerio de la Producción, en coordinación con COFIDE, encarga cada cinco años una evaluación de impacto independiente del FCEI, cuyos resultados se publican y se remiten a las comisiones ordinarias competentes en materia de economía y de producción de la Cámara de Diputados y del Senado.»

Artículo 6. Financiamiento

La aplicación de la presente ley no irroga gasto adicional al Tesoro Público. Los aportes públicos al FCEI solo pueden efectuarse con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades aportantes, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal y sujetos a disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación del reglamento. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de la Producción, adecúa el Reglamento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, aprobado por Decreto Supremo 375-2020-EF, en un plazo de noventa días hábiles contados desde la entrada en vigor de la presente ley. El fideicomitente y el fiduciario adecúan el contrato de fideicomiso en el mismo plazo.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Informe sobre límites de inversión de los fondos de pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú en lo que corresponde a límites operativos, evalúa la pertinencia de los límites de inversión de los fondos privados de pensiones en fondos de capital emprendedor, conforme al artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF, y publica un informe técnico en un plazo de ciento ochenta días hábiles.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Continuidad del comité. El comité de inversiones vigente continúa en funciones hasta la designación de sus nuevos miembros conforme al artículo 39-C del Decreto de Urgencia 013-2020, la que se efectúa en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles desde la adecuación del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no asigna recursos del Tesoro: da continuidad al vehículo, ordena la reinversión de sus retornos por excepción expresa al régimen de Tesorería y habilita aportes multilaterales, privados y de recursos propios de COFIDE. El costo para el Estado es de oportunidad (los retornos no ingresan al Tesoro durante la vigencia) y de riesgo (pérdida de valor de inversiones de alto riesgo), mitigado con participación minoritaria, condiciones pari passu como regla, comité con mayoría independiente, debida diligencia LA/FT y evaluación quinquenal. El beneficio es mantener un vehículo con historial verificable (más de US$ 14 millones invertidos en cinco fondos y 70 startups, según COFIDE) y movilizar capital privado. Cualquier aporte público adicional queda sujeto a la Ley de Presupuesto anual; por tratarse de una regla sobre el destino de recursos públicos, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo y opinión favorable del MEF antes del dictamen (STC 00018-2023-PI/TC).

Normas que modifica

- Decreto de Urgencia 013-2020, arts. 39-A, 39-B, 39-C y 39-D — *incorpora*
- Decreto Legislativo 1441, Sistema Nacional de Tesorería, régimen de reversión (excepción expresa) — *complementa*
- Decreto Supremo 375-2020-EF, Reglamento del FCEI, adecuación integral — *complementa*
- TUO de la Ley del SPP, Decreto Supremo 054-97-EF, art. 25 (informe) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

- **PRODUCE** (rectora): Fideicomitente; designa a los expertos independientes del comité (art. 39-C) y encarga la evaluación quinquenal (art. 39-D).
- **COFIDE** (ejecutora): Fiduciario; convoca el concurso del comité, aplica debida diligencia LA/FT y publica información semestral (arts. 39-C y 39-D).
- **MEF** (reglamentadora): Autoriza la reinversión de retornos (art. 39-B.2) y refrenda la adecuación del DS 375-2020-EF (DCF Primera).
- **SBS** (consultiva): Emite informe sobre límites de inversión de AFP en capital emprendedor (DCF Segunda).
- **BCRP** (consultiva): Coordina el informe en lo referido a límites operativos (DCF Segunda).
- **CGR** (supervisora): Control gubernamental del FCEI (art. 39-D.2).

Sujetos obligados: COFIDE como fiduciario, PRODUCE como fideicomitente, administradoras de fondos receptores y coinversionistas (políticas LA/FT y beneficiario final).

Beneficiarios: Empresas emergentes con operaciones en el Perú financiadas por los fondos receptores (según COFIDE, a febrero de 2026, 70 startups financiadas por cinco fondos, 25 de ellas peruanas) y gestoras de capital emprendedor.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: inversion

Costo para el Estado: S/ 0 de gasto nuevo; costo de oportunidad no cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2036

Financiamiento: Patrimonio del FCEI y aportes de terceros; cualquier aporte público adicional, con cargo a la Ley de Presupuesto anual. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: La ley no asigna recursos. El costo de oportunidad equivale a los retornos del portafolio que se reinvierten en vez de ingresar al Tesoro; el capital público comprometido es de alrededor de US$ 20 millones (PRODUCE) más US$ 5 millones de CAF según declaraciones de COFIDE (feb-2026); no hay información pública sobre el valor actual del portafolio ni sus retornos.

Beneficio para el Estado: Preservación del capital público invertido y de la capacidad técnica del vehículo; eventual recuperación del saldo al Tesoro al vencimiento.

Beneficio para la sociedad: Mayor oferta de capital emprendedor para startups con operaciones en el Perú; empleo calificado. No cuantificable con información pública más allá de los datos de COFIDE.

Inversión privada: Coinversión privada y multilateral apalancada por el multiplicador reglamentario; monto no estimable sin datos de los fondos receptores.

Costo para privados: Costos de cumplimiento LA/FT y de identificación de beneficiarios finales para gestoras y coinversionistas (ya habituales en la industria).

Riesgos: Pérdida de valor del portafolio; captura del comité; concentración en fondos domiciliados fuera del país; demora en la adecuación del contrato de fideicomiso.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Da continuidad a un vehículo existente sin asignar recursos del Tesoro y respeta el art. 79 al condicionar los aportes públicos a la ley de presupuesto. Pero la regla de no reversión de retornos al Tesoro y la prórroga por decreto supremo son decisiones sobre la hacienda pública que requieren iniciativa o conformidad del MEF.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Iniciativa razonable que respeta el art. 79 de la Constitución al no asignar recursos. Debe corregirse la premisa de 'dar rango legal' (el FCEI ya fue creado por el art. 39 del DU 013-2020, norma con rango de ley), la cita del reglamento (DS 375-2020-EF), y convertir el texto en modificación del DU 013-2020, con excepción expresa al régimen de reversión de recursos públicos.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: El FCEI fue creado por el artículo 39 del DU 013-2020 (Título V) y su reglamento es el Decreto Supremo 375-2020-EF; la propuesta cita en cambio el 'DS 239-2021-EF, Reglamento del Título I', que no corresponde al FCEI. La 'continuidad' y la regla de no reversión de retornos alteran el art. 39 del DU y deben hacerse por modificación expresa.

• **Seguridad** — Con observaciones: Desde la seguridad financiera, el fondo de fondos tiene buena gobernanza, pero debe exigir debida diligencia de prevención de lavado de activos a los fondos y coinversionistas privados y extranjeros que se incorporan.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Dar continuidad al FCEI con reinversión de retornos y gobernanza independiente es razonable y no impone gasto. Falta precisar: quién designa el comité y cómo se coordina con COFIDE como empresa del FONAFE; la base legal del FCEI y la vigencia del DS 239-2021-EF como su reglamento, que deben verificarse; y que los límites de inversión de las AFP los fija el marco del SPP junto con el BCRP, no solo la SBS.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora los artículos 39-A, 39-B, 39-C y 39-D en el Título V del Decreto de Urgencia 013-2020, sin modificar el texto del artículo 39. Establece una excepción expresa al Decreto Legislativo 1441 respecto de la reversión de retornos del FCEI. Ordena adecuar el Reglamento aprobado por Decreto Supremo 375-2020-EF y el contrato de fideicomiso. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, el FCEI mantiene inversiones activas en nuevos fondos de capital emprendedor con co-inversión privada y publica reportes semestrales y una evaluación de impacto independiente.

Normas relacionadas

• Decreto de Urgencia 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups — https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6266-gobierno-promueve-el-financiamiento-para-las-mipymes-emprendimientos-y-startups

• Ley 30056, que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30056.pdf

• Decreto Supremo 375-2020-EF, que aprueba el Reglamento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-fondo-de-capital-para-emprendimie-decreto-supremo-n-375-2020-ef-1908301-1/

• Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01441.pdf

• Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01440.pdf

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley específicos sobre el FCEI en el periodo 2021-2026 según la revisión normativa; conexo: Proyecto de Ley 10787/2024-CR, Ley de fomento del emprendimiento digital tecnológico (con dictamen).

Referencias internacionales

• Argentina: Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor — https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27349-273567

• Brasil: Lei Complementar 182/2021, Marco Legal das Startups — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

• España: Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21739

Fuentes

• COFIDE — Nota de prensa 19-feb-2026: balance del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI) — https://documentos.cofide.com.pe/wp-content/uploads/2026/02/NP-COFIDE-financiara-a-unas-85-startups-hasta-fin-de-ano.pdf

• Andina — Lanzan primer fondo para emprendimientos innovadores peruanos — https://andina.pe/agencia/noticia-lanzan-primer-fondo-para-emprendimientos-innovadores-peruanos-849300.aspx

• MEF — Nota de prensa: Gobierno promueve el financiamiento para las mipymes, emprendimientos y startups (DU 013-2020) — https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6266-gobierno-promueve-el-financiamiento-para-las-mipymes-emprendimientos-y-startups

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-02.html

Ley que modifica la Ley 30309 para facilitar el acceso de las pequeñas empresas y empresas emergentes al incentivo tributario a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y condicionar su continuidad a una evaluación previa

Incorpora en la Ley 30309 un arrastre temporal (ejercicios 2028-2030) de la deducción adicional no aprovechada por empresas de hasta 2300 UIT en pérdida, separado de la compensación de pérdidas; agiliza la calificación de proyectos, transparenta el uso agregado del beneficio y exige una evaluación del MEF antes de cualquier nueva prórroga, conforme a la Norma VII del Código Tributario.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Ciencia y Tecnología, Capital Del Conocimiento, Innovación

I. Exposición de motivos

La Ley 30309 permite a los contribuyentes de renta de tercera categoría deducir adicionalmente gastos en proyectos de I+D+i calificados. Tras sucesivas modificaciones (Ley 31659 y Ley 32539, publicada el 31 de diciembre de 2025), el beneficio rige hasta el 31 de diciembre de 2028 y otorga deducciones adicionales diferenciadas según el tipo de centro y el tamaño de la empresa, más altas para las de ingresos de hasta 2300 UIT. Pese a ello, el gasto en I+D del país sigue siendo bajo: según el reporte de seguimiento de la Política Nacional de CTI de CONCYTEC, pasó de 0,12 % del PBI en 2015 a 0,19 % en 2024. Según El Peruano, entre 2016 y diciembre de 2022 se evaluaron 351 proyectos y se aprobaron 136, con una inversión comprometida superior a S/ 223 millones. Un estudio publicado en 2026 identifica una brecha entre la generosidad del incentivo y su uso efectivo, atribuida a la capacidad de las empresas para formular, ejecutar y sustentar proyectos. Además, la deducción solo beneficia a quien tiene renta imponible: las empresas pequeñas y emergentes en etapa de pérdidas no la aprovechan. El beneficio ha sido prorrogado en varias ocasiones sin una evaluación pública previa de su adicionalidad, como exige la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30309 PARA FACILITAR EL ACCESO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRESAS EMERGENTES AL INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, Y CONDICIONAR SU CONTINUIDAD A UNA EVALUACIÓN PREVIA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, para facilitar el uso del beneficio por pequeñas empresas y empresas emergentes, agilizar la calificación de proyectos y fortalecer la evaluación del beneficio como condición de su continuidad.

Artículo 2. Incorporación del artículo 3-A en la Ley 30309

Se incorpora el artículo 3-A en la Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, en los siguientes términos:

«Artículo 3-A. Arrastre de la deducción adicional

3-A.1 La deducción adicional a que se refiere el artículo 3 que no pueda aplicarse en el ejercicio en que se generó, por insuficiencia de renta neta imponible, en el caso de contribuyentes cuyos ingresos netos anuales no superen 2300 UIT, puede aplicarse contra la renta neta imponible de los ejercicios gravables siguientes,

hasta el ejercicio gravable 2030 inclusive, sin exceder en cada ejercicio el límite anual establecido en la presente ley.
3-A.2 El arrastre comprende únicamente las deducciones adicionales generadas en los ejercicios gravables 2027 y 2028 y se aplica durante los ejercicios gravables 2028, 2029 y 2030. La deducción adicional pendiente de aplicación no integra la pérdida tributaria compensable a que se refiere el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta y no puede aplicarse en más de una oportunidad.
3-A.3 Para efectos de la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, el objetivo del arrastre es incrementar la inversión en I+D+i de empresas de menor tamaño en etapa de pérdidas; sus beneficiarios son los contribuyentes señalados en el numeral 3-A.1; y su plazo de vigencia es de tres ejercicios gravables, de 2028 a 2030.»

Artículo 3. Calificación de proyectos

3.1 Las entidades que califican proyectos conforme al artículo 4 de la Ley 30309 resuelven las solicitudes en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante procedimiento íntegramente digital sujeto a silencio administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad del servidor por el incumplimiento del plazo. Habilitan una ventanilla permanente o, como mínimo, dos convocatorias anuales, y publican criterios de evaluación y guías de formulación en lenguaje claro.
3.2 La información técnica de los proyectos es confidencial. Las entidades calificadoras y los evaluadores suscriben compromisos de confidencialidad y la plataforma cumple el Marco de Confianza Digital aprobado por el Decreto de Urgencia 007-2020.

Artículo 4. Proyectos colaborativos

Los proyectos ejecutados por consorcios de micro y pequeñas empresas, o de empresas con universidades y centros de investigación registrados ante el CONCYTEC, pueden calificarse de manera conjunta. La deducción se distribuye en proporción al gasto efectivamente incurrido por cada contribuyente, y la atribución del gasto a cada consorciado se sustenta conforme al artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento sobre contratos de colaboración empresarial sin contabilidad independiente.

Artículo 5. Transparencia

El CONCYTEC y la SUNAT publican anualmente, en formato de datos abiertos, el número de proyectos calificados, su distribución por tamaño de empresa, sector y región, y el monto agregado de la deducción adicional aplicada y arrastrada, solo con información agregada que no permita identificar a contribuyentes individuales, conforme al artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Artículo 6. Evaluación previa a cualquier prórroga

6.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el CONCYTEC, publica antes del 30 de junio de 2028 una evaluación del costo fiscal y de la adicionalidad del beneficio sobre la inversión privada en I+D+i para el periodo 2016-2027, incluido el efecto del arrastre.
6.2 Sin dicha evaluación publicada no procede ninguna prórroga del beneficio previsto en la Ley 30309. Toda propuesta de prórroga o de nuevo beneficio se sujeta a la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario y al informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 7. Financiamiento

La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del CONCYTEC, de la SUNAT y del Ministerio de Economía y Finanzas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, adecúa el reglamento de la Ley 30309 a lo dispuesto en la presente ley en el plazo de sesenta días hábiles contados desde su entrada en vigor.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Informe previo y vigencia. La presente ley se aprueba con el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas a que se refiere el artículo 79 de la Constitución, que cuantifica el gasto tributario del arrastre. El artículo 3-A de la Ley 30309 entra en vigor el 1 de enero de 2028.

III. Análisis costo-beneficio

La medida genera gasto tributario (menor recaudación del impuesto a la renta), no gasto presupuestal. No prorroga el beneficio, que sigue venciendo el 31 de diciembre de 2028 según la Ley 32539: solo permite que las empresas de hasta 2300 UIT en pérdida apliquen hasta 2030 la deducción adicional generada en 2027 y 2028, sin duplicarla con la compensación de pérdidas. El costo estimado del arrastre (ver impacto) es bajo frente al gasto tributario del beneficio vigente y debe ser cuantificado por el MEF en su informe previo (art. 79 de la Constitución y Norma VII). Al tratarse de materia tributaria, la iniciativa debe ser asumida por el Poder Ejecutivo o por congresistas; la Ley 26300 excluye esta materia de la iniciativa ciudadana. El beneficio esperado es ampliar el uso del incentivo por empresas pequeñas e innovadoras y condicionar cualquier prórroga a una evaluación pública de adicionalidad.

Normas que modifica

• Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, art. 3-A — *incorpora*

• Ley 30309 (texto de la Ley 32539), art. 4 (plazos y confidencialidad de la calificación) — *complementa*

• TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, arts. 50 y 65 — *complementa*

• TUO del Código Tributario, D.S. 133-2013-EF, Norma VII y art. 85 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MEF** (rectora): Emite el informe previo (DCF Segunda) y publica la evaluación de costo fiscal y adicionalidad antes del 30-jun-2028 (art. 6).

• **CONCYTEC** (ejecutora): Califica proyectos en 45 días hábiles con confidencialidad (art. 3) y publica datos agregados (art. 5).

• **SUNAT** (supervisora): Fiscaliza la aplicación y el arrastre de la deducción (art. 2) y publica datos agregados respetando la reserva tributaria (art. 5).

Sujetos obligados: Entidades calificadoras de proyectos de I+D+i; contribuyentes que apliquen la deducción adicional y su arrastre.

Beneficiarios: Contribuyentes de renta de tercera categoría con ingresos de hasta 2300 UIT que ejecuten proyectos calificados y estén en pérdida; según El Peruano, 136 proyectos aprobados entre 2016 y 2022 (todas las empresas).

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: Gasto tributario estimado del arrastre: S/ 0,5–3 millones/año (2028-2030)

Horizonte: 2028-2030

Financiamiento: Menor recaudación del impuesto a la renta (gasto tributario); costos administrativos con cargo al presupuesto institucional de CONCYTEC, SUNAT y MEF. Requiere informe previo del MEF (art. 79) y coordinación con el Poder Ejecutivo antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor: inversión en proyectos calificados de S/ 30–60 millones/año (S/ 223 millones comprometidos en 2016-2022 según El Peruano, con tendencia creciente); deducción adicional promedio de 75–140 %; tasa del IR de 29,5 %; entre 10 % y 30 % de esa deducción corresponde a empresas de hasta 2300 UIT y, de ella, la mitad no se aprovecha por pérdidas. El gasto tributario del beneficio vigente (no creado por esta ley) se estima en S/ 7–25 millones/año con los mismos supuestos. No se halló estimación oficial específica en los informes de gasto tributario del MEF/SUNAT; el informe previo del MEF debe precisarla.

Beneficio para el Estado: Evaluación pública que permite decidir con evidencia la continuidad, rediseño o eliminación del beneficio; evita prórrogas automáticas.

Beneficio para la sociedad: Mayor inversión en I+D+i de empresas pequeñas y emergentes; difusión tecnológica. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Potencial incremento de la inversión privada en I+D+i de MYPE; monto no estimable sin datos de uso por tamaño de empresa.

Costo para privados: Costos de formulación y sustentación de proyectos; documentación de atribución de gastos en consorcios.

Riesgos: Planeamiento tributario con proyectos no adicionales; presión para nuevas prórrogas sin evaluación; retraso del MEF en publicar la evaluación.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Es materia de beneficio tributario: está sujeta a reserva de ley (art. 74) y a informe previo del MEF (art. 79), y excluida de la iniciativa ciudadana. El texto da por existente un informe del MEF que no consta, y prorroga hasta 2031 un beneficio cuando la Norma VII del Código Tributario limita la vigencia a tres años.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Contenido de política adecuado y consciente del art. 79, pero los dos artículos centrales no identifican el artículo que modifican ni el número del artículo que incorporan, y no transcriben el texto, lo que los hace inaplicables. Además, la prórroga invierte el orden que exige la Norma VII del Código Tributario (evaluar antes de prorrogar) y el texto legal afirma la existencia de un informe del MEF que debe preceder, no constar en la ley.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Cita correctamente la Ley 32539 (El Peruano, edición extraordinaria del 31-12-2025, vigente desde el 01-01-2026), que modificó los artículos 4 y 7 de la Ley 30309 y extendió el beneficio hasta el 31-12-2028 (numeral 7.3: deducción hasta 2030 para proyectos calificados en plazo). Pero el articulado no identifica los artículos que modifica ni numera el que incorpora, defectos de técnica legislativa que impiden su aplicación. No se obtuvo el texto oficial íntegro de la Ley 32539.

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes. Solo cabe precisar la protección de la información técnica de los proyectos presentados al CONCYTEC en el procedimiento digital.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es un buen diagnóstico: el beneficio no llega a las empresas con pérdidas. Pero el arrastre propuesto se superpone con la compensación de pérdidas del art. 50 de la LIR, la nueva prórroga choca con la regla de la Norma VII del Código Tributario (prórroga por única vez y hasta tres años) y el art. 2 no identifica el artículo que modifica. Para startups, una opción de monetización (crédito reembolsable con tope) es más eficaz que un arrastre de cuatro años.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 3-A en la Ley 30309, en su texto modificado por las Leyes 31659 y 32539. No modifica el artículo 7 (vigencia) de la Ley 30309. Complementa el artículo 4 de la Ley 30309, el artículo 50 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (precisión de no integración en la pérdida compensable) y el Decreto Supremo 188-2015-EF, Reglamento de la Ley 30309, que debe adecuarse. Se sujeta a la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, evaluación de adicionalidad del MEF publicada antes de cualquier prórroga y mayor participación de empresas de hasta 2300 UIT en los proyectos calificados respecto de 2025, según datos abiertos de CONCYTEC/SUNAT.

Normas relacionadas

• Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30309.pdf

• Ley 31659, Ley que modifica la Ley 30309 (deducciones y vigencia 2023-2025) — https://taxnews.ey.com/news/2023-0116-peru-enacts-new-rules-for-tax-incentives-of-expenses-related-to-research-and-development

• Ley 32539, que modifica la Ley 30309 y amplía la vigencia del beneficio hasta 2028 — https://bybconsultores.pe/creditos-por-beneficios-sectoriales/beneficio-tributario-id-i-2028/

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) — https://elperuano.pe/noticia/123825-oficializan-ley-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion

• TUO del Código Tributario (D.S. 133-2013-EF), incluida la Norma VII del Título Preliminar y el art. 85 (reserva tributaria) — https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/

• Decreto Legislativo 1727, que modifica la Ley 31250, Ley del SINACTI — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-Legislativo-1727-LPDerecho.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-2/

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 03156/2022-PE (publicado como Ley 31659); Proyecto 13209/2025-PE (publicado como Ley 32539); Proyecto 13315/2025-CR, que modifica e incorpora disposiciones a la Ley 30309 (con dictamen); Proyecto 13375/2025-CR, que precisa los alcances de los proyectos de I+D+i (en comisión); Proyecto 08629/2024-CR, Ley que fortalece la promoción de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (número de ley por verificar).

Referencias internacionales

• España: Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, arts. 35 y 39.2 (deducción por I+D+i y monetización) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328

• Brasil: Lei 11.196/2005 (Lei do Bem), capítulo de incentivos a la innovación tecnológica — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm

Fuentes

• CONCYTEC — Reporte de seguimiento 2016-2024 de la Política Nacional de CTI (gasto en I+D/PBI, posición GII) — https://transparencia.concytec.gob.pe/images/2025/Reporte-de-seguimiento-2016-2024.pdf

• Iglesias-Osores (2026), Beneficios tributarios a la I+D+i en el Perú, MPRA Paper 130206 — https://mpra.ub.uni-muenchen.de/130206/

• La Cámara (CCL) — CONCYTEC: empresas pueden deducir hasta 140% adicional por gastos en I+D+i — https://lacamara.pe/concytec-empresas-pueden-deducir-hasta-140-por-gastos-en-idi/

• BYB Consultores — Beneficio tributario I+D+i hasta 2028 (Ley 32539) — https://bybconsultores.pe/creditos-por-beneficios-sectoriales/beneficio-tributario-id-i-2028/

• El Peruano — Cómo han invertido en I+D+i las empresas peruanas entre 2016 y 2022 — https://www.elperuano.pe/noticia/203252-ciencia-y-tecnologia-sepa-como-han-invertido-en-idi-las-empresas-peruanas-entre-2016-y-2022

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-03.html

Ley que establece metas multianuales indicativas de inversión en ciencia, tecnología e innovación hacia el uno por ciento del producto bruto interno

Fija una senda indicativa y escalonada de inversión total en I+D (pública y privada) a 2031, 2036 y 2041, medida conforme al Manual de Frascati; ordena incluirla como anexo informativo del Marco Macroeconómico Multianual, implementar un marcador presupuestal que distinga I+D de otras actividades de CTI, una encuesta oficial bienal a cargo del INEI y un informe anual a ambas cámaras. No crea gasto.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** largo

Plan Perú 2050: Ciencia y Tecnología, Capital Del Conocimiento

I. Exposición de motivos

El Perú invierte en I+D una fracción muy inferior a sus pares. Según el reporte de seguimiento de CONCYTEC, el gasto en I+D fue 0.12% del PBI en 2015 y 0.19% en 2024; en el mismo periodo, el país se ubicó en el puesto 75 del Global Innovation Index de 2024. El Plan Perú 2050 (Comisión de Capital del Conocimiento) plantea elevar la inversión en I+D al 2.5% del PBI y advierte sobre la alta dependencia del gasto público y la baja participación privada. Los recursos públicos para CTI están dispersos entre programas (PROCIENCIA, ProInnóvate, institutos públicos de investigación, universidades) y no existe una meta legal ni un clasificador que permita saber cuánto invierte el Estado en CTI cada año. La falta de una senda previsible impide planificar capacidades (laboratorios, investigadores, posgrados) que requieren horizontes de más de un periodo de gobierno. Como el Congreso no tiene iniciativa de gasto (artículo 79 de la Constitución), la meta debe ser indicativa y operar a través de los instrumentos de programación del Poder Ejecutivo.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE METAS MULTIANUALES INDICATIVAS DE INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HACIA EL UNO POR CIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer metas multianuales indicativas de inversión nacional en investigación y desarrollo experimental (I+D), así como mecanismos de programación, medición y rendición de cuentas, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) regulado por la Ley 31250.

Artículo 2. Definiciones metodológicas

Para efectos de la presente ley, la inversión en I+D se mide conforme al Manual de Frascati de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la innovación conforme al Manual de Oslo. El marcador presupuestal y la encuesta nacional distinguen el gasto en I+D del gasto en otras actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Artículo 3. Metas indicativas

3.1 Se establecen como metas indicativas de inversión nacional en I+D, pública y privada, no menos del 0,35 % del PBI al año 2031, del 0,6 % del PBI al año 2036 y del 1 % del PBI al año 2041.
3.2 Las metas no constituyen mandato de gasto ni autorizan créditos presupuestarios; orientan la programación multianual del Estado, sujeta a las reglas fiscales y a la disponibilidad presupuestal, y las políticas de promoción de la inversión privada en I+D.

Artículo 4. Programación multianual

El Marco Macroeconómico Multianual a que se refiere el Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, incluye, como anexo informativo, la senda indicativa de inversión pública en I+D compatible con las metas del artículo 3 y con las reglas fiscales vigentes. La asignación anual de recursos se efectúa exclusivamente en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal.

Artículo 5. Marcador presupuestal de I+D y CTI

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el CONCYTEC y en el marco del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, implementa un marcador presupuestal que identifique el gasto público en I+D y en otras actividades de CTI de todos los niveles de gobierno y de las universidades públicas, con publicación trimestral en el portal de Consulta Amigable.

Artículo 6. Medición estadística

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en coordinación con el CONCYTEC y conforme al Decreto Legislativo 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ejecuta la encuesta nacional de I+D e innovación con periodicidad no mayor de dos años y publica los microdatos anonimizados, aplicando técnicas de control de divulgación estadística que impidan la identificación de las unidades informantes, conforme al secreto estadístico.

Artículo 7. Participación privada

El CONCYTEC propone al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de la Producción las medidas de promoción de la inversión privada en I+D necesarias para que esta represente una proporción creciente del gasto total, y reporta su evolución anualmente.

Artículo 8. Informe anual

La Presidencia del CONCYTEC presenta, antes del 30 de setiembre de cada año, ante las comisiones ordinarias competentes en ciencia, tecnología e innovación de la Cámara de Diputados y del Senado, un informe sobre el avance de las metas del artículo 3, la ejecución del gasto público en I+D y CTI, la inversión privada en I+D y el costo fiscal y los resultados del beneficio tributario de la Ley 30309.

Artículo 9. Financiamiento

La presente ley no autoriza ni crea gasto. Su implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, del CONCYTEC y del INEI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeta a su disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Implementación del marcador. El Ministerio de Economía y Finanzas implementa el marcador presupuestal del artículo 5 a partir del proceso de programación multianual siguiente a la entrada en vigor de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Actualización de la política nacional. El Poder Ejecutivo, a propuesta del CONCYTEC, actualiza la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus indicadores conforme a la presente ley, en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su entrada en vigor.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no genera gasto directo: las metas son indicativas, se incorporan como anexo informativo del Marco Macroeconómico Multianual y la asignación sigue sujeta a la Ley de Presupuesto anual y a las reglas fiscales, lo que respeta el artículo 79 de la Constitución y el criterio de la STC 00018-2023-PI/TC. Los costos administrativos (marcador presupuestal, encuesta bienal del INEI) se absorben con presupuestos institucionales. La senda se recalibra a 0,35 % al 2031 para ser creíble frente al 0,19 % de 2024 (CONCYTEC). El beneficio principal es la previsibilidad para planificar formación de investigadores, laboratorios y alianzas con empresas, y la rendición de cuentas al hacer visible cuánto invierte el Estado en I+D. Alcanzar las metas implicaría mayores asignaciones futuras, que deberán decidirse en cada ley de presupuesto.

Normas que modifica

• Ley 31250, Ley del SINACTI, marco general — *complementa*

• Decreto Legislativo 1276, contenido del Marco Macroeconómico Multianual (anexo informativo) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1440, clasificadores y marcadores presupuestales — *complementa*

• Decreto Legislativo 604, encuestas oficiales — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONCYTEC** (rectora): Propone medidas de promoción privada (art. 7), presenta el informe anual a ambas cámaras (art. 8) y propone la actualización de la política nacional (DCF Segunda).

• **MEF** (ejecutora): Incluye la senda como anexo informativo del MMM (art. 4) e implementa el marcador presupuestal (art. 5).

• **INEI** (ejecutora): Ejecuta la encuesta bienal de I+D e innovación con control de divulgación (art. 6).

• **PRODUCE** (consultiva): Recibe y evalúa las propuestas de promoción de la inversión privada en I+D (art. 7).

Sujetos obligados: MEF, CONCYTEC, INEI y entidades públicas que registran gasto en I+D/CTI (marcador presupuestal); empresas seleccionadas como informantes de la encuesta.

Beneficiarios: Comunidad científica, universidades, empresas innovadoras y ciudadanía (transparencia del gasto público en I+D).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 1–2,5 millones por edición bienal de la encuesta; marcador presupuestal sin costo significativo

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del MEF, CONCYTEC e INEI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal (criterio 1.a de COORDINACION.md).

Supuestos: Estimación del editor: encuesta nacional de I+D a una muestra de 2 000–4 000 unidades (empresas, universidades, institutos) con costo unitario de S/ 400–600; el marcador se implementa en el aplicativo de programación del MEF existente. No incluye el gasto que implicaría alcanzar las metas: subir de 0,19 % a 0,35 % del PBI requeriría, con un PBI de alrededor de S/ 1,1 billones y si el sector público aportara la mitad del incremento, unos S/ 800–900 millones adicionales por año hacia 2031, decisión que corresponde a cada ley de presupuesto.

Beneficio para el Estado: Visibilidad del gasto público en I+D y CTI hoy disperso; mejor asignación y evaluación de programas (PROCIENCIA, ProInnóvate, institutos públicos).

Beneficio para la sociedad: Previsibilidad para la comunidad científica y las empresas innovadoras; estadísticas comparables internacionalmente.

Inversión privada: La senda orienta políticas para elevar la participación privada en I+D; no moviliza montos por sí misma.

Costo para privados: Tiempo de respuesta de las unidades informantes de la encuesta.

Riesgos: Incumplimiento de metas sin consecuencias; tratamiento del anexo como mera formalidad; discontinuidad de la encuesta.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Ley de metas indicativas y de rendición de cuentas que remite la asignación de recursos a la ley anual de presupuesto. Es compatible con los arts. 77-79 y con la preeminencia del Ejecutivo en la iniciativa de gasto fijada por la STC 00018-2023-PI/TC. Solo hay ajustes formales.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Correctamente construida como meta indicativa compatible con el art. 79 de la Constitución. Las observaciones son de forma (enclíticos, declaratoria de interés nacional con contenido programático), de remisión (el Marco Macroeconómico Multianual se rige por el DL 1276) y de competencia (la Política Nacional de CTI la aprueba el Poder Ejecutivo, no el CONCYTEC).

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas vigentes (Ley 31250 y DL 1727). Las obligaciones impuestas al MEF sobre el Marco Macroeconómico Multianual deben engarzarse en el Decreto Legislativo 1276 y el marcador presupuestal en el DL 1440; la encuesta estadística en el Sistema Estadístico Nacional (DL 604). Superposición parcial con ECO-03 (evaluación del incentivo).

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes. La publicación de microdatos de la encuesta de I+D debe evitar la reidentificación de empresas en estratos pequeños.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Está bien diseñada respecto del art. 79 de la Constitución: las metas son indicativas, hay un marcador presupuestal y una encuesta. Tiene dos problemas técnicos: mezcla 'I+D' (Manual de Frascati) con 'CTI' sin definirlos, lo que hará incomparables meta y marcador; y la meta de 0,5 % al 2031, desde 0,19 % en 2024, no es realista. El referente español correcto es la Ley 17/2022, que fijó una senda de financiamiento público.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 31250, Ley del SINACTI (modificada por el Decreto Legislativo 1727), el Decreto Legislativo 1276 (contenido informativo del Marco Macroeconómico Multianual), el Decreto Legislativo 1440 (marcador presupuestal) y el Decreto Legislativo 604 (encuesta oficial). Ordena actualizar la Política Nacional de CTI. No modifica ni deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Gasto total en I+D igual o mayor a 0,35 % del PBI en 2031 (frente a 0,19 % en 2024, CONCYTEC), con marcador presupuestal de I+D/CTI publicado trimestralmente y dos ediciones de la encuesta del INEI publicadas.

Normas relacionadas

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) — https://elperuano.pe/noticia/123825-oficializan-ley-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion

• Decreto Legislativo 1727, que modifica la Ley 31250 — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-Legislativo-1727-LPDerecho.pdf

• Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30309.pdf

• Decreto Legislativo 1276, Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01276.pdf

• Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01440.pdf

• Decreto Legislativo 604, Ley de Organización y Funciones del INEI — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00604.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 09454/2024-CR, Ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (en agenda del Pleno); Proyecto 03451/2022-CR, que modifica el inciso g) del artículo 23 de la Ley 31250 (con dictamen); Proyecto 03074/2022-CR, sobre optimización del uso del canon para investigación científica (con dictamen).

Referencias internacionales

• España: Ley 17/2022, que modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y establece una senda de financiación pública de I+D+I — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14581

Fuentes

• CONCYTEC — Reporte de seguimiento 2016-2024 de la Política Nacional de CTI (gasto en I+D/PBI, posición GII) — https://transparencia.concytec.gob.pe/images/2025/Reporte-de-seguimiento-2016-2024.pdf

• OMPI — Global Innovation Index — https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

• El Peruano — Oficializan Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 31250) — https://elperuano.pe/noticia/123825-oficializan-ley-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-04.html

Ley que regula la titularidad y transferencia de los resultados de investigación financiados con fondos públicos y promueve la creación de empresas derivadas universitarias

Regula, en el marco del artículo 23 de la Decisión 486 de la CAN, el Decreto Legislativo 1075 y el Decreto Legislativo 822, la titularidad de los resultados de investigación financiados con fondos públicos a favor de la entidad ejecutora, con obligación de protegerlos y transferirlos; dispone que el software resultante sea abierto salvo protección justificada; autoriza expresamente (art. 60 de la Constitución) la participación minoritaria de entidades públicas en empresas derivadas mediante aportes de propiedad intelectual y exceptúa a los investigadores del régimen de incompatibilidades con salvaguardas de integridad.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Educación, Cultura y Deporte) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciencia y Tecnología, Capital Del Conocimiento, Innovación

I. Exposición de motivos

Las universidades y centros de investigación peruanos generan pocas patentes y escasa transferencia tecnológica. El Plan Perú 2050 identifica la baja patentabilidad y la débil articulación entre academia y empresa como causas de la dependencia tecnológica externa. Un informe encargado por CONCYTEC en 2015 sobre la propiedad intelectual de investigaciones financiadas con fondos públicos constató la heterogeneidad de las cláusulas contractuales entre fondos y entidades, lo que genera incertidumbre sobre quién es titular de los resultados y cómo se comparten los beneficios. Las guías de CONCYTEC sobre empresas de base tecnológica señalan como obstáculos para las spin-offs la propiedad intelectual, el financiamiento y la comercialización. El régimen de acceso abierto (Ley 30035, Repositorio Nacional Digital, en el marco de la Ley 31250) no regula la titularidad ni la explotación comercial de invenciones, y la publicación obligatoria previa a la solicitud de patente puede destruir su novedad (art. 16 de la Decisión 486). Los docentes e investigadores de universidades públicas enfrentan además las prohibiciones de la Ley 27588 y el régimen de dedicación exclusiva de la Ley 30220, que hacen incierta su participación en una empresa que explota su invención. La Ley Bayh-Dole de Estados Unidos y la Ley 14/2011 de España, modificada por la Ley 17/2022, muestran que reglas claras de titularidad y participación de investigadores incrementan la transferencia.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA TITULARIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS Y PROMUEVE LA CREACIÓN DE EMPRESAS DERIVADAS UNIVERSITARIAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular la titularidad, protección y transferencia de los resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación financiados total o parcialmente con fondos públicos, y promover la creación de empresas derivadas de universidades, institutos y centros de investigación.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley se aplica a los resultados de proyectos financiados total o parcialmente con recursos públicos a través de PROCIENCIA, ProInnóvate u otros fondos del Estado, ejecutados por universidades públicas y privadas, institutos públicos de investigación, centros de investigación y empresas, en virtud de contratos de financiamiento suscritos a partir de su entrada en vigor.

Artículo 3. Titularidad

3.1 En el marco del artículo 23 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y de las disposiciones del Decreto Legislativo 1075 sobre invenciones realizadas bajo relación laboral o por encargo, los derechos de propiedad

industrial sobre las invenciones realizadas por el personal de la entidad ejecutora en cumplimiento de proyectos financiados con fondos públicos corresponden a la entidad ejecutora, salvo pacto distinto justificado en el contrato de financiamiento.
3.2 Cuando el inventor no tenga relación laboral o de servicios con la entidad ejecutora, la titularidad se rige por el contrato que celebre con ella.
3.3 Respecto de programas de ordenador, bases de datos y demás obras, la entidad ejecutora es titular de los derechos patrimoniales conforme al artículo 16 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, sin afectar los derechos morales de sus autores.
3.4 La entidad financiadora conserva una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita para fines públicos no comerciales.

Artículo 4. Software resultante de la investigación

Los programas de ordenador desarrollados como resultado de proyectos financiados con fondos públicos se publican con licencia de código abierto, conforme a la regla general aplicable al software financiado por el Estado, salvo que la entidad titular justifique por escrito, ante la entidad financiadora, que su protección es necesaria para su transferencia o explotación. La justificación se revisa cada dos años y, si no se ha producido transferencia o explotación, el código se publica en la plataforma de software público que administra la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital o la que haga sus veces.

Artículo 5. Protección previa al acceso abierto

Los resultados que la entidad titular identifique como potencialmente patentables quedan exceptuados temporalmente del depósito en acceso abierto previsto en la Ley 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, hasta la presentación de la solicitud de protección, por un plazo no mayor de doce meses desde su comunicación a la entidad financiadora. Vencido el plazo, se depositan.

Artículo 6. Obligaciones del titular

6.1 La entidad titular está obligada a: a) comunicar la invención a la entidad financiadora en un plazo de sesenta días hábiles desde que sea divulgada internamente; b) decidir sobre su protección dentro de los doce meses siguientes; c) procurar su transferencia o explotación en condiciones que favorezcan su aplicación en el país; y d) reportar anualmente el estado de la explotación.
6.2 Si el contrato de financiamiento lo prevé y la entidad titular incumple estas obligaciones, la entidad financiadora, previo requerimiento y plazo de subsanación de noventa días hábiles, puede exigir mediante resolución motivada e impugnable el otorgamiento de licencias a terceros en condiciones razonables o la cesión de la titularidad.
6.3 Cuando los resultados tengan potencial de uso dual o relevancia para la seguridad y defensa nacional, conforme a los criterios que apruebe el reglamento con opinión del Ministerio de Defensa, la transferencia o licencia exclusiva a personas extranjeras se comunica previamente a la entidad financiadora, la cual puede formular observaciones motivadas en un plazo de treinta días hábiles, sin afectar la libertad académica ni la publicación científica.

Artículo 7. Participación de los inventores

Salvo regla más favorable al investigador en el estatuto, reglamento interno o contrato de la entidad, se reconoce a los investigadores inventores una participación no menor de un tercio de los beneficios económicos netos obtenidos de la explotación de los resultados. Se entienden por beneficios netos los ingresos por licencias, cesiones o participación en empresas derivadas, deducidos los costos de protección y transferencia. En las universidades privadas, esta regla es supletoria de lo que dispongan sus normas internas.

Artículo 8. Empresas derivadas

8.1 Las entidades a que se refiere el artículo 2 pueden constituir o participar en el capital de empresas derivadas que exploten sus resultados de investigación, mediante aporte de derechos de propiedad intelectual o licencias.
8.2 La presente ley constituye la autorización expresa a que se refiere el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, por razón de manifiesta conveniencia nacional en la transferencia tecnológica, para que las universidades públicas y los institutos públicos de investigación participen en empresas derivadas en forma

minoritaria, con aportes exclusivamente de derechos de propiedad intelectual o licencias y sin aportes dinerarios ni transferencia de recursos presupuestales. Las universidades públicas lo hacen además conforme a las disposiciones de la Ley 30220, Ley Universitaria, sobre investigación, incubadoras y centros de producción.

Artículo 9. Participación de investigadores públicos

9.1 Por excepción a la Ley 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y al régimen de dedicación exclusiva de la Ley 30220, los docentes e investigadores de entidades públicas pueden ser accionistas, hasta por el porcentaje del capital que fije el reglamento, o asesores técnicos de empresas derivadas que exploten resultados en los que intervinieron.
9.2 La participación requiere autorización previa de la entidad, declaración jurada de intereses conforme a la Ley 31227 y registro público de la participación. El investigador se abstiene en toda decisión, contrato o fiscalización de la entidad que involucre a la empresa, conforme a las reglas de abstención del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS. Cumplidas estas reglas, la participación no constituye infracción a la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
9.3 La empresa derivada no puede contratar con la entidad a la que pertenece el investigador, salvo para la licencia o transferencia del resultado aprobada por el órgano máximo de la entidad.

Artículo 10. Oficinas de transferencia

Las universidades y los institutos públicos de investigación designan, con su estructura y presupuesto existentes, una unidad responsable de la transferencia tecnológica, la cual se registra ante el CONCYTEC.

Artículo 11. Información

El CONCYTEC publica anualmente, en formato de datos abiertos, el número de invenciones comunicadas, sin descripción técnica; las solicitudes de protección ya publicadas por la autoridad competente; las licencias otorgadas; el software publicado con licencia abierta y las empresas derivadas creadas a partir de proyectos financiados con fondos públicos.

Artículo 12. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de la Producción, de Educación y de Defensa, reglamenta la presente ley en el plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor, con opinión del INDECOPI.

Primera. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de bases y contratos. Los fondos públicos de financiamiento de CTI adecúan sus bases y contratos tipo a la presente ley en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor del reglamento.

Segunda. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de reglamentos universitarios. Las universidades públicas adecúan sus reglamentos de propiedad intelectual a la presente ley en el plazo de un año contado desde la entrada en vigor del reglamento. Las universidades privadas lo hacen respecto de los proyectos financiados con fondos públicos.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea gasto: ordena reglas de titularidad compatibles con la Decisión 486, el DL 1075 y el DL 822, y obliga a usar estructuras existentes para la transferencia tecnológica. La participación pública en empresas derivadas se limita a aportes de propiedad intelectual, sin aportes dinerarios. Los costos de protección (tasas de patentes) los asumen las entidades titulares según su evaluación y pueden recuperarse con licencias. El beneficio es reducir la incertidumbre que desincentiva la explotación de resultados, alinear incentivos de los investigadores y habilitar empresas derivadas con reglas de integridad claras. El software resultante se publica

como código abierto salvo protección justificada, lo que maximiza su reutilización. Los riesgos (patentes sin uso, conflicto de intereses, fuga de tecnologías de uso dual) se mitigan con obligaciones de explotación, licencias a terceros, abstención y comunicación previa.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1075, disposiciones complementarias a la Decisión 486, invenciones laborales — *complementa*

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, art. 16 — *complementa*

• Ley 30035, Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto, depósito obligatorio (excepción temporal) — *complementa*

• Ley 27588, prohibiciones e incompatibilidades, excepción expresa — *complementa*

• Ley 30220, Ley Universitaria, dedicación exclusiva; investigación e incubadoras — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONCYTEC** (rectora): Registra oficinas de transferencia (art. 10), publica datos abiertos (art. 11) y, como financiadora, ejerce las facultades del art. 6.2.

• **ProInnóvate** (financiadora): Adecúa bases y contratos (DCT Primera) y recibe comunicaciones de invenciones y de uso dual (art. 6).

• **INDECOPI** (consultiva): Opina sobre el reglamento (DCF Primera) y tramita las solicitudes de protección.

• **MINDEF** (consultiva): Opina sobre los criterios de uso dual (art. 6.3).

• **Universidades públicas e institutos públicos de investigación** (regulada): Titulares de resultados; protegen, transfieren, publican software abierto y autorizan la participación de investigadores (arts. 3-10).

• **SGTD** (ejecutora): Aloja el software resultante en la plataforma de software público (art. 4).

Sujetos obligados: Entidades ejecutoras (universidades, institutos, centros de investigación y empresas) de proyectos financiados con fondos públicos; investigadores públicos que participen en empresas derivadas.

Beneficiarios: Investigadores inventores, universidades e institutos, empresas que licencian tecnología y usuarios del software abierto resultante.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 de gasto adicional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: Las oficinas de transferencia se designan con estructura y presupuesto existentes; las tasas de protección las asume cada titular según su evaluación; la participación pública en empresas derivadas es solo con propiedad intelectual.

Beneficio para el Estado: Mayor retorno social y económico de los fondos públicos de CTI; ingresos por licencias para universidades e institutos; reutilización del software abierto.

Beneficio para la sociedad: Transferencia de tecnología a empresas, creación de empresas derivadas y empleo calificado. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión de terceros en empresas derivadas y licencias; monto no estimable.

Costo para privados: Costos de protección y de gestión de la transferencia para las entidades titulares; declaración de intereses para investigadores.

Riesgos: Patentes sin explotación; conflictos de intereses; uso indebido de la excepción a la publicación abierta del software; demora en la adecuación de bases de los fondos.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La regulación de la titularidad de resultados financiados con fondos públicos es legítima y respeta la Decisión 486 (de aplicación preferente). Hay tres tensiones constitucionales: la imposición de reparto de beneficios a

universidades privadas (autonomía, art. 18), la participación de entidades públicas en el capital de empresas (art. 60) y la participación de servidores públicos en empresas (régimen de incompatibilidades).

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Propuesta necesaria, pero la regla de titularidad a favor de la entidad ejecutora (incluidas empresas y universidades privadas) debe compatibilizarse con la Decisión 486 de la CAN (arts. 22 y 23: el derecho a la patente pertenece al inventor, con margen nacional para invenciones laborales), que prima sobre la ley nacional, y con el régimen de propiedad intelectual de la Ley 30220. La participación de servidores públicos en empresas derivadas requiere excepción expresa al régimen de incompatibilidades.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Cita la Ley 30806 como vigente, pero esta solo modificó las Leyes 28303 y 28613, ambas derogadas por la Ley 31250; la referencia debe sustituirse. El régimen de titularidad debe articularse con las normas de invenciones laborales de la Decisión 486 y el DL 1075, con la Ley 30220 (centros de producción e incubadoras) y con las nuevas funciones de transferencia tecnológica del CONCYTEC introducidas por el DL 1727.

• **Seguridad** — Con observaciones: La regulación de titularidad y spin-offs es adecuada, pero omite la seguridad de la investigación: resultados de uso dual o con relevancia para la defensa o para activos críticos pueden transferirse o licenciarse a terceros sin evaluación, y la publicación de invenciones comunicadas puede anticiparse a su protección.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Un régimen tipo Bayh-Dole es pertinente. Pero el proyecto debe articularse con la Decisión 486 de la CAN, que prevalece sobre la ley nacional y deja a cada país regular las invenciones laborales; con el DL 1075 y con el DL 822 (derechos morales irrenunciables sobre software y obras). Debe resolver el conflicto entre el acceso abierto obligatorio (Leyes 30035 y 30806) y la novedad que exige una patente. También choca con la dedicación exclusiva de los docentes en la Ley 30220.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 31250 (modificada por el Decreto Legislativo 1727), la Ley 30220, el Decreto Legislativo 1075, el Decreto Legislativo 822 y la Ley 30035, en concordancia con el artículo 23 de la Decisión 486 de la CAN (de aplicación preferente). Establece excepciones expresas a la Ley 27588 y al régimen de dedicación exclusiva de la Ley 30220 para investigadores, sin modificar su texto, y constituye autorización expresa en los términos del artículo 60 de la Constitución. Se aplica a contratos de financiamiento suscritos desde su vigencia. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, reporte anual de CONCYTEC en datos abiertos con invenciones comunicadas, licencias y empresas derivadas; 100% de fondos públicos de CTI con contratos tipo adecuados.

Normas relacionadas

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) — https://elperuano.pe/noticia/123825-oficializan-ley-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion

• Ley 30220, Ley Universitaria — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30220.pdf

• Decreto Legislativo 1075, disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la CAN (propiedad industrial) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01075.pdf

• Ley 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30035.pdf

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00822.pdf

• Ley 27588, prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27588.pdf

• Decreto Legislativo 1727, que modifica la Ley 31250 — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-Legislativo-1727-LPDerecho.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 10545/2024-CR, que modifica la Ley 30018, Ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología (orden del día).

Referencias internacionales

• Estados Unidos: Ley Bayh-Dole, 35 U.S.C. § 200 y ss. (titularidad de invenciones financiadas con fondos federales) — https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/200

• España: Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617

Fuentes

• CONCYTEC — Informe sobre propiedad intelectual de investigaciones financiadas con fondos públicos (2015) — https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstreams/5778d311-1e2e-404a-a281-cd87556a1dea/download

• CONCYTEC/Vincúlate — Guía de negocio para empresas de base tecnológica y spin-offs — https://vinculate.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2024/02/D2_Guia-de-negocio-1-en-alta.pdf

• El Peruano — Ley 30806 (acceso abierto a la información generada con fondos públicos) — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-diversos-articulos-de-la-ley-28303-ley-mar-ley-n-30806-1666491-1/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-05.html

Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para establecer el Sistema de Finanzas Abiertas y el derecho a la portabilidad de los datos financieros

Reconoce con rango de ley el derecho del usuario financiero a compartir sus datos con terceros registrados mediante interfaces estandarizadas, con autenticación reforzada y sin uso de credenciales; incorpora una excepción expresa al secreto bancario por consentimiento; extiende por ley orgánica la potestad de registro, supervisión y sanción de la SBS a proveedores de servicios basados en datos e iniciadores de pago, con infracciones tipificadas, regla de reembolso al usuario y deslinde de competencias con la ANPD y el BCRP.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Banca, Transformación Digital, Competitividad

I. Exposición de motivos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) viene implementando una hoja de ruta de finanzas abiertas: mediante la Resolución SBS 02433-2026 (2 de octubre de 2026) publicó para comentarios el primer bloque del Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas, y la prensa especializada reporta una implementación gradual con los principales bancos hacia 2028. Este avance descansa en normas reglamentarias, sin una ley que reconozca el derecho del usuario a la portabilidad de sus datos financieros, que someta a supervisión a entidades fuera del perímetro de la SBS (proveedores fintech no regulados, iniciadores de pago) ni que precise que compartir datos con autorización del cliente no vulnera el secreto bancario (art. 2.5 de la Constitución y art. 140 de la Ley 26702). Como la Ley 26702 es también la ley orgánica de la SBS, ampliar su perímetro exige modificarla con votación calificada. El Reglamento de la Ley 29733 (DS 016-2024-JUS) reconoce un derecho general de portabilidad, pero no resuelve los estándares, la seguridad ni la responsabilidad en la cadena financiera. Sin base legal, los incentivos a compartir datos son asimétricos y el usuario queda desprotegido ante accesos o pagos no autorizados iniciados por terceros. Chile resolvió esto con la Ley 21.521 (Ley Fintec) y Brasil con su régimen de Open Finance.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE FINANZAS ABIERTAS Y EL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS FINANCIEROS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal del Sistema de Finanzas Abiertas, a fin de promover la competencia, la innovación y la inclusión financiera mediante el intercambio seguro de datos de clientes financieros, con su consentimiento, entre participantes registrados, y modificar para ello la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 2. Derecho a la portabilidad de datos financieros

2.1 Todo usuario de servicios financieros tiene derecho a acceder a sus datos financieros y a autorizar, de manera expresa, informada, específica y revocable, que sean compartidos con participantes registrados del Sistema de Finanzas Abiertas, en formato estructurado, interoperable y de uso común, sin costo para el usuario.

2.2 El presente régimen es especial respecto del derecho de portabilidad reconocido en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 016-2024-JUS, así como de cualquier régimen general de portabilidad de datos, que se aplican supletoriamente.

Artículo 3. Definiciones y participantes

3.1 Para efectos de la presente ley: a) proveedor de servicios basados en datos es la persona jurídica que, con autorización del usuario, accede a sus datos financieros mediante las interfaces del Sistema para prestarle servicios de información, comparación, asesoría o evaluación crediticia; b) iniciador de pagos es la persona jurídica que, a solicitud y con autorización expresa del pagador, ordena un pago desde una cuenta que este mantiene en otra entidad, sin entrar en posesión de los fondos.
3.2 Son participantes del Sistema: a) las empresas del sistema financiero, de seguros y las administradoras privadas de fondos de pensiones, en las categorías que determine la SBS; b) las empresas emisoras de dinero electrónico; c) los proveedores de servicios basados en datos y los iniciadores de pago inscritos en el registro a cargo de la SBS, inscripción que es requisito para acceder a las interfaces; d) las personas jurídicas que administren datos transaccionales o de pagos de más de cien mil clientes, conforme a los criterios de gradualidad que fije la SBS dentro de dicho umbral legal; y e) las centrales privadas de información de riesgos reguladas por la Ley 27489, en lo que resulte compatible con su régimen.
3.3 La inscripción en el registro exige acreditar un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad proporcional, un plan de continuidad, la obligación de notificar incidentes a la SBS conforme a la normativa general de notificación de incidentes y, en el caso de iniciadores de pago, un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los iniciadores de pago son sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú conforme a la Ley 27693.

Artículo 4. Incorporación del artículo 349-A en la Ley 26702

Se incorpora el artículo 349-A en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en los siguientes términos:
«Artículo 349-A. Sistema de Finanzas Abiertas
La Superintendencia regula, registra, supervisa y sanciona a los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas, incluidos los proveedores de servicios basados en datos y los iniciadores de pago que no sean empresas supervisadas, en lo referido a dicho sistema y conforme a la ley de la materia. Dicta los estándares de datos y de seguridad de las interfaces y el calendario de implementación gradual. La regulación de los estándares técnicos de interoperabilidad de los sistemas y acuerdos de pago corresponde al Banco Central de Reserva del Perú conforme a la Ley 29440, con quien la Superintendencia coordina lo relativo a la iniciación de pagos.»

Artículo 5. Incorporación de párrafo en el artículo 140 de la Ley 26702

Se incorpora un párrafo final en el artículo 140 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en los siguientes términos:
«Artículo 140. (…)
No constituye violación del secreto bancario ni de la reserva de identidad el suministro de información realizado en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas con autorización expresa, específica y revocable del cliente, otorgada por medios electrónicos con autenticación reforzada, conforme a la regulación de la Superintendencia.»

Artículo 6. Seguridad, consentimiento y principios

6.1 El Sistema se rige por los principios de consentimiento del usuario, seguridad de la información, minimización de datos, reciprocidad entre participantes, proporcionalidad regulatoria según tamaño y riesgo, no discriminación en el acceso e interoperabilidad técnica.
6.2 El otorgamiento del consentimiento, su renovación y cada iniciación de pagos requieren autenticación reforzada del cliente. El consentimiento tiene vigencia máxima de doce meses, se gestiona en un panel que permite revocarlo en cualquier momento y se limita a los datos estrictamente necesarios para la finalidad.
6.3 Una vez disponibles las interfaces estandarizadas, los participantes no pueden solicitar ni almacenar las credenciales de acceso del usuario a otra entidad; el acceso se realiza exclusivamente mediante interfaces y

credenciales delegadas con alcance y vigencia limitados.

Artículo 7. Responsabilidad y reembolso

7.1 Ante una operación o acceso no autorizado, la entidad que mantiene la cuenta reembolsa al usuario en el plazo que fije la SBS, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el participante responsable.
7.2 Corresponde al participante acreditar que la operación fue autenticada y autorizada por el usuario.
7.3 Se prohíbe la cesión, venta o uso de los datos recibidos para finalidades distintas a las autorizadas. Revocado el consentimiento, el participante elimina los datos en el plazo que fije la SBS, salvo obligación legal de conservación.
7.4 Las entidades proveedoras de datos no pueden condicionar ni cobrar al usuario por el ejercicio del derecho del artículo 2.

Artículo 8. Infracciones y sanciones

8.1 Constituyen infracciones al régimen del Sistema: a) negarse injustificadamente a compartir datos autorizados por el usuario, grave; b) usar, ceder o vender datos para una finalidad distinta a la autorizada, muy grave; c) solicitar o almacenar credenciales del usuario en contravención del numeral 6.3, muy grave; d) incumplir los estándares de seguridad o de autenticación reforzada de las interfaces, grave; e) no reembolsar al usuario conforme al numeral 7.1, grave; f) cobrar al usuario por la portabilidad, leve.
8.2 La SBS sanciona con amonestación, multa de hasta 500 UIT, suspensión o cancelación del registro, según la gravedad, conforme a su procedimiento sancionador y a los principios del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Artículo 9. Deslinde de competencias

9.1 La SBS es competente para supervisar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones de la presente ley. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales mantiene su competencia respecto de las infracciones a la Ley 29733, y el INDECOPI respecto de la protección del consumidor en lo no regulado por la SBS.
9.2 Un mismo hecho, con identidad de sujeto y fundamento, no es sancionado por más de una autoridad; cuando configure infracción en ambos regímenes, se aplica la sanción de mayor gravedad, previa coordinación entre las autoridades.
9.3 Los participantes pueden acceder a los espacios controlados de prueba que regule la SBS; los regímenes generales de pruebas regulatorias en otras materias respetan la competencia sectorial de la SBS.

Artículo 10. Contraprestaciones entre participantes

La SBS puede establecer criterios para las contraprestaciones entre participantes por el uso de las interfaces, orientados a costos y no discriminatorios, de modo que no constituyan barreras de entrada.

Artículo 11. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SBS, que proviene de las contribuciones de las entidades supervisadas, sin demandar recursos del Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. La SBS, en ejercicio de su autonomía constitucional, adecúa su reglamentación del Sistema de Finanzas Abiertas a la presente ley en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su entrada en vigor, preservando los avances regulatorios vigentes. El Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 27693 en lo referido a los iniciadores de pago en el mismo plazo.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Gradualidad. La SBS publica el calendario de implementación por tipo de participante y de dato en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor de la presente ley; la primera fase, referida a cuentas de depósito y tarjetas de crédito, es exigible en un plazo no mayor de veinticuatro meses.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Naturaleza orgánica. Los artículos 4 y 5 de la presente ley modifican la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y se aprueban conforme al artículo 106 de la Constitución.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público: la SBS se financia con contribuciones de las entidades supervisadas. Los costos recaen en los participantes (interfaces, autenticación reforzada, paneles de consentimiento, seguridad y LA/FT de nuevos proveedores), mitigados con gradualidad y proporcionalidad. La regla de reembolso internaliza el costo del fraude en quien puede prevenirlo. Los beneficios esperados son mayor competencia en crédito y medios de pago, mejores condiciones para usuarios que hoy no pueden demostrar su historial ante nuevos proveedores, e inclusión financiera de MYPE con información transaccional. La excepción expresa al secreto bancario por consentimiento elimina un riesgo de litigio y de negativa de las entidades.

Normas que modifica

• Ley 26702 (Orgánica de la SBS), art. 349-A — *incorpora*

• Ley 26702 (Orgánica de la SBS), art. 140 (párrafo final) — *incorpora*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y DS 016-2024-JUS, portabilidad (régimen especial) — *complementa*

• Ley 27693, UIF-Perú, sujetos obligados (iniciadores de pago) — *complementa*

• Ley 27489, centrales privadas de riesgo, participación en el Sistema — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SBS** (rectora): Regula, registra, supervisa y sanciona a los participantes (arts. 4 y 8), fija estándares, plazos de reembolso y calendario (DCF Primera y Segunda).

• **BCRP** (reglamentadora): Regula los estándares técnicos de interoperabilidad de sistemas de pago y coordina la iniciación de pagos (art. 4).

• **ANPD** (sancionadora): Sanciona infracciones a la Ley 29733 sin doble sanción (art. 9).

• **UIF-Perú** (supervisora): Recibe reportes de los iniciadores de pago como sujetos obligados (art. 3.3).

• **INDECOPI** (supervisora): Protección del consumidor en lo no regulado por la SBS (art. 9.1).

Sujetos obligados: Empresas del sistema financiero, de seguros y AFP según categorías de la SBS; emisoras de dinero electrónico; proveedores de servicios basados en datos e iniciadores de pago registrados; personas jurídicas con datos transaccionales de más de 100 000 clientes; centrales privadas de riesgo en lo compatible.

Beneficiarios: Usuarios de servicios financieros, en especial MYPE y personas con historial crediticio limitado, y nuevos proveedores financieros.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 para el Tesoro

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la SBS (contribuciones de supervisados), sin recursos del Tesoro.

Supuestos: La SBS se financia con contribuciones de las entidades supervisadas; el registro y la supervisión de nuevos participantes se integran a su estructura existente.

Beneficio para el Estado: Mayor trazabilidad de flujos de pago (LA/FT) y reducción de la conflictividad por fraude en canales digitales.

Beneficio para la sociedad: Mayor competencia en crédito y pagos y acceso al crédito de MYPE con datos transaccionales. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión de entidades financieras y fintech en interfaces y servicios basados en datos; monto no estimable.

Costo para privados: Desarrollo de interfaces, autenticación reforzada, gestión de consentimientos y tokens, sistemas de seguridad y LA/FT para nuevos proveedores; costo de reembolsos por fraude asignado a la entidad de cuenta con derecho de repetición.

Riesgos: Fraude y suplantación en las interfaces; concentración de datos; demoras en la adopción por entidades dominantes; colisión con el reglamento ya en consulta (mitigada al preservar avances regulatorios).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Atribuye competencias a la SBS, cuya autonomía reconoce el art. 87, y coordina correctamente con el BCRP (art. 84) y la ANPD. Desarrolla la autodeterminación informativa (art. 2.6). Falta articular el secreto bancario (art. 2.5 de la Constitución; Ley 26702, art. 140), que solo cede por autorización del titular.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Una ley marco es la vía correcta para dar base legal a las finanzas abiertas, pero el texto delega en la SBS la incorporación de nuevos sujetos obligados fuera de su perímetro y su sanción sin tipificación legal, y resuelve el conflicto de competencias con la autoridad de datos personales mediante un convenio, cuando debe resolverse en la ley.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Atribuye a la SBS competencias sobre entidades no supervisadas (proveedores de servicios basados en datos, iniciadores de pago) sin modificar la Ley 26702, que es también Ley Orgánica de la SBS (art. 106 Const.: requiere mayoría absoluta). No cita el secreto bancario (art. 2.5 Const.; art. 140 Ley 26702), ni la Resolución SBS 02433-2026 que puso en consulta el reglamento de finanzas abiertas, ni el derecho de portabilidad ya reconocido por el DS 016-2024-JUS. Se superpone con IA-12.

• **Seguridad** — Observaciones graves: El derecho a la portabilidad financiera es valioso, pero la ley no fija los mínimos de seguridad que justifican su rango legal: no exige autenticación reforzada del cliente para el consentimiento y el acceso, no prohíbe el acceso por credenciales del usuario (raspado de pantalla), no asigna responsabilidad por fraude ni el reembolso al usuario, y no somete a los nuevos proveedores a prevención de LA/FT ni a notificación de incidentes.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es oportuna como base legal de la regulación de la SBS y respeta las competencias del BCRP. Le faltan cuatro elementos: (i) una excepción expresa al secreto bancario (art. 2.5 de la Constitución y art. 140 de la Ley 26702) para lo que se comparte con consentimiento; (ii) la prohibición del 'screen scraping' con credenciales cuando existan interfaces; (iii) reglas de responsabilidad ante operaciones no autorizadas iniciadas por terceros; y (iv) la articulación con las centrales de riesgo privadas (Ley 27489).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 26702: incorpora el artículo 349-A e incorpora un párrafo final en el artículo 140. Requiere votación de ley orgánica (art. 106 de la Constitución) por tratarse de la Ley Orgánica de la SBS. Complementa la Ley 29440 (competencia del BCRP en estándares de interoperabilidad, desarrollada en la propuesta ECO-07), la Ley 29733 y su reglamento (DS 016-2024-JUS), la Ley 27489 y la Ley 27693. Régimen especial frente a la regla general de portabilidad de datos (IA-12). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, los principales bancos y emisores de dinero electrónico intercambian datos de cuentas y tarjetas mediante interfaces estandarizadas, con registro público de participantes de la SBS.

Normas relacionadas

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29440.pdf

• Circular 0024-2022-BCRP, Reglamento de Interoperabilidad de los Servicios de Pago — https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2022/circular-0024-2022-bcrp.pdf

• Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS (art. 140, secreto bancario) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26702.pdf

• Ley 27489, Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27489.pdf

• Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27693.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 07919/2023-CR, que protege a los consumidores de servicios financieros del manejo indebido de su información por centrales de riesgo y billeteras digitales (con dictamen). No se identificaron proyectos específicos de finanzas abiertas.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.521 (Ley Fintec), incluye sistema de finanzas abiertas y financiamiento colectivo — https://bcn.cl/3ayrx

• Unión Europea: Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago (PSD2), acceso a cuentas e iniciación de pagos — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj

• Brasil: Resolución Conjunta n.º 1 de 2020 (BCB/CMN), Open Finance — https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance

Fuentes

• El Peruano — SBS fija ruta regulatoria (finanzas abiertas y BaaS) — https://elperuano.pe/noticia/298729-sbs-fija-ruta-regulatoria

• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) — https://www.sbs.gob.pe/

• Ley 21.521 (Chile) — texto en BCN — https://bcn.cl/3ayrx

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-06.html

Ley que modifica la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, para incorporar el servicio de iniciación de pagos, reforzar la prevención del fraude y la transparencia de comisiones a comercios en los pagos minoristas

Incorpora en la Ley 29440, ya modificada por el Decreto Legislativo 1665, la definición del servicio de iniciación de pagos y nuevas atribuciones del BCRP para fijar sus estándares técnicos de interoperabilidad y seguridad (autenticación reforzada, confirmación del beneficiario, intercambio de información sobre cuentas vinculadas a fraude) y para exigir la publicación comparable de comisiones a comercios; prohíbe la exclusividad en contratos futuros de afiliación de comercios. El registro y la supervisión de conducta de los iniciadores corresponde a la SBS.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Banca, Mipymes, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

Por regulación del Banco Central de Reserva del Perú (Circular 0024-2022-BCRP, Reglamento de Interoperabilidad de los Servicios de Pago) las principales billeteras digitales del país ya interoperan: según la revista Moneda del BCRP, la fase 3, que conectó cuentas de depósito con cuentas de dinero electrónico, inició en diciembre de 2023, y una fase 4 que permitiría el ingreso de fintech y otros proveedores mediante iniciación de pagos se encontraba en diseño. El Decreto Legislativo 1665 (setiembre de 2024) fortaleció la Ley 29440: definió el Sistema Nacional de Pagos, los servicios y proveedores de servicios de pago, y amplió las atribuciones del BCRP para regular licencias, interoperabilidad y lineamientos de tarifas. Sin embargo, la ley no define la iniciación de pagos como servicio, no reparte expresamente las competencias entre el BCRP (estándares técnicos) y la SBS (registro y conducta de los iniciadores), ni ordena salvaguardas legales frente al fraude por pagos inmediatos inducidos (estafas por QR o transferencias), que crecen con la interoperabilidad. Para los comercios, especialmente MYPE, las comisiones por aceptar pagos digitales no siempre son comparables, y algunos contratos de afiliación incluyen exclusividades. La Directiva europea PSD2 y la Ley Fintec chilena dieron rango legal a la iniciación de pagos y al acceso de terceros.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29440, LEY DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES, PARA INCORPORAR EL SERVICIO DE INICIACIÓN DE PAGOS, REFORZAR LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA TRANSPARENCIA DE COMISIONES A COMERCIOS EN LOS PAGOS MINORISTAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, para incorporar el servicio de iniciación de pagos, reforzar la prevención del fraude en los pagos minoristas interoperables y la transparencia de las comisiones a comercios, así como promover la libre elección de proveedores de aceptación de pagos.

Artículo 2. Incorporación del inciso cc) en el artículo 3 de la Ley 29440

Se incorpora el inciso cc) en el artículo 3 de la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, en los siguientes términos:

«Artículo 3.- Definiciones

(…)

cc) Servicio de Iniciación de Pagos: Servicio de Pago que permite, a solicitud y con autorización expresa del ordenante, ordenar una transferencia de fondos desde una cuenta que este mantiene en otro Proveedor de

Servicios de Pagos, sin que el iniciador entre en posesión de los fondos.»

Artículo 3. Incorporación de los incisos s) y t) en el artículo 10 de la Ley 29440

Se incorporan los incisos s) y t) en el artículo 10 de la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, en los siguientes términos:
«Artículo 10.- Órgano rector del Sistema Nacional de Pagos
(…)
s) Establecer los estándares técnicos de interoperabilidad, seguridad y acceso aplicables al Servicio de Iniciación de Pagos y las condiciones en que los Proveedores de Servicios de Pagos que mantienen cuentas deben permitir dicho acceso, en forma proporcional al riesgo y no discriminatoria. Los estándares incluyen la autenticación reforzada del ordenante ante el proveedor de la cuenta para cada orden iniciada por un tercero, la confirmación del nombre del beneficiario previa al pago, límites y alertas para operaciones atípicas y el intercambio de información entre proveedores sobre cuentas vinculadas a fraude, con las salvaguardas de protección de datos personales. El registro y la supervisión de conducta de los iniciadores de pago que no sean empresas supervisadas corresponden a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con la cual el Banco Central coordina un procedimiento único de ingreso.
t) Exigir a los adquirentes, facilitadores de pago y proveedores de pagos con código QR la publicación, en formato comparable, de las comisiones y cargos totales que cobran a los comercios por tipo de Instrumento de Pago y segmento de comercio, así como consolidar y publicar periódicamente dicha información.»

Artículo 4. Responsabilidad ante órdenes no autorizadas

Ante una orden de pago no autorizada iniciada a través de un Servicio de Iniciación de Pagos, el proveedor que mantiene la cuenta reembolsa al ordenante en el plazo que establezca la regulación aplicable y puede repetir contra el iniciador responsable. Corresponde al iniciador acreditar que la orden fue autenticada y autorizada por el ordenante. El intercambio de información sobre cuentas vinculadas a fraude previsto en el inciso s) del artículo 10 de la Ley 29440 constituye tratamiento de datos autorizado por ley para efectos de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, limitado a la prevención del fraude.

Artículo 5. Libre elección de proveedores de aceptación de pagos

5.1 Los contratos de afiliación de comercios a servicios de aceptación de pagos celebrados, renovados o prorrogados a partir de la entrada en vigor de la presente ley no pueden contener cláusulas de exclusividad que impidan al comercio aceptar Instrumentos de Pago de otros proveedores, ni penalidades por resolución anticipada que excedan el costo no amortizado del equipamiento entregado al comercio.
5.2 Las cláusulas que contravengan el numeral 5.1 son nulas de pleno derecho.
5.3 El incumplimiento del deber de información de comisiones frente a microempresas es sancionable por el INDECOPI conforme al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, sin perjuicio de la competencia del Banco Central de Reserva del Perú respecto de los proveedores bajo su regulación y de la aplicación del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Artículo 6. Coordinación

El Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el INDECOPI coordinan sus actuaciones en materia de pagos minoristas, finanzas abiertas y protección del consumidor, en el marco de sus respectivas competencias legales, sin que un mismo hecho, con identidad de sujeto y fundamento, sea sancionado por más de una autoridad.

Artículo 7. Financiamiento

La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación normativa. El Banco Central de Reserva del Perú, en ejercicio de su autonomía, adecúa su normativa a la presente ley e informa sobre ello, conforme a su Ley Orgánica, a las comisiones ordinarias competentes en economía de la Cámara de Diputados y del Senado dentro del primer año de vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Exigibilidad de la transparencia de comisiones. La publicación de comisiones a que se refiere el inciso t) del artículo 10 de la Ley 29440 es exigible a los ciento ochenta días calendario de la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de las normas de transparencia de la Ley 28587 y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público: el BCRP, la SBS y el INDECOPI actúan con su presupuesto. Los costos recaen en los proveedores de pagos (publicación de tarifas, adecuación técnica, confirmación de beneficiario y monitoreo transaccional), moderados frente a las pérdidas crecientes por fraude en pagos inmediatos. Los beneficios son mayor competencia en comisiones a comercios, menores costos de búsqueda para MYPE, entrada ordenada de iniciadores de pago con un procedimiento único de ingreso y una regla clara de reembolso al usuario. La ley es deferente con la autonomía del BCRP (art. 84 de la Constitución) y con el DL 1665: añade solo lo que la Ley 29440 no prevé. La prohibición de exclusividad rige solo para contratos futuros, conforme al art. 62 de la Constitución.

Normas que modifica

• Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, art. 3 inc. cc) — *incorpora*

• Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, art. 10 incs. s) y t) — *incorpora*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. IV.1.2 TP — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, tratamiento autorizado por ley (prevención del fraude) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1034, concordancia — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **BCRP** (rectora): Fija estándares técnicos de iniciación de pagos y antifraude (art. 10.s), exige y consolida la publicación de comisiones (art. 10.t) e informa a ambas cámaras (DCF Primera).

• **SBS** (supervisora): Registra y supervisa la conducta de iniciadores de pago no supervisados y coordina el procedimiento único de ingreso (art. 10.s).

• **INDECOPI** (sancionadora): Sanciona la falta de información de comisiones a microempresas y aplica el DL 1034 (art. 5.3).

• **UIF-Perú** (consultiva): Usa la información sobre cuentas vinculadas a fraude en el marco de sus competencias (art. 10.s).

Sujetos obligados: Proveedores de servicios de pagos que mantienen cuentas, iniciadores de pago, adquirentes, facilitadores de pago y proveedores de pagos con QR.

Beneficiarios: Comercios, en especial MYPE, y usuarios de pagos digitales protegidos frente al fraude.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del BCRP, la SBS y el INDECOPI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: El BCRP ya consolida información de pagos y regula tarifas (art. 10 inc. l Ley 29440); la SBS e INDECOPI actúan con su estructura.

Beneficio para el Estado: Menor carga de denuncias por fraude en pagos inmediatos; reparto claro de competencias entre reguladores.

Beneficio para la sociedad: Menores costos de aceptación para MYPE por comparabilidad de comisiones; menor pérdida por fraude. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión de proveedores en confirmación de beneficiario, monitoreo y APIs de iniciación; monto no estimable.

Costo para privados: Publicación de tarifas, adecuación técnica, confirmación de beneficiario y monitoreo transaccional; reembolsos por órdenes no autorizadas con derecho de repetición.

Riesgos: Mayor superficie de fraude por apertura; colisión de letras si la Ley 29440 fue modificada después de 2024; doble habilitación si BCRP y SBS no coordinan.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Respeta la autonomía del BCRP (art. 84): fija principios y deja el desarrollo técnico y los plazos al Banco. El único punto sensible es la prohibición de cláusulas de exclusividad, que no puede alcanzar contratos celebrados antes de su vigencia (art. 62).

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Correcta deferencia a la autonomía del BCRP (art. 84), pero los dos artículos que modifican la Ley 29440 no indican número ni ubicación de los artículos incorporados, y la prohibición de cláusulas de exclusividad se aplicaría a contratos vigentes, contra el art. 62 de la Constitución. Las obligaciones de los arts. 4 y 5 carecen de autoridad sancionadora.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Los artículos 2 y 3 incorporan textos a la Ley 29440 sin numerarlos ni ubicarlos, lo que los hace inaplicables por técnica legislativa. Omite la Ley 29985 (dinero electrónico) y la ley orgánica del BCRP. Choca con ECO-06 sobre quién regula y registra a los iniciadores de pago (BCRP en ECO-07, SBS en ECO-06).

• **Seguridad** — Con observaciones: La interoperabilidad y el acceso abierto en pagos minoristas son positivos, pero amplían la superficie de fraude: la ley debe ordenar mecanismos de prevención del fraude por pagos autorizados inducidos (estafas por QR o transferencias inmediatas), confirmación del beneficiario, intercambio de información sobre cuentas mula y autenticación reforzada para la iniciación de pagos.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: La propuesta respeta la autonomía del BCRP y consolida su política de interoperabilidad. Hay tres problemas: atribuye al BCRP 'atribuciones constitucionales' sobre pagos, cuando su base es legal (Ley Orgánica y Ley 29440); el servicio de iniciación de pagos se superpone con el registro de iniciadores a cargo de la SBS que crea ECO-06, sin regla de deslinde; y las cláusulas de exclusividad son materia de libre competencia (INDECOPI, DL 1034), no solo de regulación de pagos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 29440 (texto modificado por el Decreto Legislativo 1665): incorpora el inciso cc) del artículo 3 y los incisos s) y t) del artículo 10 (verificar en SPIJ que no existan incorporaciones posteriores a setiembre de 2024 con la misma letra). Complementa la Ley 29571, la Ley 28587, la Ley 29733, la Ley 29985 y el Decreto Legislativo 1034; concordante con la Ley Orgánica del BCRP (Decreto Ley 26123). El registro y la conducta de iniciadores se rige por la propuesta ECO-06 o, en su defecto, por la Ley 26702. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, publicación periódica por el BCRP de comisiones comparables a comercios y servicio de iniciación de pagos regulado y operativo con proveedores no bancarios.

Normas relacionadas

• Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29440.pdf

• Circular 0024-2022-BCRP, Reglamento de Interoperabilidad de los Servicios de Pago — https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2022/circular-0024-2022-bcrp.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Decreto Legislativo 1665, que modifica la Ley 29440 — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/09/Decreto-Legislativo-1665-LPDerecho.pdf

• Ley 29985, Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29985.pdf

• Ley 28587, Ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28587.pdf

• Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01034.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 04975/2022-CR, que habilita a las billeteras digitales para recibir pagos de haberes (publicado); Proyectos 13240/2025-CR y 13494/2025-CR, sobre funciones de aceptación y validación de transferencias en billeteras digitales (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago (PSD2), acceso a cuentas e iniciación de pagos — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj

• Chile: Ley 21.521 (Ley Fintec), incluye sistema de finanzas abiertas y financiamiento colectivo — https://bcn.cl/3ayrx

Fuentes

• BCRP, Revista Moneda 202 — Interoperabilidad de los pagos minoristas en el Perú — https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-202/moneda-202-04.pdf

• BCRP — Reporte de Estabilidad Financiera mayo 2023, recuadro sobre interoperabilidad — https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2023/mayo/ref-mayo-2023-recuadro-6.pdf

• BCRP — Sistema de pagos — https://www.bcrp.gob.pe/sistema-de-pagos.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-07.html

Ley que establece el régimen de registro, conducta, custodia y protección del usuario aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales y modifica la Ley 26702

Complementa el régimen de prevención de LA/FT vigente para los PSAV con un registro habilitante a cargo de la SBS (incorporado en su ley orgánica), reglas de custodia segura, segregación patrimonial con excepción expresa al régimen concursal y verificación de reservas, regla de viaje del GAFI, información estandarizada y publicidad, infracciones tipificadas en la ley y un mecanismo financiero de cumplimiento frente a PSAV extranjeros no inscritos.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Banca, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

El Decreto Supremo 006-2023-JUS incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, y la Resolución SBS 02648-2024 aprobó la norma de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a ellos. Según comentaristas especializados, esta norma no regula la tecnología subyacente ni la conducta de mercado frente al usuario: su finalidad es la prevención de delitos financieros. En consecuencia, no existe un régimen legal que exija a los PSAV custodiar y segregar los activos de sus clientes, mantener capital mínimo o informar de manera estandarizada sobre riesgos, comisiones y conflictos de interés. Cuando una plataforma quiebra o sufre un incidente, los usuarios carecen de reglas claras sobre la propiedad de sus activos. Tampoco existen reglas específicas de publicidad de activos virtuales, frecuentemente orientada a pequeños ahorristas. La Unión Europea (Reglamento MiCA), Brasil (Ley 14.478/2022) y Chile (Ley 21.521) ya cuentan con marcos legales que van más allá de la prevención de lavado de activos. Además, la ley no cuenta con un mecanismo para exigir el registro a plataformas extranjeras que se dirigen a usuarios peruanos, lo que coloca en desventaja a los operadores locales, y la regla de viaje del GAFI (Recomendación 16) carece de base legal expresa. Los activos virtuales no son moneda de curso legal en el Perú y esta ley no lo modifica.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE REGISTRO, CONDUCTA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DEL USUARIO APLICABLE A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES Y MODIFICA LA LEY 26702

Artículo 1. Objeto y ámbito

La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de registro, conducta de mercado, custodia y protección del usuario aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales que operan en el país o que dirigen sus servicios a usuarios en el país.

Artículo 2. Definiciones

2.1 Activo virtual es la representación digital de valor que puede ser comercializada o transferida digitalmente y utilizada con fines de pago o inversión. Se incluyen los activos virtuales que pretenden mantener un valor estable por referencia a una o varias monedas o activos (activos virtuales referenciados), respecto de los cuales la SBS puede establecer requisitos adicionales de reserva y redención para su oferta en el país. Se excluyen el dinero electrónico regulado por la Ley 29985, las monedas digitales emitidas por bancos centrales y los valores mobiliarios.

2.2 Proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) es la persona jurídica que, como negocio y por cuenta de terceros, realiza una o más de las siguientes actividades: a) intercambio entre activos virtuales y monedas; b) intercambio entre activos virtuales; c) transferencia de activos virtuales; d) custodia o administración de

activos virtuales o de instrumentos que permitan su control; e) servicios financieros vinculados a la oferta o venta de activos virtuales.
2.3 Se presume que tiene la calidad de valor mobiliario el activo virtual que otorga derechos de participación en utilidades, de crédito o de voto respecto de un emisor identificable.

Artículo 3. Registro habilitante

3.1 Los PSAV se inscriben en un registro a cargo de la SBS como condición para operar. La inscripción exige acreditar constitución como persona jurídica domiciliada o sucursal; idoneidad de accionistas, directores y gerentes, incluida la identificación de beneficiarios finales conforme al Decreto Legislativo 1372 y la ausencia de condenas por los delitos previstos en el Decreto Legislativo 1106 y en la Ley 30096; sistemas de gestión de riesgos, de seguridad de la información y ciberseguridad; y el cumplimiento del régimen de prevención de LA/FT. La SBS puede denegar, suspender o cancelar la inscripción.
3.2 La SBS publica la relación de PSAV inscritos y alertas sobre los no inscritos que dirigen sus servicios a usuarios en el país. Las empresas del sistema financiero y las emisoras de dinero electrónico no prestan servicios de recaudación ni de cuentas a dichos PSAV no inscritos.

Artículo 4. Regla de viaje y debida diligencia

Los PSAV obtienen, conservan y transmiten de forma segura la información del originante y del beneficiario de las transferencias de activos virtuales, conforme a las Recomendaciones 15 y 16 del Grupo de Acción Financiera Internacional y a la regulación de la SBS, y aplican debida diligencia reforzada a las transferencias con billeteras no alojadas y con PSAV no registrados en jurisdicción alguna.

Artículo 5. Custodia y segregación

5.1 Por excepción a lo dispuesto en la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, los activos virtuales y fondos de los clientes constituyen patrimonio separado del PSAV, no integran su masa concursal ni pueden ser objeto de medidas cautelares por obligaciones del PSAV. En caso de liquidación, se restituyen a los clientes con preferencia a cualquier otro acreedor.
5.2 El PSAV no puede utilizar los activos de los clientes para fines propios sin su autorización expresa y mantiene registros que permitan identificar en todo momento los activos de cada cliente.
5.3 Los fondos en moneda de curso legal de los clientes se mantienen en cuentas en empresas del sistema financiero a nombre del PSAV por cuenta de sus clientes, y no constituyen captación de recursos del público en los términos del artículo 11 de la Ley 26702.
5.4 Los PSAV que custodien activos virtuales aplican controles de gestión de claves criptográficas que impidan el control unilateral por una sola persona, mantienen la mayor parte de los activos en almacenamiento desconectado según la regulación de la SBS y acreditan trimestralmente, mediante auditor independiente, la correspondencia entre los activos custodiados y las posiciones de sus clientes. Los incidentes de seguridad se notifican a la SBS conforme a la normativa general de notificación de incidentes.

Artículo 6. Requisitos prudenciales

La SBS establece requisitos de capital mínimo o garantías proporcionales al tipo y volumen de servicios, así como planes de continuidad operativa y de liquidación ordenada.

Artículo 7. Información al usuario y publicidad

7.1 Antes de contratar, el PSAV informa de manera clara y destacada, en el formato estandarizado que apruebe la SBS: que los activos virtuales no son moneda de curso legal ni están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos; los riesgos de pérdida total; las comisiones totales; y los conflictos de interés.
7.2 La publicidad de servicios de activos virtuales es veraz, incluye advertencias de riesgo y no presenta rentabilidades garantizadas. El INDECOPI la fiscaliza conforme a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y al Decreto Legislativo 1044, en coordinación con la SBS. La oferta publicitaria dirigida al público peruano por PSAV no inscritos constituye infracción sancionable por el INDECOPI.

Artículo 8. Coordinación con la SMV

Cuando un activo virtual tenga la calidad de valor mobiliario, se rige por la normativa del mercado de valores bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores. La SBS y la SMV establecen criterios comunes de calificación, sin que un mismo hecho sea sancionado por ambas.

Artículo 9. Infracciones y sanciones

9.1 Constituyen infracciones: a) operar sin inscripción en el registro, muy grave; b) utilizar activos de clientes para fines propios sin autorización expresa o incumplir la segregación, muy grave; c) incumplir la regla de viaje del artículo 4, grave; d) no mantener registros que identifiquen los activos de cada cliente o no acreditar la verificación de reservas, grave; e) incumplir los requisitos prudenciales o de seguridad de la custodia, grave; f) omitir la información precontractual estandarizada, leve.
9.2 Las sanciones son amonestación, multa de hasta 1000 UIT, suspensión y cancelación de la inscripción.
9.3 La SBS especifica las conductas y gradúa las sanciones dentro del marco de este artículo, conforme a los principios del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, sin perjuicio de las competencias del INDECOPI y de la UIF-Perú.

Artículo 10. Incorporación del artículo 349-B en la Ley 26702

Se incorpora el artículo 349-B en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en los siguientes términos:
«Artículo 349-B. Proveedores de servicios de activos virtuales
La Superintendencia registra, regula, supervisa y sanciona a los proveedores de servicios de activos virtuales conforme a la ley de la materia, sin que ello les otorgue la condición de empresas del sistema financiero ni los autorice a captar recursos del público.»

Artículo 11. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SBS, que puede incluir contribuciones de los PSAV inscritos conforme a su régimen, sin demandar recursos del Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Normas complementarias. La SBS, en ejercicio de su autonomía, dicta las normas complementarias necesarias para la aplicación de la presente ley en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su entrada en vigor.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Moneda de curso legal. Nada de lo dispuesto en la presente ley otorga a los activos virtuales la calidad de moneda de curso legal ni modifica las atribuciones del Banco Central de Reserva del Perú.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Naturaleza orgánica. El artículo 10 de la presente ley modifica la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y se aprueba conforme al artículo 106 de la Constitución.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación. Los PSAV que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren operando tienen un plazo de doce meses desde la publicación de las normas complementarias para inscribirse en el registro.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público; la SBS financia la supervisión con contribuciones de supervisados, que puede incluir a los PSAV inscritos. Los costos de cumplimiento (capital, custodia multifirma, auditoría de reservas, soluciones de regla de viaje y monitoreo de cadenas) recaen en los PSAV y pueden reducir el número de operadores pequeños, efecto aceptable frente al riesgo de LA/FT y de pérdida de fondos de usuarios. La excepción expresa al régimen concursal y la verificación de reservas protegen el patrimonio de los usuarios. El control financiero sobre PSAV extranjeros no inscritos evita el bloqueo de sitios y nivela la competencia. Se evita sobrerregulación al excluir valores mobiliarios, dinero electrónico y moneda de curso legal.

Normas que modifica

- Ley 26702 (Orgánica de la SBS), art. 349-B — *incorpora*
- Ley 26702, art. 11 (concordancia: no captación) — *complementa*
- Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, patrimonio concursal (excepción expresa) — *complementa*

• Decreto Supremo 006-2023-JUS y Resolución SBS 02648-2024, régimen LA/FT de PSAV — *complementa*

• Ley 29571 y Decreto Legislativo 1044, publicidad — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SBS** (rectora): Administra el registro habilitante (art. 3), fija requisitos prudenciales y de custodia (arts. 5-6), sanciona (art. 9) y dicta normas complementarias (DCF Primera).

• **UIF-Perú** (supervisora): Supervisa LA/FT y la regla de viaje (art. 4).

• **SMV** (supervisora): Competente sobre activos virtuales con calidad de valor mobiliario (art. 8).

• **INDECOPI** (sancionadora): Fiscaliza publicidad, incluida la de PSAV no inscritos (art. 7.2).

• **BCRP** (consultiva): Mantiene sus atribuciones monetarias (DCF Segunda).

Sujetos obligados: Personas jurídicas que prestan servicios de activos virtuales en el país o dirigidos a usuarios en el país; empresas del sistema financiero y emisoras de dinero electrónico (abstención frente a PSAV no inscritos).

Beneficiarios: Usuarios de activos virtuales en el Perú y operadores formales; número no cuantificable con información pública oficial.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 para el Tesoro

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la SBS (contribuciones), sin recursos del Tesoro.

Supuestos: La SBS se financia con contribuciones de supervisados y puede extenderlas a los PSAV inscritos; registro y supervisión integrados a su estructura existente.

Beneficio para el Estado: Mejor cumplimiento de estándares GAFI (Recomendaciones 15 y 16) ante la evaluación del GAFILAT; trazabilidad de flujos.

Beneficio para la sociedad: Protección del patrimonio de usuarios ante quiebra o sustracción; información de riesgos. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Seguridad jurídica para operadores serios y su relación con bancos; monto no estimable.

Costo para privados: Capital mínimo, custodia multifirma y almacenamiento desconectado, auditorías trimestrales de reservas, herramientas de regla de viaje y análisis de cadenas.

Riesgos: Migración de usuarios a plataformas no inscritas fuera del alcance financiero; costos que excluyan a operadores pequeños; arbitraje regulatorio entre SBS y SMV.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Regular por ley un registro habilitante de PSAV a cargo de la SBS es compatible con los arts. 59 y 87 y da rango legal a lo que hoy está en normas reglamentarias. Deben corregirse la tipificación genérica de infracciones (legalidad sancionadora) y la exclusión de la masa concursal, que requiere modificar expresamente la Ley General del Sistema Concursal.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Régimen necesario y bien orientado, pero la remisión genérica de infracciones al 'régimen sancionador' de la SBS vulnera el principio de tipicidad, y la separación patrimonial frente a la masa concursal requiere excepción expresa al régimen concursal. Debe precisarse la consecuencia de operar sin registro para PSAV extranjeros que se dirigen al público peruano.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Las normas de prevención de LA/FT citadas existen (DS 006-2023-JUS; Res. SBS 02648-2024, El Peruano 01-08-2024). Pero convertir a la SBS en autoridad de registro habilitante, prudencial y sancionadora de los PSAV exige modificar la Ley 26702 (orgánica de la SBS); y declarar que los activos de clientes no integran la masa concursal requiere modificar la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.

• **Seguridad** — Con observaciones: El registro habilitante, la segregación y la idoneidad son coherentes con el régimen LA/FT vigente (DS 006-2023-JUS y Resolución SBS 02648-2024), pero la ley debe elevar a rango legal las obligaciones críticas del estándar GAFI —regla de viaje y controles sobre billeteras no alojadas— y exigir seguridad de la custodia (gestión de claves, pruebas de reservas) y notificación de incidentes, además de un mecanismo de cumplimiento frente a PSAV extranjeros que no se registren.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es necesario ir más allá del régimen antilavado, y los referentes (MiCA, Lei 14.478 de Brasil) son adecuados. Hay cuatro fallas técnicas: (i) la exclusión de 'representaciones digitales de moneda de curso legal' es ambigua respecto de las stablecoins y del dinero electrónico; (ii) la exclusión de la masa concursal exige articular con la Ley General del Sistema Concursal; (iii) falta la 'regla de viaje' (Recomendación 16 del GAFI); y (iv) no hay mecanismo para hacer cumplir la ley a plataformas extranjeras que 'se dirigen' a usuarios peruanos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 26702: incorpora el artículo 349-B (requiere votación de ley orgánica, art. 106 de la Constitución; si no se aprueba la propuesta ECO-06, se renumera como 349-A). Establece una excepción expresa a la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, sin modificar su texto. Complementa la Ley 29038, el Decreto Supremo 006-2023-JUS, la Resolución SBS 02648-2024, la Ley 29571, el Decreto Legislativo 1044, el Decreto Legislativo 1372 y la Ley 29985. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, registro público de PSAV de la SBS operativo, con 100% de los PSAV registrados aplicando segregación de activos de clientes verificada por la SBS.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 006-2023-JUS (incorpora a los PSAV como sujetos obligados ante la UIF-Perú) — https://www.cuatrecasas.com/es/latam/financiero/art/aprueban-norma-splaft-proveedores-servicios-activos-virtuales

• Resolución SBS 02648-2024, Norma para la prevención del LA/FT aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Resolucion-SBS-02648-2024-LPDerecho.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la SBS — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26702.pdf

• Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27809.pdf

• Ley 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29038.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 01042/2021-CR, Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos (en comisión); Proyecto 14746/2025-CR, sistema nacional de billeteras electrónicas para custodia e inmovilización de criptoactivos vinculados a delitos (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

• Brasil: Lei 14.478/2022, prestadores de serviços de ativos virtuais — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14478.htm

• Chile: Ley 21.521 (Ley Fintec), incluye sistema de finanzas abiertas y financiamiento colectivo — https://bcn.cl/3ayrx

Fuentes

• SBS — Nota de prensa sobre la norma SPLAFT para PSAV (Res. SBS 02648-2024) — https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/3754

• Resolución SBS 02648-2024 (texto, vía LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Resolucion-SBS-02648-2024-LPDerecho.pdf

• Cuatrecasas — Aprueban norma SPLAFT para PSAV — https://www.cuatrecasas.com/es/latam/financiero/art/aprueban-norma-splaft-proveedores-servicios-activos-virtuales

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-08.html

Ley que fortalece el financiamiento participativo financiero de empresas emergentes y MIPYME y complementa el Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020

Complementa el Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020 con vehículos de inversión colectiva por proyecto, un tablón de transferencias entre inversionistas con excepción expresa a la Ley del Mercado de Valores, controles de LA/FT y beneficiario final, y reglas mínimas de verificación e información para las plataformas de donación y recompensa, supervisadas por el INDECOPI y la UIF-Perú.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Emprendimiento, Mipymes, Banca

I. Exposición de motivos

El Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020 («Normas que regulan y supervisan la actividad de financiamiento participativo financiero») reconoció la actividad de financiamiento participativo financiero (crowdfunding de préstamos y de valores) y encargó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) su regulación, lo que se concretó con la Resolución SMV 045-2021-SMV/02, vigente desde mayo de 2021. Desde entonces la SMV ha autorizado a sociedades administradoras de plataformas. Sin embargo, la modalidad de valores, que permitiría a empresas emergentes captar capital de muchos inversionistas, ha tenido menor desarrollo que la de préstamos. Entre las razones señaladas por operadores figuran la falta de un mecanismo legal para que los inversionistas transfieran sus participaciones entre sí dentro de la plataforma (lo que reduce la liquidez), la ausencia de reconocimiento de vehículos de inversión colectiva que simplifiquen la tabla de accionistas de la empresa financiada, y la falta de claridad sobre el régimen aplicable a campañas de donación o recompensa, que no están bajo la SMV. Chile (Ley 21.521) y la Unión Europea (Reglamento (UE) 2020/1503, que prevé un tablón de anuncios sin casación centralizada de órdenes) han ajustado sus marcos para dar mayor flexibilidad manteniendo la protección del inversionista minorista. Además, las campañas de donación son un canal identificado por el GAFI como vulnerable a fraudes y al financiamiento del terrorismo, sin verificación mínima del promotor.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE EL FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO FINANCIERO DE EMPRESAS EMERGENTES Y MIPYME Y COMPLEMENTA EL TÍTULO IV DEL DECRETO DE URGENCIA 013-2020

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto complementar el Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, referido a la actividad de financiamiento participativo financiero, a fin de facilitar el acceso de empresas emergentes y MIPYME a esta fuente de financiamiento y fortalecer la protección de los inversionistas y la integridad de las plataformas.

Artículo 2. Vehículos de inversión

2.1 Las sociedades administradoras de plataformas de financiamiento participativo financiero pueden estructurar, conforme a la regulación de la SMV, vehículos de propósito especial que agrupen a los inversionistas de un proyecto de la modalidad de valores, de modo que estos participen indirectamente en el capital del receptor a través de un único accionista.

2.2 Los vehículos pueden constituirse como patrimonios autónomos administrados por la sociedad administradora o como sociedades anónimas cerradas de objeto exclusivo. Por excepción a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo 093-2002-EF, y en el Decreto Legislativo 862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, su constitución y la emisión de participaciones a los inversionistas del proyecto no constituyen oferta pública ni fondo de inversión,

siempre que se sujeten a los límites del artículo 4.
2.3 La sociedad administradora mantiene el registro de beneficiarios finales del vehículo, disponible para la SMV y la UIF-Perú.
2.4 Cuando el receptor sea una Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, el vehículo solo puede ingresar a su capital si su régimen legal admite accionistas personas jurídicas.

Artículo 3. Transferencia entre inversionistas

3.1 Las sociedades administradoras pueden habilitar, previa autorización de la SMV, un tablón de anuncios que permita a los inversionistas de la plataforma ofrecer y transferir entre sí los valores o derechos de crédito adquiridos.
3.2 Por excepción a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, las ofertas y transferencias realizadas a través del tablón no constituyen oferta pública ni mecanismo centralizado de negociación, siempre que se realicen exclusivamente entre inversionistas registrados en la plataforma con debida diligencia completa y dentro de los límites que fije la SMV.
3.3 La sociedad administradora no casa órdenes ni actúa como contraparte; informa a los usuarios el carácter no centralizado del tablón, el último precio de referencia y que no existe garantía de liquidez; monitorea las transferencias y reporta operaciones sospechosas a la UIF-Perú.

Artículo 4. Límites proporcionales

La SMV establece límites de financiamiento por proyecto y de inversión por inversionista no institucional, diferenciados según el perfil del inversionista y la modalidad, y los revisa periódicamente con base en el desempeño del mercado.

Artículo 5. Información al inversionista

Antes de invertir, el inversionista recibe una ficha estandarizada con información esencial del proyecto, riesgos, iliquidez y posibilidad de pérdida total, y declara haberla comprendido. La sociedad administradora conserva la evidencia de dicha aceptación.

Artículo 6. Financiamiento participativo de donación o recompensa

6.1 Las campañas de financiamiento participativo de donación o recompensa no constituyen actividad regulada por la SMV.
6.2 Las plataformas que las gestionan son proveedores respecto de los aportantes, a efectos de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Antes de publicar una campaña verifican la identidad del promotor y la titularidad de la cuenta de destino de los fondos; informan al público la identidad del promotor, el destino de los fondos y las condiciones de devolución; y conservan dicha información por diez años.
6.3 El INDECOPI supervisa el cumplimiento de los deberes del numeral 6.2 y sanciona su incumplimiento conforme a la Ley 29571 y al Decreto Legislativo 1044.
6.4 Las plataformas de donación o recompensa que superen el umbral anual de recaudación que fije el reglamento de la Ley 27693 son sujetos obligados a informar a la UIF-Perú.

Artículo 7. Seguridad y coordinación

7.1 Las sociedades administradoras cuentan con un sistema de gestión de seguridad de la información y notifican sus incidentes a la SMV conforme a la normativa general de notificación de incidentes.
7.2 La SMV y la SBS coordinan la supervisión cuando una sociedad administradora o los receptores realicen actividades sujetas a la competencia de ambas, sin que un mismo hecho sea sancionado por más de una autoridad.

Artículo 8. Estadísticas del mercado

La SMV publica anualmente estadísticas agregadas del mercado de financiamiento participativo financiero por modalidad, número de proyectos, monto financiado y tasa de incumplimiento.

Artículo 9. Financiamiento

La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SMV, del INDECOPI y de la SBS, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. La SMV, en el marco de sus competencias, adecúa la Resolución SMV 045-2021-SMV/02 a la presente ley en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su entrada en vigor. El Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 27693 en lo referido al numeral 6.4 en el mismo plazo.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público; la SMV supervisa con su presupuesto institucional financiado con contribuciones del mercado, y el INDECOPI incorpora la supervisión de plataformas de donación a sus funciones existentes. Los costos recaen en las plataformas (estructuración de vehículos, tablón, verificación de identidad de promotores, monitoreo), que en su mayoría son opcionales o de bajo costo unitario. Los beneficios son ampliar una fuente de capital para emergentes y MIPYME que no acceden a crédito bancario, mejorar la liquidez de los inversionistas (reduciendo la prima que exigen) y ordenar las campañas de donación o recompensa. Las excepciones expresas a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión evitan antinomias con el régimen de oferta pública.

Normas que modifica

• Decreto de Urgencia 013-2020, Título IV, financiamiento participativo financiero — *complementa*

• TUO de la Ley del Mercado de Valores, D.S. 093-2002-EF, oferta pública y mecanismos centralizados (excepción expresa) — *complementa*

• Decreto Legislativo 862, Ley de Fondos de Inversión, excepción expresa — *complementa*

• Ley 29571 y Decreto Legislativo 1044, plataformas de donación y recompensa — *complementa*

• Ley 27693, UIF-Perú, sujetos obligados (plataformas de donación sobre umbral) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SMV** (rectora): Regula vehículos y autoriza tablones (arts. 2-3), fija límites (art. 4), recibe incidentes (art. 7) y publica estadísticas (art. 8).

• **INDECOPI** (supervisora): Supervisa y sanciona a plataformas de donación y recompensa (art. 6.3).

• **UIF-Perú** (supervisora): Recibe reportes de operaciones sospechosas de tablones y de plataformas de donación sobre umbral (arts. 3.3 y 6.4).

• **SBS** (consultiva): Coordina con la SMV la supervisión concurrente (art. 7.2).

Sujetos obligados: Sociedades administradoras de plataformas de financiamiento participativo financiero autorizadas por la SMV; plataformas de donación o recompensa que operen en el país.

Beneficiarios: Empresas emergentes y MIPYME receptoras, inversionistas minoristas y aportantes de campañas de donación.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la SMV (contribuciones del mercado), del INDECOPI y de la SBS, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: La SMV ya supervisa a las sociedades administradoras; el INDECOPI y la UIF-Perú incorporan las nuevas obligaciones a sus procesos existentes.

Beneficio para el Estado: Menor riesgo de fraude y de LA/FT en campañas de donación; información de mercado para la política de financiamiento MIPYME.

Beneficio para la sociedad: Mayor acceso a capital para emergentes y MIPYME y mayor liquidez para inversionistas. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Capital de inversionistas minoristas e institucionales canalizado por plataformas; monto no estimable.

Costo para privados: Estructuración de vehículos, operación del tablón, verificación digital de identidad de promotores y monitoreo transaccional.

Riesgos: Uso del tablón para transferencias entre partes vinculadas; pérdidas de minoristas; plataformas de donación extranjeras fuera de alcance.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Sin reparos constitucionales: amplía alternativas voluntarias de financiamiento bajo la competencia de la SMV y excluye de la regulación prudencial las campañas de donación. Solo se observa técnica legislativa que afecta la seguridad jurídica.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El título anuncia una ley modificatoria del Decreto de Urgencia 013-2020, pero ningún artículo emplea fórmula de modificación ni identifica qué artículos del DU se modifican; el articulado es una ley paralela. La transferencia secundaria entre inversionistas requiere excepción expresa a la Ley del Mercado de Valores.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: El título y el objeto anuncian que se modifica 'el Título del DU 013-2020' sobre financiamiento participativo, pero el articulado no modifica ni incorpora ningún artículo identificado del decreto de urgencia: son artículos autónomos. El 'tablón de anuncios' debe compatibilizarse con las reglas sobre mecanismos centralizados de negociación de la Ley del Mercado de Valores.

• **Seguridad** — Con observaciones: Los ajustes al crowdfunding financiero son razonables, pero el tablón de transferencias entre inversionistas y los vehículos de propósito especial requieren identificación de adquirentes y beneficiarios finales; y la exclusión total del crowdfunding de donación deja sin controles mínimos un canal usado para fraudes y potencialmente para financiamiento del terrorismo.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Los ajustes de liquidez, con un tablón de anuncios y vehículos de propósito especial, son razonables y ya están probados en el Reglamento (UE) 2020/1503. Falta: definir la forma jurídica del vehículo y su exención de oferta pública; resolver que la SACS hoy no admite accionistas personas jurídicas, salvo que se apruebe ECO-01; y, en las plataformas de donación, prever los riesgos de lavado de activos. Los referentes españoles citados no regulan el crowdfunding.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020 sin modificar su texto. Establece excepciones expresas al TUO de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Supremo 093-2002-EF) y al Decreto Legislativo 862. Complementa la Ley 29571, el Decreto Legislativo 1044 y la Ley 27693. Ordena adecuar la Resolución SMV 045-2021-SMV/02. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, estadística anual publicada por la SMV que muestre crecimiento del monto financiado en la modalidad de valores respecto de 2026.

Normas relacionadas

• Decreto de Urgencia 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups — https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6266-gobierno-promueve-el-financiamiento-para-las-mipymes-emprendimientos-y-startups

• Resolución SMV 045-2021-SMV/02, Reglamento de la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades Administradoras — https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4193192/RSUP%20045-2021%20-%20Aprobaci%C3%B3n%20Reglamento%20FPF.pdf.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01044.pdf

• Decreto Legislativo 862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00862.pdf

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley sobre financiamiento participativo en SPLEY (2021-2026) por título, según la revisión normativa.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.521 (Ley Fintec), incluye sistema de finanzas abiertas y financiamiento colectivo — https://bcn.cl/3ayrx

• Brasil: Lei Complementar 182/2021, Marco Legal das Startups — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2020/1503 relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj

Fuentes

• SMV — Resolución 045-2021-SMV/02 (Reglamento de financiamiento participativo financiero) — https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4193192/RSUP%20045-2021%20-%20Aprobaci%C3%B3n%20Reglamento%20FPF.pdf.pdf

• Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) — https://www.smv.gob.pe/

• MEF — Nota de prensa sobre el DU 013-2020 — https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6266-gobierno-promueve-el-financiamiento-para-las-mipymes-emprendimientos-y-startups

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-09.html

Ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor para regular el derecho de desistimiento en el comercio electrónico, prohibir los patrones oscuros y garantizar la cancelación sencilla de suscripciones

Incorpora en el Código de Protección y Defensa del Consumidor los artículos 56-A y 56-B (lista cerrada de interfaces manipuladoras que desarrolla el literal h) del numeral 56.1, incorporado por el Decreto Legislativo 1729, y cancelación sencilla de suscripciones) y 59-A a 59-C (información previa, derecho de desistimiento de catorce días y sus excepciones en la contratación a distancia), y fija la responsabilidad de los mercados en línea con procedimiento de notificación y la prohibición de reseñas falsas como infracciones al Código.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, Competitividad

I. Exposición de motivos

El comercio electrónico se consolidó en el Perú, pero el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) fue diseñado para la venta presencial. Investigaciones académicas de la PUCP sostienen que no existe una regulación específica de las relaciones de consumo celebradas por medios electrónicos y que debería reconocerse un derecho de desistimiento sin expresión de causa. El INDECOPI ha advertido sobre el uso de patrones oscuros en campañas de comercio electrónico (urgencia artificial, acciones forzadas como crear una cuenta, inclusión de productos no deseados) y en 2026 sancionó a una plataforma de delivery por agregar por defecto una propina de S/ 3.90, con una multa de 3.78 UIT, según El Peruano. El Decreto Legislativo 1729 (El Peruano, 12 de febrero de 2026) incorporó el literal h) en el numeral 56.1 del artículo 56 del Código, que prohíbe de forma general las interfaces que limiten o manipulen la libertad de elección del consumidor, y exigió canales de reclamo a proveedores digitales no domiciliados; pero no describe las conductas concretas, lo que dificulta su aplicación predecible, ni regula el desistimiento, la cancelación de suscripciones, la responsabilidad de los mercados en línea o las reseñas falsas. Además, cancelar suscripciones digitales suele ser más difícil que contratarlas, y en los mercados en línea (marketplaces) el consumidor no siempre conoce la identidad del vendedor real. La Unión Europea reconoce un desistimiento de 14 días (Directiva 2011/83/UE) y prohíbe interfaces engañosas (Directiva 2005/29/CE y, para plataformas, el artículo 25 del Reglamento de Servicios Digitales).

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR PARA REGULAR EL DERECHO DE DESISTIMIENTO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO, PROHIBIR LOS PATRONES OSCUROS Y GARANTIZAR LA CANCELACIÓN SENCILLA DE SUSCRIPCIONES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto incorporar en la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, disposiciones sobre contratación a distancia y por medios electrónicos, interfaces digitales manipuladoras, cancelación de suscripciones, mercados en línea y reseñas, a fin de fortalecer la confianza en el comercio electrónico.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 56-A y 56-B en la Ley 29571

Se incorporan los artículos 56-A y 56-B en la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los siguientes términos:

«Artículo 56-A. Interfaces digitales manipuladoras

56-A.1 Constituyen métodos comerciales coercitivos comprendidos en el literal h) del numeral 56.1 del artículo

56 las siguientes prácticas realizadas mediante el diseño o la gestión de interfaces digitales: a) incluir casillas, cargos o productos adicionales preseleccionados, incluidas propinas o seguros; b) presentar mensajes falsos de urgencia o escasez; c) ocultar el precio total, con todos los cargos, hasta la etapa final del proceso de compra; d) obligar a crear una cuenta cuando no sea necesario para la prestación; e) hacer más difícil rechazar que aceptar una opción, o reiterar la solicitud tras su rechazo.

56-A.2 El reglamento puede precisar otras conductas que, por su efecto equivalente, se subsumen en los literales del numeral 56-A.1.

Artículo 56-B. Cancelación de suscripciones

56-B.1 En los contratos de suscripción o de renovación automática, el proveedor garantiza que el consumidor pueda cancelar por el mismo medio por el que contrató y en no más pasos que los empleados para contratar, previa autenticación del consumidor con el mismo nivel exigido para la contratación.

56-B.2 El proveedor recuerda al consumidor, con antelación no menor de siete días calendario, la renovación de suscripciones anuales o el fin de periodos de prueba gratuitos que se conviertan en pagados. Los recordatorios no solicitan credenciales ni datos de pago.

56-B.3 Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de las normas sectoriales que establezcan condiciones más favorables al consumidor.»

Artículo 3. Incorporación de los artículos 59-A, 59-B y 59-C en la Ley 29571

Se incorporan los artículos 59-A, 59-B y 59-C en la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los siguientes términos:

«Artículo 59-A. Información previa en la contratación a distancia

En la contratación a distancia o por medios electrónicos, el proveedor informa antes de la compra, de manera clara y en el mismo medio: su identidad, RUC y domicilio; el precio total con todos los cargos; el plazo y costo de entrega; las condiciones del derecho de desistimiento; y los canales de atención y reclamo.

Artículo 59-B. Derecho de desistimiento

59-B.1 El consumidor puede desistir del contrato celebrado a distancia, sin expresión de causa ni penalidad, dentro de los catorce días calendario siguientes a la recepción del producto o a la celebración del contrato de servicios.

59-B.2 El proveedor reembolsa lo pagado, por el mismo medio de pago utilizado salvo acuerdo distinto, en un plazo no mayor de quince días calendario desde la comunicación del desistimiento. Tratándose de bienes, puede retener el reembolso hasta recibir el bien o la prueba de su devolución.

59-B.3 Los costos de devolución corren por cuenta del consumidor, salvo que el proveedor haya omitido informarlos o el producto sea defectuoso.

59-B.4 Si el consumidor solicitó expresamente el inicio del servicio durante el plazo de desistimiento, abona el importe proporcional a lo prestado hasta la comunicación del desistimiento.

Artículo 59-C. Excepciones al desistimiento

El derecho de desistimiento no procede respecto de: a) productos confeccionados conforme a especificaciones del consumidor; b) bienes perecibles; c) contenidos digitales sin soporte material cuya ejecución haya comenzado con el consentimiento previo y expreso del consumidor y con su conocimiento de que pierde el derecho de desistimiento; d) servicios plenamente ejecutados con consentimiento expreso; e) productos sellados abiertos por razones de salud o higiene; y f) servicios de transporte, alojamiento o entretenimiento con fecha determinada.»

Artículo 4. Mercados en línea

4.1 Los operadores de mercados en línea verifican, antes de permitir la venta, la identidad y el RUC del vendedor, e informan de manera visible si el vendedor es el propio operador o un tercero y, en este último caso, su identidad y RUC.

4.2 Son solidariamente responsables con el vendedor cuando omitan dicha información o cuando, habiendo recibido una notificación suficientemente precisa y fundamentada sobre una infracción concreta, no retiren la oferta infractora, no suspendan al vendedor o no lo identifiquen ante el consumidor y el INDECOPI dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 5. Reseñas

Se prohíbe publicar o encargar reseñas falsas y presentar valoraciones sin informar si se verificó que provienen de consumidores que efectivamente adquirieron el producto o servicio. Estas conductas constituyen además actos de engaño en los términos del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Artículo 6. Fiscalización y régimen sancionador

El INDECOPI fiscaliza y sanciona las infracciones a los artículos incorporados en la Ley 29571 y a los artículos 4 y 5 de la presente ley, que constituyen infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor para efectos de su artículo 108, conforme a su régimen de sanciones. Un mismo hecho no se sanciona a la vez como infracción al Código y al Decreto Legislativo 1044 cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 7. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del INDECOPI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, con opinión del INDECOPI, reglamenta la presente ley en el plazo de noventa días hábiles contados desde su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigor a los ciento ochenta días calendario de su publicación, a fin de permitir la adecuación de los proveedores; sus disposiciones se aplican a los contratos celebrados desde esa fecha.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Guías para MYPE. El INDECOPI aprueba guías de cumplimiento para MYPE que comercializan por medios electrónicos.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público; el INDECOPI fiscaliza con su presupuesto institucional y sus ingresos propios. Los costos de adecuación recaen en los proveedores (rediseño de interfaces, logística inversa, verificación de vendedores en marketplaces), acotados con excepciones al desistimiento, cargo de devolución al consumidor, pago proporcional de servicios iniciados, retención del reembolso hasta la devolución y un periodo de adecuación de 180 días. La lista cerrada de interfaces manipuladoras da seguridad jurídica al literal h) del numeral 56.1 incorporado por el DL 1729. Los beneficios son mayor confianza en el comercio electrónico, reducción de cobros no deseados y de reclamos, y responsabilidad predecible de los marketplaces mediante notificación y acción en cinco días hábiles.

Normas que modifica

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 56-A y 56-B — *incorpora*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 59-A, 59-B y 59-C — *incorpora*

• Decreto Legislativo 1729, literal h) del num. 56.1 (desarrollo) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1044, actos de engaño (reseñas) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **INDECOPI** (sancionadora): Fiscaliza y sanciona las nuevas conductas (art. 6), opina sobre el reglamento y aprueba guías para MYPE (DCF Primera y Tercera).

• **PCM** (reglamentadora): Refrenda el reglamento (DCF Primera).

• **SUNAT** (consultiva): Fuente de verificación del RUC de vendedores en mercados en línea (art. 4.1).

Sujetos obligados: Proveedores que contratan a distancia o por medios electrónicos con consumidores en el Perú; operadores de mercados en línea; proveedores de suscripciones.

Beneficiarios: Consumidores que compran por medios electrónicos y proveedores formales (competencia leal).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del INDECOPI (incluidos ingresos propios), sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: El INDECOPI ya fiscaliza el comercio electrónico (incluido el literal h del num. 56.1); las nuevas conductas se integran a sus procedimientos.

Beneficio para el Estado: Menor litigiosidad por reglas expresas; criterios predecibles para la fiscalización del comercio electrónico.

Beneficio para la sociedad: Menos cobros no deseados y suscripciones difíciles de cancelar; confianza en compras en línea. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Rediseño de interfaces y flujos de cancelación, logística inversa para MYPE, verificación de vendedores y gestión de notificaciones en marketplaces.

Riesgos: Abuso del desistimiento (mitigado con pago proporcional y retención del reembolso); retiro preventivo excesivo de ofertas en marketplaces; colisión de numeración con modificaciones recientes del Código.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla el mandato de defensa del consumidor (art. 65) con restricciones razonables a la libertad de empresa. La lista abierta de patrones oscuros ('entre otras') no es compatible con la tipicidad exigida para sancionar, y la responsabilidad solidaria de los mercados en línea debe acotarse.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El contenido sustantivo es de buena calidad y comparable con estándares europeos, pero la técnica es defectuosa: el título y el efecto de vigencia dicen que se modifica e incorpora un capítulo en la Ley 29571, mientras el articulado son normas autónomas sin fórmula de incorporación ni numeración dentro del Código. Fuera del Código, las nuevas conductas no quedarían cubiertas por su régimen de infracciones y sanciones.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: El efecto_vigencia anuncia la incorporación de un capítulo a la Ley 29571, pero el articulado está redactado como ley autónoma sin fórmula de incorporación ni numeración. Las prácticas de 'patrones oscuros' se superponen con el artículo 58 del Código (métodos comerciales agresivos o engañosos), ya modificado por una ley derivada del PL 03131/2022-CR. Existen proyectos en trámite sobre consumidor digital.

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes; la identificación del vendedor en mercados en línea y la prohibición de reseñas falsas reducen el fraude. Solo se sugiere asegurar que la cancelación sencilla no permita cancelaciones por terceros no autorizados.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es una buena propuesta, alineada con el acervo europeo (desistimiento, patrones oscuros, cancelación sencilla, trazabilidad de vendedores). Hay que ajustar la técnica de incorporación al Código, con numeración y capítulo. Hay que regular el pago proporcional cuando el servicio se inició durante el plazo de desistimiento y la retención del reembolso hasta la devolución, y corregir el referente sobre patrones oscuros: el art. 25 de la DSA solo se aplica a plataformas en línea.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor: incorpora los artículos 56-A, 56-B, 59-A, 59-B y 59-C (verificar en el texto vigente que la numeración esté libre). Desarrolla el literal h) del numeral 56.1 del artículo 56 incorporado por el Decreto Legislativo 1729. Complementa el Decreto Legislativo 1044, la Ley 27291 y la Ley 29733. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, reglamento vigente y reporte anual del INDECOPI sobre reclamos y sanciones en comercio electrónico, incluidos patrones oscuros y cancelación de suscripciones.

Normas relacionadas

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 27291, que permite la utilización de medios electrónicos para la manifestación de voluntad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27291.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1729, que modifica la Ley 29571 (reclamos y prácticas coercitivas en comercio electrónico) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2486266-3

• Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01044.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 00415/2021-CR, que modifica el Código para la protección en el comercio electrónico (orden del día); Proyecto 10281/2024-CR, Ley que establece la protección y defensa del consumidor digital (orden del día); Proyecto 10746/2024-CR, actualización del Código para la era digital (en comisión); Proyecto 14122/2025-CR, renovaciones automáticas de servicios de suscripción (en comisión); Proyecto 01221/2021-CR, atención personalizada ante asistentes virtuales (publicado). Antecedente normativo: Decreto Legislativo 1729 (2026).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (desistimiento de 14 días) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales, art. 25 (interfaces engañosas) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

• Unión Europea: Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj

Fuentes

• PUCP — ¿Necesaria o prescindible?: la regulación del derecho al desistimiento en el Perú — https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/199237

• El Peruano — Indecopi sanciona patrones oscuros que influyen en compras digitales — https://www.elperuano.pe/noticia/300886-indecopi-sanciona-patrones-oscuros-que-influyen-en-compras-digitales-conoce-mas

• Andina — Cyber Days: Indecopi advierte patrones oscuros para influir en compras — https://andina.pe/ingles/noticia-cyber-days-indecopi-advierte-patrones-oscuros-para-influir-compras-886569.aspx

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-10.html

Ley que establece un piso de protección social, seguridad y transparencia para las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales de reparto y movilidad

Sin prejuzgar la naturaleza laboral o independiente de la relación, que se determina por primacía de la realidad, obliga a las plataformas de reparto y movilidad a contratar un seguro de accidentes, a actuar como agentes de retención de los aportes a EsSalud que elija la persona prestadora (sin crear contribución nueva), a informar tarifas y criterios, a verificar identidad y limitar el uso de geolocalización; remite la gestión algorítmica y la revisión humana al régimen general, y tipifica infracciones fiscalizadas por la SUNAFIL.

Comisión (Cámara de Diputados): Trabajo y Seguridad Social (+ Infraestructura, Vivienda y Transportes) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Previsión, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

Miles de personas trabajan en el Perú como repartidores o conductores mediante aplicaciones, sin un marco legal específico. Según El Peruano (2026), no existe una norma que defina la naturaleza de esta actividad, la Corte Suprema no ha unificado criterios y los jueces aplican la primacía de la realidad caso por caso, con decisiones no uniformes. En el periodo 2021-2026 se presentaron varios proyectos de ley que buscaban otorgar derechos laborales a repartidores; alguno obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo, pero ninguno se convirtió en ley, en medio de una fuerte controversia entre gremios empresariales y organizaciones de trabajadores. Mientras tanto, la mayoría presta servicios sin seguro frente a accidentes de tránsito, pese al riesgo de la actividad. En junio de 2026 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, 2026, de la OIT, que deja a cada Estado la clasificación de la relación pero exige proteger derechos fundamentales de todos los trabajadores de plataformas, independientemente de su clasificación. España (Ley 12/2021) y la Unión Europea (Directiva 2024/2831) han legislado, con enfoques distintos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE UN PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES DE REPARTO Y MOVILIDAD

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer un piso mínimo de protección social, seguridad y transparencia para las personas que prestan servicios de reparto o de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación.

Artículo 2. Primacía de la realidad

Lo dispuesto en la presente ley no prejuzga la naturaleza laboral o independiente de la relación entre la persona prestadora y la plataforma, la cual se determina conforme al principio de primacía de la realidad y a la legislación laboral vigente. El cumplimiento de la presente ley no puede ser invocado como indicio de laboralidad ni de autonomía.

Artículo 3. Registro de plataformas

Las empresas que operan plataformas digitales de reparto o movilidad en el país se inscriben en un registro a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de carácter gratuito y en línea, y reportan semestralmente el número de personas prestadoras activas, preservando la confidencialidad comercial. El registro se interopera con los registros de conductores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y de las municipalidades provinciales.

Artículo 4. Seguro obligatorio de accidentes

La plataforma contrata, a su cargo, un seguro de accidentes personales que cubra a la persona prestadora durante el tiempo de conexión y la ejecución del servicio, con coberturas de muerte, invalidez permanente y gastos de atención médica no inferiores a las del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; el reglamento puede fijar montos mayores. Este seguro no sustituye al SOAT ni al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando este último corresponda.

Artículo 5. Retención de aportes a la seguridad social en salud

5.1 La plataforma, a solicitud de la persona prestadora, actúa como agente de retención de los aportes que esta elija efectuar a EsSalud en la modalidad de afiliación que le corresponda conforme a la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y su reglamento, y los entrega en los plazos y forma que establezca la SUNAT.
5.2 La presente ley no crea contribución, aportación ni tributo alguno a cargo de la plataforma. La plataforma puede, voluntariamente, asumir total o parcialmente el aporte elegido por la persona prestadora, sin que ello constituya indicio de laboralidad.

Artículo 6. Transparencia de tarifas y asignación

La plataforma informa a la persona prestadora, antes de aceptar cada servicio, el pago estimado y la distancia; y pone a su disposición, de forma comprensible, los criterios principales que inciden en la asignación de servicios, la tarifa y la evaluación de desempeño. La transparencia sobre criterios de evaluación no obliga a revelar reglas específicas de detección de fraude.

Artículo 7. Gestión algorítmica y desactivación de cuentas

7.1 La suspensión o desactivación de la cuenta de la persona prestadora es motivada y comunicada por escrito, salvo riesgo inminente para terceros.
7.2 La transparencia de la gestión algorítmica y el derecho a solicitar la revisión humana de las decisiones automatizadas que afecten a la persona prestadora se rigen por la ley general sobre gestión algorítmica del trabajo o, en su defecto, por el artículo 23 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento, incluido el plazo de respuesta que allí se establezca. Cuando la relación sea laboral, prevalece la norma más favorable.

Artículo 8. Datos de las personas prestadoras

La plataforma solo trata datos de geolocalización de la persona prestadora durante el tiempo de conexión y para las finalidades del servicio, la seguridad y el cumplimiento legal. No trata datos sobre su estado emocional o psicológico ni sobre su actividad sindical, conforme a la Ley 29733.

Artículo 9. Seguridad y salud

9.1 Las plataformas adoptan medidas razonables de prevención de riesgos, incluyendo información sobre seguridad vial, límites de tiempo de conexión continua y facilidades de acceso a puntos de descanso cuando corresponda. En la modalidad de movilidad, los límites de conducción continua no pueden ser menos exigentes que los del Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
9.2 Las plataformas verifican la identidad de la persona prestadora al registrarse y de forma aleatoria durante la prestación, mediante mecanismos proporcionales, para impedir el uso de cuentas por terceros, y proveen a usuarios y prestadores un botón de emergencia vinculado a la central de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 10. Fiscalización e infracciones

10.1 La SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de los artículos 3, 4, 6, 7.1, 8 y 9 respecto de toda persona prestadora, cualquiera sea la calificación de la relación, y sanciona conforme al procedimiento y escala de multas de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. EsSalud, en coordinación con la SUNAT, fiscaliza las obligaciones de retención del artículo 5, y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales las del artículo 8 en lo que corresponda a la Ley 29733, sin doble sanción por un mismo hecho.
10.2 Constituyen infracciones: a) no contratar o no mantener vigente el seguro de accidentes, muy grave; b) desactivar cuentas sin motivación escrita, grave; c) no verificar la identidad de la persona prestadora, grave; d) no informar el pago estimado y los criterios de asignación, leve; e) no inscribirse en el registro o no reportar, leve.

Artículo 11. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones, reglamenta la presente ley en el plazo de noventa días hábiles contados desde su publicación, previa consulta en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Convenio internacional. El Poder Ejecutivo evalúa, en el plazo de un año, el Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, 2026, de la Organización Internacional del Trabajo y, de ser el caso, lo somete a aprobación del Congreso conforme al artículo 56 de la Constitución Política del Perú.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público ni crea tributos: la plataforma solo actúa como agente de retención de los aportes que la persona prestadora elija efectuar a EsSalud conforme a la Ley 26790 (art. 74 y 79 de la Constitución; criterio 4 de COORDINACION.md). Las obligaciones privadas (seguro de accidentes con coberturas no inferiores al SOAT, transparencia, verificación de identidad, botón de emergencia) recaen en las plataformas, que pueden trasladar parte del costo a tarifas. Al no definir la naturaleza de la relación, la ley evita el principal punto de bloqueo de debates previos. El beneficio es reducir la desprotección frente a accidentes de tránsito y la arbitrariedad en desactivaciones, mejorar la seguridad de usuarios y facilitar la cobertura de salud voluntaria. La revisión humana se remite al régimen general para evitar plazos y supervisores duplicados.

Normas que modifica

• Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, retención de aportes (sin nueva contribución) — *complementa*

• Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, infracciones y procedimiento — *complementa*

• Ley 29981, SUNAFIL, ámbito de competencia — *complementa*

• Ley 29733 y DS 016-2024-JUS, art. 23 (decisiones automatizadas) y datos de prestadores — *complementa*

• Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, concordancia (RNAT) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTPE** (rectora): Administra el registro de plataformas (art. 3) y evalúa el convenio de la OIT (DCF Segunda).

• **SUNAFIL** (sancionadora): Fiscaliza y sanciona las infracciones del art. 10.2.

• **EsSalud** (ejecutora): Afilia a las personas prestadoras que lo elijan y fiscaliza la retención con la SUNAT (arts. 5 y 10.1).

• **SUNAT** (ejecutora): Establece plazos y forma de entrega de los aportes retenidos (art. 5.1).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa decisiones automatizadas y datos de prestadores (arts. 7.2 y 8).

• **ATU** (consultiva): Interoperan sus registros de conductores con el registro del MTPE (art. 3).

Sujetos obligados: Empresas que operan plataformas digitales de reparto o de transporte de pasajeros en el país.

Beneficiarios: Personas que prestan servicios de reparto o movilidad mediante plataformas (no existe cifra oficial; el registro del art. 3 la producirá) y usuarios de estos servicios.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MTPE, SUNAFIL y EsSalud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: El registro es en línea en sistemas del MTPE; la SUNAFIL incorpora a las plataformas en su planificación inspectiva; no se crean pliegos ni contribuciones.

Beneficio para el Estado: Mayor afiliación voluntaria a EsSalud y aportes recaudados vía retención; información oficial sobre el sector.

Beneficio para la sociedad: Cobertura frente a accidentes de tránsito, menor arbitrariedad en desactivaciones y mayor seguridad de usuarios. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Prima del seguro de accidentes por prestador activo (no cuantificable con información pública; depende del mercado asegurador), sistemas de retención, verificación de identidad y botón de emergencia.

Riesgos: Traslado del costo del seguro a tarifas o menor oferta de servicios; baja adhesión voluntaria a EsSalud; disputas sobre competencia SUNAFIL frente a relaciones independientes.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: El piso de protección es compatible con los arts. 22-23 y 10, y el art. 2 preserva correctamente la primacía de la realidad. Pero el art. 5 crea una 'contribución adicional de la plataforma' a EsSalud cuya cuantía fija el reglamento. Es un tributo con fin predeterminado creado por iniciativa no ejecutiva (art. 79) y con alícuota deslegalizada (art. 74).

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El enfoque de 'piso de protección' sin calificar la relación (art. 2) es técnicamente acertado, pero el art. 5 delega al reglamento la creación y cuantía de una aportación a EsSalud a cargo de las plataformas, lo que vulnera la reserva de ley tributaria (art. 74 de la Constitución). La fiscalización por SUNAFIL carece de tipificación de infracciones.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: El artículo 5 crea una aportación a EsSalud (tributo) y delega al reglamento su alícuota y la contribución de la plataforma, lo que vulnera la reserva de ley tributaria (art. 74 Const.; Norma IV del Código Tributario). La fiscalización por SUNAFIL de relaciones que pueden no ser laborales exige modificar la Ley 29981. Se superpone con IA-13 (gestión algorítmica) y con el registro de prestadores de delivery en trámite.

• **Seguridad** — Con observaciones: El piso de protección es razonable; desde la seguridad faltan dos elementos: la verificación de identidad de quienes prestan el servicio (el préstamo o alquiler de cuentas es un vector conocido de delitos contra usuarios) y límites al uso de la geolocalización y monitoreo de las personas prestadoras.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: El enfoque de piso mínimo neutral frente a la calificación laboral es inteligente y atiende un vacío real. Pero el art. 5 deja al reglamento fijar la 'contribución adicional' a EsSalud, que es un tributo (aportación), lo que viola la reserva de ley del art. 74 de la Constitución. Además, la categoría de asegurado potestativo no funciona con aportes porcentuales. En lo tecnológico, falta articular la gestión algorítmica con el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas (art. 23 de la Ley 29733).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 26790 (retención de aportes de afiliación existente, sin nueva contribución), la Ley 28806 y la Ley 29981 (amplía la materia fiscalizable por la SUNAFIL respecto de plataformas y tipifica infracciones en la propia ley), la Ley 29733 y su reglamento (DS 016-2024-JUS), la Ley 27181, la Ley 30900 y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La gestión algorítmica remite a la ley general sobre la materia (propuesta IA-13). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, 100% de plataformas registradas ante el MTPE con seguro de accidentes vigente para sus prestadores y reporte semestral de prestadores activos y afiliados a EsSalud.

Normas relacionadas

• Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26790.pdf

• Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27181.pdf

• Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28806.pdf

• Ley 29981, Ley que crea la SUNAFIL — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29981.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyectos 00018/2021-CR, 00667/2021-CR y 01536/2021-CR (dictamen acumulado de la Comisión de Trabajo, 2023); Proyecto 00866/2021-CR, sistema de beneficios para personal de reparto (figura como publicado; ley no identificada, por verificar); Proyecto 09707/2024-CR, intermediación en servicios de transporte y reparto mediante plataformas (en agenda del Pleno); Proyecto 07981/2023-CR, Registro Nacional de prestadores de delivery y taxi por plataformas (en agenda del Pleno); Proyecto 00355-2026-2031-CD (antes 06655/2023-CR), registro de prestadores de delivery (en comisión).

Referencias internacionales

• España: Ley 12/2021, derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en plataformas digitales — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15767

• Unión Europea: Directiva (UE) 2024/2831 relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2831/oj

Fuentes

• El Peruano — Convenio de la OIT (2026) sobre trabajo decente en la economía de plataformas — https://elperuano.pe/noticia/298228-trabajas-para-una-app-conoce-que-cambia-con-el-nuevo-convenio-de-la-oit-sobre-plataformas

• El Peruano — Trabajo en apps: ¿independiente o empleado? Lo que dice el nuevo convenio OIT — https://elperuano.pe/noticia/298103-trabajo-en-apps-independiente-o-empleado-conoce-lo-que-dice-el-nuevo-convenio-oit

• Bloomberg Línea — Avanza regulación laboral en apps de delivery en Perú — https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/peru/avanza-regulacion-laboral-en-apps-de-delivery-en-peru-que-pasa-en-otros-paises/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-11.html

Ley que facilita la exportación de servicios digitales y de software mediante la simplificación de requisitos del Impuesto General a las Ventas y la devolución oportuna del saldo a favor del exportador

Incorpora en el TUO de la Ley del IGV e ISC una presunción temporal (tres años, Norma VII) de aprovechamiento en el extranjero de servicios digitales y de software prestados a no domiciliados sin establecimiento permanente ni vinculado domiciliado, y un plazo de quince días hábiles para devolver el saldo a favor de exportadores MIPYME de bajo riesgo, con salvaguardas contra exportaciones ficticias y lavado de activos. No crea exoneraciones.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Comercio Exterior E Inserción en El Mercado Externo, Capital Del Conocimiento, Competitividad

I. Exposición de motivos

Desde la Ley 30641 (vigente desde setiembre de 2017), la exportación de servicios dejó de ser una lista cerrada (se derogó el Apéndice V de la Ley del IGV) y se rige por requisitos concurrentes del artículo 33 de la Ley del IGV: prestación a título oneroso desde el país hacia el exterior, usuario no domiciliado, uso o aprovechamiento en el extranjero y registro previo en el Registro de Exportadores de Servicios de la SUNAT. En la práctica, para empresas de software, diseño, desarrollo de videojuegos, analítica de datos o servicios en la nube, acreditar que el servicio se aprovecha íntegramente en el extranjero es complejo cuando el servicio es remoto y el cliente tiene presencia global, y los informes de la SUNAT muestran controversias interpretativas recurrentes. Ello genera riesgo de que se exija IGV sobre servicios que compiten en mercados internacionales sin ese costo, y retrasos en la devolución del saldo a favor del exportador, que afecta la liquidez de MIPYME tecnológicas. El Plan Perú 2050 plantea elevar las exportaciones de alta tecnología y señala a la economía creativa y los servicios digitales como sectores de especialización. A la vez, los servicios intangibles facturados al exterior son una tipología reconocida de fraude de devoluciones y de lavado de activos basado en el comercio, por lo que cualquier facilitación debe acompañarse de salvaguardas de riesgo.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FACILITA LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE SOFTWARE MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y LA DEVOLUCIÓN OPORTUNA DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto facilitar la exportación de servicios digitales y de software, otorgando certeza jurídica sobre su calificación como exportación para efectos del Impuesto General a las Ventas y agilizando la devolución del saldo a favor del exportador a contribuyentes de bajo riesgo, sin crear exoneraciones.

Artículo 2. Incorporación de párrafo final en el artículo 33 del TUO de la Ley del IGV e ISC

Se incorpora un párrafo final en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 055-99-EF, en los siguientes términos:

«Artículo 33. (…)

Tratándose de servicios digitales, de desarrollo de software y de procesamiento de datos prestados íntegramente por medios electrónicos desde el país a un usuario no domiciliado, se presume, salvo prueba en contrario, que el uso, explotación o aprovechamiento tiene lugar en el extranjero cuando el usuario no tenga establecimiento permanente en el país conforme al artículo 14-A de la Ley del Impuesto a la Renta y el servicio

no sea utilizado por una entidad domiciliada vinculada al usuario. La presunción se sustenta con el contrato u orden de servicio y el comprobante de pago electrónico de exportación, y no opera cuando el pago provenga de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, o cuando el servicio se utilice en el país. Para la definición de servicio digital se aplica la contenida en la presente ley conforme a la modificación efectuada por el Decreto Legislativo 1623.»

Artículo 3. Incorporación de párrafo final en el artículo 35 del TUO de la Ley del IGV e ISC

Se incorpora un párrafo final en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 055-99-EF, en los siguientes términos:
«Artículo 35. (…)
Las solicitudes de devolución del saldo a favor de exportadores de servicios cuyos ingresos netos anuales no superen 1700 UIT se resuelven en un plazo máximo de quince días hábiles, o en el plazo menor que establezca el reglamento, siempre que el contribuyente emita comprobantes electrónicos, no tenga deuda exigible, cuente con una antigüedad de inscripción y de operaciones no menor de doce meses y no presente alertas de riesgo según los perfiles de la SUNAT; en los demás casos se aplica el procedimiento general. La SUNAT puede verificar con posterioridad a la devolución y exigir garantía a contribuyentes de alto riesgo. Vencido el plazo sin pronunciamiento, el contribuyente puede considerar denegada su solicitud conforme al artículo 163 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Las devoluciones indebidas se recuperan con los intereses previstos en el artículo 38 de dicho código, sin perjuicio de las sanciones.»

Artículo 4. Registro de Exportadores de Servicios

La inscripción en el Registro de Exportadores de Servicios se efectúa en línea y surte efectos desde la fecha de la solicitud, incluso respecto de las operaciones del mismo periodo, sin perjuicio de la fiscalización posterior. La SUNAT adecúa la resolución de superintendencia que regula dicho registro.

Artículo 5. Comprobantes electrónicos

Los comprobantes de pago electrónicos emitidos por operaciones de exportación de servicios incorporan los datos que permitan a la SUNAT verificar automáticamente el cumplimiento de los requisitos del artículo 33 del TUO de la Ley del IGV e ISC y aplicar sus perfiles de riesgo.

Artículo 6. Información

La SUNAT y PROMPERÚ publican anualmente estadísticas agregadas de exportación de servicios por tipo de servicio, tamaño de empresa y región, en formato de datos abiertos, sin publicar celdas con menos de tres contribuyentes, conforme a la reserva tributaria del artículo 85 del TUO del Código Tributario.

Artículo 7. Elementos de la Norma VII y evaluación

7.1 Para efectos de la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, en la medida en que la presunción del artículo 2 pueda implicar menor recaudación: su objetivo es dar certeza a la exportación de servicios digitales y mejorar la liquidez de MIPYME exportadoras; sus beneficiarios son los exportadores de servicios digitales y de software; y su plazo de vigencia es de tres años contados desde la entrada en vigor de la presente ley.
7.2 El Ministerio de Economía y Finanzas publica, antes del vencimiento de dicho plazo, una evaluación de su efecto recaudatorio y de su uso, sin la cual no procede su prórroga.

Artículo 8. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SUNAT y de PROMPERÚ, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, adecúa el Reglamento de la Ley del IGV e ISC, aprobado por Decreto Supremo 029-94-EF, y el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por Decreto Supremo 126-94-EF, en el plazo de noventa días hábiles contados desde la entrada en vigor de la presente ley.

III. Análisis costo-beneficio

La medida no crea exoneraciones: la exportación de servicios ya no está gravada con IGV y el exportador ya tiene derecho al saldo a favor. Su efecto fiscal tiene dos componentes: (i) el costo financiero de adelantar devoluciones a MIPYME de bajo riesgo, acotado por antigüedad mínima, perfiles de riesgo y garantía; y (ii) un posible efecto recaudatorio si la presunción reclasifica servicios hoy considerados aprovechados en el país, mitigado por la prueba en contrario, la exclusión de vinculados y de jurisdicciones no cooperantes, y una vigencia de tres años con evaluación del MEF (Norma VII). Por ser materia tributaria, requiere informe previo del MEF durante el estudio en comisión (art. 79 de la Constitución) y debe ser asumida por el Poder Ejecutivo o por congresistas, pues la Ley 26300 excluye esta materia de la iniciativa ciudadana. Los beneficios son menor riesgo tributario y mejor liquidez para exportadores de software y servicios digitales.

Normas que modifica

• TUO de la Ley del IGV e ISC, D.S. 055-99-EF, art. 33 (párrafo final) — *incorpora*

• TUO de la Ley del IGV e ISC, D.S. 055-99-EF, art. 35 (párrafo final) — *incorpora*

• Decreto Legislativo 1623, definición de servicio digital (concordancia) — *complementa*

• TUO del Código Tributario, D.S. 133-2013-EF, Norma VII, arts. 38, 85 y 163 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MEF** (rectora): Emite informe previo (art. 79), adecúa reglamentos (DCF Primera) y evalúa la presunción antes de su vencimiento (art. 7.2).

• **SUNAT** (ejecutora): Aplica la presunción y sus exclusiones, resuelve devoluciones en 15 días con perfiles de riesgo (arts. 2-3), adecúa el registro (art. 4) y publica estadísticas (art. 6).

• **PROMPERÚ** (ejecutora): Publica estadísticas agregadas con la SUNAT (art. 6).

• **UIF-Perú** (consultiva): Insumo de tipologías de lavado basado en servicios para los perfiles de riesgo (art. 3).

Sujetos obligados: Exportadores de servicios digitales y de software inscritos en el Registro de Exportadores de Servicios.

Beneficiarios: MIPYME exportadoras de software y servicios digitales con ingresos de hasta 1700 UIT; número no cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: Costo financiero estimado S/ 0,3–1,5 millones/año; efecto recaudatorio de la presunción no cuantificable con información pública

Horizonte: anual (presunción 3 años)

Financiamiento: Menor recaudación temporal / costo financiero de la caja fiscal; administración con presupuesto de SUNAT y PROMPERÚ. Requiere informe previo del MEF antes del dictamen (art. 79).

Supuestos: Estimación del editor: devoluciones de saldo a favor a exportadores de servicios MIPYME elegibles de S/ 50–150 millones/año (supuesto, sin dato público desagregado), adelantadas en promedio 30–60 días, con costo de oportunidad del 5 % anual. El efecto de la presunción depende de cuántos servicios hoy observados por la SUNAT se reclasifiquen; no hay estadística pública.

Beneficio para el Estado: Menor litigiosidad tributaria sobre exportación de servicios; perfiles de riesgo que reducen devoluciones indebidas.

Beneficio para la sociedad: Liquidez y certeza para exportadores de software y servicios digitales; competitividad frente a mercados internacionales. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Posible atracción de centros de servicios digitales exportadores; monto no estimable.

Costo para privados: Documentación contractual y datos adicionales en comprobantes electrónicos; garantías para contribuyentes de alto riesgo.

Riesgos: Exportaciones ficticias y lavado de activos basado en servicios (mitigados con antigüedad, perfiles, exclusión de jurisdicciones no cooperantes y garantía); reclasificación de servicios usados en el país.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: No crea exoneraciones, pero modifica el TUO de la Ley del IGV y el procedimiento de devolución: es materia tributaria, sujeta a reserva de ley (art. 74) y excluida de la iniciativa ciudadana. La disposición que ordena 'solicitar el informe previo del MEF antes de la aprobación' no es una norma jurídica.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La presunción a favor de la exportación de servicios digitales es una solución técnica razonable, pero la incorporación en el art. 33 de la Ley del IGV no indica la posición del párrafo, el régimen de devolución debe articularse con el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, y la DCF Segunda contiene una instrucción procedimental impropia de una ley.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Correcta la referencia al artículo 33 del TUO de la Ley del IGV e ISC (DS 055-99-EF) modificado por la Ley 30641. Faltan: el número de párrafo que se incorpora, la concordancia con el Decreto Legislativo 1623 (IGV a servicios digitales prestados por no domiciliados) y con el Reglamento de Notas de Crédito Negociables (DS 126-94-EF), que regula plazos de devolución del saldo a favor del exportador.

• **Seguridad** — Con observaciones: La certeza tributaria para exportadores de servicios es razonable, pero la combinación de inscripción automática, presunción de exportación por pago desde el exterior y devolución en quince días con verificación posterior crea un riesgo relevante de devoluciones indebidas y de uso para lavado de activos mediante facturación de servicios ficticios a no domiciliados.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Una presunción de aprovechamiento en el extranjero para servicios digitales B2B es técnicamente sólida y coincide con la regla general de lugar de prestación de la UE. Hay que ajustar dos cosas: la presunción debe basarse en el concepto de establecimiento permanente del art. 14-A de la LIR y no solo en el origen del pago, que es fácil de manipular; y los plazos de devolución deben fijarse modificando el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, no con un plazo legal paralelo. También hay que verificar si la inscripción en el Registro de Exportadores de Servicios ya es automática.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el TUO de la Ley del IGV e ISC (Decreto Supremo 055-99-EF): incorpora un párrafo final en el artículo 33 (en su redacción dada por la Ley 30641) y un párrafo final en el artículo 35. Concordante con el Decreto Legislativo 1623 (servicios digitales), el artículo 14-A de la Ley del Impuesto a la Renta y los artículos 38, 85 y 163 del TUO del Código Tributario. Ordena adecuar los Decretos Supremos 029-94-EF y 126-94-EF. Sujeta a la Norma VII del Código Tributario. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, estadística anual de exportación de servicios digitales publicada en datos abiertos y plazo promedio de devolución a MIPYME exportadoras de servicios no mayor de 15 días hábiles.

Normas relacionadas

• TUO de la Ley del IGV e ISC (D.S. 055-99-EF) — https://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/index.html

• Ley 30641, Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo (modifica el art. 33 de la Ley del IGV) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30641-LEY.pdf

• TUO del Código Tributario (D.S. 133-2013-EF), incluida la Norma VII del Título Preliminar y el art. 85 (reserva tributaria) — https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/

• Decreto Legislativo 1623, que modifica la Ley del IGV respecto de servicios digitales prestados por no domiciliados — https://elperuano.pe/noticia/249505-d-leg-no-1623-esta-es-la-norma-para-recaudar-igv-por-uso-de-servicios-digitales-en-el-peru

Antecedentes

Ley 30641 (2017) reformó la exportación de servicios. Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 02546/2021-CR, que modifica el TUO de la Ley del IGV e ISC (en comisión); Proyectos 08631/2024-CR y 09115/2024-CR, que proponen derogar el Decreto

Legislativo 1623 sobre servicios digitales (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva 2006/112/CE, art. 44 (lugar de prestación de servicios entre empresarios) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

Fuentes

• Garrigues — Perú: Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo — https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-ley-que-fomenta-la-exportacion-de-servicios-y-el-turismo

• Ley 30641 (texto oficial, Congreso) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30641-LEY.pdf

• SUNAT — TUO de la Ley del IGV e ISC — https://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/index.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-12.html

Ley de promoción de la economía del conocimiento y de los parques científicos y tecnológicos

Crea un registro único de empresas de base tecnológica y de la economía del conocimiento a cargo de PRODUCE, con secciones de empresas consolidadas y emergentes y compromisos verificables, que solo prioriza instrumentos no tributarios existentes; y un régimen de reconocimiento de parques científicos y tecnológicos vinculados a universidades, con cesión de inmuebles públicos sujeta al Sistema Nacional de Bienes Estatales (gratuita solo para gestores sin fines de lucro y con reversión).

Comisión (Cámara de Diputados): Producción, Comercio Exterior y Turismo (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Capital Del Conocimiento, Industria, Ciencia y Tecnología

I. Exposición de motivos

El Plan Perú 2050 propone transitar de una economía extractiva a una economía del conocimiento, con metas de que el 20% de las exportaciones sean de alta tecnología al 2050 y con parques científicos y tecnológicos en universidades regionales clave. Sin embargo, el país carece de una categoría legal que identifique a las empresas intensivas en conocimiento (software, servicios basados en conocimiento, biotecnología, nanotecnología, ingeniería) y que permita diseñar políticas, medir su evolución y condicionar apoyos a resultados. La Ley 30078 promueve parques industriales tecno-ecológicos con enfoque industrial y ambiental, pero no regula parques científicos y tecnológicos vinculados a universidades e institutos de investigación. Según CONCYTEC, el Perú se ubicó en el puesto 75 del Global Innovation Index en 2024, y su gasto en I+D (0.19% del PBI) es de los más bajos de la región. Argentina, con la Ley 27.506, creó un régimen de economía del conocimiento basado en un registro de beneficiarios con requisitos de I+D, exportación y capacitación. Además, existen numerosas leyes declarativas de interés nacional de parques científico-tecnológicos sin un régimen común de reconocimiento. El reto es replicar el enfoque de registro y compromisos sin crear exoneraciones indiscriminadas.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y DE LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover las actividades de la economía del conocimiento y el desarrollo de parques científicos y tecnológicos, como instrumentos para diversificar la estructura productiva y elevar la productividad.

Artículo 2. Actividades de la economía del conocimiento

Son actividades de la economía del conocimiento: el desarrollo de software y servicios informáticos y digitales; la producción audiovisual y de contenidos digitales; la biotecnología, bioeconomía y nanotecnología; los servicios profesionales de ingeniería, diseño e investigación exportables; la industria aeroespacial y satelital, sin perjuicio de la autorización que corresponda conforme a la legislación de actividades espaciales; y los servicios de investigación y desarrollo experimental. El reglamento precisa las actividades conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

Artículo 3. Registro de Empresas de Base Tecnológica y de la Economía del Conocimiento

3.1 Se crea el Registro de Empresas de Base Tecnológica y de la Economía del Conocimiento, a cargo del Ministerio de la Producción, en coordinación con el CONCYTEC, de inscripción voluntaria, gratuita y en línea, que se gestiona en una plataforma única con dos secciones: a) empresas consolidadas; y b) empresas emergentes de base tecnológica, conforme a la ley que regule dicha categoría. La plataforma comparte datos

con la SUNAT y la SUNARP a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
3.2 En la sección de empresas consolidadas pueden inscribirse las personas jurídicas que acrediten que no menos del setenta por ciento de su facturación proviene de actividades del artículo 2 y que cumplan al menos dos de los siguientes compromisos: a) inversión en I+D o capacitación de su personal no menor al porcentaje de su facturación que fije el reglamento; b) exportaciones no menores al porcentaje de su facturación que fije el reglamento; c) contar con certificación de calidad reconocida; o d) emplear personal con formación técnica o universitaria en proporción mínima fijada por el reglamento.
3.3 Las empresas con menos de tres años de actividad o sin facturación pueden inscribirse en la sección de empresas emergentes acreditando que su objeto social y su plan de negocio corresponden a actividades del artículo 2.

Artículo 4. Uso del registro

La inscripción en el Registro constituye criterio de priorización en los instrumentos de promoción no tributarios del Estado, tales como los fondos concursables de ProInnóvate y PROCIENCIA y los programas de PROMPERÚ y COFIDE, conforme a sus propias reglas y disponibilidad presupuestal. La inscripción no otorga beneficios tributarios.

Artículo 5. Parques científicos y tecnológicos

5.1 Se reconoce como parque científico y tecnológico al espacio físico o virtual gestionado por una entidad especializada, vinculado formalmente a una o más universidades o institutos de investigación, que ofrece infraestructura y servicios de valor agregado para la creación y crecimiento de empresas innovadoras y la transferencia tecnológica. El Ministerio de la Producción, con opinión del CONCYTEC, otorga dicho reconocimiento conforme al reglamento.
5.2 El reglamento establece requisitos proporcionales de seguridad de la información, seguridad física y bioseguridad para los parques que alberguen actividades aeroespaciales, de biotecnología o de uso dual.

Artículo 6. Uso de inmuebles públicos

6.1 Las universidades públicas, conforme a la Ley 30220, y los gobiernos regionales y locales pueden otorgar en uso, cesión en uso o derecho de superficie inmuebles de su titularidad que no sean bienes de dominio público para la implementación de parques científicos y tecnológicos reconocidos, a título oneroso, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su reglamento.
6.2 Por excepción, la cesión en uso puede ser gratuita solo a favor de entidades gestoras sin fines de lucro o de la propia universidad pública, por un plazo no mayor de diez años renovable, con cláusula de reversión automática si el inmueble no se destina al parque en dos años o se desnaturaliza su finalidad. Cuando la entidad gestora tenga fines de lucro, la modalidad se otorga a título oneroso a valor comercial, sin perjuicio de contraprestaciones en especie relacionadas con la finalidad del parque.

Artículo 7. Asociaciones público-privadas y obras por impuestos

Los parques científicos y tecnológicos pueden desarrollarse mediante las modalidades de asociación público-privada, conforme al Decreto Legislativo 1362, y de obras por impuestos, conforme a la Ley 29230, y articularse con los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica regulados por el Decreto Legislativo 1228.

Artículo 8. Evaluación y cancelación

8.1 El Ministerio de la Producción publica anualmente, con información agregada, el número de empresas inscritas, su empleo, exportaciones e inversión en I+D, y una evaluación del cumplimiento de compromisos.
8.2 El Ministerio de la Producción, previo procedimiento en el que se otorga al administrado un plazo no menor de diez días hábiles para formular descargos, cancela la inscripción de la empresa que incumpla los compromisos del artículo 3 durante dos ejercicios consecutivos.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeta a su disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de la Producción y de Economía y Finanzas, reglamenta la presente ley en el plazo de ciento veinte días hábiles contados desde su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Parques existentes. Los parques industriales tecno-ecológicos regulados por la Ley 30078 y los parques científicos y tecnológicos declarados de interés nacional por ley pueden acceder al reconocimiento del artículo 5 previo cumplimiento de sus requisitos.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Empresas emergentes. Las empresas inscritas en cualquier registro de empresas emergentes de base tecnológica a cargo del Ministerio de la Producción se entienden inscritas en la sección b) del Registro, sin nuevo trámite.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea exoneraciones ni gasto: utiliza un registro digital único, prioriza instrumentos existentes conforme a su disponibilidad presupuestal y habilita mecanismos de financiamiento vigentes (APP, obras por impuestos). La cesión gratuita de inmuebles públicos se limita a gestores sin fines de lucro, con plazo y reversión, evitando subsidios implícitos a privados con fines de lucro (art. 73 de la Constitución y TUO de la Ley 29151). Un solo registro con secciones evita duplicidad con el régimen de empresas emergentes. El beneficio es contar con una categoría medible de empresas intensivas en conocimiento, condicionar apoyos a compromisos verificables y ordenar el reconocimiento de parques, incluidos los ya declarados de interés nacional. Cualquier incentivo tributario futuro deberá aprobarse por ley específica con informe previo del MEF y sujeción a la Norma VII.

Normas que modifica

• TUO de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, cesión en uso gratuita (excepción acotada) — *complementa*

• Ley 30078, parques industriales tecno-ecológicos, reconocimiento adicional — *complementa*

• Ley 31250, Ley del SINACTI, marco general — *complementa*

• Decreto Legislativo 1362 y Ley 29230, APP y obras por impuestos — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PRODUCE** (rectora): Administra el registro único (art. 3), reconoce parques (art. 5), evalúa y cancela inscripciones con debido procedimiento (art. 8).

• **CONCYTEC** (consultiva): Coordina el registro y opina sobre el reconocimiento de parques (arts. 3 y 5).

• **SBN** (supervisora): Rectoría del régimen de inmuebles cedidos a parques (art. 6).

• **Universidades públicas, gobiernos regionales y locales** (ejecutora): Otorgan uso o superficie de inmuebles con reversión (art. 6).

• **ProInnóvate, PROCIENCIA, PROMPERÚ y COFIDE** (financiadora): Usan la inscripción como criterio de priorización según sus reglas y disponibilidad (art. 4).

Sujetos obligados: Empresas que opten por inscribirse (cumplimiento de compromisos); entidades gestoras de parques reconocidos; entidades públicas titulares de inmuebles cedidos.

Beneficiarios: Empresas de software, servicios digitales, biotecnología e ingeniería; universidades y regiones con parques; número no cuantificable con información pública.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,3–1 millón (único) por la plataforma de registro; S/ 0 de gasto tributario

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional de PRODUCE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro y sujeto a disponibilidad; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor: desarrollo de una plataforma en línea con dos secciones en sistemas existentes de PRODUCE e interoperabilidad con SUNAT/SUNARP (3-6 meses, equipo de 3-5 personas). Las cesiones gratuitas de inmuebles a gestores sin fines de lucro tienen un costo de oportunidad no cuantificable con información pública.

Beneficio para el Estado: Focalización de fondos existentes en empresas con compromisos verificables; información estadística del sector; orden en el reconocimiento de parques.

Beneficio para la sociedad: Empleo calificado, exportaciones de servicios y transferencia tecnológica en regiones con universidades. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión privada en parques mediante APP y obras por impuestos; monto no estimable.

Costo para privados: Costo de acreditar compromisos (I+D, exportación, certificación) para inscribirse.

Riesgos: Registro sin uso efectivo si los fondos no lo priorizan; presión posterior por beneficios tributarios automáticos; cesiones de inmuebles sin uso efectivo (mitigado con reversión).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Compatible con la libertad de empresa y el fomento de la ciencia (art. 14). Remite correctamente cualquier beneficio tributario a una ley específica con informe del MEF. Debe acotarse la cesión gratuita de inmuebles públicos a entidades privadas con fines de lucro (arts. 73 y 195).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Texto prudente: no crea beneficios tributarios y condiciona apoyos a compromisos. Requiere precisar la cesión gratuita de inmuebles públicos a privados, el procedimiento de cancelación del registro y la coherencia con el registro de empresas emergentes (ECO-01), ambos a cargo de PRODUCE.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes (Ley 30078, Ley 31250). Duplica registros con ECO-01 (dos registros empresariales en PRODUCE con criterios distintos). La cesión de inmuebles públicos se rige por el Sistema Nacional de Bienes Estatales (TUO de la Ley 29151), no por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Hay decenas de leyes declarativas de parques científico-tecnológicos que la propuesta no ordena.

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes. En parques que alberguen actividades aeroespaciales, satelitales o biotecnológicas se recomienda prever protección de la investigación sensible y bioseguridad.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Está bien concebida: un registro con compromisos verificables, sin beneficios tributarios automáticos y con remisión expresa a la Norma VII. Pero el registro de empresas de la economía del conocimiento se superpone con el registro de empresas emergentes de ECO-01 (ambos en PRODUCE). Además, la cesión gratuita de inmuebles estatales a operadores privados de parques debe sujetarse al régimen del Sistema Nacional de Bienes Estatales (TUO de la Ley 29151) y no al de Abastecimiento.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30078, la Ley 31250 (modificada por el Decreto Legislativo 1727), la Ley 30220, el TUO de la Ley 29151 (excepción para cesión gratuita a gestores sin fines de lucro), el Decreto Legislativo 1362, la Ley 29230 y el Decreto Legislativo 1228. Su registro es el instrumento al que remiten las propuestas sobre empresas emergentes (ECO-01). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, Registro de Empresas de la Economía del Conocimiento operativo con reporte anual público y al menos un parque científico y tecnológico reconocido fuera de Lima Metropolitana.

Normas relacionadas

• Ley 30078, Ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecno-ecológicos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30078.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) — https://elperuano.pe/noticia/123825-oficializan-ley-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion

• TUO del Código Tributario (D.S. 133-2013-EF), incluida la Norma VII del Título Preliminar y el art. 85 (reserva tributaria) — https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/

• TUO de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (D.S. 019-2019-VIVIENDA) — https://www.gob.pe/institucion/sbn/normas-legales/282767-019-2019-vivienda

• Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado (obras por impuestos) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29230.pdf

• Decreto Legislativo 1228, Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01228.pdf

Antecedentes

Según la revisión normativa (SPLEY): Proyecto 02556/2021-CR, parques científicos y tecnológicos sobre la base de universidades (en agenda del Consejo Directivo); Proyecto 04683/2022-CR, fortalecimiento de los CITE en zonas industriales (con dictamen); y leyes declarativas de interés nacional de parques originadas en los Proyectos 00371/2021-CR, 00424/2021-CR, 01345/2021-CR, 02390/2021-CR, 02654/2021-CR, 04302/2022-CR, 07664/2023-CR, 11014/2024-CR y 11173/2024-CR (publicadas según SPLEY).

Referencias internacionales

• Argentina: Ley 27.506, Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento — https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27506-2019-324101/texto

• Brasil: Lei 8.248/1991 (Lei de Informática), incentivo a I+D en tecnologías de la información — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8248.htm

Fuentes

• CONCYTEC — Reporte de seguimiento 2016-2024 de la Política Nacional de CTI (gasto en I+D/PBI, posición GII) — https://transparencia.concytec.gob.pe/images/2025/Reporte-de-seguimiento-2016-2024.pdf

• Argentina — Ley 27.506 (texto) — https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27506-2019-324101/texto

• CONCYTEC/Vincúlate — Guía de negocio para empresas de base tecnológica y spin-offs — https://vinculate.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2024/02/D2_Guia-de-negocio-1-en-alta.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-13.html

Ley que fortalece el pago oportuno a la MYPE mediante la conformidad electrónica de facturas y el financiamiento con factura negociable

Complementa la Ley 31362 (modificada por la Ley 31662) y los artículos 7 y 8 del Decreto de Urgencia 013-2020 con notificación multicanal y registro autenticado de la conformidad de facturas, registro voluntario del pago, alertas de mora y constancia electrónica verificable; obliga a los principales contribuyentes a autodeclarar y publicar su plazo medio de pago a MYPE (sin levantar la reserva tributaria) y a las entidades públicas a publicar el suyo; refuerza el control antifraude en la anotación en cuenta de la factura negociable.

Comisión (Cámara de Diputados): Producción, Comercio Exterior y Turismo (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Mipymes, Transformación Digital, Competitividad

I. Exposición de motivos

La Ley 31362, publicada en noviembre de 2021, estableció un plazo máximo de treinta días calendario para pagar las facturas emitidas por MYPE. La Ley 31662 (vigente desde el 31 de diciembre de 2022) la modificó: según comentaristas especializados, su ámbito quedó restringido a operaciones entre privados y la conformidad se otorga en la plataforma de la SUNAT, con conformidad tácita conforme a los artículos 7 y 8 del Decreto de Urgencia 013-2020. La Ley 29623 regula la factura negociable para que las MYPE obtengan liquidez mediante factoring. Pese a este marco, el cumplimiento depende de que la MYPE reclame individualmente al comprador, algo que rara vez hace por temor a perder al cliente; no existe información pública sobre qué grandes compradores pagan tarde; y la conformidad tácita frente a adquirentes que no revisan a tiempo sus comprobantes facilita fraudes con facturas ficticias o negociadas más de una vez. La SUNAT no puede publicar información individualizada de contribuyentes, pues la reserva tributaria (art. 2.5 de la Constitución) solo puede levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una comisión investigadora. La Unión Europea (Directiva 2011/7/UE) y España (Ley 15/2010, modificada por la Ley 18/2022) exigen a las empresas informar su periodo medio de pago a proveedores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE EL PAGO OPORTUNO A LA MYPE MEDIANTE LA CONFORMIDAD ELECTRÓNICA DE FACTURAS Y EL FINANCIAMIENTO CON FACTURA NEGOCIABLE

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer el cumplimiento de la Ley 31362, Ley de pago de facturas MYPE a treinta días, modificada por la Ley 31662, mediante el uso del sistema de emisión electrónica de la SUNAT, la transparencia de las prácticas de pago de los grandes compradores y su articulación con la factura negociable regulada por la Ley 29623.

Artículo 2. Notificación y registro autenticado de la conformidad

2.1 En el marco de los artículos 7 y 8 del Decreto de Urgencia 013-2020, el sistema de la SUNAT notifica al adquirente, en su buzón electrónico y por un canal adicional que este registre, cada factura electrónica emitida a su nombre por una MYPE que sea susceptible de anotación en cuenta.
2.2 La conformidad o disconformidad se registra en el sistema de la SUNAT con autenticación reforzada y, en el caso de disconformidad, con indicación de la causa según el catálogo que apruebe la SUNAT.
2.3 La conformidad tácita prevista en el Decreto de Urgencia 013-2020 solo opera respecto de facturas notificadas conforme al numeral 2.1.

Artículo 3. Registro voluntario del pago, alertas y constancia

3.1 El adquirente o la MYPE emisora pueden registrar en el sistema de la SUNAT la fecha de pago de la factura.
3.2 El sistema emite alertas automáticas al adquirente y a la MYPE cuando una factura con conformidad supere el plazo legal de pago sin registro de pago, y pone a disposición de la MYPE una constancia electrónica, con firma digital de la SUNAT y código de verificación en línea, que acredita la fecha de emisión, la conformidad y la ausencia de registro de pago. La constancia no constituye prueba plena de la falta de pago.

Artículo 4. Autodeclaración pública de prácticas de pago

4.1 Las empresas que sean principales contribuyentes declaran semestralmente al Ministerio de la Producción, mediante el formato que este apruebe, su plazo medio de pago a proveedores MYPE y el porcentaje de facturas de MYPE pagadas dentro de los treinta días, e incluyen dicha información en su memoria anual cuando estén obligadas a elaborarla. Esta información es de carácter público.
4.2 El Ministerio de la Producción publica semestralmente, en formato de datos abiertos, las declaraciones recibidas y la relación de principales contribuyentes que no presentaron su declaración.
4.3 La SUNAT publica únicamente indicadores agregados por sector y tamaño de adquirente, sin identificar contribuyentes ni publicar celdas con menos de tres contribuyentes, conforme al artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. La presente ley no establece excepción alguna a la reserva tributaria.

Artículo 5. Entidades públicas

Las entidades públicas publican semestralmente en su portal de transparencia, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el plazo promedio de pago a sus proveedores MYPE calculado con la información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera, sin perjuicio de los plazos de pago que establecen la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el Decreto Legislativo 1441.

Artículo 6. Factura negociable

La factura electrónica con conformidad registrada o tácita conforme al artículo 2 tiene mérito para su anotación en cuenta en las instituciones de compensación y liquidación de valores, conforme a la Ley 29623 y sus modificatorias y a las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores. Antes de la anotación, dichas instituciones verifican con la SUNAT que la factura no haya sido previamente anotada ni anulada.

Artículo 7. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SUNAT, del Ministerio de la Producción y de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Normas complementarias. La SUNAT aprueba las resoluciones de superintendencia necesarias para los artículos 2 y 3, y el Ministerio de la Producción el formato y la metodología del artículo 4, en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Exigibilidad gradual. La obligación del artículo 4 es exigible a los principales contribuyentes a los doce meses de la entrada en vigor de la presente ley. La notificación multicanal del artículo 2 se implementa según el cronograma que apruebe la SUNAT, que no puede exceder de veinticuatro meses.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Difusión. El Ministerio de la Producción difunde, mediante sus programas de apoyo a la MYPE, el uso de la constancia electrónica y de la factura negociable.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto adicional relevante: la SUNAT ya administra el sistema de emisión electrónica y de conformidad, y los desarrollos (notificación multicanal, autenticación, constancia firmada, registro voluntario de pago) se absorben en su presupuesto institucional. La transparencia se logra mediante autodeclaración de los principales contribuyentes ante PRODUCE, sin levantar la reserva tributaria (art. 2.5 de la Constitución; criterio

5 de COORDINACION.md): la SUNAT solo publica agregados. Para los grandes compradores, la carga es una declaración semestral. Los beneficios son mejorar la liquidez de las MYPE, crear un incentivo reputacional al pago oportuno, ampliar el factoring con facturas verificables y reducir el fraude por facturas ficticias o duplicadas.

Normas que modifica

• Ley 31362, Ley de pago de facturas MYPE a treinta días (mod. Ley 31662), cumplimiento y transparencia — *complementa*

• Decreto de Urgencia 013-2020, arts. 7 y 8 (conformidad tácita condicionada a notificación) — *complementa*

• Ley 29623, factura negociable (mod. Ley 30308), anotación en cuenta — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicación por entidades — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SUNAT** (ejecutora): Notificación multicanal y registro autenticado de conformidad (art. 2), alertas y constancia firmada (art. 3), indicadores solo agregados (art. 4.3).

• **PRODUCE** (rectora): Recibe y publica las autodeclaraciones y la lista de omisos (art. 4), aprueba formato y metodología (DCF Primera) y difunde (DCF Tercera).

• **Entidades públicas (vía SIAF-MEF)** (regulada): Publican su plazo promedio de pago a MYPE (art. 5).

• **SMV** (supervisora): Verificación previa de no duplicidad ni anulación antes de la anotación en cuenta (art. 6).

Sujetos obligados: Principales contribuyentes (autodeclaración semestral), entidades públicas (publicación), instituciones de compensación y liquidación de valores (verificación).

Beneficiarios: Micro y pequeñas empresas proveedoras de grandes compradores y del Estado; financiadores de factoring.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,5–2 millones (único) en desarrollos de la SUNAT y PRODUCE

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional de la SUNAT y PRODUCE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro y sujeto a disponibilidad presupuestal.

Supuestos: Estimación del editor: notificación por canal adicional, autenticación reforzada, constancia con firma digital y módulo de autodeclaración sobre plataformas existentes (6-12 meses de desarrollo incremental); costo recurrente marginal.

Beneficio para el Estado: Menor fraude en el mercado de factoring; información sobre prácticas de pago del propio Estado.

Beneficio para la sociedad: Mejor liquidez de las MYPE y menor costo de financiamiento por facturas verificables. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Mayor volumen de factoring con facturas verificables; monto no estimable.

Costo para privados: Declaración semestral de los principales contribuyentes y verificación de duplicidad por las ICLV; bajo.

Riesgos: Declaraciones inexactas sin sanción (mitigado con publicación de omisos y posible contraste agregado de la SUNAT); notificaciones ignoradas por adquirentes.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Mecanismo útil y sin gasto. El punto sensible es la excepción a la reserva tributaria del art. 4: la Constitución (art. 2.5) solo permite levantarla a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una comisión investigadora. La publicación de indicadores por contribuyente con nombre requiere una base distinta de la información tributaria.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: La articulación con la facturación electrónica es acertada, pero publicar indicadores de plazo de pago identificando a cada contribuyente mediante una excepción a la reserva tributaria tiene riesgo constitucional (art. 2.5) y se redacta sin modificar el art. 85 del Código Tributario. Además, la conformidad electrónica y la presunción de conformidad ya están reguladas en la Ley 29623; debe modificarse esta ley, no duplicarla.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Omite la Ley 31662 (vigente desde el 31-12-2022), que modificó la Ley 31362: la norma se aplica solo a transacciones entre privados y la conformidad ya se otorga en la plataforma de la SUNAT, con conformidad tácita según los artículos 7 y 8 del DU 013-2020. Los artículos 2 y 6 duplican o contradicen ese régimen; la excepción a la reserva tributaria debe hacerse modificando expresamente el artículo 85 del Código Tributario.

• **Seguridad** — Con observaciones: La integración con el sistema de la SUNAT es positiva, pero la conformidad presunta por falta de registro, combinada con la anotación en cuenta sin requisitos adicionales, facilita el fraude con facturas ficticias o duplicadas en el mercado de factoring; se requieren notificación efectiva al adquirente y autenticación reforzada.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Usar la facturación electrónica para hacer cumplir la Ley 31362 es una buena idea técnica. Pero publicar indicadores 'por adquirente' con información de comprobantes que la SUNAT obtiene en su función tributaria afecta la reserva tributaria, que tiene protección constitucional (art. 2.5): la Constitución enumera taxativamente quiénes pueden levantarla. Además, la conformidad presunta y la anotación en cuenta de la factura negociable ya existen desde las modificaciones del DU 013-2020 a la Ley 29623.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 31362 (modificada por la Ley 31662), los artículos 7 y 8 del Decreto de Urgencia 013-2020, la Ley 29623 (modificada por la Ley 30308 y el Decreto Legislativo 1178) y el TUO de la Ley 27806. No modifica el artículo 85 del TUO del Código Tributario ni establece excepciones a la reserva tributaria. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, declaraciones semestrales de plazo medio de pago publicadas por al menos el 90 % de los principales contribuyentes y reducción del plazo medio de pago a MYPE respecto de la primera medición, según datos de PRODUCE.

Normas relacionadas

• Ley 31362, Ley de pago de facturas MYPE a treinta días — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2016188-1

• Ley 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29623.pdf

• TUO del Código Tributario (D.S. 133-2013-EF), incluida la Norma VII del Título Preliminar y el art. 85 (reserva tributaria) — https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/

• Ley 31662, que modifica la Ley 31362 (ámbito privado y conformidad en plataforma SUNAT) — resumen — https://bybconsultores.pe/comprobantes-de-pago/facturas-electronicas/cambios-ley-pago-facturas-mype-30-dias/

• Ley 30308, que modifica la Ley 29623 (factura negociable) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30308.pdf

• Decreto de Urgencia 013-2020 (arts. 7 y 8, conformidad de la factura) — https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6266-gobierno-promueve-el-financiamiento-para-las-mipymes-emprendimientos-y-startups

Antecedentes

Ley 31362 (2021). Ley 31662 (2022), originada en el Proyecto 00286/2021-CR, modificó la Ley 31362, según la revisión normativa.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj

• España: Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (periodo medio de pago), modificada a su vez por la Ley 18/2022 — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10708

Fuentes

• El Peruano — Ley 31362, Ley de pago de facturas MYPE a treinta días — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2016188-1

• La Cámara (CCL) — Reglamentan ley de pago de facturas MYPE a treinta días — https://lacamara.pe/reglamentan-ley-de-pago-de-facturas-mype-a-treinta-dias/

• Ley 29623 (Congreso) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29623.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/ECO-14.html

Ley que incorpora el pensamiento computacional, la programación y la alfabetización en inteligencia artificial en la Educación Básica y fortalece la formación docente en competencias digitales

Incorpora de manera progresiva aprendizajes de pensamiento computacional, programación, alfabetización en inteligencia artificial y seguridad digital en el Currículo Nacional de la Educación Básica, con una ruta de formación docente certificada, salvaguardas de datos de estudiantes y evaluación de logros, en el marco de la programación multianual.

Comisión (Cámara de Diputados): Educación, Cultura y Deporte (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Educación (Tres Niveles), Capital Del Conocimiento, Inteligencia Artificial

I. Exposición de motivos

El Perú obtuvo en PISA 2022 un promedio de 391 puntos en Matemática, nueve puntos menos que en 2018 (400), diferencia que el Minedu califica como estadísticamente significativa; en Lectura y Ciencia alcanzó 408 puntos en ambas, sin cambio significativo (Minedu, informe nacional PISA 2022). El Currículo Nacional de la Educación Básica contempla una competencia transversal vinculada a desenvolverse en entornos virtuales generados por las TIC, pero no define aprendizajes progresivos de pensamiento computacional, programación ni alfabetización en inteligencia artificial, ni existe una ruta nacional obligatoria de formación docente en estas materias. La UNESCO (Informe GEM 2023) advierte que la tecnología en el aula solo mejora el aprendizaje cuando hay propósito pedagógico y docentes preparados. La Ley 31814 promueve el uso de la IA en el país y su reglamento (Decreto Supremo 115-2025-PCM) contempla el desarrollo de capacidades, pero no fija aprendizajes escolares exigibles ni salvaguardas para el uso de plataformas de IA que tratan datos de estudiantes menores de edad. Sin un mandato legal, la incorporación depende de iniciativas aisladas, lo que reproduce brechas entre escuelas urbanas y rurales y entre gestión pública y privada. El Plan Perú 2050 (Capital del Conocimiento) identifica brechas críticas en competencias STEM y desajuste entre formación y demanda productiva.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, LA PROGRAMACIÓN Y LA ALFABETIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y FORTALECE LA FORMACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS DIGITALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto incorporar de manera progresiva aprendizajes de pensamiento computacional, programación, alfabetización en inteligencia artificial y seguridad digital en el Currículo Nacional de la Educación Básica, y establecer una ruta de formación docente en dichas materias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente ley es de aplicación a las instituciones y programas educativos públicos y privados de Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Básica Especial, con las adaptaciones que correspondan a cada modalidad, nivel y contexto lingüístico y cultural.

Artículo 3. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por: a) Pensamiento computacional: capacidad de formular problemas y soluciones mediante descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos, con o sin uso de dispositivos; b) Programación: diseño, escritura y depuración de instrucciones ejecutables por un sistema informático; c) Alfabetización en inteligencia artificial: conocimientos y actitudes para

comprender el funcionamiento básico, los usos, los límites, los sesgos y los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, y utilizarlos de forma ética y crítica.

Artículo 4. Incorporación curricular progresiva

4.1 El Ministerio de Educación incorpora en el Currículo Nacional de la Educación Básica estándares de aprendizaje de pensamiento computacional desde el nivel inicial, de programación desde el nivel primario y de alfabetización en inteligencia artificial en el nivel secundario. 4.2 La incorporación puede realizarse como competencia propia o articulada a las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología y Educación para el Trabajo. 4.3 Se priorizan estrategias desconectadas, que no requieren dispositivos, para garantizar su aplicación en instituciones educativas sin conectividad; las metas de conectividad de las instituciones educativas se rigen por la normativa de la materia. 4.4 En las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe, los aprendizajes se adecúan a la lengua originaria y al contexto cultural, conforme a la Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, y a la política de Educación Intercultural Bilingüe.

Artículo 5. Uso crítico y seguro de la inteligencia artificial

Los aprendizajes de alfabetización en inteligencia artificial incluyen, como mínimo, la verificación de información, la protección de datos personales conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el reconocimiento de contenidos sintéticos, la integridad académica, la reflexión sobre los efectos sociales de la automatización y la seguridad digital básica, que comprende la gestión de contraseñas, la identificación de suplantaciones y estafas, y la prevención del acoso en línea.

Artículo 6. Plataformas y herramientas digitales usadas con estudiantes

6.1 Las plataformas y herramientas digitales, incluidas las de inteligencia artificial, que las instituciones educativas públicas utilicen con estudiantes cumplen los requisitos de protección de datos personales y de seguridad que apruebe el Ministerio de Educación, con opinión previa de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El Ministerio de Educación publica la relación de herramientas que cumplen dichos requisitos. 6.2 Los proveedores de dichas herramientas no utilizan los datos personales de los estudiantes para fines publicitarios, elaboración de perfiles comerciales ni entrenamiento de modelos, y los eliminan al término del servicio. 6.3 Se privilegian modalidades que no requieran crear cuentas personales para menores de catorce años; cuando se requieran, se obtiene el consentimiento de sus padres o tutores conforme al reglamento de la Ley 29733.

Artículo 7. Ruta de formación docente en competencias digitales

7.1 El Ministerio de Educación implementa, dentro de su programa de formación en servicio, una ruta de formación docente en pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial y seguridad digital, con certificación por niveles. 7.2 La formación puede ejecutarse en convenio con universidades licenciadas, institutos y escuelas de educación superior y gobiernos regionales. 7.3 El Ministerio de Educación incorpora la certificación como criterio de mérito en las evaluaciones de la carrera pública magisterial, en el marco de las facultades que le otorga la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para establecer los indicadores de evaluación.

Artículo 8. Formación inicial docente

8.1 Las escuelas de educación superior pedagógica incorporan en sus planes de estudio contenidos de pensamiento computacional y alfabetización en inteligencia artificial, conforme a los lineamientos que apruebe el Ministerio de Educación en el marco de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 8.2 Las universidades que ofrecen programas de formación docente pueden incorporar dichos contenidos en ejercicio de su autonomía académica, conforme al artículo 18 de la Constitución y a la Ley 30220, Ley Universitaria; el Ministerio de Educación pone a su disposición marcos de referencia.

Artículo 9. Recursos educativos abiertos

Los recursos educativos y materiales elaborados con fondos públicos para la aplicación de la presente ley se publican bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0) u otra equivalente que permita su adaptación y redistribución, en castellano y, progresivamente, en lenguas originarias.

Artículo 10. Evaluación de logros

El Ministerio de Educación incorpora, de manera progresiva, la medición de los aprendizajes regulados por la presente ley en sus evaluaciones nacionales o muestrales, y publica sus resultados desagregados por área de residencia, sexo y tipo de gestión.

Artículo 11. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las metas de cobertura de la formación docente y de la implementación curricular tienen carácter indicativo y se programan en la programación multianual presupuestaria, sujetas a disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Implementación gradual. La incorporación curricular se inicia en el año escolar siguiente a la aprobación de los estándares, comenzando por el nivel secundario. El Ministerio de Educación aprueba un cronograma de implementación en todos los niveles con un horizonte de cinco años, en el marco de la programación multianual y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Integración curricular. Los aprendizajes de ciudadanía y bienestar digital, seguridad digital y equidad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que dispongan otras normas para la Educación Básica se integran en la competencia regulada por la presente ley, a fin de evitar mandatos curriculares paralelos.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Informe anual. El Ministerio de Educación remite, antes del 31 de marzo de cada año, a las comisiones ordinarias competentes en materia de educación de la Cámara de Diputados y del Senado un informe sobre el avance de la implementación, docentes certificados y resultados de aprendizaje.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no impone gasto nuevo: ordena ajustes curriculares y la priorización de líneas existentes de formación docente en servicio, con metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC). La prioridad de estrategias desconectadas reduce la dependencia de equipamiento. Los costos principales son el diseño de estándares, materiales abiertos y horas de formación docente; se estima, como orden de magnitud, entre S/ 15 y 35 millones en 2027-2031 si se certifica a una cuarta parte de los docentes públicos mediante formación virtual. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. Los beneficios esperados son mejoras en resolución de problemas, preparación para la demanda laboral digital y menor vulnerabilidad estudiantil frente a la desinformación, las estafas en línea y el uso acrítico de la IA.

Normas que modifica

- Ley 28044, Ley General de Educación, — — *complementa*
- Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, régimen de evaluación y méritos — *complementa*
- Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, formación inicial docente — *complementa*
- Ley 31814 y Decreto Supremo 115-2025-PCM, desarrollo de capacidades en IA — *complementa*
- Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha, art. 23 — *complementa*
- Currículo Nacional de la Educación Básica (RM 281-2016-MINEDU), estándares de aprendizaje — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINEDU** (rectora): Incorpora estándares en el Currículo Nacional (art. 4), aprueba requisitos y lista de herramientas digitales (art. 6), implementa la ruta de formación docente y el mérito en la carrera magisterial (art. 7), aprueba lineamientos para ESEP (art. 8), mide logros (art. 10) e informa al Congreso (DCF Cuarta).

• **GORE** (ejecutora): Implementan la incorporación curricular y la formación docente en su ámbito con su presupuesto institucional (arts. 7 y 11).

• **ANPD** (consultiva): Emite opinión previa sobre los requisitos de privacidad de las plataformas educativas (art. 6.1).

• **ESEP** (regulada): Incorporan los contenidos en la formación inicial (art. 8.1).

• **—** (beneficiaria): Pueden incorporar contenidos en ejercicio de su autonomía (art. 8.2).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Articulación con la Ley 31814 y su reglamento (efecto de vigencia).

Sujetos obligados: Instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica (adopción del currículo); proveedores de plataformas digitales usadas con estudiantes en IIEE públicas (art. 6); escuelas de educación superior pedagógica (art. 8.1).

Beneficiarios: Estudiantes de Educación Básica (del orden de 8 millones según las magnitudes de ESCALE-MINEDU; cifra a contrastar con el padrón vigente) y docentes del sector público (del orden de 400 mil, estimación del revisor tecnológico).

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 15–35 millones en 2027-2031 (S/ 3–7 millones/año)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del MINEDU y de los gobiernos regionales, como meta indicativa de la programación multianual sujeta a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Certificación virtual de 100 mil docentes públicos (25 % de ~400 mil) a un costo unitario supuesto de S/ 150–300 por docente (cursos autoformativos/tutorizados en plataforma existente PerúEduca); diseño de estándares, materiales abiertos y evaluación muestral S/ 0,5–5 millones. Costo unitario no proviene de fuente oficial: debe validarse con el costeo del programa de formación en servicio del MINEDU. Sin equipamiento (estrategias desconectadas).

Beneficio para el Estado: Reutilización de materiales abiertos (CC BY 4.0) y de una lista única de herramientas aprobadas, que evita evaluaciones duplicadas por cada colegio; mejor alineamiento con la Ley 31814. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Mejores competencias de resolución de problemas y empleabilidad digital; protección de datos de menores frente a uso comercial y entrenamiento de modelos; menor exposición a estafas y acoso en línea. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica de forma directa; posibles alianzas con universidades e instituciones para formación docente.

Costo para privados: Colegios privados: adecuación curricular y capacitación de docentes con recursos propios. Proveedores de plataformas: adecuación contractual a las restricciones de uso de datos (art. 6.2).

Riesgos: Implementación desigual urbano-rural; recarga curricular; plazo indicativo sin financiamiento; proveedores globales que no acepten restricciones de entrenamiento.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla el deber estatal de fomentar la educación científica y tecnológica (arts. 13, 14 y 16) y respeta la gradualidad presupuestaria. Debe corregirse el art. 7, que impone contenidos a los planes de estudio de las facultades de educación universitarias y afecta la autonomía académica (art. 18).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Estructura correcta (objeto, ámbito, definiciones, parte sustantiva, reglamentación). Debe resolverse la incoherencia entre el plazo obligatorio de cinco años y la ejecución 'según disponibilidad presupuestal', respetar la autonomía universitaria en la formación inicial y articular el mérito docente con la Ley 29944.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas vigentes (Leyes 28044, 31814, 29733). La mención a la carrera pública magisterial debe remitir a la Ley 29944 y la formación inicial a la Ley 30512; el reglamento de la Ley 31814 (DS 115-2025-PCM) ya contiene disposiciones sobre capacidades en IA que deben concordarse. Hay al menos nueve proyectos en trámite sobre IA en el currículo y superposición con TAL-14, TAL-05 y CON-13.

• **Seguridad** — Con observaciones: La incorporación curricular es adecuada e incluye protección de datos y reconocimiento de contenidos sintéticos; falta regular el uso, en el aula, de plataformas y herramientas de IA que tratan datos de menores, y añadir la seguridad digital básica como aprendizaje explícito.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es técnicamente sólida: tiene definiciones correctas, privilegia estrategias desconectadas y es neutral en cuanto a herramientas. Le faltan tres cosas: imponer 'lineamientos' a los planes de estudio de las facultades de educación vulnera la autonomía universitaria (art. 18 de la Constitución); la remisión a la carrera magisterial debe hacerse a la Ley 29944; y falta una salvaguarda para el uso de herramientas de IA con datos de menores en el aula.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 28044, Ley General de Educación; la Ley 31814 y su reglamento (Decreto Supremo 115-2025-PCM); el artículo 23 de la Ley 29904; la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial; y la Ley 30512. Se articula con la Ley 29733 y la Ley 29735. No modifica ni deroga normas con rango de ley; requiere la adecuación del Currículo Nacional de la Educación Básica (RM 281-2016-MINEDU y modificatorias) por el Ministerio de Educación.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, estándares de pensamiento computacional e IA aprobados para todos los niveles de la Educación Básica y resultados de su primera medición nacional publicados, desagregados por área y sexo.

Normas relacionadas

• Ley 28044, Ley General de Educación — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28044.pdf

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31814-TXM.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29944.pdf

• Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/30512-TXM.pdf

• Ley 30220, Ley Universitaria — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30220.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha (art. 23) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 11232/2024-CR y 10615/2024-CR (con dictamen); 07659/2023-CR, lenguaje de programación, robótica e IA en el currículo (con dictamen); 10924/2024-CR, 10717/2024-CR, 12564/2025-CR, 14757/2025-CR y 14762/2025-CR (en comisión). Periodo 2026-2031: 00569-2026-2031-CD, alfabetización digital y formación en IA en la Educación Básica (en comisión); 00628-2026-2031-CD, tutores de IA (presentado). La presente propuesta podría acumularse a dichas iniciativas.

Referencias internacionales

• Reino Unido (Inglaterra): National curriculum in England: computing programmes of study (2013, obligatorio desde 2014) — https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study

• España: Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que incorpora la competencia digital en la educación básica — https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con

Fuentes

• Minedu: PISA 2022, el Perú mantiene sus resultados en lectura y ciencia — https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/877904-pisa-2022-el-peru-mantiene-sus-resultados-en-las-competencias-de-lectura-y-ciencia

• Minedu: El Perú en PISA 2022. Informe nacional de resultados — https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10199

• Minedu: Currículo Nacional de la Educación Básica — https://www.minedu.gob.pe/curriculo/

• UNESCO: Informe GEM 2023, Tecnología en la educación — https://www.unesco.org/gem-report/en/technology

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-01.html

Ley que promueve la alfabetización digital de las personas adultas mayores y de los conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa

Ordena al MIMP y a PRODUCE implementar, dentro de sus programas y servicios existentes, líneas de alfabetización digital inclusiva para personas adultas mayores y para conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa, con enfoque antifraude, voluntariado protegido y garantía de canal de atención asistido.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Cohesión Social, Mipymes, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

Según el INEI (Estadísticas de las TIC en los hogares, III Trimestre 2025), el 82,2% de la población de 6 y más años usó Internet, pero solo el 51,2% de las personas de 60 y más años lo hizo, el grupo con menor uso después de los niños de 6 a 11 años; en el área rural el uso general fue de 58,9%. El informe del INEI sobre la población adulta mayor (II Trimestre 2025) registra que el 48,3% de las personas adultas mayores usó Internet, con una brecha de 9,7 puntos entre hombres (53,4%) y mujeres (43,7%). La digitalización de trámites, pagos, citas médicas y programas sociales traslada costos a quienes no dominan estas herramientas y los expone a fraudes en línea. En las micro y pequeñas empresas, la falta de habilidades digitales limita el acceso a comercio electrónico, facturación electrónica y medios de pago digitales. La Ley 30490 reconoce derechos de la persona adulta mayor y el artículo 23 de la Ley 29904 encarga al Estado promover la alfabetización digital, pero sin focalización ni metas para las personas adultas mayores y la MYPE; tampoco existen reglas que protejan a estos usuarios frente a la suplantación telefónica de entidades o el mal uso de sus claves durante el acompañamiento.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LOS CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la alfabetización digital de las personas adultas mayores y de los conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa, a fin de garantizar su inclusión en los servicios públicos y privados digitales y prevenir su exposición a fraudes en línea.

Artículo 2. Definición de alfabetización digital

Para efectos de la presente ley, la alfabetización digital comprende las competencias básicas para el uso de dispositivos, la comunicación en línea, la realización de trámites y pagos digitales, la identificación de fraudes y desinformación, y la protección de datos personales.

Artículo 3. Líneas de alfabetización digital inclusiva

3.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respecto de las personas adultas mayores, y el Ministerio de la Producción, respecto de los conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa, implementan, en el marco de sus programas y servicios existentes, líneas de intervención de alfabetización digital inclusiva, bajo la coordinación técnica de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme al Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital. 3.2 Las líneas de intervención se ejecutan mediante módulos presenciales y a distancia, con materiales en castellano y lenguas originarias, y en formatos accesibles.

Artículo 4. Ejecución territorial

Las municipalidades, a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), y los gobiernos regionales pueden ejecutar las líneas de intervención en sus locales, bibliotecas y centros comunitarios, en el marco de sus competencias y con cargo a su presupuesto institucional.

Artículo 5. Voluntariado intergeneracional

5.1 El Ministerio de Educación promueve que estudiantes de secundaria, institutos y universidades participen como facilitadores voluntarios, conforme a la Ley 28238, Ley General del Voluntariado. Las horas de voluntariado pueden ser reconocidas por las instituciones educativas como actividades de proyección social, conforme a su normativa interna. 5.2 Los facilitadores no solicitan, registran ni utilizan contraseñas, códigos de verificación, claves de tarjeta ni datos bancarios de los participantes; la práctica se realiza en entornos de prueba o con el participante operando su propio dispositivo. El reglamento establece un protocolo de conducta y la acreditación de los facilitadores.

Artículo 6. Componente MYPE

El componente dirigido a la micro y pequeña empresa incluye, como mínimo, formación en comercio electrónico, medios de pago digitales, facturación electrónica, seguridad digital básica y atención al cliente en canales digitales, y se articula con los servicios de desarrollo empresarial del Ministerio de la Producción previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE.

Artículo 7. Canal de atención asistido

7.1 Las entidades de la administración pública que digitalicen trámites o servicios mantienen, conforme al Decreto Legislativo 1412 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 029-2021-PCM, un canal de atención presencial o telefónico asistido, sin costo adicional, para personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas cuya lengua materna sea una lengua originaria conforme a la Ley 29735 y quienes declaren no poder usar el canal digital, sin perjuicio del régimen de accesibilidad digital aplicable. 7.2 Las entidades no solicitan por teléfono contraseñas ni códigos de verificación, publican los números oficiales del canal y no inician llamadas para requerir pagos. 7.3 La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital supervisa el cumplimiento de este artículo; su incumplimiento genera responsabilidad administrativa funcional del titular del órgano responsable de la prestación del servicio.

Artículo 8. Prevención de fraudes

Las líneas de intervención incorporan contenidos de prevención de fraudes digitales elaborados en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, actualizados periódicamente con las alertas del Centro Nacional de Seguridad Digital y de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú en delitos informáticos.

Artículo 9. Metas e información

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de la Producción establecen metas anuales indicativas de cobertura y publican sus resultados desagregados por sexo, edad, región y área de residencia en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Artículo 10. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las metas de cobertura tienen carácter indicativo y se sujetan a disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Producción y por el Presidente del Consejo de Ministros.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Medición. El Instituto Nacional de Estadística e Informática incluye en sus estadísticas de tecnologías de la información en los hogares indicadores de competencias digitales de las personas adultas mayores,

desagregados por sexo y área de residencia, que sirven como línea de base para evaluar la presente ley.

III. Análisis costo-beneficio

No impone gasto nuevo: se formula como líneas de intervención en programas y servicios existentes del MIMP y PRODUCE, con metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC), apoyándose en infraestructura existente (CIAM, bibliotecas, colegios) y en voluntariado. Se estima, como orden de magnitud, entre S/ 2 y 6 millones anuales si se atiende a 50 mil participantes al año. El canal asistido ya existe en la mayoría de entidades; el costo marginal es su señalización y protocolos. Los beneficios incluyen menores costos de transacción para acceder a servicios digitales, menor exposición a fraudes, mayor productividad de las MYPE y menor carga de atención presencial en el mediano plazo. Si se amplía la cobertura, requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF.

Normas que modifica

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha, art. 23 — *complementa*

• Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, — — *complementa*

• Decreto Legislativo 1412 y Decreto Supremo 029-2021-PCM, canales de atención — *complementa*

• TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo (DS 013-2013-PRODUCE), servicios de desarrollo empresarial — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MIMP** (ejecutora): Implementa la línea para personas adultas mayores, fija metas indicativas y publica resultados (arts. 3 y 9).

• **PRODUCE** (ejecutora): Implementa el componente MYPE articulado a sus servicios de desarrollo empresarial (arts. 3, 6 y 9).

• **PCM-SGTD** (supervisora): Coordinación técnica (art. 3.1) y supervisión del canal asistido (art. 7.3).

• **—** (ejecutora): Pueden ejecutar los módulos en sus locales con su presupuesto (art. 4).

• **MINEDU** (ejecutora): Promueve el voluntariado estudiantil (art. 5).

• **SBS/PNP/CNSD** (consultiva): Contenidos y alertas antifraude (art. 8).

• **INEI** (ejecutora): Incluye indicadores de competencias digitales de adultos mayores (DCF Segunda).

• **—** (regulada): Mantienen canal asistido y no piden claves por teléfono (art. 7).

Sujetos obligados: Entidades de la administración pública que digitalicen trámites o servicios (art. 7); facilitadores voluntarios (art. 5.2).

Beneficiarios: Personas de 60 y más años (alrededor de la mitad no usa Internet según INEI, III Trim. 2025) y conductores y trabajadores de MYPE; personas con discapacidad y hablantes de lenguas originarias que usan el canal asistido.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 2–6 millones/año

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuestos institucionales del MIMP, PRODUCE, gobiernos regionales y municipalidades, sin demandar recursos adicionales al Tesoro; metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal. Cualquier ampliación requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF.

Supuestos: 50 mil participantes/año a un costo supuesto de S/ 40–120 por participante (materiales, facilitadores, coordinación) usando CIAM, bibliotecas y voluntariado; canal asistido con costo marginal porque las entidades ya tienen atención presencial. Costo unitario supuesto, sin fuente oficial; debe validarse con el costeo del MIMP y PRODUCE.

Beneficio para el Estado: Menor demanda de atención presencial a mediano plazo y menos reclamos por exclusión digital. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Acceso autónomo a trámites, pagos y citas; reducción de pérdidas por fraude en un grupo vulnerable; mayor uso de pagos y comercio electrónico en MYPE. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Ninguno obligatorio; participación voluntaria.

Riesgos: Baja cobertura sin presupuesto; abuso de confianza por facilitadores (mitigado con art. 5.2); suplantación del canal telefónico (mitigado con art. 7.2).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Objetivos compatibles con los arts. 4 (protección del anciano), 2.2 (igualdad) y 59 (promoción de la pequeña empresa). El art. 3 'crea' un programa nacional, lo que por el art. 38 de la LOPE corresponde a decreto supremo con voto del Consejo de Ministros, e implica iniciativa de gasto (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Medida pertinente. La creación por ley de un programa nacional con doble titularidad ministerial es imprecisa (¿cuál es la unidad responsable?) y, por iniciativa congresal, debe formularse sin crear gasto; la regla de atención presencial alternativa es valiosa pero carece de consecuencia jurídica.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes. Omite el marco que ya regula canales de atención presencial y digital (DL 1412, DS 029-2021-PCM) y se superpone con GOB-09 (canales móviles y accesibilidad) y TAL-13 (accesibilidad digital). La creación de un 'Programa Nacional' con dos rectores (MIMP y PRODUCE) es atípica según la LOPE.

• **Seguridad** — Con observaciones: La alfabetización digital con enfoque antifraude es pertinente; sin embargo, el voluntariado intergeneracional para trámites y pagos y el canal telefónico asistido abren riesgos de exposición de credenciales y de suplantación telefónica que la ley debe prevenir con reglas explícitas.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es pertinente y está bien enfocada en evitar fraudes y en mantener canales asistidos. Pero no menciona que el art. 23 de la Ley 29904 ya ordena promover la alfabetización digital. Además, 'crear' por ley un programa nacional suele ser observado como iniciativa de gasto. Es preferible ordenar una línea de intervención dentro de los programas existentes.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Desarrolla el artículo 23 de la Ley 29904 y complementa la Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor; el Decreto Legislativo 1412 y su reglamento (Decreto Supremo 029-2021-PCM); y el TUO aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE. Se aplica de conformidad con la Ley 28238. No modifica ni deroga normas con rango de ley.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el uso de Internet en la población de 60 y más años (INEI, III Trimestre) supera el 70% y se reduce a la mitad la brecha entre hombres y mujeres adultos mayores.

Normas relacionadas

• Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30490.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-029-2021-pcm-1929103-3/

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha (art. 23) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 28238, Ley General del Voluntariado — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28238.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 00595/2021-CR, que declara de interés nacional la creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital (en comisión); 01349/2021-CR, programa de alfabetización digital en quechua (en comisión).

Referencias internacionales

• Uruguay: Plan Ibirapitá (Decreto 130/015), inclusión digital de jubilados — https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/plan-ibirapita-inscribe-jubilados-todos-departamentos-uruguay-para-reciban

Fuentes

• INEI: Estadísticas de las TIC en los hogares, III Trimestre 2025 (Informe Técnico N.° 04, dic. 2025) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/tic-iii-trimestre_2025_1.pdf

• INEI: Situación de la Población Adulta Mayor, II Trimestre 2025 — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informetecnico_situacionpoblacionadultamayor_iit25.pdf

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-02.html

Ley que establece la línea prioritaria de becas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del PRONABEC y un régimen de retorno de talento científico y tecnológico

Establece una línea prioritaria de becas STEM dentro del PRONABEC, fija en la ley las consecuencias del incumplimiento del compromiso de retribución (con modalidades remotas o mixtas) y crea un régimen de incentivos no tributarios para el retorno de profesionales peruanos altamente calificados, en el marco de la Ley 31250.

Comisión (Cámara de Diputados): Educación, Cultura y Deporte (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Capital Del Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Proyecto País Joven

I. Exposición de motivos

El Plan Perú 2050 (Capital del Conocimiento) estima la inversión peruana en investigación y desarrollo en alrededor de 0,13% del PBI, frente a cerca de 2,5% en el promedio OCDE, e identifica como problemas estructurales el déficit de capital humano en STEM y la fuga sostenida de investigadores y técnicos especializados. El PRONABEC, creado por la Ley 29837, administra becas de pregrado y posgrado, y las bases de sus becas de posgrado en el extranjero ya imponen un compromiso de servicio al país; sin embargo, la ley no establece una priorización explícita de áreas STEM vinculada a las brechas productivas, no da base legal a las consecuencias del incumplimiento ni admite expresamente la retribución remota, y no existe seguimiento público de becarios. A su vez, la Ley 30001, de reinserción económica y social para el migrante retornado, ofrece beneficios generales (principalmente tributarios sobre bienes), pero no un régimen orientado a la reinserción de científicos y tecnólogos en universidades, institutos públicos de investigación o empresas. Sin información pública sobre el destino de los becarios ni incentivos de retorno, la inversión del Estado en formación avanzada se pierde parcialmente. La Ley 31250, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, modificada por el Decreto Legislativo 1727, reorganizó el sistema y el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (RENACYT), pero no contiene un régimen de retorno de investigadores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA LÍNEA PRIORITARIA DE BECAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS DEL PRONABEC Y UN RÉGIMEN DE RETORNO DE TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer una línea prioritaria de becas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y un régimen de retorno de talento científico y tecnológico, a fin de ampliar la formación de capital humano en dichas áreas y promover la reinserción en el país de profesionales peruanos altamente calificados.

Artículo 2. Línea prioritaria de becas STEM

2.1 El PRONABEC destina, de manera progresiva y en el marco de su presupuesto institucional, una proporción creciente de sus becas de pregrado, técnico y posgrado a carreras y programas STEM. 2.2 Las áreas priorizadas se definen cada tres años con base en las brechas de capital humano identificadas por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de la Producción.

Artículo 3. Enfoque de equidad

La asignación de becas STEM incorpora criterios de equidad territorial y socioeconómica, con puntajes adicionales para postulantes de zonas rurales y de pueblos indígenas u originarios, conforme al reglamento.

Los criterios de género se aplican conforme a la normativa especial sobre igualdad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Artículo 4. Compromiso de retribución

4.1 Los becarios de posgrado en el extranjero suscriben un compromiso de retribución que consiste en prestar servicios en el país, en el sector público, la academia o el sector productivo, por un periodo no menor al de la duración de la beca, que puede cumplirse de manera presencial, remota o mixta. 4.2 El incumplimiento injustificado del compromiso obliga al becario a devolver el costo de la beca, actualizado con el interés legal, en proporción al periodo no cumplido, y lo inhabilita para postular a becas del PRONABEC por cinco años. El PRONABEC puede efectuar la cobranza mediante el procedimiento de ejecución coactiva conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 4.3 El reglamento establece las modalidades de cumplimiento y las causales de exoneración, entre ellas la enfermedad grave, la fuerza mayor y la falta de oferta laboral acreditada.

Artículo 5. Registro de becarios y seguimiento

El PRONABEC mantiene un registro de seguimiento de egresados becarios que permita conocer su inserción laboral y su ubicación sectorial y geográfica, cuya información estadística, debidamente anonimizada conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, se publica anualmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Artículo 6. Régimen de retorno de talento

6.1 Los profesionales peruanos con grado de doctor o maestría en áreas STEM, o con trayectoria acreditada en investigación o desarrollo tecnológico en el exterior, que retornen al país para laborar en universidades, institutos públicos de investigación o empresas con actividades de investigación, desarrollo e innovación, pueden acceder a: a) prioridad en los concursos de financiamiento de investigación del CONCYTEC y de sus programas; b) reconocimiento preferente en la calificación en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (RENACYT), conforme a los estándares aprobados en el marco de la Ley 31250 y del Decreto Legislativo 1727; c) los beneficios de la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, cuando cumplan sus requisitos. 6.2 El reglamento establece los requisitos y el procedimiento.

Artículo 7. Plataforma de vinculación

7.1 El CONCYTEC, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, implementa una plataforma de vinculación de la diáspora científica y tecnológica peruana para facilitar colaboraciones, estancias cortas y ofertas de empleo. 7.2 La plataforma publica solo la información que el usuario autorice y aplica autenticación de sus usuarios, conforme a la Ley 29733 y al Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital.

Artículo 8. Articulación con el sector productivo

El PRONABEC puede suscribir convenios con empresas y gremios para cofinanciar becas STEM y ofrecer prácticas preprofesionales o plazas de retribución, sin que ello implique transferencia de recursos públicos a privados.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del PRONABEC y del CONCYTEC, mediante la priorización de sus recursos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La proporción de becas STEM tiene carácter de meta indicativa sujeta a disponibilidad presupuestal.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación y el Presidente del Consejo de Ministros.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Aplicación a becas en curso. Las consecuencias del incumplimiento previstas en el artículo 4.2 y la modalidad remota o mixta del artículo 4.1 se aplican a las becas otorgadas en convocatorias posteriores a la entrada en vigor del reglamento. Las becas en curso se rigen por las bases de su convocatoria; sus beneficiarios pueden

optar por la modalidad remota o mixta.

III. Análisis costo-beneficio

La ley reorienta recursos existentes del PRONABEC y del CONCYTEC; no autoriza nuevas partidas ni crea gasto directo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): la proporción de becas STEM es una meta indicativa sujeta a disponibilidad presupuestal. El registro de seguimiento y la plataforma de vinculación tienen un costo bajo, estimado entre S/ 0,5 y 1,5 millones de implementación más mantenimiento anual menor. La exigibilidad de la devolución con cobranza coactiva permite recuperar parte de la inversión en becas incumplidas. Los beneficios son mayor retorno social de la inversión en becas, cierre de brechas de capital humano en sectores estratégicos y fortalecimiento de la base científica nacional. La retribución remota o mixta mejora el cumplimiento sin desincentivar la postulación.

Normas que modifica

• Ley 29837, Ley que crea el PRONABEC, — — *complementa*

• Ley 31250, Ley del SINACTI (mod. DL 1727), RENACYT — *complementa*

• Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, — — *complementa*

• TUO de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, — — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PRONABEC** (ejecutora): Prioriza becas STEM (art. 2), aplica el compromiso de retribución y la cobranza coactiva (art. 4), mantiene el registro de seguimiento (art. 5).

• **CONCYTEC** (ejecutora): Define áreas prioritarias (art. 2.2), otorga prioridad y reconocimiento RENACYT a retornantes (art. 6) e implementa la plataforma de la diáspora (art. 7).

• **MTPE** (consultiva): Aporta brechas de capital humano (art. 2.2).

• **PRODUCE** (consultiva): Aporta brechas de capital humano (art. 2.2).

• **RREE** (ejecutora): Coordina la vinculación con la diáspora (art. 7).

• **SUNAT** (ejecutora): Aplica los beneficios de la Ley 30001 cuando corresponda (art. 6.1 c)).

Sujetos obligados: Becarios de posgrado en el extranjero de convocatorias posteriores al reglamento (art. 4).

Beneficiarios: Postulantes a becas STEM, en especial de zonas rurales y pueblos indígenas; profesionales peruanos altamente calificados en el exterior; universidades, institutos de investigación y empresas de I+D+i. Sin cifra pública consolidada de becarios en el exterior.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: S/ 0,5–1,5 millones (único) + mantenimiento anual menor

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del PRONABEC y del CONCYTEC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal.

Supuestos: La reorientación de becas hacia STEM no genera gasto neto (redistribución dentro del presupuesto del PRONABEC). Costo del registro de seguimiento y plataforma de vinculación estimado por analogía con desarrollos de software de mediana escala en el Estado; sin fuente oficial de costo unitario.

Beneficio para el Estado: Recuperación de costos de becas incumplidas mediante cobranza coactiva; mayor retorno de la inversión en formación. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Más profesionales STEM en sectores estratégicos; acceso equitativo a becas; reinserción de investigadores. Cualitativo.

Inversión privada: Cofinanciamiento de becas y plazas de retribución por empresas y gremios (art. 8), voluntario.

Costo para privados: Becarios: obligación de retribución o devolución proporcional.

Riesgos: Desincentivo a postular si la devolución se percibe excesiva (mitigado con modalidades remotas y exoneraciones); baja demanda laboral para retornantes.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Reorientar becas hacia STEM y fijar acciones afirmativas es compatible con la igualdad material (art. 2.2) y con el art. 14. Pero el texto cita la Ley 28303, que está derogada, y usa la denominación anterior del CONCYTEC. Además, el título 'crea' un programa que el articulado no crea, y las consecuencias del incumplimiento de la retribución deben fijarse en la ley.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Contenido pertinente, pero cita como vigente la Ley 28303, derogada por la Ley 31250; el título anuncia la creación de un programa que el articulado no crea (es una línea del PRONABEC); la fórmula de incorporación en la Ley 29837 omite el ordinal de la disposición, y las consecuencias del incumplimiento del compromiso de retribución se delegan íntegramente al reglamento.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Cita la Ley 28303 (derogada por la Ley 31250) y usa denominaciones superadas: el CONCYTEC es hoy 'Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación' (Ley 31250) y el registro de investigadores es el Renacyt, recreado por la Tercera DCF del DL 1727 (12-02-2026) como 'Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación'. La disposición modificatoria no numera la disposición que incorpora a la Ley 29837.

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes. El registro de seguimiento de becarios y la plataforma de vinculación de la diáspora tratan datos personales y de ubicación que deben protegerse.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es razonable priorizar el STEM y la retribución flexible. Pero el compromiso de servicio al país ya existe en las bases de las becas de posgrado del PRONABEC. Lo que añade valor es elevarlo a ley con modalidades remotas. Las referencias internacionales no corresponden (SkillsFuture es formación continua), y hay que verificar la vigencia de la Ley 28303 tras la Ley 31250.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29837, Ley que crea el PRONABEC; la Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, modificada por el Decreto Legislativo 1727 (RENACYT); la Ley 30001 y la Ley 30220. Habilita la ejecución coactiva conforme al TUO de la Ley 26979. No modifica ni deroga normas con rango de ley.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos la mitad de las becas de posgrado del PRONABEC se otorgan en áreas STEM y se publica anualmente el reporte de inserción de becarios con tasa de cumplimiento de retribución.

Normas relacionadas

• Ley 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29837.pdf

• Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30001.pdf

• Ley 30220, Ley Universitaria — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30220.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1968664-1

• Decreto Legislativo 1727 (modifica la Ley 31250) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2486266-1

• Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26979.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 14531/2025-CR, Programa Nacional de Becas en IA y tecnologías emergentes y rol del PRONABEC en la Ley 31814 (en comisión).

Referencias internacionales

• España: Ayudas para contratos Ramón y Cajal (Agencia Estatal de Investigación), incorporación de investigadores con trayectoria — https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2024

• España: Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación — https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14/con

Fuentes

• PRONABEC: portal institucional — https://www.pronabec.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

• Ley 31250, Ley del SINACTI (El Peruano) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1968664-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-03.html

Ley que regula los programas de formación tecnológica de corta duración, su acreditación modular voluntaria y su convalidación en la educación superior tecnológica

Reconoce los programas intensivos de formación en tecnologías digitales (bootcamps), crea un mecanismo voluntario de acreditación de módulos a cargo del SINEACE articulado con la certificación de competencias laborales, exige transparencia de resultados y modifica el artículo 19 de la Ley 30512 para permitir su convalidación.

Comisión (Cámara de Diputados): Educación, Cultura y Deporte (+ Trabajo y Seguridad Social) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Capital Del Conocimiento, Proyecto País Joven, Educación (Tres Niveles)

I. Exposición de motivos

La demanda de perfiles en desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad, soporte en la nube y diseño digital crece más rápido que la capacidad de las carreras de cinco años. En el país han proliferado programas intensivos de corta duración, presenciales y virtuales, ofertados por empresas, institutos y universidades, que no cuentan con un estándar público de calidad ni con reconocimiento formal de los aprendizajes; los estudiantes no disponen de información comparable sobre empleabilidad, y los empleadores no pueden verificar competencias. La Ley 30512 regula institutos y escuelas de educación superior, contempla programas de formación continua y certificados modulares (artículo 19), y la Ley 28740 encarga al SINEACE la acreditación de programas y la certificación de competencias de personas, pero no existe un procedimiento específico para acreditar módulos tecnológicos cortos impartidos por entidades que no son instituciones educativas ni para que estos se acumulen como créditos hacia un título técnico. El Plan Perú 2050 (Capital del Conocimiento) señala el desajuste entre las competencias de los egresados y las que demandan la digitalización y el análisis de datos. Sin reglas mínimas, persisten riesgos de publicidad engañosa sobre tasas de colocación.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE CORTA DURACIÓN, SU ACREDITACIÓN MODULAR VOLUNTARIA Y SU CONVALIDACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto reconocer y regular los programas de formación tecnológica de corta duración en competencias digitales y establecer un mecanismo voluntario de acreditación modular de calidad que permita su convalidación en la educación superior tecnológica.

Artículo 2. Definición

2.1 Para efectos de la presente ley, se entiende por programa de formación tecnológica de corta duración a aquel programa intensivo, presencial, semipresencial o a distancia, con una duración no mayor de doce meses, orientado al desarrollo de competencias laborales en tecnologías digitales, cuyos resultados de aprendizaje son evaluables. 2.2 El reglamento puede extender el régimen a otras familias de competencias técnicas priorizadas.

Artículo 3. Entidades formadoras

Pueden ofrecer estos programas los institutos y escuelas de educación superior, las universidades, los centros de educación técnico-productiva y las personas jurídicas que cumplan con las condiciones de información y transparencia establecidas en la presente ley.

Artículo 4. Acreditación modular voluntaria

4.1 El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), o la entidad que haga sus veces, aprueba estándares para la acreditación voluntaria de módulos de formación tecnológica de corta duración, alineados al Catálogo Nacional de la Oferta Formativa y al Marco Nacional de Cualificaciones. 4.2 La acreditación tiene una vigencia no mayor de tres años y puede ser otorgada por el SINEACE o por entidades evaluadoras autorizadas por este. 4.3 Las personas que culminen módulos acreditados pueden obtener la certificación de sus competencias conforme a la Ley 28740. El reglamento articula la acreditación con la certificación de competencias laborales a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, evitando procedimientos duplicados.

Artículo 5. Transparencia de resultados

5.1 Las entidades que ofrezcan programas acreditados publican de forma veraz, como mínimo: contenidos, horas, costo total, tasa de culminación y tasa de inserción laboral a seis meses, con su metodología de cálculo. 5.2 La información y la publicidad sobre empleabilidad se sujetan a los artículos 73 a 77 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y al Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, bajo competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 5.3 El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.1, previo requerimiento, es causal de cancelación de la acreditación por el SINEACE.

Artículo 6. Financiamiento a estudiantes

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) puede incluir, dentro de sus modalidades existentes y conforme a su disponibilidad presupuestal, becas o créditos educativos para programas acreditados conforme a la presente ley.

Artículo 7. Registro público

El Ministerio de Educación publica en su portal institucional y en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos el registro de programas y entidades acreditados y sus indicadores de resultados.

Artículo 8. Estándares de ciberseguridad

Los estándares de la familia de competencias en ciberseguridad incluyen el marco legal aplicable, en particular la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, la ética profesional y la práctica exclusivamente en entornos controlados y autorizados.

Artículo 9. Financiamiento

La aplicación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Educación y del SINEACE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los costos de la evaluación son asumidos por las entidades solicitantes, conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos del SINEACE cuando la evaluación la realice este, o según la tarifa de la entidad evaluadora autorizada, que el SINEACE publica.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Estándares iniciales. El SINEACE aprueba, en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor del reglamento, los estándares para al menos cinco familias de competencias digitales priorizadas: desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad básica, soporte en infraestructura en la nube y diseño digital.

Única. Disposición Complementaria Modificatoria

Modificación del artículo 19 de la Ley 30512. Se modifica el artículo 19 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, en los siguientes términos: «Artículo 19. Certificado modular otorgado por IES y EEST. Los programas de estudios pueden diseñarse de acuerdo a módulos, de manera tal que la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado para facilitar la incorporación al mercado laboral. Los IES y EEST pueden convalidar como unidades didácticas

de programas de estudios afines los módulos de formación tecnológica de corta duración acreditados por el SINEACE conforme a la ley de la materia, aun cuando hayan sido impartidos por personas jurídicas que no son instituciones educativas, hasta un máximo del cuarenta por ciento de los créditos del programa de estudios, conforme a los lineamientos que apruebe el Ministerio de Educación. No se encuentran incluidas en la presente ley las certificaciones señaladas en el artículo 15 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.»

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo: el SINEACE y el MINEDU elaboran estándares y registro con su presupuesto institucional, y la evaluación es financiada por las entidades solicitantes mediante tasas o tarifas. No hay gasto directo nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC); se estima entre S/ 0,5 y 1,5 millones en dos años para estándares iniciales y registro. Para los estudiantes, la acreditación reduce el riesgo de pagar por programas de baja calidad y la convalidación de hasta 40 % de créditos acorta el camino al título técnico; para las empresas, facilita verificar competencias. La transparencia obligatoria para programas acreditados corrige asimetrías de información. El riesgo es la baja adopción de un sistema voluntario; se mitiga vinculando la acreditación al acceso a becas y créditos del PRONABEC.

Normas que modifica

• Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, art. 19 — *modifica*

• Ley 28740, Ley del SINEACE, acreditación y certificación — *complementa*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 73-77 — *complementa*

• Ley 29837, Ley del PRONABEC, modalidades de becas y crédito — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SINEACE** (rectora): Aprueba estándares, acredita módulos, autoriza evaluadoras, publica tarifas y cancela acreditaciones (arts. 4, 5.3, 9; DCF Segunda).

• **MINEDU** (reglamentadora): Lineamientos de convalidación (DCM Única) y registro público (art. 7).

• **MTPE** (ejecutora): Articula la certificación de competencias laborales (art. 4.3).

• **INDECOPI** (sancionadora): Sanciona información y publicidad engañosa sobre empleabilidad (art. 5.2).

• **PRONABEC** (financiadora): Puede incluir becas o créditos para programas acreditados (art. 6).

• **IES/EEST** (beneficiaria): Pueden convalidar hasta 40 % de créditos (DCM Única).

Sujetos obligados: Entidades formadoras que voluntariamente acrediten sus programas (deber de transparencia, art. 5); todas las que publiciten empleabilidad (régimen de consumo).

Beneficiarios: Estudiantes de programas tecnológicos cortos y egresados que buscan título técnico; empleadores del sector digital. Sin cifra pública del mercado de bootcamps.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,5–1,5 millones (único, 2027-2028)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional del MINEDU y del SINEACE sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; tasas TUPA.

Supuestos: Elaboración de estándares para 5 familias de competencias y registro público en plataforma existente del MINEDU; costo estimado por analogía con consultorías de normalización de competencias; sin fuente oficial de costo unitario. La evaluación se financia con tasas o tarifas de los solicitantes.

Beneficio para el Estado: Menor costo de formación técnica pública por convalidación de módulos externos. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Menor tiempo y costo para obtener el título técnico; información comparable de empleabilidad; protección frente a publicidad engañosa.

Inversión privada: Inversión de entidades formadoras en acreditación y mejora de calidad (voluntaria).

Costo para privados: Tasa o tarifa de evaluación y costos de medición de inserción laboral para quienes se acrediten.

Riesgos: Baja adopción; reorganización institucional del SINEACE; convalidación de módulos de baja calidad si los estándares son laxos.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Régimen voluntario de certificación que respeta la autonomía de las instituciones formativas (convalidación facultativa) y financia la evaluación con tasas del TUPA, sin gasto nuevo. No se advierten vicios constitucionales.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Régimen voluntario y bien acotado. Las observaciones son de técnica: la disposición modificatoria no indica el ordinal ni el epígrafe de la disposición incorporada en la Ley 30512 y duplica lo que dice el art. 5; los costos de certificación por entidades evaluadoras privadas no se rigen por el TUPA.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes (Leyes 30512, 28740, 29571, 29837). La disposición modificatoria no numera la disposición incorporada a la Ley 30512; la certificación de competencias laborales se superpone con la del MTPE y la del SINEACE para la educación técnico-productiva. Debe remitirse al Marco Nacional de Cualificaciones y al Catálogo Nacional de la Oferta Formativa por su norma de aprobación.

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes; la priorización de la ciberseguridad básica como familia de competencias es positiva. Se sugiere que los estándares de ciberseguridad incluyan el marco legal y ético.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Una certificación modular voluntaria, con transparencia de resultados, es una buena política y sigue la Recomendación europea sobre microcredenciales. Hay que corregir la terminología: en la Ley 28740 el SINEACE 'certifica competencias' de personas y 'acredita' programas, de modo que lo que aquí se propone es acreditar módulos. También hay que articular con los certificados modulares que la Ley 30512 ya prevé y remitir a los artículos del Código del Consumidor sobre servicios educativos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 19 de la Ley 30512 (texto íntegro). Complementa la Ley 28740, la Ley 28044 en lo referido a la Educación Técnico-Productiva y la Ley 29837. Se articula con la Ley 29571 (arts. 73 a 77), el Decreto Legislativo 1044 y la Ley 30096. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, registro público con al menos 100 programas acreditados y tasa de inserción laboral publicada para todos ellos.

Normas relacionadas

• Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/30512-TXM.pdf

• Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28740.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29837.pdf

• Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01044.pdf

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

• Ley 28044, Ley General de Educación — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28044.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 11370/2024-CR, alianza estratégica entre institutos tecnológicos y sector empresarial (en comisión); 11008/2024-CR, formación de docentes de institutos (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa a un enfoque europeo de las microcredenciales (2022/C 243/02) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H0627(02)

Fuentes

• Minedu: Reglamento de la Ley 30512 — https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/reglamento-de-la-ley-n-30512-ley-de-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior-y-de-la-carrera-publica-de-sus-docentes/

• PRONABEC: portal institucional — https://www.pronabec.gob.pe/

• Ley 30512, texto consolidado (Congreso de la República) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/30512-TXM.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-04.html

Ley que promueve la participación de niñas, adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

Establece medidas para cerrar la brecha de género en STEM desde la Educación Básica hasta la carrera científica y tecnológica: orientación vocacional sin estereotipos, mentoría con salvaguardas para menores, criterios de equidad temporales en concursos de CTI y becas STEM, derecho a ampliación de plazos por maternidad o cuidado y medición anual en datos abiertos.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Capital Del Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cohesión Social

I. Exposición de motivos

La UNESCO documenta que, a nivel mundial, las mujeres siguen subrepresentadas en carreras y empleos STEM, y que los estereotipos de género afectan la autopercepción de niñas y adolescentes en matemáticas y ciencias desde edades tempranas. En el Perú, la brecha digital de género también es visible en la población adulta: el INEI (TIC, III Trimestre 2025) reporta que el 83,6% de los hombres de 6 y más años usó Internet frente al 80,9% de las mujeres, brecha que se amplía en la población adulta mayor (53,4% frente a 43,7%, según el informe de población adulta mayor del II Trimestre 2025). La Ley 28983 obliga al Estado a promover la igualdad de oportunidades, y la Ley 31250, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordena el sistema de CTI, pero ninguna contiene medidas específicas de igualdad de género en ciencia y tecnología, y no existe una medición oficial periódica y pública de la participación femenina en matrícula STEM, docencia universitaria STEM, investigadores registrados y financiamiento de proyectos. Sin datos ni metas, las acciones dependen de iniciativas voluntarias de universidades, empresas y organizaciones civiles.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la participación equitativa de niñas, adolescentes y mujeres en la formación, la investigación, el empleo y el emprendimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Artículo 2. Orientación vocacional sin estereotipos

El Ministerio de Educación incorpora en las acciones de tutoría y orientación educativa de la Educación Básica contenidos de orientación vocacional libres de estereotipos de género, con referentes femeninos en STEM, y revisa los materiales educativos para eliminar sesgos. Los aprendizajes curriculares en competencias digitales y STEM se integran en el Currículo Nacional de la Educación Básica conforme a la normativa de la materia.

Artículo 3. Programa de mentoría

3.1 El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación, implementa, en el marco de sus programas existentes, una línea de mentoría que vincula a estudiantes mujeres de secundaria y educación superior con profesionales e investigadoras STEM, priorizando regiones con menor participación femenina. 3.2 Las personas mentoras que interactúen con menores de edad acreditan no registrar antecedentes penales por delitos contra la libertad sexual ni sanciones por hostigamiento sexual; la mentoría se realiza por canales institucionales supervisados y con conocimiento de padres o tutores.

Artículo 4. Criterios de equidad en financiamiento público y becas

4.1 Los concursos de financiamiento de ciencia, tecnología e innovación con fondos públicos y las becas STEM del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) incorporan criterios de equidad de género en la conformación de equipos y en la evaluación, conforme al reglamento. Estas medidas son temporales, se revisan cada cinco años sobre la base del reporte del artículo 7 y se mantienen mientras persista la brecha. 4.2 Las investigadoras y becarias que se encuentren en periodo de gestación, licencia por maternidad o cuidado de hijos menores de tres años tienen derecho a la ampliación de los plazos de ejecución y de los periodos de evaluación de méritos por un periodo equivalente al de la licencia o, en el caso de cuidado, al que establezca el reglamento.

Artículo 5. Instituciones de educación superior

5.1 Las universidades e institutos con programas STEM incluyen en los protocolos que exige la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 014-2019-MIMP, medidas específicas para laboratorios, prácticas preprofesionales y trabajo de campo. 5.2 Reportan anualmente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o al Ministerio de Educación, según corresponda, su matrícula, egreso y plana docente STEM desagregada por sexo; la omisión se considera en la supervisión de las condiciones básicas de calidad. 5.3 Los reportes se publican de forma agregada y sin datos que permitan identificar a las personas involucradas.

Artículo 6. Reconocimiento a empleadores

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de sus programas de reconocimiento existentes, distingue a las empresas que implementen buenas prácticas de contratación, retención y promoción de mujeres en puestos STEM.

Artículo 7. Reporte anual de brechas

7.1 El CONCYTEC publica anualmente, en formato de datos abiertos, un reporte de brechas de género en STEM con indicadores de matrícula, egreso, investigadoras registradas, financiamiento adjudicado y empleo. 7.2 El Ministerio de Educación, la SUNEDU, el PRONABEC y el Instituto Nacional de Estadística e Informática remiten al CONCYTEC la información desagregada por sexo a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, conforme al Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital.

Artículo 8. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Línea de base. El primer reporte anual a que se refiere el artículo 7 se publica en un plazo no mayor de un año desde la entrada en vigor del reglamento y establece la línea de base y las metas al 2031.

III. Análisis costo-beneficio

Las medidas son principalmente normativas, de información y de reorientación de programas existentes (tutoría, concursos, becas, reconocimientos), con costo fiscal bajo y financiadas con presupuestos institucionales, sin imponer gasto nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC). El principal costo es la producción del reporte anual y la mentoría, estimado entre S/ 0,3 y 1 millón al año, que puede ejecutarse con alianzas académicas y voluntariado profesional. La ampliación de plazos por maternidad no tiene costo fiscal relevante. Los beneficios son la ampliación del talento disponible para sectores tecnológicos, mejoras en innovación por diversidad de equipos y reducción de brechas salariales de género. La medición pública y la revisión quinquenal garantizan que las acciones afirmativas sean temporales y proporcionales.

Normas que modifica

• Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, — — *complementa*

• Ley 31250, Ley del SINACTI (mod. DL 1727), concursos de CTI — *complementa*

• Ley 27942 y DS 014-2019-MIMP, protocolos en educación superior — *complementa*

• Ley 29837, Ley del PRONABEC, criterios de becas — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONCYTEC** (ejecutora): Línea de mentoría (art. 3), criterios de equidad en concursos (art. 4) y reporte anual (art. 7).

• **MINEDU** (ejecutora): Orientación vocacional y revisión de materiales (art. 2); recibe reportes de institutos (art. 5.2); remite información (art. 7.2).

• **MIMP** (rectora): Rectoría en igualdad y coordinación de la mentoría (art. 3).

• **SUNEDU** (supervisora): Recibe reportes y considera su omisión en la supervisión (art. 5.2).

• **PRONABEC** (ejecutora): Aplica criterios de equidad y ampliación de plazos en becas STEM (art. 4).

• **MTPE** (ejecutora): Reconoce a empleadores (art. 6).

• **INEI** (ejecutora): Remite información desagregada (art. 7.2).

Sujetos obligados: Universidades e institutos con programas STEM (arts. 5); entidades que administran concursos de CTI y becas con fondos públicos (art. 4); personas mentoras de menores (art. 3.2).

Beneficiarios: Niñas, adolescentes y mujeres en formación STEM; investigadoras gestantes o con hijos pequeños. Sin cifra pública consolidada.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 0,3–1 millón/año

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuestos institucionales del CONCYTEC, MINEDU y MIMP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Reporte anual a partir de registros administrativos existentes vía interoperabilidad (1-2 analistas) y coordinación de una línea de mentoría virtual con mentoras voluntarias; costos estimados con remuneraciones referenciales del sector público, sin fuente oficial de costo unitario.

Beneficio para el Estado: Mejor focalización de fondos de CTI con datos de brechas. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Mayor participación femenina en carreras y empleos STEM, mejor remunerados; entornos de laboratorio y campo más seguros. Cualitativo.

Inversión privada: No aplica; reconocimiento voluntario a empleadores.

Costo para privados: Universidades e institutos: adecuación de protocolos y reporte anual (costo administrativo bajo).

Riesgos: Cuestionamientos al principio de igualdad si las medidas no se revisan (mitigado con revisión quinquenal); exposición de víctimas en programas pequeños (mitigado con art. 5.3).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Las medidas de igualdad material (art. 2.2) y de acción positiva en concursos públicos son constitucionalmente admisibles por ser temporales, razonables y orientadas a corregir una brecha medible. Debe corregirse la cita de la Ley 28303, que está derogada, y evitar duplicar el régimen de hostigamiento sexual.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Medidas razonables de promoción, sin gasto relevante. La observación grave es formal pero insalvable: el efecto de vigencia y las normas relacionadas invocan la Ley 28303, derogada por la Ley 31250. Además, el art. 5 duplica obligaciones ya previstas en el régimen de prevención del hostigamiento sexual y carece de consecuencia.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Cita la Ley 28303, derogada por la Ley 31250. Los protocolos de hostigamiento sexual del artículo 5 ya son obligatorios por la Ley 27942 y su reglamento (DS 014-2019-MIMP) y por la Ley 30220; la propuesta debe remitirse a ellos. Superposición con TAL-03 (criterios de género en becas) y con el proyecto 14748/2025-CR (sello

de equidad STEM).

• **Seguridad** — Con observaciones: Las medidas de equidad son adecuadas; desde la seguridad, el programa de mentoría que vincula adultos con adolescentes requiere salvaguardas de protección de menores, y los reportes de hostigamiento deben proteger la identidad de las denunciantes.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Las medidas son razonables, de bajo costo y con buen enfoque de datos. Pero los protocolos contra el hostigamiento sexual en instituciones de educación superior ya son obligatorios por la Ley 27942 y su reglamento, así que el art. 5 los duplica en parte. Además, sustenta la propuesta en la Ley 28303, cuya vigencia tras la Ley 31250 debe verificarse.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 28983; la Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, modificada por el Decreto Legislativo 1727; la Ley 27942 y su reglamento (Decreto Supremo 014-2019-MIMP); la Ley 30220; la Ley 30512 y la Ley 29837. No modifica ni deroga normas con rango de ley.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, reporte anual de brechas de género en STEM publicado por cinco años consecutivos y aumento verificable de la proporción de mujeres en matrícula STEM respecto de la línea de base.

Normas relacionadas

• Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28983.pdf

• Ley 30220, Ley Universitaria — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30220.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1968664-1

• Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27942.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 14748/2025-CR, Sello de Equidad STEM para reducir la brecha de género en CTIM (en comisión); 12033/2025-CR, integración de la educación STEM (en comisión).

Referencias internacionales

• Chile: Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Diario Oficial, 20-09-2021) — https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/09/20/43057/01/2011080.pdf

Fuentes

• UNESCO: Girls' and women's education in STEM — https://www.unesco.org/en/gender-equality/education/stem

• INEI: Estadísticas de las TIC en los hogares, III Trimestre 2025 (Informe Técnico N.° 04, dic. 2025) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/tic-iii-trimestre_2025_1.pdf

• INEI: Situación de la Población Adulta Mayor, II Trimestre 2025 — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informetecnico_situacionpoblacionadultamayor_iit25.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-05.html

Ley que modifica la Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, para fortalecer la historia clínica electrónica interoperable, segura y con acceso del paciente

Incorpora en la Ley 30024 estándares abiertos de interoperabilidad (HL7 FHIR), un cronograma multianual de adopción por subsistema, el derecho de acceso y portabilidad del paciente con autenticación reforzada y un régimen de seguridad de la información obligatorio; tipifica infracciones supervisadas por SUSALUD y crea un tablero público de avance.

Comisión (Cámara de Diputados): Salud (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Salud, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 30024 creó en 2013 el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE); fue modificada por el Decreto Legislativo 1306 y por la Ley 31750 (2023), que redefinió el RENHICE como infraestructura tecnológica de respaldo que utiliza la Plataforma Nacional de Interoperabilidad y habilitó el acceso a información disociada con fines de investigación. En 2025 el Minsa aprobó, mediante la Resolución Ministerial 164-2025/MINSA, la directiva de acreditación de los sistemas de información de historias clínicas electrónicas, y el Decreto Supremo 020-2025-SA modificó el reglamento de la Ley 30024; el Minsa ofrece además su Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica (SIHCE). Sin embargo, la ley no fija plazos obligatorios para que los establecimientos del Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, sanidades y privados adopten historias clínicas electrónicas interoperables, ni determina un estándar técnico abierto de intercambio, ni obliga a publicar el avance, ni fija medidas de seguridad exigibles para datos sensibles de toda la población, cuyo compromiso por secuestro de datos puede paralizar la atención. En la práctica, coexisten sistemas no interoperables y registros en papel, lo que provoca duplicidad de exámenes, pérdida de información al derivar pacientes y dificulta la continuidad de la atención. El Plan Perú 2050 (Salud) propone infraestructura de datos con estándar HL7 FHIR integrada a la HCE nacional.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY 30024, LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS, PARA FORTALECER LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE, SEGURA Y CON ACCESO DEL PACIENTE

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, para fortalecer la implementación de la historia clínica electrónica interoperable y segura en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del país, públicos, privados y mixtos.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 4-A, 4-B, 4-C y 4-D en la Ley 30024

Se incorporan los artículos 4-A, 4-B, 4-C y 4-D en la Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, en los siguientes términos: «Artículo 4-A. Estándares de interoperabilidad. 4-A.1 El Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector, aprueba y actualiza los estándares técnicos de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, priorizando estándares abiertos internacionales como HL7 FHIR, para lo cual publica perfiles nacionales de implementación, y terminologías de uso libre o de licencia nacional, como la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y LOINC. La adopción de terminologías sujetas a licencia requiere análisis de costo-beneficio y la licencia nacional correspondiente. 4-A.2 Los sistemas de información de historias clínicas electrónicas que se adquieran, desarrollen o renueven a partir de la vigencia del presente artículo cumplen dichos estándares como

requisito para su acreditación. Artículo 4-B. Cronograma de adopción. 4-B.1 El Ministerio de Salud aprueba, con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, un plan multianual de implementación de la historia clínica electrónica acreditada e interoperable con el RENHICE, con costeo por subsistema y en el marco de la programación multianual de inversiones y del gasto de cada entidad, con las siguientes metas indicativas: a) establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, tres años desde la entrada en vigor del reglamento; b) establecimientos del primer nivel, cinco años, computados desde que disponen de conectividad. 4-B.2 En los establecimientos sin conectividad se admiten soluciones de registro con sincronización diferida, cifradas en el dispositivo. 4-B.3 Las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y mixtas cumplen los plazos señalados en el numeral 4-B.1 con sus propios recursos. Artículo 4-C. Acceso y portabilidad del paciente. 4-C.1 Toda persona tiene derecho a acceder gratuitamente, por sí o mediante su representante legal, a su información clínica resumida registrada en el RENHICE, a conocer qué profesionales o establecimientos accedieron a ella y a descargarla en formato estructurado conforme al resumen internacional del paciente (IPS) de HL7 FHIR u otro que apruebe el Ministerio de Salud, conforme al derecho de portabilidad regulado en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento. Cuando no disponga de acceso digital, accede por medios presenciales en el establecimiento. 4-C.2 El acceso digital del paciente se realiza mediante autenticación reforzada con la identidad digital nacional. El acceso de terceros solo procede con autorización expresa, específica y revocable del titular o por mandato legal. Artículo 4-D. Seguridad de la información. 4-D.1 Los sistemas de historia clínica electrónica y el RENHICE implementan un sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001 vigente, que comprende, como mínimo: a) control de acceso basado en el rol y en la relación asistencial, con acceso de emergencia excepcional sujeto a justificación y auditoría posterior; b) autenticación reforzada de los profesionales; c) cifrado de la información en tránsito y en reposo, incluidos los dispositivos de registro diferido; d) registro inalterable de accesos, conservado no menos de cinco años; e) copias de respaldo aisladas y planes de continuidad que permitan la atención ante incidentes o desastres; y f) interfaces de interoperabilidad con autorización basada en estándares abiertos. 4-D.2 Los incidentes de seguridad se notifican conforme a la normativa de seguridad digital y de protección de datos personales, y se comunican a los pacientes afectados. 4-D.3 El Ministerio de Salud audita anualmente la seguridad del RENHICE mediante un tercero independiente. 4-D.4 El tratamiento de la información se sujeta a las restricciones de uso establecidas en el artículo 3 de la Ley 31750 y a la Ley 29733.»

Artículo 3. Sistema público de historia clínica electrónica

3.1 El Ministerio de Salud mantiene y evoluciona su Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica (SIHCE), acreditado conforme al artículo 4-A de la Ley 30024, y lo publica como software público conforme al Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, para su adopción gratuita por los gobiernos regionales y demás entidades públicas. 3.2 El Ministerio de Salud mantiene un equipo responsable de la seguridad del SIHCE, con gestión de vulnerabilidades, actualizaciones obligatorias y un canal de divulgación responsable de vulnerabilidades.

Artículo 4. Tablero público de avance

El Ministerio de Salud publica trimestralmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos un tablero con el número y porcentaje de establecimientos con historia clínica electrónica acreditada e interoperable, desagregado por subsistema, región y nivel de atención.

Artículo 5. Formación del personal de salud

El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales incorporan en sus planes de desarrollo de las personas la capacitación del personal de salud en el uso de la historia clínica electrónica, informática en salud y seguridad de la información.

Artículo 6. Infracciones y responsabilidad

6.1 Constituyen infracciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud, sancionables por la Superintendencia Nacional de Salud conforme al Decreto Legislativo 1158 y al procedimiento sancionador del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS: a) leve: no publicar o no actualizar la información de acceso del paciente a que se refiere el artículo 4-C de la Ley 30024; b) grave: incumplir los plazos del artículo 4-B de la Ley 30024 o negar injustificadamente el acceso del paciente a su

información; c) muy grave: incumplir las medidas de seguridad del artículo 4-D de la Ley 30024 o permitir el acceso de terceros sin autorización. 6.2 Las sanciones se gradúan conforme a la escala de multas del régimen de infracciones de la Superintendencia Nacional de Salud. 6.3 En el caso de entidades públicas, el incumplimiento genera responsabilidad administrativa funcional del titular de la unidad ejecutora.

Artículo 7. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Salud, EsSalud, los gobiernos regionales y demás entidades involucradas, conforme al plan multianual a que se refiere el artículo 4-B de la Ley 30024, sujeto a disponibilidad presupuestal y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 30024, modificado por el Decreto Supremo 020-2025-SA, a lo dispuesto en la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Salud.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Informe anual. El Ministerio de Salud informa, antes del 31 de marzo de cada año, a las comisiones ordinarias competentes en materia de salud de la Cámara de Diputados y del Senado sobre el cumplimiento del plan multianual del artículo 4-B de la Ley 30024.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Supervisión del sector privado. La Superintendencia Nacional de Salud supervisa el cumplimiento de la presente ley por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y mixtas y adecúa su reglamento de infracciones en un plazo de noventa días hábiles.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea partidas: los plazos públicos son metas indicativas de un plan multianual costeado con opinión del MEF (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC). Se estima, como orden de magnitud, entre S/ 250 y 800 millones en 2027-2031 para equipamiento, implementación y capacitación en la red pública, sin incluir conectividad, más 8 %-15 % por seguridad de la información; por su magnitud requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. El SIHCE como software público sin licencia reduce el gasto frente a adquisiciones fragmentadas. Los beneficios incluyen menor duplicidad de pruebas, continuidad de la atención en referencias, reducción de errores de medicación, mejores datos para gestión e investigación (Ley 31750) y menor riesgo de paralización por secuestro de datos.

Normas que modifica

• Ley 30024, Ley que crea el RENHICE, arts. 4-A, 4-B, 4-C y 4-D — *incorpora*

• Ley 31750, art. 3 (restricciones de uso) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1158 (SUSALUD), régimen de infracciones — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, portabilidad y datos sensibles — *complementa*

• Resolución Ministerial 164-2025/MINSA, directiva de acreditación — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINSA** (rectora): Aprueba estándares y perfiles FHIR (art. 4-A), plan multianual con opinión del MEF (art. 4-B), mantiene el SIHCE como software público y su seguridad (art. 3), audita el RENHICE (art. 4-D.3), publica el tablero (art. 4) e informa al Congreso (DCF Segunda).

• **MEF** (consultiva): Opina sobre el plan multianual costeado (art. 4-B.1).

• **SUSALUD** (sancionadora): Supervisa y sanciona a IPRESS por las infracciones del art. 6 y adecúa su reglamento (DCF Tercera).

• **—** (ejecutora): Implementan la HCE conforme al cronograma y medidas de seguridad (arts. 4-B y 4-D).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa el tratamiento de datos sensibles y la portabilidad (arts. 4-C y 4-D).

• **PCM-SGTD** (ejecutora): Plataforma de interoperabilidad, identidad digital y recepción de incidentes (arts. 4-C.2 y 4-D.2).

• **RENIEC** (ejecutora): Provee la identidad digital nacional para la autenticación reforzada (art. 4-C.2).

Sujetos obligados: Todas las IPRESS públicas, privadas y mixtas y servicios médicos de apoyo; proveedores de sistemas de HCE (acreditación).

Beneficiarios: Toda la población usuaria de servicios de salud; personal de salud. Número de IPRESS según RENIPRESS-SUSALUD (cifra a consultar en el registro vigente).

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: inversion

Costo para el Estado: S/ 250–800 millones en 2027-2031 (sin conectividad), + 8–15 % por seguridad

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales y programas presupuestales de salud existentes de MINSA, EsSalud y gobiernos regionales, conforme a un plan multianual con metas indicativas; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. EsSalud con recursos propios.

Supuestos: Del orden de 8 mil establecimientos públicos del primer nivel (RENIPRESS; cifra a contrastar con el registro vigente) a S/ 15–40 mil cada uno (3-5 equipos, implementación y capacitación, con SIHCE sin licencia) y del orden de 250 hospitales de segundo y tercer nivel a S/ 0,5–2 millones cada uno. Costos unitarios supuestos por analogía con adquisiciones de equipos de cómputo del Estado; no provienen de costeo oficial del MINSA. Seguridad: supuesto del revisor de seguridad (8 %-15 % del costo de implementación). Conectividad excluida (régimen de conectividad de establecimientos).

Beneficio para el Estado: Menor duplicidad de exámenes y de adquisiciones de software; reducción del riesgo y costo de incidentes de secuestro de datos. No cuantificable con información pública nacional.

Beneficio para la sociedad: Continuidad de la atención, menos errores de medicación, acceso y portabilidad del propio historial, mayor protección de datos sensibles.

Inversión privada: Inversión de IPRESS privadas en sistemas acreditados y seguridad; mercado de proveedores de software de salud interoperable.

Costo para privados: IPRESS privadas: adecuación a FHIR, SGSI ISO 27001, auditorías y autenticación reforzada; mayor relativo para clínicas pequeñas.

Riesgos: Retraso por falta de conectividad y personal TI; concentración de riesgo en una solución única; incumplimiento de metas sin financiamiento; numeración 4-A a 4-D sujeta a verificación en el texto vigente de la Ley 30024.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla el derecho a la salud (art. 7) y la autodeterminación informativa (art. 2.6), y cita correctamente las restricciones de uso del art. 3 de la Ley 31750. El reparo es fiscal: fija plazos obligatorios de implementación para todos los establecimientos públicos, incluidos los regionales, con costo fiscal 'medio', lo que equivale a mandato de gasto (art. 79; STC 00018-2023-PI/TC) y afecta la autonomía presupuestaria regional (art. 192).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Buena técnica en el art. 2 (incorporación numerada del art. 4-A en la Ley 30024) y remisión correcta al art. 3 de la Ley 31750. Las demás reglas (plazos, acceso del paciente, tablero) deberían incorporarse en la Ley 30024 para mantener su unidad; los plazos obligatorios carecen de consecuencia y de régimen sancionador para prestadores privados, y chocan con la ejecución 'progresiva' sin recursos adicionales.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Las referencias son correctas: la Ley 31750 (El Peruano 24-05-2023) modificó los artículos 2 y 4 de la Ley 30024 y su artículo 3 fija restricciones de uso; la RM 164-2025-MINSA (11-03-2025) aprobó la Directiva Administrativa 373-MINSA/OGTI-2025 de acreditación de SIHCE. Falta considerar el reglamento de la Ley 30024 modificado por el DS 020-2025-SA (28-11-2025) y las RM 188-2026-MINSA y 647-2026-MINSA (implementación del SIHCE del MINSA), que inciden en plazos y en la 'solución pública' del art. 5. No se pudo verificar que el número 4-A esté libre.

• **Seguridad** — Observaciones graves: La historia clínica electrónica interoperable es una prioridad, pero el artículo 6 sobre seguridad es genérico para datos sensibles de toda la población: no fija control de acceso por rol y necesidad, autenticación

reforzada de profesionales y pacientes, notificación de incidentes, cifrado ni respaldo y continuidad ante secuestro de datos o desastres; además, la remisión al 'artículo 3 de la Ley 31750' parece imprecisa.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es técnicamente bien orientada: HL7 FHIR, sincronización diferida, trazabilidad de accesos y portabilidad para el paciente. Hay que precisar las terminologías, porque SNOMED CT requiere licencia nacional y la CIE y LOINC son de uso libre. Hay que reconocer el sistema SIHCE del MINSA ya existente en lugar de crear una 'solución pública' nueva. Y hay que resolver la tensión entre plazos obligatorios para todos los subsistemas y la cláusula de 'sin recursos adicionales'.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 30024 (incorpora los artículos 4-A, 4-B, 4-C y 4-D) y complementa la Ley 31750, el Decreto Legislativo 1158 (régimen de infracciones de SUSALUD), la Ley 26842, la Ley 29414 y la Ley 29733 y su reglamento. Requiere adecuar el reglamento de la Ley 30024 (mod. DS 020-2025-SA) y la RM 164-2025/MINSA. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de establecimientos de segundo y tercer nivel y al menos el 60% del primer nivel cuentan con historia clínica electrónica acreditada e interoperable con el RENHICE, según el tablero público del Minsa.

Normas relacionadas

• Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30024.pdf

• Ley 31750, Ley que modifica los artículos 2 y 4 de la Ley 30024 (interoperabilidad de HCE e investigación con datos disociados) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31750-TXM.pdf

• Resolución Ministerial 164-2025/MINSA, Directiva de acreditación de los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2378748-1

• Ley 26842, Ley General de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26842.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1158, que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01158.pdf

• Ley 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29414.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

Antecedentes

Ley 31750 (publicada el 24-05-2023), que modificó los artículos 2 y 4 de la Ley 30024. Proyectos (según revisión normativa en SPLEY): 07577/2023-CR, obligatoriedad de la unificación de las historias clínicas electrónicas (orden del día); 01191/2021-CR, sistema digital de imágenes médicas (orden del día); 00203-2026-2031-CD, sistema digital unificado de salud e HCE única (en comisión); 00593-2026-2031-CD, continuidad de la atención ante indisponibilidad de sistemas digitales (en comisión).

Referencias internacionales

• Colombia: Ley 2015 de 2020, que crea la historia clínica electrónica interoperable — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=105472

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2025/327 relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj

Fuentes

• Congreso: Modifican ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas — https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/modifican-ley-que-crea-el-registro-nacional-de-historias-clinicas-electronicas

• HL7 FHIR, especificación vigente — https://www.hl7.org/fhir/

• OMS: Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025 — https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

• HL7 FHIR International Patient Summary (IPS) — https://hl7.org/fhir/uv/ips/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-06.html

Ley que establece la receta electrónica interoperable y prioriza la telesalud en el primer nivel de atención rural

Da rango legal a la receta electrónica interoperable con firma digital o autenticación reforzada y validación también sin conexión, obliga a farmacias y boticas a aceptarla con gradualidad, protege los datos de prescripción frente a usos comerciales, tipifica infracciones y prioriza la telesalud en establecimientos rurales del primer nivel, en concordancia con la Ley 30421 y la Ley 29459.

Comisión (Cámara de Diputados): Salud (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Salud, Desarrollo Rural, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, fue fortalecida por el Decreto Legislativo 1490 (2020), que definió como servicios de telesalud la teleconsulta, la teleinterconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo. La receta electrónica se ha desarrollado principalmente por normas de menor jerarquía: la Resolución Ministerial 968-2021/MINSA aprobó una directiva de seguridad de la información en la receta electrónica para telemedicina, y la Resolución Ministerial 053-2021/MINSA aprobó una trama estandarizada de datos para la prescripción y dispensación. La dispensación se rige por la Ley 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (Decreto Supremo 014-2011-SA), concebidos para la receta física. No obstante, no existe una obligación legal de que la receta electrónica sea aceptada en todas las farmacias y boticas del país ni de que los sistemas de EsSalud, Minsa, gobiernos regionales y privados sean interoperables para la prescripción y dispensación. Esto limita la utilidad de la teleconsulta para pacientes rurales, que deben trasladarse para obtener una receta física. Además, la telesalud depende de la conectividad y del personal disponible en el primer nivel de atención, sin un mandato de priorización territorial.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE Y PRIORIZA LA TELESALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN RURAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer la receta electrónica interoperable con validez en todo el territorio nacional y priorizar la prestación de servicios de telesalud en los establecimientos de salud rurales del primer nivel de atención, en concordancia con la Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, modificada por el Decreto Legislativo 1490, y con la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Artículo 2. Receta electrónica

2.1 La receta electrónica emitida por un profesional de la salud autorizado, mediante un sistema acreditado por el Ministerio de Salud, con firma digital conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, o mediante autenticación reforzada del profesional ante el sistema acreditado, verificada contra el registro de colegiatura habilitada, tiene la misma validez que la receta física. Contiene los datos exigidos por el artículo 26 de la Ley 26842, Ley General de Salud, incluida la Denominación Común Internacional. 2.2 La receta electrónica puede emitirse en atenciones presenciales y de telesalud. 2.3 Para medicamentos sujetos a fiscalización especial se exige firma digital; el Ministerio de Salud puede habilitar, mediante decreto supremo, la versión electrónica del recetario especial.

Artículo 3. Interoperabilidad de la prescripción y dispensación

Los sistemas de prescripción de los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos y los sistemas de dispensación de farmacias y boticas utilizan la trama estandarizada de datos aprobada por el Ministerio de

Salud y se integran progresivamente con el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.

Artículo 4. Obligación de aceptación y validación

4.1 Las farmacias, boticas y servicios de farmacia de los establecimientos de salud del país aceptan y dispensan recetas electrónicas válidas, y verifican su autenticidad mediante el servicio de validación que el Ministerio de Salud pone a disposición gratuitamente, en línea y mediante código de verificación, dentro de los seis meses de la entrada en vigor del reglamento. 4.2 La receta electrónica incorpora un código QR con firma criptográfica verificable sin conexión; la verificación en línea se realiza cuando exista conectividad y la dispensación se sincroniza de forma diferida para evitar su reutilización. Los códigos de verificación son de un solo uso y no predecibles. 4.3 El Ministerio de Salud garantiza la alta disponibilidad del servicio y un procedimiento de contingencia para la dispensación con verificación diferida. 4.4 La dispensación de medicamentos sujetos a fiscalización especial se rige por su normativa específica.

Artículo 5. Derechos del paciente y protección de datos

5.1 El paciente tiene derecho a recibir su receta electrónica en formato digital e impreso a su elección, a elegir libremente el establecimiento farmacéutico de dispensación y a que sus datos sean tratados conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 5.2 Las farmacias y boticas solo tratan los datos de la receta para su dispensación y el cumplimiento de obligaciones legales; se prohíbe su uso para publicidad, elaboración de perfiles comerciales o cesión a terceros. El servicio de validación muestra únicamente los datos necesarios para dispensar, previa autenticación del establecimiento.

Artículo 6. Priorización territorial de la telesalud

El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales priorizan, en el marco de su programación multianual y sujeto a disponibilidad presupuestal, la implementación de servicios de teleconsulta, teleinterconsulta y telemonitoreo en los establecimientos de salud del primer nivel ubicados en zonas rurales y de frontera, articulando con la red de establecimientos de mayor capacidad resolutiva. Las metas de conectividad de los establecimientos de salud se rigen por la normativa de la materia.

Artículo 7. Prohibición de inducción comercial

Los sistemas de receta electrónica no pueden inducir la dispensación en un establecimiento farmacéutico determinado ni incluir publicidad de medicamentos o establecimientos.

Artículo 8. Supervisión e infracciones

8.1 Constituyen infracciones sancionables por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (DIGEMID) y las autoridades regionales de medicamentos, conforme al régimen sancionador de la Ley 29459: a) grave: negarse a dispensar una receta electrónica válida; b) muy grave: tratar los datos de la receta en contravención del numeral 5.2 o incluir en sistemas de receta electrónica mecanismos de inducción o publicidad. 8.2 La Superintendencia Nacional de Salud sanciona, conforme al Decreto Legislativo 1158, a las instituciones prestadoras de servicios de salud que no emitan o no integren la receta electrónica conforme a la presente ley. 8.3 La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce su potestad sancionadora conforme a la Ley 29733, sin perjuicio del principio non bis in idem.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación y adecuación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Salud, reglamenta la presente ley y adecúa el reglamento de la Ley 30421 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo 014-2011-SA, en un plazo de noventa días hábiles.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad. La obligación de aceptación del artículo 4 es exigible a los doce meses de la entrada en vigor del reglamento para cadenas de farmacias y servicios de farmacia de establecimientos públicos, y a los veinticuatro meses para las demás farmacias y boticas.

III. Análisis costo-beneficio

La ley eleva a rango legal herramientas ya reguladas por el MINSA (trama estandarizada, directiva de seguridad), por lo que su costo incremental para el Estado es moderado y se financia con presupuestos institucionales, sin imponer gasto nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): se estima entre S/ 3 y 8 millones para el servicio de validación con alta disponibilidad y la adecuación de sistemas públicos. La priorización de telesalud se sujeta a la programación multianual. Las farmacias asumen costos de adecuación con gradualidad; la validación sin conexión evita costos de conectividad en boticas rurales. Los beneficios son evitar traslados de pacientes rurales, reducir errores y falsificación de recetas, mejorar la trazabilidad de antimicrobianos y controlados, y proteger datos de salud frente a usos comerciales.

Normas que modifica

• Ley 30421, Ley Marco de Telesalud (mod. DL 1490), — — *complementa*

• Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, régimen sancionador y dispensación — *complementa*

• Decreto Supremo 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, requisitos de receta (adecuación) — *complementa*

• Ley 26842, Ley General de Salud, art. 26 — *complementa*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, — — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINSA** (rectora): Acredita sistemas, aprueba la trama, opera el servicio de validación con alta disponibilidad y contingencia (arts. 2-4) y prioriza telesalud rural (art. 6).

• **DIGEMID/ARM** (sancionadora): Sancionan a farmacias por negativa a dispensar, uso indebido de datos e inducción (art. 8.1).

• **SUSALUD** (sancionadora): Sanciona a IPRESS que no emitan o integren la receta electrónica (art. 8.2).

• **ANPD** (sancionadora): Sanciona el tratamiento indebido de datos de prescripción (art. 8.3).

• **GORE** (ejecutora): Priorizan telesalud en primer nivel rural (art. 6).

• **—** (ejecutora): Adecúan sus sistemas de prescripción a la trama e interoperabilidad (art. 3).

Sujetos obligados: Farmacias, boticas y servicios de farmacia (aceptación, art. 4); IPRESS públicas, privadas y mixtas que prescriben (arts. 2-3); proveedores de sistemas de receta electrónica (art. 7).

Beneficiarios: Pacientes, en especial de zonas rurales y de frontera; profesionales prescriptores. Número de establecimientos farmacéuticos según registro de DIGEMID (no consultado).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 3–8 millones (único) + operación anual menor

Horizonte: 2027-2028

Financiamiento: Presupuestos institucionales del MINSA, EsSalud y gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Desarrollo y operación en alta disponibilidad del servicio de validación con firma criptográfica y QR, y adecuación de sistemas de prescripción públicos a la trama existente (RM 053-2021/MINSA). Estimación por analogía con plataformas transaccionales del Estado; sin costeo oficial. Telesalud rural sujeta a programación multianual, no incluida.

Beneficio para el Estado: Trazabilidad de antimicrobianos y controlados; datos de consumo para la gestión sanitaria; menor fraude. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Evita traslados de pacientes rurales; libre elección de farmacia; menor riesgo de errores y de uso comercial de datos de salud.

Inversión privada: Inversión de cadenas de farmacias y proveedores de software en integración con el servicio de validación.

Costo para privados: Farmacias y boticas: lector QR/software de validación y capacitación (bajo para boticas independientes con validación sin conexión); prescriptores privados: firma digital o autenticación reforzada.

Riesgos: Caída del servicio de validación (mitigada con contingencia); resistencia de boticas pequeñas; suplantación de prescriptores si la autenticación es débil.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: La obligación de aceptar recetas electrónicas es una limitación proporcional a la libertad de empresa (art. 59), con gradualidad y orientada a la salud (art. 7) y a la protección del consumidor (art. 65). La prohibición de inducción comercial protege la libre elección. Sin vicios constitucionales.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Contenido sustantivo sólido, pero el título anuncia la modificación de la Ley 30421 y el articulado no modifica ni incorpora ningún artículo en ella: es una ley paralela. La obligación de aceptación de recetas electrónicas por farmacias privadas carece de tipificación en el régimen sancionador de productos farmacéuticos.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: El título dice 'Ley que modifica la Ley 30421' pero ningún artículo la modifica (el efecto_vigencia dice 'complementa'). La receta y la dispensación se rigen por la Ley 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (DS 014-2011-SA), que no se citan ni se modifican, por lo que la obligación de aceptación del art. 4 coexistiría con requisitos reglamentarios de receta física.

• **Seguridad** — Con observaciones: La receta electrónica interoperable reduce la falsificación, pero la ley admite un 'mecanismo de autenticación equivalente' sin estándar, no regula el uso de los datos de prescripción por las farmacias ni la protección del servicio de validación, y no prevé continuidad ante su caída.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es oportuno elevar a ley la receta electrónica interoperable y la obligación de aceptarla. Cuatro ajustes: articular con la Ley 29459 (productos farmacéuticos) y su reglamento de dispensación; precisar la firma (Ley 27269); permitir validación sin conexión, porque muchas boticas rurales no tienen conectividad estable; y remitir los medicamentos controlados a su recetario especial.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, modificada por el Decreto Legislativo 1490; la Ley 29459 y su Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (DS 014-2011-SA), que debe adecuarse; la Ley 26842 (art. 26); la Ley 27269; la Ley 30024; el Decreto Legislativo 1158 y la Ley 29733. No modifica ni deroga normas con rango de ley.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, la receta electrónica es aceptada por el 100% de servicios de farmacia públicos y cadenas de farmacias, y al menos el 50% de establecimientos rurales del primer nivel brindan teleconsulta o teleinterconsulta.

Normas relacionadas

• Ley 30421, Ley Marco de Telesalud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30421.pdf

• Decreto Legislativo 1490, que fortalece los alcances de la Telesalud (ficha UNEP-LEAP) — https://leap.unep.org/en/countries/pe/national-legislation/decreto-legislativo-no-1490-decreto-legislativo-que-fortalece-los

• Resolución Ministerial 968-2021/MINSA, Directiva de seguridad de la información en la receta electrónica para Telemedicina — https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-directiva-administrativa-que-establece-los-mecanism-resolucion-ministerial-n-968-2021minsa-1977314-1

• Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30024.pdf

• Ley 26842, Ley General de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26842.pdf

• Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29459.pdf

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 13044/2025-CR, que modifica el artículo 3 de la Ley 30421 para incorporar IA en la telesalud (en comisión); 01035/2021-CR, fortalecimiento de la telemedicina para emergencias (orden del día), actualizado como 00227-2026-2031-CD (en comisión).

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.541, que autoriza a los prestadores de salud a efectuar atenciones mediante telemedicina (2023) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1190336

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2025/327 relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj

Fuentes

• OMS: Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025 — https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

• HL7 FHIR, especificación vigente — https://www.hl7.org/fhir/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-07.html

Ley que promueve la agricultura de precisión y declara de acceso abierto los datos agroclimáticos e hidrometeorológicos producidos por el Estado

Establece la apertura por defecto, gratuita y en formatos reutilizables de los datos meteorológicos, hidrológicos, agroclimáticos y de suelos producidos por el SENAMHI, el INIA, la ANA, el SENASA y el MIDAGRI, conforme al régimen general de datos abiertos; reconoce a los productores el derecho de acceso y portabilidad de sus datos frente a proveedores agtech; y ordena un servicio de extensión agraria digital para pequeños productores.

Comisión (Cámara de Diputados): Desarrollo Agrario (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Agricultura, Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición

I. Exposición de motivos

La agricultura familiar es altamente vulnerable a la variabilidad climática, a las heladas, sequías y lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El Estado produce información valiosa para la toma de decisiones agrícolas: el SENAMHI, regido por la Ley 24031, opera redes de estaciones y publica datos hidrometeorológicos; el INIA genera información de suelos y variedades; la Autoridad Nacional del Agua administra datos de recursos hídricos conforme a la Ley 29338. El Decreto Legislativo 1412 y su reglamento (Decreto Supremo 029-2021-PCM) establecen un marco general de datos abiertos, y la Ley 30355 promueve la agricultura familiar; sin embargo, no existe una obligación legal específica de que estos datos se publiquen de forma completa, gratuita, en formatos abiertos y mediante interfaces de programación (API), lo que limita su reutilización por universidades, emprendimientos agtech, cooperativas y gobiernos regionales. A su vez, los pequeños productores tienen bajo acceso a servicios de extensión que traduzcan esa información en recomendaciones de siembra, riego y sanidad. El Plan Perú 2050 en Agricultura y Medio Ambiente plantea modernización tecnológica y trazabilidad; la experiencia europea de conjuntos de datos de alto valor muestra que la apertura de datos meteorológicos y de observación de la Tierra genera servicios de valor agregado. Además, los contratos de servicios agtech no garantizan al productor el acceso a los datos que genera su parcela ni su traslado a otro proveedor.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y DECLARA DE ACCESO ABIERTO LOS DATOS AGROCLIMÁTICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS PRODUCIDOS POR EL ESTADO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la agricultura de precisión y el uso de datos en el sector agrario, estableciendo el acceso abierto a los datos agroclimáticos, hidrometeorológicos y de suelos producidos o financiados por el Estado.

Artículo 2. Datos agroclimáticos de alto valor

2.1 Se consideran datos agroclimáticos de alto valor, entre otros: observaciones meteorológicas e hidrológicas, pronósticos y avisos, series históricas, índices de sequía y heladas, mapas de suelos, calendarios de cultivos, información de plagas y datos de disponibilidad hídrica. 2.2 El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, aprueba el inventario de datos de alto valor y lo actualiza cada dos años.

Artículo 3. Apertura por defecto

3.1 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego publican los datos de alto valor de forma gratuita, en formatos abiertos

y legibles por máquina, con metadatos y bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0) u otra equivalente, en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, conforme al marco de datos abiertos del Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, y su reglamento. 3.2 Los datos de observación de estaciones automáticas se ponen a disposición mediante interfaces de programación de aplicaciones con actualización periódica. 3.3 Las entidades separan la infraestructura de publicación abierta de la que soporta la emisión de pronósticos y alertas, aplican controles de integridad y autenticación de los datos de las estaciones y gestionan su seguridad conforme al Decreto de Urgencia 007-2020; la publicación abierta no compromete la continuidad del servicio de alertas. 3.4 La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros supervisa el cumplimiento; su omisión genera responsabilidad administrativa funcional del titular del órgano responsable.

Artículo 4. Excepciones

4.1 Las excepciones a la publicación se rigen por el régimen general de datos abiertos y por los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y comprenden los datos personales protegidos por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 4.2 Los datos operativos en tiempo real de infraestructura hidráulica calificada como Activo Crítico Nacional se publican con desfase o de forma agregada.

Artículo 5. Extensión agraria digital

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con los gobiernos regionales y en el marco de sus programas existentes y de la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, implementa un servicio de extensión agraria digital que difunda información agroclimática y recomendaciones técnicas a pequeños productores mediante mensajería de texto, radio, aplicaciones y extensionistas, en castellano y lenguas originarias. Las alertas ante peligros se emiten y difunden conforme al régimen del sistema de alerta temprana y del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Ley 30472).

Artículo 6. Agricultura de precisión

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego promueve, a través de sus programas existentes, la adopción de tecnologías de agricultura de precisión, como sensores de humedad, riego tecnificado con telemetría, imágenes satelitales y drones, priorizando organizaciones de productores y cooperativas.

Artículo 7. Datos generados por productores

7.1 El productor agrario tiene derecho a acceder, sin costo, a los datos generados por los equipos y servicios digitales que utiliza en su actividad, en formato estructurado y legible por máquina, y a autorizar su transferencia a otro proveedor. 7.2 Los proveedores de servicios agrarios digitales informan de manera clara el uso que darán a dichos datos, no los usan para fines distintos a los contratados ni los ceden o comercializan de forma identificable sin autorización expresa del productor, y los eliminan al término del servicio a su solicitud. 7.3 Son inexigibles las cláusulas que restrinjan los derechos del numeral 7.1. 7.4 Lo dispuesto se aplica a los contratos celebrados o renovados desde la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de la Ley 29733 cuando se trate de datos personales.

Artículo 8. Colaboración académica

Las entidades del artículo 3 pueden suscribir convenios con universidades e institutos para el desarrollo de modelos de pronóstico, servicios climáticos y aplicaciones de valor agregado basadas en datos abiertos.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Desarrollo Agrario y Riego y del Ambiente.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Plazo de apertura. Las entidades del artículo 3 publican los datos del inventario inicial en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su aprobación.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Tarifas. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las entidades no pueden cobrar por el acceso a los datos de alto valor publicados conforme al artículo 3, sin perjuicio del cobro por servicios especializados a medida, conforme a su Texto Único de Procedimientos Administrativos cuando sean prestados en exclusividad, o a su tarifario aprobado conforme a ley en los demás casos.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo y no impone gasto nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): los datos ya se producen y la ley exige publicarlos en formatos abiertos y API con presupuestos institucionales; se estima entre S/ 1 y 3 millones para infraestructura de publicación separada (espejos o redes de distribución) e inventario. La eliminación de cobros por datos de alto valor reduce ingresos propios marginales de algunas entidades, compensables con el ahorro en atención de solicitudes. Los beneficios son mejores decisiones de siembra y riego, reducción de pérdidas por eventos climáticos, servicios agtech nacionales, seguros agrarios paramétricos e investigación. El derecho de portabilidad reduce la dependencia de los productores frente a proveedores.

Normas que modifica

• Ley 24031, Ley del SENAMHI, — — *complementa*

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, — — *complementa*

• Decreto Legislativo 1412 y DS 029-2021-PCM, datos abiertos — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, arts. 15-17 — *complementa*

• Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, — — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SENAMHI** (ejecutora): Publica datos hidrometeorológicos y API de estaciones con separación de la cadena de alertas (art. 3).

• **INIA/ANA/SENASA** (ejecutora): Publican datos de suelos, recursos hídricos y plagas (art. 3); ANA aplica la excepción de ACN (art. 4.2).

• **MIDAGRI** (rectora): Aprueba el inventario (art. 2.2), implementa la extensión digital (art. 5) y promueve la agricultura de precisión (art. 6).

• **PCM-SGTD** (supervisora): Supervisa la publicación en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (art. 3.4).

• **GORE** (ejecutora): Coordinan la extensión digital (art. 5).

• **INDECOPI** (supervisora): Protección frente a cláusulas que restrinjan el acceso y portabilidad de datos (art. 7.3), en el marco del Código del Consumidor cuando corresponda.

Sujetos obligados: SENAMHI, INIA, ANA, SENASA y MIDAGRI (apertura); proveedores de servicios agrarios digitales (art. 7).

Beneficiarios: Pequeños productores y agricultura familiar; universidades, emprendimientos agtech, aseguradoras y gobiernos regionales. Sin cifra consolidada citada.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 1–3 millones (único) + menores ingresos propios marginales

Horizonte: 2027-2028

Financiamiento: Presupuestos institucionales de SENAMHI, INIA, ANA, SENASA y MIDAGRI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Infraestructura de publicación separada (espejos/CDN) y API para 5 entidades, más inventario; estimación por analogía con servicios en nube del Estado, sin costo unitario oficial. Ingresos por venta de datos no cuantificados (TUPA de cada entidad).

Beneficio para el Estado: Ahorro en atención de solicitudes de información; insumo para seguros agrarios y gestión de riesgos. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Menores pérdidas por heladas y sequías; desarrollo de servicios agtech; portabilidad de datos del productor.

Inversión privada: Emprendimientos agtech y aseguradoras que reutilicen datos abiertos.

Costo para privados: Proveedores agtech: habilitar exportación de datos y adecuar contratos.

Riesgos: Sobrecarga o ataques a API públicas (mitigado con separación de infraestructura); calidad heterogénea de datos; pérdida de ingresos propios.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La apertura por defecto de datos públicos desarrolla el derecho de acceso a la información (art. 2.5), y sus excepciones están bien formuladas. El art. 7 declara una 'titularidad' de datos no personales que el ordenamiento no define y que, aplicada a contratos vigentes, afectaría la libertad contractual (art. 62).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Régimen de apertura bien construido: las excepciones se remiten a ley, a datos personales y a seguridad nacional motivada, en línea con el art. 2.5 de la Constitución. Debe precisarse la 'titularidad' de datos de productores (figura sin base en el ordenamiento) y su aplicación a contratos vigentes, y anclar la apertura en el régimen de datos abiertos del DL 1412.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas vigentes (Leyes 24031, 29338, 29733). Omite el régimen general de datos abiertos (DL 1412, DS 029-2021-PCM, TUO Ley 27806) y la Ley 30355 (agricultura familiar). El art. 7 crea una 'titularidad' sobre datos no reconocida por el ordenamiento. Superposición con IA-04, CON-09 y TAL-10 en apertura de datos y alertas.

• **Seguridad** — Con observaciones: La apertura de datos agroclimáticos es adecuada y su excepción por seguridad nacional está bien acotada; faltan garantías de integridad y disponibilidad de los datos de estaciones automáticas que alimentan alertas, el tratamiento reservado de datos operativos de infraestructura hidráulica crítica y la protección de los datos de productores frente a proveedores agtech.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Abrir los datos agroclimáticos tiene un alto valor y bajo costo, y el referente europeo de conjuntos de alto valor está bien citado. El art. 7, sin embargo, declara la 'titularidad' de los datos generados por productores, una categoría que el derecho peruano no reconoce. Los datos brutos no son objeto de propiedad intelectual (Decisión 351 y DL 822 protegen solo compilaciones originales). Debe reformularse como derecho de acceso y portabilidad, como en el Reglamento de Datos de la UE.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 24031 (SENAMHI), la Ley 29338, la Ley 30355, el Decreto Legislativo 1412 y su reglamento (DS 029-2021-PCM) y el TUO de la Ley 27806 en materia de excepciones. Se articula con la Ley 29733 y la Ley 30472. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los datos de alto valor inventariados están publicados en formato abierto con API, y el servicio de extensión digital llega a productores en todas las regiones.

Normas relacionadas

• Ley 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/24031.pdf

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29338.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30355.pdf

• Ley 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31075-LEY.pdf

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 03542/2022-CR, que modificaba la Ley 30355 para promover la transformación digital de la agricultura familiar (retirado por su autor); 02475/2021-CR, transferencia tecnológica agraria (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

• Unión Europea: Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138, conjuntos de datos de alto valor (incluye datos meteorológicos y de observación de la Tierra) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/2854 (Reglamento de Datos), acceso y portabilidad de datos generados por productos conectados — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

Fuentes

• SENAMHI: Datos hidrometeorológicos — https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-hidrometeorologicos

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-08.html

Ley que promueve la minería 4.0 con monitoreo ambiental en tiempo real, datos abiertos y trazabilidad digital de minerales

Establece la transmisión continua al OEFA, por enlaces unidireccionales separados de las redes de control industrial y con integridad verificable, de los datos de monitoreo de calidad de agua, aire y efluentes de la mediana y gran minería; su publicación como datos abiertos con control de calidad; y un sistema de trazabilidad digital de minerales que integra los registros existentes, empezando por el oro.

Comisión (Cámara de Diputados): Energía y Minas (+ Medio Ambiente y Sostenibilidad) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Minería, Medio Ambiente

I. Exposición de motivos

La minería es una actividad central para la economía peruana y una fuente recurrente de conflictos socioambientales, en los que la desconfianza sobre la calidad del agua y del aire es un factor determinante. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley 29325) y la Ley General del Ambiente (Ley 28611) establecen obligaciones de monitoreo y fiscalización, pero los reportes de monitoreo suelen ser periódicos y documentales, con desfase entre la medición y su conocimiento público, lo que limita la vigilancia ciudadana y la respuesta oportuna ante incidentes. A su vez, aunque existen el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), los controles del Decreto Legislativo 1107 y el registro de comercializadores y procesadores de oro, la comercialización de minerales provenientes de la minería ilegal se ve facilitada porque dichos registros no están integrados en una trazabilidad digital entre concesión, producción, transporte, plantas de beneficio y exportación. El Plan Perú 2050 (Medio Ambiente) propone la automatización del 100% de la fiscalización ambiental con trazabilidad total y monitoreo en tiempo real hacia 2030, y la operación de industrias medianas y grandes con sistemas de trazabilidad automatizada. Los mercados internacionales, como la Unión Europea, exigen crecientemente diligencia debida y trazabilidad en cadenas de suministro de minerales.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA MINERÍA 4.0 CON MONITOREO AMBIENTAL EN TIEMPO REAL, DATOS ABIERTOS Y TRAZABILIDAD DIGITAL DE MINERALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la modernización tecnológica de la actividad minera mediante el monitoreo ambiental en tiempo real, la publicación de sus datos en formato abierto y la trazabilidad digital de los minerales.

Artículo 2. Ámbito

2.1 La presente ley es de aplicación a los titulares de actividades mineras de mediana y gran minería, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM. 2.2 La pequeña minería y la minería artesanal, definidas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado y en la Ley 27651, se incorporan a partir del quinto año de vigencia de la presente ley, mediante obligaciones de monitoreo simplificado que aprueba el Ministerio del Ambiente, y transmiten sus datos al gobierno regional competente, que los comparte con el OEFA.

Artículo 3. Monitoreo ambiental en tiempo real

3.1 Los titulares mineros instalan estaciones automáticas de monitoreo de calidad de agua, efluentes y aire en los puntos de control establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental, priorizados por la autoridad ambiental competente en certificación con opinión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que transmiten sus datos al OEFA de manera continua. 3.2 El OEFA aprueba las especificaciones técnicas, los parámetros priorizados, la frecuencia de transmisión, los protocolos de calibración y auditoría de los equipos, y los mecanismos de firma o sellado de tiempo de los datos en origen, detección de manipulación

de equipos y registro inalterable de las transmisiones. 3.3 Las estaciones de monitoreo y sus enlaces de transmisión se implementan física o lógicamente separados de las redes de control industrial de la unidad minera, con flujos de datos unidireccionales hacia el OEFA, conforme a estándares internacionales de seguridad de sistemas de automatización y control industrial. El OEFA no requiere ni obtiene acceso a dichas redes. 3.4 Las obligaciones de la presente ley son de naturaleza ambiental, no constituyen tributo ni modifican el régimen garantizado por los convenios de estabilidad suscritos al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, y son exigibles a todos los titulares conforme a la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Artículo 4. Publicación de datos abiertos

4.1 El OEFA publica los datos recibidos conforme al artículo 3 en su Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental y en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, conforme al Decreto Legislativo 1412, en formatos abiertos y con mapas georreferenciados, acompañados de los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles aplicables. 4.2 Los datos se publican con indicador automático de calidad y advertencia visible mientras no hayan sido validados; tras su validación por el OEFA, en el plazo que fije el reglamento, se marcan como validados o se corrigen en la plataforma dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 5. Alertas y respuesta

Cuando los datos transmitidos que superen los controles automáticos de calidad excedan los límites máximos permisibles, el sistema emite alertas automáticas al titular, al OEFA, a la autoridad de salud, a la Autoridad Nacional del Agua y a las municipalidades del área de influencia, sin perjuicio de las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan.

Artículo 6. Monitoreo ambiental participativo

6.1 Los comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativa acceden a los datos en tiempo real y pueden solicitar al OEFA la verificación de equipos. El OEFA brinda capacitación para la interpretación de los datos. 6.2 En el área de influencia de comunidades campesinas y nativas, la información y la capacitación se brindan en su lengua y con pertinencia cultural, y las comunidades pueden designar representantes ante los comités de monitoreo.

Artículo 7. Trazabilidad digital de minerales

7.1 El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), implementa un sistema de trazabilidad digital que integra la información del derecho minero, el Registro Integral de Formalización Minera, el registro de comercializadores y procesadores de oro, los controles previstos en el Decreto Legislativo 1107 y las declaraciones aduaneras de exportación, mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, empezando por el oro. 7.2 Las plantas de beneficio, comercializadores y exportadores registran sus operaciones en dicho sistema, sin que se les exija información ya declarada ante otra entidad, conforme al Decreto Legislativo 1246. 7.3 La información de transporte y embarques en tiempo real es reservada y se publica de forma agregada y con desfase. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, la SUNAT y el Ministerio Público acceden al sistema conforme a sus competencias para la prevención y persecución del lavado de activos y de la minería ilegal.

Artículo 8. Formación de talento en minería 4.0

El Ministerio de Energía y Minas promueve, con universidades, institutos y empresas, programas de formación en automatización, sensórica, análisis de datos y gestión ambiental digital aplicados a la minería, articulados con los programas de becas existentes.

Artículo 9. Infracciones

9.1 Las obligaciones de los artículos 3 y 4 constituyen obligaciones ambientales fiscalizables por el OEFA conforme a la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tipifica las infracciones y establece la escala de sanciones; la alteración de equipos o datos de monitoreo se califica como infracción muy grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal. 9.2 No registrar las operaciones en el sistema de trazabilidad, o registrarlas con información falsa, constituye infracción grave sancionable por el Ministerio de Energía y Minas con multa de diez a quinientas unidades impositivas tributarias, graduada conforme al principio de razonabilidad, sin perjuicio de las competencias de la SUNAT en materia aduanera.

Artículo 10. Confidencialidad

Los datos de monitoreo ambiental no constituyen información confidencial. La información comercial de trazabilidad se publica en forma agregada, respetando la reserva tributaria y el secreto comercial conforme a ley.

Artículo 11. Financiamiento

Los costos de instalación, segmentación de red y operación de las estaciones de monitoreo son asumidos por los titulares mineros. La implementación a cargo de las entidades públicas se financia con sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles mediante decreto supremo refrendado por los Ministros del Ambiente y de Energía y Minas.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Instrumentos de gestión ambiental. Los titulares mineros incorporan los puntos de monitoreo en tiempo real mediante Informe Técnico Sustentatorio conforme al Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-EM, ante la autoridad ambiental competente (SENACE o el Ministerio de Energía y Minas), con opinión técnica del OEFA.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad. La obligación del artículo 3 es exigible a la gran minería a los dieciocho meses y a la mediana minería a los treinta y seis meses de la entrada en vigor del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo y no impone gasto nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): el OEFA y el MINEM desarrollan plataformas con presupuesto institucional, estimadas entre S/ 4 y 10 millones en 2027-2029 (recepción y publicación de datos, e integración de registros de trazabilidad por interoperabilidad); los equipos, la segmentación de red y la firma de datos los financian los titulares, en aplicación del principio de internalización de costos de la Ley 28611. Para las empresas, el costo es moderado respecto de su escala y se compensa con menor conflictividad y acceso a mercados con exigencias de diligencia debida. Los beneficios son detección temprana de incidentes, confianza ciudadana basada en datos íntegros, fiscalización más eficiente y reducción del comercio de oro ilegal y del lavado de activos.

Normas que modifica

• Ley 29325, Ley del SINEFA, obligaciones fiscalizables — *complementa*

• Ley 27446, Ley del SEIA, modificación de IGA — *complementa*

• Decreto Supremo 040-2014-EM, Informe Técnico Sustentatorio — *complementa*

• Decreto Legislativo 1107, control de producto minero — *complementa*

• Decreto Legislativo 1293 (REINFO), — — *complementa*

• Ley 27693, Ley que crea la UIF-Perú, acceso a información — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **OEFA** (supervisora): Aprueba especificaciones e integridad de datos (art. 3.2), recibe y publica datos (art. 4), emite alertas (art. 5), capacita (art. 6) y sanciona (art. 9.1).

• **SENACE/DGAAM** (reglamentadora): Priorizan puntos de control y aprueban ITS (art. 3.1, DCF Segunda).

• **MINEM** (sancionadora): Implementa el sistema de trazabilidad (art. 7) y sanciona su incumplimiento (art. 9.2).

• **MINAM** (reglamentadora): Aprueba monitoreo simplificado para pequeña minería (art. 2.2) y refrenda el reglamento.

• **SUNAT** (ejecutora): Integra declaraciones aduaneras y accede a trazabilidad (art. 7).

• **UIF-Perú/MP** (beneficiaria): Acceden a la trazabilidad para prevenir y perseguir lavado de activos (art. 7.3).

• **GORE** (supervisora): Reciben datos de pequeña minería y los comparten con el OEFA (art. 2.2).

• **DIGESA/ANA** (beneficiaria): Reciben alertas automáticas (art. 5).

Sujetos obligados: Titulares de mediana y gran minería (monitoreo); desde el quinto año, pequeña minería y minería artesanal (monitoreo simplificado); plantas de beneficio, comercializadores y exportadores de minerales (trazabilidad).

Beneficiarios: Poblaciones y comunidades del área de influencia minera; comités de monitoreo participativo; exportadores formales. Sin cifra consolidada.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: mixto

Costo para el Estado: S/ 4–10 millones en 2027-2029

Horizonte: 2027-2029

Financiamiento: Presupuestos institucionales del OEFA (incluido aporte por regulación) y del MINEM, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Plataforma OEFA de recepción, validación y publicación en tiempo real y sistema de trazabilidad del MINEM por interoperabilidad de registros existentes; estimación por analogía con plataformas de datos del Estado, sin costeo oficial. Estaciones y segmentación a cargo de los titulares.

Beneficio para el Estado: Fiscalización más eficiente; posible mayor recaudación por formalización del comercio de oro; menos conflictos socioambientales. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Detección temprana de contaminación; confianza basada en datos verificables; menor minería ilegal.

Inversión privada: Inversión de titulares mineros en estaciones automáticas, segmentación OT/IT y firma de datos.

Costo para privados: Por unidad minera: estaciones automáticas, diodos de datos o equivalentes, calibración y auditoría; comercializadores: registro de operaciones. No cuantificado con información pública.

Riesgos: Falsas alarmas por datos no validados (mitigado con control de calidad); ataques a redes OT (mitigado con segmentación unidireccional); alegación de estabilidad contractual (mitigado con art. 3.4).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Concreta el derecho a un ambiente equilibrado (art. 2.22), el deber de preservación (arts. 66-67) y el acceso a la información ambiental. Las obligaciones de monitoreo continuo a cargo del titular son limitaciones proporcionales a la libertad de empresa. Conviene blindarla frente a alegaciones de los contratos de estabilidad (art. 62) y articular la participación de comunidades.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Medida coherente con el principio de internalización de costos (Ley 28611) y con las facultades del OEFA. Debe corregirse la atribución al OEFA de la determinación de puntos de control en instrumentos de gestión ambiental que aprueba otra autoridad, la remisión al reglamento para incorporar a la pequeña minería (fiscalizada por gobiernos regionales) y la superposición del sistema de trazabilidad con registros de comercialización ya existentes.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas vigentes (Leyes 29325, 28611, 28245, 29338). Faltan las normas que estructuran el sector y que la propuesta afecta: el TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM, estratos de la minería), el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental minero (DS 040-2014-EM, para la actualización de IGA) y los registros vigentes de comercialización de oro y formalización (DL 1107, REINFO). El monitoreo de informes del OEFA (RCD 00028-2021-OEFA/CD, Módulo IMA) debe concordarse.

• **Seguridad** — Con observaciones: El monitoreo en tiempo real y la trazabilidad de minerales son valiosos para la fiscalización y contra la minería ilegal, pero la ley obliga a conectar estaciones en unidades mineras sin exigir su segregación de las redes de control industrial (OT/SCADA), no asegura la integridad no repudiable de los datos que servirán de prueba en fiscalización, y no protege la información sensible de trazabilidad (rutas y embarques) ni la vincula con la prevención del lavado de activos.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: El monitoreo en tiempo real con datos abiertos y la trazabilidad de minerales son pertinentes. Pero el art. 3 asigna al OEFA la determinación de los puntos de control, que corresponde a la autoridad que certifica el

instrumento de gestión ambiental (SENACE o MINEM, Ley 27446). La trazabilidad debe articularse con los controles vigentes sobre comercialización de oro y bienes fiscalizados (DL 1107 y DL 1126, SUNAT) para no duplicar. Además, el referente europeo pertinente para el oro es el Reglamento (UE) 2017/821.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29325 (SINEFA), la Ley 28611, la Ley 28245, la Ley 27446 (SEIA), el TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM), la Ley 27651, el Decreto Legislativo 1107, el Decreto Legislativo 1293 (REINFO), el Decreto Legislativo 1246 y el Decreto Legislativo 1412. Requiere adecuar el DS 040-2014-EM y la normativa de reporte del OEFA. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de las unidades de gran minería y al menos el 70% de mediana minería transmiten datos de monitoreo en tiempo real publicados por el OEFA, y el sistema de trazabilidad registra las exportaciones de oro.

Normas relacionadas

• Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29325.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28245.pdf

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29338.pdf

• Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27446.pdf

• Decreto Legislativo 1107, medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del producto minero obtenido en dicha actividad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01107.pdf

• Decreto Legislativo 1293 (REINFO) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01293.pdf

• Ley 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27651.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 11841/2024-CR, que prohíbe el uso y tráfico ilícito de mercurio en la minería y promueve tecnologías limpias (con dictamen). No se identificaron proyectos sobre monitoreo ambiental en tiempo real.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1542 sobre pilas y baterías (pasaporte digital y diligencia debida en materias primas) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1252, Ley Europea de Materias Primas Fundamentales — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2017/821, diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj

Fuentes

• OEFA: portal institucional — https://www.oefa.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

• OEFA: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) — https://pifa.oefa.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-09.html

Ley que fortalece la Red Nacional de Alerta Temprana como red multiamenaza del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con emisión automática para peligros súbitos, tecnologías digitales y datos abiertos

Fortalece la Red Nacional de Alerta Temprana del SINAGERD como red multiamenaza bajo la rectoría de la PCM y la conducción técnica del INDECI; integra los datos del IGP, SENAMHI, DHN, INGEMMET y ANA; habilita la emisión automática de alertas de sismo y tsunami de campo cercano; adopta el Protocolo Común de Alerta para la difusión multicanal (SISMATE, radiodifusión, sirenas); y exige autenticación, redundancia y evaluación posevento.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa Nacional y Orden Interno (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** Defensa Nacional y Orden Interno · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Medio Ambiente, Orden Público y Seguridad, Ciudades Inteligentes

I. Exposición de motivos

El Perú está expuesto a sismos, tsunamis, lluvias intensas, huaicos, heladas, sequías y a los efectos del Fenómeno El Niño. La Ley 29664 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y la Ley 30472 dispuso la creación del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), cuyo reglamento y anexo técnico regulan la difusión de mensajes a través de operadores móviles. Existen, además, la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) y los lineamientos de los Sistemas de Alerta Temprana aprobados por la Resolución Ministerial 173-2015-PCM, y el Servicio de Alerta Permanente (Resolución Ministerial 172-2015-PCM). Sin embargo, la generación de alertas depende de varias entidades técnico-científicas (IGP, SENAMHI, Dirección de Hidrografía y Navegación, INGEMMET, ANA) sin un marco legal que defina una arquitectura integrada multiamenaza, tiempos máximos de emisión, emisión automática para peligros de segundos o minutos (sismo, tsunami de campo cercano), un estándar común de mensajes, interoperabilidad de datos ni responsabilidades en el último kilómetro, es decir, la llegada efectiva del mensaje a comunidades rurales sin cobertura móvil y su traducción en acciones de evacuación. La iniciativa de Naciones Unidas "Alertas Tempranas para Todos" plantea que toda persona esté protegida por sistemas de alerta temprana, y destaca que estos requieren conocimiento del riesgo, monitoreo, difusión y capacidad de respuesta integrados.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA RED NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA COMO RED MULTIAMENAZA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CON EMISIÓN AUTOMÁTICA PARA PELIGROS SÚBITOS, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y DATOS ABIERTOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la alerta temprana ante peligros de origen natural e inducidos por la acción humana, mediante la Red Nacional de Alerta Temprana con enfoque multiamenaza que integre el monitoreo, el análisis, la difusión y la respuesta, en el marco de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Artículo 2. Red Nacional de Alerta Temprana multiamenaza

2.1 La Red Nacional de Alerta Temprana del SINAGERD es el conjunto articulado de entidades, redes de monitoreo, plataformas, protocolos y canales de difusión para la emisión oportuna de alertas ante múltiples peligros. Forma parte del SINAGERD, bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, y su conducción técnica corresponde al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 2.2 La integran, en el marco de sus competencias, el INDECI, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) brinda apoyo en la elaboración de escenarios de riesgo. 2.3 Los componentes de la Red cuentan con respaldo energético, redundancia de comunicaciones, incluida la satelital, y gestión de seguridad digital conforme al Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital; pueden ser calificados como Activos Críticos Nacionales conforme al Decreto Supremo 106-2017-PCM.

Artículo 3. Interoperabilidad de datos de monitoreo

Las entidades técnico-científicas integrantes comparten en tiempo real, mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado u otros mecanismos seguros, los datos de sus redes de monitoreo, y los publican en formato abierto conforme al régimen general de datos abiertos y sus excepciones, separando la infraestructura de publicación de la que soporta la emisión de alertas.

Artículo 4. Protocolos de emisión

4.1 El INDECI, en coordinación con las entidades técnico-científicas, aprueba protocolos que establecen para cada peligro: umbrales de alerta, tiempos máximos de emisión, entidad responsable de la emisión, mensajes estandarizados y canales de difusión. 4.2 Las alertas se emiten en el formato del Protocolo Común de Alerta (Recomendación UIT-T X.1303). 4.3 La emisión manual de alertas requiere autenticación reforzada del emisor autorizado y validación por una segunda persona. El sistema dispone de un procedimiento de rectificación inmediata y registra de forma inalterable cada emisión.

Artículo 5. Emisión automática de alertas de peligros súbitos

5.1 Las alertas de peligros cuyo tiempo de anticipación sea inferior al umbral que fije el reglamento, como la alerta sísmica temprana y la alerta de tsunami de campo cercano, se emiten de forma automática conforme a protocolos preaprobados por el INDECI y la entidad técnico-científica competente, sin requerir validación humana previa. 5.2 La supervisión humana se ejerce en el diseño, validación, prueba y monitoreo continuo de los sistemas automáticos, y mediante revisión posterior de cada emisión. 5.3 Las alertas automáticas se basan en la confirmación de múltiples sensores o fuentes, salvo cuando el tiempo de anticipación lo impida.

Artículo 6. Difusión multicanal

6.1 Las alertas se difunden simultáneamente por el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) creado por la Ley 30472, radiodifusión, sirenas, redes sociales oficiales y otros medios disponibles. Los mensajes se emiten en castellano y, en las zonas que corresponda, en lenguas originarias, y en formatos accesibles para personas con discapacidad. 6.2 Los titulares de servicios de radiodifusión difunden las alertas conforme a la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, y su reglamento. 6.3 La gobernanza de la emisión de alertas por el SISMATE (umbrales, emisores y protocolos) se rige por la presente ley; las obligaciones técnicas de los operadores de telecomunicaciones se rigen por la Ley 30472 y su reglamento.

Artículo 7. Último kilómetro

Los gobiernos regionales y locales incorporan en sus planes de gestión del riesgo de desastres, en un plazo de dos años, sistemas comunitarios de alerta temprana en zonas sin cobertura móvil o de alta exposición, con equipos de radio, sirenas y brigadas capacitadas, y realizan simulacros periódicos, con cargo a su presupuesto institucional, incluidos los recursos del programa presupuestal de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, y sujeto a disponibilidad presupuestal.

Artículo 8. Tecnologías emergentes

El sistema promueve el uso de sensores de bajo costo, alerta sísmica temprana, imágenes satelitales, modelamiento hidrológico y herramientas de inteligencia artificial para mejorar la anticipación, conforme a la Ley 31814. Los sensores que alimenten decisiones de alerta cumplen requisitos mínimos de autenticación e integridad de datos.

Artículo 9. Evaluación posevento

Luego de cada evento que active una alerta, incluidas las automáticas y las falsas alarmas, el INDECI publica un informe de desempeño que registra los tiempos de emisión y difusión, la cobertura alcanzada y las lecciones

aprendidas.

Artículo 10. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, incluidos los recursos del programa presupuestal de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa y el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Protocolos iniciales. Los protocolos de los artículos 4 y 5 para sismo y tsunami, lluvias intensas y huaicos, y eventos asociados al Fenómeno El Niño se aprueban en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Adecuación normativa. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 29664, aprobado por Decreto Supremo 048-2011-PCM, y el Reglamento de la Ley 30472, aprobado por Decreto Supremo 019-2016-MTC; la Presidencia del Consejo de Ministros adecúa las Resoluciones Ministeriales 172-2015-PCM y 173-2015-PCM; y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones adecúa el Anexo Técnico del SISMATE, aprobado por Resolución Ministerial 049-2018-MTC/01.03, en el plazo de noventa días hábiles contados desde la entrada en vigor del reglamento de la presente ley.

III. Análisis costo-beneficio

La ley ordena la integración de capacidades existentes y se financia con presupuestos institucionales y el programa presupuestal de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, sin gasto directo nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): los sistemas comunitarios de último kilómetro se programan sujetos a disponibilidad presupuestal. Se estima un costo incremental de S/ 15 a 40 millones en 2027-2031 para interoperabilidad, estandarización CAP, autenticación de emisión, redundancia satelital y equipos comunitarios priorizados. La evidencia internacional, recogida por la iniciativa de Naciones Unidas Alertas Tempranas para Todos, identifica a los sistemas de alerta temprana como una de las inversiones de adaptación más costo-efectivas. La emisión automática de alertas de sismo y tsunami de campo cercano es la medida que más tiempo útil de evacuación aporta.

Normas que modifica

• Ley 29664, Ley del SINAGERD, — — *complementa*

• Decreto Supremo 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley 29664, — — *complementa*

• Ley 30472 (SISMATE) y DS 019-2016-MTC, gobernanza de emisión — *complementa*

• Resolución Ministerial 049-2018-MTC/01.03 (Anexo Técnico del SISMATE), — — *complementa*

• Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, difusión de alertas — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM** (rectora): Ente rector del SINAGERD (art. 2.1); adecúa RM 172 y 173-2015-PCM (DCF Tercera).

• **INDECI** (ejecutora): Conduce técnicamente la Red (art. 2.1), aprueba protocolos y emisión automática (arts. 4-5) y publica informes posevento (art. 9).

• **—** (ejecutora): Comparten datos en tiempo real (art. 3) y co-aprueban protocolos de emisión automática (art. 5.1).

• **MTC** (ejecutora): Opera el SISMATE y adecúa su anexo técnico (art. 6, DCF Tercera).

• **CENEPRED** (consultiva): Apoya en escenarios de riesgo (art. 2.2).

• **GORE/GL** (ejecutora): Incorporan SAT comunitarios en sus planes en dos años (art. 7).

• **CNSD** (consultiva): Lineamientos de seguridad digital de la Red (art. 2.3).

Sujetos obligados: Entidades integrantes de la Red; titulares de radiodifusión (art. 6.2); operadores móviles en el marco de la Ley 30472.

Beneficiarios: Toda la población expuesta a peligros, con énfasis en zonas costeras (tsunami) y rurales sin cobertura móvil.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: inversion

Costo para el Estado: S/ 15–40 millones en 2027-2031

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales y programa presupuestal de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, sujeto a disponibilidad presupuestal; cualquier ampliación requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF.

Supuestos: Interoperabilidad y estandarización CAP de plataformas existentes, consola de emisión con autenticación y doble validación, redundancia satelital y energética de nodos críticos, y SAT comunitarios en distritos priorizados (orden de 200-500 distritos a S/ 30-60 mil cada uno). Costos unitarios supuestos por analogía con SAT comunitarios implementados por gobiernos locales; sin costeo oficial del INDECI.

Beneficio para el Estado: Menores costos de atención y reconstrucción por desastres. No cuantificable con información pública nacional.

Beneficio para la sociedad: Más tiempo útil de evacuación (segundos a minutos en sismo/tsunami) y vidas salvadas; alertas accesibles y en lenguas originarias.

Inversión privada: No aplica de forma directa; radiodifusores y operadores adecúan sistemas a CAP.

Costo para privados: Operadores y radiodifusores: integración con mensajes CAP (bajo).

Riesgos: Falsas alarmas por emisión automática (mitigado con confirmación multisensor y revisión posterior); alerta falsa por suplantación (mitigado con autenticación y doble validación); fallas de energía.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Fortalece el deber estatal de protección de la población (art. 44) y la articula correctamente con el SISMATE (Ley 30472) y la Ley 31814. Los reparos son la imposición de gasto a gobiernos regionales y locales (arts. 192 y 195; art. 79) y el riesgo de duplicar estructuras de alerta ya previstas en el SINAGERD.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Texto sólido que reconoce el SISMATE (Ley 30472) y limita la apertura de datos a las restricciones legales. Requiere designar al ente rector del nuevo sistema dentro del SINAGERD (cuyo rector es la PCM), incorporar el sistema en la Ley 29664 en lugar de una ley paralela y precisar los plazos.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Las Leyes 29664 y 30472 están correctamente citadas. Pero ya existe la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) y los Sistemas de Alerta Temprana regulados por la RM 173-2015-PCM, y el Servicio de Alerta Permanente (RM 172-2015-PCM; art. 45 del DS 048-2011-PCM); crear un 'Sistema Nacional' paralelo sin modificar la Ley 29664 confunde con los sistemas funcionales de la LOPE. Superposición directa con CON-14 (arts. 6 y 7).

• **Seguridad** — Con observaciones: El sistema multiamenaza es necesario; desde la seguridad, la ley debe garantizar la autenticación de la emisión de alertas por el SISMATE y otros canales, la integridad de los datos de sensores (incluidos los de bajo costo) que disparan alertas, y la resiliencia del sistema ante cortes de energía y ataques.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Integrar las alertas multiamenaza, con protocolos, interoperabilidad y última milla, es pertinente, y la remisión al SISMATE (Ley 30472) es correcta. Tiene dos problemas técnicos. Exigir 'supervisión humana en la decisión de emisión' haría inoperante la alerta sísmica temprana, que se mide en segundos, y la de tsunami de campo cercano. Además, no se articula con la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) ya existente en el SINAGERD ni adopta el estándar CAP para los mensajes.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29664 (SINAGERD) y su reglamento (DS 048-2011-PCM), la Ley 30472 (SISMATE) y su reglamento (DS 019-2016-MTC), la Ley 28278, la Ley 24031 y la Ley 31814; requiere adecuar las RM 172-2015-PCM, 173-2015-PCM y 049-2018-MTC/01.03. No crea entidades ni sistemas funcionales y no deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, protocolos multiamenaza aprobados para los peligros priorizados e informes posevento publicados para el 100% de alertas activadas, con tiempos de emisión medidos.

Normas relacionadas

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Ley 30472, Ley que dispone la creación, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30472.pdf

• Ley 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/24031.pdf

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31814-TXM.pdf

• Resolución Ministerial 049-2018-MTC/01.03, que aprueba el Anexo Técnico del SISMATE — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1612561-2

• Ley 28278, Ley de Radio y Televisión — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28278.pdf

Antecedentes

No se identificaron proyectos de ley sobre alerta temprana multiamenaza en SPLEY (2021-2026) por título, según la revisión normativa.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2018/1972, Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (art. 110, sistemas de alerta pública) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj

• Internacional (UIT): Recomendación UIT-T X.1303, Protocolo Común de Alerta (CAP) — https://www.itu.int/rec/T-REC-X.1303

Fuentes

• Naciones Unidas: Early Warnings for All — https://www.un.org/en/climatechange/early-warnings-for-all

• Instituto Geofísico del Perú (IGP) — https://www.igp.gob.pe/

• SENAMHI: Datos hidrometeorológicos — https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-hidrometeorologicos

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-10.html

Ley que establece estándares abiertos e interoperables para el pasaje electrónico y la información al usuario del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao

Incorpora en la Ley 30900 los artículos 6-A, 6-B y 6-C para que el Sistema de Recaudo Único use estándares abiertos y acepte medios de pago bancarios y digitales sin exclusividad y con tokenización; limite a doce meses la conservación de los datos de viaje identificables y condicione su entrega a autoridades a orden judicial; prohíba la validación biométrica forzosa; y publique datos abiertos de transporte conforme al régimen general.

Comisión (Cámara de Diputados): Infraestructura, Vivienda y Transportes (+ Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transportes, Ciudades Inteligentes, Desarrollo Urbano

I. Exposición de motivos

La Ley 30900 creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y le encargó organizar el Sistema Integrado de Transporte con integración física, operacional, tarifaria y de medios de pago, y administrar el Sistema de Recaudo Único, definido como la unidad de gestión de la venta, recarga, distribución y validación de los medios de acceso. La Ley 31596 (2022) amplió la potestad sancionadora de la ATU a operadores y usuarios del Sistema de Recaudo Único y la facultó para homologar sus equipos. Sin embargo, la ley no establece que el recaudo deba basarse en estándares abiertos ni que sea interoperable con medios de pago bancarios y digitales, lo que expone al sistema a la dependencia de un solo proveedor tecnológico y obliga a los usuarios a portar distintas tarjetas según el servicio. Tampoco obliga a publicar datos abiertos de rutas, paraderos, horarios y posición de flota, insumo para aplicaciones de información al usuario, ni regula la protección de los datos de viaje, que permiten reconstruir los desplazamientos de las personas: no hay plazo de conservación ni reglas sobre el acceso de autoridades a esos historiales, lo que habilita usos de vigilancia sin control judicial.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE ESTÁNDARES ABIERTOS E INTEROPERABLES PARA EL PASAJE ELECTRÓNICO Y LA INFORMACIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de establecer estándares abiertos e interoperables para el Sistema de Recaudo Único, proteger los datos de viaje de los usuarios y garantizar la publicación de datos abiertos de transporte.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 6-A, 6-B y 6-C en la Ley 30900

Se incorporan los artículos 6-A, 6-B y 6-C en la Ley 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en los siguientes términos: «Artículo 6-A. Interoperabilidad del Sistema de Recaudo Único. 6-A.1 Las especificaciones técnicas del Sistema de Recaudo Único que apruebe la ATU se basan en estándares abiertos y no propietarios, que permitan la participación de múltiples proveedores de equipos y servicios. 6-A.2 El Sistema de Recaudo Único acepta, de manera progresiva, tarjetas de pago sin contacto emitidas por entidades del sistema financiero, pagos mediante códigos o dispositivos móviles y la tarjeta del propio sistema, sin exclusividad a favor de un medio de pago o proveedor determinado, conforme a la regulación del Banco Central de Reserva del Perú sobre sistemas y acuerdos de pago. Las comisiones de adquirencia se consideran en el modelo económico del recaudo sin trasladarse como sobrecargo al usuario. 6-A.3 Un mismo medio de pago es válido en todos los servicios que integran el Sistema Integrado de Transporte, incluidos los servicios de transporte masivo y los corredores complementarios. 6-A.4 El Sistema de Recaudo Único cumple los estándares de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, utiliza

tokenización y no almacena números completos de tarjeta; los incidentes de seguridad se notifican conforme a la normativa de seguridad digital y, cuando involucren medios de pago supervisados, a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 6-A.5 El sistema dispone de un modo de operación degradado que permite validar pasajes sin conexión y conciliar posteriormente. 6-A.6 Los descuentos, pasajes diferenciados y beneficios establecidos por ley se aplican de manera automática a través de cualquier medio de pago registrado por el usuario. Artículo 6-B. Protección de datos de viaje. 6-B.1 Los datos de viaje asociados a medios de pago identificables constituyen datos personales y se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 6-B.2 La ATU y los operadores del recaudo solo pueden usarlos para fines de operación, planificación y fiscalización del sistema; para planificación se usan datos anonimizados o agregados. 6-B.3 Se garantiza la existencia de un medio de pago que no requiera identificación del usuario. 6-B.4 Los datos de viaje identificables se conservan por un plazo no mayor de doce meses, salvo los necesarios para reclamos o procedimientos en curso, y luego se eliminan o anonimizan. 6-B.5 Las autoridades solo acceden a datos de viaje de personas determinadas mediante orden judicial o en los supuestos previstos expresamente por ley; la ATU registra los requerimientos y publica anualmente, en forma agregada, el número de requerimientos atendidos. 6-B.6 Se prohíbe el uso de reconocimiento facial u otros datos biométricos para el pago o la validación del pasaje, salvo consentimiento expreso del usuario y existencia de una alternativa no biométrica. 6-B.7 El incumplimiento de este artículo y del artículo 6-A por los operadores del recaudo constituye infracción sancionable por la ATU conforme a su régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de la potestad sancionadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Artículo 6-C. Datos abiertos e información al usuario. 6-C.1 La ATU publica en formato abierto, conforme a especificaciones internacionales como GTFS y GTFS Realtime, los datos de rutas, paraderos, horarios, frecuencias y, progresivamente, la posición en tiempo real de la flota de los servicios bajo su competencia, en los términos y plazos que establezca la normativa general de datos abiertos de transporte público. 6-C.2 La ATU pone a disposición información accesible sobre tarifas, saldos, recargas y reclamos por canales digitales y presenciales, incluidos formatos accesibles para personas con discapacidad.»

Artículo 3. Transición contractual

3.1 Los contratos de concesión o de prestación de servicios de recaudo vigentes se adecúan a lo dispuesto en la presente ley en la oportunidad de su renovación, adenda o nueva contratación, sin afectar los términos contractuales vigentes conforme al artículo 62 de la Constitución Política del Perú. 3.2 La ATU puede negociar adendas de adecuación, incluso con compensación económica conforme al Decreto Legislativo 1362, cuando el análisis costo-beneficio lo justifique, priorizando la aceptación de pagos sin contacto abiertos en los validadores existentes. 3.3 Las reglas de conservación y acceso a datos de viaje del artículo 6-B de la Ley 30900 son aplicables desde la entrada en vigor del reglamento, por derivar de la Ley 29733.

Artículo 4. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la ATU y a los mecanismos contractuales del Sistema de Recaudo Único, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 30900, modificado por el Decreto Supremo 010-2025-MTC, a lo dispuesto en la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Aplicación a otras ciudades. Las municipalidades provinciales que implementen sistemas de recaudo electrónico pueden adoptar, en ejercicio de su autonomía y competencias en materia de transporte colectivo, los estándares de la presente ley, con asistencia técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no genera gasto directo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): define reglas técnicas que la ATU aplica en sus procesos de contratación y renovación, con presupuesto institucional y mecanismos contractuales. Las eventuales adendas compensadas se evalúan caso por caso con análisis costo-beneficio y

su costo no es cuantificable con información pública. Los estándares abiertos reducen el riesgo de dependencia de un proveedor y pueden abaratar futuras adquisiciones. Para los usuarios, un único medio de pago y la aceptación de tarjetas bancarias reducen costos de transacción y tiempo. La publicación de datos abiertos tiene costo muy bajo y habilita aplicaciones de terceros. El límite de doce meses y el control judicial previenen la vigilancia masiva y reducen el costo y la exposición ante brechas.

Normas que modifica

• Ley 30900, Ley que crea la ATU, arts. 6-A, 6-B y 6-C — *incorpora*

• Reglamento de la Ley 30900 (mod. DS 010-2025-MTC), — — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, conservación y acceso — *complementa*

• Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos, acuerdos de pago — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ATU** (rectora): Aprueba especificaciones abiertas, garantiza pagos abiertos y seguridad (art. 6-A), protege datos de viaje y reporta requerimientos (art. 6-B), publica datos (art. 6-C), sanciona a operadores (art. 6-B.7) y negocia adendas (art. 3).

• **MTC** (reglamentadora): Refrenda la adecuación del reglamento y asiste a otras ciudades (DCF).

• **BCRP** (supervisora): Regula los sistemas y acuerdos de pago aplicables (art. 6-A.2).

• **SBS** (supervisora): Recibe incidentes que involucren medios de pago supervisados (art. 6-A.4).

• **ANPD** (sancionadora): Supervisa el tratamiento de datos de viaje (art. 6-B).

• **PJ** (supervisora): Autoriza el acceso de autoridades a datos de viaje de personas determinadas (art. 6-B.5).

Sujetos obligados: ATU y operadores/concesionarios del Sistema de Recaudo Único y de servicios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Beneficiarios: Usuarios del transporte público de Lima y Callao; desarrolladores de aplicaciones de movilidad. Sin cifra oficial consolidada citada.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 de gasto nuevo; adendas compensadas no cuantificables con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de la ATU y mecanismos contractuales del recaudo; cualquier compensación por adenda requiere evaluación conforme al DL 1362 e informe del MEF.

Supuestos: Las reglas se aplican en ciclos contractuales y con presupuesto de la ATU; los costos de PCI DSS, tokenización y validadores abiertos recaen en el proveedor del recaudo; publicación GTFS de costo marginal. Las compensaciones por adendas dependen de cada contrato.

Beneficio para el Estado: Mayor competencia en futuras adquisiciones de recaudo; menor exposición ante brechas por límite de conservación. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Un solo medio de pago, aceptación de tarjetas bancarias y móviles, beneficios automáticos, privacidad de desplazamientos y mejor información de viaje.

Inversión privada: Inversión de proveedores en validadores EMV abiertos y aplicaciones de movilidad.

Costo para privados: Concesionarios de recaudo: adecuación de validadores, PCI DSS y tokenización; comisiones de adquirencia absorbidas en el modelo económico.

Riesgos: Retraso por contratos de largo plazo (mitigado con adendas negociadas); dependencia de la normativa general de datos abiertos de transporte para plazos de publicación.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Modifica la Ley 30900 dentro de las competencias de la ATU. Respeta expresamente los contratos de concesión vigentes (art. 62) y garantiza un medio de pago anónimo, una salvaguarda adecuada de la intimidad (art. 2.6-2.7) frente al perfilamiento de desplazamientos. Sin vicios constitucionales.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Buena técnica: incorpora un artículo numerado (6-A) en la ley madre y respeta los contratos vigentes (art. 62 de la Constitución) mediante una regla de transición. Observaciones menores: la forma enclítica, la dispersión de los arts. 3 a 6 fuera de la Ley 30900 y la falta de vínculo con el régimen sancionador de la ATU.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Referencias correctas: la Ley 31596 modificó los literales a), e), g) y ñ) del artículo 6 de la Ley 30900 (potestad normativa y sancionadora sobre el Sistema de Recaudo Único). El artículo 5 (datos GTFS) duplica a GOB-11 (datos abiertos en tiempo real del transporte público) y la aceptación de tarjetas bancarias debe concordar con la regulación de pagos del BCRP (ECO-07). Falta citar el reglamento de la Ley 30900 modificado por el DS 010-2025-MTC; no se pudo verificar que el número 6-A esté libre.

• **Seguridad** — Con observaciones: La protección de datos de viaje del artículo 4 es un acierto poco frecuente, pero queda incompleta: no fija plazos de conservación ni reglas de acceso de autoridades a los historiales de viaje, que constituyen un registro de movimientos de la población; tampoco exige estándares de seguridad de pagos ni continuidad del sistema de recaudo.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es una propuesta técnicamente sólida: estándares abiertos, pago abierto EMV sin contacto, GTFS/GTFS-Realtime, medio de pago anónimo y protección de los datos de viaje. Le faltan reglas sobre el acceso de autoridades a los datos de desplazamiento (geolocalización) y sobre plazos de conservación. También debe considerar que varios sistemas de recaudo están en contratos de concesión protegidos por el art. 62 de la Constitución, lo que exige incentivos de adecuación y no solo esperar a las renovaciones.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 30900 (incorpora los artículos 6-A, 6-B y 6-C), modificada por la Ley 31596. Se articula con la Ley 29733, la Ley 29440 y la Ley 29985 (sistemas de pago y dinero electrónico) y el Decreto Legislativo 1362. Requiere adecuar el reglamento de la Ley 30900 (mod. DS 010-2025-MTC). La publicación de datos de transporte se rige por el régimen general de datos abiertos de transporte público. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, un mismo medio de pago es aceptado en todos los servicios masivos y corredores de Lima y Callao, los datos de viaje identificables no se conservan más de doce meses y la ATU publica datos de transporte en formato GTFS.

Normas relacionadas

• Ley 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/30900-TXM.pdf

• Ley 31596, Ley que establece medidas para garantizar la cobertura adecuada, continuidad y calidad del servicio de transporte público en Lima y Callao (modifica la Ley 30900) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31596-TXM.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29440.pdf

• Ley 29985, Ley que regula las características básicas del dinero electrónico — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29985.pdf

• Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01362.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 12702/2025-CR, sistema de recarga digital en la Línea 1 del Metro de Lima (en comisión).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 sobre servicios de información de viajes multimodales — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj

Fuentes

• ATU: portal institucional — https://www.atu.gob.pe/

• General Transit Feed Specification (GTFS) — https://gtfs.org/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-11.html

Ley que promueve la economía circular de los aparatos eléctricos y electrónicos y reconoce el derecho a la reparación

Establece obligaciones de información sobre reparabilidad, disponibilidad de repuestos y periodo de actualizaciones de seguridad para aparatos eléctricos y electrónicos; reconoce la reparación independiente con una excepción acotada al régimen de medidas tecnológicas del Decreto Legislativo 822; preserva los mecanismos antirrobo y la integridad del IMEI; tipifica infracciones sancionables por el INDECOPI; y exige borrado seguro en la valorización de RAEE.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Medio Ambiente y Sostenibilidad) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Medio Ambiente, Industria

I. Exposición de motivos

Según el Global E-waste Monitor 2024 de la UIT y UNITAR, en 2022 se generaron en el mundo 62 millones de toneladas de residuos electrónicos y solo el 22,3% fue recolectado y reciclado de manera formal documentada; la generación crece casi cinco veces más rápido que el reciclaje documentado. En el Perú, el Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y el Decreto Supremo 009-2019-MINAM, que aprobó el Régimen Especial de Gestión y Manejo de RAEE, establecen la responsabilidad extendida del productor, metas de recolección y obligaciones de distribuidores y comercializadores. Sin embargo, el marco peruano no regula la etapa previa al residuo: no existe obligación de informar al consumidor sobre la reparabilidad del producto, la disponibilidad de repuestos o el periodo de actualizaciones de software, ni se protege la reparación por talleres independientes. El Plan Perú 2050 (Medio Ambiente) diagnostica que menos del 5% de los residuos sólidos aprovechables se reincorpora formalmente a las cadenas productivas y propone una economía circular transaccional. Además, el bloqueo por software de repuestos suele ampararse en la protección de medidas tecnológicas del Decreto Legislativo 822, por lo que un derecho a reparar sin excepción expresa carecería de eficacia. Extender la vida útil de los equipos reduce residuos y gasto de los hogares.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y RECONOCE EL DERECHO A LA REPARACIÓN

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la extensión de la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, reconocer el derecho de los consumidores a su reparación y fortalecer la valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Artículo 2. Ámbito

La presente ley es de aplicación a los productores, importadores, distribuidores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos de las categorías que determine el reglamento, priorizando teléfonos móviles, computadoras, tabletas, televisores y electrodomésticos.

Artículo 3. Información de reparabilidad

Los productores e importadores informan al consumidor, en el punto de venta y en su página web, como mínimo: a) el periodo durante el cual garantizan la disponibilidad de repuestos; b) el periodo de actualizaciones de seguridad del software, cuando corresponda, conforme a la normativa especial sobre actualizaciones de seguridad de dispositivos conectados; c) la existencia de manuales de reparación; y d) un índice o clase de reparabilidad, conforme a la metodología que apruebe el Ministerio de la Producción en coordinación con el Ministerio del Ambiente, la cual reconoce como equivalentes los índices y clases de reparabilidad exigidos en la Unión Europea, incluido el Reglamento (UE) 2023/1670 para teléfonos móviles y tabletas, u otros que

determine el reglamento. La metodología se notifica conforme al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio.

Artículo 4. Disponibilidad de repuestos y manuales

4.1 Los productores ponen a disposición de los talleres de reparación independientes y de los consumidores, en condiciones razonables y no discriminatorias, los repuestos, herramientas de diagnóstico y manuales de reparación durante el periodo informado conforme al artículo 3. 4.2 Los importadores que no sean titulares del diseño cumplen esta obligación gestionando con el productor dicha disponibilidad o informando al consumidor, conforme al artículo 3, su inexistencia. 4.3 Lo dispuesto no obliga a divulgar secretos empresariales. 4.4 Los talleres no acceden ni copian los datos del usuario, salvo lo estrictamente necesario para la reparación y con su autorización.

Artículo 5. Prácticas prohibidas y excepción de reparación

5.1 Se prohíbe emplear bloqueos por software que impidan el uso de repuestos originales o compatibles, salvo que el productor acredite una razón de seguridad del usuario o del equipo, conforme al reglamento. 5.2 No constituye infracción a las disposiciones sobre medidas tecnológicas efectivas del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, la elusión realizada con el único fin de diagnosticar, mantener o reparar un aparato lícitamente adquirido, sin afectar la protección de las obras incorporadas ni la explotación del software, dentro de los supuestos permitidos por los tratados vigentes. 5.3 No constituyen prácticas prohibidas los mecanismos antirrobo y de bloqueo de activación ni las medidas que preservan la integridad del código IMEI y de los módulos de seguridad del equipo, siempre que no impidan la reparación por el titular del equipo o por talleres autorizados por él. Los talleres de reparación de teléfonos móviles cumplen la normativa del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG).

Artículo 6. Garantía y reparación

La reparación realizada por un taller independiente no extingue la garantía legal prevista en los artículos 20 y 21 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto de los componentes no intervenidos, salvo que el proveedor acredite que la falla fue causada por la reparación.

Artículo 7. Formación de técnicos reparadores

El Ministerio de Educación promueve, en los centros de educación técnico-productiva e institutos, programas de formación y certificación de técnicos en reparación de equipos electrónicos y en gestión de RAEE, articulados con los sistemas de manejo de RAEE.

Artículo 8. Valorización de RAEE y borrado seguro

8.1 El Ministerio del Ambiente publica anualmente, en formato abierto, las cantidades de RAEE recolectadas y valorizadas por categoría y sistema de manejo, y el cumplimiento de metas establecidas en el régimen especial vigente. 8.2 Los sistemas de manejo de RAEE y los talleres garantizan el borrado seguro o la destrucción de los medios de almacenamiento antes de su reacondicionamiento o valorización; las entidades públicas acreditan dicho borrado al dar de baja sus equipos.

Artículo 9. Infracciones y fiscalización

9.1 Constituyen infracciones administrativas sancionables por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): a) leve: no informar al consumidor los datos del artículo 3; b) grave: negar o condicionar a consumidores o talleres independientes el acceso a repuestos, herramientas de diagnóstico o manuales durante el periodo informado; c) grave: emplear bloqueos por software prohibidos por el numeral 5.1. 9.2 Las sanciones y su graduación son las previstas en los artículos 110 y 112 de la Ley 29571. 9.3 Los talleres independientes están legitimados para denunciar las conductas de los literales b) y c). 9.4 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y las autoridades competentes fiscalizan las obligaciones de gestión de RAEE y borrado seguro conforme a su normativa.

Artículo 10. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de la Producción, del Ambiente y de Comercio Exterior y Turismo, previa opinión del INDECOPI.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Adecuación del régimen especial. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Ambiente, adecúa el Régimen Especial de Gestión y Manejo de RAEE, aprobado por Decreto Supremo 009-2019-MINAM, en el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor de la presente ley.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad. Las obligaciones de los artículos 3 y 4 son exigibles a los doce meses de la publicación del reglamento para teléfonos móviles y computadoras, y a los veinticuatro meses para las demás categorías.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es nulo en términos de gasto nuevo: INDECOPI, PRODUCE y MINAM aplican la ley con presupuestos institucionales (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC); la metodología de reparabilidad reconoce índices europeos, lo que evita costos de diseño y reetiquetado. Los productores asumen costos de información y de disponibilidad de repuestos, que en la Unión Europea ya son exigibles. Antes del dictamen se recomienda recabar opinión del INDECOPI y del MINCETUR sobre la compatibilidad de la excepción del artículo 5.2 con los capítulos de propiedad intelectual de los acuerdos comerciales vigentes. Los beneficios incluyen ahorro para los hogares por mayor vida útil, empleo en talleres formales, menor generación de RAEE, mejor recuperación de materiales y protección de datos en equipos desechados.

Normas que modifica

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 20, 21, 110 y 112 — *complementa*

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, medidas tecnológicas efectivas — *complementa*

• Decreto Legislativo 1278 (mod. DL 1501), — — *complementa*

• Decreto Supremo 009-2019-MINAM, Régimen Especial de RAEE, borrado seguro y articulación — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **INDECOPI** (sancionadora): Sanciona infracciones de información, acceso a repuestos y bloqueos (art. 9.1-9.3); opina sobre el reglamento (DCF Primera).

• **PRODUCE** (reglamentadora): Aprueba la metodología de reparabilidad con equivalencias (art. 3.d).

• **MINAM** (rectora): Publica datos de RAEE (art. 8.1) y adecúa el régimen especial (DCF Segunda).

• **OEFA** (supervisora): Fiscaliza gestión de RAEE y borrado seguro (art. 9.4).

• **MINCETUR** (consultiva): Refrenda el reglamento y vela por la compatibilidad con acuerdos comerciales y notificación OTC (art. 3.d).

• **MINEDU** (ejecutora): Promueve formación de técnicos reparadores (art. 7).

• **OSIPTEL** (supervisora): Normativa RENTESEG e integridad del IMEI (art. 5.3).

Sujetos obligados: Productores, importadores, distribuidores y comercializadores de AEE de las categorías reglamentadas; talleres de reparación; sistemas de manejo de RAEE; entidades públicas que dan de baja equipos.

Beneficiarios: Hogares consumidores de equipos electrónicos; talleres de reparación independientes; gestores formales de RAEE.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 de gasto nuevo (absorbible); fiscalización con presupuesto institucional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuestos institucionales de INDECOPI, PRODUCE y MINAM, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Fiscalización de INDECOPI dentro de su actividad ordinaria de protección al consumidor; metodología basada en índices europeos sin desarrollo propio. Sin base pública para cuantificar la carga adicional de fiscalización.

Beneficio para el Estado: Menor volumen de RAEE a gestionar; mejor información para metas de valorización. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Ahorro de hogares por mayor vida útil; empleo en reparación; protección de datos en equipos desechados. No cuantificable con información pública nacional.

Inversión privada: Talleres formales de reparación y reacondicionamiento; redes de repuestos.

Costo para privados: Productores e importadores: información de reparabilidad, stock de repuestos y manuales; gestores de RAEE: borrado seguro certificado.

Riesgos: Controversia con compromisos de propiedad intelectual en tratados (mitigado con excepción acotada y opinión de INDECOPI/MINCETUR); uso del derecho a reparar para alterar IMEI (mitigado con art. 5.3).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: El derecho a la reparación desarrolla la protección del consumidor (art. 65) y el deber de preservar el ambiente (art. 67). Las obligaciones sobre software y manuales pueden colisionar con la propiedad intelectual protegida por el art. 2.8, con las medidas tecnológicas de protección (DL 822) y con compromisos comerciales internacionales. Deben modularse.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Propuesta valiosa, pero las obligaciones de los arts. 3 a 5 quedan fuera del Código de Protección y Defensa del Consumidor y sin tipificación, por lo que el INDECOPI no podría sancionarlas; la obligación de suministrar repuestos a talleres independientes es una relación entre empresas, ajena a la protección al consumidor. La prohibición de bloqueos por software debe articularse con la protección de medidas tecnológicas del DL 822.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes (DL 1278, modificado por el DL 1501; DS 009-2019-MINAM; Ley 29571). La prohibición del 'bloqueo por software' colisiona con la protección de medidas tecnológicas del Decreto Legislativo 822 (Ley sobre el Derecho de Autor) sin prever una excepción expresa; la garantía debe remitirse a los artículos 20 y siguientes del Código del Consumidor.

• **Seguridad** — Con observaciones: El derecho a reparar es positivo y la obligación de informar el periodo de actualizaciones de seguridad es un aporte importante; debe equilibrarse con la preservación de los mecanismos antirrobo y de la integridad del IMEI (relevante por el mercado de celulares robados) y con la protección de datos en reparaciones y en la valorización de RAEE.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Un derecho a la reparación, coherente con la Directiva (UE) 2024/1799, es pertinente. Hay tres ajustes necesarios. Prohibir los bloqueos por software ('parts pairing') choca con la protección de medidas tecnológicas del DL 822, incorporada para cumplir el TLC Perú-EE. UU.; se necesita una excepción expresa dentro del margen del tratado. El índice de reparabilidad es un reglamento técnico que debe notificarse a la OMC y reconocer índices extranjeros equivalentes para no crear una barrera. Y la garantía debe remitir a los artículos precisos del Código.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Legislativo 1278, modificado por el Decreto Legislativo 1501; el Decreto Supremo 009-2019-MINAM (que debe adecuarse); la Ley 29571 (arts. 20, 21, 110 y 112); y establece una excepción acotada al régimen de medidas tecnológicas del Decreto Legislativo 822. Se articula con la normativa del RENTESEG (Decreto Legislativo 1338) y con la Ley 28611. El periodo de actualizaciones de seguridad se rige por la normativa especial de la materia. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de teléfonos móviles y computadoras comercializados informan periodo de repuestos e índice de reparabilidad, y el MINAM publica cinco reportes anuales de RAEE valorizados.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (ficha SINIA-MINAM) — https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-gestion-integral-residuos-solidos

• Decreto Supremo 009-2019-MINAM, Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (ficha SINIA) — https://sinia.minam.gob.pe/metadatos/314549

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00822.pdf

• Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01338.pdf

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 03416/2022-CR, cargador único para celulares, tabletas y otros (en comisión). No se identificaron proyectos sobre derecho a la reparación.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2024/1799 por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

• Unión Europea: Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1670, requisitos de diseño ecológico para teléfonos móviles y tabletas (incluye clase de reparabilidad) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1670/oj

Fuentes

• UNITAR/UIT: Global E-waste Monitor 2024 (nota de prensa) — https://www.unitar.org/about/news-stories/press/global-e-waste-monitor-2024-electronic-waste-rising-five-times-faster-documented-e-waste-recycling

• UIT: The Global E-waste Monitor 2024 — https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Publications/The-Global-E-Waste-Monitor-2024.aspx

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-12.html

Ley que garantiza la accesibilidad digital de las personas con discapacidad en los servicios públicos y en los servicios digitales de interés general

Establece, como régimen general de accesibilidad digital, la obligación de que los portales, aplicaciones y documentos digitales del Estado y de los servicios privados de interés general cumplan el nivel AA de las WCAG 2.2 (y la EN 301 549 para quioscos y terminales), con plazos diferenciados, declaración pública, canal de reclamos, requisitos en compras públicas e infracciones tipificadas con autoridad competente definida.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Cohesión Social, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

Según el INEI, sobre la base de los Censos Nacionales 2017, en el país existen 3 millones 209 mil 261 personas con alguna dificultad o limitación permanente, de las cuales el 40,1% tiene 60 y más años. La Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, reconoce el derecho a la accesibilidad, y la Ley 28530 promovió el acceso a Internet para personas con discapacidad y la adecuación de cabinas públicas; la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó lineamientos de accesibilidad web para entidades públicas; sin embargo, este marco es anterior a la masificación de aplicaciones móviles y servicios en línea, el estándar existente está desactualizado, no alcanza a los servicios privados de interés general y no tiene plazos de cumplimiento ni infracciones tipificadas para portales, aplicaciones y documentos digitales. A medida que trámites, citas médicas, banca y comercio migran a canales digitales, la falta de compatibilidad con lectores de pantalla, la ausencia de subtítulos o lengua de señas, los captchas no accesibles y los documentos escaneados como imagen excluyen a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.2) del W3C son el estándar internacional de referencia.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE GARANTIZA LA ACCESIBILIDAD DIGITAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN LOS SERVICIOS DIGITALES DE INTERÉS GENERAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar que los servicios digitales del Estado y los servicios digitales de interés general prestados por particulares sean accesibles para las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad.

Artículo 2. Ámbito

2.1 Están obligadas las entidades de la administración pública a que se refiere el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS. 2.2 Están obligadas, asimismo, las empresas que presten servicios financieros, de salud, de transporte de pasajeros, de telecomunicaciones, de suministro de agua y electricidad, y de comercio electrónico, cuando sus ingresos anuales superen 1700 unidades impositivas tributarias o cuenten con más de 100 000 usuarios activos en el país. El reglamento puede ampliar el ámbito a empresas de menor tamaño de forma gradual. 2.3 La presente ley constituye el régimen general de accesibilidad digital; las demás normas sobre canales digitales del Estado se aplican en concordancia con ella.

Artículo 3. Estándar de accesibilidad

3.1 Los sitios web, aplicaciones móviles y documentos digitales comprendidos en el ámbito de la presente ley cumplen, como mínimo, el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2 del

World Wide Web Consortium, o la norma técnica peruana que las adopte, aprobada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y publicada en el diario oficial. 3.2 Los quioscos y terminales de autoatención cumplen los requisitos de la norma europea EN 301 549 o la norma técnica peruana equivalente. 3.3 La actualización de la versión exigible se aprueba por decreto supremo, con un plazo de adecuación no menor de doce meses. 3.4 El cumplimiento de la accesibilidad en los mecanismos de autenticación y de control de acceso se logra mediante alternativas accesibles de seguridad equivalente, sin reducir el nivel de autenticación exigido por la normativa sectorial.

Artículo 4. Contenidos audiovisuales

Los contenidos audiovisuales difundidos por las entidades públicas en sus canales digitales incorporan subtítulos y, en los mensajes de interés general, interpretación en lengua de señas peruana, conforme a la Ley 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana.

Artículo 5. Declaración de accesibilidad

Los sujetos obligados publican en sus sitios web y aplicaciones una declaración de accesibilidad que indique el grado de cumplimiento, los contenidos no accesibles y un canal para que los usuarios reporten barreras y soliciten la información en un formato alternativo.

Artículo 6. Compras públicas

Las entidades públicas incluyen requisitos de accesibilidad digital conforme al artículo 3 en los requerimientos para la contratación de desarrollo, adquisición o renovación de sitios web, aplicaciones, quioscos y sistemas de atención al ciudadano, en el marco de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Artículo 7. Monitoreo

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), con el apoyo técnico de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, realiza evaluaciones periódicas por muestreo del cumplimiento de la presente ley y publica sus resultados.

Artículo 8. Infracciones y sanciones

8.1 Constituyen infracciones de las empresas obligadas: a) leve: no publicar la declaración de accesibilidad o no atender en plazo las solicitudes de formato alternativo; b) grave: incumplir el estándar de accesibilidad exigible del artículo 3 vencido el plazo de adecuación. 8.2 Son autoridades competentes para sancionar: a) respecto de empresas de servicios públicos regulados y del sistema financiero, el organismo regulador o supervisor sectorial (OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS, SBS o SUSALUD), conforme a su régimen de infracciones y escala de multas; b) respecto de las demás empresas obligadas, el CONADIS, conforme a la escala de sanciones de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 8.3 El INDECOPI conoce las denuncias de consumidores por idoneidad del servicio conforme a la Ley 29571, sin sancionar el mismo hecho ya sancionado conforme al numeral 8.2, en aplicación del principio non bis in idem. 8.4 El CONADIS emite informe técnico sobre el cumplimiento del estándar a solicitud de la autoridad sancionadora. 8.5 El incumplimiento por parte de las entidades públicas genera responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios competentes.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra o Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El reglamento sustituye los lineamientos de accesibilidad web para entidades públicas aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros en lo que se opongan a la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Norma técnica. El INACAL evalúa la adopción de las normas técnicas peruanas equivalentes a las WCAG 2.2 y a la EN 301 549 en un plazo de un año.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Plazos de adecuación. Los nuevos sitios, aplicaciones y quioscos cumplen la presente ley desde la entrada en vigor del reglamento. Los existentes se adecúan en un plazo de dieciocho meses para las entidades del Poder Ejecutivo y las empresas obligadas, y de treinta y seis meses para los gobiernos regionales y locales.

III. Análisis costo-beneficio

El costo de cumplir estándares de accesibilidad es bajo cuando se incorpora desde el diseño y en las compras públicas, y mayor cuando se adapta lo existente, por lo que se establecen plazos diferenciados. Las entidades públicas lo asumen con presupuestos institucionales dentro de sus ciclos ordinarios de mantenimiento y renovación, sin gasto directo nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC); se estima, como orden de magnitud, entre S/ 20 y 60 millones en 2027-2031 para auditorías y remediación de portales y aplicaciones públicas. Los beneficios alcanzan a más de tres millones de personas con alguna discapacidad según el Censo 2017 y a una población adulta mayor creciente, y mejoran la usabilidad para todos los usuarios. Para las empresas, la accesibilidad amplía su mercado y reduce reclamos. La definición de una sola autoridad sancionadora por sujeto evita la doble sanción.

Normas que modifica

• Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, accesibilidad y escala de sanciones — *complementa*

• Ley 28530, acceso a Internet para personas con discapacidad — *complementa*

• Ley 29535, Ley de la lengua de señas peruana, — — *complementa*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, idoneidad — *complementa*

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, principio de accesibilidad — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CONADIS** (sancionadora): Monitorea por muestreo (art. 7), sanciona a empresas no reguladas (art. 8.2.b) y emite informes técnicos (art. 8.4).

• **—** (sancionadora): Sancionan a sus regulados por las infracciones del art. 8.1 (art. 8.2.a).

• **INDECOPI** (supervisora): Conoce denuncias de consumidores por idoneidad sin doble sanción (art. 8.3).

• **PCM-SGTD** (consultiva): Apoyo técnico al monitoreo (art. 7); sustitución de lineamientos (DCF Primera).

• **INACAL** (reglamentadora): Evalúa NTP equivalentes a WCAG 2.2 y EN 301 549 (art. 3, DCF Segunda).

• **—** (regulada): Adecúan portales y documentos, publican declaración e incluyen requisitos en compras (arts. 3, 5 y 6).

Sujetos obligados: Todas las entidades de la administración pública; empresas de servicios financieros, salud, transporte de pasajeros, telecomunicaciones, agua, electricidad y comercio electrónico con ingresos > 1700 UIT o > 100 000 usuarios activos.

Beneficiarios: 3 209 261 personas con alguna dificultad o limitación permanente (INEI, Censos 2017), personas adultas mayores y usuarios en general.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 20–60 millones en 2027-2031

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales de cada entidad, dentro de sus ciclos de mantenimiento y renovación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Del orden de 2 000-3 000 entidades públicas con portales y aplicaciones (dato no oficial; el número de entidades debe contrastarse con el registro de la SGTD) a S/ 10-20 mil por auditoría y remediación básica de cada portal, sobre todo dentro de ciclos ordinarios de mantenimiento; costos unitarios supuestos por analogía con servicios de auditoría de accesibilidad, sin fuente oficial.

Beneficio para el Estado: Menor demanda de atención presencial asistida; cumplimiento del art. 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Acceso autónomo a trámites, banca, salud y comercio para más de 3 millones de personas con discapacidad y adultos mayores.

Inversión privada: Inversión de empresas obligadas en rediseño accesible; mercado de servicios de auditoría de accesibilidad.

Costo para privados: Empresas obligadas: auditoría, remediación y declaración de accesibilidad; mayor en sistemas heredados.

Riesgos: Cumplimiento formal sin mejora real (mitigado con monitoreo por muestreo); debilitamiento de la autenticación (mitigado con art. 3.4).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla la igualdad material y la protección de las personas con discapacidad (arts. 2.2 y 7), en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 9). Debe corregirse la base sancionadora frente a privados, que no tipifica infracciones, y la remisión dinámica a un estándar extranjero no publicado oficialmente.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Estructura adecuada y con régimen de responsabilidad, pero el sancionador privado remite genéricamente a la Ley 29973 sin verificar que tipifique la inaccesibilidad digital; los sujetos privados obligados se definen por reglamento, y la remisión dinámica a la 'versión vigente' de un estándar privado extranjero afecta la seguridad jurídica.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas vigentes (Leyes 29973, 28530, 29571). Al extender obligaciones a servicios financieros, de telecomunicaciones, agua, electricidad y salud, debe coordinarse con los reguladores sectoriales (SBS, OSIPTEL, SUNASS, OSINERGMIN, SUSALUD), cuya potestad sancionadora desplazaría o duplicaría la de CONADIS. Superposición con GOB-09 y TAL-02 en accesibilidad de canales digitales.

• **Seguridad** — Conforme: Sin riesgos de seguridad relevantes. Solo debe precisarse que la accesibilidad no se logre debilitando la autenticación ni eliminando controles anti-automatización, sino mediante alternativas accesibles equivalentes.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Es necesaria y está bien enfocada en WCAG AA, la declaración de accesibilidad y las compras públicas. Cuatro ajustes: la remisión dinámica a la 'versión vigente' de un estándar privado extranjero afecta la seguridad jurídica; las WCAG no cubren los quioscos ni el hardware, para los que la referencia es la norma EN 301 549; existen lineamientos de accesibilidad web de la PCM que deben derogarse o articularse; y debe citarse la Ley 29535 sobre la lengua de señas peruana.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su reglamento (DS 002-2014-MIMP); la Ley 28530; la Ley 29535; el Decreto Legislativo 1412; la Ley 29571 y la Ley 32069. Constituye el régimen general de accesibilidad digital al que remiten otras normas sobre canales digitales. El reglamento sustituye los lineamientos de accesibilidad web de la PCM en lo que se opongan. No deroga normas con rango de ley.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de portales del Poder Ejecutivo y al menos el 80% de portales regionales evaluados por CONADIS cumplen el nivel AA de WCAG y publican su declaración de accesibilidad.

Normas relacionadas

• Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29973.pdf

• Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28530.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29535.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 09800/2024-CR, acceso de personas con discapacidad a los planes de gobierno mediante formatos y tecnologías accesibles (con dictamen).

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (Acta Europea de Accesibilidad) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj

• Unión Europea (ETSI): EN 301 549 v3.2.1, requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC — https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf

Fuentes

• INEI: En el país existen 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad (Censos 2017) — https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-pais-existen-3-millones-209-mil-261-personas-con-discapacidad-11687/

• W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

• CONADIS: portal institucional — https://www.gob.pe/conadis

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-13.html

Ley que promueve el bienestar digital y la ciudadanía digital de niñas, niños y adolescentes en la Educación Básica, complementando la Ley 32385

Complementa la Ley 32385 y la Ley 30254 con aprendizajes de ciudadanía y bienestar digital integrados en la competencia digital del Currículo Nacional, orientación a familias, una ruta de atención que distingue el ciberacoso de los delitos en línea contra menores (con denuncia y preservación de evidencia), e incorpora en la Ley 32385 un artículo 6 de evaluación bienal de impacto.

Comisión (Cámara de Diputados): Educación, Cultura y Deporte (+ Salud) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Educación (Tres Niveles), Proyecto País Joven, La Familia

I. Exposición de motivos

La Ley 32385 (publicada el 13-06-2025) regula el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas de primaria y secundaria, restringiéndolo durante los procesos de enseñanza y aprendizaje salvo uso guiado, con la finalidad de mejorar la atención y el rendimiento, reducir la sobreexposición a Internet, combatir el ciberacoso y prevenir trastornos de salud mental; su reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo 018-2026-MINEDU. La Ley 30254 promueve el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información por niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la restricción en el aula es solo una parte del problema: el uso intensivo de redes sociales y videojuegos ocurre mayoritariamente fuera del horario escolar, y la ley no establece la enseñanza sistemática de competencias de ciudadanía digital (privacidad, huella digital, identificación de desinformación, manejo de contenidos de riesgo), ni la orientación a madres y padres, ni rutas de atención para casos de uso problemático de pantallas, ni distingue el ciberacoso entre pares de los delitos en línea contra menores, como la captación con fines sexuales por medios tecnológicos (artículo 5 de la Ley 30096), que exigen denuncia. El INEI (TIC, III Trimestre 2025) reporta que el 92,4% de las personas de 12 a 18 años usó Internet. La Ley 29719 regula la convivencia sin violencia en las escuelas y sus lineamientos (Decreto Supremo 004-2018-MINEDU) comprenden la violencia por medios tecnológicos, pero no fijan rutas diferenciadas para delitos en línea. Tampoco existe obligación de evaluar el impacto de la Ley 32385.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL BIENESTAR DIGITAL Y LA CIUDADANÍA DIGITAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, COMPLEMENTANDO LA LEY 32385

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover el bienestar digital y la ciudadanía digital de niñas, niños y adolescentes, complementando las medidas de regulación del uso de teléfonos celulares establecidas en la Ley 32385 y las de promoción del uso seguro de las tecnologías de la información establecidas en la Ley 30254.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por: a) Bienestar digital: uso equilibrado y saludable de las tecnologías digitales, compatible con el descanso, la actividad física, la socialización presencial y el aprendizaje; b) Ciudadanía digital: conjunto de competencias para participar de manera segura, crítica, ética y responsable en entornos digitales.

Artículo 3. Contenidos curriculares

3.1 El Ministerio de Educación incorpora en el Currículo Nacional de la Educación Básica, en las áreas pertinentes y en la tutoría, aprendizajes de ciudadanía y bienestar digital que comprendan, como mínimo: protección de la privacidad y datos personales, huella digital, identificación de desinformación y contenidos sintéticos, prevención del ciberacoso y del acoso sexual en línea, y autorregulación del tiempo de pantalla. 3.2

Estos aprendizajes se integran en la competencia digital del Currículo Nacional, de manera articulada con los aprendizajes de pensamiento computacional, programación e inteligencia artificial que establezca la normativa de la materia, a fin de evitar mandatos curriculares paralelos. 3.3 Los contenidos se desarrollan con participación de las asociaciones de padres de familia y se adecúan a la Educación Intercultural Bilingüe.

Artículo 4. Incorporación del artículo 6 en la Ley 32385

Se incorpora el artículo 6 en la Ley 32385, Ley que regula el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica, en los siguientes términos: «Artículo 6. Evaluación de impacto. El Ministerio de Educación evalúa la aplicación de la presente ley cada dos años, mediante indicadores de convivencia escolar, casos reportados de ciberacoso, atención en clase y bienestar socioemocional, y publica los resultados en su portal institucional de forma agregada, sin datos que permitan identificar a estudiantes ni a instituciones con pocos casos.»

Artículo 5. Orientación a familias

5.1 El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud elaboran guías y realizan sesiones de orientación dirigidas a madres, padres y cuidadores sobre acompañamiento en el uso de tecnologías, herramientas de control parental que los servicios digitales ofrezcan conforme a la normativa de la materia, edades recomendadas y señales de alerta de uso problemático, en castellano y lenguas originarias. 5.2 Las guías promueven controles proporcionales a la edad y transparentes para el menor, advierten sobre aplicaciones que recopilan datos del menor o de terceros sin garantías e informan sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes respecto de sus datos personales conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.

Artículo 6. Ruta de atención

6.1 Los casos de ciberacoso entre estudiantes se atienden conforme a la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, y a los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar aprobados por Decreto Supremo 004-2018-MINEDU. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación, actualiza dichos lineamientos en el plazo de ciento ochenta días hábiles para incluir expresamente las conductas en entornos digitales. 6.2 Los casos de uso problemático de pantallas que afecten la salud mental se derivan a los servicios de salud mental comunitaria del Ministerio de Salud, conforme a su disponibilidad territorial. 6.3 Cuando el caso pueda constituir delito, en particular los previstos en la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, o la difusión de imágenes íntimas, la dirección de la institución educativa preserva la evidencia sin redistribuirla, comunica de inmediato a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público y a los padres o tutores, y activa las medidas de protección de la víctima, sin perjuicio de la aplicación de los protocolos de convivencia escolar.

Artículo 7. Formación docente

El Ministerio de Educación incluye en la formación docente en servicio contenidos de ciudadanía digital, detección de ciberacoso y acompañamiento socioemocional vinculado al uso de tecnologías.

Artículo 8. Participación estudiantil

Las instituciones educativas promueven la participación de los municipios escolares en la elaboración de acuerdos de convivencia digital y de los protocolos a que se refiere el artículo 5 de la Ley 32385.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Educación y de Salud, y adecúa el Reglamento de la Ley 32385, aprobado por Decreto Supremo 018-2026-MINEDU.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Primera evaluación. La primera evaluación a que se refiere el artículo 6 de la Ley 32385, incorporado por la presente ley, se publica a más tardar a los dos años de la entrada en vigor de la presente ley.

III. Análisis costo-beneficio

La ley se implementa con presupuestos institucionales del MINEDU, MINSA y gobiernos regionales mediante ajustes curriculares integrados en la competencia digital, guías y formación en servicio, sin gasto directo nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC). Se estima un costo de S/ 1 a 3 millones en 2027-2028 para materiales, actualización de lineamientos y dos evaluaciones bienales muestrales. Los beneficios son complementar la restricción de celulares con capacidades que los estudiantes usan fuera del aula, prevenir el ciberacoso, encauzar los delitos en línea contra menores hacia la denuncia y la protección de la víctima, detectar tempranamente problemas de salud mental y generar evidencia sobre la efectividad de la Ley 32385.

Normas que modifica

• Ley 32385, Ley que regula el uso de teléfonos celulares en la Educación Básica, art. 6 — *incorpora*

• Ley 30254, uso seguro de TIC por NNA, — — *complementa*

• Ley 29719 y DS 004-2018-MINEDU, convivencia escolar — *complementa*

• Ley 28044, Ley General de Educación, — — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINEDU** (rectora): Integra aprendizajes en la competencia digital (art. 3), evalúa la Ley 32385 cada dos años (art. 4), elabora guías (art. 5), actualiza lineamientos de convivencia (art. 6.1) y forma docentes (art. 7).

• **MINSA** (ejecutora): Co-elabora guías (art. 5) y atiende casos de uso problemático en salud mental comunitaria (art. 6.2).

• **GORE** (ejecutora): Implementan con su presupuesto (art. 9).

• **PNP/MP** (beneficiaria): Reciben comunicaciones de presuntos delitos en línea contra estudiantes (art. 6.3).

• **IIEE** (regulada): Preservan evidencia y comunican delitos (art. 6.3); promueven acuerdos de convivencia digital (art. 8).

Sujetos obligados: MINEDU, MINSA, gobiernos regionales e instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica.

Beneficiarios: Estudiantes de Educación Básica (el 92,4 % de las personas de 12 a 18 años usó Internet, INEI III Trim. 2025), familias y docentes.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1–3 millones en 2027-2028

Horizonte: 2027-2028

Financiamiento: Presupuestos institucionales del MINEDU, MINSA y gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Diseño de guías y materiales, actualización de lineamientos y dos evaluaciones bienales muestrales sobre registros existentes (SíseVe y evaluaciones del MINEDU); formación docente incluida en la ruta de formación en servicio existente. Estimación por analogía con estudios muestrales del sector, sin costeo oficial.

Beneficio para el Estado: Evidencia para ajustar la Ley 32385; derivación ordenada de delitos en línea. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Prevención del ciberacoso y de delitos en línea contra menores; bienestar socioemocional; familias mejor orientadas.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Colegios privados: adecuación de tutoría y protocolos con recursos propios (bajo).

Riesgos: Sobrecarga curricular si no se integra con la competencia digital; revictimización si se manejan mal las evidencias (mitigado con art. 6.3).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Compatible con el interés superior del niño (art. 4), el derecho a la educación (arts. 13-14) y el rol de los padres (art. 13). Los reparos son formales: verificar la numeración de la Ley 32385 antes de incorporar un art. 6, y no ordenar a gobiernos regionales un gasto sin fuente.

• **Técnica legislativa** — Conforme: Técnicamente correcta: incorpora un artículo 6 en la Ley 32385 (cuyo último artículo es el 5), con objeto, definiciones y reglamentación adecuados. Solo requiere ajustes de forma en la fórmula de incorporación y precisar el instrumento de actualización de protocolos de convivencia escolar.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Verificado: la Ley 32385 (El Peruano 13-06-2025) tiene cinco artículos y tres DCF, por lo que el número 6 está libre; su reglamento es el Decreto Supremo 018-2026-MINEDU (proyecto prepublicado por RM 052-2026-MINEDU), que debe citarse. Omite la Ley 30254 (uso seguro de TIC por NNA), ya modificada a partir del PL 00826/2021-CR. Superposición con TAL-01 (contenidos de uso crítico de IA) y con CIB-10 (deber de diligencia de servicios digitales frente a NNA).

• **Seguridad** — Con observaciones: Los contenidos de ciudadanía digital son adecuados; falta una ruta expresa para los delitos en línea contra menores (captación con fines sexuales, extorsión sexual, difusión de material íntimo), que no son mero ciberacoso escolar, y orientación para que los controles parentales no deriven en vigilancia desproporcionada; los reportes de casos deben protegerse.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Complementar la Ley 32385 con competencias de ciudadanía digital es pertinente. Pero se superpone con TAL-01, porque ambas modifican el currículo en temas digitales y conviene integrarlas. La ruta de atención omite que las proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos son delito (Ley 30096) y deben denunciarse. Hay que verificar la numeración de la Ley 32385 antes de 'incorporar el artículo 6'.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 32385 (incorpora el artículo 6; numeración libre verificada en el texto oficial, que tiene cinco artículos y tres disposiciones complementarias finales). Complementa la Ley 30254, la Ley 28044, la Ley 29719 y sus lineamientos (DS 004-2018-MINEDU), la Ley 27337 y la Ley 30096. Requiere adecuar el DS 018-2026-MINEDU. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, aprendizajes de ciudadanía digital incorporados al Currículo Nacional y dos evaluaciones bienales de impacto de la Ley 32385 publicadas.

Normas relacionadas

• Ley 32385, Ley que regula el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32385-TXM.pdf

• Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29719.pdf

• Ley 28044, Ley General de Educación — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28044.pdf

• Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27337.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30254.pdf

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30096.pdf

Antecedentes

La Ley 32385 se originó en el Proyecto de Ley 5532/2022-CR, según la Agencia Andina. Otros (según revisión normativa en SPLEY): 00497-2026-2031-CD, que modifica la Ley 32385 (en comisión); 00472-2026-2031-CD, salud mental de NNA frente a

riesgos del entorno digital (en comisión); 09544/2024-CR, que modifica la Ley 30254 (orden del día); 00826/2021-CR (publicado, modificó la Ley 30254); 13679/2025-CR, imagen y datos de NNA en entornos digitales (con dictamen).

Referencias internacionales

• Brasil: Lei 15.100/2025, que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en establecimientos de educación básica — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/2065, Ley de Servicios Digitales (art. 28, protección de menores en línea) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

• Reino Unido: Online Safety Act 2023 — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/contents

Fuentes

• El Peruano: Ley 32385 (dispositivo oficial) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2409169-4

• El Peruano: Uso del celular en colegios, restricciones y excepciones — https://www.elperuano.pe/noticia/288185-uso-del-celular-en-colegios-restricciones-y-excepciones

• Agencia Andina: Congreso aprueba ley que regula el uso de celulares en colegios — https://andina.pe/agencia/noticia-celulares-fuera-del-aula-congreso-aprueba-ley-regula-su-uso-colegios-1030688.aspx

• INEI: Estadísticas de las TIC en los hogares, III Trimestre 2025 (Informe Técnico N.° 04, dic. 2025) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/tic-iii-trimestre_2025_1.pdf

• UNESCO: Informe GEM 2023, Tecnología en la educación — https://www.unesco.org/gem-report/en/technology

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-14.html

Ley que establece el marco para la identificación de los minerales críticos y estratégicos y promueve la investigación metalúrgica y el valor agregado tecnológico de sus cadenas productivas

Ordena aprobar por decreto supremo una lista nacional de minerales críticos y estratégicos con criterios técnicos y revisión periódica, prioriza la información geocientífica abierta y una agenda de investigación metalúrgica (refinación, relaves, litio y tierras raras) dentro del Sinacti, sin crear beneficios tributarios ni alterar el régimen de concesiones.

Comisión (Cámara de Diputados): Energía y Minas (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Minería, Metalurgia, Ciencia y Tecnología

I. Exposición de motivos

El Perú es uno de los principales productores de cobre del mundo, pero refina internamente una fracción pequeña de lo que extrae: según el Mineral Commodity Summaries 2025 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la producción minera de cobre del Perú se estimó en 2 600 miles de toneladas en 2024, mientras que la producción de refinería fue de unas 390 miles de toneladas, con reservas estimadas en 100 millones de toneladas. El mismo informe registra recursos identificados de litio en el Perú del orden de 1 millón de toneladas. Pese a ello, el país no cuenta con una definición legal ni una lista oficial de minerales críticos o estratégicos que oriente la información geológica, la investigación y la cooperación internacional; en 2021-2026 se presentaron múltiples proyectos sobre litio, fundiciones y refinerías, mayormente declarativos o para crear empresas estatales. El Plan Perú 2050 (Ciencia y Tecnología) señala que alrededor del 65% de las exportaciones corresponde a minerales sin valor agregado y (Capital del Conocimiento) que la inversión en I+D es de 0,13% del PBI frente a una meta de 2,5%. Al mismo tiempo, normas como el Reglamento (UE) 2024/1252 reconfiguran las cadenas de suministro de materias primas fundamentales, lo que abre oportunidades de asociación tecnológica que requieren una posición nacional informada.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL MARCO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MINERALES CRÍTICOS Y ESTRATÉGICOS Y PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN METALÚRGICA Y EL VALOR AGREGADO TECNOLÓGICO DE SUS CADENAS PRODUCTIVAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el marco para la identificación de los minerales críticos y estratégicos del país y promover la generación de información geocientífica, la investigación metalúrgica y el valor agregado tecnológico en sus cadenas productivas, en el marco de los artículos 14 y 66 de la Constitución Política del Perú y de la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por: a) Mineral crítico: sustancia mineral cuya importancia para la economía nacional o para las cadenas tecnológicas y de transición energética es alta y cuyo suministro presenta riesgos de concentración o interrupción, conforme a los indicadores y umbrales de la metodología prevista en el artículo 3. b) Mineral estratégico: mineral crítico que, además, resulta relevante para la seguridad, la defensa o la autonomía tecnológica del país; constituye un subconjunto de los minerales críticos. c) Valor agregado tecnológico: transformación de minerales y concentrados en productos refinados, precursores, aleaciones, compuestos o componentes, incluida la recuperación de minerales a partir de relaves, desmontes y pasivos ambientales mineros. Los términos no definidos se interpretan conforme al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM.

Artículo 3. Lista nacional de minerales críticos y estratégicos

3.1 El Poder Ejecutivo aprueba, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas, la Lista Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, sobre la base de un informe técnico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y con opinión del Ministerio de la Producción, del Ministerio del Ambiente y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 3.2 La metodología, aprobada por resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas y publicada con sus datos de base, emplea como mínimo: a) un indicador de importancia económica y tecnológica; b) un indicador de riesgo de suministro que considere la concentración de la producción y de la refinación mundial y la dependencia de importaciones; c) el potencial geológico nacional; y d) la relevancia para la transición energética y las tecnologías digitales. La metodología fija umbrales de inclusión. La lista se revisa cada tres años. 3.3 La información sobre dependencias de suministro vinculadas a la defensa nacional que califique como reservada conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se excluye de la publicación y se comunica al Ministerio de Defensa. 3.4 La inclusión de un mineral en la lista no modifica el régimen de concesiones, los derechos mineros vigentes, el régimen tributario ni las obligaciones ambientales y sociales aplicables, ni constituye por sí misma declaratoria de reserva o de exclusividad estatal.

Artículo 4. Información geocientífica abierta

4.1 El INGEMMET prioriza, dentro de su programación multianual, la cartografía geológica, la prospección regional y la caracterización de los minerales incluidos en la lista nacional, incluido el potencial contenido en relaves y pasivos ambientales mineros. 4.2 La información geocientífica generada con fondos públicos se publica en formatos abiertos y georreferenciados, en la plataforma GEOCATMIN o la que haga sus veces, conforme al régimen de apertura de datos públicos y sus excepciones previsto en la ley de la materia. La información sobre la ubicación precisa de ocurrencias de minerales con contenido radiactivo se publica con el nivel de detalle que determine el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) conforme a su régimen de seguridad física y salvaguardias. 4.3 La trazabilidad digital de minerales se rige por la ley que regula la minería 4.0 y la trazabilidad de minerales, o la norma que haga sus veces.

Artículo 5. Agenda de investigación metalúrgica

5.1 El CONCYTEC, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de la Producción, incorpora en las prioridades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti), regulado por la Ley 31250, una agenda de investigación, desarrollo e innovación en minerales críticos que comprende, entre otras líneas, la refinación y la hidrometalurgia, la recuperación de minerales desde relaves, el procesamiento de litio de fuentes no salmuera, la separación de tierras raras, la recuperación de subproductos de la concentración, fundición y refinación de metales base, el procesamiento de litio asociado a minerales radiactivos con las garantías del artículo 9 y la reducción de impactos ambientales del procesamiento. 5.2 Los instrumentos de financiamiento existentes del Sinacti pueden priorizar convocatorias en dichas líneas, sin que ello implique la creación de fondos nuevos.

Artículo 6. Plantas piloto y acceso a muestras para investigación

6.1 Las universidades, institutos públicos de investigación, los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) y el INGEMMET pueden suscribir convenios con titulares de actividades mineras para el acceso a muestras, concentrados, relaves e instalaciones con fines de investigación y escalamiento piloto. 6.2 Los convenios establecen la titularidad de los resultados conforme a la normativa de propiedad intelectual y a la ley que regula la titularidad y transferencia de los resultados de investigación financiados con fondos públicos, o la que haga sus veces, y no eximen del cumplimiento de las obligaciones ambientales ni de las autorizaciones sectoriales correspondientes. 6.3 Los convenios regulan la confidencialidad de la información geológica y de reservas del titular. La publicación prevista en el numeral 4.2 no comprende la información obtenida de muestras o instalaciones del titular, salvo su consentimiento o su agregación sin identificación del yacimiento.

Artículo 7. Reaprovechamiento de relaves y pasivos

7.1 El reaprovechamiento de relaves, desmontes y pasivos ambientales mineros con contenido de minerales de la lista nacional se sujeta al régimen de la Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 059-2005-EM, que el Ministerio de Energía y

Minas adecúa para priorizar dichos minerales, con las garantías ambientales y de participación ciudadana aplicables y, cuando corresponda, previa consulta a los pueblos indígenas u originarios conforme a la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 7.2 El reaprovechamiento no extingue ni reduce las obligaciones de cierre de minas establecidas en la Ley 28090 ni las de remediación de pasivos previstas en la Ley 28271.

Artículo 8. Estudio de brechas de las cadenas de valor

8.1 El Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas, publica cada dos años un estudio de brechas de las cadenas de valor de los minerales de la lista nacional, que identifique cuellos de botella de infraestructura, energía, agua, permisos, talento y mercado para proyectos de fundición, refinación y fabricación de precursores. 8.2 La presente ley no otorga beneficios tributarios. Cualquier beneficio tributario vinculado a estas cadenas requiere ley expresa que cumpla con la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario e informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 9. Minerales con contenido radiactivo

Cuando un mineral de la lista nacional se presente asociado a materiales radiactivos, su investigación, extracción y procesamiento se sujetan además a la Ley 28028, Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante, y a las competencias del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) como autoridad técnica reguladora, sin que la presente ley modifique dicho régimen.

Artículo 10. Cooperación internacional

El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce la negociación conforme a sus competencias, y con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, promueve instrumentos de cooperación interinstitucional y propone al Poder Ejecutivo acuerdos internacionales en materia de cadenas de suministro de minerales críticos que incluyan componentes de transferencia tecnológica, formación de talento e investigación conjunta, respetando los acuerdos comerciales vigentes y la soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Energía y Minas, de la Producción y del Ambiente.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Primera lista nacional. La metodología a que se refiere el numeral 3.2 y la primera Lista Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos se aprueban en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Informe al Congreso. El Ministro de Energía y Minas remite anualmente a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y a la comisión competente del Senado un informe sobre la aplicación de la presente ley.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeta a disponibilidad presupuestal.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea pliegos, fondos ni beneficios tributarios; la elaboración de la lista, su metodología y el estudio bienal de brechas tienen un costo estimado de S/ 1–2,5 millones anuales que se atiende con reasignaciones dentro de los presupuestos institucionales del INGEMMET, el MINEM y el CONCYTEC, sujeto a disponibilidad presupuestal, y requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen. La metodología puede reutilizar datos públicos del USGS y de la Unión Europea, lo que reduce el costo. No crea empresas estatales, lo que evita la objeción del

MEF a los proyectos declarativos previos. El beneficio esperado es una base técnica común para orientar exploración, investigación y negociaciones internacionales, mejorar la información geocientífica pública y reducir la incertidumbre para inversiones en refinación, procesamiento de relaves y recuperación de subproductos de la refinación de metales base.

Normas que modifica

• Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, concordancia (no se modifica) — *complementa*

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, prioridades del Sinacti — *complementa*

• Ley 28090, Ley que regula el Cierre de Minas, concordancia (art. 7.2 de la propuesta) — *complementa*

• Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, concordancia (art. 7.2 de la propuesta) — *complementa*

• Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-92-EM, concordancia (definiciones, art. 2; confidencialidad, art. 6.3) — *complementa*

• Decreto Supremo 059-2005-EM, Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, adecuación para priorizar minerales de la lista (art. 7.1) — *complementa*

• Ley 28028, Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante, concordancia (art. 9) — *complementa*

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa, concordancia (art. 7.1) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINEM** (rectora): Refrenda la lista y aprueba la metodología (art. 3), adecúa el reglamento de pasivos (art. 7), publica el estudio bienal de brechas (art. 8), promueve cooperación (art. 10) e informa al Congreso (DCF Tercera).

• **INGEMMET** (ejecutora): Elabora el informe técnico de la lista (art. 3.1), prioriza cartografía y caracterización y publica datos abiertos (art. 4).

• **CONCYTEC** (ejecutora): Incorpora la agenda de I+D metalúrgica en las prioridades del Sinacti (art. 5).

• **PRODUCE** (consultiva): Opina sobre la lista (art. 3.1) y coelabora el estudio de brechas (art. 8).

• **MINAM** (consultiva): Opina sobre la lista (art. 3.1).

• **MEF** (consultiva): Coelabora el estudio de brechas e informa previamente cualquier beneficio tributario futuro (art. 8).

• **IPEN** (supervisora): Autoridad técnica reguladora conforme a la Ley 28028 (art. 9) y determina el nivel de detalle publicable de ocurrencias radiactivas (art. 4.2).

• **MINCUL** (consultiva): Órgano técnico especializado en consulta previa cuando la adecuación del art. 7.1 afecte a pueblos indígenas u originarios.

• **MINDEF** (beneficiaria): Recibe la información reservada sobre dependencias de suministro vinculadas a la defensa (art. 3.3).

• **RREE** (ejecutora): Conduce la negociación de acuerdos internacionales (art. 10).

• **MINCETUR** (consultiva): Coordina la coherencia con los acuerdos comerciales (art. 10).

• **OEFA** (supervisora): Fiscaliza ambientalmente el reaprovechamiento de relaves y pasivos conforme a su ley (art. 7).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo señaladas. Para los titulares mineros la ley es facultativa (convenios de investigación, art. 6, con confidencialidad de su información geológica); el reaprovechamiento de pasivos sigue el régimen vigente de la Ley 28271.

Beneficiarios: Universidades, institutos de investigación y CITE (acceso a muestras y priorización de convocatorias), inversionistas en procesamiento (mejor información y estudio de brechas) y regiones con potencial de minerales críticos. No se cuantifica por falta de base.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 1–2,5 millones/año

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeto a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Estimación del editor: equipo técnico de 2–6 especialistas entre MINEM e INGEMMET para la metodología, la lista y su revisión trienal (aprox. S/ 0,3–0,9 millones/año a costos de referencia de CAS profesional; la metodología reutiliza datos del USGS y de la UE) y un estudio bienal de brechas contratado o elaborado internamente (S/ 0,5–1,6 millones/año prorrateado). No incluye nuevas campañas geológicas, que se priorizan dentro de la programación existente del INGEMMET.

Beneficio para el Estado: Mejor base técnica para la negociación internacional, la priorización del gasto geocientífico existente y la evaluación de propuestas de inversión en refinación. La recuperación de subproductos de refinación de metales base es la vía de menor costo y no requiere nueva minería. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Mayor disponibilidad de información geocientífica abierta y oportunidades de investigación aplicada para universidades y empresas. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Podría facilitar inversiones en refinación, procesamiento de relaves y precursores; el monto depende de condiciones de mercado y no se estima.

Costo para privados: Nulo como obligación; los convenios de investigación son voluntarios.

Riesgos: Que la lista se interprete como anuncio de reserva estatal o nuevos tributos (mitigado por el art. 3.4); presiones para incluir exoneraciones (bloqueado por el art. 8.2); que la agenda de I+D no reciba recursos por restricciones del Sinacti; conflictos sociales en el reaprovechamiento de pasivos si no se consulta cuando corresponde (mitigado por el art. 7.1).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Propuesta compatible con los arts. 66, 88 y 118.8 de la Constitución: no altera el régimen de concesiones (Ley 26821, ley orgánica) ni crea beneficios tributarios, y su art. 3.3 salva expresamente los derechos adquiridos. Deben añadirse la salvaguarda de consulta previa para las medidas de reaprovechamiento de relaves y precisar que la cooperación internacional se ejerce dentro de las competencias del Poder Ejecutivo en política exterior.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Ley marco bien construida: no crea organismos, gasto ni beneficios tributarios, y salvaguarda el régimen de concesiones. Las observaciones son de técnica legislativa: una cita constitucional que no corresponde, la falta de cita del TUO de la Ley General de Minería y un artículo de financiamiento que debería ir en las disposiciones finales.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: No se identificó ley vigente sobre lista nacional de minerales críticos (la búsqueda solo arroja posicionamiento del MINEM en 2026), por lo que no hay duplicidad legal. Las normas citadas existen (Ley 26821, 31250 mod. por D.Leg. 1727, 28090, 28271, 28611). Faltan concordancias puntuales (régimen de reaprovechamiento de pasivos, IPEN, datos abiertos) y remisiones a las propuestas dueñas de materias conexas (TAL-09, ECO-05, IA-04).

• **Seguridad** — Conforme: Propuesta de política minera e investigación sin riesgos de seguridad digital relevantes. Solo conviene precisar que la apertura de información geocientífica respete la reserva sobre minerales radiactivos y que la lista de minerales estratégicos no se convierta en un mapa de vulnerabilidades de suministro para la defensa.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta técnicamente prudente: no crea fondos, beneficios ni reservas, y alinea la lista con la lógica del Reglamento (UE) 2024/1252 (importancia económica + riesgo de suministro, revisión trienal). Requiere precisar la metodología (indicadores cuantitativos), proteger la información geológica confidencial de titulares en los convenios del art. 6 y armonizar 'mineral estratégico' con el uso comparado para no generar expectativas de reserva estatal.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 26821 (sin modificarla, por lo que no requiere votación de ley orgánica), el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92-EM), la Ley 31250 (Sinacti, modificada por el Decreto Legislativo 1727), la Ley 28271 y su reglamento (Decreto Supremo 059-2005-EM), que el MINEM adecúa, la Ley 28090, la Ley 28028 y la Ley 28611. Concordancia con la Ley 29785 (consulta previa) y el TUO de la Ley 27806. No modifica el régimen tributario ni de concesiones. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, la metodología con indicadores y umbrales está publicada y la Lista Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos está aprobada y revisada al menos una vez; el INGEMMET publica en GEOCATMIN, en datos abiertos, la caracterización de los minerales de la lista; y se han ejecutado al menos dos convocatorias del Sinacti en investigación metalúrgica de minerales críticos.

Normas relacionadas

• Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26821.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31250-LEY.pdf

• Ley 28090, Ley que regula el Cierre de Minas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28090.pdf

• Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28271.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Ley 28028, Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28028.pdf

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29785.pdf

Antecedentes

Verificados uno a uno en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026); no forman parte del inventario temático data/antecedentes.json, cuyo filtro tecnológico no capta minería: PL 05799/2023-CR (promueve la exploración, explotación e industrialización del litio y lo declara recurso estratégico; con dictamen), PL 03319/2022-CR (industrialización del litio; con dictamen), PL 09619/2024-CR (interés nacional de fundiciones y refinerías; en agenda del Consejo Directivo), PL 13844/2025-CR (interés nacional de la industrialización minero-metalúrgica; en comisión) y proyectos para crear empresas estatales de litio (PL 04184/2022-CR, con dictamen; PL 07698/2023-CR, en comisión). Ninguno fue publicado como ley. Expedientes: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/5799, https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/9619 y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/13844.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1252, marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj

• Estados Unidos: USGS Mineral Commodity Summaries 2025 (metodología de seguimiento de minerales) — https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf

Fuentes

• USGS, Mineral Commodity Summaries 2025: Copper — https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf

• USGS, Mineral Commodity Summaries 2025: Lithium — https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-lithium.pdf

• IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025 — https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025

• Plan Perú 2050, Comisión Ciencia y Tecnología — https://planperu2050.pe/c/ciencia-y-tecnologia.html

• Plan Perú 2050, Comisión Capital del Conocimiento — https://planperu2050.pe/c/capital-del-conocimiento.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-01.html

Ley que modifica la Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), para establecer criterios de valor agregado tecnológico, desarrollo de proveedores y evaluación de resultados en la manufactura electrónica

Incorpora en la Ley 32449 los procesos mínimos que debe acreditar la manufactura electrónica en una ZEEP para considerarse transformación con valor agregado, un plan de desarrollo de proveedores con metas indicativas y un reporte anual de resultados, y precisa la publicación desagregada del gasto tributario; se aplica solo a solicitudes nuevas, sin crear ni ampliar beneficios tributarios ni afectar la estabilidad del artículo 25.

Comisión (Cámara de Diputados): Producción, Comercio Exterior y Turismo (+ Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Industria, Comercio Exterior E Inserción en El Mercado Externo, Innovación

I. Exposición de motivos

La Ley 32449, publicada el 26 de setiembre de 2025, creó un tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), reglamentado por el Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR. Su artículo 4 permite actividades industriales, de ensamblaje y servicios 'que generen valor agregado, es decir, transformación de la materia prima', cuya acreditación corresponde al MINCETUR y al sector vinculado, pero la ley no fija criterios específicos para la manufactura electrónica, sector en el que el ensamblaje de kits completamente desarmados puede aportar poco empleo calificado y escasa transferencia tecnológica mientras accede a los mismos beneficios. El artículo 60 obliga a la SUNAT a publicar el monto agregado del beneficio, pero no por sector ni con los resultados de empleo técnico y compras locales, lo que dificulta evaluar el costo fiscal del régimen frente a sus beneficios. Como la autorización del usuario es indefinida (artículo 10.1) y el régimen está estabilizado (artículo 25), cualquier criterio debe fijarse en la ley y aplicarse a las solicitudes nuevas. Entre 2025 y 2026 se presentaron proyectos para crear nuevas ZEEP y un régimen de innovación tecnológica en Chancay (PL 14606/2025-CR), lo que anticipa la expansión del modelo. El Plan Perú 2050 (Capital del Conocimiento) fija como meta que las exportaciones de alta tecnología representen 20% de las exportaciones totales; la manufactura electrónica es una vía para ello solo si integra diseño, pruebas, firmware y proveedores locales.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 32449, LEY QUE CREA EL TRATAMIENTO ESPECIAL TRIBUTARIO Y ADUANERO PARA LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES PRIVADAS (ZEEP), PARA ESTABLECER CRITERIOS DE VALOR AGREGADO TECNOLÓGICO, DESARROLLO DE PROVEEDORES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA MANUFACTURA ELECTRÓNICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), a fin de establecer criterios de valor agregado tecnológico, planes de desarrollo de proveedores y obligaciones de información y evaluación aplicables a las actividades de manufactura y ensamblaje de aparatos eléctricos y electrónicos, tarjetas y módulos electrónicos, equipos de telecomunicaciones, equipos informáticos, sensores, baterías y sus componentes que se desarrollen en las ZEEP.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 4-A y 4-B a la Ley 32449

Se incorporan los artículos 4-A y 4-B a la Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), en los siguientes términos:

«Artículo 4-A. Valor agregado en la manufactura electrónica
4-A.1 Para la acreditación prevista en el artículo 4, la manufactura o ensamblaje de aparatos eléctricos y electrónicos, tarjetas y módulos electrónicos, equipos de telecomunicaciones, equipos informáticos, sensores, baterías y sus componentes genera valor agregado cuando el usuario realiza en la ZEEP, como mínimo, dos procesos de nivel intermedio o uno de nivel avanzado. Constituyen procesos: a) de nivel básico, la integración de tarjetas o módulos importados ya poblados; b) de nivel intermedio, el montaje superficial o por inserción de componentes en tarjetas de circuito impreso, las pruebas funcionales en línea y la programación y validación de firmware; y c) de nivel avanzado, el diseño de hardware o firmware, la ingeniería de pruebas y la fabricación de tarjetas o componentes.
4-A.2 No constituyen por sí mismos procesos que generan valor agregado el reempaque, el etiquetado, la integración de nivel básico ni las operaciones que no alteren la naturaleza del producto.
4-A.3 Cada proceso se acredita con evidencia verificable: equipamiento instalado, registros de producción y de pruebas y personal técnico asignado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la Producción, como sector vinculado, aprueban mediante resolución ministerial conjunta, previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, la matriz que desarrolla los procesos y la evidencia exigible, sin establecer requisitos adicionales a los previstos en el presente artículo. La matriz se publica y se revisa cada tres años.
4-A.4 La acreditación de procesos de programación o carga de firmware exige que el usuario mantenga un registro de las versiones de firmware cargadas, su firma criptográfica o mecanismo de verificación de integridad y la lista de componentes de software (SBOM), disponible para la autoridad competente y para las entidades públicas compradoras que lo requieran.

Artículo 4-B. Plan de desarrollo de proveedores y transferencia tecnológica
4-B.1 Los usuarios que soliciten la acreditación de procesos comprendidos en el artículo 4-A presentan, junto con su solicitud, un plan de desarrollo de proveedores y transferencia tecnológica con metas indicativas sobre compras a proveedores nacionales, formación de personal técnico y actividades de ingeniería o investigación realizadas en el país.
4-B.2 El incumplimiento de las metas indicativas no genera sanción ni constituye causal de suspensión o cancelación de la autorización ni de pérdida de la calificación de usuario; se informa en el reporte anual previsto en el literal i) del artículo 50, y el reglamento puede considerarlo como criterio de evaluación cuando el usuario solicite la acreditación de nuevos procesos.»

Artículo 3. Modificación de los artículos 50, 56 y 60 de la Ley 32449

Se modifican los artículos 50, 56 y 60 de la Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), en los siguientes términos:

«Artículo 50. Obligaciones de los usuarios de las ZEEP
Los usuarios de las ZEEP tienen las siguientes obligaciones:
a) Asumir un compromiso de inversión mínima acorde a su plan de inversiones, de acuerdo con la naturaleza de la actividad permitida, y conforme a lo señalado en el reglamento, canalizada a través de las empresas del sistema financiero nacional para la adquisición de bienes del activo fijo nueva o su construcción o producción, que se destinen exclusivamente a las actividades permitidas. No se reconoce como parte de la inversión aquellos bienes del activo fijo que se encuentren en proceso de construcción o de producción a la fecha de presentación del compromiso de inversión. La inversión debe ejecutarse dentro de los cinco años contados a partir de la obtención de la condición de usuario.
b) Fijar domicilio fiscal en la ZEEP.
c) Verificar que los activos se encuentren exclusivamente en la ZEEP y las actividades permitidas se realicen de manera directa y efectiva al interior de esta. Dichos activos deben ser plenamente identificados.
d) Verificar que su titular, su representante legal, sus socios o sus gerentes no cuenten con sentencias condenatorias consentidas o ejecutoriadas por delitos dolosos o que estén o hayan estado comprendidos en los alcances de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, de acuerdo con las relaciones que publica periódicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta obligación debe mantenerse durante la vigencia de su

condición de usuario.
e) Controlar el ingreso y salida de los bienes de sus recintos, siendo responsables por la tenencia y el destino final de toda mercancía introducida o procesada por el mismo, sin perjuicio de los controles, supervisiones o inspecciones a cargo del operador privado o de la SUNAT, según corresponda.
f) Cumplir con los procedimientos operativos internos para el funcionamiento de la ZEEP, aprobados por el operador privado, de conformidad con los lineamientos establecidos en el reglamento de la presente ley.
g) Implementar la infraestructura y el equipamiento necesario que implique la utilización de tecnologías acordes con los estándares internacionales, para el desarrollo de sus actividades permitidas.
h) Proporcionar información o documentación a requerimiento del MINCETUR o el operador privado para el fortalecimiento, desarrollo, promoción y supervisión de la ZEEP, en la forma y plazo que estos determinen.
i) En el caso de los usuarios con procesos acreditados conforme al artículo 4-A, presentar anualmente al MINCETUR, dentro de los noventa días calendario siguientes al cierre del ejercicio, un reporte del empleo directo generado, las exportaciones, las compras a proveedores nacionales, el gasto en investigación y desarrollo realizado en el país y el avance del plan previsto en el artículo 4-B.

Artículo 56. De las infracciones del usuario de una ZEEP
56.1. El incumplimiento de las obligaciones, en lo que resulte aplicable, del usuario de una ZEEP es sancionado vía contractual, debiendo establecerse en el contrato que suscriba con el operador privado la penalidad aplicable que corresponda. Lo previsto en el presente párrafo no alcanza a las obligaciones tributarias ni aduaneras o las reguladas por normas especiales, las que se rigen por sus propias normas.
56.2. El contrato suscrito entre el usuario y el operador privado debe contener, entre otros aspectos, cláusulas referidas a las garantías que otorga el usuario para el cumplimiento de sus obligaciones, mecanismo alternativo de solución de controversias, las causales de resolución y los plazos de vencimiento. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el reglamento puede ser penalizado con la resolución del contrato que conlleva a la pérdida de la condición de usuario.
56.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 56.1, el MINCETUR, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 52, sanciona: a) como infracción leve, no presentar el reporte previsto en el literal i) del artículo 50 en el plazo establecido, con amonestación o multa de hasta diez unidades impositivas tributarias; y b) como infracción grave, presentar dicho reporte con información falsa o no presentarlo en dos ejercicios consecutivos, con multa de más de diez y hasta cincuenta unidades impositivas tributarias. Las sanciones se gradúan conforme al principio de razonabilidad del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS, y no constituyen causal de pérdida de la calificación de usuario.

Artículo 60. Transparencia
60.1. La SUNAT debe publicar anualmente en su Portal Institucional, respecto de los beneficios tributarios previstos en el siguiente orden de información:
a) La identificación del beneficio y el tributo respecto del cual se otorga.
b) La relación de usuarios de la ZEEP que aplican tal beneficio.
c) El total del monto del beneficio tributario de acuerdo con la información declarada aplicado por el conjunto de usuarios a que se refiere el literal b), respecto a las actividades sujetas al beneficio.
d) El importe total de costos y gastos devengados, declarados por el conjunto de usuarios a que se refiere el literal b), para el desarrollo de las actividades sujetas al beneficio.
e) El monto total declarado de la inversión efectuada por el conjunto de usuarios a que se refiere el literal b) para realizar las actividades sujetas al beneficio.
f) La cantidad total declarada de trabajadores calificados, número adecuado, que realicen su labor sujeta a la jornada laboral máxima en la ZEEP, que tiene el conjunto de usuarios a que se refiere el literal b), para realizar las actividades sujetas al beneficio.
60.2. La información de los literales c) a f) del numeral 60.1 se publica, además, desagregada por sector económico y por ZEEP, incluida la manufactura de aparatos eléctricos y electrónicos. No se publican los montos de ninguna celda o agregado que comprenda menos de tres usuarios o en el que un solo usuario represente más del ochenta por ciento del total; en ese caso se agregan al nivel superior.
60.3. El MINCETUR publica anualmente, en formato abierto y con la misma regla de agregación del numeral

60.2, la información de los reportes previstos en el literal i) del artículo 50. No se publica información que permita identificar a proveedores de componentes destinados a sistemas de defensa, orden interno o activos críticos nacionales.»

Artículo 4. Laboratorios de ensayo y certificación

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en el marco de la Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, promueve la acreditación, conforme a la norma ISO/IEC 17025, de laboratorios públicos y privados de ensayo en compatibilidad electromagnética, radiofrecuencia, seguridad eléctrica y eficiencia energética, y la adopción de normas técnicas peruanas armonizadas con normas internacionales aplicables a la manufactura electrónica.

Artículo 5. Evaluación de resultados del régimen

Cada cinco años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, publica una evaluación de resultados del régimen de la Ley 32449 aplicado a la manufactura electrónica, que compare el gasto tributario, sobre la base de la información publicada por la SUNAT conforme al artículo 60 de dicha ley, con el empleo, las exportaciones y el valor agregado generados. La evaluación puede encargarse a universidades o centros de investigación independientes y respeta la reserva tributaria.

Artículo 6. Economía circular, homologación y seguridad de los dispositivos

6.1 Los productos fabricados o ensamblados en las ZEEP y destinados al mercado nacional se sujetan al régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos previsto en el Decreto Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y en el Decreto Supremo 009-2019-MINAM, o los que hagan sus veces. 6.2 Los equipos y aparatos de telecomunicaciones destinados al mercado nacional se sujetan a la homologación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento. 6.3 Los dispositivos con conectividad se sujetan a los requisitos mínimos de ciberseguridad para dispositivos conectados de consumo que establezca la ley de la materia.

Artículo 7. Aplicación en el tiempo y estabilidad

7.1 La presente ley no crea, amplía ni prorroga beneficios tributarios o aduaneros, y respeta la estabilidad tributaria y aduanera prevista en el artículo 25 de la Ley 32449. 7.2 Los artículos 4-A y 4-B de la Ley 32449 se aplican únicamente a las solicitudes de acreditación de procesos presentadas a partir de la entrada en vigor de la adecuación reglamentaria prevista en la Primera Disposición Complementaria Final. A los usuarios autorizados con anterioridad solo les es exigible el reporte del literal i) del artículo 50 respecto de los procesos de manufactura electrónica que realicen, sin afectar su autorización ni el tratamiento tributario y aduanero al que se acogieron. 7.3 Los criterios técnicos del artículo 4-A no constituyen elementos de la obligación tributaria ni modifican el tratamiento tributario estabilizado conforme al artículo 25 de la Ley 32449.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 32449, aprobado por el Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Comercio Exterior y Turismo, de la Producción y de Economía y Finanzas.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Matriz de procesos. La primera matriz prevista en el numeral 4-A.3 de la Ley 32449 se aprueba en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la adecuación reglamentaria.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Solicitudes en trámite. Las solicitudes de acreditación de procesos presentadas antes de la entrada en vigor de la adecuación reglamentaria se rigen por las normas vigentes a la fecha de su presentación.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: elaboración de la matriz, recepción y publicación agregada de reportes, publicación desagregada a cargo de la SUNAT sobre información que ya procesa y una evaluación quinquenal, estimados en S/ 0,5–1,5 millones anuales dentro de los presupuestos de MINCETUR, PRODUCE y SUNAT, sin recursos adicionales al Tesoro. La ley no crea gasto tributario adicional; busca que el gasto tributario ya autorizado por la Ley 32449 se asocie a transformación efectiva y sea medible. Para los usuarios nuevos, el umbral de nivel intermedio exige inversión en líneas de montaje superficial (orden referencial de US$ 0,5–2 millones por línea, según configuración), lo que puede reducir el número de usuarios pero eleva el empleo técnico por unidad de gasto tributario; el plan y el reporte son costos administrativos menores. Al aplicarse solo a solicitudes nuevas, no afecta la estabilidad del artículo 25.

Normas que modifica

• Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las ZEEP, arts. 4-A y 4-B — *incorpora*

• Ley 32449, art. 50 (literal i) — *modifica*

• Ley 32449, art. 56 (numeral 56.3) — *modifica*

• Ley 32449, art. 60 (numerales 60.2 y 60.3) — *modifica*

• Ley 32449, art. 25 (estabilidad; no se modifica) — *complementa*

• Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR, Reglamento de la Ley 32449, acreditación de procesos — *complementa*

• Ley 30224, Ley del Sistema Nacional para la Calidad, concordancia (art. 4 de la propuesta) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1278 y Decreto Supremo 009-2019-MINAM, régimen RAEE (concordancia) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINCETUR** (rectora): Acredita procesos y aprueba la matriz con PRODUCE (art. 4-A.3), recibe y publica reportes (arts. 50.i y 60.3), sanciona su omisión (art. 56.3) y evalúa el régimen (art. 5).

• **PRODUCE** (reglamentadora): Sector vinculado: aprueba la matriz por resolución ministerial conjunta (art. 4-A.3).

• **MEF** (consultiva): Opina sobre la matriz (art. 4-A.3) y coordina la evaluación quinquenal (art. 5).

• **SUNAT** (ejecutora): Publica el gasto del régimen desagregado por sector y ZEEP con regla de agregación (art. 60.2).

• **INACAL** (ejecutora): Promueve laboratorios acreditados ISO/IEC 17025 y normas técnicas (art. 4).

• **MTC** (supervisora): Homologa equipos de telecomunicaciones destinados al mercado nacional (art. 6.2).

• **MINAM** (supervisora): Régimen de RAEE aplicable a productos para el mercado nacional (art. 6.1).

Sujetos obligados: Usuarios de ZEEP que soliciten, después de la adecuación reglamentaria, la acreditación de procesos de manufactura electrónica (arts. 4-A y 4-B); los usuarios ya autorizados solo presentan el reporte anual (art. 50.i).

Beneficiarios: Proveedores nacionales de componentes y servicios de ingeniería, personal técnico en electrónica, laboratorios de ensayo y el Estado (mejor evaluación del gasto tributario). No se cuantifica: el número de usuarios de manufactura electrónica en ZEEP aún no es público.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,5–1,5 millones/año

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de MINCETUR, PRODUCE y SUNAT, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe previo del MEF antes del dictamen por tratarse de una ley que incide en un régimen tributario especial.

Supuestos: Estimación del editor: 2–4 especialistas entre MINCETUR y PRODUCE para matriz y reportes (S/ 0,3–0,6 millones/año a costos de referencia CAS), ajuste de reportes de la SUNAT sobre información que ya procesa (S/ 0,1–0,3 millones/año) y una

evaluación quinquenal externa prorrateada (S/ 0,1–0,6 millones/año). No hay gasto tributario adicional.

Beneficio para el Estado: Que el gasto tributario del régimen se asocie a transformación efectiva y sea medible por sector; información para decidir la continuidad del régimen. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Más empleo técnico y compras locales por unidad de gasto tributario; mayor integridad del firmware de dispositivos vendidos en el país. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Líneas de montaje superficial y pruebas para usuarios nuevos (orden referencial de US$ 0,5–2 millones por línea; estimación del revisor tecnológico, confianza baja).

Costo para privados: Para usuarios nuevos: inversión mínima en procesos de nivel intermedio, plan de proveedores, registro de firmware/SBOM y reporte anual. Para usuarios existentes: solo el reporte anual.

Riesgos: Que el umbral desaliente la llegada de ensambladores (efecto buscado, pero puede reducir empleo de baja calificación); disputas sobre la clasificación de procesos en la matriz; reducción del alcance si la numeración 4-A/4-B fue ocupada por otra modificación (verificar en SPIJ).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: El objetivo (exigir transformación real para acceder al régimen ZEEP sin ampliar beneficios) es constitucionalmente legítimo, pero el texto presupone una 'renovación de la acreditación' que la Ley 32449 no prevé (art. 10.1: la autorización del usuario es indefinida), y la aplicación de nuevos requisitos a usuarios ya acogidos colisiona con la estabilidad del art. 25 de esa ley y con el art. 62 de la Constitución. Además, la definición de quién accede al beneficio no puede quedar íntegramente en una matriz aprobada por resolución ministerial (reserva de ley relativa del art. 74).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Persigue un fin legítimo: vincular el gasto tributario de las ZEEP a transformación efectiva. Pero agrega requisitos al procedimiento de acreditación de la Ley 32449 sin modificarla de forma expresa. Además, la consecuencia del plan de proveedores en la renovación queda librada al reglamento, lo que tensiona la reserva de ley tributaria (art. 74).

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas verificadas: Ley 32449 (art. 4 'Actividades permitidas' exige acreditación de procesos industriales y de ensamblaje por MINCETUR y el sector; art. 25 'Estabilidad tributaria y aduanera'; art. 60 'Transparencia') y D.S. 005-2026-MINCETUR (El Peruano, 22-abr-2026). La ley no crea beneficios, pero duplica la obligación de transparencia del art. 60 y crea reportes paralelos a las obligaciones de usuarios del art. 50; conviene modificar puntualmente la Ley 32449 en lugar de 'complementarla' con una ley dispersa.

• **Seguridad** — Con observaciones: La matriz de valor agregado premia la «programación y validación de firmware» en ZEEP sin exigir controles de integridad, lo que abre un punto de inserción en la cadena de suministro de dispositivos que se venderán en el país y podrían llegar a compras públicas. El art. 8 remite a requisitos de seguridad de dispositivos conectados que hoy no existen con rango normativo.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: El enfoque de matriz de procesos para distinguir ensamblaje SKD/CKD de manufactura con valor tecnológico es correcto y comparable con los criterios de origen y transformación sustancial. Debe definirse con referencias técnicas verificables (SMT, pruebas, firmware) y no con criterios de 'naturaleza del producto' que reproducen la ambigüedad; además, el art. 8 alude a 'requisitos de seguridad digital de dispositivos' que hoy no existen con rango normativo, y la publicación por ZEEP puede revelar datos individuales si hay un solo usuario.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora los artículos 4-A y 4-B (numeración libre en el texto publicado de la Ley 32449; verificar en SPIJ que no haya sido ocupada por modificaciones posteriores) y modifica los artículos 50 (literal i), 56 (numeral 56.3) y 60 (numerales 60.2 y 60.3) de la Ley 32449. Obliga a adecuar el Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR. Concordancia con la Ley 30224, el Decreto Legislativo 1278, el Decreto Supremo 009-2019-MINAM, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones y el TUO de la Ley 27444 (D.S. 006-2026-JUS). No modifica tasas ni elementos de los tributos ni el artículo 25. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, la matriz de procesos está vigente; el 100% de usuarios con procesos de manufactura electrónica acreditados presenta el reporte anual y el MINCETUR lo publica en datos abiertos con regla de agregación; la

SUNAT publica el gasto del régimen desagregado por sector y ZEEP; y se ha publicado al menos una evaluación de resultados del régimen para el sector.

Normas relacionadas

• Ley 32449, Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2442532-2

• Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR, Reglamento de la Ley 32449 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2508485-1

• Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30224.pdf

• Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01278.pdf

• Decreto Legislativo 1278 y Decreto Supremo 009-2019-MINAM (régimen de RAEE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01278.pdf

Antecedentes

Verificados en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026): PL 14606/2025-CR, que complementa el régimen de la ZEEP de Chancay y crea un régimen de innovación tecnológica (en comisión; figura en data/antecedentes.json: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/14606); PL 09982/2024-CR, que fomenta la competitividad de las zonas económicas especiales (con dictamen; no figura en el inventario temático tecnológico). En 2025-2026 se presentaron además varios proyectos que declaran de interés nacional la creación de ZEEP en distintas provincias. Ninguno establece criterios de valor agregado para manufactura electrónica.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1781, Ley Europea de Chips (medidas para el ecosistema de semiconductores) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj

• Estados Unidos: Public Law 117-167 (incluye la CHIPS Act of 2022, con condiciones y reportes para los apoyos) — https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-117publ167

Fuentes

• El Peruano: Ley 32449, ZEEP — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2442532-2

• El Peruano: Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR, Reglamento de la Ley 32449 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2508485-1

• Plan Perú 2050, Comisión Capital del Conocimiento — https://planperu2050.pe/c/capital-del-conocimiento.html

• Plan Perú 2050, Comisión Desarrollo Humano e Industrialización — https://planperu2050.pe/c/industria.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-02.html

Ley que modifica la Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), para habilitar las operaciones de emergencia y de aplicación agrícola, la identificación remota, la gestión digital del tránsito y la protección frente a aeronaves no autorizadas

Modifica la Ley 30740 para definir en la ley las categorías de operación por riesgo, permitir operaciones de emergencia desde la respuesta inicial sin esperar una declaratoria formal, regular la aplicación aérea agrícola con intervención del SENASA, exigir identificación remota gradual conforme a estándares internacionales, habilitar servicios digitales de tránsito con requisitos de seguridad, facultar a autoridades competentes a detectar y neutralizar drones no autorizados sobre activos críticos y tipificar las infracciones con autoridad sancionadora.

Comisión (Cámara de Diputados): Infraestructura, Vivienda y Transportes (+ Desarrollo Agrario) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Aeronautica, Transportes, Agricultura

I. Exposición de motivos

La Ley 30740 (2018) regula las RPAS en siete artículos y remitió casi todo a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que durante años aplicó la Norma Técnica Complementaria NTC 001-2015 como marco transitorio. El 29 de mayo de 2026 se publicó el Decreto Supremo 012-2026-MTC, Reglamento de la Ley 30740, que introduce categorías de operación abierta, específica y certificada, licencias, registro y seguros; según análisis publicados en El Peruano, la plena aplicación de las categorías depende aún de la actualización de la NTC. El reglamento no regula de forma específica dos usos de alto impacto: la respuesta a emergencias por entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que requieren despegar en minutos y no en días, y la aplicación aérea de plaguicidas y fertilizantes con drones, que involucra a la autoridad de sanidad agraria. Tampoco prevé la gestión digital del tránsito de drones (servicios tipo U-space/UTM) ni la identificación remota en vuelo, que son la base para operaciones más allá del alcance visual. Tampoco existe base legal para que la Policía, el INPE o los operadores aeroportuarios detecten o neutralicen drones no autorizados sobre aeropuertos, penales o activos críticos, pese a riesgos conocidos como el ingreso de objetos prohibidos a establecimientos penitenciarios. Además, el artículo 6 de la Ley 30740 remite la determinación de infracciones a la DGAC y al Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas, lo que es frágil frente al principio de tipicidad.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30740, LEY QUE REGULA EL USO Y LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA (RPAS), PARA HABILITAR LAS OPERACIONES DE EMERGENCIA Y DE APLICACIÓN AGRÍCOLA, LA IDENTIFICACIÓN REMOTA, LA GESTIÓN DIGITAL DEL TRÁNSITO Y LA PROTECCIÓN FRENTE A AERONAVES NO AUTORIZADAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), para definir las categorías de operación, habilitar las operaciones en situaciones de emergencia y de aplicación aérea agrícola, establecer la identificación remota y la gestión digital del tránsito de aeronaves pilotadas a distancia, habilitar la protección frente a aeronaves no autorizadas y tipificar las infracciones.

Artículo 2. Modificación de los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 30740

Se modifican los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), en los siguientes términos:

«Artículo 4. Registro de aeronaves pilotadas a distancia (RPA), de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) y de sus propietarios
4.1 La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituye y administra un registro electrónico de las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y de sus propietarios, así como de los propietarios de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), cuya inscripción es gratuita y se realiza por medios digitales.
4.2 El registro es de acceso público respecto de la identificación de la aeronave, su categoría de operación y la vigencia de la inscripción. Los datos personales de los propietarios y pilotos se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y solo se comunican a las autoridades aeronáuticas, policiales, de defensa, fiscales y judiciales en el ejercicio de sus funciones.
4.3 Los propietarios de dichas aeronaves y sistemas están obligados a registrarlos, bajo sanción conforme al artículo 6.

Artículo 6. Infracciones y sanciones
6.1 Constituyen infracciones:
a) Leves: no portar la constancia de registro o no actualizar los datos del registro.
b) Graves: operar una RPA no inscrita en el registro; operar sin la licencia exigible; operar sin la identificación remota exigible o sin el seguro obligatorio; utilizar la información de identificación remota para localizar, hostigar o agredir a pilotos u operadores.
c) Muy graves: operar en zonas prohibidas o restringidas sin autorización; poner en peligro la seguridad de las operaciones aéreas tripuladas; sobrevolar concentraciones de personas fuera de las condiciones autorizadas; realizar aplicaciones aéreas agrícolas sin la inscripción en el registro del SENASA o con productos cuyo registro no autorice la aplicación aérea; captar intencionalmente imágenes o sonidos del interior de domicilios o de espacios privados sin consentimiento del titular o mandato judicial.
6.2 Las infracciones leves se sancionan con amonestación o multa de hasta una (1) UIT; las graves, con multa de más de una (1) hasta cinco (5) UIT; y las muy graves, con multa de más de cinco (5) hasta veinte (20) UIT. Adicionalmente, en caso de reincidencia o de haberse puesto en peligro efectivo la seguridad de una operación aérea tripulada o la integridad de personas, se impone la suspensión de la licencia hasta por un (1) año o su cancelación y, como medida accesoria, el comiso de la RPA utilizada. La graduación se efectúa conforme a los criterios del numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS.
6.3 La DGAC es competente para sancionar las infracciones aeronáuticas y la de uso indebido de la identificación remota; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), las relativas a la aplicación de insumos agrícolas; y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la captación indebida de imágenes en cuanto constituya tratamiento de datos personales, en el marco de los principios de la potestad sancionadora del citado Texto Único Ordenado, sin que una misma conducta pueda ser sancionada dos veces cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Para las operaciones de RPAS, las infracciones y sanciones de este artículo prevalecen sobre las previstas en la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, respecto de los mismos hechos; en lo no previsto, se aplican dicha ley y el Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas.
6.4 Los daños causados al patrimonio cultural son sancionados por el Ministerio de Cultura. En caso de daños a terceros, se puede accionar por la vía civil o penal, según corresponda.

Artículo 7. Zonas geográficas para ensayos
En el reglamento de la presente ley se determinan las condiciones necesarias para fijar las zonas geográficas para ensayos de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) con el fin de promover la investigación científica y realizar pruebas para aplicaciones de nuevas tecnologías, incluidos los vuelos más allá del alcance visual, la entrega de carga ligera, la aplicación agrícola y los servicios de gestión digital del tránsito de aeronaves no tripuladas, así como estudios tecnológicos relacionados con control y comunicación, colisiones, reutilización del espectro radioeléctrico, vuelos a baja y alta altura y compatibilidad con las reglas de tránsito. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

otorga todas las facilidades a fin de emitir las licencias necesarias, que son gratuitas.»

Artículo 3. Incorporación de los artículos 2-A, 4-A, 5-A, 5-B y 5-C a la Ley 30740

Se incorporan los artículos 2-A, 4-A, 5-A, 5-B y 5-C a la Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), en los siguientes términos:

«Artículo 2-A. Categorías de operación
Las operaciones de RPAS se clasifican, en función del riesgo operacional, en: a) categoría abierta, de bajo riesgo, que no requiere autorización previa de la operación; b) categoría específica, de riesgo medio, que requiere autorización de la DGAC sobre la base de una evaluación de riesgo operacional; y c) categoría certificada, de alto riesgo, que requiere certificación de la aeronave y del operador. El reglamento establece los criterios de peso, tipo de operación y zona para cada categoría, en concordancia con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Artículo 4-A. Identificación remota
4-A.1 Las RPA que operen en las categorías específica y certificada transmiten durante el vuelo una señal de identificación remota por difusión directa y, cuando la DGAC lo disponga, por red, que permita conocer, como mínimo, el identificador de la aeronave o del operador, su posición, altitud y velocidad y la ubicación de la estación de pilotaje o del punto de despegue, conforme a las especificaciones que apruebe la DGAC con base en estándares internacionales reconocidos, tales como los de la Organización de Aviación Civil Internacional, ASTM F3411 o EN 4709-002, sin exigir un fabricante o tecnología determinados.
4-A.2 La información difundida localmente no contiene datos personales del propietario ni del piloto. La identificación remota por red solo es accesible a las autoridades competentes. La vinculación del identificador con los datos del registro solo puede ser efectuada por las autoridades aeronáuticas, policiales, fiscales y judiciales en el ejercicio de sus funciones. Está prohibido utilizar la información de identificación remota para localizar, hostigar o agredir a pilotos u operadores.
4-A.3 Están exceptuadas de transmitir la identificación remota, además de las aeronaves excluidas por el artículo 3, las operaciones de RPAS del Instituto Nacional Penitenciario y de los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional en ejercicio de sus funciones, que se coordinan con la DGAC y el proveedor de servicios de tránsito por canales reservados.

Artículo 5-A. Operaciones en situaciones de emergencia
5-A.1 Las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y las personas que estas contraten pueden operar RPAS para búsqueda y rescate, evaluación de daños, monitoreo de peligros y apoyo logístico durante una emergencia o desastre en curso registrado por el Centro de Operaciones de Emergencia competente, o durante la vigencia de un estado de emergencia o de una declaratoria conforme a la Ley 29664, mediante comunicación previa electrónica a la DGAC, sin requerir autorización previa ni esperar una declaratoria formal.
5-A.2 En espacio aéreo controlado, la operación se coordina directamente con la dependencia de servicios de tránsito aéreo competente, que la autoriza o deniega en tiempo real conforme al protocolo; en zonas prohibidas se requiere autorización de la DGAC, que resuelve en un plazo máximo de dos horas.
5-A.3 Los pilotos deben contar con licencia vigente y la operación se sujeta a los protocolos de seguridad que apruebe la DGAC en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.
5-A.4 Las RPAS operadas por entidades públicas o por encargo de estas se configuran para que las imágenes, la telemetría y los registros de vuelo no se transmitan a servidores de terceros ajenos a la entidad, salvo autorización expresa conforme a la clasificación de la información; las imágenes de activos críticos nacionales se custodian conforme a su régimen.

Artículo 5-B. Aplicación aérea agrícola con RPAS
5-B.1 La aplicación aérea de plaguicidas, fertilizantes u otros insumos agrícolas mediante RPAS requiere licencia de operación en la categoría que corresponda emitida por la DGAC y la inscripción del aplicador en el registro que administra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) conforme al Decreto Legislativo 1059, Ley General de Sanidad Agraria, y su reglamento en materia de plaguicidas de uso agrícola, que se adecúa para incluir la aplicación aérea mediante RPAS. Solo pueden emplearse productos cuyo registro

autorice la aplicación aérea, conforme a la Decisión 804 de la Comunidad Andina y a la normativa nacional de plaguicidas de uso agrícola.
5-B.2 El SENASA establece las distancias de seguridad respecto de viviendas, centros educativos, cuerpos de agua y áreas naturales protegidas, estas últimas previa opinión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y el registro electrónico de las aplicaciones realizadas.

Artículo 5-C. Protección de la privacidad
5-C.1 Las imágenes, videos y demás datos personales captados mediante RPAS se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.
5-C.2 Está prohibido captar intencionalmente imágenes o sonidos del interior de domicilios o de espacios privados sin consentimiento del titular o mandato judicial.
5-C.3 La captación de datos de terceros en operaciones de emergencia se limita a la finalidad de la respuesta y se elimina o anonimiza al concluir la emergencia, salvo que deba conservarse por mandato legal.»

Artículo 4. Incorporación de los artículos 7-A y 7-B a la Ley 30740

Se incorporan los artículos 7-A y 7-B a la Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), en los siguientes términos:

«Artículo 7-A. Gestión digital del tránsito de aeronaves no tripuladas
7-A.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la DGAC, establece el marco para la designación de espacios en los que las operaciones de RPAS se gestionan mediante servicios digitales de tránsito, que comprenden, como mínimo, la información de zonas geográficas, la autorización de vuelo, la identificación remota y la información de tránsito.
7-A.2 Dichos servicios son prestados por proveedores certificados por la DGAC en condiciones no discriminatorias. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) presta los servicios de información y coordinación con el tránsito aéreo tripulado que forman parte de los servicios de navegación aérea a su cargo y, de manera subsidiaria, los demás servicios en las zonas donde no exista oferta privada, por razones de seguridad operacional y alto interés público.
7-A.3 La DGAC publica, en formato digital abierto y actualizado, el mapa de zonas prohibidas, restringidas y peligrosas para RPAS, con el polígono, la altitud y el tipo de restricción, sin describir la naturaleza de las instalaciones de defensa, inteligencia u orden interno que la motivan y sin perjuicio de la reserva de la información calificada como secreta conforme a ley.
7-A.4 La certificación de proveedores de servicios digitales de tránsito exige un sistema de gestión de seguridad de la información, la integridad y autenticidad de los datos de zonas geográficas y autorizaciones, la notificación de incidentes de seguridad digital conforme al Marco de Confianza Digital y su normativa de desarrollo, y el tratamiento de los datos de vuelo conforme a la clasificación de la información pública y a la Ley 29733.
7-A.5 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del órgano competente en gestión del espectro, identifica las bandas de frecuencias para los enlaces de mando y control y los servicios digitales de tránsito.

Artículo 7-B. Protección frente a RPA no autorizadas
7-B.1 La Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas en las zonas y casos que establece la ley, el Instituto Nacional Penitenciario en sus establecimientos y los operadores aeroportuarios en coordinación con la DGAC pueden emplear medios de detección e identificación de RPA.
7-B.2 El uso de medios de mitigación o neutralización de RPA que operen sin autorización sobre aeropuertos, establecimientos penitenciarios, instalaciones militares o policiales, activos críticos nacionales u otras zonas prohibidas o restringidas, incluidos los medios que afecten el espectro radioeléctrico, solo procede por las autoridades competentes que determine el reglamento, con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto del uso del espectro, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, minimizando la afectación a terceros y a las comunicaciones, y con registro de cada intervención.
7-B.3 La adquisición de medios de detección y mitigación se programa como meta indicativa de las entidades, sujeta a disponibilidad presupuestal.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 30740, aprobado por el Decreto Supremo 012-2026-MTC, y el Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas, aprobado por la Resolución Ministerial 361-2011-MTC/02, en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Transportes y Comunicaciones, de Desarrollo Agrario y Riego, del Interior y de Defensa. En el mismo plazo, el SENASA adecúa su reglamentación en materia de plaguicidas de uso agrícola conforme al artículo 5-B.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Protocolo de emergencias. La DGAC y el Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, aprueban el protocolo de operaciones de emergencia previsto en el artículo 5-A dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación de la adecuación del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Operaciones previstas en otras leyes. Las operaciones de RPAS previstas en otras leyes sectoriales, incluidas las de agricultura de precisión y de alerta temprana, se rigen por la Ley 30740 y las disposiciones de la presente ley.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del SENASA y de las demás entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Gradualidad de la identificación remota. La obligación del artículo 4-A de la Ley 30740 es exigible a los veinticuatro meses de publicadas las especificaciones técnicas aprobadas por la DGAC. Las RPA en operación pueden cumplirla mediante módulos adicionales de identificación.

III. Análisis costo-beneficio

El costo obligatorio para el Estado es bajo y principalmente único: adecuar el registro electrónico, publicar el mapa digital de zonas, aprobar especificaciones de identificación remota y protocolos, y adecuar el RISA y el régimen de plaguicidas, estimado en S/ 1–3 millones dentro del presupuesto del MTC y del SENASA. La gestión digital del tránsito la prestan proveedores certificados, sin gasto obligatorio del Estado; CORPAC solo actúa en lo que ya le corresponde y de forma subsidiaria. Los sistemas de detección y mitigación en penales y aeropuertos son facultativos y se programan como meta indicativa sujeta a disponibilidad presupuestal; la ley solo habilita. Para los operadores, el costo es el módulo de identificación remota (del orden de US$ 30–300 por unidad en el mercado internacional, referencial). Los beneficios son respuesta más rápida en emergencias desde las primeras horas, menor riesgo de aplicaciones agrícolas mal controladas, base legal para proteger penales, aeropuertos y activos críticos y condiciones para operaciones más allá del alcance visual.

Normas que modifica

• Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los RPAS, arts. 4, 6 y 7 — *modifica*

• Ley 30740, arts. 2-A, 4-A, 5-A, 5-B, 5-C, 7-A y 7-B — *incorpora*

• Decreto Supremo 012-2026-MTC, Reglamento de la Ley 30740, adecuación (DCF Primera) — *complementa*

• Resolución Ministerial 361-2011-MTC/02, Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas, adecuación (DCF Primera) — *complementa*

• Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, concordancia (prevalencia, art. 6.3) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1059, Ley General de Sanidad Agraria, y reglamento de plaguicidas, adecuación para aplicación aérea con RPAS (art. 5-B) — *complementa*

• Ley 29664, SINAGERD, concordancia (art. 5-A) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, concordancia (arts. 4, 5-C, 7-A.4) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MTC-DGAC** (rectora): Registro (art. 4), especificaciones de identificación remota (4-A), protocolo de emergencias (5-A), certificación de proveedores de tránsito y mapa de zonas (7-A), autorización del uso del espectro en mitigación (7-B.2) y sanción aeronáutica (6.3).

• **SENASA** (sancionadora): Registro de aplicadores, distancias de seguridad, registro de aplicaciones (5-B) y sanción agrícola (6.3).

• **ANPD** (sancionadora): Sanciona la captación indebida de imágenes en cuanto tratamiento de datos personales (6.3, 5-C).

• **INDECI/COE** (ejecutora): Coaprueba el protocolo y registra la emergencia en curso que habilita la operación (5-A).

• **CORPAC** (ejecutora): Coordinación en tiempo real con el tránsito tripulado (5-A.2) y servicios digitales subsidiarios (7-A.2).

• **PNP/FFAA/INPE** (ejecutora): Detección e identificación; mitigación solo por autoridades que designe el reglamento (7-B).

• **SERNANP** (consultiva): Opina sobre distancias de aplicación respecto de ANP (5-B.2).

• **CGBVP** (beneficiaria): Opera RPAS en emergencias sin autorización previa (5-A.1).

• **MINCUL** (sancionadora): Sanciona daños al patrimonio cultural (6.4).

Sujetos obligados: Propietarios y operadores de RPAS civiles (registro, licencia, identificación remota en categorías específica y certificada), aplicadores agrícolas con drones, proveedores de servicios digitales de tránsito y entidades públicas que operen RPAS (soberanía de datos de vuelo).

Beneficiarios: Entidades de respuesta a emergencias, productores agrícolas, poblaciones cercanas a zonas de aplicación y operadores de servicios con drones. No se cuenta con cifra oficial pública del número de drones registrados.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 1–3 millones (único)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional del MTC, el SENASA y las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; los medios de detección y mitigación sujetos a disponibilidad presupuestal (art. 7-B.3).

Supuestos: Estimación del editor: adecuación del registro electrónico y del mapa digital de zonas (S/ 0,5–1,5 millones de desarrollo), especificaciones técnicas, protocolo y adecuación del RISA y del reglamento de plaguicidas con personal existente (S/ 0,3–0,8 millones) y registro electrónico de aplicaciones del SENASA (S/ 0,2–0,7 millones). Excluye sistemas antidrones, que son facultativos y se programan como meta indicativa (costo variable por instalación, no cuantificable con información pública).

Beneficio para el Estado: Mayor capacidad de fiscalización (identificación remota) y respuesta más rápida en emergencias; posible ahorro en evaluación de daños frente a medios tripulados. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Menor exposición de poblaciones a deriva de plaguicidas, servicios agrícolas de precisión y nuevos servicios logísticos. No cuantificable.

Inversión privada: Proveedores de servicios digitales de tránsito y de aplicación agrícola con drones; monto no estimable.

Costo para privados: Módulo de identificación remota para RPA de categorías específica y certificada (del orden de US$ 30–300 por unidad, referencial, revisor tecnológico); certificación y seguridad de la información para proveedores de tránsito; inscripción de aplicadores en el SENASA.

Riesgos: Uso desproporcionado de inhibidores que afecte comunicaciones de terceros (mitigado por autorización del MTC, proporcionalidad y registro en 7-B.2); demora en las especificaciones de identificación remota; concentración de datos de vuelo en proveedores (mitigado por 7-A.4); doble tipificación con el RISA (mitigado por prevalencia en 6.3).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La tipificación en la ley de las infracciones corrige un déficit de legalidad sancionadora de la Ley 30740 y el régimen de emergencias es razonable. Deben ajustarse la remisión al reglamento para escoger entre sanciones de distinta naturaleza (incluido el comiso, que afecta la propiedad), la habilitación a CORPAC para competir con privados en servicios de tránsito digital (subsidiariedad, art. 60) y las garantías de intimidad frente a la captación de imágenes.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Técnica correcta: «Se modifica/Se incorpora» con texto íntegro, y tipificación en la ley con autoridad competente. Se verificó la numeración contra el texto original de la Ley 30740 (El Peruano, 22-mar-2018: arts. 1 a 7 y cuatro DCF), y los artículos 4-A, 5-A, 5-B y 7-A están libres; no se halló modificación posterior, aunque conviene confirmarlo en SPIJ. Las observaciones se refieren a categorías no definidas en la ley, a la pérdida de la concordancia con la Ley 27261 y el RISA y a la remisión genérica al régimen de plaguicidas.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: El Reglamento citado existe: D.S. 012-2026-MTC (El Peruano, 29-may-2026; 73 artículos, categorías abierta/específica/certificada). La técnica de modificar arts. 4, 6 y 7 e incorporar 4-A, 5-A, 5-B y 7-A es correcta, pero no se pudo cotejar el texto consolidado de la Ley 30740: debe verificarse en SPIJ que 4-A/5-A/5-B/7-A estén libres. Las 'categorías específica y certificada' son reglamentarias y la ley las usa sin definirlas; falta concordar con el régimen de plaguicidas del SENASA y con TAL-08/TAL-10.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Avanza en registro, identificación remota y gestión digital del tránsito, pero ignora la protección de infraestructura crítica, aeropuertos y penales frente a drones (detección y neutralización por autoridad competente), no exceptúa de la identificación remota a operaciones de seguridad del Estado y no fija requisitos de ciberseguridad a los proveedores de servicios digitales de tránsito, que concentrarán datos de vuelo en tiempo real.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Cubre vacíos reales del D.S. 012-2026-MTC (emergencias, aplicación agrícola, identificación remota, UTM). Sin embargo, la identificación remota se refiere a 'estándares de la OACI' que no existen como norma técnica específica, restringe el uso de una señal que técnicamente es de difusión abierta, y la tipificación de infracciones debe coordinarse con el Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas que el propio D.S. 012-2026-MTC ordena actualizar. El régimen de emergencias depende de una declaratoria formal que llega tarde en la respuesta inicial.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 30740 (texto íntegro cotejado con la publicación original en El Peruano del 22-mar-2018) e incorpora los artículos 2-A, 4-A, 5-A, 5-B, 5-C, 7-A y 7-B (numeración libre en el texto original; verificar en SPIJ la ausencia de modificaciones posteriores antes del dictamen). Obliga a adecuar el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 012-2026-MTC, el Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas (R.M. 361-2011-MTC/02) y el reglamento de plaguicidas de uso agrícola del SENASA. Complementa la Ley 27261 (prevalencia del régimen especial RPAS), la Ley 29664, la Ley 29733, el Decreto Legislativo 1059 y el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (uso del espectro en mitigación). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el protocolo de emergencias está vigente y se reporta su uso en emergencias; el SENASA mantiene un registro electrónico de aplicadores y aplicaciones con drones; la DGAC publica el mapa digital de zonas; al menos un espacio con servicios digitales de tránsito opera en régimen de ensayo; y el reglamento ha designado las autoridades habilitadas para mitigación de RPA no autorizadas.

Normas relacionadas

• Ley 30740, Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30740-LEY.pdf

• Decreto Supremo 012-2026-MTC, Reglamento de la Ley 30740 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520332-3

• Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27261.pdf

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1059, Ley General de Sanidad Agraria — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01059.pdf

Antecedentes

Verificados en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026): Proposición 00434-2026-2031-CD, que fortalece la lucha contra el crimen organizado e incorpora la vigilancia aérea y la instrumentalización de naves no tripuladas como circunstancia agravante (en comisión; https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/diputados/expediente/2026/434); PL 04874/2022-CR, sobre reconocimiento facial con cámaras de videovigilancia y drones en Lima (con dictamen; figura en data/antecedentes.json: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/4874). No se identificaron proyectos sobre emergencias, aplicación agrícola o identificación remota de drones.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, normas y procedimientos para la utilización de aeronaves no tripuladas — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj

• Unión Europea: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664, marco regulador del U-space — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664/oj

• Unión Europea: Reglamento Delegado (UE) 2019/945, sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas (incluye identificación a distancia directa) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

• Estados Unidos: 14 CFR Part 89, Remote Identification of Unmanned Aircraft — https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-89

Fuentes

• El Peruano: Decreto Supremo 012-2026-MTC, Reglamento de la Ley 30740 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520332-3

• El Peruano: Nuevo marco regulatorio de los drones en el Perú: avances y retos — https://elperuano.pe/noticia/299385-nuevo-marco-regulatorio-de-los-drones-en-el-peru-avances-y-retos

• CMS: Nuevo Reglamento de RPAS, claves para operar drones en el Perú — https://www.cms.law/en/per/publication/nuevo-reglamento-de-rpas-claves-para-operar-drones-en-el-peru

• SENASA: portal institucional — https://www.gob.pe/senasa

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-03.html

Ley que establece la interoperabilidad, la transparencia de precios y el acceso abierto a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y reconoce el derecho a instalar puntos de carga en edificaciones

Eleva a rango de ley reglas mínimas para la carga de vehículos eléctricos: estándares abiertos con requisitos mínimos de ciberseguridad, pago sin suscripción escalonado por potencia, precio visible por kWh, un Registro Nacional de Puntos de Carga con datos abiertos, y el derecho del propietario a instalar un cargador en su estacionamiento mediante la incorporación de un artículo a la Ley 27157, sin beneficios tributarios.

Comisión (Cámara de Diputados): Energía y Minas (+ Infraestructura, Vivienda y Transportes) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Energía, Transportes, Ciudades Inteligentes

I. Exposición de motivos

La infraestructura de carga para la movilidad eléctrica se rige por normas de rango reglamentario: el Decreto Supremo 022-2020-EM, que aprueba disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 036-2023-EM, que ya fija conectores Tipo 2/CCS2, comunicación OCPP 1.6 o superior, interoperabilidad y gestión de carga en edificios multifamiliares, pero no regula el precio visible, el pago sin suscripción, un registro público de puntos de carga ni requisitos de ciberseguridad para la gestión remota de cargadores. Según la API pública del SPLEY, durante 2021-2026 se presentaron más de veinte proyectos de ley sobre electromovilidad (varios con dictamen) y ninguno fue publicado como ley; buena parte proponía beneficios tributarios, objetados por el Ministerio de Economía y Finanzas según reportes de prensa. Mientras tanto, quedan sin rango legal aspectos que no generan gasto fiscal pero sí determinan la adopción: que cualquier vehículo pueda cargar en cualquier punto público, que el usuario conozca el precio antes de cargar y pueda pagar sin afiliarse a una aplicación, que existan datos abiertos de ubicación y disponibilidad de cargadores, y que un propietario en un edificio pueda instalar un cargador en su estacionamiento sin veto arbitrario de la junta. La Agencia Internacional de Energía (Global EV Outlook 2025) documenta que la disponibilidad y confiabilidad de la carga pública es un determinante de la adopción; el Plan Perú 2050 plantea transporte y ciudades sostenibles.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA INTEROPERABILIDAD, LA TRANSPARENCIA DE PRECIOS Y EL ACCESO ABIERTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y RECONOCE EL DERECHO A INSTALAR PUNTOS DE CARGA EN EDIFICACIONES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer reglas de interoperabilidad, seguridad de las comunicaciones, transparencia de precios, acceso abierto e información pública para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, y reconocer el derecho a instalar puntos de carga en edificaciones, en el marco del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y de la Ley 27157. Las normas reglamentarias sobre infraestructura de carga se adecúan a la presente ley.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por: a) Punto de carga de acceso público: infraestructura de carga ubicada en espacios abiertos al público, con independencia de la titularidad del predio; b) Operador del punto de carga: persona natural o jurídica responsable de la operación del punto de carga; c) Pago ad hoc: pago por una sesión de carga sin necesidad de suscripción, registro previo ni contrato con el operador; d) Sistema de gestión remota: plataforma que controla, configura o actualiza a distancia uno o más puntos de carga.

Artículo 3. Interoperabilidad y seguridad de las comunicaciones

3.1 Los puntos de carga de acceso público cuentan con, al menos, un conector de los estándares aprobados en el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica, aprobado por el Decreto Supremo 036-2023-EM, o el que haga sus veces, sin perjuicio de conectores adicionales, y utilizan protocolos de comunicación abiertos, públicamente documentados y de libre implementación, que permitan su gestión remota por distintos sistemas y la itinerancia entre operadores. El reglamento indica los protocolos de referencia y sus versiones mínimas; el Ministerio de Energía y Minas lo actualiza en coordinación con el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 3.2 Los puntos de carga de acceso público que se instalen a partir de la vigencia del reglamento de la presente ley, y los sistemas de gestión remota que los controlen, emplean versiones de dichos protocolos que soporten autenticación mutua del punto de carga y del sistema de gestión, comunicaciones cifradas, actualizaciones de firmware firmadas y registro de eventos de seguridad, y mantienen la capacidad de operar localmente ante la pérdida de comunicación. 3.3 Los operadores de sistemas de gestión remota que controlen puntos de carga con una potencia agregada superior a la que fije el reglamento notifican los incidentes de seguridad digital conforme a la ley de la materia sobre notificación de incidentes o, en su defecto, al Marco de Confianza Digital y su normativa de desarrollo. 3.4 Los operadores no pueden restringir el acceso a sus puntos de carga de acceso público por la marca del vehículo.

Artículo 4. Pago ad hoc y transparencia de precios

4.1 En los puntos de carga de acceso público el usuario puede pagar en modalidad ad hoc mediante lector de tarjetas, dispositivo sin contacto o código de acceso a una página de pago sin registro previo. Para los puntos de carga nuevos con potencia igual o superior a la que fije el reglamento, se exige lector de tarjetas o dispositivo sin contacto. Los medios de pago en puntos de carga desatendidos cumplen los estándares de seguridad de la industria de tarjetas de pago y las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicables. 4.2 El operador informa, antes del inicio de la carga, el precio por kilovatio-hora y, de existir, los cargos por tiempo o por ocupación, en el punto de carga y por medios digitales. 4.3 El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye infracción a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y se sanciona por el INDECOPI conforme a su artículo 110.

Artículo 5. Registro Nacional de Puntos de Carga y datos abiertos

5.1 Se crea el Registro Nacional de Puntos de Carga de Acceso Público, a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), de inscripción gratuita y en línea, en el que los operadores registran sus puntos de carga de acceso público con su ubicación, potencia, tipo de conector, horario y precio. El registro no constituye un órgano ni un pliego nuevo y se implementa con los sistemas del OSINERGMIN. 5.2 El OSINERGMIN publica dicha información en formato abierto y, para los puntos de carga de acceso público con potencia igual o superior a la que fije el reglamento, la disponibilidad en tiempo real, conforme al régimen de apertura de datos públicos y sus excepciones previsto en la ley de la materia. El OSINERGMIN aprueba el formato abierto de intercambio de datos y la interfaz de transmisión, pudiendo adoptar el modelo de datos de OCPI o un equivalente abierto. 5.3 Los datos de las sesiones de carga asociados a personas identificables se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, solo para la facturación, la seguridad y la operación, y se conservan por el plazo que fije el reglamento. La información publicada conforme al numeral 5.2 no incluye datos de sesiones individuales.

Artículo 6. Incorporación del artículo 40-A a la Ley 27157

Se incorpora el artículo 40-A a la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, en los siguientes términos:

«Artículo 40-A. Derecho a instalar puntos de carga de vehículos eléctricos
40-A.1 El propietario de un estacionamiento de uso exclusivo, o su poseedor con autorización escrita del propietario, puede instalar, a su costo, un punto de carga de vehículos eléctricos para uso propio, conectado a su suministro individual o con medidor propio, conforme al Código Nacional de Electricidad – Utilización, previa comunicación escrita a la junta de propietarios acompañada del proyecto suscrito por ingeniero electricista o mecánico-electricista habilitado. La instalación solo puede ocupar bienes comunes en la medida indispensable, por el recorrido que señale la junta, y el propietario está obligado a reponer los bienes comunes a su estado anterior al retirarla.

40-A.2 La junta de propietarios solo puede oponerse dentro de los treinta días calendario siguientes a la comunicación, mediante acuerdo sustentado en un informe técnico que acredite riesgo para la seguridad o insuficiencia de la capacidad eléctrica no subsanable; en tal caso, propone la alternativa técnica. En el mismo plazo, la junta puede establecer condiciones razonables de recorrido, seguridad y seguro.
40-A.3 Cuando la capacidad eléctrica del edificio sea limitada, la junta puede exigir un sistema de gestión dinámica de carga, sin que ello constituya oposición. La instalación cumple las condiciones de gestión de carga del reglamento de infraestructura de carga vigente.
40-A.4 El propietario asume los costos de instalación, consumo y mantenimiento y la responsabilidad por daños derivados de la instalación.
40-A.5 Lo dispuesto en el presente artículo prevalece sobre las disposiciones del reglamento interno que lo contradigan.»

Artículo 7. Preinstalación en edificaciones nuevas

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento incorpora en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en concordancia con el reglamento de infraestructura de carga del Ministerio de Energía y Minas, la exigencia de canalizaciones y previsión de capacidad eléctrica para puntos de carga en un porcentaje de los estacionamientos de las edificaciones nuevas que determine el reglamento, de manera gradual y diferenciada según el tipo de edificación.

Artículo 8. Baterías de tracción al final de su vida útil

El Ministerio del Ambiente incorpora las baterías de tracción de vehículos eléctricos entre los residuos sujetos al régimen de responsabilidad extendida del productor, conforme al Decreto Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, priorizando su reutilización, reacondicionamiento para segunda vida, reciclaje y recuperación de materiales, con condiciones de seguridad para su transporte y almacenamiento y la trazabilidad de cada batería desde su importación.

Artículo 9. Infracciones y sanciones

9.1 Constituyen infracciones administrativas sancionables por el OSINERGMIN: a) Leve: no actualizar la información del Registro Nacional de Puntos de Carga de Acceso Público. b) Grave: restringir el acceso por marca del vehículo; no cumplir los requisitos de interoperabilidad del numeral 3.1; no notificar los incidentes de seguridad digital conforme al numeral 3.3. c) Muy grave: operar puntos de carga de acceso público sin inscripción en el registro; operarlos sin contar con la protección diferencial, la puesta a tierra o el certificado de conformidad de la instalación exigidos por el Código Nacional de Electricidad y el reglamento; o sin cumplir los requisitos de seguridad de las comunicaciones del numeral 3.2. 9.2 Las infracciones leves se sancionan con amonestación o multa de hasta una (1) UIT; las graves, con multa de más de una (1) hasta diez (10) UIT; y las muy graves, con multa de más de diez (10) hasta cincuenta (50) UIT, graduadas conforme al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS. 9.3 Las infracciones relativas a la información de precios y al pago se sancionan por el INDECOPI conforme al artículo 110 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. No se sanciona dos veces una misma conducta cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 10. No creación de beneficios tributarios

La presente ley no crea beneficios tributarios. Cualquier incentivo tributario a la movilidad eléctrica requiere ley expresa conforme a la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, con informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley y adecúa el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica, aprobado por el Decreto Supremo 036-2023-EM, o el que haga sus veces, en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Energía y Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Ambiente.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Adecuación del reglamento de la Ley 27157. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adecúa el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 27157, aprobado por el Decreto Supremo 035-2006-VIVIENDA, al artículo 40-A en el plazo previsto en la disposición anterior.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Puntos de carga existentes. Los puntos de carga de acceso público existentes se adecúan a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 en un plazo de doce meses contados desde la entrada en vigor del reglamento, sin que se les exija lector de tarjetas; los requisitos de los numerales 3.1 y 3.2 se aplican a los puntos de carga nuevos o renovados, y el numeral 3.3 a todos los sistemas de gestión remota.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: el OSINERGMIN implementa el registro y publica datos abiertos con sus sistemas (estimado S/ 0,5–1,5 millones entre desarrollo y operación inicial) y el MVCS y el MINAM ajustan reglamentos existentes. La ley no crea beneficios tributarios, principal objeción fiscal de los proyectos previos. Los costos privados recaen en los operadores (medio de pago ad hoc, escalonado por potencia para no forzar el reacondicionamiento de cargadores lentos con lectores de US$ 300–800 por unidad, referencial; versiones seguras del protocolo, de costo marginal si se exigen desde la instalación) y en los constructores (canalizaciones en obra nueva, más baratas que la adecuación posterior). Los beneficios son menor incertidumbre para el usuario, competencia entre operadores, información para planificar la red eléctrica, menor riesgo de ataques coordinados sobre la carga que afecten la red de distribución y menor conflicto en condominios.

Normas que modifica

• Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y Común, art. 40-A (numeración por verificar) — *incorpora*

• Decreto Supremo 036-2023-EM, Reglamento de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica, arts. 2, 25, 26 y 29 (adecuación: seguridad, pago ad hoc, precio, registro) — *eleva_rango*

• Decreto Supremo 022-2020-EM, concordancia — *complementa*

• Decreto Supremo 035-2006-VIVIENDA, TUO del Reglamento de la Ley 27157, adecuación (DCF Segunda) — *complementa*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 110 (escala aplicable, art. 4.3) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, REP de baterías de tracción (art. 8) — *complementa*

• Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, marco (art. 1) — *complementa*

• Ley 27332 y Ley 27699 (potestad sancionadora del OSINERGMIN), concordancia (art. 9) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **MINEM** (rectora): Actualiza estándares y protocolos de referencia con el INACAL (art. 3.1) y reglamenta la ley (DCF Primera).

• **OSINERGMIN** (sancionadora): Administra el Registro Nacional y los datos abiertos (art. 5), supervisa seguridad eléctrica, interoperabilidad y seguridad de comunicaciones y sanciona (art. 9.1-9.2).

• **INDECOPI** (sancionadora): Sanciona incumplimientos de precio y pago ad hoc conforme al art. 110 del Código del Consumidor (arts. 4.3 y 9.3).

• **INACAL** (consultiva): Coordina la actualización de estándares (art. 3.1).

• **MVCS** (reglamentadora): Adecúa el RNE (art. 7) y el reglamento de la Ley 27157 (DCF Segunda).

• **MINAM** (reglamentadora): Incorpora baterías de tracción a la REP (art. 8).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa el tratamiento de datos de sesiones de carga (art. 5.3).

• **CNSD/COES** (consultiva): Recepción de incidentes (art. 3.3) y evaluación del impacto de cargas gestionadas remotamente en la operación del sistema.

• **GL** (supervisora): Licencias de edificación e instalación conforme al D.S. 036-2023-EM.

Sujetos obligados: Operadores de puntos de carga de acceso público y de sistemas de gestión remota; juntas de propietarios (deber de no oponerse sin sustento); constructores de edificaciones nuevas (preinstalación vía RNE); productores e importadores de baterías de tracción (REP).

Beneficiarios: Usuarios de vehículos eléctricos y propietarios en edificios; operadores entrantes (interoperabilidad); distribuidoras eléctricas (información para planificar la red). No se cuantifica por falta de cifra pública consolidada del parque eléctrico.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,5–1,5 millones (único) y S/ 0,2–0,5 millones/año

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del OSINERGMIN (financiado con aporte por regulación), MINEM, MVCS y MINAM, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: Estimación del editor: desarrollo del registro en línea y la interfaz de datos del OSINERGMIN (S/ 0,5–1,5 millones únicos) y operación con 1–3 analistas (S/ 0,2–0,5 millones/año a costos de referencia CAS); ajustes del RNE, del reglamento de la Ley 27157 y de la REP con personal existente.

Beneficio para el Estado: Información para planificar redes de distribución y políticas de movilidad; ningún gasto tributario. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Menores barreras de uso, competencia de precios, menos conflictos en condominios y menor costo de adecuación futura de edificios. No cuantificable.

Inversión privada: Puede facilitar la inversión de operadores de carga al reducir incertidumbre regulatoria; monto no estimable.

Costo para privados: Operadores: medio de pago ad hoc (QR sin costo relevante en cargadores lentos; lector de US$ 300–800 por unidad en cargadores nuevos de alta potencia, referencial), versiones seguras del protocolo (costo marginal en equipos nuevos) y registro. Constructores: canalizaciones en obra nueva. Propietarios que instalen: costo íntegro de su instalación.

Riesgos: Ataques coordinados sobre plataformas de gestión remota (mitigado por 3.2 y 3.3); retiro de cargadores lentos si se exigiera lector (evitado por escalonamiento); conflictos en condominios por capacidad eléctrica (mitigado por gestión dinámica de carga, 40-A.3); que la numeración 40-A de la Ley 27157 no esté libre (verificar en SPIJ).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Las reglas de interoperabilidad y transparencia son intervenciones proporcionales en la libertad de empresa (art. 59) en favor de los consumidores (art. 65). El derecho a instalar cargadores en condominios es una limitación legítima de la propiedad común, pero debe resguardar los bienes comunes y exigir el consentimiento del propietario cuando instala un poseedor; además el objeto no puede enmarcarse en un decreto supremo.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Eleva a rango de ley reglas útiles. Sin embargo, se enmarca en un decreto supremo, lo que invierte la jerarquía. Además, regula el derecho del propietario en la propiedad horizontal fuera de la Ley 27157 y crea para el Indecopi una escala de multas distinta de la del Código de Protección y Defensa del Consumidor para conductas que ese Código ya tipifica.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas verificadas: D.S. 022-2020-EM y D.S. 036-2023-EM (Reglamento de Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica, El Peruano 31-dic-2023). No hay ley de electromovilidad publicada a la fecha. El D.S. 036-2023-EM ya fija conectores Tipo 2/CCS2 (art. 2), comunicación OCPP 1.6 o superior (art. 25.3), interoperabilidad (art. 26.1) y gestión de carga y ductos en edificios multifamiliares (art. 29.2), pero NO regula precio visible, pago ad hoc ni registro público: el art. 3 debe elevar el estándar existente y el art. 5 crear expresamente el registro.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Obliga a que los cargadores públicos sean gestionables remotamente por protocolos abiertos (en la práctica OCPP) sin exigir ningún requisito de ciberseguridad ni asignar supervisión en esa materia. Una flota

conectada administrada por pocas plataformas centrales puede, si se compromete, manipular la carga de forma simultánea y afectar la red eléctrica, además de exponer datos de movilidad de los usuarios.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Correctamente construida sobre el D.S. 022-2020-EM y el D.S. 036-2023-EM (reglamento de la infraestructura de carga, publicado el 31-dic-2023) y alineada con el Reglamento (UE) 2023/1804 (AFIR). Requiere precisar el estándar de protocolo abierto (OCPP/OCPI) sin rigidez, evitar que el mandato de conectores deje fuera tecnologías presentes en el parque peruano, escalonar el pago ad hoc por potencia y fijar la seguridad eléctrica y la medición en el derecho de instalación en condominios.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 40-A a la Ley 27157 (numeración por verificar en SPIJ antes del dictamen) y obliga a adecuar su reglamento (D.S. 035-2006-VIVIENDA). Crea el Registro Nacional de Puntos de Carga de Acceso Público a cargo del OSINERGMIN, sin crear órganos. Eleva a rango de ley reglas mínimas que complementan el Decreto Supremo 022-2020-EM y el Decreto Supremo 036-2023-EM (que se adecúan); complementa el Decreto Ley 25844, la Ley 29571 (sanción por su artículo 110), la Ley 29733, el Decreto Legislativo 1278 y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Baterías de tracción: materia de esta propuesta; RAEE y derecho a reparación: TAL-12. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los puntos de carga de acceso público está inscrito en el Registro Nacional, publica precio y ubicación en datos abiertos y permite pago ad hoc; los puntos nuevos usan versiones seguras del protocolo de gestión remota; el Reglamento Nacional de Edificaciones incluye la preinstalación; y las baterías de tracción están incorporadas al régimen de responsabilidad extendida del productor.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 022-2020-EM, disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1879172-2

• Decreto Supremo 036-2023-EM, Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2249540-3

• Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27157.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01278.pdf

• Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/25844.pdf

Antecedentes

Verificados uno a uno en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026); no figuran en el inventario temático data/antecedentes.json, cuyo filtro no capta electromovilidad: PL 01054/2021-CR (promoción del uso de vehículos eléctricos), 03203/2022-CR (Ley General de Electromovilidad), 03448/2022-CR (movilidad eléctrica y eficiencia energética), 04852/2022-CR y 04903/2022-CR (promoción de la electromovilidad) y 05188/2022-CR (desarrollo y promoción de la electromovilidad), todos con dictamen; PL 09367/2024-CR (red de puntos de carga; en Orden del Día) y PL 12396/2025-CR (vehículos pesados eléctricos e híbridos; en comisión). Ninguno figura como publicado. Expedientes: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/3203 y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/9367.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (pago ad hoc, transparencia de precios y datos) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj

• Colombia: Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos — http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1964_2019.html

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1542, relativo a las pilas y baterías y sus residuos (pasaporte de batería) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

Fuentes

• El Peruano: Decreto Supremo 022-2020-EM — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1879172-2

• El Peruano: Decreto Supremo 036-2023-EM — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2249540-3

• IEA, Global EV Outlook 2025 — https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025

• OSINERGMIN: portal institucional — https://www.gob.pe/osinergmin

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-04.html

Ley que regula los biobancos y el tratamiento de muestras biológicas y datos genéticos humanos con fines de investigación y salud pública

Crea un registro público de biobancos a cargo del INS y fija reglas de consentimiento (incluido el de menores), seguridad, transferencia internacional y cambio de control para muestras y datos genéticos humanos; declara que los datos genómicos son datos personales sensibles aunque estén seudonimizados; prohíbe su uso forense salvo mandato judicial y la discriminación genética en empleo y seguros futuros, con la ANPD como autoridad sancionadora en materia de datos; sin afectar la moratoria de OVM.

Comisión (Cámara de Diputados): Salud (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Biotecnologia, Salud, Ciencia y Tecnología

I. Exposición de motivos

La investigación genómica y la medicina de precisión dependen de colecciones de muestras biológicas y datos genéticos, pero el Perú no cuenta con una ley específica sobre biobancos. Las reglas están dispersas en la Ley 26842, Ley General de Salud, en la normativa de ensayos clínicos y en el régimen de protección de datos personales: el Reglamento de la Ley 29733, aprobado por el Decreto Supremo 016-2024-JUS, califica los datos genéticos como datos sensibles (Título Preliminar, art. III, numerales 5 y 6), pero no regula el ciclo de vida de las muestras, el consentimiento para usos futuros, la transferencia de material al extranjero, la devolución de hallazgos ni la participación en beneficios de los pueblos indígenas cuyas muestras se estudian. Además, un genoma es identificante por naturaleza: la supresión de identificadores no lo anonimiza, y se ha demostrado la reidentificación por cruce con bases genealógicas (Gymrek et al., Science 339, 2013), lo que expone también a parientes biológicos. Tampoco existe una prohibición legal expresa de usar información genética para decidir contrataciones laborales o primas de seguros. En el periodo 2021-2026 se presentó el PL 10388/2024-CR, que declaraba de interés nacional la creación de un banco nacional de datos genéticos (en comisión), sin régimen de garantías, ni reglas que impidan el acceso policial a biobancos de investigación o la venta de colecciones en procesos de liquidación. El Plan Perú 2050 identifica la biotecnología y la biodiversidad como áreas de especialización inteligente (Capital del Conocimiento). Un marco claro protege a los participantes y, al mismo tiempo, da seguridad jurídica a la investigación nacional y a la cooperación internacional.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LOS BIOBANCOS Y EL TRATAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS GENÉTICOS HUMANOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y SALUD PÚBLICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular la constitución, el registro y el funcionamiento de los biobancos, así como la obtención, conservación, uso, transferencia y eliminación de muestras biológicas humanas y de los datos genéticos asociados, con fines de investigación y salud pública, garantizando la dignidad, la intimidad, la autodeterminación informativa y la no discriminación de las personas. Desarrolla el artículo 28 de la Ley 26842, Ley General de Salud.

Artículo 2. Ámbito

2.1 La presente ley se aplica a los biobancos y colecciones de muestras biológicas humanas, públicos y privados, que conserven muestras o datos genéticos para investigación o salud pública. 2.2 Se excluyen las bases de datos genéticos con fines forenses o de investigación criminal, los bancos de sangre, de células y tejidos con fines de trasplante o terapéuticos y las muestras de uso exclusivamente asistencial, que se rigen por su normativa especial. 2.3 La presente ley no regula los organismos vivos modificados; la moratoria establecida por la Ley 29811, ampliada por la Ley 31111 hasta el 31 de diciembre de 2035, se mantiene en sus términos. 2.4 Los artículos 5, 6, 8 y 9 y el régimen sancionador se aplican también a quienes ofrezcan en el territorio

nacional servicios de análisis genético directos al consumidor.

Artículo 3. Registro Nacional de Biobancos

3.1 El Instituto Nacional de Salud (INS) administra el Registro Nacional de Biobancos, de acceso público, en el que se inscriben los biobancos y colecciones comprendidos en el artículo 2 antes de iniciar actividades. 3.2 Para la inscripción se acredita: responsable técnico, comité de ética en investigación registrado ante el INS conforme a la normativa de investigación en salud vigente, protocolos de calidad y bioseguridad, política de acceso a muestras y datos, y las medidas de seguridad del artículo 6. 3.3 El registro publica la naturaleza de las colecciones, las finalidades y las transferencias internacionales autorizadas o comunicadas, sin datos personales de los participantes.

Artículo 4. Consentimiento informado

4.1 La obtención de muestras y datos genéticos para investigación requiere consentimiento previo, libre, expreso, informado y por escrito o por medio digital verificable. 4.2 El consentimiento puede ser específico para un proyecto o amplio para investigaciones futuras en un área determinada; en este último caso, cada nuevo uso requiere aprobación de un comité de ética en investigación y se informa a los participantes por medios accesibles. 4.3 El titular puede revocar su consentimiento en cualquier momento, con efecto de destrucción de la muestra y supresión de sus datos genómicos individuales y de su exclusión de nuevos análisis y transferencias. La revocación no afecta los análisis ya realizados ni los resultados agregados ya generados o publicados. 4.4 El titular decide si desea o no conocer hallazgos genéticos relevantes para su salud; los hallazgos se comunican con consejería genética. 4.5 En el caso de niñas, niños y adolescentes, el consentimiento lo otorgan sus representantes legales, con el asentimiento del menor conforme a su edad y madurez; al alcanzar la mayoría de edad, el biobanco le informa y le permite revocar el consentimiento. Para personas con discapacidad se aplican los apoyos y salvaguardias previstos en el Código Civil.

Artículo 5. Naturaleza de los datos genómicos, seudonimización y reidentificación

5.1 Los datos genómicos individuales son datos personales sensibles aun cuando hayan sido seudonimizados o se hayan suprimido los identificadores directos. Solo se consideran anonimizados los resultados agregados que, conforme a la evaluación de riesgo de reidentificación que apruebe el reglamento y valide el comité de ética, no permitan inferir información de individuos ni de sus familiares biológicos. 5.2 Los biobancos conservan las muestras y datos genéticos seudonimizados, con separación de la clave de identificación y control de accesos con bitácora. 5.3 La reidentificación de titulares a partir de muestras o datos genéticos seudonimizados o de resultados agregados se rige por el régimen general de prohibición de reidentificación de la ley de la materia y es sancionada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El biobanco solo puede revertir la seudonimización para los fines previstos en el consentimiento. 5.4 El tratamiento de datos genéticos se rige, además, por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.

Artículo 6. Seguridad de la información

Los biobancos y los prestadores de servicios del numeral 2.4 aplican, como mínimo: cifrado de los datos en reposo y en tránsito; custodia de la clave de seudonimización por personal distinto del que accede a los datos; autenticación de múltiple factor y bitácora inalterable de accesos; y notificación de los incidentes que afecten datos genéticos a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y al INS, en el plazo previsto en el Reglamento de la Ley 29733 y en la normativa de notificación de incidentes de seguridad digital, así como a los titulares afectados.

Artículo 7. Prohibición de uso forense

Las muestras y datos de los biobancos regulados por la presente ley no pueden ser utilizados con fines de investigación criminal, identificación forense o búsqueda de parientes, salvo mandato judicial motivado, en investigaciones por delitos sancionados con pena privativa de libertad no menor de diez años o para identificar a personas desaparecidas o fallecidas, y siempre que no exista otro medio idóneo. El biobanco informa al titular cuando cese la reserva de la investigación.

Artículo 8. Prohibición de discriminación genética

8.1 Los empleadores no pueden solicitar, obtener ni utilizar información genética de postulantes o trabajadores para decisiones de contratación, permanencia, promoción o remuneración. 8.2 Las empresas de seguros y las

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud no pueden exigir pruebas genéticas ni utilizar información genética para denegar la cobertura o fijar primas en seguros de salud. En seguros de vida, la prohibición se aplica a las pólizas con suma asegurada inferior al umbral que fije la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la que en ningún caso puede autorizar la exigencia de pruebas genéticas predictivas. Lo dispuesto en este numeral se aplica a los contratos de seguro que se celebren o renueven a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 8.3 Lo dispuesto en el presente artículo no impide el uso de información genética que el titular aporte voluntariamente para su propio beneficio, conforme al reglamento.

Artículo 9. Transferencia y cesión de muestras y datos

9.1 La transferencia de muestras o datos genéticos al extranjero requiere: aprobación del comité de ética, un acuerdo de transferencia de material que establezca la finalidad, la prohibición de cesión a terceros no autorizados, la titularidad de resultados y la participación de investigadores peruanos, y su comunicación al Registro Nacional de Biobancos. 9.2 Requieren autorización previa del INS, con opinión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, las transferencias de datos genómicos que superen el número de titulares que fije el reglamento o que comprendan muestras de pueblos indígenas u originarios. El almacenamiento o procesamiento en servicios ubicados fuera del país constituye transferencia para efectos del presente artículo. 9.3 El flujo transfronterizo de datos personales se sujeta a la Ley 29733 y su reglamento. 9.4 El biobanco conserva una alícuota o copia de los datos en el país cuando ello sea técnicamente posible. 9.5 En caso de disolución, liquidación, quiebra, fusión, escisión o transferencia del biobanco o de la colección, las muestras y datos solo pueden cederse a otro biobanco inscrito que asuma las mismas finalidades y garantías, previa comunicación al INS y a los titulares, quienes pueden revocar su consentimiento conforme al numeral 4.3; en defecto de adquirente idóneo, se destruyen o se transfieren al INS.

Artículo 10. Investigación con pueblos indígenas u originarios

10.1 La investigación que obtenga muestras de miembros de pueblos indígenas u originarios requiere, además del consentimiento individual, el acuerdo previo de sus organizaciones representativas, obtenido de buena fe y en su lengua, y la devolución de resultados en forma comprensible. 10.2 Los acuerdos de transferencia que comprendan muestras o datos de pueblos indígenas u originarios prevén la participación justa y equitativa en los beneficios derivados, en las modalidades que acuerden con sus organizaciones representativas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO. El reglamento establece los contenidos mínimos de dichos acuerdos y se aprueba previa consulta a los pueblos indígenas u originarios conforme a la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.

Artículo 11. Acceso controlado para la investigación

Los datos genómicos producidos con financiamiento público se depositan en repositorios de acceso controlado administrados conforme al régimen de entornos seguros de acceso a datos de la ley que regula los datos sintéticos, los entornos seguros de acceso a datos públicos y la reidentificación, o la norma que haga sus veces, de modo que investigadores acreditados puedan reutilizarlos bajo condiciones de seguridad y sin reidentificación. El reglamento adopta estándares abiertos internacionales de descripción de condiciones de uso y de autorización de acceso que permitan la interoperabilidad con repositorios extranjeros.

Artículo 12. Infracciones y sanciones

12.1 Constituyen infracciones sancionables por el INS: a) Graves: operar un biobanco o colección sin inscripción en el registro; no comunicar transferencias internacionales; o no contar con aprobación de comité de ética. b) Muy graves: transferir muestras o datos sin acuerdo de transferencia o sin la autorización previa del numeral 9.2; ceder colecciones en contravención del numeral 9.5; o entregar muestras o datos con fines forenses sin el mandato judicial del artículo 7. 12.2 Las infracciones del numeral 12.1 se sancionan: las graves, con multa de hasta veinte (20) UIT, y las muy graves, con multa de más de veinte (20) hasta cien (100) UIT, además de la suspensión o cancelación de la inscripción, graduadas conforme al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS. 12.3 Constituyen infracciones muy graves a la Ley 29733, sancionables por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales conforme a la escala del artículo 39 de dicha ley: a) solicitar, obtener o utilizar información genética en contravención del artículo 8 por empleadores, empresas de

seguros o Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud; y b) incumplir las medidas de seguridad del artículo 6. La reidentificación se sanciona conforme al numeral 5.3. 12.4 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Superintendencia Nacional de Salud comunican a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones de supervisión. No se sanciona dos veces una misma conducta cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Salud, de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo y Promoción del Empleo. El reglamento se concuerda con el Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por el Decreto Supremo 021-2017-SA, o el que haga sus veces.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del INS y de las demás entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación de colecciones existentes. Los biobancos y colecciones existentes se inscriben en el registro en un plazo de dieciocho meses contados desde la entrada en vigor del reglamento. Las muestras obtenidas antes de la vigencia de la presente ley pueden seguir utilizándose conforme al consentimiento otorgado; para usos no comprendidos en él se requiere aprobación de un comité de ética, que puede dispensar un nuevo consentimiento cuando sea imposible o desproporcionado obtenerlo y se garantice la seudonimización y las medidas del artículo 6.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: el INS habilita un registro electrónico, la autorización de transferencias a gran escala y funciones de supervisión con su estructura existente (estimado S/ 0,5–1,5 millones anuales); la ANPD, la SUNAFIL, la SBS y SUSALUD actúan con sus estructuras. Para los biobancos, el costo es de cumplimiento (seudonimización, cifrado, autenticación de múltiple factor, comités de ética), en buena medida ya exigido por buenas prácticas internacionales y de bajo costo frente al daño de una brecha genómica, que es irreversible porque el dato no puede cambiarse. Extender el ámbito a pruebas directas al consumidor no genera gasto público relevante. Los beneficios son confianza de los participantes, seguridad jurídica para la investigación y la cooperación internacional, protección contra la discriminación genética y el uso forense no consentido, y retorno de beneficios a comunidades. No modifica la Ley 26702 ni crea organismos nuevos.

Normas que modifica

• Ley 26842, Ley General de Salud, art. 28 (desarrolla) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, datos sensibles, flujo transfronterizo, infracciones muy graves (art. 12.3) y escala del art. 39 — *complementa*

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, Título Preliminar, art. III, numerales 5 y 6 — *eleva_rango*

• Decreto Supremo 021-2017-SA, Reglamento de Ensayos Clínicos, registro de comités de ética (concordancia) — *complementa*

• Decreto Legislativo 1158 (SUSALUD), concordancia (IAFAS, art. 8.2) — *complementa*

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa, concordancia (art. 10.2) — *complementa*

• Ley 29811 y Ley 31111 (moratoria OVM), sin modificar (art. 2.3) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **INS** (rectora): Administra el Registro Nacional de Biobancos (art. 3), autoriza transferencias a gran escala (9.2), recibe cesiones (9.5) y sanciona infracciones de registro, ética y transferencias (12.1-12.2).

• **ANPD** (sancionadora): Sanciona reidentificación (5.3), discriminación genética y fallas de seguridad (12.3); recibe incidentes (art. 6); opina en transferencias a gran escala (9.2).

• **MINSA** (reglamentadora): Refrenda el reglamento (DCF Primera).

• **SBS** (reglamentadora): Fija el umbral de suma asegurada en seguros de vida (8.2) y comunica hechos a la ANPD (12.4).

• **SUSALUD** (supervisora): Supervisa a las IAFAS y comunica hechos a la ANPD (12.4).

• **SUNAFIL** (supervisora): Comunica a la ANPD los hechos de discriminación genética laboral que conozca (12.4).

• **PJ** (supervisora): Único que puede ordenar el acceso forense excepcional (art. 7).

• **MINCUL** (consultiva): Opina sobre afectación directa y conduce la consulta del reglamento (art. 10.2).

• **CIEI** (consultiva): Aprueban usos y evalúan riesgo de reidentificación (arts. 4.2 y 5.1); acuerdan participación en beneficios (art. 10).

Sujetos obligados: Biobancos y colecciones de muestras humanas públicos y privados con fines de investigación o salud pública; prestadores de análisis genético directo al consumidor que operen en el país (art. 2.4); empleadores, empresas de seguros e IAFAS respecto del art. 8.

Beneficiarios: Participantes en investigación, pueblos indígenas, investigadores nacionales y el sistema de salud. No existe un censo público de biobancos que permita cuantificar.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,5–1,5 millones/año

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeto a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Estimación del editor: registro electrónico y 3–6 especialistas en el INS para inscripción, autorización de transferencias a gran escala y supervisión (S/ 0,5–1,5 millones/año a costos de referencia CAS y desarrollo prorrateado); la ANPD, SBS, SUSALUD y SUNAFIL actúan con sus estructuras existentes. El número de biobancos a inscribir no es público.

Beneficio para el Estado: Mayor capacidad de supervisión ética y de negociación en cooperación internacional; base para políticas de medicina de precisión. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Protección de la intimidad genética, no discriminación y retorno de beneficios a comunidades. No cuantificable.

Inversión privada: Podría facilitar proyectos de investigación clínica y genómica que exigen marcos de gobernanza; monto no estimable.

Costo para privados: Inscripción, seudonimización, cifrado, autenticación de múltiple factor y bitácora, comités de ética y acuerdos de transferencia; moderado para colecciones pequeñas. Para aseguradoras, ajuste de suscripción solo en pólizas nuevas o renovadas.

Riesgos: Carga para colecciones académicas pequeñas (mitigado con plazo de adecuación); selección adversa en seguros de vida de alto valor (mitigado con umbral de la SBS); conflicto de competencias INS–ANPD (mitigado con reparto expreso y non bis in idem); retraso por consulta previa del reglamento o de la medida legislativa.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: Desarrolla adecuadamente la dignidad, la intimidad y la autodeterminación informativa (arts. 1, 2.6 y 2.7) y la no discriminación (art. 2.2). Presenta vacíos constitucionalmente relevantes: no regula el consentimiento de menores e incapaces, la prohibición en seguros incide en contratos vigentes (art. 62), la autoridad sancionadora frente a aseguradoras y empleadores queda indeterminada, la remisión a la Ley 27811 es impropia para recursos genéticos humanos y la ley misma podría requerir consulta previa legislativa por su art. 8.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Regulación necesaria y en general bien tipificada, con autoridades competentes y non bis in idem. Hay que corregir tres puntos: la remisión a la Ley 27811, que no comprende material genético humano; la potestad sancionadora de la SBS y de la SUNAFIL, que queda sin base expresa; y un régimen de consentimiento y revocación que debe articularse con la Ley 29733.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: No se identificó norma con rango de ley sobre biobancos (vacío reconocido en la literatura); moratoria OVM (Ley 29811, ampliada por Ley 31111 hasta 2035) bien citada. El D.S. 016-2024-JUS ya califica los datos genéticos como sensibles (art. III.6 del Título Preliminar; III.5 los vincula a salud). Hay una antinomia con IA-10 sobre reidentificación (doble prohibición, doble autoridad y escalas distintas), una norma mal aplicada (Ley 27811 no rige muestras humanas) y la discriminación genética debería insertarse en las leyes vigentes de empleo y seguros.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Base sólida (seudonimización, bitácora, prohibición de reidentificación, no discriminación), pero ignora tres riesgos graves: el acceso policial o fiscal a biobancos de investigación con fines forenses, la imposibilidad técnica de anonimizar datos genómicos (el art. 4.3 presume que basta anonimizar) y la transferencia del biobanco como activo en liquidación o fusión. Faltan además reglas mínimas de seguridad e incidentes y un control reforzado de transferencias a gran escala.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Necesaria y bien orientada (consentimiento amplio con control ético, seudonimización, acuerdos de transferencia), pero parte de una premisa técnica errónea: trata los datos genómicos como anonimizables, cuando un genoma es intrínsecamente identificante. Además apoya la participación en beneficios de pueblos indígenas en la Ley 27811, que no comprende material genético humano, y deja fuera a los servicios comerciales de genética directa al consumidor y la cesión de colecciones en fusiones o insolvencia.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Desarrolla el artículo 28 de la Ley 26842 y complementa la Ley 29733 y su Reglamento (Decreto Supremo 016-2024-JUS); tipifica infracciones muy graves sancionables por la ANPD con la escala del artículo 39 de la Ley 29733. Se concuerda con el Decreto Supremo 021-2017-SA, el Decreto Legislativo 1158 (SUSALUD) y la Ley 29785. La reidentificación remite al régimen general de la ley de datos sintéticos y entornos seguros (IA-10) para evitar doble tipificación. No modifica la Ley 29811 ni la Ley 31111. No modifica la Ley 26702: la SBS solo fija el umbral de seguros de vida y comunica hechos a la ANPD. No aplica la Ley 27811 ni la Decisión 391 de la CAN, que excluyen los recursos genéticos humanos. Antes del dictamen debe solicitarse la opinión del Ministerio de Cultura sobre la afectación directa a pueblos indígenas del artículo 10 y, de corresponder, realizarse la consulta previa de la medida legislativa. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el Registro Nacional de Biobancos está operativo y público con las colecciones existentes inscritas; el 100% de transferencias internacionales de muestras se comunica al registro y las de gran escala cuentan con autorización previa; y la ANPD reporta anualmente las denuncias y sanciones por discriminación genética y por incidentes de seguridad en biobancos.

Normas relacionadas

• Ley 26842, Ley General de Salud — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26842.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Ley 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29811.pdf

• Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29785.pdf

• Decreto Legislativo 1158, que fortalece la Superintendencia Nacional de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01158.pdf

Antecedentes

Verificados en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026): PL 11262/2024-CR, sobre células progenitoras con fines terapéuticos y de investigación biomédica (en agenda del Pleno), y PL 11776/2024-CR, Ley de promoción de la biotecnología (Orden del Día), ambos en data/antecedentes.json; PL 10388/2024-CR, que declara de interés nacional la creación del Banco

Nacional de Datos Genéticos (en comisión), y PL 10443/2024-CR, de igual materia (retirado por su autor), que no figuran en el inventario temático. Expedientes: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/11262, https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/11776 y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/10388.

Referencias internacionales

• España: Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica (régimen de biobancos) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12945

• UNESCO: Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (2003) — https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-declaration-human-genetic-data

• Estados Unidos: Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA): prohíbe el uso de información genética en seguros de salud (Título I) y empleo (Título II); no comprende seguros de vida — https://www.eeoc.gov/genetic-information-discrimination

• Internacional: Global Alliance for Genomics and Health, Framework for Responsible Sharing of Genomic and Health-Related Data — https://www.ga4gh.org/framework/

Fuentes

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 (art. 2, datos sensibles) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Instituto Nacional de Salud: portal institucional — https://www.gob.pe/ins

• Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología del Perú (MINAM) — https://bioseguridad.minam.gob.pe/

• Plan Perú 2050, Comisión Capital del Conocimiento — https://planperu2050.pe/c/capital-del-conocimiento.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-05.html

Ley que establece la transición de las entidades públicas a la criptografía resistente a la computación cuántica y promueve la investigación en tecnologías cuánticas

Encarga a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, a través del Centro Nacional de Seguridad Digital, una hoja de ruta nacional de migración a criptografía poscuántica con esquemas híbridos; obliga a las entidades del Poder Ejecutivo y descentralizadas a inventariar su criptografía (los inventarios de defensa e inteligencia quedan en el MINDEF y la DINI); pide al RENIEC un plan propio para el DNIe; incorpora la agilidad criptográfica en las compras, la preservación a largo plazo de documentos firmados y prioriza las tecnologías cuánticas en el Sinacti.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Defensa Nacional y Orden Interno) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** largo

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Transformación Digital, Ciencia y Tecnología

I. Exposición de motivos

Los sistemas del Estado protegen información y firmas con criptografía de clave pública (RSA y curvas elípticas) que podría quedar vulnerable ante computadoras cuánticas suficientemente potentes; el riesgo es actual porque datos cifrados capturados hoy pueden descifrarse en el futuro ('capturar ahora, descifrar después'), lo que afecta información con valor de confidencialidad de largo plazo (salud, identidad, defensa, tributaria) y documentos firmados digitalmente que deben seguir siendo verificables por décadas. En agosto de 2024 el NIST de los Estados Unidos publicó los primeros estándares de criptografía poscuántica (FIPS 203 y FIPS 204, entre otros) y su borrador IR 8547 propone retirar progresivamente los algoritmos vulnerables; la Public Law 117-260 de los Estados Unidos obliga a las agencias federales a inventariar sus sistemas criptográficos. En el Perú, el Decreto Legislativo 1412 (Gobierno Digital), el Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) y la Ley 27269 (Firmas y Certificados Digitales) dan base institucional, pero no existe un inventario ni un plan de migración, y la migración de grandes sistemas toma años. El activo más difícil de migrar es el DNI electrónico, cuyos certificados residen en un chip con algoritmos RSA o de curvas elípticas y cuya sustitución sigue ciclos de renovación de varios años; por ello el RENIEC, como entidad de certificación del Estado, debe contar con un plan propio. Según la API del SPLEY, no hay proyectos de ley en 2021-2026 sobre tecnologías cuánticas o criptografía poscuántica.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA TRANSICIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA CRIPTOGRAFÍA RESISTENTE A LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer la transición planificada de las entidades de la Administración Pública a algoritmos criptográficos resistentes a la computación cuántica y promover la investigación, el desarrollo y la formación en tecnologías cuánticas.

Artículo 2. Ámbito

2.1 La presente ley se aplica a las entidades del Poder Ejecutivo, a los gobiernos regionales y locales y a las demás entidades comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS, con excepción de las señaladas en el numeral 2.2. A los prestadores de servicios de certificación digital acreditados les es aplicable únicamente el artículo 8. 2.2 El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos aprueban, conforme a su autonomía, su propio plan de migración tomando como referencia la hoja de ruta nacional, pueden adherirse a ella mediante convenio con la Presidencia del

Consejo de Ministros e informan anualmente a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital indicadores agregados de avance.

Artículo 3. Hoja de ruta nacional de migración

3.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de ente rector de la seguridad digital conforme al Decreto de Urgencia 007-2020, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 126-2025-PCM, y el Decreto Legislativo 1412, y por medio del Centro Nacional de Seguridad Digital, aprueba la Hoja de Ruta Nacional de Migración a Criptografía Poscuántica, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en su calidad de Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica; con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en su calidad de entidad de certificación del Estado; y con el Ministerio de Defensa. 3.2 La hoja de ruta establece, con base en estándares internacionales abiertos, tales como los publicados por el NIST, la ISO/IEC y el IETF: a) los algoritmos de establecimiento de claves y de firma resistentes a la computación cuántica; b) el uso de esquemas híbridos, que combinan algoritmos clásicos y poscuánticos, durante la transición, cuando corresponda; c) las longitudes mínimas de claves simétricas y de funciones resumen; y d) las fases, los criterios de priorización y los mecanismos de seguimiento. Prioriza algoritmos estandarizados y evaluados públicamente y no recomienda algoritmos propietarios o no publicados. Se actualiza cada dos años.

Artículo 4. Inventario criptográfico

4.1 Cada entidad comprendida en el numeral 2.1 elabora y mantiene actualizado un inventario de los sistemas, servicios, certificados y dispositivos que emplean criptografía, con énfasis en la de clave pública, identificando los algoritmos, su función, el tiempo durante el cual la información protegida debe mantenerse confidencial y la dependencia de proveedores. 4.2 El inventario se remite a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por canales cifrados dentro de los dieciocho meses siguientes a la aprobación de la hoja de ruta y, en adelante, con periodicidad anual. 4.3 La información del inventario cuya divulgación permita identificar vulnerabilidades explotables de los sistemas constituye excepción al derecho de acceso a la información pública conforme al numeral 6 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS, mientras subsista dicho riesgo y por un plazo máximo de cinco años renovable. La Secretaría custodia los inventarios con control de acceso por necesidad de conocer, cifrado y registro de accesos, y publica únicamente indicadores agregados de avance. 4.4 Los inventarios de los sistemas de defensa nacional y del Sistema de Inteligencia Nacional se elaboran y custodian por el Ministerio de Defensa y por la Dirección Nacional de Inteligencia, respectivamente, conforme a la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, y al Decreto Legislativo 1141, que remiten a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital únicamente indicadores agregados de avance.

Artículo 5. Priorización

Las entidades priorizan la migración de: a) sistemas que protegen información con necesidad de confidencialidad por más de diez años, incluida la información crítica para la continuidad del Estado conforme a la clasificación prevista en la ley que establece el marco de nube del Estado, o la que haga sus veces; b) sistemas de identidad digital, firma digital y sellado de tiempo; c) servicios digitales que soporten infraestructuras críticas, conforme a la normativa vigente sobre activos críticos nacionales; y d) comunicaciones de seguridad y defensa nacional.

Artículo 6. Agilidad criptográfica en las contrataciones

6.1 En las contrataciones de bienes y servicios de tecnología que incorporen funciones criptográficas, las entidades incluyen en los requerimientos la capacidad de actualizar los algoritmos sin sustitución integral del sistema y la compatibilidad con los estándares recomendados en la hoja de ruta, conforme a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento. 6.2 La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica especificaciones de referencia para dicho fin, que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes puede incorporar en sus documentos estándar.

Artículo 7. Metas indicativas

La hoja de ruta establece como meta indicativa que las entidades completen la migración de los sistemas comprendidos en los literales a) y b) del artículo 5 al año 2032 y del resto de sistemas priorizados al año 2035,

sujeta a la programación multianual y a la disponibilidad presupuestal de cada entidad, aprovechando los ciclos ordinarios de renovación tecnológica. La hoja de ruta prioriza la habilitación del establecimiento de claves híbrido o poscuántico en los servicios web públicos, en la medida en que el software disponible lo permita.

Artículo 8. Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y DNI electrónico

8.1 El INDECOPI, en su calidad de Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 052-2008-PCM, actualiza los requisitos de acreditación de las entidades de certificación y de los prestadores de servicios de valor añadido para incorporar algoritmos resistentes a la computación cuántica, una vez adoptados en la hoja de ruta, con periodos de transición que no afecten la validez de los certificados vigentes. 8.2 Los documentos firmados digitalmente conservan su validez jurídica. Las entidades que custodian documentos firmados de conservación prolongada aplican, antes de que los algoritmos empleados sean declarados inseguros en la hoja de ruta, sellos de tiempo o registros de evidencia con algoritmos vigentes, conforme a los estándares técnicos de preservación de firmas que apruebe el INDECOPI. 8.3 El RENIEC, en el marco de su autonomía y de la Ley 27269, aprueba y publica un plan de migración de los certificados del documento nacional de identidad electrónico, del documento nacional de identidad digital y de su infraestructura de certificación, compatible con la hoja de ruta, que prevea la emisión de nuevos documentos con capacidad criptográfica poscuántica o híbrida en sus ciclos ordinarios de renovación.

Artículo 9. Investigación y formación en tecnologías cuánticas

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) incorpora las tecnologías cuánticas (computación, comunicaciones, sensores y criptografía) entre las áreas priorizadas del Sinacti y promueve la cooperación internacional, la formación de posgrado y el acceso de investigadores nacionales a infraestructura de cómputo cuántico, en articulación con la red nacional de cómputo avanzado para la investigación o la que haga sus veces, con cargo a los instrumentos existentes. La investigación en distribución cuántica de claves no sustituye la migración a algoritmos poscuánticos prevista en la presente ley.

Artículo 10. Informe anual

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica anualmente un informe con indicadores agregados de avance del inventario y de la migración, y lo remite a la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital de la Cámara de Diputados y a la comisión competente del Senado.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Defensa.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Hoja de ruta. La Hoja de Ruta Nacional de Migración a Criptografía Poscuántica se aprueba mediante resolución de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en un plazo de doce meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Activos críticos privados. Los reguladores sectoriales promueven, en el marco de sus competencias, que los operadores de activos críticos nacionales adopten planes de migración compatibles con la hoja de ruta.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeta a disponibilidad presupuestal.

III. Análisis costo-beneficio

La ley ordena planificar y no impone un plazo cerrado de gasto: la migración se integra a los ciclos ordinarios de renovación tecnológica y las metas son indicativas, sujetas a disponibilidad presupuestal. El costo identificable de corto plazo es el inventario criptográfico y la hoja de ruta (estimado S/ 3–9 millones en total). El

componente más costoso es la sustitución del DNIe y de lectores; acoplada al ciclo ordinario de renovación, el sobrecosto se limita a la diferencia de chip. El costo de la migración no es cuantificable con información pública; postergarlo lo eleva, y el mayor costo evitable es reemplazar equipos sin agilidad criptográfica comprados después de la ley. Habilitar el intercambio de claves híbrido en servicios web públicos tiene costo marginal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, concordancia (rectoría) — *complementa*

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital, concordancia (seguridad digital) — *complementa*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, concordancia (art. 7 de la propuesta) — *complementa*

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, requerimientos (art. 6 de la propuesta) — *complementa*

• Decreto Supremo 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley 27269, requisitos de acreditación (art. 8.1) — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, Decreto Supremo 021-2019-JUS, art. 17, numeral 6 (excepción por ley, art. 4.3) — *complementa*

• Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, y Decreto Legislativo 1141, concordancia (art. 4.4) — *complementa*

• Ley 26497, Ley Orgánica del RENIEC, concordancia, no se modifica (art. 8.3) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PCM-SGTD** (rectora): Aprueba y actualiza la hoja de ruta por medio del CNSD (art. 3), recibe y custodia inventarios (art. 4.2-4.3), publica especificaciones (art. 6) e informa anualmente (art. 10).

• **INDECOPI** (reglamentadora): Actualiza requisitos de acreditación de la IOFE (art. 8.1) y aprueba estándares de preservación de firmas (art. 8.2).

• **MINDEF** (ejecutora): Coordina la hoja de ruta (art. 3.1), elabora y custodia el inventario de sistemas de defensa y remite solo indicadores agregados (art. 4.4); refrenda el reglamento.

• **CONCYTEC** (ejecutora): Prioriza tecnologías cuánticas en el Sinacti (art. 9).

• **—** (regulada): Elaboran inventarios y migran sistemas priorizados (arts. 4, 5 y 8).

• **RENIEC** (ejecutora): Coordina la hoja de ruta y aprueba su plan de migración del DNIe, DNI digital y su infraestructura de certificación (arts. 3.1 y 8.3).

• **DINI** (ejecutora): Elabora y custodia el inventario del Sistema de Inteligencia Nacional y remite solo indicadores agregados (art. 4.4).

• **OECE** (consultiva): Puede incorporar especificaciones de agilidad criptográfica en documentos estándar (art. 6.2).

• **—** (regulada): Aprueban su propio plan conforme a su autonomía e informan indicadores agregados (art. 2.2).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales y demás entidades del art. I del TUO de la Ley 27444, salvo Poderes Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos (plan propio e informe agregado); prestadores de certificación acreditados solo respecto del art. 8.

Beneficiarios: Ciudadanos y empresas cuya información y documentos firmados custodia el Estado; comunidad científica en tecnologías cuánticas.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 3–9 millones (único, inventario y hoja de ruta); migración no cuantificable con información pública

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeto a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Estimación del editor: 300–600 entidades con sistemas relevantes (no existe cifra oficial verificada) y un costo medio de S/ 10–15 mil por inventario con personal propio y herramientas de descubrimiento; hoja de ruta con equipo de la SGTD. La migración se asume dentro de ciclos de renovación (5–8 años), por lo que su costo incremental depende del estado de cada sistema.

Beneficio para el Estado: Menor riesgo de exposición de información de largo plazo y continuidad de la validez de la firma digital; evita migraciones de emergencia más costosas. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Protección de datos personales y de documentos firmados de los ciudadanos. No cuantificable.

Inversión privada: Demanda de servicios de ciberseguridad y actualización tecnológica; monto no estimable.

Costo para privados: Prestadores de certificación digital: actualización de infraestructura de clave pública en los periodos de transición.

Riesgos: Estándares aún en evolución (mitigado con actualización bienal y esquemas híbridos); baja capacidad técnica en entidades pequeñas; concentración del mapa de vulnerabilidades (mitigado: inventarios de defensa e inteligencia fuera de la SGTD, custodia cifrada y excepción de acceso del art. 4.3); retraso del DNIe si el RENIEC no acopla la migración a su ciclo de renovación.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Propuesta constitucionalmente conforme: las metas son indicativas y sujetas a disponibilidad presupuestal (compatible con el art. 79 y la STC 00018-2023-PI/TC), no crea órganos y respeta la autonomía de los organismos constitucionales. Se sugiere extender la cláusula de autonomía a los poderes Legislativo y Judicial y precisar el fundamento legal de la reserva del inventario.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Ley de planificación correcta: metas indicativas sujetas a disponibilidad presupuestal, sin organismos nuevos y con reglamentación del Poder Ejecutivo. Falta precisar qué obligaciones alcanzan a los prestadores privados de certificación, incluir al RENIEC como entidad de certificación del Estado y fundar la reserva del inventario en una excepción legal precisa.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Sin duplicidad legal (no hay norma ni proyecto sobre criptografía poscuántica en SPLEY ni en data/antecedentes.json). Las normas citadas existen (D.Leg. 1412, D.U. 007-2020, Ley 27269, Ley 32069, Ley 31250). Faltan el reglamento del D.U. 007-2020 (D.S. 126-2025-PCM) y el reglamento de la Ley 27269 (D.S. 052-2008-PCM); el ámbito es internamente contradictorio respecto de los organismos autónomos; la reglamentación no tiene inicio de plazo y debe coordinarse con CIB-01, CIB-08, CIB-09 y GOB-13.

• **Seguridad** — Con observaciones: Propuesta técnicamente acertada (inventario, priorización por confidencialidad de largo plazo, agilidad criptográfica, metas alineadas con referentes internacionales). Debe evitar que el inventario de sistemas de defensa e inteligencia se concentre en una secretaría civil, en contra de la Ley 30999 y del régimen de inteligencia, reforzar la clasificación y custodia del inventario agregado y prever una transición híbrida y la adhesión efectiva de RENIEC como emisor de la PKI del DNIe.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Técnicamente bien fundada (FIPS 203/204, NIST IR 8547, Public Law 117-260) y con metas razonables (2032/2035, coherentes con el calendario NIST de desaprobación 2030 y retiro 2035). Omite a RENIEC como ECERNEP y emisor del DNIe, cuyo chip es el activo criptográfico más difícil de migrar; debe exigir agilidad e hibridación, cubrir la criptografía simétrica y la preservación a largo plazo con estándares precisos, y evitar que la promoción de comunicaciones cuánticas se lea como sustituto de la PQC.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Legislativo 1412, el Decreto de Urgencia 007-2020 y su reglamento (Decreto Supremo 126-2025-PCM), la Ley 27269 y su reglamento (Decreto Supremo 052-2008-PCM, que se adecúa), la Ley 32069, la Ley 31250 y el TUO de la Ley 27806 (excepción del art. 17.6). Se concuerda con la Ley 30999 y el Decreto Legislativo 1141 (inventarios de defensa e inteligencia). El art. 8.3 se formula dentro de las competencias del RENIEC como entidad de certificación del Estado conforme a la Ley 27269, sin modificar la Ley 26497; si en el dictamen se estimara que incide en las funciones de su ley orgánica, se tramita con votación de ley orgánica. Se coordina con las propuestas sobre el Centro Nacional de Seguridad Digital (CIB-01), DNI digital (CIB-08) y firma digital (CIB-09). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, la hoja de ruta está aprobada y actualizada; al menos el 80% de entidades del Poder Ejecutivo ha remitido su inventario criptográfico; el RENIEC ha publicado su plan de migración del DNIe; los principales servicios web gob.pe admiten intercambio de claves híbrido; y la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica cuenta con requisitos de acreditación que incorporan algoritmos poscuánticos.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1844001-2

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32069-TXM.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31250-LEY.pdf

• Ley 30999, Ley de Ciberdefensa — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30999-LEY.pdf

• Decreto Legislativo 1141, de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional y de la DINI — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01141.pdf

• Decreto Supremo 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/292462-052-2008-pcm

Antecedentes

No se identificaron en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026) proyectos de ley con los términos 'cuántica', 'criptografía' o 'poscuántica' en el título (Congreso 2021-2026 y Cámara de Diputados 2026-2031) ni en data/antecedentes.json. Relacionados con la firma digital, sin tratar la migración criptográfica: PL 14841/2025-CR (eficacia plena de la firma digital; en comisión) y PL 10065/2024-CR (fecha cierta de documentos con firma digital; en comisión), verificados en la API SPLEY.

Referencias internacionales

• Estados Unidos: Public Law 117-260, Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act — https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-117publ260

• Estados Unidos: NIST FIPS 203, Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard — https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final

• Estados Unidos: NIST FIPS 204, Module-Lattice-Based Digital Signature Standard — https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final

• Estados Unidos: NIST IR 8547 (borrador), Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd

• Internacional (IETF): RFC 4998, Evidence Record Syntax (preservación a largo plazo de firmas) — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4998

Fuentes

• NIST IR 8547 (borrador), Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd

• NIST FIPS 203 — https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final

• GovInfo: Public Law 117-260, Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act — https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-117publ260

• Plan Perú 2050, Comisión Perú en la Era Digital — https://planperu2050.pe/c/peru-en-la-era-digital.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-06.html

Ley que promueve la adopción de automatización, robótica y manufactura avanzada en la micro, pequeña y mediana empresa manufacturera a través de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

Incorpora en los servicios de la red de CITE la demostración, el diagnóstico y la asistencia para adoptar automatización, robótica colaborativa, visión artificial, sensórica industrial y fabricación aditiva en la MIPYME manufacturera, con celdas multifabricante e interoperables, ciberseguridad industrial, un diagnóstico de madurez tecnológica confidencial, un directorio de integradores nacionales y reglas de seguridad para robots colaborativos.

Comisión (Cámara de Diputados): Producción, Comercio Exterior y Turismo (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Mipymes, Industria, Innovación

I. Exposición de motivos

La productividad de la MIPYME manufacturera peruana es baja y su adopción de tecnologías de automatización es escasa; no existe una medición oficial periódica de madurez tecnológica ni de densidad de robots en la industria nacional, lo que impide focalizar políticas. El Plan Perú 2050 (Comisión MYPE) fija como meta que el 85% de las MYPE opere con madurez digital plena al 2050 y (Desarrollo Humano e Industrialización) que las exportaciones metalmecánicas pasen de US$ 712 millones en 2024 a US$ 20 000 millones. El país ya cuenta con una red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), regulada por el Decreto Legislativo 1228, cuyos CITE públicos dependen del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), y con instrumentos de cofinanciamiento operados por ProInnóvate; pero la oferta de servicios de manufactura avanzada (celdas de demostración, pruebas antes de invertir, integración) es limitada y dispersa. Además, conectar máquinas a redes sin criterios de seguridad de tecnología operacional expone a empresas sin capacidades de defensa a ransomware y sabotaje. En 2021-2026 se presentaron proyectos para fortalecer los CITE (PL 04683/2022-CR, con dictamen) y para promover la automatización modificando la Ley 23407 (PL 07828/2023-CR, en Orden del Día), sin instrumentos operativos específicos para la MIPYME.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, ROBÓTICA Y MANUFACTURA AVANZADA EN LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MANUFACTURERA A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la adopción de tecnologías de automatización, robótica y manufactura avanzada en la micro, pequeña y mediana empresa manufacturera, mediante servicios especializados de la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) y la articulación de los instrumentos de apoyo existentes.

Artículo 2. Ámbito y definiciones

2.1 La presente ley se aplica a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades manufactureras, conforme a los umbrales del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE. 2.2 Se entiende por manufactura avanzada el uso de automatización industrial, robots industriales y colaborativos, visión artificial, sensórica e internet industrial de las cosas, fabricación aditiva, gemelos digitales y sistemas de gestión de la producción basados en datos.

Artículo 3. Servicios de manufactura avanzada en la red CITE

3.1 El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) incorpora progresivamente, en los CITE públicos que atienden cadenas manufactureras, servicios de: a) demostración y pruebas en celdas de manufactura avanzada; b) diagnóstico de madurez tecnológica, incluida la ciberseguridad de los sistemas de control industrial; c) asistencia técnica para la selección, integración y puesta en marcha de soluciones, con medidas básicas de ciberseguridad, configuración segura y segmentación de redes de los sistemas de control, conforme a la serie de normas IEC 62443 o las normas técnicas peruanas equivalentes; y d) capacitación de operarios y técnicos. Los CITE públicos no ejecutan proyectos de integración a escala comercial; la asistencia del literal c) comprende el acompañamiento técnico y la verificación, y la implementación se encarga preferentemente a integradores privados. 3.2 Los servicios se prestan conforme al régimen de servicios y tarifas de los CITE previsto en el Decreto Legislativo 1228 y su reglamento. 3.3 El ITP promueve que los CITE privados calificados ofrezcan servicios equivalentes. 3.4 Las celdas de demostración se configuran, en lo posible, con equipos de distintos fabricantes y con protocolos de comunicación industrial abiertos e interoperables, de modo que no se induzca la adopción de una marca determinada. La implementación de celdas se programa como meta indicativa en la programación multianual del ITP, sujeta a disponibilidad presupuestal.

Artículo 4. Diagnóstico de madurez tecnológica

4.1 El Ministerio de la Producción aprueba una metodología nacional de diagnóstico de madurez digital y tecnológica para la MIPYME manufacturera, tomando como referencia índices internacionales abiertos de madurez de la manufactura, que incluye una dimensión de ciberseguridad industrial basada en la serie IEC 62443 o las normas técnicas peruanas que la adopten, y una herramienta de autodiagnóstico en línea de uso gratuito. 4.2 Los datos individuales del diagnóstico y del autodiagnóstico son confidenciales, se tratan solo para la finalidad de la presente ley y no se comunican a terceros sin consentimiento de la empresa. Los resultados se publican en forma agregada y anonimizada, por región y cadena productiva, en formato abierto, como línea de base para la política industrial.

Artículo 5. Directorio de integradores tecnológicos

El ITP publica un directorio voluntario de empresas nacionales integradoras de soluciones de automatización y robótica, con información sobre sus capacidades, casos de implementación y las certificaciones de seguridad de la información o de ciberseguridad industrial que declaren, sin que la inscripción constituya certificación ni garantía del Estado.

Artículo 6. Articulación con instrumentos de cofinanciamiento

El Ministerio de la Producción puede priorizar, en las convocatorias de los instrumentos de cofinanciamiento que administra el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnóvate) conforme a su norma de creación y con cargo a los fondos existentes, proyectos de adopción de manufactura avanzada en MIPYME que cuenten con diagnóstico de madurez y plan de implementación, sin afectar las convocatorias en curso y sin que ello implique la creación de fondos nuevos.

Artículo 7. Formación técnica

El Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Educación, promueve con institutos de educación superior tecnológica y centros de formación sectorial programas modulares en mantenimiento de sistemas automatizados, programación de robots, control de calidad basado en datos y ciberseguridad de sistemas de control industrial, con certificación modular conforme al artículo 19 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y a la ley que regula los programas de formación tecnológica de corta duración, o las que hagan sus veces.

Artículo 8. Seguridad y salud en el trabajo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, en el marco de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR, lineamientos para la evaluación de riesgos en la interacción entre personas y robots industriales y colaborativos. El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) promueve la adopción de normas técnicas peruanas armonizadas con las normas ISO 10218 sobre seguridad de robots industriales y de aplicaciones colaborativas y con la serie IEC 62443 sobre ciberseguridad industrial.

Artículo 9. Reconversión laboral

Las medidas de información y reconversión de los trabajadores afectados por la automatización se rigen por la ley que garantiza la transparencia de la gestión algorítmica en las relaciones laborales y promueve la reconversión de trabajadores afectados por la automatización, o la que haga sus veces. Los CITE participan en la línea de reconversión con sus servicios de capacitación.

Artículo 10. Información y evaluación

El ITP publica anualmente indicadores de los servicios prestados en el marco de la presente ley: empresas atendidas por tamaño y región, diagnósticos realizados, proyectos implementados y, cuando sea posible, variaciones de productividad reportadas por las empresas.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de la Producción.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Metodología de diagnóstico. La metodología y la herramienta de autodiagnóstico del artículo 4 se aprueban en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde la entrada en vigor del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Producción y del ITP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeta a disponibilidad presupuestal.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado depende del número de CITE que incorporen celdas de demostración; se plantea como meta indicativa, sujeta a disponibilidad presupuestal, con un rango estimado de S/ 4–12 millones en 2027-2031, coherente con 3–4 celdas multifabricante de S/ 1–3 millones cada una (referencial). Exigir celdas interoperables y medidas básicas de ciberseguridad industrial no eleva significativamente el costo y evita dependencia de un fabricante y pérdidas por ataques a plantas conectadas. El diagnóstico en línea, el directorio y la priorización de convocatorias existentes tienen costo bajo. Los servicios de los CITE pueden recuperar parte de su costo mediante tarifas. El beneficio esperado es reducir el riesgo de inversión de la MIPYME (probar antes de comprar), elevar la productividad y la calidad, generar demanda para integradores nacionales y producir, por primera vez, una línea de base pública de madurez tecnológica. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo e informe del MEF antes del dictamen.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 1228, Decreto Legislativo de CITE, servicios de los CITE (art. 3 de la propuesta) — *complementa*

• Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, concordancia (art. 8) — *complementa*

• Ley 30224, Sistema Nacional para la Calidad, concordancia (art. 8) — *complementa*

• Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783, lineamientos persona-robot (art. 8) — *complementa*

• Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, art. 19 (concordancia, certificación modular) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PRODUCE** (rectora): Aprueba la metodología de diagnóstico (art. 4), prioriza convocatorias de ProInnóvate (art. 6), promueve formación (art. 7) y reglamenta (DCF Primera).

• **ITP** (ejecutora): Incorpora servicios de manufactura avanzada con ciberseguridad en CITE públicos y celdas interoperables (art. 3), publica el directorio (art. 5) e indicadores (art. 10).

• **ProInnóvate** (financiadora): Puede priorizar proyectos de adopción en sus convocatorias existentes (art. 6).

• **MTPE** (reglamentadora): Aprueba lineamientos de seguridad para robots industriales y colaborativos (art. 8).

• **INACAL** (ejecutora): Promueve NTP armonizadas con ISO 10218 e IEC 62443 (art. 8).

• **MINEDU** (consultiva): Coordina programas modulares (art. 7).

• **CNSD** (consultiva): Orientación y alertas de ciberseguridad para MIPYME (apoyo a los arts. 3 y 4).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo señaladas. Para las MIPYME la participación es voluntaria.

Beneficiarios: MIPYME manufactureras, integradores tecnológicos nacionales y trabajadores técnicos. No se cuantifica por falta de línea de base oficial de adopción tecnológica.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: inversion

Costo para el Estado: S/ 4–12 millones (2027-2031)

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeto a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Estimación del editor, contrastada con el revisor tecnológico: 3–4 CITE con celdas de demostración multifabricante a S/ 1–3 millones cada una (equipamiento y adecuación; referencia de mercado no verificada oficialmente), más herramienta de autodiagnóstico y directorio (S/ 0,2–0,5 millones). No incluye cofinanciamiento a empresas, que se atiende con fondos existentes de ProInnóvate.

Beneficio para el Estado: Línea de base pública para política industrial y mayor recuperación de costos de los CITE vía tarifas. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Mayor productividad y calidad en MIPYME, empleo técnico calificado y demanda para integradores nacionales. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Inversión de MIPYME en equipamiento de automatización, facilitada por la reducción del riesgo técnico; monto no estimable.

Costo para privados: Voluntario: tarifas de servicios CITE y cofinanciamiento propio de proyectos.

Riesgos: Celdas subutilizadas si no se vinculan a cadenas productivas reales; restricción presupuestal del ITP; obsolescencia tecnológica de equipos; mayor superficie de ataque en plantas conectadas (mitigado con la dimensión de ciberseguridad industrial); competencia indebida con integradores privados (mitigado por el carácter subsidiario del art. 3.1).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Medida de promoción compatible con los arts. 58, 59 y 14 de la Constitución, sin gasto imperativo (las celdas son meta indicativa) y sin órganos nuevos. Solo se recomienda explicitar el carácter subsidiario de los servicios de integración de los CITE públicos (art. 60).

• **Técnica legislativa** — Conforme: Ley promocional sin gasto obligatorio, con remisiones correctas al D. Leg. 1228 (CITE), al TUO D.S. 013-2013-PRODUCE y a la Ley 29783. Solo tiene observaciones menores de técnica: un artículo sin contenido normativo y el financiamiento ubicado en el articulado.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas existentes y bien empleadas (D.Leg. 1228 de CITE, TUO D.S. 013-2013-PRODUCE, Ley 29783, Ley 30224). No duplica ley vigente: se inserta en servicios existentes del ITP. Debe remitir a las propuestas dueñas de certificación modular (TAL-04) y reconversión laboral por automatización (IA-13), y precisar el inicio del plazo de reglamentación.

• **Seguridad** — Con observaciones: Promueve conectar plantas de MIPYME (internet industrial de las cosas, gemelos digitales, robots) sin incluir la ciberseguridad industrial en el diagnóstico, la asistencia técnica ni la formación, lo que crea superficie de ataque en empresas sin capacidad de defensa. Debe incorporarse la seguridad de sistemas de control (serie IEC 62443) y proteger los datos del autodiagnóstico.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Propuesta viable y sin duplicidades relevantes: usa la red CITE (D.L. 1228), ProInnóvate y metas indicativas. Las observaciones son de precisión técnica: falta exigir interoperabilidad abierta (evitar dependencia de un fabricante en las celdas de demostración), ciberseguridad industrial (la conexión IIoT abre superficie de ataque en MIPYME sin capacidades) y referencias a las normas de seguridad de robots vigentes.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Legislativo 1228 y su reglamento, el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, la Ley 29783 y su reglamento (Decreto Supremo 005-2012-TR) y la Ley 30224. Se concuerda con el artículo 19 de la Ley 30512 y remite a las propuestas sobre formación de corta duración (TAL-04) y reconversión laboral por automatización (IA-13), sin crear reglas laborales especiales. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, la metodología de madurez tecnológica (con dimensión de ciberseguridad industrial) está vigente con al menos 5 000 autodiagnósticos registrados y publicados en forma agregada; al menos cuatro CITE ofrecen servicios de demostración de manufactura avanzada en celdas interoperables; y el ITP publica anualmente los indicadores del artículo 10.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-de-centros-de-innovacion-productiva-y-tr-decreto-legislativo-n-1228-1292138-7/

• Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29783.pdf

• Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30224.pdf

• Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31250-LEY.pdf

• Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30309.pdf

• Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30512-LEY.pdf

Antecedentes

Verificados en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026): PL 04683/2022-CR, que declara de interés nacional el fortalecimiento de los CITE en zonas y parques industriales (con dictamen), y PL 07828/2023-CR, que modifica el artículo 1 de la Ley 23407 para promover la automatización en la producción industrial (en Orden del Día), ambos en data/antecedentes.json; PL 06845/2023-CR, sobre fortalecimiento y ampliación del presupuesto de los CITE (en comisión), que no figura en el inventario temático. Expedientes: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/4683 y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/7828.

Referencias internacionales

• Estados Unidos: Manufacturing USA, red de institutos de manufactura avanzada (asociación público-privada) — https://www.manufacturingusa.com/

Fuentes

• Instituto Tecnológico de la Producción (ITP): portal institucional — https://www.gob.pe/itp

• ProInnóvate: portal institucional — https://www.proinnovate.gob.pe/

• Plan Perú 2050, Comisión MYPE / MIPYMES — https://planperu2050.pe/c/mipymes.html

• Plan Perú 2050, Comisión Desarrollo Humano e Industrialización — https://planperu2050.pe/c/industria.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-07.html

Ley que promueve el desarrollo de proveedores nacionales de tecnología en la contratación pública mediante la transparencia de la demanda tecnológica del Estado y modifica los artículos 47 y 50 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, con sujeción a los acuerdos comerciales

Ordena publicar en la Pladicop la parte tecnológica de la programación multianual de las entidades, incorpora en el artículo 47 de la Ley 32069 la consulta abierta al mercado para compras tecnológicas, precisa en el artículo 50 que dividir en lotes no es fraccionamiento, prohíbe exigir domicilio para el soporte, exige cláusulas de salida y portabilidad, excluye de la publicidad anticipada las compras de defensa, inteligencia, orden interno y seguridad digital, y ordena al OECE medir la participación de proveedores nacionales, sin preferencias por origen.

Comisión (Cámara de Diputados): Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Mipymes, Innovación, Industria

I. Exposición de motivos

El Estado es uno de los principales compradores de tecnología del país, pero su demanda es poco previsible y se concentra en contratos grandes con especificaciones que favorecen a proveedores establecidos, lo que limita la participación de empresas tecnológicas nacionales, en especial MIPYME. La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, reconoce la innovación como principio y regula la compra pública de innovación (art. 38), y regula la interacción con el mercado (art. 47), cuyos mecanismos remite al reglamento, pero no exige que en las compras tecnológicas esa interacción sea pública y abierta, no obliga a publicar en formato abierto la parte tecnológica de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras ni mide la participación de proveedores nacionales. Además, la prohibición de fraccionamiento (art. 50) desalienta dividir en lotes y la falta de cláusulas de salida deja al Estado cautivo de proveedores en las renovaciones de software, causa frecuente de postores únicos. A su vez, su artículo 8 obliga a cumplir los acuerdos comerciales y a otorgar trato nacional a los bienes, servicios y proveedores de las partes, por lo que las preferencias por origen son jurídicamente riesgosas. La Ley 31578 fijó una cuota mínima de 40% de compras de bienes a MYPE que fabrican en el territorio nacional, centrada en manufactura. El Plan Perú 2050 (Comisión MYPE) propone que las MYPE cubran el 25% de la proveeduría de megaproyectos y compras estatales; la vía compatible con los tratados es reducir barreras de información y de diseño de los procedimientos y fortalecer capacidades de los proveedores, no discriminar por origen.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES DE TECNOLOGÍA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DEL ESTADO Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 47 Y 50 DE LA LEY 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, CON SUJECIÓN A LOS ACUERDOS COMERCIALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la participación de proveedores nacionales de bienes y servicios tecnológicos, en especial de la micro, pequeña y mediana empresa, en la contratación pública, mediante la transparencia anticipada de la demanda tecnológica del Estado, el diseño procompetitivo de los procedimientos y el desarrollo de capacidades, con sujeción a los acuerdos comerciales vigentes, y modificar los artículos 47 y 50 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley se aplica a las entidades contratantes comprendidas en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, respecto de la contratación de software, servicios digitales, equipamiento informático y de comunicaciones, sensores, sistemas de automatización y servicios de ingeniería tecnológica, conforme a la clasificación que establezca el reglamento.

Artículo 3. Sujeción a los acuerdos comerciales

Las medidas de la presente ley se aplican de conformidad con el artículo 8 de la Ley 32069 y con los acuerdos comerciales vigentes. Ninguna disposición de la presente ley autoriza márgenes de preferencia, puntajes adicionales o requisitos basados en el origen de los bienes o en la nacionalidad o domicilio de los proveedores. Lo dispuesto no afecta los regímenes previstos en leyes especiales vigentes, como la Ley 31578.

Artículo 4. Publicación de la demanda tecnológica

4.1 Las entidades contratantes publican en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop), en formato abierto, la parte de su Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras correspondiente a bienes y servicios tecnológicos, con descripción funcional, cantidades estimadas y trimestre previsto de convocatoria. 4.2 La publicación es referencial y no obliga a contratar.

Artículo 5. Excepciones por seguridad

5.1 No se publican conforme al artículo 4 ni se someten a la consulta abierta prevista en el numeral 47.3 del artículo 47 de la Ley 32069: a) las contrataciones vinculadas a la defensa nacional, la inteligencia y el orden interno que tengan carácter secreto, secreto militar o de orden interno conforme al literal m) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley 32069 o que constituyan información clasificada conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS; y b) la información que permita inferir vulnerabilidades o la arquitectura de seguridad de sistemas de entidades de defensa, orden interno, inteligencia o de activos críticos nacionales. 5.2 En las contrataciones de soluciones de seguridad digital y criptografía de cualquier entidad, solo se publica una descripción genérica de la categoría y el monto agregado, sin indicar la tecnología, el alcance ni los sistemas que protege. 5.3 Los indicadores del artículo 10 excluyen las contrataciones comprendidas en el presente artículo.

Artículo 6. Modificación de los artículos 47 y 50 de la Ley 32069

Se modifican los artículos 47 y 50 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los siguientes términos:

«Artículo 47. Interacción con el mercado
47.1. A través de la interacción con el mercado, las entidades contratantes determinan la existencia de oferta y competencia, perfeccionan su requerimiento, estiman el presupuesto requerido para la contratación y el mecanismo de contratación estratégica o procedimiento de selección más idóneo para proveerse de bienes, servicios u obras.
47.2. El reglamento establece los mecanismos y criterios de la interacción con el mercado.
47.3. En la contratación de bienes y servicios tecnológicos cuyo valor estimado supere el umbral que fija el reglamento, la interacción con el mercado incluye una consulta abierta publicada en la Pladicop, cuyo resultado se publica antes de aprobar el requerimiento. Se exceptúan las contrataciones vinculadas a la defensa nacional, la inteligencia y el orden interno de carácter secreto, secreto militar o de orden interno, y las de soluciones de seguridad digital y criptografía, conforme a la ley de la materia.

Artículo 50. Supuestos de fraccionamiento
50.1. Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea mediante la realización de dos o más procedimientos de selección o dando lugar a contratos menores, con los fines siguientes:
a) Evitar el empleo del procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual.
b) Evadir la aplicación de la presente ley y su reglamento o el cumplimiento de los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.
50.2. No constituye fraccionamiento:

a) La contratación de bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, en caso de que la contratación completa no se haya podido realizar en su oportunidad debido a que se carece de los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratación completa o haya surgido una necesidad imprevisible adicional a la programada, de acuerdo a los criterios señalados en el reglamento.
b) La contratación se efectúa a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, conforme a las disposiciones señaladas en el reglamento.
c) La división de la contratación en lotes o ítems dentro de un mismo procedimiento de selección.
d) Otros supuestos debidamente justificados que determine el reglamento.»

Artículo 7. División en lotes y participación de la MIPYME

7.1 Cuando sea técnica y económicamente viable, las entidades dividen las contrataciones tecnológicas en lotes funcionales o geográficos dentro de un mismo procedimiento de selección y permiten la participación en consorcio. La decisión de no dividir se sustenta en el expediente. 7.2 Los requisitos de experiencia y capacidad económica son proporcionales al objeto de cada lote.

Artículo 8. Soporte técnico, seguridad de la cadena de suministro y salida del contrato

8.1 Los requerimientos pueden exigir niveles de servicio de soporte técnico, tiempos de respuesta y disponibilidad de repuestos verificables, pero no pueden exigir domicilio, establecimiento o constitución previa en una localidad determinada como condición para participar; dichos niveles pueden acreditarse mediante socios o subcontratistas. 8.2 Para sistemas que soporten activos críticos nacionales o información clasificada, los requerimientos pueden exigir evaluación de riesgos de la cadena de suministro, control y registro del acceso remoto de soporte, ubicación de los datos conforme a su clasificación y verificación de integridad de las actualizaciones, en aplicación de las excepciones de seguridad esencial de los acuerdos comerciales, con criterios basados en riesgo y no en el origen, y con informe técnico del Centro Nacional de Seguridad Digital. 8.3 Los contratos de software y servicios digitales incluyen obligaciones de entrega de los datos de la entidad en formatos abiertos y documentados, de documentación técnica suficiente y de asistencia para la transición a un nuevo proveedor al término del contrato.

Artículo 9. Desarrollo de proveedores tecnológicos

9.1 El Ministerio de la Producción puede priorizar, en el Programa de Desarrollo de Proveedores y en los demás instrumentos que administra con cargo a los fondos existentes, proyectos de mejora de capacidades de proveedores tecnológicos nacionales, tales como certificaciones de calidad y seguridad de la información, que se vinculen con la demanda publicada conforme al artículo 4. 9.2 La Central de Compras Públicas (Perú Compras) evalúa la incorporación en los catálogos electrónicos de acuerdos marco de bienes y servicios tecnológicos ofrecidos por MIPYME, en condiciones de igualdad.

Artículo 10. Medición y transparencia

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) publica anualmente, en formato abierto, indicadores de las contrataciones tecnológicas: número de postores por procedimiento, procedimientos con postor único, proporción de contratos adjudicados a MIPYME y a proveedores nacionales y extranjeros, y uso de la división en lotes.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 32069, aprobado por el Decreto Supremo 009-2025-EF, en un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de la Producción.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Concordancia. La presente ley se aplica sin perjuicio de la Ley 31578, de la verificación previa de reutilización de software público, del régimen de compra pública de innovación del artículo 38 de la Ley 32069 y de las cláusulas especiales de contratación de sistemas de inteligencia artificial previstas en las leyes de la materia.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: ajustes en la Pladicop para publicar la parte tecnológica de la PMBSO y los resultados de las consultas abiertas, y producción de indicadores por el OECE (estimado S/ 0,5–2 millones únicos y costos recurrentes menores). Las entidades asumen una carga moderada de planificación que mejora la calidad de sus requerimientos. La ley no crea preferencias por origen, por lo que no expone al Estado a controversias bajo los acuerdos comerciales, y excluye de la publicidad anticipada las compras sensibles. Las cláusulas de salida reducen el costo de cambio de proveedor, principal fuente de sobreprecio en renovaciones de software (no cuantificable con información pública). Los beneficios esperados son mayor competencia (menos postores únicos), mejores precios, menor dependencia de un solo proveedor y más oportunidades para empresas tecnológicas nacionales, medibles con los indicadores del artículo 10.

Normas que modifica

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, art. 47 (incorpora numeral 47.3) — *modifica*

• Ley 32069, art. 50 (literal c del numeral 50.2: lotes no son fraccionamiento) — *modifica*

• Ley 32069, arts. 8, 41, 46 y 55.1 m) (concordancia) — *complementa*

• Decreto Supremo 009-2025-EF, Reglamento de la Ley 32069, adecuación (DCF Primera) — *complementa*

• Ley 31578, compras públicas a MYPE manufactureras, concordancia (art. 3 y DCF Segunda) — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, Decreto Supremo 021-2019-JUS, concordancia (excepciones por seguridad, art. 5) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **OECE** (supervisora): Habilita la publicación de la PMBSO tecnológica y de las consultas abiertas en la Pladicop (art. 4 y art. 47.3 de la Ley 32069) y publica indicadores anuales (art. 10).

• **MEF** (reglamentadora): Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento: adecúa el Reglamento de la Ley 32069 y fija el umbral de la consulta abierta (DCF Primera).

• **PRODUCE** (ejecutora): Prioriza instrumentos de desarrollo de proveedores tecnológicos (art. 8.1).

• **PERÚ COMPRAS** (ejecutora): Evalúa incorporar bienes y servicios tecnológicos de MIPYME en catálogos electrónicos (art. 8.2).

• **—** (regulada): Publican la PMBSO tecnológica, realizan consultas abiertas, sustentan la división en lotes, incluyen cláusulas de salida y aplican las excepciones por seguridad (arts. 4 a 8).

• **CNSD** (consultiva): Emite informe técnico para requisitos de cadena de suministro en sistemas críticos (art. 8.2).

• **MINDEF/MININTER/DINI** (regulada): Aplican las excepciones de publicación de sus contrataciones secretas o de orden interno (art. 5).

Sujetos obligados: Entidades contratantes sujetas a la Ley 32069 en sus contrataciones tecnológicas.

Beneficiarios: Empresas tecnológicas nacionales, en especial MIPYME, y entidades públicas por mayor competencia. No se cuantifica: no existe un indicador público de participación de proveedores nacionales en compras tecnológicas (lo crea el art. 9).

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: ahorro

Costo para el Estado: S/ 0,5–2 millones (único)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sujeto a disponibilidad presupuestal; requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC).

Supuestos: Estimación del editor: adecuaciones de la Pladicop (módulos de publicación de la PMBSO tecnológica y de consultas abiertas) y tablero de indicadores del OECE con equipos existentes; carga de planificación de las entidades absorbida por sus dependencias encargadas de las contrataciones.

Beneficio para el Estado: Posibles ahorros por mayor competencia y menor dependencia de proveedores únicos; no cuantificable sin la línea de base que crea el art. 9.

Beneficio para la sociedad: Más oportunidades para empresas tecnológicas nacionales y mejores servicios públicos digitales. No cuantificable.

Inversión privada: Inversión de empresas nacionales en capacidades y certificaciones para competir; no estimable.

Costo para privados: Bajo: participación voluntaria en consultas y procedimientos.

Riesgos: Que las consultas al mercado se usen para orientar requerimientos a un proveedor (mitigado con requerimientos funcionales y publicación de resultados); que la división en lotes eleve costos de coordinación; exposición de planes de seguridad (mitigado por el art. 5); interpretación de preferencias encubiertas contraria a los tratados (mitigado por el art. 3 y los criterios basados en riesgo del art. 8.2).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Diseño correcto desde el trato nacional: no establece preferencias por origen (arts. 55 y 63 de la Constitución; acuerdos comerciales) y la prohibición de exigir domicilio refuerza la igualdad y la libre concurrencia del art. 76. Observaciones menores de precisión.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Se verificó contra el texto oficial de la Ley 32069 que el artículo 8 regula la sujeción a acuerdos comerciales y el artículo 38 la compra pública de innovación: las remisiones son correctas. El problema es que la «consulta abierta al mercado» duplica la «interacción con el mercado» del artículo 47 sin modificarlo, y que la división en lotes debe conciliarse con la prohibición de fraccionamiento.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Citas verificadas en el texto consolidado de la Ley 32069: art. 8 (Sujeción a acuerdos comerciales), art. 20 (Perú Compras), art. 38 (CPI), art. 41 (Pladicop). Pero los arts. 4 a 6 duplican figuras ya legales: la PMBSO, el requerimiento funcional y no direccionado (art. 46.3-46.4) y la interacción con el mercado (art. 47); y la división en lotes debe salvar la prohibición de fraccionamiento (art. 50). Conviene modificar la Ley 32069 en lugar de una ley paralela.

• **Seguridad** — Observaciones graves: La publicación anticipada y las consultas abiertas de toda la demanda tecnológica del Estado, sin excepción por seguridad, revelan qué entidades carecen de qué controles (p. ej., una entidad que planea adquirir su primera solución de detección de intrusiones) y anticipan compras de defensa, inteligencia y orden interno. Debe excluirse ese ámbito y permitirse descripciones genéricas, e incorporarse criterios de seguridad de la cadena de suministro compatibles con los acuerdos comerciales.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Diseño compatible con los acuerdos comerciales y con buenas prácticas (especificaciones funcionales, lotes, consultas al mercado). Desde la técnica tecnológica falta: exceptuar de la publicación anticipada la demanda sensible de seguridad digital, defensa e inteligencia; exigir cláusulas de salida y portabilidad para evitar dependencia de proveedor; y articular la 'consulta abierta' con las figuras de interacción con el mercado ya previstas en la Ley 32069 y su reglamento para no duplicar.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica los artículos 47 (incorpora el numeral 47.3) y 50 (incorpora como literal c) del numeral 50.2 la división en lotes y renumera como d) el supuesto residual) de la Ley 32069, con texto cotejado contra el texto consolidado publicado por el Congreso. Complementa los artículos 8, 41 y 46 de la Ley 32069 y obliga a adecuar su Reglamento (Decreto Supremo 009-2025-EF). Se concuerda con el literal m) del numeral 55.1 de la Ley 32069 y el TUO de la Ley 27806 (excepciones por seguridad), la Ley 31578 y las propuestas sobre software público (GOB-03), compra pública de innovación (GOB-04) y contratación de IA (IA-14). No deroga normas. No modifica el artículo 38 de la Ley 32069.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de entidades del Gobierno Nacional publica la parte tecnológica de su PMBSO en la Pladicop (salvo excepciones por seguridad); las consultas abiertas del numeral 47.3 se publican; el OECE publica

anualmente los indicadores del artículo 10; y la proporción de procedimientos tecnológicos con postor único se reduce respecto de la línea de base del primer reporte.

Normas relacionadas

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32069-TXM.pdf

• Ley 31578, Ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MYPE manufactureras nacionales — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31578-TXM.pdf

• Ley 30230, artículo 30 (crea el Fondo MIPYME; su denominación vigente, Fondo MIPYME Emprendedor, proviene de una modificación posterior por verificar en SPIJ) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30230.pdf

Antecedentes

Verificados en la API pública del SPLEY (consulta del 22-oct-2026): PL 06485/2023-CR, Ley que fortalece la transparencia en las contrataciones públicas a través del uso de la tecnología (publicado como ley), y PL 13771/2025-CR, que fortalece la gestión y transparencia en las contrataciones públicas mediante reformas en los impedimentos y en la Pladicop (en comisión), ambos en data/antecedentes.json; además, fuera del inventario temático: PL 02483/2021-CR (compras públicas a MYPE manufactureras; publicado), PL 07016/2023-CR y PL 07039/2023-CR (modifican la Ley 31578; publicados) y PL 04118/2022-CR (cumplimiento de compras a MYPE manufactureras; en comisión). No se identificaron proyectos específicos sobre demanda tecnológica del Estado. Expedientes: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/6485 y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/congreso/expediente/2021/13771.

Referencias internacionales

• OMC: Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), referencia de trato nacional y transparencia — https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

• Perú - Estados Unidos: Acuerdo de Promoción Comercial, capítulo de contratación pública (texto final) — https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa/final-text

• Estados Unidos: Small Business Innovation Research (SBIR), programa de compra de I+D a pequeñas empresas — https://www.sbir.gov/

Fuentes

• Ley 32069, texto consolidado (arts. 8 y 38) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32069-TXM.pdf

• Ley 31578, texto consolidado — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31578-TXM.pdf

• OECE: portal institucional — https://www.gob.pe/oece

• Plan Perú 2050, Comisión MYPE / MIPYMES — https://planperu2050.pe/c/mipymes.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/SOB-08.html

Ley que establece garantías para las audiencias judiciales por medios tecnológicos y el acceso al expediente judicial electrónico, modificando el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Eleva a rango de ley las garantías mínimas de las audiencias virtuales y mixtas del Poder Judicial (decisión motivada de la modalidad, identificación con autenticación robusta, canal reservado abogado-patrocinado, intérprete, grabación con integridad verificable, no perjuicio por fallas de conexión) y el acceso en línea gratuito y con autenticación de múltiple factor de las partes al expediente judicial electrónico, con bitácora de accesos.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Reforma Judicial, Transformación Digital, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

El Poder Judicial generalizó las audiencias por videoconferencia desde la pandemia: según una nota de Andina del 24 de junio de 2022, entre enero de 2021 y esa fecha realizó 1 483 922 audiencias virtuales, el 92 % de las audiencias del periodo. Esta práctica descansa principalmente en resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo y en la regulación de la notificación electrónica que la Ley 30229 incorporó al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 155-A a 155-I), pero no existe una norma con rango de ley que fije garantías comunes para la audiencia virtual: quién decide la modalidad y con qué motivación, cómo se asegura la comunicación reservada entre abogado y patrocinado, el intérprete en lenguas originarias o lengua de señas, la identificación de testigos, la grabación íntegra o las consecuencias de una caída de conexión. El Código Procesal Penal sí contempla la videoconferencia en supuestos específicos (artículos 119-A, 169, 360 y 381, cuya numeración vigente debe confirmarse en SPIJ) y la Ley 32068 ya hizo gratuitas las copias digitales de la carpeta fiscal y del expediente en el proceso penal, pero los procesos civiles, laborales, de familia y contencioso-administrativos carecen de un estándar legal común. Además, la identificación por simple exhibición del DNI ante la cámara es vulnerable a la suplantación y las grabaciones no cuentan con un mecanismo legal de integridad verificable. En la práctica, una falla técnica puede derivar en la frustración de la audiencia o en consecuencias procesales adversas para quien no tiene buena conectividad. Paralelamente, el proyecto del Poder Judicial que regula el expediente judicial electrónico (actualizado como 00481-2026-2031-CD) se encuentra en comisión; esta propuesta es complementaria y puede acumularse a él: no regula la arquitectura del expediente, sino las garantías de las personas usuarias.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE GARANTÍAS PARA LAS AUDIENCIAS JUDICIALES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS Y EL ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO, MODIFICANDO EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer garantías mínimas para la realización de audiencias judiciales por medios tecnológicos y para el acceso de las partes al expediente judicial electrónico, en resguardo del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la publicidad de los procesos y la protección de los datos personales, conforme al artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 La presente ley se aplica a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en todos los procesos. Las reglas especiales sobre audiencias por videoconferencia del Código Procesal Penal y de los demás códigos procesales se aplican de manera preferente; la presente ley se aplica en lo no previsto por ellas. Las garantías del artículo 5 son mínimas e inderogables en todos los procesos.

2.2 Los demás organismos que ejercen función jurisdiccional o fiscal pueden adoptar las garantías de la presente ley en el marco de su autonomía y de sus leyes orgánicas.

Artículo 3. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por:
a) Audiencia virtual: aquella en la que todos los intervinientes participan por videoconferencia u otro medio tecnológico que permita la comunicación simultánea de audio y video.
b) Audiencia mixta: aquella en la que uno o más intervinientes participan presencialmente y otros por medios tecnológicos.
c) Punto de acceso judicial: espacio habilitado en una sede judicial o en una entidad pública con convenio, dotado de equipo y conectividad, para que las personas sin medios propios participen en audiencias virtuales o mixtas.

Artículo 4. Determinación de la modalidad de audiencia

4.1 El juez determina, mediante decisión motivada, la modalidad presencial, virtual o mixta de cada audiencia, considerando la naturaleza del acto, la actuación de pruebas, la condición de vulnerabilidad de los intervinientes, la distancia, los costos de traslado y la disponibilidad de medios tecnológicos de las partes.
4.2 Cualquiera de las partes puede oponerse a la modalidad dispuesta, de manera fundamentada, antes de la audiencia. El juez resuelve sin dilación y, si la parte acredita no contar con medios tecnológicos adecuados, dispone su participación presencial o desde un punto de acceso judicial.
4.3 Las víctimas de violencia, las niñas, niños y adolescentes y las personas en condición de vulnerabilidad pueden solicitar participar por medios tecnológicos para evitar la confrontación con la persona investigada o demandada. En los procesos penales, la medida garantiza que la defensa pueda interrogar al declarante en tiempo real.

Artículo 5. Garantías mínimas de la audiencia virtual o mixta

En toda audiencia virtual o mixta se garantiza:
a) La identificación fehaciente de los intervinientes mediante autenticación con el documento nacional de identidad electrónico, los mecanismos de identidad digital del Estado o las credenciales de la casilla electrónica del Poder Judicial con segundo factor de autenticación; cuando ello no sea posible, mediante verificación biométrica con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil o comparecencia en un punto de acceso judicial. Ante duda razonable sobre la identidad, el juez dispone la comparecencia presencial.
b) La visibilidad y audibilidad recíproca del juez, las partes, los abogados y los órganos de prueba durante toda la actuación.
c) La comunicación privada y confidencial entre el abogado y su patrocinado, mediante un canal separado o una pausa solicitada. El canal no es grabado, transcrito ni analizado por el Poder Judicial ni por el proveedor de la plataforma, lo que se establece contractualmente y se verifica en la configuración técnica.
d) La intervención de intérprete o traductor en lenguas originarias, lengua extranjera o lengua de señas peruana, cuando corresponda.
e) Las medidas razonables para que los testigos y peritos declaren sin asistencia ni presencia de terceros no autorizados.
f) La grabación íntegra de la audiencia, su incorporación al expediente judicial electrónico y la preservación de su integridad mediante la generación, al cierre de la audiencia, de un código resumen criptográfico y un sello de tiempo emitido por un prestador acreditado conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, que se registran en el expediente. Toda copia entregada a las partes permite verificar su correspondencia con el original.

Artículo 6. Fallas de conectividad

6.1 La interrupción de la conexión no imputable a la parte no genera rebeldía, abandono, desistimiento, preclusión ni ninguna otra consecuencia procesal adversa.
6.2 Si la interrupción impide la continuación válida de la audiencia, el juez la suspende y la reprograma en el plazo más breve posible, conservando la validez de lo actuado hasta la interrupción.
6.3 La plataforma de audiencias conserva el registro técnico de conexión y desconexión de cada interviniente,

que se incorpora al expediente a pedido de parte y constituye medio de prueba de la interrupción, sin perjuicio de otros medios idóneos.

Artículo 7. Puntos de acceso judicial

7.1 El Poder Judicial habilita puntos de acceso judicial en sus sedes, de manera progresiva y priorizando los distritos judiciales con menor conectividad, como meta de su programación multianual sujeta a disponibilidad presupuestal.
7.2 El Poder Judicial puede celebrar convenios con gobiernos locales y otras entidades públicas para habilitar puntos de acceso judicial en sus locales, con garantía de privacidad del ambiente y de la comunicación. Los equipos se configuran para no conservar credenciales, archivos ni grabaciones al finalizar cada sesión.

Artículo 8. Acceso al expediente judicial electrónico

8.1 Las partes, sus abogados y los terceros legitimados tienen acceso en línea y permanente al expediente judicial electrónico de los procesos en que intervienen, incluidas las grabaciones de audiencia, salvo reserva dispuesta por ley o por resolución motivada. El acceso requiere autenticación de múltiple factor.
8.2 La visualización y la descarga en línea de las piezas del expediente judicial electrónico, sin certificación, por las partes y sus abogados no están sujetas al pago de tasas. La expedición de copias certificadas se rige por el cuadro de aranceles judiciales vigente; están exoneradas las personas que gozan de auxilio judicial conforme al Código Procesal Civil. En materia penal rige el artículo 138 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 32068.
8.3 El sistema registra cada acceso al expediente en una bitácora que identifica al usuario, la fecha y la actuación consultada. Las partes pueden conocer los accesos a su propio expediente.
8.4 Las grabaciones de declaraciones de víctimas de violencia, de niñas, niños y adolescentes y de testigos protegidos solo pueden visualizarse en la plataforma, sin descarga y con marca de agua que identifique al usuario que accede, salvo autorización judicial motivada.

Artículo 9. Publicidad, reserva y protección de datos

9.1 La publicidad de las audiencias virtuales se garantiza permitiendo el acceso del público en los casos en que no exista reserva conforme a ley. La transmisión o difusión de la grabación requiere resolución motivada que pondere el interés público con la intimidad, la imagen y la presunción de inocencia de los intervinientes; no se transmiten ni difunden las declaraciones de víctimas, niñas, niños y adolescentes ni de testigos protegidos.
9.2 Las grabaciones y los datos personales contenidos en el expediente judicial electrónico se tratan conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Se prohíbe la difusión, por cualquier interviniente, de la grabación de una audiencia declarada reservada y de las grabaciones señaladas en el numeral 8.4, sin perjuicio de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
9.3 La plataforma de audiencias garantiza el cifrado de las comunicaciones en tránsito y de las grabaciones en reposo, y la conservación de las grabaciones en infraestructura bajo control del Poder Judicial o de proveedores sujetos a obligaciones contractuales de confidencialidad y localización acordes con la clasificación de la información, en concordancia con el marco vigente de nube y localización de datos públicos.

Artículo 10. Accesibilidad

Las plataformas de audiencias y de acceso al expediente judicial electrónico cumplen los estándares de accesibilidad digital vigentes para las entidades públicas y los que establezca la ley de la materia.

Artículo 11. Incorporación del artículo 155-J al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Se incorpora el artículo 155-J al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 017-93-JUS, con el siguiente texto:
"Artículo 155-J. Audiencias por medios tecnológicos
Las audiencias pueden realizarse de forma presencial, virtual o mixta, por decisión motivada del juez. Su realización por medios tecnológicos y el acceso de las partes al expediente judicial electrónico se rigen por las garantías establecidas en la Ley [número asignado], Ley que establece garantías para las audiencias judiciales por medios tecnológicos y el acceso al expediente judicial electrónico. La interrupción de la conexión no imputable a la parte no genera consecuencia procesal adversa."

Artículo 12. Información pública

El Poder Judicial publica anualmente, en formato abierto y por distrito judicial, el número de audiencias presenciales, virtuales y mixtas realizadas, las frustradas o reprogramadas por fallas de conectividad y los puntos de acceso judicial habilitados.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación normativa. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial adecua sus disposiciones sobre audiencias virtuales y expediente judicial electrónico a la presente ley en un plazo de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La habilitación de puntos de acceso judicial y la adecuación de la plataforma se programan como metas en la programación multianual del pliego, sujetas a disponibilidad presupuestal.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Concordancia con la regulación del expediente judicial electrónico. Lo dispuesto en la presente ley se aplica de manera complementaria a la ley que regule el expediente judicial electrónico o, en su defecto, a las disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre la materia.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea plazas ni órganos: ordena garantías sobre una práctica ya extendida en el Poder Judicial. Los costos se concentran en adecuar la plataforma (canal reservado no grabado, autenticación de múltiple factor reutilizando la identidad digital del Estado y la casilla electrónica, sellado de integridad de grabaciones, bitácora) y en habilitar progresivamente puntos de acceso judicial, programados como metas sujetas a disponibilidad presupuestal. La gratuidad se limita al acceso y descarga en línea sin certificación; las copias certificadas mantienen el arancel judicial, por lo que no se afectan materialmente los recursos directamente recaudados del pliego. Beneficios: menos nulidades y reprogramaciones, menor riesgo de suplantación y de cuestionamiento de grabaciones, menores costos de traslado y protección de víctimas frente a la difusión de sus declaraciones. Requiere opinión del Poder Judicial e informe del MEF antes del dictamen.

Normas que modifica

• TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. 017-93-JUS, art. 155-J (nuevo) — *incorpora*

• Ley 30229 (régimen de notificación electrónica, arts. 155-A a 155-I LOPJ), aplicación concordada — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, tratamiento de grabaciones y bitácora — *complementa*

• Código Procesal Penal, D.Leg. 957 (arts. 119-A, 138, 169, 360 y 381), reglas especiales de videoconferencia y copias — *complementa*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, sello de tiempo de grabaciones (art. 5.f) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **CEPJ** (reglamentadora): Adecua sus disposiciones sobre audiencias virtuales y EJE (DCF Primera) y publica el reporte anual (art. 12).

• **PJ** (ejecutora): Deciden motivadamente la modalidad (art. 4), aseguran las garantías mínimas (art. 5) y reprograman ante fallas (art. 6).

• **GG-PJ** (ejecutora): Adecua la plataforma (canal reservado, grabación, bitácora, cifrado; arts. 5, 8 y 9) y habilita puntos de acceso (art. 7).

• **—** (beneficiaria): Pueden ceder ambientes para puntos de acceso judicial mediante convenio (art. 7.2).

• **ANPD** (supervisora): Supervisa el tratamiento de datos personales de grabaciones y bitácoras conforme a la Ley 29733 (art. 9.2).

• **RENIEC** (ejecutora): Provee la autenticación con DNIe y la verificación biométrica de intervinientes (art. 5.a), mediante convenio con el Poder Judicial.

• **PSVA** (regulada): Emiten el sello de tiempo de las grabaciones (art. 5.f).

• **MEF** (consultiva): Emite informe previo de sostenibilidad fiscal antes del dictamen (criterio art. 79).

Sujetos obligados: Poder Judicial (órganos jurisdiccionales y administrativos); intervinientes en audiencias respecto de la prohibición de difundir grabaciones reservadas.

Beneficiarios: Litigantes, abogados, víctimas, testigos y peritos que participan en audiencias del Poder Judicial; en especial personas de zonas alejadas o sin conectividad. Magnitud de referencia: 1 483 922 audiencias virtuales entre enero de 2021 y junio de 2022 (Andina).

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1,5–5 millones (único) + S/ 0,3–1 millón/año

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del Poder Judicial sin demandar recursos adicionales al Tesoro; puntos de acceso como meta progresiva sujeta a disponibilidad presupuestal. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Adecuación de plataforma (canal reservado sin grabación, bitácora, MFA reutilizando la identidad digital del Estado y la casilla electrónica, sellado de tiempo automático): S/ 0,5–1,5 millones únicos. Puntos de acceso: suponiendo 30–35 distritos judiciales y 1–3 puntos cada uno a S/ 15 000–30 000 por punto (referencia de mercado de equipos de videoconferencia, no cotización oficial): S/ 0,5–3 millones. Operación, sellos de tiempo y mantenimiento: S/ 0,3–1 millón/año. Sin plazas nuevas. La gratuidad se limita a la descarga sin certificación; no se estima pérdida material de aranceles porque las copias certificadas siguen gravadas.

Beneficio para el Estado: Menos audiencias frustradas y nulidades por falta de garantías; reducción de traslados de internos y efectivos en audiencias que se realizan virtualmente. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Ahorro de traslados y tiempo para litigantes, previsibilidad de reglas y protección frente a consecuencias adversas por fallas técnicas. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo para litigantes; los abogados pueden requerir equipos mínimos ya habituales en la práctica.

Riesgos: Falta de presupuesto para puntos de acceso; uso de la virtualidad para actos que requieren inmediación plena (se mitiga con la decisión motivada, la oposición y la regla de interrogatorio en tiempo real); suplantación si la autenticación fuerte se implementa con demora; colisión de numeración en la LOPJ si el art. 155-J ya hubiera sido ocupado.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Desarrolla correctamente el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la publicidad (art. 139.3, 139.4 y 139.14) y advierte que la incorporación del art. 155-J a la LOPJ exige votación de ley orgánica. Deben corregirse la gratuidad general de copias, que incide en los ingresos propios y la autonomía presupuestal del Poder Judicial (arts. 138 y 145), la transmisión de audiencias sin salvaguardas de intimidad y presunción de inocencia, y la ambigüedad sobre qué parte de la ley tiene carácter orgánico.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Garantías procesales pertinentes y bien delimitadas. Hay cuatro problemas: el artículo 155-J se ubica en el capítulo de notificaciones de la LOPJ; la regla de prevalencia frente a los códigos procesales es indeterminada; la gratuidad de las copias puede implicar exonerar tasas judiciales sin informe del MEF; y la remisión del 155-J a «la ley de la materia» es circular.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Técnica correcta (incorpora 155-J al TUO de la LOPJ, D.S. 017-93-JUS, tras los arts. 155-A a 155-I de la Ley 30229; votación de ley orgánica anotada). No se pudo confirmar en texto consolidado oficial que 155-J esté libre. Omite el régimen procesal penal vigente de videoconferencia (CPP, arts. 119-A, 169.1, 360.4, 381.2) y la Ley 32068, que ya hizo gratuitas las copias digitales en el proceso penal; el art. 8.2 la duplica parcialmente.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Las garantías procesales son adecuadas, pero la identificación por exhibición del DNI ante la cámara es vulnerable a la suplantación (documentos falsificados, video sintético), las grabaciones carecen de garantías de integridad y el acceso en línea a las grabaciones permite que la contraparte descargue y difunda declaraciones de víctimas no reservadas. Se requiere autenticación robusta, sellado de las grabaciones y control de copias.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Garantías procesales bien elegidas (canal reservado abogado-cliente, falla de conexión no imputable, bitácora de accesos). Técnicamente le faltan dos piezas: la integridad verificable de las grabaciones (hash y sello de tiempo) frente a la manipulación y los contenidos sintéticos, y un estándar de identificación remota más robusto que exhibir el DNI ante la cámara. También debe exigir que la plataforma conserve registros técnicos de conexión que sirvan de prueba de la falla.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora el artículo 155-J al TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. 017-93-JUS), a continuación de los artículos 155-A a 155-I incorporados por la Ley 30229; la numeración debe confirmarse en SPIJ antes del dictamen (alternativa sistemática: un artículo libre en el capítulo de actuaciones judiciales). Por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley se somete en su integridad a la votación de ley orgánica prevista en el artículo 106 de la Constitución (mayoría absoluta del número legal de miembros de cada cámara), a fin de evitar cuestionamientos sobre el carácter orgánico de los artículos 4 a 9. Se concuerda con el Código Procesal Penal (arts. 119-A, 138 modificado por la Ley 32068, 169, 360 y 381), que se aplica de manera preferente; con la Ley 27269 (sellado de tiempo) y la Ley 29733. Es acumulable con la proposición 00481-2026-2031-CD. No deroga normas. Requiere opinión del Poder Judicial (art. 107 de la Constitución).

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, disposiciones del Consejo Ejecutivo adecuadas, autenticación de múltiple factor y sellado de integridad de grabaciones operativos, y reporte anual publicado; al 2031, punto de acceso judicial en todos los distritos judiciales y tasa de audiencias frustradas por fallas de conectividad publicada y decreciente respecto de la línea de base 2027.

Normas relacionadas

• Constitución Política del Perú, art. 139 (principios de la función jurisdiccional) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/Constitucion-web_2026.pdf

• Ley 30229, que adecúa el uso de las TIC en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales (incorpora arts. 155-A a 155-I a la LOPJ) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30229.pdf

• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. 017-93-JUS (edición de normas legales actualizadas de El Peruano) — https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=71

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Ley 32068, Ley que modifica el Código Procesal Penal para incorporar las notificaciones electrónicas en el proceso penal y la expedición de copias digitales y gratuitas (El Peruano, 21-jun-2024) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32068-TXM.pdf

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 00481-2026-2031-CD (actualización del PL 05854/2023-PJ, que regula el expediente judicial electrónico; en comisión); 06161/2023-CR (obligatoriedad del expediente judicial digital y mesa de partes virtual); 08551/2024-CR (interoperabilidad y digitalización de los procesos judiciales); 06480/2023-CR (acceso directo de las partes a expedientes a través de la tecnología); 06427/2023-CR (notificaciones electrónicas en el proceso penal y copias digitales gratuitas, publicado como Ley 32068); 05959/2023-CR (inteligencia artificial en el expediente judicial electrónico, en comisión). Ninguno regula específicamente las garantías de la audiencia virtual.

Referencias internacionales

• España: Real Decreto-ley 6/2023 (servicio público de justicia: actuaciones y vistas mediante presencia telemática) — https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/12/19/6/con

• Colombia: Ley 2213 de 2022 (uso de las TIC en las actuaciones judiciales y audiencias virtuales) — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=187626

• Brasil: Lei 11.419/2006 (informatização do processo judicial) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm

Fuentes

• Andina (24-jun-2022): PJ realizó cerca de un millón y medio de audiencias virtuales desde enero del 2021 — https://andina.pe/agencia/noticia-pj-realizo-cerca-un-millon-y-medio-audiencias-virtuales-desde-enero-del-2021-898729.aspx

• Ley 30229 (texto publicado, Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30229.pdf

• Poder Judicial: portal del Expediente Judicial Electrónico — https://eje.pj.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-01.html

Ley que establece reglas de autoría, una excepción de minería de textos y datos para la investigación y obligaciones de transparencia sobre las obras utilizadas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, modificando el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor

Precisa que solo hay obra protegida cuando existe aporte creativo humano, crea una excepción acotada de minería de textos y datos para investigación sin fines comerciales, aclara que la ausencia de reserva de derechos legible por máquina no equivale a licencia y exige a los proveedores de modelos de IA de propósito general —incluidos los de código abierto— publicar un resumen del contenido usado para su entrenamiento, dentro de los límites de la Decisión 351.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Educación, Cultura y Deporte) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Capital Del Conocimiento, Ciencia y Tecnología

I. Exposición de motivos

El Decreto Legislativo 822 define al autor como la «persona natural que realiza la creación intelectual» (art. 2, numeral 1) y declara que las excepciones a los derechos patrimoniales son de interpretación restrictiva (art. 50). La ley no prevé una excepción para la minería de textos y datos ni se pronuncia sobre los productos generados por sistemas de IA sin intervención creativa humana, ni existen reglas de transparencia sobre las obras utilizadas para entrenar modelos de IA. En 2026 el Decreto Legislativo 1724 incorporó un régimen de exención de responsabilidad de proveedores de servicios de internet (Título XIV, arts. 208-218), que no se ocupa de la IA. La Ley 31814 y su reglamento (D.S. 115-2025-PCM) promueven la IA pero no regulan su relación con el derecho de autor. Esta ausencia genera inseguridad para autores, que no pueden saber si sus obras fueron utilizadas, para investigadores y universidades, que carecen de una excepción clara para el análisis computacional de corpus, y para desarrolladores. Cualquier reforma está sujeta a la Decisión 351 de la Comunidad Andina, de aplicación preferente, cuyo artículo 21 limita las excepciones nacionales a casos que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen perjuicio injustificado a los intereses del titular. La investigación científica a que se refiere la excepción comprende la investigación en seguridad de la información realizada con fines defensivos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE REGLAS DE AUTORÍA, UNA EXCEPCIÓN DE MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS OBRAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MODIFICANDO EL DECRETO LEGISLATIVO 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, para establecer reglas sobre autoría en relación con los contenidos generados con sistemas de inteligencia artificial, una excepción de minería de textos y datos con fines de investigación y obligaciones de transparencia sobre las obras utilizadas para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de propósito general.

Artículo 2. Incorporación de los numerales 56, 57 y 58 al artículo 2 del Decreto Legislativo 822

Se incorporan los numerales 56, 57 y 58 al artículo 2 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:

"Artículo 2. [...]

56. Sistema de inteligencia artificial: el definido en el Reglamento de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de

la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, o en la norma que lo sustituya.
57. Modelo de inteligencia artificial de propósito general: modelo de inteligencia artificial que presenta un grado significativo de generalidad y es capaz de realizar de manera competente una amplia variedad de tareas distintas, con independencia de la forma en que se comercialice, conforme a los criterios técnicos indicativos, incluidos umbrales de capacidad de cómputo de entrenamiento, que apruebe el Indecopi.
58. Minería de textos y datos: técnica de análisis automatizado de textos, sonidos, imágenes u otros datos en formato digital con el fin de generar información, como patrones, tendencias o correlaciones."

Artículo 3. Incorporación del Título XV al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el Título XV, «De la inteligencia artificial», al Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, a continuación del Título XIV, integrado por los artículos 219 a 224, cuyo texto se establece en los artículos 4 a 9 de la presente ley.

Artículo 4. Incorporación del artículo 219 al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el artículo 219 al Título XV del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:
"Artículo 219. Autoría y contenidos generados con inteligencia artificial
219.1 Solo es obra protegida por la presente ley la creación intelectual original de una persona natural. El contenido generado de manera autónoma por un sistema de inteligencia artificial, sin un aporte creativo humano que determine sus elementos expresivos, no constituye obra.
219.2 Cuando una persona natural utiliza un sistema de inteligencia artificial como herramienta y realiza aportes creativos originales, mediante la selección, disposición, modificación o combinación de elementos, se protegen dichos aportes conforme a las reglas generales.
219.3 En la solicitud de registro ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, el solicitante declara si en la obra se incorporó contenido generado con inteligencia artificial e identifica su aporte creativo. El registro es declarativo y no prejuzga sobre la existencia de la obra. La omisión o inexactitud de la declaración no afecta la protección que corresponda conforme a la presente ley, sin perjuicio de la nulidad del registro obtenido con declaración falsa."

Artículo 5. Incorporación del artículo 220 al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el artículo 220 al Título XV del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:
"Artículo 220. Minería de textos y datos con fines de investigación
220.1 Es lícita, sin autorización del autor ni pago de remuneración, la reproducción de obras y bases de datos a las que se haya tenido acceso lícito, realizada por universidades, organismos de investigación, bibliotecas, archivos y museos, o por investigadores individuales que actúen sin fines comerciales, con el único fin de aplicar técnicas de minería de textos y datos para la investigación científica sin fines comerciales.
220.2 Las copias se conservan con medidas de seguridad adecuadas, solo durante el tiempo necesario para la investigación y su verificación, y no pueden ponerse a disposición del público. Cuando las copias contengan datos personales, su tratamiento y sus medidas de seguridad se sujetan a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.
220.3 Esta excepción es de interpretación restrictiva y se aplica en los casos en que no atente contra la explotación normal de la obra ni cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular, conforme al artículo 21 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina."

Artículo 6. Incorporación del artículo 221 al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el artículo 221 al Título XV del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:
"Artículo 221. Usos para entrenamiento no comprendidos en la excepción y reserva de derechos
221.1 La reproducción de obras con fines de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial no comprendida en el artículo 220 requiere autorización previa del titular, conforme a las reglas generales de la presente ley.
221.2 La ausencia de una reserva de derechos expresada por medios legibles por máquina no constituye autorización ni licencia. La reserva expresada por el titular mediante protocolos o metadatos legibles por

máquina reconocidos por el Indecopi se presume conocida por quien realiza la reproducción automatizada, para efectos de determinar la buena o mala fe y la cuantía de la indemnización. La reserva expresada solo en lenguaje natural se valora conforme a las reglas generales de la prueba.
221.3 Las sociedades de gestión colectiva pueden ofrecer licencias para estos usos respecto de su repertorio, sin perjuicio de la gestión individual por los titulares.
221.4 No se requiere autorización adicional cuando la obra o la base de datos se encuentra disponible bajo una licencia que permita dicho uso, incluidas las licencias abiertas de datos públicos y de corpus lingüísticos públicos aprobadas conforme a ley, ni respecto de los textos excluidos de protección por el artículo 9."

Artículo 7. Incorporación del artículo 222 al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el artículo 222 al Título XV del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:
"Artículo 222. Obligaciones de transparencia de los proveedores de modelos de propósito general
222.1 El proveedor de un modelo de inteligencia artificial de propósito general que lo ofrezca o ponga a disposición en el territorio nacional publica, en español y de forma accesible:
a) Un resumen suficientemente detallado del contenido utilizado para su entrenamiento, que indique las principales categorías, colecciones y fuentes de datos, incluidos los dominios de internet más relevantes de los que se extrajo contenido.
b) Su política de cumplimiento de los derechos de autor, incluido el modo en que identifica y respeta las reservas de derechos a que se refiere el artículo 221.
c) Un canal electrónico para atender consultas y reclamos de los titulares de derechos.
d) La designación de un representante o de un canal electrónico para recibir notificaciones del Indecopi, que puede ser el punto único de contacto que el proveedor haya designado conforme a la ley de la materia.
222.2 El resumen no obliga a revelar secretos comerciales ni la lista individual de obras. Se considera equivalente el resumen elaborado conforme a la plantilla aprobada en aplicación del artículo 53, numeral 1, literal d), del Reglamento (UE) 2024/1689, puesto a disposición en español.
222.3 Las microempresas pueden cumplir el literal a) del numeral 222.1 mediante el formato simplificado que apruebe el Indecopi. Los modelos publicados bajo licencias libres y de código abierto no están exceptuados de las obligaciones del presente artículo."

Artículo 8. Incorporación del artículo 223 al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el artículo 223 al Título XV del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:
"Artículo 223. Infracciones y sanciones administrativas
223.1 Constituye infracción leve la publicación incompleta o desactualizada de la información prevista en el artículo 222.
223.2 Constituye infracción grave la omisión de publicar la información prevista en el artículo 222 luego de haber sido requerida por la autoridad.
223.3 El órgano competente en materia de derecho de autor del Indecopi, conforme a su norma de organización y funciones y en concordancia con el artículo 217, conoce las infracciones previstas en este artículo.
223.4 La infracción leve se sanciona con amonestación o multa de hasta diez (10) UIT, y la grave con multa de más de diez (10) hasta cincuenta (50) UIT, graduadas conforme a los criterios del artículo 186 y al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.
223.5 Lo dispuesto no excluye las acciones por infracción a los derechos de autor."

Artículo 9. Incorporación del artículo 224 al Decreto Legislativo 822

Se incorpora el artículo 224 al Título XV del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, con el siguiente texto:
"Artículo 224. Aplicación conforme a la Decisión 351
Las disposiciones del presente título se interpretan y aplican de conformidad con la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que prevalece en caso de conflicto."

Primera. Disposición Complementaria Final

Lineamientos. El Indecopi aprueba, mediante resolución de su Consejo Directivo publicada en el diario oficial El Peruano, en un plazo de ciento veinte días hábiles y previa consulta pública, lineamientos sobre: a) el contenido mínimo del resumen a que se refiere el artículo 222 del Decreto Legislativo 822 y su formato simplificado para microempresas; b) los criterios técnicos indicativos para identificar modelos de propósito general; y c) los protocolos y metadatos de reserva de derechos legibles por máquina reconocidos, tomando como referencia el protocolo de exclusión de robots (RFC 9309 de la IETF) y el TDM Reservation Protocol (TDMRep) del W3C.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Indecopi, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia diferida. Las obligaciones del artículo 222 del Decreto Legislativo 822 son exigibles a los doce meses de la publicación de los lineamientos señalados en la Primera Disposición Complementaria Final.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: la supervisión de la transparencia se integra a las funciones de los órganos de derecho de autor del Indecopi, con sanciones tipificadas y una escala propia. Para los proveedores de modelos de propósito general, el costo de publicar un resumen es marginal y se reduce si ya lo elaboran conforme a la plantilla europea (Reglamento (UE) 2024/1689, art. 53.1.d), que no exime a los modelos de código abierto de esa obligación; por ello la propuesta tampoco los exime. Los beneficios son: seguridad jurídica para universidades, centros e investigadores que analizan corpus; información para que autores e industrias culturales ejerzan sus derechos o negocien licencias; claridad de que la falta de reserva no es licencia tácita; y claridad sobre que el contenido generado sin aporte humano no es obra. El principal riesgo es la colisión con el art. 21 de la Decisión 351, mitigada acotando la excepción a fines no comerciales.

Normas que modifica

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, art. 2, numerales 56, 57 y 58 — *incorpora*

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, Título XV, arts. 219-224 (nuevos) — *incorpora*

• Decisión 351 de la CAN, art. 21 (límite de excepciones) — *complementa*

• Ley 31814, marco general de IA — *complementa*

• D.S. 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814, definición de sistema de IA (remisión desde el num. 56) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **DDA-INDECOPI** (rectora): Prepara los lineamientos (resumen, formato simplificado, criterios de modelos de propósito general, protocolos RFC 9309/TDMRep) para aprobación del Consejo Directivo (DCF Primera); recibe la declaración de uso de IA en el registro (art. 219.3).

• **CDA-INDECOPI** (sancionadora): Conoce y sanciona las infracciones de transparencia con la escala del art. 223.4 (amonestación o hasta 10 UIT leve; más de 10 hasta 50 UIT grave).

• **—** (beneficiaria): Aplican la excepción de minería de textos y datos con medidas de seguridad (art. 220).

• **—** (consultiva): Pueden ofrecer licencias para entrenamiento (art. 221.3).

• **—** (regulada): Publican resumen de entrenamiento, política de derechos de autor, canal de reclamos y designan representante o canal de notificaciones (art. 222).

Sujetos obligados: Proveedores de modelos de IA de propósito general ofrecidos en el Perú, incluidos los de código abierto (las microempresas con formato simplificado); solicitantes de registro de obras; quienes reproducen obras para entrenamiento fuera de la excepción del art. 220.

Beneficiarios: Autores, artistas e industrias culturales; universidades, centros de investigación e investigadores individuales sin fines comerciales; desarrolladores que requieren reglas claras. Sin cifra verificable de titulares afectados.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional (S/ 0,2–0,4 millones/año absorbidos)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del Indecopi, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Dedicación equivalente a 2–3 especialistas del Indecopi para lineamientos, monitoreo de publicaciones y procedimientos, a un costo referencial de S/ 8 000–12 000 mensuales por persona; se absorbe con el presupuesto institucional.

Beneficio para el Estado: Menor litigiosidad por indefinición de la autoría; información para la política cultural. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Transparencia para titulares, excepción de investigación para la academia y base para mercados de licencias. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: Podría facilitar acuerdos de licencia entre desarrolladores y titulares; no cuantificable.

Costo para privados: Bajo para proveedores de modelos (resumen, canal de reclamos y de notificaciones); reutilizable si ya cumplen la plantilla europea. La eliminación de la exención de código abierto no eleva costos de forma relevante porque los principales desarrolladores de modelos abiertos ya publican resúmenes para el mercado europeo (apreciación del revisor tecnológico, no cuantificada). Costo de licencias para quienes entrenen con obras protegidas fuera de la excepción, que hoy ya requieren autorización.

Riesgos: Cuestionamiento de compatibilidad con el art. 21 de la Decisión 351; dificultad de hacer cumplir la transparencia a proveedores sin presencia en el país (mitigada con el canal de notificaciones del art. 222.1.d); obsolescencia de criterios técnicos, mitigada al delegarlos en lineamientos actualizables.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Es compatible con el art. 2.8 de la Constitución y con la Decisión 351 de la CAN, de aplicación directa y preferente: la regla de autoría humana coincide con el art. 3 de la Decisión, que define al autor como persona física, y la excepción de minería de datos está acotada a la investigación sin fines comerciales conforme a la regla de los tres pasos (art. 21). Deben corregirse la presunción sobre la reserva de derechos, que puede leerse como licencia tácita, la falta de graduación de sanciones y el registro con declaración obligatoria, que no puede volverse una formalidad constitutiva.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Se verificó en WIPO Lex que el D. Leg. 1724 (7-feb-2026) incorporó el numeral 55 del artículo 2 y el Título XIV (arts. 208 a 218) al D. Leg. 822, por lo que los numerales 56 a 58 y el Título XV (arts. 219 a 224) son correlativos y correctos. La excepción de minería de textos se ajusta al artículo 21 de la Decisión 351. Falta armonizar el órgano sancionador con el artículo 217 del D. Leg. 822 y precisar la escala aplicable.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Numeración verificada: el D.Leg. 1724 (El Peruano, 7-feb-2026) incorporó el numeral 55 al art. 2 y el Título XIV (arts. 208-218) al D.Leg. 822, por lo que los numerales 56-58 y el Título XV (arts. 219-224) están libres. Ley 31117 (arts. 43-A, 43-B) bien citada. Observaciones: definiciones de IA divergentes del régimen de la Ley 31814, autoridad competente distinta de la que fija el art. 217 incorporado por el D.Leg. 1724, y falta de concordancia con las licencias abiertas de IA-04 e IA-06.

• **Seguridad** — Conforme: Materia de derecho de autor sin riesgos de seguridad significativos. Solo cabe precisar que las copias para minería de textos que contengan datos personales se sujetan a la Ley 29733 y que la excepción comprende la investigación en seguridad de la información.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Bien encaminada (autoría humana, TDM para investigación según art. 3 de la Directiva (UE) 2019/790, resumen de entrenamiento según art. 53.1.d) del AI Act). Tiene tres problemas técnicos serios: la exención de código abierto contradice el modelo que cita (el AI Act no exime del resumen de entrenamiento a los modelos abiertos); el art. 221.2 regula una reserva legible por máquina sin que exista una excepción comercial que esa reserva limite, y admite como 'legible por máquina' las condiciones de uso en lenguaje natural; y las definiciones de sistema y de modelo de propósito general divergen del Reglamento de la Ley 31814 y carecen de un criterio objetivo para delimitar a los obligados.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora los numerales 56, 57 y 58 al artículo 2 y el Título XV (arts. 219 a 224) al Decreto Legislativo 822, a continuación del Título XIV (arts. 208-218) incorporado por el Decreto Legislativo 1724 (El Peruano, 7-feb-2026); numeración libre verificada por el revisor normativo: el art. 2 llega al numeral 55 y el último artículo es el 218. No modifica los arts. 43-A y 43-B (Ley 31117). Se concuerda con los arts. 9, 186 y 217 del D. Leg. 822, con la Ley 31814 y su reglamento (D.S. 115-2025-PCM, cuya definición de sistema de IA se adopta por remisión) y con los regímenes de licencias abiertas de datos públicos y corpus lingüísticos. Se aplica sin perjuicio de la Decisión 351, que prevalece.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, lineamientos del Indecopi aprobados y al menos los principales proveedores de modelos de propósito general ofrecidos en el Perú con resumen de entrenamiento publicado en español; al 2031, universidades que declaren proyectos de minería de textos y datos al amparo del art. 220.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor (arts. 2.1, 41-50) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00822.pdf

• Decreto Legislativo 1724, que modifica el Decreto Legislativo 822 (limitación de responsabilidad de proveedores de servicios de internet; El Peruano, 7-feb-2026) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2484948-7

• Decisión 351 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (art. 21) — https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/9445

• Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31814-TXM.pdf

• Ley 31117, que incorpora los arts. 43-A y 43-B al Decreto Legislativo 822 (Tratado de Marrakech) — https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/23876

Antecedentes

Relacionado (SPLEY, data/antecedentes.json): 04627/2022-CR, que modificaba el Decreto Legislativo 822 sobre protección de derechos en la nube (al archivo). No se identificaron en el inventario temático proyectos sobre IA y derecho de autor.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, art. 53.1, letras c) y d) (política de derechos de autor y resumen del contenido de entrenamiento) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/790, arts. 3 y 4 (minería de textos y datos) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

• Estados Unidos: U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability (2025) — https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf

• Internacional: IETF RFC 9309, Robots Exclusion Protocol (2022) — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9309

• Internacional: W3C Community Group, TDM Reservation Protocol (TDMRep), informe final (2024) — https://www.w3.org/community/reports/tdmrep/CG-FINAL-tdmrep-20240510/

Fuentes

• Decreto Legislativo 822 (texto publicado, Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00822.pdf

• Decisión 351, texto en el portal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina — https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/normativa/DEC351.pdf

• El Peruano: Decreto Legislativo 1724 (7-feb-2026) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2484948-7

• U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2 — https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-02.html

Ley que establece obligaciones de transparencia y debido proceso de las plataformas digitales de gran alcance sobre moderación de contenidos, sistemas de recomendación y publicidad, y un punto único de contacto, con garantía de la prohibición de censura previa

Obliga a las plataformas en línea y motores de búsqueda con tres millones o más de usuarios activos mensuales en el Perú a explicar sus reglas y decisiones de moderación con reclamo y revisión humana, a ofrecer una opción de recomendación no basada en perfilado, a identificar la publicidad y a sus anunciantes, a publicar informes semestrales, a dar acceso a investigadores acreditados y a designar un punto único de contacto, sin facultar a ninguna autoridad administrativa a ordenar retiros ni a juzgar el mérito de la moderación. La publicidad política electoral se rige por su ley especial (IA-07).

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, Institucionalidad, Ética

I. Exposición de motivos

Una parte creciente del debate público peruano ocurre en redes sociales, plataformas de video y buscadores operados desde el extranjero, cuyas decisiones de moderación (retiro de publicaciones, reducción de alcance, suspensión de cuentas) y cuyos algoritmos de recomendación inciden en la libertad de expresión e información (art. 2.4 de la Constitución) sin reglas legales de transparencia ni vías de reclamo exigibles en el país. El Código de Protección y Defensa del Consumidor exige información relevante y el Reglamento de la Ley 29733 (D.S. 016-2024-JUS) reconoce la oposición al perfilado con fines publicitarios (art. 86.4) y la desindexación (art. 86.5), pero no hay obligaciones específicas sobre explicación de decisiones de moderación, identificación de anunciantes ni acceso de investigadores. El Decreto Legislativo 1724 (2026) incorporó al D. Leg. 822 un régimen de eximentes de responsabilidad de proveedores, limitado al derecho de autor. Las plataformas extranjeras tampoco tienen un interlocutor único en el país: distintas propuestas exigen representantes ante autoridades diferentes. En el Congreso hay iniciativas sobre redes coordinadas inauténticas (00403-2026-2031-CD) y desinformación electoral; esta propuesta evita el control de contenidos y se limita a transparencia y debido proceso privado. El repositorio de publicidad política pagada y el contenido sintético electoral se regulan en IA-07 (JNE/JEE) y la protección de la niñez en CIB-10.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DEBIDO PROCESO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE GRAN ALCANCE SOBRE MODERACIÓN DE CONTENIDOS, SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN Y PUBLICIDAD, Y UN PUNTO ÚNICO DE CONTACTO, CON GARANTÍA DE LA PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer obligaciones de transparencia y de debido proceso a cargo de las plataformas digitales de gran alcance respecto de la moderación de contenidos, los sistemas de recomendación y la publicidad, así como el punto único de contacto de dichos proveedores, en garantía de las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento reconocidas en el numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 La presente ley se aplica a las plataformas en línea que alojan y difunden al público información proporcionada por sus usuarios, incluidas las redes sociales y las plataformas de intercambio de videos, y a los

motores de búsqueda, que alcancen un promedio mensual igual o superior a tres millones de usuarios activos en el territorio nacional durante el último semestre.
2.2 No se aplica a los servicios de mensajería interpersonal privada, a los servicios de correo electrónico ni a los sitios de los medios de comunicación respecto de sus propios contenidos.
2.3 Los proveedores comprendidos declaran ante el Indecopi su número promedio de usuarios activos mensuales en el país. El reglamento establece la metodología de cálculo, que considera a los destinatarios efectivamente expuestos al servicio y excluye las cuentas automatizadas identificadas. El Indecopi puede determinar, previa audiencia del proveedor, que este supera el umbral con base en información pública o de terceros.

Artículo 3. Garantías de la libertad de expresión

3.1 Ninguna disposición de la presente ley autoriza la censura previa ni impone a los proveedores una obligación general de supervisar los contenidos que transmiten o alojan.
3.2 La presente ley no faculta a autoridad administrativa alguna a ordenar el retiro, bloqueo, reposición o reducción de alcance de contenidos ni a calificar su licitud; dichas medidas se rigen por las leyes vigentes, por las órdenes judiciales y por las decisiones de los órganos del sistema electoral en ejercicio de sus competencias.
3.3 Las obligaciones de la presente ley son de transparencia y procedimiento, y se aplican con neutralidad respecto del punto de vista expresado en los contenidos.

Artículo 4. Reglas de moderación y decisiones motivadas

4.1 El proveedor publica en español sus condiciones de uso y reglas de moderación de manera clara, incluidas las herramientas automatizadas que emplea.
4.2 Cuando el proveedor retira un contenido, restringe su visibilidad o alcance, suspende o cancela una cuenta o su monetización, comunica al usuario afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la adopción de la medida, la medida adoptada, la regla aplicada, los hechos considerados y si la decisión fue automatizada, salvo que una orden judicial o fiscal disponga expresamente la reserva. El proveedor puede limitar el detalle de la comunicación cuando se trate de cuentas automatizadas o inauténticas, fraude, spam o distribución de software malicioso, o cuando revelarlo permita eludir sus sistemas de detección, sin perjuicio del reclamo del numeral 4.3.
4.3 El usuario afectado y quien reportó el contenido pueden presentar un reclamo interno gratuito, que es resuelto con revisión humana en un plazo máximo de quince días hábiles.
4.4 Respecto de los motores de búsqueda, el numeral 4.2 se aplica únicamente a la eliminación o desindexación de resultados por aplicación de sus reglas, y no a la ordenación de los resultados. No se requiere comunicación individual cuando la medida recaiga sobre contenido comercial engañoso de gran volumen, cuentas automatizadas o redes de comportamiento inauténtico coordinado; en tales casos se informa de forma agregada conforme al artículo 7.

Artículo 5. Sistemas de recomendación

5.1 El proveedor explica, en sus condiciones de uso y en lenguaje sencillo, los principales parámetros de sus sistemas de recomendación y la forma en que el usuario puede modificarlos.
5.2 El proveedor ofrece al usuario, de manera accesible, al menos una opción de presentación de contenidos que no se base en la elaboración de perfiles a partir de sus datos personales, en concordancia con el derecho de oposición previsto en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Artículo 6. Transparencia de la publicidad y remisión a la normativa electoral

6.1 El proveedor identifica cada anuncio pagado como publicidad, de forma clara e inequívoca, e informa al usuario, en tiempo real y desde el propio anuncio, la identidad del anunciante y de quien pagó, y los principales parámetros utilizados para dirigírselo, con la forma de modificarlos.
6.2 Cuando el anunciante sea persona natural, solo se informa su nombre, sin otros datos personales.
6.3 La propaganda electoral pagada, su repositorio público y el contenido sintético electoral se rigen por la ley especial que los regula y por las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones; en su defecto, por las normas electorales vigentes. La presente ley no crea un repositorio de publicidad política ni atribuye funciones a los organismos del sistema electoral.

6.4 La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones pueden requerir la información de este artículo en ejercicio de sus competencias de control del financiamiento, conforme al artículo 34 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y de fiscalización de la propaganda electoral, respectivamente, sin que la presente ley les atribuya funciones nuevas.

Artículo 7. Informe semestral de transparencia

El proveedor publica cada semestre, en formato abierto, un informe referido al territorio nacional que contiene, como mínimo: el número de medidas de moderación por tipo y por regla aplicada; la proporción de decisiones automatizadas; los reclamos recibidos, resueltos y revertidos y su tiempo promedio de atención; y el número de requerimientos y órdenes recibidos de autoridades nacionales, con indicación de la autoridad y del resultado.

Artículo 8. Acceso a datos para investigación

8.1 El proveedor facilita a investigadores de universidades licenciadas y de centros de investigación registrados en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que acrediten ante el Indecopi un protocolo de investigación, medidas de seguridad y un compromiso de confidencialidad, el acceso a datos públicamente accesibles en su servicio con fines de investigación sobre riesgos para el debate público. Para tal efecto, ofrece una interfaz de programación o permite la extracción automatizada razonable de dichos datos, sin costo o a costo de recuperación.
8.2 El acceso se sujeta, como mínimo, a un plan de gestión de datos, la prohibición de reidentificación, de perfilado o identificación de usuarios individuales que no sean figuras públicas, de cesión a terceros y de uso comercial, y la supresión de los datos al concluir el estudio. Los investigadores responden como responsables del tratamiento conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Artículo 9. Punto único de contacto

9.1 El proveedor designa un único representante con domicilio en el país o un canal electrónico en español, con facultades para recibir notificaciones con efectos jurídicos, que es válido para las notificaciones del Indecopi, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, de los organismos del sistema electoral, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las demás autoridades competentes, así como para las comunicaciones de los usuarios.
9.2 El proveedor comunica el punto único de contacto al Indecopi, que lo publica en su portal institucional. Las referencias a representantes, puntos de contacto o canales de notificación de plataformas digitales contenidas en otras normas se entienden efectuadas a este punto único de contacto.

Artículo 10. Supervisión e infracciones

10.1 El Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor en primera instancia y de la Sala especializada en protección al consumidor en segunda instancia, es competente para supervisar y sancionar el cumplimiento de los artículos 2.3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 y 9, aun cuando no exista relación de consumo. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales supervisa y sanciona el numeral 5.2.
10.2 Constituyen infracciones:
a) Leves: la publicación incompleta o fuera de plazo del informe del artículo 7 y la falta de comunicación del punto único de contacto al Indecopi.
b) Graves: el incumplimiento de los artículos 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 8, y la falta de designación del punto único de contacto.
c) Muy graves: la declaración falsa del número de usuarios activos mensuales y la reincidencia en infracciones graves.
10.3 Las infracciones sancionadas por el Indecopi se sancionan conforme a las escalas del artículo 110 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571. La infracción del numeral 5.2 se sanciona por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales con la escala del artículo 39 de la Ley 29733. En todos los casos se observan los principios del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS. Un mismo hecho no es sancionado por más de una autoridad cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.
10.4 La supervisión del artículo 4 se limita a verificar la existencia de reglas publicadas, la comunicación al

usuario y el funcionamiento del reclamo con revisión humana dentro del plazo. La autoridad no evalúa el mérito de las decisiones de moderación ni puede ordenar la reposición o el retiro de contenidos.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, con opinión del Indecopi y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles, previa publicación del proyecto para comentarios. El reglamento establece la metodología de cálculo de usuarios activos y el procedimiento de acreditación de investigadores.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Evaluación. El Indecopi presenta a la comisión competente de la Cámara de Diputados y del Senado, a los tres años de la vigencia de las obligaciones, un informe de evaluación de la aplicación de la ley y de su efecto en la libertad de expresión.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia diferida. Las obligaciones de la presente ley son exigibles a los doce meses de la publicación de su reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La ley impone deberes de transparencia y procedimiento a un número reducido de grandes proveedores, que en su mayoría ya publican informes, bibliotecas de anuncios y vías de reclamo por exigencia de otras jurisdicciones (Reglamento (UE) 2022/2065), por lo que el costo marginal de adaptarlos al Perú es moderado. Para el Estado, el costo es la supervisión por el Indecopi con su presupuesto institucional; al limitarse a verificar procedimientos y no el mérito de la moderación, la carga es acotada. El punto único de contacto reduce costos de notificación para todas las autoridades. Los beneficios son: usuarios que conocen por qué se moderó su contenido y pueden reclamar; usuarios que saben quién les dirige un anuncio; e investigadores con acceso seguro a datos. Al no crear un repositorio político propio (remite a la ley electoral), se evita el doble régimen sancionador y el efecto inhibidor sobre el discurso político.

Normas que modifica

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 110 (escala de sanciones aplicable) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 39 (escala) y oposición al perfilado (D.S. 016-2024-JUS, art. 86.4) — *complementa*

• Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, art. 34 (acceso de la ONPE a información, sin funciones nuevas) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **INDECOPI** (sancionadora): Recibe declaraciones y determina el umbral (art. 2.3), acredita investigadores (art. 8), registra y publica el punto único de contacto (art. 9), supervisa y sanciona sin evaluar el mérito de la moderación (art. 10) y evalúa la ley (DCF Tercera).

• **ANPD** (sancionadora): Supervisa y sanciona la opción no basada en perfilado (arts. 5.2 y 10.3).

• **JNE / ONPE** (beneficiaria): Pueden requerir información de anuncios en ejercicio de competencias existentes (art. 6.4); la propaganda electoral se rige por su ley especial (IA-07).

• **CONCYTEC** (consultiva): Su registro de centros de investigación es requisito para la acreditación de investigadores (art. 8.1).

• **PCM** (reglamentadora): Refrenda el reglamento (DCF Primera).

• **—** (regulada): Cumplen arts. 4 a 9.

Sujetos obligados: Proveedores de plataformas en línea y motores de búsqueda con un promedio de al menos tres millones de usuarios activos mensuales en el Perú (umbral fijado por el editor como aproximadamente una décima parte de la población, por analogía con el criterio europeo del 10 %; ajustable en el dictamen).

Beneficiarios: Usuarios de redes sociales y buscadores en el Perú, electores, organizaciones políticas, periodistas e investigadores. Sin cifra oficial verificada de usuarios por plataforma.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 0,7–1,8 millones/año

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del Indecopi sin demandar recursos adicionales al Tesoro; las multas que se recauden se rigen por el Código. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Equipo de 5–10 profesionales en el Indecopi (abogados, analistas de datos) a un costo referencial de S/ 10 000–14 000 mensuales por persona, más herramientas de monitoreo y gestión de acreditaciones. Número de proveedores comprendidos estimado en 5–10, sin dato oficial de usuarios por plataforma. La supervisión se limita a procedimientos, no al mérito de la moderación.

Beneficio para el Estado: Punto único de contacto que reduce costos y demoras de notificación del Indecopi, la ANPD, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos electorales; mejor información para la política pública sobre el entorno digital. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Debido proceso frente a decisiones de moderación, mayor control del usuario sobre lo que ve, transparencia sobre quién paga los anuncios e investigación independiente. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Moderado para los grandes proveedores (adaptación de informes, transparencia de anuncios, vía de reclamos, interfaz para investigadores y punto de contacto en el Perú); bajo si ya cumplen obligaciones equivalentes del Reglamento (UE) 2022/2065.

Riesgos: Dificultad de ejecución frente a proveedores sin domicilio en el país (mitigada por el punto único de contacto); uso de la vía de reclamo para hostigamiento; percepción de control estatal de contenidos (mitigada por los arts. 3 y 10.4); fuga de datos en el acceso de investigadores (mitigada por las salvaguardas del art. 8.2).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Diseño respetuoso del art. 2.4 de la Constitución y del art. 13 de la Convención Americana: no habilita a la Administración a retirar contenidos, excluye la supervisión general y se limita a transparencia y debido proceso privado. Persisten tres riesgos: la amplitud de la publicidad 'temática' sujeta a repositorio y verificación previa de identidad, que puede inhibir el discurso político y el anónimo; la posibilidad de que el INDECOPI, al sancionar el art. 4, termine revisando el mérito de las decisiones de moderación (control indirecto de contenidos); y la coordinación con la competencia del JNE sobre propaganda electoral.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: La ley cuida la prohibición de censura previa y se limita a deberes de transparencia. Sin embargo, deja obligaciones supervisadas sin infracción tipificada (arts. 5.2 y 8), no dice quién acredita a los investigadores y atribuye al Indecopi deberes ajenos a la relación de consumo sin designar el órgano resolutivo.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: No hay ley vigente sobre transparencia de moderación ni repositorio de publicidad política; arts. 86.4-86.5 del D.S. 016-2024-JUS y art. 110 del Código del Consumidor bien citados. Pero colisiona con IA-07 (art. 6.1.c-d): dos repositorios de anuncios políticos, con umbrales, autoridades (Indecopi vs. JEE/JNE) y escalas de multa distintas para el mismo hecho, además de varios 'puntos de contacto' dispersos (DER-07, IA-07). Debe fijarse un solo dueño.

• **Seguridad** — Con observaciones: Buen diseño de transparencia con garantía contra la censura. Desde la seguridad conviene evitar que la notificación detallada de cada medida de moderación sirva para evadir la detección de redes de cuentas falsas, spam o malware, y reforzar las salvaguardas del acceso de investigadores a datos.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Buen trasplante de las obligaciones procedimentales del DSA (arts. 17, 20, 24, 38, 39, 40) con salvaguardas contra la censura. El umbral de 3 millones de usuarios es proporcional al de 45 millones del DSA respecto de la población. Ajustes técnicos: no aplicar la motivación individual a los cambios de ranking de los motores de búsqueda, exceptuar spam y redes inauténticas, definir la métrica de usuarios activos y advertir el efecto no deseado del Reglamento (UE) 2024/900 (retirada de publicidad política por grandes plataformas).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Ley especial que complementa el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571, art. 110), la Ley 29733 (art. 39) y la Ley 28094 (art. 34), sin modificarlas. No modifica la Ley Orgánica de Elecciones ni las leyes orgánicas de los organismos electorales: la propaganda electoral pagada, su repositorio y el contenido sintético electoral quedan a la ley especial electoral (propuesta IA-07) y a las normas del JNE, por lo que no requiere votación de ley orgánica. El punto único de contacto del art. 9 sirve a las demás normas que exijan representante o canal de notificación de plataformas. Referencia análoga al D. Leg. 1724 (Título XIV del D. Leg. 822, eximentes de responsabilidad limitados al derecho de autor). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2029, todos los proveedores comprendidos con punto único de contacto publicado por el Indecopi, informe semestral y transparencia de anuncios en funcionamiento para el Perú; al 2031, tasa de reclamos internos resueltos con revisión humana dentro del plazo legal publicada por cada proveedor e investigadores acreditados con acceso efectivo a datos.

Normas relacionadas

• Constitución Política del Perú, art. 2.4 (libertades de información, opinión y expresión sin previa autorización ni censura) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/Constitucion-web_2026.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (art. 110, escala de multas) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Reglamento de la Ley 29733, D.S. 016-2024-JUS (art. 86.4 y 86.5, oposición al perfilado y desindexación) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas (art. 34, control de la actividad económico-financiera) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28094.pdf

• Decreto Legislativo 1724, que incorpora el Título XIV (arts. 208-218) al D. Leg. 822, régimen de eximentes de responsabilidad de proveedores de servicios en el entorno digital (referencia análoga, limitada a derecho de autor) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2484948-7

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 00403-2026-2031-CD (manipulación digital coordinada mediante granjas de bots y redes inauténticas, en comisión); 13268/2025-CR (actos de discriminación en plataformas digitales, con dictamen); 14557/2025-CR (agravante del delito de discriminación mediante plataformas digitales, en agenda del Consejo Directivo); 14322/2025-CR y 13706/2025-CR (datos personales en plataformas, en comisión); 13075/2025-CR (desinformación electoral mediante IA, en comisión) y 13065/2025-CR (misma materia, retirado por su autor); 12368/2025-CR (suplantación de identidad digital, en comisión). Ninguno regula transparencia de moderación ni un punto único de contacto.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/2065, Ley de Servicios Digitales (arts. 17, 20, 27, 38, 39, 40) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/900 sobre transparencia y segmentación de la publicidad política — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj

Fuentes

• Reglamento (UE) 2022/2065, Ley de Servicios Digitales (EUR-Lex) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

• Reglamento (UE) 2024/900 sobre publicidad política (EUR-Lex) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj

• Constitución Política del Perú, edición 2026 (Congreso) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/Constitucion-web_2026.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-03.html

Ley que regula la desindexación de datos personales en motores de búsqueda y el destino de los datos, cuentas y contenidos digitales de las personas fallecidas, modificando el Código Civil

Eleva a rango de ley los criterios de ponderación para desindexar datos personales en buscadores sin borrar la fuente periodística, con presunción de interés público sobre función pública y corrupción que no decae por el paso del tiempo; permite dejar instrucciones digitales para después de la muerte, con verificación de defunción ante el RENIEC, plazo de espera y aviso a contactos designados; reserva al testamento las disposiciones patrimoniales y exige asentimiento para recrear digitalmente la imagen y la voz de una persona fallecida, salvo usos expresivos identificados como sintéticos.

Comisión (Cámara de Diputados): Justicia y Derechos Humanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Justicia y Derechos Humanos · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, La Familia, Ética

I. Exposición de motivos

La Ley 29733 reconoce el derecho de supresión (art. 20) y el Reglamento aprobado por D.S. 016-2024-JUS define la desindexación y la admite como parte del derecho de oposición en internet (art. III, numeral 7, del Título Preliminar y art. 86.5), pero ninguna norma con rango de ley fija los criterios para ponderar la desindexación frente a las libertades de información y expresión (art. 2.4 de la Constitución): interés público, rol público de la persona, tiempo transcurrido o naturaleza sensible de la información. Esa indefinición traslada la ponderación a decisiones caso por caso y expone a medios y hemerotecas a pedidos de supresión de la fuente. Por otro lado, ni la Ley 29733 ni su reglamento regulan qué ocurre con los datos personales, cuentas y contenidos digitales de una persona fallecida (una búsqueda textual del reglamento no arroja referencias a personas fallecidas, sucesores o herederos). El Código Civil transmite a los sucesores los bienes, derechos y obligaciones (art. 660) y protege la imagen y la voz después de la muerte (art. 15), pero no distingue entre contenidos patrimoniales (archivos, obras, saldos) y comunicaciones privadas con terceros, ni prevé instrucciones digitales. Las familias dependen de las políticas privadas de cada proveedor, y la IA generativa ya permite recrear la imagen y la voz de personas fallecidas. Además, sin verificación oficial del fallecimiento, las solicitudes de herederos pueden convertirse en un vector de toma de cuentas de personas vivas mediante actas falsificadas. Cualquier regla de desindexación debe respetar el interés público permanente en la información sobre corrupción, que el artículo 41 de la Constitución, reformado por la Ley 30650, refuerza al declarar imprescriptibles los supuestos más graves.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA DESINDEXACIÓN DE DATOS PERSONALES EN MOTORES DE BÚSQUEDA Y EL DESTINO DE LOS DATOS, CUENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS, MODIFICANDO EL CÓDIGO CIVIL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer criterios para la desindexación de datos personales en motores de búsqueda y regular el destino de los datos personales, cuentas y contenidos digitales de las personas fallecidas, en concordancia con la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y el Código Civil.

Artículo 2. Desindexación en motores de búsqueda

2.1 El titular de datos personales puede solicitar al proveedor de un motor de búsqueda que los resultados obtenidos a partir de su nombre o de su imagen facial no muestren enlaces a información que le concierne cuando esta sea inexacta, inadecuada, no pertinente o excesiva en relación con los fines del tratamiento y el tiempo transcurrido.

2.2 La desindexación no supone la supresión del contenido en el sitio de origen, ni procede respecto de búsquedas por términos distintos del nombre o de la imagen facial del titular.

2.3 La desindexación comprende los resultados mostrados a las consultas realizadas desde el territorio nacional, cualquiera sea la versión del motor de búsqueda utilizada, mediante medidas técnicas razonables de geolocalización.

Artículo 3. Criterios de ponderación

3.1 Para resolver la solicitud, el proveedor y, en su caso, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ponderan, entre otros: a) el interés público de la información y su contribución al debate público; b) si el titular ejerce o ejerció función pública, cargo de elección popular o tiene proyección pública, y la relación de la información con dicho rol; c) el tiempo transcurrido; d) la veracidad de la información; e) si se trata de datos sensibles o de hechos ocurridos cuando el titular era menor de edad; y f) si existe una sentencia absolutoria, sobreseimiento o rehabilitación vinculados a la información.
3.2 Se presume el interés público de la información sobre el ejercicio de la función pública, el uso de recursos públicos y los procesos por delitos contra la administración pública. La presunción no decae por el solo transcurso del tiempo respecto de quienes ejercieron cargos de elección popular, de confianza o de dirección, ni puede ser limitada por norma reglamentaria; solo puede desvirtuarse cuando exista sentencia absolutoria o sobreseimiento firmes y la información no se refiera a hechos acreditados en el ejercicio del cargo.
3.3 No procede la supresión ni la alteración de contenidos de archivos periodísticos o hemerotecas por esta vía; el titular conserva los derechos de rectificación previstos en la ley de la materia.

Artículo 4. Procedimiento

4.1 El proveedor resuelve la solicitud en un plazo máximo de veinte días hábiles, de manera motivada. Cuando desindexe un enlace, informa de ello al responsable del sitio de origen, sin revelar datos del titular distintos de los que figuran en el contenido.
4.2 Ante la denegatoria o falta de respuesta, el titular puede iniciar el procedimiento trilateral de tutela ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El responsable del sitio de origen puede solicitar al proveedor la revisión de la desindexación y, de mantenerse, acudir a la Autoridad, que lo incorpora como tercero con legítimo interés en el procedimiento.

Artículo 5. Instrucciones digitales

5.1 Toda persona mayor de edad puede dejar instrucciones sobre el acceso, conservación, conmemoración o eliminación de sus datos personales, cuentas y contenidos digitales para después de su muerte, y designar a una o más personas para ejecutarlas y como contactos de verificación.
5.2 Las instrucciones sobre datos personales, conmemoración o eliminación de cuentas pueden constar en testamento o en las herramientas que el proveedor ponga a disposición; en caso de contradicción, prevalece el testamento. Las disposiciones sobre contenidos digitales de valor patrimonial solo pueden constar en testamento y se rigen por el Libro IV del Código Civil.
5.3 Los proveedores de servicios digitales con un número de usuarios en el país igual o superior al que fije el reglamento ofrecen una herramienta gratuita para registrar instrucciones digitales y designar contactos. La designación o modificación de instrucciones exige reautenticación del titular y se le notifica por un canal alternativo. Los demás proveedores atienden las instrucciones que consten en testamento o en documento con firma digital o con firma certificada notarialmente.

Artículo 6. Datos personales de personas fallecidas

6.1 A falta de prohibición expresa del causante, la persona designada conforme al artículo 5 o, en su defecto, el cónyuge o integrante de la unión de hecho, los descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en ese orden, pueden ejercer ante los responsables del tratamiento los derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión y oposición respecto de los datos personales del fallecido, acreditando el fallecimiento y el vínculo.
6.2 El ejercicio de estos derechos no comprende el acceso al contenido de las comunicaciones privadas del causante con terceros, que se mantiene protegido conforme al numeral 10 del artículo 2 de la Constitución, salvo autorización expresa del causante o mandato judicial motivado.
6.3 El responsable verifica el fallecimiento mediante consulta al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de los servicios de verificación en línea que este presta conforme a su normativa, y la identidad

del solicitante con su documento de identidad. Antes de ejecutar la solicitud, notifica a la cuenta del titular y a los contactos designados conforme al artículo 5, y solo procede transcurrido un plazo de espera no menor de quince días calendario sin oposición fundada.
6.4 La supresión no procede respecto de datos contenidos en archivos periodísticos, históricos o de registros públicos, ni cuando exista interés público en su conservación.

Artículo 7. Contenidos digitales patrimoniales

7.1 Los contenidos digitales de valor patrimonial del causante, como archivos de su titularidad, obras, saldos y activos virtuales, forman parte de la herencia y se transmiten conforme al Código Civil.
7.2 El proveedor entrega a los sucesores acreditados, previa verificación de la inscripción del testamento o de la sucesión intestada en el Registro de Sucesiones, los contenidos patrimoniales en un plazo de treinta días hábiles, sin incluir comunicaciones privadas con terceros ni sus archivos adjuntos, salvo lo dispuesto en el numeral 6.2. La entrega se realiza por canal seguro, mediante exportación de los contenidos o transferencia de los saldos a cuentas de los sucesores; el proveedor no entrega contraseñas, claves ni factores de autenticación del causante.
7.3 La obligación del numeral 7.2 se cumple en la medida en que sea técnicamente posible; no obliga al proveedor a descifrar contenidos protegidos con claves que no posee ni a vulnerar el cifrado.
7.4 La entrega de fondos, saldos y activos virtuales custodiados por empresas del sistema financiero o por proveedores de servicios de activos virtuales se rige por su normativa especial, incluida la de prevención del lavado de activos.
7.5 Lo dispuesto en los artículos 5 a 7 no comprende las cuentas, dispositivos y contenidos institucionales proporcionados por el empleador o por una entidad pública, ni la información clasificada conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se rigen por las normas de la entidad.

Artículo 8. Modificación del artículo 15 del Código Civil

Se modifica el artículo 15 del Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 295, con el siguiente texto:
"Artículo 15. Derecho a la imagen y voz
La imagen y la voz de una persona, incluidas sus representaciones sintéticas generadas mediante inteligencia artificial u otras técnicas, no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.
Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.
La generación de imágenes, voces o representaciones sintéticas que simulen a una persona fallecida requiere el asentimiento previsto en el primer párrafo, aun en los supuestos del segundo párrafo, y no procede si la persona lo prohibió en vida. No se requiere asentimiento para fines periodísticos, de crítica, parodia, sátira, investigación histórica o creación artística sin fines publicitarios, siempre que se revele de forma clara el carácter sintético del contenido y no se atente contra el honor de la persona. En ningún caso procede su uso publicitario o comercial sin asentimiento."

Artículo 9. Supervisión, infracciones y sanciones

9.1 La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales supervisa el cumplimiento de los artículos 2 a 6. Las controversias sobre contenidos patrimoniales y sobre el artículo 15 del Código Civil se resuelven en la vía judicial.
9.2 Constituyen infracciones, sancionables por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales conforme a la escala del artículo 39 de la Ley 29733:
a) Leves: no resolver en plazo la solicitud de desindexación; no informar al responsable del sitio de origen; no implementar la herramienta del numeral 5.3 por los proveedores obligados.
b) Graves: no atender la solicitud de los legitimados del artículo 6; ejecutar una solicitud sobre datos de una persona fallecida sin la verificación, notificación y plazo de espera del numeral 6.3.
9.3 La graduación observa el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, adecua el Reglamento de la Ley 29733 a la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, incluido el umbral de usuarios del numeral 5.3. El reglamento no puede establecer plazos de caducidad de la presunción del numeral 3.2.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Adecuación de proveedores. Los proveedores obligados conforme al numeral 5.3 implementan la herramienta en un plazo de doce meses desde la vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: la ANPD ya tramita procedimientos de tutela y la ley ordena criterios que hoy se aplican sin base legal específica; la verificación de defunciones usa servicios en línea que el RENIEC ya presta. Los proveedores asumen costos de procesar solicitudes y, solo los de mayor tamaño, de ofrecer herramientas de instrucciones digitales, que varios grandes servicios ya tienen. Los beneficios son: seguridad jurídica para titulares, buscadores y medios, al fijar criterios que protegen las hemerotecas y la información sobre corrupción; certeza para familias en duelo, con protección del secreto de las comunicaciones de terceros y salvaguardas contra la toma fraudulenta de cuentas; y una regla clara para las recreaciones sintéticas que protege la memoria sin restringir la sátira, la crítica o la investigación.

Normas que modifica

• Código Civil, Decreto Legislativo 295, art. 15 — *modifica*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, arts. 20 y 22 — *complementa*

• Reglamento de la Ley 29733, D.S. 016-2024-JUS, art. III.7 TP, arts. 82 y 86 — *complementa*

• Código Civil, Decreto Legislativo 295, arts. 660, 798 y 799 (sucesión y revocación testamentaria) — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, art. 39 (escala aplicable a las nuevas infracciones) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ANPD** (sancionadora): Resuelve tutelas de desindexación (art. 4.2) y supervisa arts. 2 a 6 y 5.3 (art. 9).

• **MINJUSDH** (reglamentadora): Adecua el Reglamento de la Ley 29733 (DCF Primera).

• **PJ** (ejecutora): Resuelve controversias patrimoniales y de imagen y voz (art. 9) y autoriza acceso excepcional a comunicaciones (art. 6.2).

• **RENIEC** (ejecutora): Verificación en línea de defunciones mediante sus servicios existentes (art. 6.3), sin nuevas funciones.

• **SUNARP** (ejecutora): Su inscripción de testamentos y sucesiones intestadas habilita la entrega de contenidos patrimoniales (art. 7.2).

• **SBS** (supervisora): La entrega de fondos y activos virtuales custodiados por entidades supervisadas sigue su normativa especial (art. 7.4).

• **—** (regulada): Resuelven solicitudes (art. 4), verifican defunción y esperan el plazo (art. 6.3), ofrecen herramienta si superan el umbral (art. 5.3) y entregan contenidos sin credenciales (art. 7.2).

Sujetos obligados: Proveedores de motores de búsqueda; responsables de tratamiento de datos personales; proveedores de servicios digitales que gestionan cuentas (la herramienta del art. 5.3 solo para los que superen el umbral reglamentario); quienes generen representaciones sintéticas de personas.

Beneficiarios: Titulares de datos personales, familias y sucesores de personas fallecidas, medios de comunicación (por la protección expresa de hemerotecas). Sin cifra verificable.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional (S/ 0,1–0,3 millones/año absorbidos)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional del MINJUSDH (ANPD), sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Aumento de procedimientos trilaterales en la ANPD atendido con 1–2 especialistas reasignados (S/ 8 000–12 000 mensuales por persona). La verificación de defunciones usa servicios en línea existentes del RENIEC, cuyo costo asumen los responsables conforme a su normativa. Sin plazas nuevas.

Beneficio para el Estado: Menor litigiosidad por falta de criterios; reglas claras para la ANPD. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Protección de la reputación de personas sin proyección pública, de la memoria y la privacidad de fallecidos y de terceros, y del archivo periodístico. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo a moderado para buscadores y grandes proveedores (gestión de solicitudes, geolocalización de la desindexación, herramienta de instrucciones, consultas al RENIEC); las pymes digitales quedan liberadas de desarrollar la herramienta.

Riesgos: Uso de la desindexación para ocultar información de interés público (mitigado por la presunción permanente del art. 3.2 y la exclusión de hemerotecas); toma fraudulenta de cuentas mediante actas falsas (mitigada por la verificación RENIEC, el aviso a contactos y el plazo de espera); conflictos entre herederos; dificultad de exigir cumplimiento a proveedores extranjeros.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La ponderación legal entre la desindexación y la libertad de información (art. 2.4), el resguardo de las hemerotecas y la protección del secreto de las comunicaciones de terceros (art. 2.10) son acertados. Es grave que el art. 3.2 permita que un decreto supremo fije cuándo se extingue la presunción de interés público sobre la función pública y la corrupción: esto limita un derecho fundamental por norma infralegal y choca con los arts. 39, 41 (imprescriptibilidad en los supuestos más graves) y 2.5. También deben garantizarse la defensa del editor del sitio de origen y una excepción de parodia y uso creativo para las recreaciones sintéticas.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: El texto íntegro propuesto para el artículo 15 del Código Civil reproduce correctamente los dos párrafos vigentes. Sin embargo, el artículo 5.2 permite que una herramienta en línea del proveedor prevalezca sobre el testamento, lo que contradice el régimen de revocación testamentaria del Código Civil. Además, los deberes de los proveedores no están tipificados.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Verificado que el D.S. 016-2024-JUS define la desindexación (TP, art. III.7) y la admite como parte del derecho de oposición (art. 86.5): la propuesta la eleva a ley con criterios de ponderación, sin duplicidad legal. El texto vigente del art. 15 del Código Civil coincide con los dos primeros párrafos transcritos. Faltan tipificación de las nuevas obligaciones, concordancia con el régimen financiero y de activos virtuales para la entrega a herederos y coherencia con otras propuestas sobre contenido sintético.

• **Seguridad** — Observaciones graves: La regulación de la herencia digital abre un vector de toma de cuentas: con un certificado de defunción falso y un vínculo alegado, un tercero puede ejercer derechos sobre los datos de una persona viva. Faltan verificación contra el RENIEC, notificación a contactos designados y un periodo de espera, así como reglas para entregar contenidos y activos virtuales sin transmitir credenciales y para excluir cuentas institucionales del Estado.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Los criterios de ponderación y la protección de hemerotecas están bien construidos (Costeja, C-131/12; LOPDGDD arts. 3, 93, 96). Faltan precisiones técnicas: el alcance territorial de la desindexación (C-507/17, Google c. CNIL), la imposibilidad de entregar contenidos cifrados de extremo a extremo o activos virtuales en autocustodia, la carga desproporcionada de la herramienta del 5.3 para todo proveedor, y que la regla de recreaciones sintéticas no quede neutralizada por las excepciones de notoriedad del propio art. 15.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 15 del Código Civil (D. Leg. 295), con texto íntegro; el primer y segundo párrafo reproducen el texto vigente según la Décimo Cuarta Edición Oficial del MINJUS (2014), cotejo confirmado por los revisores, que debe reiterarse en SPIJ antes del dictamen. Complementa la Ley 29733 (arts. 20, 22 y 39) y su Reglamento (art. III.7 del Título Preliminar, arts. 82 y 86), sin modificarlos; tipifica infracciones propias sancionables con la escala del art. 39 de la Ley 29733. Respeta los arts. 660, 798 y 799 del Código Civil (sucesión y revocación testamentaria) y remite la entrega de fondos y activos virtuales a la Ley 26702 y al régimen de prevención de lavado de activos. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, reglamento adecuado y proveedores obligados con herramienta de instrucciones digitales disponible en el Perú; al 2031, la ANPD publica anualmente el número de procedimientos de desindexación y de solicitudes sobre personas fallecidas, su resultado y los casos de suplantación detectados.

Normas relacionadas

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (arts. 20 y 22) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Reglamento de la Ley 29733, D.S. 016-2024-JUS (art. III.7 del Título Preliminar, arts. 82 y 86.5) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Código Civil, Decreto Legislativo 295, Décimo Cuarta Edición Oficial MINJUS (arts. 15 y 660) — https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Codigo-Civil-MINJUS-BCP.pdf

• Constitución Política del Perú, art. 2, numerales 4, 6 y 10 — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/Constitucion-web_2026.pdf

• Ley 30650, Ley de reforma del artículo 41 de la Constitución (imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública en los supuestos más graves) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30650-LEY.pdf

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 04708/2022-CR (modifica la Ley 29733, en comisión). No se identificaron en el inventario temático proyectos sobre herencia digital ni desindexación.

Referencias internacionales

• España: Ley Orgánica 3/2018, arts. 3 (datos de personas fallecidas), 93 (derecho al olvido en búsquedas) y 96 (testamento digital) — https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

• Unión Europea: TJUE, asunto C-131/12, Google Spain (2014) — https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679, art. 17 (derecho de supresión) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Fuentes

• Reglamento de la Ley 29733 (D.S. 016-2024-JUS), edición del Congreso — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE) — https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

• TJUE, asunto C-131/12 (CURIA) — https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-04.html

Ley que regula la vigilancia y el monitoreo digital de las personas trabajadoras y garantiza su intimidad y su desconexión digital, modificando la Ley 31572, Ley del Teletrabajo

Fija límites al monitoreo digital del empleador en todas las modalidades de trabajo: política previa informada, evaluación de impacto, seguridad de los datos de monitoreo, prohibición de activar remotamente cámara o micrófono, registro de pulsaciones, vigilancia en espacios de descanso y acceso a cuentas personales; excluye la telemetría técnica de seguridad no usada para evaluar desempeño; remite a la ley de gestión algorítmica (IA-13) en inferencia de emociones, geolocalización fuera de jornada y decisiones automatizadas; fiscalizan SUNAFIL (régimen privado), SERVIR (servidores públicos) y la ANPD sin doble sanción.

Comisión (Cámara de Diputados): Trabajo y Seguridad Social (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, Ética, Cohesión Social

I. Exposición de motivos

La Ley 31572, Ley del Teletrabajo, ya reconoce el derecho a la desconexión digital (arts. 6.3 y 22) y a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones del teletrabajador (art. 6.4), y dispone que el empleador establece los medios de control y supervisión «respetando la privacidad» (art. 5). Pero estas reglas solo alcanzan al teletrabajo y no fijan límites concretos frente a herramientas que hoy se ofrecen comercialmente: software que toma capturas de pantalla periódicas, registra pulsaciones de teclado, activa la cámara, mide «productividad» por actividad del ratón, geolocaliza permanentemente o infiere emociones. Las personas que trabajan presencialmente o en modalidad híbrida también están expuestas a estos sistemas. La Ley 29733 y su Reglamento (D.S. 016-2024-JUS), que califica como sensibles los datos biométricos, neuronales y emocionales, se aplican, y la ANPD aprobó en 2020 una directiva sobre videovigilancia que incluye el control laboral; sin embargo, no hay una norma laboral con rango de ley que tipifique los usos prohibidos ni articule la fiscalización entre SUNAFIL y la ANPD. El artículo 23 de la Constitución dispone que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. La Ley 31572 distribuye la supervisión entre SERVIR en la administración pública (art. 25) y SUNAFIL en las instituciones y empresas privadas (art. 26), reparto que debe respetarse. Además, una definición amplia de monitoreo alcanzaría los registros técnicos de seguridad (detección y respuesta en equipos, prevención de fuga de datos, registros de acceso) exigidos por el Marco de Confianza Digital, que operan de forma continua y no evalúan el desempeño. La gestión algorítmica (decisiones automatizadas, inferencia de emociones y tratamiento de datos fuera de la jornada) se regula en IA-13; esta propuesta regula el resto del monitoreo digital y remite a ella en esos puntos.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA VIGILANCIA Y EL MONITOREO DIGITAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y GARANTIZA SU INTIMIDAD Y SU DESCONEXIÓN DIGITAL, MODIFICANDO LA LEY 31572, LEY DEL TELETRABAJO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer los límites, garantías y obligaciones aplicables al monitoreo digital que realizan los empleadores sobre las personas trabajadoras, en resguardo de la intimidad, la protección de datos personales, la dignidad y la desconexión digital, conforme a los artículos 2 y 23 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 La presente ley se aplica a los empleadores del sector privado y a las entidades públicas, cualquiera sea el régimen laboral, respecto de sus trabajadores y servidores en modalidad presencial, teletrabajo o mixta, y a las empresas de tercerización y de intermediación respecto del personal destacado.

2.2 El monitoreo vinculado a la protección de información clasificada y a la contrainteligencia en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional se rige por su normativa especial, que respeta los principios del numeral 3.2 y la prohibición del literal d) del artículo 6.

Artículo 3. Definición y principios

3.1 Monitoreo digital es la recopilación, registro o análisis, mediante tecnologías digitales, de información sobre la actividad, comunicaciones, ubicación, rendimiento, imagen, voz o características físicas de la persona trabajadora.
3.2 El monitoreo digital solo procede con una finalidad legítima, determinada y vinculada a la relación laboral, por los medios menos invasivos disponibles, y en forma proporcional, transparente y limitada a la jornada y a los equipos o cuentas de trabajo, conforme a los principios de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
3.3 No constituye monitoreo digital de la persona trabajadora, para efectos de los artículos 5 y 6, el registro técnico de eventos de seguridad de los sistemas, equipos y cuentas de trabajo, tales como autenticaciones, alertas de software malicioso, accesos a información clasificada y transferencias anómalas de datos, realizado con la finalidad exclusiva de proteger la seguridad de la información y de detectar y responder a incidentes, siempre que: a) se informe en la política del artículo 4; b) no incluya el contenido de comunicaciones ni capturas de pantalla, salvo durante la investigación de un incidente determinado; c) no se utilice para evaluar el desempeño ni la conducta de la persona trabajadora; y d) se conserve solo por el plazo necesario para la gestión de incidentes. Su información puede sustentar medidas disciplinarias solo cuando acredite un incidente de seguridad o una infracción a la política de seguridad de la información.

Artículo 4. Política de monitoreo e información previa

4.1 Antes de implementar cualquier herramienta de monitoreo digital, el empleador aprueba y entrega a las personas trabajadoras una política escrita que indica: la herramienta, los datos recopilados, la finalidad, la frecuencia, el plazo de conservación, quiénes acceden a la información y cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. La política también informa la existencia y finalidad del registro técnico de eventos de seguridad del numeral 3.3, sin revelar reglas o umbrales de detección.
4.2 La política se pone en conocimiento previo de la organización sindical o, a falta de esta, de los representantes de los trabajadores, que pueden formular observaciones dentro de diez días hábiles. Sus observaciones no son vinculantes, pero el empleador debe responderlas por escrito.
4.3 El empleador asegura que los datos de monitoreo se cifren, que el acceso sea restringido y registrado, que los encargados del tratamiento cumplan la Ley 29733, incluido el régimen de flujo transfronterizo, y que se supriman al vencer el plazo de conservación declarado, el cual no excede el que fije el reglamento.

Artículo 5. Evaluación de impacto

El monitoreo digital sistemático, el que emplee datos biométricos o geolocalización continua, y el que se aplique al conjunto o a una parte significativa del personal, requiere una evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales previa, conforme a la Ley 29733 y su reglamento, que se pone a disposición de la autoridad cuando esta la requiera.

Artículo 6. Prácticas prohibidas

Se prohíbe al empleador:
a) Activar remotamente la cámara o el micrófono de un dispositivo de la persona trabajadora o utilizarlos para la observación continua de su lugar de trabajo cuando este sea su domicilio. La cámara y el micrófono solo se usan en comunicaciones iniciadas o aceptadas por la persona trabajadora.
b) Registrar las pulsaciones de teclado o capturar de forma continua o aleatoria la pantalla de manera generalizada, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3.3.
c) Utilizar sistemas que infieran emociones o estados de ánimo de la persona trabajadora, en los términos y con las excepciones de la ley especial que regula la gestión algorítmica en las relaciones laborales; en defecto de esta, la prohibición rige salvo por razones médicas o de seguridad física de las personas en actividades de riesgo, tales como la detección de fatiga o somnolencia en la conducción de vehículos o maquinaria, previa evaluación de impacto en protección de datos comunicada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos

Personales y a los representantes de los trabajadores. En ningún caso sus resultados se usan para evaluar el desempeño o sancionar.
d) Monitorear vestuarios, servicios higiénicos, lactarios, comedores y espacios de descanso.
e) Monitorear o geolocalizar a la persona trabajadora fuera de su jornada, durante sus descansos, vacaciones o licencias y, en el teletrabajo, durante el periodo de desconexión digital del artículo 22 de la Ley 31572, en los términos y con las excepciones de la ley especial que regula la gestión algorítmica en las relaciones laborales; en defecto de esta, se exceptúan el registro técnico de eventos de seguridad del numeral 3.3 y la localización de vehículos o equipos del empleador cuando sea necesaria para su seguridad o recuperación ante robo, en cuyo caso la información solo se consulta ante un evento de seguridad y no se utiliza para supervisar a la persona trabajadora.
f) Exigir el acceso a las cuentas personales de redes sociales, correo o mensajería, o monitorear dispositivos personales fuera del espacio o aplicación de trabajo separado que se haya habilitado.
g) Utilizar el monitoreo para identificar la afiliación o actividad sindical.

Artículo 7. Uso de la información

7.1 La información obtenida mediante monitoreo digital no informado conforme al artículo 4 o mediante prácticas prohibidas por el artículo 6 carece de efecto en cualquier procedimiento disciplinario, administrativo o judicial en perjuicio de la persona trabajadora, y no puede sustentar sanciones, evaluaciones de desempeño, la no renovación del contrato ni la extinción del vínculo laboral.
7.2 La persona trabajadora tiene derecho a acceder a los datos que el empleador haya recopilado sobre ella mediante monitoreo digital.
7.3 Las decisiones adoptadas sobre la base de tratamientos automatizados se rigen por el artículo 23 de la Ley 29733 y por las normas especiales sobre gestión algorítmica en las relaciones laborales.

Artículo 8. Modificación del artículo 5 e incorporación del literal d) al numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo

8.1 Se modifica el artículo 5 de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo, con el siguiente texto:
"Artículo 5. Coordinaciones para el teletrabajo
El empleador establece el medio y las herramientas necesarias para las disposiciones, coordinaciones, control y supervisión para desarrollar el teletrabajo, respetando la privacidad del teletrabajador y su derecho a la desconexión digital. Las herramientas de monitoreo digital se sujetan a la Ley [número asignado], Ley que regula la vigilancia y el monitoreo digital de las personas trabajadoras, y no pueden utilizarse para supervisar al teletrabajador fuera de la jornada laboral, sin perjuicio del registro técnico de eventos de seguridad previsto en dicha ley."
8.2 Se incorpora el literal d) al numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo, con el siguiente texto:
"Artículo 27. Infracciones
[...]
27.2 Son infracciones graves los siguientes incumplimientos:
[...]
d) Utilizar herramientas de monitoreo digital para supervisar al teletrabajador fuera de su jornada de trabajo, en contravención del artículo 5."

Artículo 9. Fiscalización e infracciones

9.1 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral fiscaliza el cumplimiento de los artículos 4, 6 y 7.1 respecto de los empleadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incluidas las entidades públicas respecto de los trabajadores bajo dicho régimen, conforme al artículo 26 de la Ley 31572 y a la Ley 29981. Constituyen infracciones en materia de relaciones laborales, sancionables conforme a la escala de multas de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo:
a) Graves: el incumplimiento de los artículos 4 y 7.1 y del literal e) del artículo 6.
b) Muy graves: el incumplimiento de los literales a), b), c), d), f) y g) del artículo 6.
Respecto de los teletrabajadores, el monitoreo fuera de la jornada se sanciona conforme al literal d) del numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 31572. Cuando las conductas de los literales c) o e) del artículo 6 se encuentren tipificadas en la ley especial sobre gestión algorítmica en las relaciones laborales, se sancionan

conforme a esta, sin duplicidad.
9.2 En las entidades públicas, respecto de los servidores no sujetos al régimen laboral de la actividad privada, la Autoridad Nacional del Servicio Civil emite lineamientos y supervisa el cumplimiento de los artículos 4, 6 y 7.1, conforme al artículo 25 de la Ley 31572; su inobservancia constituye falta disciplinaria del funcionario o servidor que la disponga o ejecute, conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, o a las normas de las carreras especiales.
9.3 La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales fiscaliza el tratamiento de datos personales derivado del monitoreo digital, incluidos los artículos 4.3 y 5, conforme a la Ley 29733.
9.4 Cuando un mismo hecho sea fiscalizado por más de una autoridad, se coordinan y no se impone más de una sanción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, conforme al artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, previa opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y en el mismo plazo modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR, para incorporar las infracciones del artículo 9.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SUNAFIL, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Adecuación. Los empleadores que, a la entrada en vigencia de la presente ley, utilicen herramientas de monitoreo digital se adecuan a ella en un plazo de ciento ochenta días calendario.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea entidades ni plazas: ordena límites a una práctica privada y pública y asigna su fiscalización a SUNAFIL (régimen privado), SERVIR (servidores públicos) y la ANPD dentro de sus funciones. Para los empleadores, el costo es elaborar una política de monitoreo, realizar evaluaciones de impacto en los casos de monitoreo intensivo, asegurar el cifrado y acceso restringido de los datos y, cuando corresponda, desactivar funciones prohibidas; para las MYPE que no usan monitoreo intensivo el costo es prácticamente nulo. La exclusión expresa de la telemetría de seguridad evita que las empresas deban apagar controles de ciberseguridad fuera de jornada, lo que elevaría su exposición a incidentes. Los beneficios son: protección de la intimidad y de los datos sensibles, menor litigiosidad por despidos basados en pruebas obtenidas sin información previa y reglas claras para empleadores y proveedores de software.

Normas que modifica

• Ley 31572, Ley del Teletrabajo, art. 5 — *modifica*

• Ley 31572, Ley del Teletrabajo, art. 27, numeral 27.2, literal d) (nuevo) — *incorpora*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, principios y art. 23 — *complementa*

• Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y D.S. 019-2006-TR, infracciones (vía reglamento) — *complementa*

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, régimen disciplinario — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SUNAFIL** (sancionadora): Fiscaliza y sanciona arts. 4, 6 y 7.1 respecto del régimen laboral privado (art. 9.1).

• **SERVIR** (supervisora): Emite lineamientos y supervisa arts. 4, 6 y 7.1 respecto de servidores públicos no sujetos al régimen privado; inobservancia como falta disciplinaria (art. 9.2).

• **ANPD** (sancionadora): Fiscaliza el tratamiento de datos, la seguridad de los datos de monitoreo y la evaluación de impacto (arts. 4.3, 5 y 9.3); recibe evaluaciones de impacto de inferencia de emociones (art. 6.c).

• **MTPE** (reglamentadora): Reglamenta y adecua el Reglamento de la LGIT (DCF Primera).

• **—** (consultiva): Reciben la política y formulan observaciones (art. 4.2).

• **—** (regulada): Aprueban política, evalúan impacto y se abstienen de prácticas prohibidas (arts. 4-7).

Sujetos obligados: Empleadores privados y entidades públicas de cualquier régimen laboral, y empresas de tercerización e intermediación respecto del personal destacado; FFAA, PNP y SINA en lo no regido por su normativa especial de contrainteligencia.

Beneficiarios: Personas trabajadoras y servidores públicos en modalidad presencial, teletrabajo o mixta. Sin cifra verificada de trabajadores sujetos a monitoreo digital.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0 adicional

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de SUNAFIL, SERVIR y MINJUSDH, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. La fiscalización se integra a los planes ordinarios de SUNAFIL, SERVIR y ANPD; puede requerir capacitación de inspectores y lineamientos de SERVIR, absorbibles en el presupuesto institucional. No se crean plazas.

Beneficio para el Estado: Reglas claras reducen la conflictividad laboral y la carga judicial por despidos basados en pruebas ilícitas. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Protección de la intimidad, de datos sensibles y del tiempo de descanso de los trabajadores. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo: elaboración de política de monitoreo (todas las empresas que monitoreen), cifrado y control de acceso de los datos, y evaluación de impacto (solo monitoreo intensivo); posible reconfiguración de software. Se evita el costo oculto de desactivar controles de ciberseguridad fuera de jornada gracias al numeral 3.3.

Riesgos: Baja capacidad inspectiva para detectar software de monitoreo; uso abusivo de la excepción de seguridad del numeral 3.3 (mitigado por sus cuatro condiciones y la prohibición de evaluar desempeño); resistencia por percepción de límite a la facultad de dirección; necesidad de actualizar la lista de prácticas prohibidas.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Concreta el art. 23 de la Constitución (ninguna relación laboral puede rebajar la dignidad del trabajador) y la línea del TC sobre los límites del poder de control del empleador sobre los medios de comunicación del trabajador (STC 1058-2004-AA/TC). Deben cerrarse dos vacíos: la fiscalización en el sector público, donde la competencia de SUNAFIL no alcanza a todos los regímenes, y la activación remota de cámara y micrófono en el domicilio del teletrabajador, que con un simple aviso no protege la inviolabilidad del domicilio.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Límites razonables al poder de dirección, con prohibiciones concretas y doble autoridad articulada por el non bis in idem. Pero el ámbito incluye a entidades públicas de cualquier régimen laboral y solo asigna la fiscalización a la SUNAFIL, cuya competencia no alcanza a todos los regímenes del servicio civil. Además, el texto incorporado a la Ley 31572 remite a una ley sin identificarla.

• **Concordancia normativa** — Observaciones graves: Texto vigente del art. 5 de la Ley 31572 verificado: la modificación lo reproduce y añade la remisión. Pero DER-05 regula con reglas distintas lo mismo que IA-13 (arts. 4.3, 4.4 y 6): reconocimiento de emociones y geolocalización fuera de jornada, con excepciones y gravedades diferentes; y asigna a SUNAFIL la fiscalización de 'entidades públicas, cualquiera sea el régimen', contra la distribución vigente SUNAFIL/SERVIR (Ley 31572, arts. 25-26). La 'desconexión digital' solo es derecho legal del teletrabajador (Ley 31572, arts. 6.3 y 22).

• **Seguridad** — Observaciones graves: Protege bien la intimidad, pero la definición amplia de monitoreo y las prohibiciones de los literales b) y e) del art. 6 alcanzan la telemetría de seguridad (detección y respuesta en equipos, registros de acceso, prevención de fuga de datos), que funciona de forma continua y es exigida por el Marco de Confianza Digital y por la ISO/IEC 27001. Debe distinguirse el monitoreo de seguridad de los sistemas, limitado y no usado para evaluar el rendimiento, del monitoreo de la persona.

• **Derecho tecnológico** — Observaciones graves: Catálogo de prácticas prohibidas coherente con el comparado (la prohibición de inferencia de emociones replica el art. 5.1.f) del AI Act). Pero la definición de 'monitoreo digital' es tan amplia que comprende los registros técnicos de seguridad informática (EDR, DLP, registros de acceso), y la prohibición de monitoreo fuera de jornada (art. 6.e y art. 5 modificado de la Ley 31572) haría ilícito mantener la ciberseguridad de los equipos corporativos 24/7, en contradicción con los deberes de seguridad de la Ley 29733 y de notificación de incidentes. También debe distinguir el rastreo de activos (vehículos, equipos) del de personas.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 5 de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo (texto íntegro, cotejado con el texto consolidado), e incorpora el literal d) al numeral 27.2 de su artículo 27 (el numeral 27.2 tiene literales a) a c) en el texto consolidado). Complementa los arts. 6.3, 6.4, 22, 25, 26 y 28 de la Ley 31572, la Ley 29733 y su reglamento, la Ley 28806 y su reglamento (D.S. 019-2006-TR, que debe adecuarse), la Ley 29981 y la Ley 30057. Remite a la ley especial sobre gestión algorítmica (propuesta IA-13) en inferencia de emociones, tratamiento de datos fuera de jornada y decisiones automatizadas, con las mismas excepciones y gravedades, y opera de forma autónoma si esta no se aprueba. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, reglamento aprobado, infracciones incorporadas al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y lineamientos de SERVIR emitidos; al 2031, SUNAFIL, SERVIR y ANPD publican anualmente el número de actuaciones y sanciones por monitoreo digital.

Normas relacionadas

• Ley 31572, Ley del Teletrabajo (arts. 5, 6 y 22), texto consolidado — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31572-TXM.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (art. 23) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Reglamento de la Ley 29733, D.S. 016-2024-JUS (art. III.6 TP: datos sensibles incluyen neuronales y emocionales) — https://www3.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

• Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD, Tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia — https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1938476-directiva-para-el-tratamiento-de-datos-personales-mediante-sistemas-de-videovigilancia

• Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28806.pdf

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

• Ley 29981, que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29981.pdf

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 10612/2024-CR (modifica el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley 31572, en Orden del Día); 05889/2023-CR (modifica la Ley 31572, publicado); 09765/2024-CR y 09710/2024-CR (teletrabajo de madres lactantes, con dictamen), que también modifican la Ley 31572 y permitirían acumulación. Ninguno regula el monitoreo digital.

Referencias internacionales

• España: Ley Orgánica 3/2018, arts. 87 a 90 (intimidad ante dispositivos digitales, desconexión, videovigilancia y geolocalización en el ámbito laboral) — https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, art. 5.1.f (prohibición de sistemas de reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• OIT: Repertorio de recomendaciones prácticas sobre protección de los datos personales de los trabajadores (1997) — https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf

Fuentes

• Ley 31572, texto consolidado (Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31572-TXM.pdf

• ANPD: Directiva para el tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia — https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1938476-directiva-para-el-tratamiento-de-datos-personales-mediante-sistemas-de-videovigilancia

• OIT: Protection of workers' personal data. An ILO code of practice (1997) — https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-05.html

Ley que promueve la resolución de disputas de consumo en línea y habilita el arbitraje de consumo íntegramente electrónico, modificando el Código de Protección y Defensa del Consumidor

Ordena al Indecopi integrar en sus canales digitales una plataforma de resolución de disputas en línea (negociación asistida, conciliación y arbitraje de consumo electrónico) con autenticación robusta de las partes; obliga a los proveedores de comercio electrónico que no son MYPE, a los mercados en línea y a los proveedores extranjeros de mayor volumen a participar en la negociación; hace del incumplimiento de lo acordado una infracción sancionable conforme al artículo 110 del Código y mantiene el carácter voluntario de la plataforma para el consumidor y del arbitraje.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Producción, Comercio Exterior y Turismo) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Perú en La Era Digital, Mipymes, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

El Código de Protección y Defensa del Consumidor creó el Sistema de Arbitraje de Consumo para resolver conflictos «de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter vinculante» (art. 137), de adhesión voluntaria y cuya sumisión debe constar «por escrito o en cualquier otro medio fehaciente» (art. 140), y prevé conciliación y mediación (arts. 147 y 148); su reglamento vigente es el D.S. 103-2019-PCM, y el Indecopi admite presentar la solicitud de arbitraje por su mesa de partes virtual, con un plazo máximo de 45 días hábiles. Sin embargo, el Código no regula un procedimiento de resolución de disputas en línea de extremo a extremo ni obliga a los proveedores de comercio electrónico a participar siquiera en una etapa de negociación asistida, por lo que la solución depende de la voluntad del proveedor y, en su defecto, de un procedimiento administrativo sancionador que no siempre devuelve el dinero al consumidor de manera oportuna. La experiencia comparada (consumidor.gov.br en Brasil, Concilianet en México) y las Notas Técnicas de la CNUDMI sobre solución de controversias en línea (2016) muestran que una etapa de negociación en línea con plazos cortos resuelve una parte de los casos sin llegar a un tercero. La plataforma europea de resolución de litigios en línea fue cerrada en 2025 (Reglamento (UE) 2024/3228) por su escaso uso, atribuido a la participación voluntaria de los comerciantes, lo que confirma que la obligación debe alcanzar a quien controla la relación con el consumidor, incluidos los mercados en línea. La propuesta ECO-10 regula desistimiento, patrones oscuros y cancelación de suscripciones; esta se limita a la vía de solución de disputas.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE CONSUMO EN LÍNEA Y HABILITA EL ARBITRAJE DE CONSUMO ÍNTEGRAMENTE ELECTRÓNICO, MODIFICANDO EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571, para promover la resolución de disputas de consumo en línea y habilitar el arbitraje de consumo íntegramente electrónico, preservando su carácter voluntario.

Artículo 2. Modificación del artículo 140 del Código de Protección y Defensa del Consumidor

Se modifica el artículo 140 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571, con el siguiente texto:

"Artículo 140. Carácter voluntario

La sumisión de las partes al Sistema Arbitral de Consumo es voluntaria y debe constar por escrito, por medios electrónicos que permitan acreditar la manifestación de voluntad o en cualquier otro medio fehaciente. La aceptación del consumidor no puede ser impuesta como condición para contratar."

Artículo 3. Incorporación del artículo 144-A al Código de Protección y Defensa del Consumidor

Se incorpora el artículo 144-A al Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571, con el siguiente texto:

"Artículo 144-A. Arbitraje de consumo electrónico

144-A.1 El arbitraje de consumo puede tramitarse íntegramente por medios electrónicos, incluidas la presentación de la solicitud, la aceptación del proveedor, la actuación de pruebas, las audiencias por videoconferencia, la notificación en la casilla electrónica del Indecopi o en la que haga sus veces conforme a la ley de la materia, y la emisión del laudo con firma digital. Las partes se autentican mediante los mecanismos de identidad digital del Estado o firma digital; el expediente se conserva con medidas que garanticen su integridad y trazabilidad.

144-A.2 El consumidor puede solicitar la actuación presencial o asistida cuando no cuente con medios tecnológicos. El laudo emitido por medios electrónicos tiene la misma validez y eficacia que el emitido en soporte físico."

Artículo 4. Incorporación del artículo 148-A al Código de Protección y Defensa del Consumidor

Se incorpora el artículo 148-A al Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571, con el siguiente texto:

"Artículo 148-A. Resolución de disputas de consumo en línea

148-A.1 La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor integra en sus canales digitales una plataforma de resolución de disputas de consumo en línea, gratuita para el consumidor, que comprende las etapas de negociación asistida, conciliación o mediación en línea y, cuando ambas partes lo acepten, arbitraje de consumo electrónico. Las partes acceden mediante la plataforma de identidad digital del Estado, el documento nacional de identidad electrónico o un mecanismo de autenticación de nivel equivalente; los representantes de proveedores acreditan sus facultades en la plataforma.

148-A.2 En la etapa de negociación asistida, el proveedor responde en un plazo máximo de diez días hábiles a través de la plataforma. Si no hay acuerdo, el consumidor puede optar por la conciliación o mediación en línea, por el arbitraje si el proveedor está adherido o lo acepta, o por el procedimiento administrativo. El uso de la plataforma es facultativo para el consumidor y no constituye requisito para presentar un reclamo, una denuncia administrativa ni una demanda judicial; el plazo de prescripción de la denuncia administrativa del consumidor se suspende mientras dure la negociación.

148-A.3 Los acuerdos alcanzados en la plataforma constan en acta electrónica con firma digital o mecanismo de autenticación equivalente y obligan a las partes. Su incumplimiento por el proveedor constituye infracción sancionable conforme al artículo 110 del presente Código. El acta de conciliación o mediación suscrita con intervención del conciliador o mediador tiene mérito de título ejecutivo.

148-A.4 El uso de la plataforma no impide a la autoridad iniciar procedimientos sancionadores de oficio.

148-A.5 A la conciliación en línea le es aplicable el artículo 147-A. La falta de respuesta del proveedor obligado en la etapa de negociación asistida se considera para la graduación de la sanción en el procedimiento que pudiera iniciarse.

148-A.6 Cuando la plataforma emplee herramientas automatizadas para proponer soluciones, se informa de ello a las partes; ningún acuerdo se celebra sin la aceptación expresa del consumidor, quien puede solicitar la intervención de un conciliador o mediador humano.

148-A.7 La plataforma opera exclusivamente en un dominio oficial gob.pe del Indecopi y no solicita pagos ni datos de tarjetas, lo que informa de forma visible."

Artículo 5. Proveedores obligados a la etapa de negociación

5.1 Están obligados a registrarse en la plataforma del artículo 148-A del Código y a participar de buena fe en la etapa de negociación asistida:

a) los proveedores que ofrecen productos o servicios a consumidores por medios electrónicos y no califican como micro o pequeña empresa;

b) los operadores de mercados en línea, respecto de las transacciones realizadas a través de ellos, cuando el vendedor no responda en el plazo; y

c) los proveedores sin domicilio en el país que dirijan su oferta a consumidores en el territorio nacional y superen el volumen de operaciones que fije el reglamento, mediante un representante o canal electrónico, que

puede ser el punto único de contacto que hayan designado conforme a la ley de la materia.
5.2 Estos proveedores informan en su sitio web o aplicación, en un lugar visible, el enlace al dominio oficial de la plataforma y su condición de adheridos o no al Sistema de Arbitraje de Consumo.
5.3 La participación en la conciliación, la mediación y el arbitraje sigue siendo voluntaria para ambas partes.
5.4 Las controversias sobre el ejercicio del derecho de desistimiento y la cancelación de suscripciones pueden tramitarse en la plataforma.

Artículo 6. Microempresarios

Pueden utilizar la plataforma los microempresarios que, conforme al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Código, evidencien una situación de asimetría informativa respecto de productos o servicios que no formen parte del giro propio de su negocio.

Artículo 7. Interoperabilidad con el Libro de Reclamaciones

7.1 El Indecopi aprueba un formato estándar abierto de datos del reclamo y un código único de reclamo que el proveedor obligado incluye en la constancia del Libro de Reclamaciones regulado en los artículos 150 a 152 del Código y su reglamento, de modo que el consumidor pueda escalar un reclamo no atendido a la etapa de negociación asistida mediante dicho código, sin volver a ingresar la información.
7.2 Los proveedores obligados que dispongan de Libro de Reclamaciones virtual habilitan la transmisión de los datos del reclamo a la plataforma, a solicitud del consumidor, en el plazo que fije el reglamento. La transmisión se realiza mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado o canales cifrados y autenticados, transfiriendo solo los datos necesarios.

Artículo 8. Accesibilidad y canal asistido

La plataforma cumple los estándares de accesibilidad digital vigentes y se complementa con atención asistida presencial y telefónica en las oficinas del Indecopi para las personas que no cuentan con medios tecnológicos.

Artículo 9. Información pública

El Indecopi publica trimestralmente, en formato abierto, por proveedor obligado: el número de disputas recibidas, la tasa de respuesta en plazo, la proporción de acuerdos y el tiempo promedio de solución, sin datos personales de los consumidores.

Artículo 10. Infracciones

Constituyen infracciones sancionables por el Indecopi conforme al artículo 110 del Código:
a) Leves: el incumplimiento por el proveedor obligado de registrarse en la plataforma, informar el enlace o responder en el plazo de la etapa de negociación asistida.
b) Graves: el incumplimiento por el proveedor de los acuerdos alcanzados en la plataforma, conforme al numeral 148-A.3 del Código, y la falta de transmisión de los datos del reclamo prevista en el numeral 7.2.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Indecopi, adecua el Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo, aprobado por Decreto Supremo 103-2019-PCM, y el Reglamento del Libro de Reclamaciones, y reglamenta la plataforma en un plazo de ciento veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la presente ley.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Implementación progresiva y financiamiento. La plataforma se implementa de manera progresiva sobre los canales digitales existentes del Indecopi, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La obligación del artículo 5 es exigible a los seis meses de la puesta en funcionamiento de la plataforma, que el Indecopi comunica en el diario oficial.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Conciliación extrajudicial en línea entre empresas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evalúa y, de ser el caso, propone las medidas para promover la conciliación extrajudicial en línea de controversias entre micro y pequeñas empresas, en el marco de la Ley 26872, Ley de Conciliación.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado se concentra en el desarrollo de la plataforma sobre los canales digitales existentes del Indecopi, reutilizando la identidad digital del Estado y la Plataforma de Interoperabilidad, y en su operación; se programa con su presupuesto institucional y de forma progresiva. Para los proveedores obligados el costo es responder reclamos en una plataforma común y adoptar un código único de reclamo, de bajo costo para medianas y grandes empresas. Los beneficios son: soluciones más rápidas y baratas para reclamos de bajo monto, menor carga de procedimientos sancionadores, acuerdos exigibles (su incumplimiento es infracción), arbitraje íntegramente electrónico con validez legal clara, alcance a mercados en línea y proveedores extranjeros, e información pública que incentiva la atención oportuna. Se preserva el carácter voluntario de la plataforma para el consumidor y del arbitraje.

Normas que modifica

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 140 — *modifica*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 144-A y 148-A (nuevos) — *incorpora*

• Decreto Supremo 103-2019-PCM, adecuación del reglamento — *complementa*

• Decreto Supremo 011-2011-PCM, Reglamento del Libro de Reclamaciones, código único de reclamo y transmisión de datos (art. 7) — *complementa*

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, arts. 110, 147-A y 150-152 (concordancia) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **INDECOPI** (ejecutora): Integra la plataforma en dominio gob.pe con autenticación robusta (art. 148-A), aprueba el formato y código único de reclamo (art. 7), publica información (art. 9), sanciona las infracciones conforme al art. 110 (art. 10) y propone el reglamento (DCF Primera).

• **—** (ejecutora): Tramitan el arbitraje electrónico (art. 144-A).

• **PCM** (reglamentadora): Refrenda el decreto supremo (DCF Primera).

• **MINJUSDH** (consultiva): Evalúa la conciliación en línea entre MYPE (DCF Tercera).

• **—** (regulada): Se registran, informan el enlace, responden en la negociación, cumplen acuerdos y transmiten datos del reclamo (arts. 5, 7 y 10).

• **SGTD** (ejecutora): Provee la identidad digital del Estado y la Plataforma de Interoperabilidad que reutiliza la plataforma (arts. 148-A.1 y 7.2), con sus recursos existentes.

Sujetos obligados: Proveedores que venden a consumidores por medios electrónicos y no califican como micro o pequeña empresa; operadores de mercados en línea; proveedores extranjeros que superen el umbral reglamentario; Indecopi.

Beneficiarios: Consumidores y microempresarios en situación de asimetría que compran por medios electrónicos. Sin cifra verificada de reclamos de comercio electrónico.

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 1,5–4 millones (único) + S/ 0,5–1,2 millones/año

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuesto institucional del Indecopi (incluidos recursos directamente recaudados), sin demandar recursos adicionales al Tesoro; implementación progresiva. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Desarrollo sobre los canales digitales existentes del Indecopi: equipo de 8–12 personas durante 12 meses a S/ 12 000 mensuales por persona (S/ 1,2–1,7 millones) más integración y seguridad (S/ 0,3–2,3 millones). Operación: soporte, conciliadores y árbitros adicionales según demanda.

Beneficio para el Estado: Menos procedimientos sancionadores por casos resueltos en negociación; datos para supervisión focalizada. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Solución más rápida y barata de reclamos de bajo monto; acceso para microempresarios. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Bajo para proveedores medianos y grandes, mercados en línea y proveedores extranjeros (gestión de reclamos en la plataforma, código único de reclamo y transmisión de datos).

Riesgos: Baja adhesión de proveedores al arbitraje; saturación de la plataforma; brecha digital de consumidores (mitigada con canal asistido); suplantación de la plataforma (mitigada con dominio oficial y autenticación); dificultad de ejecución frente a proveedores extranjeros (mitigada con representante o punto único de contacto).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Respeta el carácter voluntario y consensual del arbitraje (art. 139.1 de la Constitución; STC 6167-2005-PHC/TC) y el acceso a la tutela (art. 139.3). La negociación obligatoria para proveedores medianos y grandes es una carga proporcional que protege a los consumidores (art. 65). Solo se recomienda precisar que la negociación no es requisito previo para acudir a otras vías y definir el efecto de los acuerdos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Propuesta útil que preserva la voluntariedad del arbitraje. Las remisiones internas al Código no pudieron cotejarse con su texto consolidado, que no estaba disponible en las fuentes oficiales consultadas. Las de los artículos 143 y 144, que se usan para dar efectos al acta y para la actuación de oficio, son dudosas: según la doctrina, el artículo 144 regula el incumplimiento del laudo, y la actuación de oficio se funda en las reglas del procedimiento sancionador. La numeración 144-A y 148-A sigue sin confirmarse.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Remisiones verificadas en el texto del Código: art. 140 (Carácter voluntario; la modificación conserva su texto y añade el medio electrónico), art. 143 (intereses colectivos), art. 144 (laudos y acuerdos son título ejecutivo), art. 148 (mediación). Los arts. 144-A y 148-A no existen en la versión consultada; sí existe el 147-A (consecuencias de la inasistencia a la conciliación), que la plataforma debe respetar. D.S. 103-2019-PCM es el reglamento vigente del arbitraje de consumo.

• **Seguridad** — Con observaciones: Una plataforma estatal de resolución de disputas y el enlace obligatorio en sitios de proveedores crean un vector de suplantación (páginas falsas del Indecopi para robar datos o cobrar) y requieren autenticación de las partes para que los acuerdos y laudos electrónicos sean oponibles.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Diseño técnicamente sensato (etapa de negociación obligatoria para medianas y grandes, arbitraje voluntario e íntegramente electrónico, Notas Técnicas CNUDMI 2016). La lección comparada más relevante no está citada: la plataforma europea de resolución de litigios en línea fue cerrada en 2025 por bajo uso, precisamente porque la participación del comerciante era voluntaria. Faltan reglas sobre marketplaces y vendedores extranjeros, sobre el formato de interoperabilidad con los Libros de Reclamaciones descentralizados y sobre la autenticación de las partes.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el artículo 140 e incorpora los artículos 144-A y 148-A al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571); el revisor normativo verificó que 144-A y 148-A no existen en la versión consultada y que el art. 147-A (inasistencia a la conciliación) está vigente; confirmar en SPIJ antes del dictamen. Se concuerda con los arts. 110, 147-A y 150 a 152 del Código. Las remisiones a efectos del acta se redactan sin depender de la numeración de los arts. 143 y 144. Complementa el D.S. 103-2019-PCM (arbitraje de consumo) y el D.S. 011-2011-PCM (Libro de Reclamaciones), que deben adecuarse, y la Ley 26872. Remite a ECO-10 para desistimiento y suscripciones. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, plataforma en funcionamiento y proveedores obligados registrados; al 2031, tasa de respuesta en plazo y proporción de acuerdos publicados trimestralmente, con tiempo promedio de solución inferior al de los procedimientos sancionadores.

Normas relacionadas

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (arts. 137-148 y 110) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Decreto Supremo 103-2019-PCM, Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo (El Peruano, 29-may-2019; copia FAOLEX) — https://faolex.fao.org/docs/pdf/per188295.pdf

• Ley 26872, Ley de Conciliación — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26872.pdf

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 03738/2022-CR (ventanilla digital única de atención de reclamos de los consumidores, con dictamen); 10281/2024-CR (protección y defensa del consumidor digital, en Orden del Día); 10746/2024-CR (actualiza el Código para la era digital, en comisión); 07117/2023-CR (modifica el art. 151 del Código para el Libro de Reclamaciones en aplicaciones móviles, publicado); 14122/2025-CR (renovaciones automáticas de suscripciones digitales, en comisión). Ninguno habilita el arbitraje de consumo íntegramente electrónico.

Referencias internacionales

• Naciones Unidas (CNUDMI): Notas Técnicas de la CNUDMI sobre la Solución de Controversias en Línea (2016) — https://uncitral.un.org/en/texts/onlinedispute

• Brasil: Plataforma pública consumidor.gov.br — https://www.consumidor.gov.br/

• México: Concilianet, conciliación en línea de la PROFECO — https://concilianet.profeco.gob.mx/

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/3228, que deroga el Reglamento (UE) 524/2013 y pone fin a la plataforma europea de resolución de litigios en línea — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3228/oj

Fuentes

• gob.pe: Presentar reclamos en Indecopi - Arbitraje de Consumo — https://www.gob.pe/638-presentar-reclamos-en-indecopi-arbitraje-de-consumo

• CNUDMI: Technical Notes on Online Dispute Resolution (2016) — https://uncitral.un.org/en/texts/onlinedispute

• Ley 29571, texto publicado (Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-06.html

Ley que fortalece la protección frente a la violencia facilitada por las tecnologías digitales contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, complementando la Ley 30364

Eleva a rango de ley el reconocimiento de la violencia facilitada por tecnologías digitales y, como disposiciones complementarias de la Ley 30364, incorpora medidas de protección digitales (retiro y desindexación de contenido íntimo o sintético, cese de acceso a cuentas, prohibición de geolocalización y software espía) notificadas con firma digital al punto único de contacto, fija plazos de cumplimiento y multas compulsivas a las plataformas, ordena la conservación de evidencia a pedido fiscal y la custodia cifrada del contenido íntimo, sin crear nuevos delitos ni debilitar el cifrado.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: La Familia, Orden Público y Seguridad, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

El Decreto Supremo 002-2025-MIMP modificó el Reglamento de la Ley 30364 para incorporar la «violencia facilitada por las tecnologías digitales», definida como la conducta «cometida, asistida o agravada, en parte o en su totalidad, por el uso de las tecnologías digitales». Sin embargo, ese reconocimiento tiene rango reglamentario y la Ley 30364 no contiene medidas de protección específicamente digitales: su catálogo prevé la prohibición de comunicación «vía chat, redes sociales» u otras formas, pero no órdenes de retiro o desindexación de contenido íntimo difundido sin consentimiento, de cese de acceso a cuentas de la víctima, de prohibición de geolocalización o de instalación de software espía, ni plazos para que las plataformas cumplan. En el plano penal ya existen tipos aplicables (difusión de imágenes con contenido sexual, acoso, chantaje sexual) y la Ley 32314 agravó los delitos cometidos con IA, por lo que esta propuesta no crea delitos; la sextorsión se aborda en CIB-04. Proyectos para incorporar la violencia digital en el artículo 8 de la Ley 30364 (02881/2022-CR, 08350/2023-CR) obtuvieron dictamen en el periodo anterior pero no se aprobaron. La difusión de contenido íntimo se propaga en horas; sin plazos de cumplimiento ni preservación de evidencia, la tutela judicial llega tarde. Además, el Estado mismo puede convertirse en punto de nueva filtración: no existen reglas legales sobre extracción limitada del teléfono de la víctima, custodia cifrada y destrucción del contenido íntimo entregado como evidencia. La Ley 30364 cuenta con un Texto Único Ordenado (D.S. 004-2020-MIMP), pero el Congreso sigue modificando la ley base (p. ej., Ley 31715, que modificó su art. 22 y ordenó adecuar el TUO); como la letra 22-C es materia del PL 02943/2022-CR y no se pudo cotejar el texto consolidado vigente, esta propuesta regula las medidas digitales como disposiciones autónomas complementarias y encarga actualizar el TUO.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FACILITADA POR LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, COMPLEMENTANDO LA LEY 30364

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la protección frente a la violencia facilitada por las tecnologías digitales contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, mediante disposiciones complementarias de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 2. Violencia facilitada por tecnologías digitales

Para efectos de la Ley 30364, los tipos de violencia previstos en su artículo 8 comprenden las conductas cometidas, asistidas o agravadas, en todo o en parte, mediante el uso de tecnologías digitales, tales como la

difusión no consentida de contenido íntimo real o generado artificialmente, el acoso u hostigamiento en línea, la suplantación de identidad, la vigilancia o geolocalización no consentida y el control de dispositivos o cuentas.

Artículo 3. Medidas de protección en entornos digitales

3.1 Además de las medidas previstas en el artículo 22 de la Ley 30364, el juzgado puede dictar, entre otras, las siguientes medidas de protección en entornos digitales:
a) Retiro o inhabilitación del acceso, por la persona agresora y por los proveedores de servicios digitales, del contenido íntimo o sexual, real o generado artificialmente, difundido sin consentimiento de la víctima, y su desindexación en motores de búsqueda.
b) Prohibición de crear o utilizar perfiles, cuentas o identidades que suplanten a la víctima, y de utilizar cualquier cuenta para contactarla, hostigarla, amenazarla o difundir sus datos personales o contenido íntimo.
c) Cese inmediato de todo acceso de la persona agresora a las cuentas y dispositivos de la víctima, para lo cual los proveedores, a solicitud de la víctima, cierran las sesiones activas, desvinculan dispositivos y aplicaciones de terceros y eliminan los métodos de recuperación o de segundo factor asociados a la persona agresora.
d) Prohibición de geolocalizar a la víctima y de instalar o mantener programas o dispositivos de vigilancia en sus bienes.
e) Orden de conservación de los datos y del contenido necesarios como evidencia, dirigida a los proveedores de servicios digitales.
3.2 La medida identifica con precisión el contenido o la cuenta y se notifica electrónicamente a los proveedores con firma digital del órgano jurisdiccional, a través del canal previsto en el numeral 4.2; el proveedor puede verificar su autenticidad en línea antes de ejecutarla.
3.3 Respecto de servicios de comunicación interpersonal cifrados de extremo a extremo, las medidas se cumplen mediante la suspensión o cancelación de la cuenta de la persona agresora, el retiro del contenido en canales o grupos de acceso abierto y la conservación de los datos disponibles, sin que pueda exigirse el acceso al contenido cifrado ni la alteración del cifrado.
3.4 El proveedor o el tercero que publicó el contenido pueden formular oposición ante el mismo juzgado dentro de los cinco días hábiles de notificados, sin efecto suspensivo cuando se trate de contenido íntimo o sexual. Las medidas no alcanzan la información periodística de interés público que no reproduzca contenido íntimo ni datos que permitan ubicar a la víctima.

Artículo 4. Plazos de cumplimiento para los proveedores de servicios digitales

4.1 Los proveedores de servicios digitales que presten servicios en el territorio nacional cumplen las medidas del artículo 3 en un plazo máximo de veinticuatro horas cuando se trate de contenido íntimo o sexual, y de cuarenta y ocho horas en los demás casos, contadas desde la notificación.
4.2 Las notificaciones judiciales y fiscales se dirigen al punto único de contacto que los proveedores designan conforme a la ley de transparencia de plataformas digitales o, en su defecto, al canal electrónico en español que comuniquen al Poder Judicial y al Ministerio Público.
4.3 Ante el incumplimiento injustificado, el juzgado puede imponer al proveedor multas compulsivas y progresivas conforme al artículo 53 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, y pone el hecho en conocimiento del Ministerio Público para la determinación de la responsabilidad de los representantes conforme al artículo 368 del Código Penal. Respecto de la persona agresora rige el artículo 24 de la Ley 30364.

Artículo 5. Canal de reporte para víctimas

5.1 Los proveedores de plataformas en línea que alojen contenido de usuarios ponen a disposición de las víctimas un canal de reporte en español, gratuito y prioritario, que puede ser el mismo canal prioritario previsto para la protección de niñas, niños y adolescentes en la ley de la materia, para solicitar el retiro de contenido íntimo o sexual, real o generado artificialmente, difundido sin su consentimiento, aun sin orden judicial. El proveedor verifica de forma razonable que el solicitante es la persona representada o su representante, resuelve con revisión humana en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas e informa al usuario que publicó el contenido, quien puede pedir la revisión de la decisión. La presentación de solicitudes a sabiendas falsas genera responsabilidad conforme a ley.
5.2 Los proveedores pueden emplear tecnologías de coincidencia de huellas digitales de contenido para impedir la nueva difusión del contenido retirado, con garantías de protección de datos personales. La huella se genera, siempre que sea técnicamente posible, en el dispositivo de la víctima o por el servicio de atención del

Estado, sin que el contenido se transmita ni se almacene; las plataformas solo reciben y conservan la huella.

Artículo 6. Preservación de evidencia digital

6.1 El Ministerio Público, de oficio o a solicitud de la Policía Nacional del Perú, desde la recepción de la denuncia, puede requerir a los proveedores de servicios digitales la conservación inmediata de los datos informáticos y del contenido relacionados con los hechos, por un plazo de noventa días prorrogable, conforme al Decreto Legislativo 1182, al artículo 16 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia y al Código Procesal Penal. La conservación no implica la entrega de los datos; el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos de tráfico requiere mandato judicial motivado conforme al numeral 10 del artículo 2 de la Constitución.
6.2 La recepción de la denuncia no puede condicionarse a que la víctima entregue copias impresas del contenido; basta su identificación mediante enlaces, capturas o descripción.
6.3 La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público: a) limitan la extracción de datos del dispositivo de la víctima a lo pertinente al hecho, con su consentimiento informado, y lo devuelven en el plazo más breve; b) preservan la evidencia con huella criptográfica y registro de cadena de custodia; c) custodian el contenido íntimo en almacenamiento cifrado, con acceso restringido al personal a cargo del caso y bitácora de accesos; d) no incorporan copias del contenido íntimo a expedientes accesibles a terceros, salvo resolución judicial, y prefieren su descripción o huella; y e) destruyen las copias al concluir el proceso, salvo mandato judicial. La difusión del contenido por quien lo custodia se comunica al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal.

Artículo 7. Atención especializada

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables incorpora en los servicios de atención existentes de su ámbito la orientación especializada sobre violencia facilitada por tecnologías digitales, incluida la asistencia para el reporte, la preservación de evidencia y la detección y retiro de programas de vigilancia, así como el aseguramiento de cuentas y dispositivos sin destruir evidencia, con cargo a su presupuesto institucional.

Artículo 8. Registro y estadística

Los registros administrativos del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar identifican los casos de violencia facilitada por tecnologías digitales, para fines estadísticos y de política pública, con datos anonimizados en su publicación.

Artículo 9. Garantías

Las medidas previstas en la presente ley se dictan por resolución motivada, se limitan al contenido o cuenta identificados y no autorizan el bloqueo general de servicios, la supervisión general de contenidos ni la obligación de debilitar el cifrado de las comunicaciones.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria y del Texto Único Ordenado. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por la Ministra o el Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, adecua en un plazo de sesenta días hábiles el Reglamento de la Ley 30364, aprobado por el Decreto Supremo 009-2016-MIMP, y el Texto Único Ordenado de la Ley 30364, aprobado por el Decreto Supremo 004-2020-MIMP, incorporando las disposiciones de los artículos 2 y 3 de la presente ley. El Poder Judicial y el Ministerio Público adecuan sus protocolos en el mismo plazo, en el marco de su autonomía, incluida la notificación con firma digital y la custodia cifrada de evidencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea delitos, entidades ni plazas: dota a los jueces de medidas de protección adecuadas al entorno digital, fija plazos y apremios a los proveedores y ordena la conservación y custodia segura de evidencia. Los costos para el Estado son de adecuación de protocolos, notificación con firma digital (infraestructura existente del Poder Judicial), custodia cifrada con bitácora sobre la infraestructura existente de la PNP y el Ministerio

Público, y capacitación, absorbibles en sus presupuestos. Para los proveedores, el costo es atender órdenes y reportes en plazos cortos y ejecutar medidas de cuenta (cierre de sesiones, desvinculación), funciones que los grandes servicios ya tienen. El beneficio principal es reducir el daño de la difusión de contenido íntimo y del control digital, evitar la revictimización por filtraciones institucionales y mejorar la persecución penal.

Normas que modifica

• Ley 30364, arts. 8 y 22 (complementa mediante disposiciones autónomas) — *complementa*

• TUO de la Ley 30364, D.S. 004-2020-MIMP, adecuación por el Poder Ejecutivo (DCF Primera) — *complementa*

• Reglamento de la Ley 30364 (modificado por D.S. 002-2025-MIMP), art. 8 — *eleva_rango*

• Decreto Legislativo 1182, conservación de datos (art. 6.1) — *complementa*

• Ley 30096 y Ley 32314, tipos penales vigentes — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **PJ** (ejecutora): Dictan las medidas del art. 3, las notifican con firma digital al punto único de contacto, resuelven oposiciones e imponen multas compulsivas (arts. 3 y 4.3).

• **MP** (ejecutora): Requiere la conservación de evidencia de oficio o a pedido de la PNP, custodia cifrada del contenido íntimo (art. 6) y persigue el incumplimiento (art. 4.3).

• **PNP** (ejecutora): Recibe denuncias sin exigir copias impresas, solicita al fiscal la conservación y aplica extracción limitada, cadena de custodia y destrucción de copias (art. 6).

• **MIMP** (rectora): Adecua reglamento y TUO (DCF Primera), incorpora orientación especializada incluida la detección de software espía (art. 7) y los registros (art. 8).

• **—** (regulada): Cumplen medidas en 24/48 h sin debilitar cifrado, reciben notificaciones en el punto único de contacto y ofrecen reporte prioritario verificado en 48 h (arts. 3 a 5).

Sujetos obligados: Personas agresoras sujetas a medidas; proveedores de servicios digitales que presten servicios en el país; entidades del Sistema Nacional de la Ley 30364.

Beneficiarios: Mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia facilitada por tecnologías digitales. Sin cifra oficial verificada de casos de violencia digital.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: S/ 0,3–1 millón (único, capacitación y protocolos)

Horizonte: único

Financiamiento: Presupuestos institucionales del PJ, MP, MININTER y MIMP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Capacitación virtual de jueces de familia, fiscales, policías y personal de servicios del MIMP mediante plataformas existentes; adecuación de formularios, notificación con firma digital y almacenamiento cifrado con bitácora sobre infraestructura existente de PJ, MP y PNP. Sin plazas nuevas.

Beneficio para el Estado: Mejor calidad probatoria y mayor eficacia de las medidas de protección. No cuantificable.

Beneficio para la sociedad: Reducción del daño a víctimas por retiro oportuno de contenido y cese del control digital. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Moderado para plataformas (atención en plazos cortos y canal prioritario), bajo si ya operan sistemas equivalentes.

Riesgos: Incumplimiento de proveedores sin domicilio en el país (mitigado por punto único de contacto y multas compulsivas); uso abusivo de reportes para retirar contenido lícito (mitigado por verificación, revisión humana, oposición y exclusión periodística); órdenes falsificadas (mitigado por firma digital); filtración de evidencia custodiada (mitigado por el art. 6.3); limitaciones técnicas en servicios cifrados (art. 3.3).

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: Las medidas son judiciales, motivadas, específicas y posteriores a la difusión, por lo que no constituyen censura previa (art. 2.4) y cumplen el deber estatal de debida diligencia frente a la violencia de género (Convención de Belém do Pará). Deben ajustarse la prohibición de crear perfiles que 'refieran' a la víctima, que es una restricción anticipada de expresión demasiado amplia; el derecho de defensa de los proveedores y de los terceros alcanzados por la orden; y la separación entre la conservación y el acceso a datos de comunicaciones (art. 2.10).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Medidas pertinentes, con garantías contra el bloqueo general. Sin embargo, la numeración 22-D salta una letra si el 22-C no existe en la ley vigente. El apercibimiento a los proveedores se apoya en el artículo 24 de la Ley 30364, previsto para la persona agresora, y la conservación de datos a pedido directo de la PNP debe canalizarse por el fiscal.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: No hay ley que modifique la Ley 30364 para la violencia digital (el D.S. 002-2025-MIMP, del 4-abr-2025, la incorporó solo en el reglamento; luego lo modificó el D.S. 004-2025-MIMP). La propuesta no crea delitos y remite la sextorsión a CIB-04: correcto. Observaciones: numeración (22-C es materia del PL 02943/2022-CR con dictamen; existe TUO de la Ley 30364), punto de contacto duplicado con DER-03/IA-07 y base de la preservación de evidencia.

• **Seguridad** — Observaciones graves: Avance importante (medidas digitales, preservación de evidencia, huellas de contenido), pero la ley ignora la custodia del contenido íntimo que la víctima entrega a la PNP y al Ministerio Público: sin reglas de acceso restringido, cifrado, extracción limitada del dispositivo y destrucción, el propio Estado puede convertirse en punto de nueva filtración. Faltan además garantías de cadena de custodia y la autenticación de las órdenes que se notifican electrónicamente a los proveedores.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Medidas pertinentes y realistas: 24 h para contenido íntimo es más exigente que las 48 h del TAKE IT DOWN Act (EE. UU., 2025) y la conservación de 90 días prorrogables coincide con el art. 16 del Convenio de Budapest, del que el Perú es parte. Requiere ajustes técnicos: las órdenes de retiro no pueden ejecutarse sobre mensajería cifrada de extremo a extremo, el canal de reporte sin orden judicial necesita verificación y protección contra solicitudes abusivas, y las medidas sobre cuentas deben describirse en términos ejecutables (cierre de sesiones, desvinculación de dispositivos).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30364 (arts. 8, 22 y 24) mediante disposiciones autónomas, sin incorporar articulado con letra (22-C es materia del PL 02943/2022-CR y la numeración vigente no pudo cotejarse en el texto consolidado); el Poder Ejecutivo las incorpora al TUO aprobado por D.S. 004-2020-MIMP, como ocurrió con la Ley 31715. Eleva a rango de ley el reconocimiento del D.S. 002-2025-MIMP (reglamento modificado luego por el D.S. 004-2025-MIMP, según el revisor normativo). Se concuerda con el D. Leg. 1182 y el art. 16 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (conservación de datos), el Código Procesal Civil (art. 53, supletorio), el Código Penal (art. 368), la Ley 30096, la Ley 32314 y la Ley 31664; la tipificación de la sextorsión corresponde a CIB-04. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, reglamento, TUO y protocolos adecuados (incluida notificación con firma digital y custodia cifrada) y casos de violencia digital identificados en los registros del Sistema Nacional; al 2031, tiempo de cumplimiento de las medidas del art. 3 por los proveedores medido y publicado, sin incidentes de filtración de evidencia íntima custodiada por el Estado.

Normas relacionadas

• Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (arts. 8, 22 y 24) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Texto_Consolidado/30364-TXM.pdf

• Decreto Supremo 002-2025-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley 30364 (violencia facilitada por las tecnologías digitales) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2387420-5

• Ley 32314, que modifica el Código Penal y la Ley 30096 para incluir el uso de la IA en la comisión de delitos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32314-TXM.pdf

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, texto consolidado — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Texto_Consolidado/30096-TXM.pdf

• Ley 31715, que modifica la Ley 30364 (arts. 15, 16, 22, 23-A y 45) y ordena adecuar su TUO (D.S. 004-2020-MIMP) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31715-TXM.pdf

• Ley 31664, que modifica la Ley 30254 (uso seguro de TIC por niñas, niños y adolescentes) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31664-TXM.pdf

• Decreto Legislativo 1182 (uso de datos de geolocalización y conservación de datos de telecomunicaciones; El Peruano, 27-jul-2015) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01182.pdf

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 02881/2022-CR (incorpora la violencia digital al art. 8 de la Ley 30364, con dictamen); 08350/2023-CR (ciberacoso como tipo de violencia, con dictamen); 09717/2024-CR (denuncias por canales digitales, en comisión); 02943/2022-CR (art. 22-C, notificación electrónica de medidas de protección, con dictamen); 04274/2022-CR (vigilancia electrónica personal en la Ley 30364, con dictamen); 05222/2022-CR (delitos de acoso y difusión de imágenes, con dictamen); 10308/2024-CR (violencia digital contra menores, en comisión); 00006-2026-2031-CD (violencia sexual digital mediante IA, en comisión); 00447-2026-2031-CD (retiro urgente de contenido digital para proteger a niños y adolescentes, en comisión); 00367-2026-2031-CD (ciberacoso escolar, Ley 29719, en comisión).

Referencias internacionales

• Reino Unido: Online Safety Act 2023 (deberes de los proveedores y delitos de difusión de imágenes íntimas) — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/contents

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/2065, Ley de Servicios Digitales (art. 9, órdenes de actuación contra contenidos ilícitos) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

Fuentes

• El Peruano: D.S. 002-2025-MIMP (4-abr-2025) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2387420-5

• Ley 30364, texto consolidado (Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Texto_Consolidado/30364-TXM.pdf

• Ley 32314, texto consolidado (Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32314-TXM.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-07.html

Ley orgánica que habilita la adhesión digital en los mecanismos de participación y control ciudadanos y establece condiciones para la ampliación del voto digital, modificando la Ley 26300, la Ley 26859, la Ley 26487 y la Ley 26497

Permite que la ciudadanía respalde los mecanismos de la Ley 26300 con firma digital (certificado del DNI electrónico u otro de la Infraestructura Oficial, DNI digital de nivel alto o firma digital remota de nivel equivalente) en una plataforma oficial de la ONPE con verificación del RENIEC, sin que los promotores recolecten datos y tratando la adhesión como dato sensible; e incorpora a la Ley Orgánica de Elecciones el artículo 223-H, que condiciona la ampliación del voto digital remoto a evaluación pública, fiscalización del JNE y requisitos de verificabilidad, remitiendo la auditoría independiente a la ley de ciberseguridad electoral (CIB-13).

Comisión (Cámara de Diputados): Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Institucionalidad, Transformación Digital, Ética

I. Exposición de motivos

La Ley 26300 exige que las iniciativas ciudadanas acrediten firmas de adherentes (por ejemplo, el 0,3 % de la población electoral nacional para una iniciativa legislativa, art. 11) y que la autoridad electoral verifique su autenticidad (art. 6). En la práctica, la recolección se hace en planillones físicos con firma y huella, lo que encarece la participación, favorece a organizaciones con estructura territorial y expone los datos de los adherentes a terceros. Al mismo tiempo, el Estado ya cuenta con la infraestructura para una alternativa digital: el DNI electrónico incorpora certificados digitales (Ley 27269) y, según una nota de prensa basada en datos del RENIEC, 9 332 713 personas tenían DNI electrónico al 30 de junio de 2026. La Ley 32270 (2025) incorporó a la Ley Orgánica de Elecciones el voto digital como mecanismo alternativo, voluntario y progresivo, utilizable incluso en los procesos de la Ley 26300 (art. 223-B), con piloto definido por la ONPE, auditoría antes y después de cada proceso y fiscalización del JNE (Resolución 168-2025-JNE). Sin embargo, la ley no habilita la adhesión digital a las iniciativas ni establece condiciones de evaluación pública antes de ampliar el voto digital remoto más allá del piloto. Como el artículo 31 de la Constitución reserva a ley orgánica las condiciones de los derechos de participación, la habilitación de la adhesión digital y las condiciones del voto digital deben incorporarse expresamente a la Ley Orgánica de Elecciones y a las leyes orgánicas de la ONPE y del RENIEC. La ciberseguridad electoral (auditorías independientes y pruebas públicas) se aborda en CIB-13; esta propuesta remite a ella. Antes del dictamen corresponde solicitar opinión al JNE, la ONPE y el RENIEC, e informe del MEF sobre la fuente de financiamiento.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA QUE HABILITA LA ADHESIÓN DIGITAL EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS Y ESTABLECE CONDICIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL VOTO DIGITAL, MODIFICANDO LA LEY 26300, LA LEY 26859, LA LEY 26487 Y LA LEY 26497

Artículo 1. Objeto

1.1 La presente ley tiene por objeto habilitar la adhesión digital en los mecanismos de participación y control ciudadanos regulados por la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, y establecer condiciones de evaluación pública para la ampliación del voto digital, modificando para tal efecto la Ley 26300, la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
1.2 La presente ley se aprueba con la votación prevista en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2. Incorporación del artículo 6-A a la Ley 26300

Se incorpora el artículo 6-A a la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con el siguiente texto:
"Artículo 6-A. Adhesión digital
6-A.1 Los ciudadanos pueden adherirse a las iniciativas y solicitudes reguladas por la presente ley, a través de la plataforma oficial que habilita la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante: a) firma digital generada con el certificado del documento nacional de identidad electrónico u otro certificado digital emitido en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica; b) el documento nacional de identidad digital de nivel de garantía alto; o c) firma digital remota de nivel de seguridad equivalente, conforme a la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y a la normativa de identidad digital.
6-A.2 La adhesión digital tiene la misma validez que la adhesión con firma manuscrita y huella. Ambas modalidades se suman para alcanzar el número requerido; el sistema impide el cómputo duplicado de un mismo ciudadano.
6-A.3 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil verifica en línea la identidad del adherente y la vigencia del certificado o credencial, sin conocer la iniciativa a la que se adhiere; la verificación de la habilitación del adherente se realiza conforme a la presente ley y a la normativa electoral.
6-A.4 El adherente puede revocar su adhesión digital hasta la presentación de la solicitud ante la autoridad electoral.
6-A.5 Los promotores no recopilan ni almacenan los datos personales de los adherentes digitales. Solo reciben el número acumulado de adhesiones válidas.
6-A.6 La firma recae sobre el código de la iniciativa y la huella criptográfica de su texto íntegro, que se muestran al adherente antes de firmar. La firma con certificados distintos del contenido en el chip del documento nacional de identidad electrónico requiere autenticación de nivel alto conforme al marco de confianza digital.
6-A.7 La plataforma de adhesión digital es, en lo posible, la misma que se utilice para la verificación digital de firmas de adherentes a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en otros procedimientos electorales, con los ajustes que requiera cada uno."

Artículo 3. Protección de datos personales de los adherentes

3.1 La adhesión constituye dato personal sensible. Los datos de los adherentes digitales se tratan exclusivamente para verificar la autenticidad y el cómputo de las adhesiones, conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. La plataforma cifra los registros, separa la verificación de identidad del cómputo y registra todo acceso.
3.2 Se prohíbe la publicación individualizada de los adherentes, su uso con fines comerciales o de propaganda y su cesión a terceros. La autoridad electoral publica solo cifras agregadas. Todo ciudadano puede consultar, con autenticación, si figura como adherente de una iniciativa o solicitud y denunciar el uso indebido de su identidad.
3.3 Se prohíbe condicionar beneficios, empleo o servicios a la adhesión o exigir la prueba de haberse adherido. Su inobservancia constituye infracción grave a la Ley 29733, sancionable por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales conforme a su artículo 39, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
3.4 Los datos se suprimen al concluir el procedimiento, salvo los necesarios para atender impugnaciones o procesos judiciales, que se conservan por el plazo que fije el reglamento. Para fines de auditoría se conserva un registro de las adhesiones firmado y sellado en el tiempo que permita verificar el cómputo sin revelar la identidad de los adherentes.

Artículo 4. Gratuidad y accesibilidad

4.1 La adhesión digital es gratuita para el ciudadano.
4.2 La plataforma cumple los estándares de accesibilidad digital vigentes, se ofrece en castellano y progresivamente en lenguas originarias, y no sustituye a la adhesión con firma manuscrita y huella, que se mantiene en todos los casos.

Artículo 5. Seguridad y fiscalización de la plataforma

5.1 La plataforma de adhesión digital se incluye entre los sistemas sujetos a la auditoría independiente y a las pruebas públicas de seguridad previstas en la ley de la materia sobre ciberseguridad de los sistemas

electorales; en su defecto, se somete a auditoría técnica independiente antes de su puesta en producción y anualmente, realizada por un tercero con experiencia acreditada en seguridad de sistemas electorales, y su informe ejecutivo se publica sin revelar información que comprometa su seguridad. La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilita un canal de divulgación coordinada de vulnerabilidades; quien reporte de buena fe conforme a sus reglas no es pasible de responsabilidad.
5.2 El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el funcionamiento de la plataforma en el marco de sus competencias.
5.3 Los promotores pueden designar personeros técnicos para presenciar las pruebas de la plataforma, conforme al artículo 9 de la Ley 26300.

Artículo 6. Incorporación del artículo 223-H a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones

Se incorpora el artículo 223-H a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a continuación de los artículos 223-A a 223-G incorporados por la Ley 32270, con el siguiente texto:
"Artículo 223-H. Condiciones para la ampliación del voto digital
223-H.1 Antes de extender el voto digital por medios remotos a poblaciones distintas de las priorizadas en el programa piloto previsto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 32270, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publica un informe de evaluación de cada proceso piloto que incluya, como mínimo: participación, incidencias, resultados de las auditorías previstas en el artículo 223-F y en la ley de la materia sobre ciberseguridad de los sistemas electorales, una evaluación de seguridad independiente y las medidas correctivas adoptadas.
223-H.2 La ampliación requiere, además, el informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso piloto evaluado.
223-H.3 La ampliación del voto digital por medios remotos requiere que el sistema: a) permita al elector verificar que su voto fue registrado conforme a su voluntad sin poder demostrarlo a terceros; b) permita la verificación pública del escrutinio sin vulnerar el secreto del voto; c) haya puesto su código fuente y documentación a disposición para revisión independiente; y d) haya superado pruebas públicas de intrusión, conforme a las normas que regulen las auditorías de los sistemas electorales.
223-H.4 El voto digital se mantiene como alternativa voluntaria al sufragio por cédula, conforme al artículo 223-A."

Artículo 7. Incorporación de funciones en las leyes orgánicas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

7.1 Se incorpora en el artículo 5 de la Ley 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, un literal, con la letra correlativa siguiente a la última vigente, con el siguiente texto:
"Administrar la plataforma de adhesión digital a los mecanismos de participación y control ciudadanos, conforme a la Ley 26300."
7.2 Se incorpora en el artículo 7 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, un literal, con la letra correlativa siguiente a la última vigente, con el siguiente texto:
"Verificar en línea la identidad de los adherentes digitales a los mecanismos de participación y control ciudadanos y la vigencia de sus certificados o credenciales, sin acceder a la iniciativa a la que se adhieren, en concordancia con su función de verificación de firmas de adherentes."

Primera. Disposición Complementaria Final

Implementación y aplicación en el tiempo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en el marco de sus competencias, emiten las disposiciones para la implementación de la plataforma de adhesión digital en un plazo de ciento ochenta días hábiles. La adhesión digital se aplica a las iniciativas y solicitudes cuyo procedimiento de recolección se inicie después de la puesta en funcionamiento de la plataforma, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales comunica en el diario oficial El Peruano, y en ningún caso a procesos de consulta popular convocados o cuya convocatoria se encuentre dentro del plazo previsto en el artículo 4 de la Ley 26859.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se programa con cargo al presupuesto institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de manera

progresiva y sujeta a disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La implementación requiere coordinación con el Poder Ejecutivo y fuente de financiamiento identificada; la plataforma se habilita en función de la disponibilidad presupuestal de dichos pliegos.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Concordancia. Lo dispuesto en el artículo 5 y en el artículo 223-H de la Ley 26859 se aplica en concordancia con las normas que regulen las auditorías independientes, las pruebas públicas de seguridad y el respaldo verificable de los sistemas electorales.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado se concentra en desarrollar y auditar una plataforma de adhesión que reutiliza la infraestructura de certificados del DNI electrónico, del DNI digital y de verificación del RENIEC, idealmente compartida con la verificación digital de adherentes de organizaciones políticas, y en su operación; se programa de forma progresiva con los presupuestos de la ONPE y el RENIEC, y requiere informe previo del MEF. Para la ciudadanía, admitir el DNI digital de nivel alto y la firma remota, además del DNIe, eleva el uso potencial sin costo adicional; la adhesión digital elimina costos de impresión, traslados y verificación manual de planillones, reduce el riesgo de firmas falsas y protege los datos de los adherentes. Los requisitos de verificabilidad del voto remoto tienen costo de desarrollo y auditoría que debe presupuestarse antes de cualquier ampliación, y reducen el riesgo de pérdida de confianza. Mantener la firma manuscrita evita excluir a quienes no tienen identidad digital.

Normas que modifica

• Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, art. 6-A (nuevo) — *incorpora*

• Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, art. 223-H (nuevo) — *incorpora*

• Ley 26487, Ley Orgánica de la ONPE, art. 5 (literal correlativo nuevo) — *incorpora*

• Ley 26497, Ley Orgánica del RENIEC, art. 7 (literal correlativo nuevo) — *incorpora*

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, firma digital del DNIe y remota — *complementa*

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, datos sensibles de adherentes; art. 39 — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **ONPE** (ejecutora): Administra la plataforma (art. 6-A.1 y nuevo literal del art. 5 Ley 26487), habilita divulgación de vulnerabilidades (art. 5.1) y publica los informes de evaluación del voto digital (art. 223-H Ley 26859).

• **RENIEC** (ejecutora): Verifica identidad y vigencia del certificado o credencial sin conocer la iniciativa (art. 6-A.3 y nuevo literal del art. 7 Ley 26497).

• **JNE** (supervisora): Fiscaliza la plataforma (art. 5.2) y emite el informe de fiscalización del piloto (art. 223-H.2); opina antes del dictamen.

• **ANPD** (sancionadora): Supervisa el tratamiento de datos sensibles de adherentes y sanciona el condicionamiento de la adhesión (art. 3).

• **MEF** (consultiva): Informe previo de sostenibilidad fiscal y fuente de financiamiento antes del dictamen.

Sujetos obligados: ONPE, RENIEC, JNE; promotores de iniciativas (prohibición de recopilar datos de adherentes digitales); empleadores y prestadores (prohibición de condicionar o exigir prueba de adhesión).

Beneficiarios: Ciudadanos que promueven o respaldan mecanismos de participación y control; en especial quienes viven lejos de los puntos de recolección o en el extranjero. Población con DNI electrónico: 9 332 713 al 30-06-2026 (RENIEC, vía Panamericana).

Impacto económico estimado (confianza baja; referencial, no oficial)

Tipo: gasto

Costo para el Estado: S/ 3–7 millones (único) + S/ 0,5–1,5 millones/año

Horizonte: 2027-2031

Financiamiento: Presupuestos institucionales de ONPE y RENIEC, implementación progresiva sujeta a disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Requiere coordinación con el Poder Ejecutivo, fuente de financiamiento identificada e informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF antes del dictamen.

Supuestos: Estimación del editor, no dato oficial. Desarrollo de la plataforma de adhesión con firma digital, DNI digital y firma remota y verificación en línea: equipo de 10–15 personas durante 12–18 meses a S/ 12 000 mensuales por persona (S/ 1,4–3,2 millones) más infraestructura, alta disponibilidad, pruebas de seguridad y auditoría independiente (S/ 1,6–3,8 millones). Operación, soporte y auditoría anual: S/ 0,5–1,5 millones/año. Reutiliza la infraestructura de certificados del RENIEC; el costo podría reducirse si se comparte con la verificación de adherentes de organizaciones políticas. No incluye el costo de desarrollar un voto remoto verificable, que solo se incurriría si se decide ampliarlo.

Beneficio para el Estado: Verificación automatizada de firmas en lugar de revisión manual de planillones; menor riesgo de firmas falsas. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Menor costo de participar en iniciativas ciudadanas y protección de los datos de los adherentes. No cuantificable con información pública.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo para adherentes; los promotores dejan de asumir costos de impresión y recolección física para las adhesiones digitales.

Riesgos: Brecha en la tenencia y uso de identidad digital (mitigada al mantener la firma manuscrita y admitir varios mecanismos); ataques a la plataforma o interfaz engañosa (mitigados con firma sobre huella del texto, auditoría independiente y divulgación coordinada); coacción de adhesiones (mitigada por revocabilidad y prohibición de exigir prueba); que no se alcance la votación orgánica; desconfianza si las auditorías no se publican.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Observaciones graves: La adhesión digital desarrolla el art. 31 de la Constitución, y la protección de los datos de los adherentes y el mantenimiento de la vía manuscrita son acertados. Sin embargo, el art. 31 reserva a la ley orgánica las condiciones y procedimientos de los derechos de participación, y las nuevas funciones de la ONPE y el RENIEC, así como las condiciones para ampliar el voto digital, inciden en sus leyes orgánicas y en la Ley Orgánica de Elecciones sin modificarlas expresamente. Además, debe respetarse la regla de anticipación de las normas electorales y recabarse la opinión de los organismos electorales.

• **Técnica legislativa** — Observaciones graves: Se cotejó el texto original de la Ley 26300: el art. 4 regula la relación de firmas, el 6 la verificación por la autoridad electoral, el 8 la habilitación de suscriptores y el 9 los personeros, por lo que las remisiones del 6-A son coherentes. No se pudo verificar en el texto consolidado que el 6-A esté libre. Lo grave es el artículo 6: condiciona la ampliación del voto digital regulado en la Ley Orgánica de Elecciones (arts. 223-A y siguientes, Ley 32270) mediante un artículo autónomo, sin modificar expresamente esa ley orgánica.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Ley 32270 verificada (24-mar-2025; incorporó los arts. 223-A a 223-G a la Ley 26859) y Resolución 168-2025-JNE existente; el Reglamento de Voto Digital de la ONPE es la R.J. 000065-2025-JN/ONPE. Según fuente secundaria, el art. 6 de la Ley 26300 regula la verificación de firmas, por lo que 6-A es sistemáticamente correcto, pero no se confirmó que esté libre. Falta citar la base de la verificación del RENIEC (Ley 26497, art. 7 lit. o, incorporado por Ley 27706) y armonizar con la Ley 32354 (2025), con CIB-08, CIB-09 y CIB-13.

• **Seguridad** — Con observaciones: La firma con certificado del DNIe ofrece mayor garantía que el planillón físico, y la ley acierta al no entregar datos a los promotores y al exigir auditoría. Falta tratar la adhesión como dato sensible (revela opinión política), garantizar que el ciudadano firme exactamente el texto de la iniciativa, fijar el nivel de garantía de la firma remota y exigir una evaluación de seguridad independiente antes de ampliar el voto digital.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Buena solución de privacidad (los promotores solo ven el conteo) y prudente con el voto digital (evaluación pública antes de ampliar). Técnicamente, atar la adhesión al certificado del DNIe limita el uso real (requiere lector o NFC, PIN y middleware) y omite el DNI digital y los mecanismos de autenticación del Estado de nivel alto; y las condiciones para ampliar el voto remoto son solo procedimentales, sin los requisitos técnicos de verificabilidad y resistencia a la coerción del comparado (Recomendación CM/Rec(2017)5 del Consejo de Europa; Ordenanza suiza de voto electrónico).

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Ley orgánica: requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros de cada cámara (art. 106 de la Constitución) por desarrollar derechos de participación (art. 31) y modificar leyes orgánicas. Incorpora el artículo 6-A a la Ley 26300 (numeración a confirmar en SPIJ); el artículo 223-H a la Ley 26859, a continuación de los arts. 223-A a 223-G incorporados por la Ley 32270 (el 223-F regula la seguridad y auditoría de la solución tecnológica; verificar en SPIJ que 223-H siga libre); y sendos literales correlativos en el art. 5 de la Ley 26487 y en el art. 7 de la Ley 26497, sin usar los arts. 5-A de la Ley 26487 ni 7-A/7-B de la Ley 26497 previstos en CIB-13 y CIB-08. Rige conforme al art. 4 de la Ley 26859. Complementa la Ley 27269, la Ley 29733, la Ley 32354 (verificación de firmas a cargo del RENIEC en la Ley 28094) y las propuestas CIB-08 (DNI digital), CIB-09 (firma remota) y CIB-13 (auditorías electorales). Requiere opinión previa del JNE, la ONPE y el RENIEC e informe del MEF. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, plataforma de adhesión digital auditada de forma independiente y en producción, con DNIe, DNI digital de nivel alto y firma remota habilitados; al 2031, al menos una iniciativa ciudadana tramitada con adhesiones digitales y los informes de evaluación y verificabilidad de los pilotos de voto digital publicados antes de cualquier ampliación.

Normas relacionadas

• Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (texto original, arts. 4, 6, 8, 9 y 11) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26300.pdf

• Ley 32270, que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de incorporar el voto digital (El Peruano, 24-mar-2025) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32270-TXM.pdf

• Resolución 168-2025-JNE, Reglamento general sobre las competencias del JNE en el marco del voto digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2391968-1

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26497.pdf

• Ley 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26487.pdf

• Ley 32354, que modifica la Ley 28094 para precisar disposiciones sobre la verificación de firmas a cargo del RENIEC (El Peruano, 27-may-2025) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32354-TXM.pdf

Antecedentes

Relacionados (SPLEY, data/antecedentes.json): 05879/2023-CR (voto digital para peruanos en el exterior, publicado); 09359/2024-CR (voto electrónico semipresencial en el distrito de peruanos en el extranjero, publicado); 10410/2024-CR (voto electrónico para peruanos en el extranjero, en comisión); 11144/2024-CR (firmas falsas y suplantación en afiliaciones, en comisión); 14841/2025-CR (eficacia plena de la firma digital, en comisión); 10065/2024-CR (fecha cierta de documentos con firma digital, en comisión). No se identificó un proyecto sobre adhesión digital a iniciativas de la Ley 26300.

Referencias internacionales

• España: Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular (art. 7.4, firma electrónica de adhesiones) — https://www.boe.es/eli/es/lo/1984/03/26/3/con

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa ciudadana europea (sistema central de recogida en línea) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

Fuentes

• Ley 32270 (El Peruano, 24-mar-2025), reproducción en PDF — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/Ley-32270-LPDerecho.pdf

• Ley 26300, texto original (Archivo Digital de la Legislación del Congreso) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26300.pdf

• Panamericana: RENIEC, 9 332 713 personas con DNI electrónico al 30-06-2026 — https://panamericana.pe/nacionales/471197-reniec-37-292-920-peruanos-identificados-representa-99-2-poblacion-nacional/amp

• El Peruano: Resolución 168-2025-JNE — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2391968-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/DER-08.html